RESEARCH REVIEW • 2026

모델별 실제 답변과 판정

ADR-0056 · 전체 561개 답변 · 오답 우선 정렬

질문, 당시 기준답변, 실제 답변 전문과 채점 근거를 보존한 부록입니다. Word의 보기 → 탐색 창에서 모델·프롬프트 및 질문 제목을 찾을 수 있습니다. 원본의 Markdown 강조 기호도 실제 출력의 일부로 유지했습니다.

채점: Opus 5 단일 판정, run-001

조건	모델	정답	오답
baseline	qwen/qwen3.8-27b	44	7
claude-fable-5	claude-fable-5	48	3
claude-haiku-4-5	claude-haiku-4-5-20251001	45	6
claude-opus-4-5	claude-opus-4-5-20251101	47	4
claude-opus-4-6	claude-opus-4-6	48	3
claude-opus-4-7	claude-opus-4-7	49	2
claude-opus-4-8	claude-opus-4-8	49	2
claude-opus-5	claude-opus-5	39	12
claude-sonnet-4-5	claude-sonnet-4-5-20250929	43	8
claude-sonnet-4-6	claude-sonnet-4-6	48	3
claude-sonnet-5	claude-sonnet-5	44	7

baseline

모델 qwen/qwen3.8-27b

오답: cm-002, cm-019, cm-022, cm-030, cm-033, cm-039, cm-043

cm-002 | 오답

질문 제4호의 기준일은 언제인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 투자기간은 조문상 상장예비심사신청일을 기준으로 하고, 100분의 10 한도의 기준이 되는 자본금은 상장신청일 현재를 기준

실제 답변 전문

제4호에서 투자기간을 산정하는 기준일은 **상장예비심사 신청일**입니다.

근거는 제26조 제1항 제4호가 "벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(**상장예비심사 신청일을 기준으로 한다**)이 2년 미만인 주식등"에 대해 의무보유를 규정하고 있기 때문입니다. 다만, 이 경우의 의무보유 기간은 기준일과 별도로 **상장일부터 1개월**로 산정됩니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

투자기간 기준일이 상장예비심사신청일이라는 핵심 명제는 맞게 답했다. 그러나 기준답변이 함께 요구한 '100분의 10 한도의 기준 자본금은 상장신청일 현재 기준'이라는 세부사항을 누락했다.

누락 사항 자본금 100분의 10 한도 산정은 상장신청일 현재 기준

원본: cm-002 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-019 | 오답

질문 평가심의위원회는 어느 기관인가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회이며, 심의는 납세자, 지방국세청장 또는 관할세무서장의 신청을 전제로 한다.

실제 답변 전문

평가심의위원회는 국세청과 지방국세청에 각각 설치된 위원회입니다. 즉, 별도의 독립 기관이 아니라 국세청 또는 지방국세청 내부에 두는 심의기구입니다. 다만 제공된 조문은 상속세·증여세 재산평가 관련 평가심의위원회를 규정하고 있으므로, 주식매수선택권 부여시가 평가에 적용되는 별도 평가심의위원회가 있는지 여부는 이 자료만으로는 확인되지 않습니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2에 따른 평가심의위원회이며 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청이 전제라고 명시한다. 시스템 답변은 설치 위치만 언급하고, 오히려 해당 평가심의위원회가 이 업무에 적용되는지 확인 불가라며 회피·부정했다.

누락 사항 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서·제49조의2 근거 명시 / 납세자, 지방국세청장 또는 관할세무서장의 신청 전제

원본: cm-019 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-022 | 오답

질문 비상장주식의 보충적 평가방법은?
(업무 문맥: 비상장주식의 보충적 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 시행령 제54조 제1항(2025.12.30 개정)에 따라 1주당 순손익가치와 1주당 순자산가치를 각각 3과 2의 비율로 가중평균한 가액으로 하고, 부동산과다보유법인은 그 비율을 각각 2와 3으로 한다. 다만 가중평균한 가액이 1주당 순자산가치에 100분의 80을 곱한 금액보다 낮은 경우에는 그 금액을 가액으로 한다.

실제 답변 전문

비상장주식등의 보충적 평가방법은 평가심의위원회에 심의를 신청할 때 납세자가 사용할 수 있는 방법으로, ①유가증권시장·코스닥시장에 상장된 같은 업종 법인의 주식가액을 자산·매출액 규모 및 사업의 영위기간 등을 고려하여 이용하는 방법, ②향후 기업에 유입될 것으로 예상되는 현금흐름에 일정한 할인율을 적용하는 방법, ③향후 주주가 받을 것으로 예상되는 배당수익에 일정한 할인율을 적용하는 방법, ④그 밖에 1~3에 준하는 방법으로서 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 방법으로 규정됩니다.

다만, 납세자가 평가한 가액이 보충적 평가방법에 따른 주식평가액의 100분의 70에서 100분의 130까지의 범위 안에 있어야 하며, 이 경우 평가심의위원회가 제시하는 평가가액에 의하거나 그 위원회가 제시하는 평가방법 등을 고려하여 계산한 평가가액에 의할 수 있습니다. 제공된 조문에는 위 방법 외에 보충적 평가방법의 별도 계산식은 제시되어 있지 않습니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심인 순손익가치와 순자산가치의 3:2 가중평균(부동산과다보유법인 2:3), 순자산가치 80% 하한을 전혀 제시하지 않았다. 대신 평가심의위원회 심의신청 시 사용 가능한 대체 평가방법만 설명해 다른 규범을 답했다.

누락 사항 1주당 순손익가치와 순자산가치의 3:2 가중평균 / 부동산과다보유법인은 2:3 비율 / 가중평균액이 순자산가치×80%보다 낮으면 그 금액 / 상증세법 시행령 제54조 제1항 근거

원본: cm-022 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-030 | 오답

질문 증권신고서 제출 시 1분기 검토보고서를 첨부하여야 하는가?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-6조 제8항 제1호 라목의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서는, 그 정의를 규정한 제2-4조 제5항 제3호 라목에서 "자본시장법 시행령 제170조 제1항 제2호 단서에 따른 금융기관·주권상장법인이 분기재무제표가 확정된 이후에 신고서를 제출하는 경우에 첨부해야 할" 서류로 한정하고 있다. 따라서 상장 전 발행인에게는 첨부의무가 없다. 다만 같은 항 제1호 다목은 증권시장에 주권을 상장하기 위한 모집 또는 매출의 경우 반기재무제표가 확정된 이후에는 반기감사보고서 또는 반기검토보고서를 첨부하도록 규정한다.

실제 답변 전문

결론: 기존 법인이 지분증권을 모집 또는 매출하는 IPO 증권신고서에서는 회계감사인의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서 첨부 의무가 있으므로, 1분기 검토보고서가 분기검토보고서에 해당하는 경우에는 첨부하여야 한다. 다만 제공된 조문에는 '1분기 검토보고서'라는 명칭이나 1분기만을 특정하는 규정은 없고, 1분기 재무제표 확정 전후에 따른 예외도 명시되어 있지 않다.

근거: 제공된 증권신고서 첨부서류 규정에서 기존 법인이 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우 회계감사인의 감사보고서, 연결감사보고서, 반기감사보고서 또는 반기검토보고서, 분기감사보고서 또는 분기검토보고서 등을 첨부하도록 하고 있다. 1분기 검토보고서는 분기검토보고서에 해당하므로 이 범위에서 첨부 대상이 된다.

조건·예외: 첫째, 설립중인 법인이 지분증권을 모집하는 경우에는 제공된 조문에 분기감사보고서 또는 분기검토보고서 첨부 규정이 없다. 둘째, 증권시장에 주권을 상장하기 위한 모집 또는 매출의 경우 반기재무제표가 확정된 이후에는 반기감사보고서 또는 반기검토보고서를 첨부하여야 한다는 규정은 반기보고서에 관한 것이므로, 1분기 검토보고서와 동일하게 볼 수 없다. 셋째, 제출 시점에 1분기 재무제표가 확정되어 검토보고서가 작성되었는지, 또는 1분기 검토보고서가 첨부 대상 분기에 해당하는지 여부는 제공된 조문만으로 확인되지 않는다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 정의·수식 범위 해석 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 분기검토보고서 첨부의무가 상장법인·금융기관에 한정되어 상장 전 발행인에게는 없다고 하나, 시스템 답변은 첨부해야 한다고 반대 결론을 냈다.

누락 사항 제2-4조 제5항 제3호 라목의 정의 한정 / 시행령 제170조 제1항 제2호 단서 대상(금융기관·주권상장법인) / 상장 전 발행인은 첨부의무 없음 / IPO는 반기감사·검토보고서 첨부

원본: cm-030 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-033 | 오답

질문 종전 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 법인도 60일인가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 조문의 "최초"는 연결재무제표를 기준으로 작성하여 제출하는 것을 수식하는 구조이므로 문언상 해당하는 것으로 읽힌다. 다만 이를 확인하는 하위규정이나 감독지침은 확인되지 않으므로 유권해석을 받는 것이 안전하다.

실제 답변 전문

종전 별도에서 연결로 처음 전환한다는 사실만으로 60일 기한이 적용된다고는 할 수 없습니다. 제공된 조문상 60일 이내 제출은 사업보고서 제출대상법인이 연결재무제표 기준으로 작성한 반기보고서·분기보고서를 제출하는 경우에도, 그 법인의 최초 사업연도와 그 다음 사업연도에 한합니다.

따라서 해당 법인이 (1) 사업보고서 제출대상법인이고, (2) 그 기간의 반기·분기보고서를 연결재무제표 기준으로 작성·제출하며, (3) 그 사업연도가 해당 법인의 최초 사업연도 또는 그 다음 사업연도에 해당하는 경우에는 기간 경과 후 60일 이내에 제출할 수 있습니다. 반대로, 이미 최초 사업연도와 그 다음 사업연도가 지났다면 제공된 조문에는 별도에서 연결로 전환했다는 이유로 60일 기한을 다시 부여하는 규정이 없습니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 정의·수식 범위 해석 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 '최초'가 연결기준 작성·제출을 수식하므로 문언상 전환 법인도 60일 대상으로 읽힌다고 보나, 시스템 답변은 '최초'를 법인의 최초 사업연도로 해석해 전환만으로는 적용되지 않는다고 반대 결론을 냈다.

누락 사항 '최초'가 연결재무제표 기준 작성·제출을 수식한다는 문언 해석 / 전환 법인도 문언상 60일 적용 대상으로 읽힘 / 하위규정·지침 부재로 유권해석 권고

원본: cm-033 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-039 | 오답

질문 사내규정 제정은 주주총회 결의사항인가, 이사회 결의사항인가?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제361조는 주주총회가 본법 또는 정관에 정하는 사항에 한하여 결의할 수 있다고 규정하고, 제393조 제1항은 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치·이전 또는 폐지 등 회사의 업무집행을 이사회의 결의로 하도록 규정한다. 사내규정 제정을 주주총회 결의사항으로 열거한 조문은 없으므로 업무집행에 관한 사항으로서 이사회 권한에 속한다.

실제 답변 전문

answerable=false: 제공된 조문만으로는 사내규정 제정이 주주총회 결의사항인지 이사회 결의사항인지 특정할 수 없습니다.
제공된 제361조는 주주총회가 본법 또는 정관에 정하는 사항에 한하여 결의할 수 있다고만 규정하고, 제393조는 이사회의 결의 대상에 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임, 지점의 설치·이전 또는 폐지 등을 열거하고 있으나 사내규정 제정은 언급하지 않습니다. 따라서 정관, 상법상 사내규정 관련 조항, 또는 회사 내부의 위임·결의 규정이 필요합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 사내규정 제정이 업무집행 사항으로 이사회 권한에 속한다고 결론짓는데, 시스템 답변은 판단 불가(answerable=false)로 회피했다. 결론을 제시하지 않아 오답이다.

누락 사항 사내규정 제정은 이사회 결의사항이라는 결론 / 주주총회는 법·정관 열거사항에 한정된다는 귀결 / 업무집행 사항은 이사회 권한(제393조 제1항)

원본: cm-039 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-043 | 오답

질문 감사 보수의 결정을 이사회에 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제388조는 이사의 보수를 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 정하도록 하고, 제415조는 제388조를 감사에 준용한다. 결정주체를 정관 또는 주주총회로 한정하고 있으므로 이사회 위임의 근거가 되는 조문은 없다. 나아가 제542조의12 제5항은 상장회사가 감사의 선임 또는 감사의 보수결정을 위한 의안을 상정하려는 경우 이사의 선임 또는 이사의 보수결정 의안과 별도로 상정하여 의결하도록 규정한다.

실제 답변 전문

answerable=false. 제공된 조문만으로는 감사 보수 결정을 이사회에 위임할 수 있는지 여부를 판단할 수 없다. 제388조는 이사의 보수가 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 정한다고만 규정하고, 제415조는 제388조를 감사에 준용한다고만 되어 있다. 따라서 이사회 위임 가능 여부를 확인할 수 있는 추가 조항이 필요하다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 정관·주주총회로 한정되어 이사회 위임 근거가 없다고 결론하나, 시스템은 판단 불가로 회피했다. 제542조의12 제5항의 별도 상정 의무도 누락했다.

누락 사항 이사회 위임 근거 조문 없음(정관/주주총회 한정) / 제542조의12 제5항 별도 상정·의결 의무

원본: cm-043 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-001 | 정답

질문 벤처금융 및 전문투자자의 100분의 10 한도는 합산 기준인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 제26조 제1항 제4호 조문상 "벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다"로 규정

실제 답변 전문

제공된 조문상으로는 합산 기준이 아니라 각각 기준입니다. 조문은 “벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지”라고만 규정하고 있고, “합산”이라는 표현은 없습니다. 따라서 벤처금융과 전문투자자의 취득 주식을 모두 합쳐 10%로 제한한다는 명시적 규정은 없으며, “각각”이라는 표현에 따라 각각의 한도로 적용된다고 읽힙니다. 다만, 같은 범주 내 여러 주체의 주식을 어떻게 산정하는지에 대한 추가적 세칙이나 해석은 제공된 조문에 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 '각각 100분의 10' 규정을 정확히 인용하며 합산이 아님을 밝혔다. 수치와 기준(상장신청일 자본금)도 일치한다.

원본: cm-001 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-003 | 정답

질문 재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 주식은 제3호와 제4호 중 어디에 해당하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제4항 제2호는 상장규정 제26조 제1항 제3호 단서의 "세칙으로 정하는 경우"에 벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 경우를 포함하고 있다. 따라서 제3호에서 제외되고 제4호가 적용된다.

실제 답변 전문

결론: 제공된 조문에는 '재무적투자자'라는 명칭이 없고, '벤처금융 또는 전문투자자'로만 규정되어 있습니다. 재무적투자자가 벤처금융 또는 전문투자자에 해당하는 경우, 제3자배정으로 취득한 주식은 제26조제1항제3호의 대상이 될 수 있으나 시행세칙 제23조제4항제2호에 따라 제3호 단서의 '세칙으로 정하는 경우'에 해당하여 제3호에서 제외됩니다. 따라서 제26조제1항제4호의 요건을 충족하는 범위에서 제4호에 해당하며, 이 경우 의무보유 기간은 상장일부터 1개월입니다.

근거와 조건:
1. 제26조제1항제3호는 '상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자'를 의무보유 대상으로 정하고 있습니다. 이 경우 의무보유 기간은 상장일부터 6개월이며, 기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년입니다. 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외됩니다.

2. 시행세칙 제23조제4항은 제26조제1항제3호 단서의 '세칙으로 정하는 경우'를 정하고 있습니다. 그 중 제2호는 '벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 경우'를 제외 사유로 규정하고 있습니다. 따라서 재무적투자자가 벤처금융 또는 전문투자자에 해당하는 경우, 제3자배정으로 취득한 주식은 제3호의 의무보유 대상에서 제외될 수 있습니다.

3. 제26조제1항제4호는 '벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등'을 의무보유 대상으로 정하고 있습니다. 이 경우 의무보유 기간은 상장일부터 1개월입니다. 다만, 벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정됩니다.

4. 제4호 적용을 위해서는 다음 요건을 모두 충족해야 합니다. 첫째, 취득 주체가 벤처금융 또는 전문투자자여야 합니다. 둘째, 취득 방법이 모집이나 매출이 아닌 방법에 해당해야 합니다. 셋째, 투자기간이 상장예비심사 신청일을 기준으로 2년 미만이어야 합니다. 넷째, 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도 이내의 주식등이어야 합니다. 제공된 조문에서는 제3자배정이 '모집이나 매출이 아닌 방법'에 해당하는지 별도로 정의하고 있지 않으므로, 제4호 적용을 위해서는 이 요건도 충족되어야 합니다.

5. 제4호에도 예외가 있습니다. 시행세칙 제23조제5항은 제26조제1항제4호 단서의 '세칙으로 정하는 경우'로 다음 각 호를 규정하고 있습니다. 첫째, 기술성장기업 중 제26조제6항의 요건을 충족하는 K-OTC시장 등록법인 또는 지정법인. 둘째, 국내기업인 대형법인. 셋째, 상장예비심사 신청일을 기준으로 코넥스시장에 상장한 후 1년 이상이 경과한 코넥스시장 상장법인. 다만, 벤처금융 또는 전문투자자가 코넥스시장에서 주식등을 취득하거나, 코넥스시장 상장 이전에 취득한 주식등을 코넥스시장에서 매각한 경우는 코넥스시장에 상장된 기간이 1년 미만인 코넥스시장 상장법인을 포함합니다. 이 경우 제4호의 의무보유에서 제외될 수 있습니다.

6. 최종적으로, 재무적투자자가 벤처금융 또는 전문투자자에 해당하지 않는 경우에는 제3자배정 취득 주식은 제26조제1항제3호의 요건을 충족하면 제3호에 해당합니다. 재무적투자자가 벤처금융 또는 전문투자자에 해당하는 경우에는 제3호에서 제외되고, 제4호의 요건을 충족하는 범위에서 제4호에 해당합니다. 제4호 요건을 충족하지 못하거나 제4호 단서의 예외에 해당하는 경우에는 제공된 조문상 제3호·제4호 어느 하나에도 해당하지 않을 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 시행세칙 제23조 제4항 제2호에 따라 벤처금융·전문투자자 취득분이 제3호에서 제외되고 제4호가 적용된다는 기준답변의 핵심 명제를 정확히 지지한다. 추가 요건·예외 설명은 기준과 모순되지 않는다.

원본: cm-003 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-004 | 정답

질문 제5호의 괴리율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제6항에 따라, 취득가격은 상장주선인이 상장예비심사신청일 전 6개월 동안 취득한 주식등의 취득수량 가중산술평균가격, 공모가격은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조 제1항에 따른 가격이며, 괴리율은 (공모가격에서 취득가격을 뺀 금액)을 취득가격으로 나누어 100을 곱한 비율이다.

실제 답변 전문

제5호의 괴리율은 상장주선인이 상장예비심사 신청일 전 6개월 동안 취득한 신규상장신청인의 주식등에 대한 가중평균 취득가격과 공모가격을 비교하여 산정합니다. 산정식은 **(공모가격 – 취득가격) ÷ 취득가격 × 100**입니다.

구체적으로, **취득가격**은 상장주선인이 상장예비심사 신청일 전 6개월 동안 취득한 주식등에 대하여 주식 취득수량을 가중치로 한 가중 산술평균 가격입니다. 이 경우 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식에 해당하지 않는 증권은 전환 또는 상장될 경우의 주식 수와 권리행사 가격 등을 고려하여 계산할 수 있으며, 이때는 취득가격 산정일을 기준으로 합니다. **공모가격**은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항에 따른 가격입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

산정식, 취득가격(6개월 가중산술평균), 공모가격(인수업무규정 제5조제1항) 모두 기준답변과 일치한다. 전환사채 관련 부가 설명은 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-004 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-005 | 정답

질문 유가증권시장에도 벤처금융·전문투자자에 대한 의무보유 규정이 있는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 없다. 유가증권시장 상장규정 및 그 시행세칙 전문에서 "벤처금융"은 검색되지 않는다. 제27조 제1항은 제1호(최대주주등, 상장일부터 6개월. 다만 최대주주가 자본시장법 제9조 제19항에 따른 사모집합투자기구인 경우 1년), 제2호(상장 후 주식매수선택권 행사로 주식을 취득한 최대주주등, 상장일부터 6개월, 최대주주가 사모집합투자기구이면 1년), 제3호(상장예비심사신청일 전 1년 이내 제3자배정 발행주식등 취득자, 발행일부터 1년. 다만 그 날이 상장일부터 6개월 이내이면 상장일부터 6개월이 되는 날까지 연장), 제4호(같은 기간 내 최대주주등의 주식등 취득자, 상장일부터 6개월), 제5호(거래소가 인정하는 주주등, 2년 이내)로 구성된다.

실제 답변 전문

결론: 제공된 유가증권시장 상장규정 제27조에는 '벤처금융' 또는 '전문투자자'라는 명칭으로 별도 의무보유 규정을 두고 있지 않습니다. 따라서 이 조문만으로 벤처금융·전문투자자 자체에 대한 의무보유가 있다고 단정할 수 없습니다. 다만, 벤처금융·전문투자자가 신규상장 관련 주식등을 취득한 경위에 따라 제27조 제1항 각 호의 의무보유 대상에 해당하면 적용됩니다.

근거와 적용 범위:
1. 제27조 제1항은 보통주권 신규상장과 관련하여 다음 각 호의 자에 대해 의무보유를 규정합니다.
- 제1호: 신규상장신청인의 최대주주등은 상장일부터 6개월 의무보유합니다. 다만, 최대주주가 법 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구인 경우 최대주주등에 대한 의무보유기간은 상장일부터 1년입니다.
- 제2호: 상장 후 주식매수선택권 행사로 주식을 취득한 신규상장신청인의 최대주주등은 해당 취득분에 한해 상장일부터 6개월 의무보유합니다. 최대주주가 사모집합투자기구인 경우 1년입니다.
- 제3호: 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 신규상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자는 해당 취득분에 한해 발행일부터 1년 의무보유합니다. 다만, 그 날이 상장일부터 6개월 이내인 경우에는 상장일부터 6개월이 되는 날까지 의무보유기간이 연장됩니다.
- 제4호: 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 신규상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자는 해당 취득분에 한해 상장일부터 6개월 의무보유합니다.
- 제5호: 그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등은 상장일부터 2년 이내의 범위에서 거래소와 협의하여 정하는 기간 의무보유합니다.

2. 제27조 제2항에 따라, 제1항 제1호부터 제4호까지의 의무보유대상자가 상장주선인과 협의하여 요청하거나, 경영투명성·경영안정성·투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 해당 의무보유대상자와 협의하여 제1호부터 제4호까지의 규정에서 정하는 의무보유기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유기간을 연장할 수 있습니다.

3. 제27조 제3항에 따라, 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 의무보유를 요구하지 않을 수 있습니다.
- 제1항 제1호 및 제2호와 관련하여:
가. 신규상장신청인이 공공적법인등인 경우
나. 신규상장신청인이 코스닥시장 상장법인인 경우. 다만, 신규상장신청일 현재 코스닥시장 상장규정에 따른 의무보유기간이 지난 경우만 해당합니다.
다. 최대주주의 특수관계인이 100주 미만을 소유한 경우
라. 최대주주의 특수관계인의 주식보유 목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변경 가능성 등을 고려할 때 의무보유 면제가 불가피하다고 거래소가 인정하여 세칙으로 정하는 경우
- 제1항 제3호 및 제4호와 관련하여: 신규상장신청인이 공공적법인등이거나 제1호 나목의 법인인 경우

4. 제27조 제4항에 따라, 제1항에 따른 주식등의 수량을 산정할 때에는 세칙으로 정하는 주식등의 수량을 제외합니다.

5. 제27조 제5항에 따라, 제1항의 의무보유와 관련하여 제출 서류와 제출 시기 등은 세칙으로 정합니다.

따라서, 벤처금융·전문투자자가 제3자 배정 방식으로 발행된 주식등을 취득하거나, 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 경우, 또는 거래소가 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등에 해당하는 경우, 제27조에 따른 의무보유 규정이 적용될 수 있습니다. 그러나 제공된 조문에는 '벤처금융' 또는 '전문투자자'라는 명칭으로 별도 규정을 두고 있지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 유가증권시장 상장규정 제27조에 벤처금융·전문투자자 명칭의 별도 의무보유 규정이 없음을 명확히 하고, 제1항 각 호의 구성과 기간을 기준답변과 동일하게 서술했다. 추가로 제2~5항을 설명했으나 모순은 없다.

원본: cm-005 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-006 | 정답

질문 유가증권시장에서 전문투자자는 어떻게 취급되는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 시행세칙 제21조 제2항 제1호는 상장규정 제27조 제1항 제1호의 경우 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 경우 그 수량을 의무보유 대상 주식등에서 제외하도록 규정한다. 해당 전문투자자의 범위는 같은 조 제3항 각 호에서 열거하고 있다.

실제 답변 전문

유가증권시장 신규상장 의무보유에서 전문투자자는, 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 주식을 소유한 경우 그 수량을 의무보유 대상 주식등에서 제외하는 방식으로 취급됩니다. 다만, 전문투자자라는 사실만으로 무조건 제외되는 것은 아니고, 규정 제27조제1항제1호에 해당하는 최대주주등이 투자를 목적으로 소유해야 합니다.

근거와 요건은 다음과 같습니다.
1. 시행세칙 제21조 제2항 제1호에 따라, 규정 제27조제4항에 해당하는 경우로서 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 주식등의 수량은 의무보유 대상 주식등에서 제외됩니다.
2. 시행세칙 제21조 제3항에 따라 여기서 말하는 전문투자자는 법 제9조제5항의 전문투자자 중 다음에 해당하는 자를 말합니다.
- 국가, 한국은행, 법시행령 제4조제1호에 따른 은행, 한국산업은행, 중소기업은행, 한국수출입은행, 농업협동조합중앙회, 수산업협동조합중앙회, 보험회사, 증권금융회사, 종합금융회사, 여신전문금융회사, 상호저축은행 및 그 중앙회, 산림조합중앙회, 새마을금고연합회, 신용협동조합중앙회, 한국주택금융공사, 신용보증기금, 기술보증기금, 법률에 따라 설립된 기금(신용보증기금·기술보증기금 제외) 및 그 기금을 관리·운용하는 법인, 법률에 따라 공제사업을 경영하는 법인
- 금융투자업자. 다만, 신탁업자, 투자일임업자, 투자자문업자 및 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제3조제1항제2호의 겸영금융투자업자는 제외됩니다.
- 집합투자기구. 다만, 사모집합투자기구와 법시행령 제6조제1항 각 호의 법률에 따라 설립 또는 설정된 집합투자기구는 제외됩니다.
- 그 밖에 거래소가 전문투자자의 성격, 주식 소유 목적 등을 고려하여 최대주주등의 소유주식 수 산정에 있어 제외하는 것이 타당하다고 인정하는 전문투자자

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 전문투자자인 최대주주등이 투자 목적으로 소유한 수량을 의무보유 대상에서 제외한다는 핵심 명제와 시행세칙 제21조 제2항 제1호·제3항 근거를 정확히 제시한다. 전문투자자 범위도 열거하여 기준답변보다 상세하다. 조항 인용 중 '제27조제4항' 언급이 있으나 제1항제1호도 함께 명시해 실질적 오류로 보기 어렵다.

원본: cm-006 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-007 | 정답

질문 상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 어떻게 되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 따라 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 모집·매출가격과 같은 가격으로 주식을 취득하여야 한다. 국내기업의 경우 제1호 나목에 따라 모집·매출 주식의 100분의 3(취득금액 10억원 초과 시 10억원 상당 수량)을 상장일부터 3개월 보유하고, 신속이전기업은 제1호 가목에 따

라 100분의 5(25억원 한도)를 6개월 보유한다. 외국기업은 제2호에 따라 100분의 5(혁신기술기업 50억원, 그 외 25억원 한도)를 1년 보유한다. 유가증권시장 상장규정 제13조 제3항의 의무인수는 외국주권등 신규상장에 한정되며, 국내 모집·매출분의 100분의 5(50억원 한도)를 상장일부터 6개월 매각 제한한다.

실제 답변 전문

상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 시장과 상장신청인 유형에 따라 다릅니다. 코스닥은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 모집·매출가격과 같은 가격으로 일정 비율의 주식을 취득하여 상장일로부터 정해진 기간 보유해야 하고, 유가증권은 외국주권등 신규상장 시 5%(50억 원 한도)를 취득하여 상장신청일 현재 보유하고 상장일로부터 6개월간 매각을 제한합니다.

1. 코스닥시장
- 공통: 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 정해진 기간까지 보유해야 합니다. 이 조의 주식은 외국주식예탁증권을 포함하며, 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정합니다.
- 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외):
 - 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유합니다. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업은 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유해야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있습니다.
 - 그 외 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유합니다. 다만, 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 해당 수량을 상장일부터 6개월 동안 의무보유합니다.
- 외국기업(국내소재외국지주회사를 포함):
 - 혁신기술기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 50억원을 초과할 때에는 50억원에 해당하는 수량)을 상장일부터 1년 동안 의무보유합니다. 이 경우 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있습니다.
 - 그 외 외국기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량)을 상장일부터 1년 동안 의무보유합니다. 이 경우 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있습니다.
- 적용 제외: 거래소는 상장신청인이 ① 대형법인(다만, 외국기업이나 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업은 제외), ② 적격 해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업인 경우에는 위 의무보유 규정을 적용하지 않을 수 있습니다.
- 관련 매도 제한: 의무보유와 별개로, 상장주선인은 상장을 주선한 법인의 주주, 최대주주 또는 상장 당시 주식을 소유한 특수관계인에게 매도할 수 없으나, 코스닥시장을 통하여 매도하는 경우는 예외입니다.

2. 유가증권시장
- 제공된 조문상, 유가증권시장의 의무인수·보유 규정은 상장신청인이 외국주권등을 신규상장하려는 법인에 한정되어 있습니다.
- 수량과 취득: 상장주선인은 상장예비심사를 신청한 후에 국내에서 모집·매출한 외국주권등의 100분의 5에 해당하는 수량(그 금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량)의 증권을 모집·매출 시의 발행가액으로 취득하여 상장신청일 현재 보유하고 있어야 합니다. 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정합니다.
- 보유·매각 제한: 취득한 증권을 상장일부터 6개월 이내에 매각하지 않아야 합니다. 다만, 법령상의 의무 이행 등 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니합니다.
- 확인서: 매각제한 의무를 지키겠다는 내용의 확인서를 상장예비심사를 신청하는 때에 거래소에 제출해야 합니다.
- 예외: 신규상장신청인이 적격 해외증권시장에 상장한 후 3년 이상이 지난 경우에는 위 취득·보유·매각제한 규정을 적용하지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

코스닥 국내기업 3%(10억 한도) 3개월, 신속이전기업 5%(25억) 6개월, 외국기업 5%(혁신 50억/그 외 25억) 1년, 유가증권 외국주권등 5%(50억) 6개월 매각제한 등 기준답변의 핵심 수치·기간을 모두 정확히 지지한다. 추가 예외·단계적 매각 설명은 모순이 아니다.

원본: cm-007 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-008 | 정답

질문 국내 일반기업의 3개월 보유기간이 6개월로 연장되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목 단서에 따라 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 시행세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우이다. 시행세칙 제15조 제5항(2023.12.28 신설)은 그 사유를 "상장주선인이 상장예비심사신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장 이후 2년 이내에 투자주의환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지사유가 발생한 경우"로 규정한다. 즉 상장신청인의 유형만으로 자동 연장되는 것이 아니라 상장주선인의 과거 주선실적이 요건이다.

실제 답변 전문

국내 일반기업(신속이전기업이 아닌 국내기업)의 3개월 의무보유기간이 6개월로 연장되는 경우는, 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우입니다. 이 경우 상장주선인은 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유하여야 합니다.

근거와 조건은 다음과 같습니다. 제공된 조문에서 가목 이외의 국내기업은 원칙적으로 상장일부터 3개월 동안 의무보유하도록 하되, 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 6개월로 연장합니다. 여기서 세칙으로 정하는 사유는, 상장주선인이 상장예비심사 신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장한 이후 2년 이내에 투자주의 환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나, 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지 사유가 발생한 경우를 말합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 혁신기술기업 + 상장주선인의 세칙상 사유(최근 3년 내 주선한 기술성장기업이 상장 후 2년 내 환기종목·관리종목 지정 또는 상장폐지사유 발생)를 정확히 제시했다. 기준답변의 핵심 요건과 수치가 모두 일치한다.

원본: cm-008 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-009 | 정답

질문 의무인수가 면제되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제6항에 따라 대형법인(다만 외국기업이나 제31조 제1항 제3호 마목·바목에 따른 신속이전기업은 제외), 적격해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업의 경우 거래소가 제5항을 적용하지 않을 수 있다.

실제 답변 전문

의무인수(의무취득·보유)가 면제되는 경우는 상장신청인이 ① 대형법인인 경우, ② 적격 해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업인 경우입니다. 다만, 대형법인에 해당하더라도 외국기업이거나 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업이면 면제 대상에서 제외됩니다.

제공된 조문은 거래소가 상장신청인이 위 각 호에 해당하는 경우 해당 기업의 상장주선인에 대해 의무취득·보유 규정을 적용하지 않을 수 있다고 규정하고 있습니다. 따라서 이는 자동 면제라기보다 거래소가 적용하지 않을 수 있는 사항이며, 대형법인의 구체적 기준은 제공된 조문에 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 두 면제 사유와 대형법인 예외(외국기업·신속이전기업)를 모두 정확히 제시했다. 거래소 재량 사항이라는 점도 부합한다.

원본: cm-009 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-010 | 정답

질문 의무인수분이 공동주관회사 판단의 보유비율에 산입되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제3항에 따라 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 따라 취득하는 주식은 같은 조 제1항의 보유비율 산정에서 보유한 것으로 보지 아니한다.

실제 답변 전문

산입되지 않습니다. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제3항에 따라 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(상장예정법인 포함)의 주식은 공동주관회사 판단의 주식등 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니합니다. 다만, 이는 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호(국내기업)에 따른 취득분에 한정되며, 같은 조 제5항 제2호(외국기업)에 따른 취득분까지 포함되는지는 제공된 조문에는 명시되어 있지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(제6조 제3항에 따라 코스닥 상장규정 제13조 제5항 제1호 취득분은 보유로 보지 않음)를 정확히 지지한다. 추가 단서도 모순되지 않는다.

원본: cm-010 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-011 | 정답

질문 사내규정 정비가 상장심사에서 요구되는 근거는?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제29조 제1항 제2호는 "기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성이 인정될 것"을 질적심사요건으로 규정하고, 같은 조 제2항은 세부 심사기준을 시행세칙으로 정하도록 위임한다.

실제 답변 전문

결론: 제공된 조문에는 '사내규정 정비'를 직접적으로 요구하는 문구는 없습니다. 다만 상장심사에서 사내규정 정비가 검토·요구될 수 있는 근거는 코스닥시장 상장규정 제29조 제1항 제2호의 경영투명성 및 경영안정성 심사, 특히 기업지배구조와 내부통제제도 고려에 있습니다.

근거: 제29조 제1항은 거래소가 상장신청인의 보통주식 상장이 공익 실현과 투자자 보호에 적합한지 종합적으로 심사하도록 하고, 제2호는 기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성이 인정될 것을 심사 대상으로 정하고 있습니다. 제29조 제2항은 질적 심사요건 충족 여부를 심사할 때 세칙으로 정하는 질적심사기준에 따라 경영안정성 등을 심사할 수 있다고 규정하고 있습니다.

한계: 제공된 조문만으로는 사내규정 정비의 구체적 범위, 시점, 필수성, 미정비 시 불허 또는 보완요구 사유 등은 확인할 수 없습니다. 구체적 적용은 세칙·질적심사기준 또는 거래소 심사 실무 자료가 필요합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제29조 제1항 제2호의 경영투명성·경영안정성 요건과 제2항의 세칙 위임을 정확히 제시했다. 기준답변의 핵심 명제를 모두 지지하며 모순이 없다.

원본: cm-011 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-012 | 정답

질문 제정 시기에 관한 규정이 있는가?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 상장규정 및 시행세칙에 제정 시기를 특정한 조문은 없다. 명시적 근거 미확인 사항이며, 운영 이력이 심사 대상이 된다는 점은 실무해설서 수준의 서술에 해당된다.

실제 답변 전문

제공된 제29조(질적 심사요건)에는 제정 시기에 관한 규정이 없습니다. 이 조문은 질적 심사요건의 심사 대상과 심사 기준만 규정하고 있어, 제정·시행일이나 부칙 등 제정 시기를 확인할 수 있는 내용은 포함되어 있지 않습니다. 실제 제정 시기를 확인하려면 해당 규정의 제정·시행일, 부칙, 개정 이력 등 별도 자료가 필요합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 상장규정·세칙에 제정 시기를 특정한 조문이 없다는 점이며, 시스템 답변도 해당 조문에 제정 시기 규정이 없고 별도 자료 확인이 필요하다고 동일하게 결론했다. 모순되는 내용이나 수치 오류는 없다.

누락 사항 사내규정 운영 이력이 심사 대상이라는 실무해설 수준 서술 언급 없음

원본: cm-012 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-013 | 정답

질문 벤처기업이 주식매수선택권을 부여할 때의 요건은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업육성에관한특별법 제16조의3 제1항에 따라 정관으로 정하는 바에 따라 주주총회의 결의로 부여하며, 이 경우 주주총회 결의는 상법 제434조를 준용한다. 부여대상은 같은 항 제1호(임직원), 제2호(인수기업 임직원), 제3호(전문성 보유자)이다. 같은 조 제3항에 따라 부여 주식은 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없고,

제1항 제3호에 해당하는 경우에는 100분의 10을 초과할 수 없다. 같은 조 제4항에 따라 행사가격은 신주인수 방식의 경우 부여일 기준 시가와 권면액 중 높은 금액 이상이어야 한다. 상법 제340조의2부터 제340조의5까지에 우선하여이 법이 적용된다(제16조의6 제3항).

실제 답변 전문

주식회사인 벤처기업은 정관으로 정하는 바에 따라 주주총회 결의로, 해당 기업의 설립 또는 기술·경영의 혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 특정 대상자에게 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다. 부여하는 주식은 회사의 발행주식 총수의 100분의 50을 초과할 수 없고, 전문성 보유자에게 부여하는 경우에는 100분의 10을 초과할 수 없습니다. 행사가격은 부여일 기준 주식의 시가 또는 시가와 권면액 중 높은 금액 이상이어야 하며, 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 임직원·인수기업 임직원에게 신주 인수 방식으로 부여하는 경우에만 시가보다 낮되 권면액 이상으로 정할 수 있습니다.

구체적 요건은 다음과 같습니다.
1. 대상 및 절차 요건
- 주식회사인 벤처기업이어야 합니다.
- 정관으로 정하는 바에 따라 주주총회의 결의로 부여해야 하며, 이 경우 주주총회 결의는 상법 제434조를 준용합니다.
- 대상은 다음 각 호의 자 중 해당 기업의 설립 또는 기술·경영의 혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 자입니다.
 1) 벤처기업의 임직원(대통령령으로 정하는 자는 제외)
 2) 벤처기업이 인수한 기업의 임직원(대통령령으로 정하는 자는 제외). 단, 벤처기업이 해당 인수기업 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하는 주식을 가진 경우에만 해당합니다.
 3) 해당 기업이 필요로 하는 전문성을 보유한 자로서 대통령령으로 정하는 자

2. 부여 방법 요건
주식매수선택권은 다음 방법 중 하나로 부여해야 합니다.
- 미리 정한 가격, 즉 행사가격으로 신주를 인수할 수 있는 권리
- 행사가격으로 자기주식을 매수할 수 있는 권리
- 행사가격과 주식매수선택권을 행사한 날을 기준으로 평가한 해당 주식의 시가와의 차액(행사가격이 시가보다 낮은 경우의 차액)을 현금으로 지급받거나, 그 차액에 상당하는 벤처기업의 자기주식을 지급받을 수 있는 권리

3. 수량 제한
- 제1항에 따라 부여하는 주식은 회사의 발행주식 총수의 100분의 50을 초과할 수 없습니다.
- 다만, 전문성 보유자에게 부여하는 경우에는 회사의 발행주식 총수의 100분의 10을 초과할 수 없습니다.

4. 행사가격 요건 및 예외
- 신주 인수 방식으로 부여하는 경우에는, 부여일 기준 주식의 시가와 주식의 권면액 중 높은 금액 이상이어야 합니다.
- 자기주식 매수 방식 또는 차액 지급 방식으로 부여하는 경우에는, 부여일 기준 주식의 시가 이상이어야 합니다.
- 다만, 벤처기업 임직원 또는 인수기업 임직원에게 신주 인수 방식으로 부여하는 경우로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 경우에는, 시가보다 낮은 가격으로 정할 수 있습니다. 이 경우에도 권면액 이상이어야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

주주총회 특별결의(상법 434조 준용), 대상자 3유형, 50%/10% 한도, 신주인수시 시가와 권면액 중 높은 금액 이상 등 기준답변의 핵심 명제를 모두 지지한다. 상법 우선적용 언급은 없으나 부여요건 자체에 대한 답으로는 충분하다.

누락 사항 상법 제340조의2~5에 우선 적용된다는 제16조의6 제3항 언급 없음

원본: cm-013 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-014 | 정답

질문 부여 기준시가 관련 규정은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의3 제5항에 따라 제1항 제1호·제2호의 자에게 신주인수 방식으로 부여하는 경우로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 때에는 시가보다 낮은 가격(권면액 이상)으로 정할 수 있다. 같은 법 시행령 제11조의3 제5항(2025.12.30 개정)은 그 요건을 "부여받는 자 1인이 부여일 기준 시가보다 낮은 행사가격으로 부여받았거나 부여받을 각 주식매수선택권에 대하여 계산식에 따라 계산한 금액의 합계가 20억원 이하일 것"으로 규정한다.

실제 답변 전문

제공된 조문에는 "부여 기준시가"라는 명칭은 없고, "부여일을 기준으로 한 주식의 시가"에 관한 규정입니다. 이 시가는 「상속세 및 증여세법」 제60조와 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가하며, 이 경우 시행령 제49조 중 "평가기준일 전후 6개월"은 "평가기준일 전 6개월"로 봅니다.

구체적으로, 벤처기업 주식매수선택권의 행사가격 설정 또는 부여 후 행사가격 조정에 필요한 주식의 시가는 위 평가방법을 적용합니다. 법 제16조의3 제4항에 따라 행사가격은 다음 각 호의 가액 이상이어야 합니다.

1. 신주를 인수할 수 있는 권리로 부여하는 경우: 부여일 기준 주식의 시가와 주식의 권면액 중 높은 금액 이상.
2. 자기주식을 매수할 수 있는 권리로 부여하거나, 행사가격과 행사일 기준 시가 차액을 현금 또는 자기주식으로 지급받을 수 있는 권리로 부여하는 경우: 부여일 기준 주식의 시가 이상.

예외로, 법 제16조의3 제5항에 따라 벤처기업 임직원 또는 벤처기업이 인수한 기업의 임직원에 대해 신주 인수 방식으로 부여하는 경우로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 경우에는 시가보다 낮은 가격으로 정할 수 있으나, 권면액 이상이어야 합니다. 시행령 제11조의3 제5항에 따른 대통령령 요건은, 주식매수선택권을 부여받는 자 1인이 부여일 기준 주식의 시가보다 낮은 행사가격으로 부여받았거나 부여받을 각 주식매수선택권에 대해 "(부여일 기준 주식의 시가 − 행사가격) × 주식매수선택권 행사 대상 주식 수"로 계산한 금액의 합계가 20억원 이하인 것을 말합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제16조의3 제5항의 저가 부여 허용(권면액 이상)과 시행령 제11조의3 제5항의 20억원 이하 요건 및 계산식을 정확히 제시했다. 시가 평가방법 등 추가 설명도 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-014 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-015 | 정답

질문 부여 후 신고의무는 어디에 이행하는가?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의6 제1항에 따라 중소벤처기업부장관에게 신고한다. 같은 법 시행령 제11조의5 제1항에 따라 부여 신고 시 정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록(제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정하는 경우)을 첨부하며, 신고서 서식은 중소벤처기업부령에 위임되어 있다.

실제 답변 전문

부여 후 신고의무는 중소벤처기업부장관에게 이행합니다. 벤처기업이 주식매수선택권을 부여하는 경우, 관련 결의 후 중소벤처기업부령으로 정하는 신고서에 벤처기업의 정관, 주주총회 의사록, 그리고 이사회에서 부여 사항을 정한 경우의 이사회 의사록을 첨부하여 중소벤처기업부장관에게 제출해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

중소벤처기업부장관에게 신고한다는 결론과 첨부서류(정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록), 신고서 서식의 부령 위임까지 일치한다. 조문 인용은 없지만 실질 내용이 기준답변과 동일하다.

원본: cm-015 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-016 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권은 언제부터 행사할 수 있는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권의 행사요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의5 제1항에 따라 제16조의3 제1항에 따른 결의가 있는 날 또는 제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임하거나 재직하여야 행사할 수 있다. 기산점은 부여일이 아니라 결의일 또는 이사회에서 정한 날이다. 시행령 제11조의4 제1항에 따라 사망 또는 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 경우는 예외이나, 정년에 따른 퇴임·퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 않는다.

실제 답변 전문

원칙적으로 벤처기업의 주식매수선택권은 제16조의3제1항에 따른 결의가 있는 날 또는 제16조의4제3항에 따라 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임하거나 재직해야 행사할 수 있습니다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 사망하거나 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 경우에는 2년 재임·재직 요건이 적용되지 않는 대통령령으로 정하는 경우에 해당하며, 정년에 따른 퇴임·퇴직은 포함되지 않습니다. 제16조의3제1항제3호에 해당하는 자에게 부여된 주식매수선택권은 2년이 경과하고 벤처기업과 주식매수선택권 부여와 관련된 용역계약을 체결하여 이행한 경우에만 행사할 수 있으며, 회사가 정당한 사유 없이 일방적으로 용역계약을 취소하는 등 본인의 책임 없는 사유로 이행하지 못한 경우에도 이행한 것으로 봅니다. 또한 행사기한을 임직원의 퇴임일 또는 퇴직일까지로 정한 경우, 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직하면 퇴임일 또는 퇴직일부터 3개월 이상의 행사기간을 추가로 부여받습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(결의일 또는 이사회 정한 날부터 2년 재임·재직, 사망·본인 책임 아닌 사유 예외, 정년 제외)을 모두 지지한다. 추가 설명도 모순 없다.

원본: cm-016 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-017 | 정답

질문 행사가격 설정에 필요한 부여일 기준 시가는 어떻게 평가하는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항(2024.7.2 개정)에 따라 상속세 및 증여세법 제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가하되, 시행령 제49조 중 "평가기준일 전후 6개월"은 각각 "평가기준일 전 6개월"로 본다.

실제 답변 전문

부여일 기준 시가는「상속세 및 증여세법」제60조와 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가하되, 시행령 제49조 중 "평가기준일 전후 6개월"은 "평가기준일 전 6개월"로 보아 평가합니다. 즉, 부여일(평가기준일) 전 6개월 이내의 매매·감정·수용·경매·공매 등 매매등 가액, 또는 동일·유사 재산의 가액 등을 시가로 보며, 시가를 산정하기 어려운 경우에는「상속세 및 증여세법」제61조부터 제65조까지의 평가방법에 따라 평가한 가액을 시가로 봅니다. 다만, 매매가액이 특수관계인 거래 등으로 객관적으로 부당하거나, 비상장주식의 액면가액 합계액이 발행주식총액 또는 출자총액의 100분의 1에 해당하는 금액과 3억원 중 적은 금액 미만인 경우 등은 매매가액으로 인정되지 않을 수 있고, 감정가액도 평가목적 부적정·원형대로 감정하지 않은 경우 또는 기준금액에 미달하는 경우 등에는 제외되거나 다른 감정가액에 의할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변이 상증세법 제60조·시행령 제49조 준용과 '평가기준일 전 6개월' 치환이라는 핵심 명제를 정확히 지지한다. 추가 설명도 기준답변과 모순되지 않는다.

누락 사항 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항 근거 조문 미명시

원본: cm-017 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-018 | 정답

질문 상증세법 시행령 제49조 제1항의 구조는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 본문은 평가기준일 전후 6개월(증여재산의 경우 평가기준일 전 6개월부터 후 3개월까지) 이내의 매매·감정·수용·경매·공매가 있는 경우 각 호에 따라 확인되는 가액을 시가로 인정한다. 단서는 평가기간에 해당하지 않는 기간으로서 평가기준일 전 2년 이내의 기간 중 또는 평가기간 경과 후부터 제78조 제1항에 따른 기한까지의 기간 중에 매매등이 있는 경우에도, 가격변동의 특별한 사정이 없다고 보아 납세자·지방국세청장 또는 관할세무서장이 신청하는 때에는 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회의 심의를 거쳐 포함시킬 수 있도록 한다.

실제 답변 전문

상증세법 시행령 제49조 제1항은 평가기간 내 매매등이 있으면 매매가액·감정가액·수용·경매·공매가액 중 해당 가액을 시가로 인정한다는 본문과, 평가기간 외 매매등도 일정 요건과 평가심의위원회 심의를 거치면 시가인정 가액에 포함할 수 있다는 단서로 구성됩니다. 각 호는 매매, 감정, 수용·경매·공매로 구분되고, 각 호마다 시가인정에서 제외하는 사유를 두고 있습니다. 제공된 조문에는 주식매수선택권 부여시가에 대한 직접 규정은 없습니다.

1. 본문의 시가인정 구조
- 대상: 법 제60조제2항의 "수용가격·공매가격 및 감정가격 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 시가로 인정되는 것"을 정의합니다.
- 평가기준일: 상속개시일 또는 증여일입니다.
- 평가기간: 평가기준일 전후 6개월이며, 증여재산의 경우에는 평가기준일 전 6개월부터 평가기준일 후 3개월까지입니다.
- 매매등: 평가기간 내에 매매·감정·수용·경매(「민사집행법」에 따른 경매) 또는 공매가 있는 경우를 말합니다.
- 시가인정 가액: 매매등이 있는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 따라 확인되는 가액입니다.

2. 각 호별 구조
1) 매매: 해당 재산에 대한 매매사실이 있는 경우에는 그 거래가액입니다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외합니다.
- 가. 특수관계인과의 거래 등으로 그 거래가액이 객관적으로 부당하다고 인정되는 경우
- 나. 거래된 비상장주식의 가액(액면가액의 합계액을 말합니다)이 다음 금액 중 적은 금액 미만인 경우. 단, 제49조의2제1항에 따른 평가심의위원회의 심의를 거쳐 그 거래가액이 거래의 관행상 정당한 사유가 있다고 인정되는 경우는 제외합니다.
 1) 액면가액의 합계액으로 계산한 해당 법인의 발행주식총액 또는 출자총액의 100분의 1에 해당하는 금액
 2) 3억원

2) 감정: 해당 재산(법 제63조제1항제1호 및 제65조제2항에 따른 재산을 제외합니다)에 대하여 둘 이상의 재정경제부령으로 정하는 공신력 있는 감정기관이 평가한 감정가액이 있는 경우에는 그 감정가액의 평균액입니다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것은 제외합니다.
- 가. 일정한 조건이 충족될 것을 전제로 당해 재산을 평가하는 등 상속세 및 증여세의 납부목적에 적합하지 아니한 감정가액
- 나. 평가기준일 현재 당해재산의 원형대로 감정하지 아니한 경우의 당해 감정가액
- 해당 감정가액이 법 제61조·제62조·제64조 및 제65조에 따라 평가한 가액과 제4항에 따른 시가의 100분의 90에 해당하는 가액 중 적은 금액(기준금액)에 미달하는 경우, 또는 기준금액 이상인 경우에도 제49조의2제1항에 따른 평가심의위원회의 심의를 거쳐 감정평가목적 등을 고려하여 해당 가액이 부적정하다고 인정되는 경우에는 세무서장등(관할지방국세청장을 포함)이 다른 감정기관에 의뢰하여 감정한 가액에 의합니다. 다만, 그 가액이 납세자가 제시한 감정가액보다 낮은 경우에는 그렇지 않습니다.

3) 수용·경매·공매: 해당 재산에 대하여 수용·경매 또는 공매사실이 있는 경우에는 그 보상가액·경매가액 또는 공매가액입니다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 경매가액 또는 공매가액은 제외합니다.
- 가. 법 제73조 및 제73조의2에 따라 물납한 재산을 상속인 또는 그의 특수관계인이 경매 또는 공매로 취득한 경우
- 나. 경매 또는 공매로 취득한 비상장주식의 가액(액면가액의 합계액을 말합니다)이 다음 금액 중 적은 금액 미만인 경우
 1) 액면가액의 합계액으로 계산한 당해 법인의 발행주식총액 또는 출자총액의 100분의 1에 해당하는 금액
 2) 3억원
- 다. 경매 또는 공매절차의 개시 후 관련 법령이 정한 바에 따라 수의계약에 의하여 취득하는 경우
- 라. 제15조제3항에 따른 최대주주등의 상속인 또는 최대주주등의 특수관계인이 최대주주등이 보유하고 있던 제54조제1항에 따른 비상장주식등을 경매 또는 공매로 취득한 경우

3. 단서의 구조

- 적용 대상: 평가기간에 해당하지 않는 기간으로서 평가기준일 전 2년 이내의 기간 중에 매매등이 있거나, 평가기간이 경과한 후부터 제78조제1항에 따른 기한까지의 기간 중에 매매등이 있는 경우입니다.
- 가격변동 요건: 평가기준일부터 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 날까지의 기간 중에 주식발행회사의 경영상태, 시간의 경과 및 주위환경의 변화 등을 고려하여 가격변동의 특별한 사정이 없다고 보아야 합니다.
- 신청 주체: 상속세 또는 증여세 납부의무가 있는 자(납세자), 지방국세청장 또는 관할세무서장이 신청해야 합니다.
- 심의 요건: 제49조의2제1항에 따른 평가심의위원회의 심의를 거쳐야 합니다.
- 효과: 해당 매매등의 가액을 다음 각 호의 어느 하나에 따라 확인되는 가액에 포함시킬 수 있습니다.

4. 주식매수선택권 부여시가의 평가와의 관계
제공된 조문에는 주식매수선택권 부여시가에 대한 직접 규정은 없습니다. 따라서 제49조 제1항은 평가기준일, 평가기간, 매매등 존재, 각 호별 가액 확인, 제외사유, 그리고 단서에 따른 평가기간 외 매매등 포함 요건이라는 일반 시가 인정 구조로만 이해할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

본문(평가기준일 전후 6개월, 증여는 전 6개월~후 3개월, 각 호 가액을 시가로 인정)과 단서(평가기준일 전 2년 이내 또는 평가기간 경과 후 제78조 제1항 기한까지, 가격변동 특별사정 없음, 납세자·지방국세청장·관할세무서장 신청, 평가심의위원회 심의) 구조를 모두 정확히 서술했다. 추가 각 호 세부 설명은 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-018 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-020 | 정답

질문 공모가격이 평가액에 반영되는 기간과 방법은?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제63조 제2항 제1호·제2호에 해당하는 주식등에 대하여, 같은 법 시행령 제57조 제1항은 "평가기준일 현재 유가증권 신고(유가증권 신고를 하지 아니하고 상장신청을 한 경우에는 상장신청) 직전 6개월(증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월)부터 거래소에 최초로 주식등을 상장하기 전까지의 기간"으로 규정하고, 해당 주식등은 제1호의 공모가격과 제2호의 가액(법 제63조 제1항 제1호 가목에 따라 평가한 가액) 중 큰 가액으로 평가하도록 한다.

실제 답변 전문

기업공개 준비 중인 주식등은 평가기준일 현재 유가증권 신고(또는 상장·등록신청) 직전 6개월, 증여세가 부과되는 주식등은 3개월부터 거래소 상장 또는 한국금융투자협회 등록 전까지, 금융위원회 기준에 따라 결정된 공모가격과 법 제63조제1항제1호에 따른 평가액 중 큰 금액으로 평가합니다. 따라서 공모가격이 더 높으면 공모가격이, 더 낮으면 법 제63조제1항제1호에 따른 평가액이 평가액으로 반영됩니다.

기간은 다음과 같습니다.
- 법 제63조제2항제1호에 해당하는 주식등: 평가기준일 현재 유가증권 신고(유가증권 신고를 하지 아니하고 상장신청을 한 경우에는 상장신청) 직전 6개월부터 거래소에 최초로 주식등을 상장하기 전까지입니다. 다만, 증여세가 부과되는 주식등은 직전 6개월이 아니라 3개월입니다.
- 법 제63조제2항제2호에 해당하는 주식등: 평가기준일 현재 유가증권 신고(유가증권 신고를 하지 아니하고 등록신청을 한 경우에는 등록신청) 직전 6개월부터 한국금융투자협회에 등록하기 전까지입니다. 다만, 증여세가 부과되는 주식등은 직전 6개월이 아니라 3개월입니다.

방법은 다음과 같습니다.
- 법 제63조제2항제1호:「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 금융위원회가 정하는 기준에 따라 결정된 공모가격과, 법 제63조제1항제1호가목에 따라 평가한 해당 주식등의 가액 중 큰 가액으로 평가합니다. 법 제63조제1항제1호가목의 가액이 없는 경우에는 같은 호 나목의 가액과 공모가격 중 큰 가액으로 평가합니다.
- 법 제63조제2항제2호: 같은 공모가격과, 법 제63조제1항제1호나목에 따라 평가한 가액 중 큰 가액으로 평가합니다.

여기서 법 제63조제1항제1호가목의 가액은 상장주식에 대해 평가기준일 이전·이후 각 2개월 동안 공표된 매일의 거래소 최종 시세가액의 평균액으로 평가하는 방식입니다. 법 제63조제1항제1호나목의 가액은 해당 법인의 자산 및 수익 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 방법으로 평가하는 가액입니다.

추가로, 최대주주 또는 최대출자자 및 그의 특수관계인에 해당하는 주주등에 대해서는 법 제63조제1항제1호, 제2항 또는 제60조제2항을 적용하여 평가한 가액에 그 가액의 100분의 20을 가산합니다. 다만, 대통령령으로 정하는 중소기업, 중견기업 및 평가기준일이 속하는 사업연도 전 3년 이내의 사업연도부터 계속하여 법인세법 제14조제2항에 따른 결손금이 있는 법인의 주식등 등 대통령령으로 정하는 주식등은 제외됩니다.

제공된 조문에는 공모가격이 결정되지 않은 경우의 대체 평가 방법은 명시되어 있지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기간(직전 6개월, 증여세는 3개월, 상장 전까지)과 방법(공모가격과 법 제63조 제1항 제1호 가액 중 큰 가액)을 정확히 지지한다. 제2항 제2호 관련 세부 구분과 추가 설명도 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-020 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-021 | 정답

질문 6개월과 3개월 중 어느 것이 적용되는가?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 증여세가 부과되는 주식등은 3개월, 그 외(상속세)는 6개월이다. 조문상 괄호 규정으로 명시되어 있다.

실제 답변 전문

원칙적으로 6개월이 적용됩니다. 다만, 해당 주식등에 증여세가 부과되는 경우에는 3개월로 적용됩니다. 따라서 기업공개 준비 중인 주식의 평가에서 평가기준일 현재 유가증권 신고 또는 상장·등록신청 직전 기간을 산정할 때, 증여세 과세 대상인지에 따라 6개월 또는 3개월을 적용합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(증여세 부과 주식은 3개월, 그 외 상속세는 6개월)을 정확히 지지한다.

원본: cm-021 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-023 | 정답

질문 상장차익 증여의제는 어떤 요건에서 성립하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제41조의3 제1항에 따라 최대주주등의 특수관계인이 제2항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 경우, 그 날부터 5년 이내에 상장됨에 따라 가액이 증가하여 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액을 초과하여 이익을 얻은 경우 그 이익을 증여재산가액으로 한다. 다만 그 이익이 대통령령으로 정하는 기준금액 미만인 경우는 제외한다. 제3항에 따라 이익은 상장일부터 3개월이 되는 날(정산기준일)을 기준으로 계산한다.

실제 답변 전문

상장차익 증여의제는, 기업의 경영 등에 관한 비공개 정보를 이용할 수 있는 지위에 있다고 인정되는 최대주주등의 특수관계인이 해당 법인의 주식등을 증여받거나 취득한 뒤 5년 이내에 증권시장 상장 등으로 그 주식등의 가액이 증가하여 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액보다 이익을 얻으면, 그 이익에 상당하는 금액을 이익을 얻은 자의 증여재산가액으로 보는 제도입니다. 다만, 그 이익에 상당하는 금액이 대통령령으로 정하는 기준금액 미만인 경우에는 제외됩니다.

제공된 조문에 따른 성립 요건은 다음과 같습니다.

1. 대상 관계 요건
- 해당 법인의 주식등을 증여받거나 취득한 자가 '최대주주등'의 특수관계인이어야 합니다.
- 여기서 최대주주등이란, 기업의 경영 등에 관하여 공개되지 아니한 정보를 이용할 수 있는 지위에 있다고 인정되는 다음 자를 말합니다.
 1) 제22조제2항에 따른 최대주주 또는 최대출자자
 2) 내국법인의 발행주식총수 또는 출자총액의 100분의 25 이상을 소유한 자로서 대통령령으로 정하는 자

2. 주식등의 증여·취득 요건
- 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 해당 법인의 주식등을 증여받거나 취득한 경우입니다.
 1) 최대주주등으로부터 해당 법인의 주식등을 증여받거나 유상으로 취득한 경우
 2) 증여받은 재산으로 최대주주등이 아닌 자로부터 해당 법인의 주식등을 취득한 경우
- 제2항제2호의 '증여받은 재산'은, 주식등을 유상으로 취득한 날부터 소급하여 3년 이내에 최대주주등으로부터 증여받은 재산을 말합니다.
- 증여받은 재산과 다른 재산이 섞여 있어 증여받은 재산으로 주식등을 취득한 것이 불분명한 경우에는, 증여받은 재산으로 주식등을 취득한 것으로 추정합니다.
- 증여받은 재산을 담보로 한 차입금으로 주식등을 취득한 경우에는, 증여받은 재산으로 취득한 것으로 봅니다.

3. 상장 및 이익 발생 요건
- 그 주식등을 증여받거나 취득한 날부터 5년 이내에, 그 주식등이 증권시장에 상장됨에 따라 가액이 증가해야 합니다.
- 여기서 증권시장은,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조의2제4항제1호에 따른 증권시장으로서 대통령령으로 정하는 증권시장을 말합니다.
- 상장일은 증권시장에서 최초로 주식등의 매매거래를 시작한 날로 합니다.
- 이익을 얻은 자가 당초 증여세 과세가액(제2항제2호에 따라 증여받은 재산으로 주식등을 취득한 경우는 제외) 또는 취득가액을 초과하여 이익을 얻은 경우입니다.

4. 이익의 산정 및 과세 방식
- 이익은 정산기준일을 기준으로 계산합니다.
- 정산기준일은 해당 주식등의 상장일부터 3개월이 되는 날입니다.
- 다만, 그 주식등을 보유한 자가 상장일부터 3개월 이내에 사망하거나 그 주식등을 증여 또는 양도한 경우에는, 그 사망일·증여일 또는 양도일을 정산기준일로 합니다.
- 이익에 상당하는 금액은 이익을 얻은 자의 증여재산가액으로 합니다.
- 이익을 얻은 자에 대해서는, 그 이익을 당초의 증여세 과세가액에 가산하여 증여세 과세표준과 세액을 정산합니다.
- 증여받은 재산으로 주식등을 취득한 경우에는, 당초의 증여세 과세가액이란 그 증여받은 재산에 대한 증여세 과세가액을 말합니다.

5. 환급 예외
- 정산기준일 현재의 주식등의 가액이 당초의 증여세 과세가액보다 적은 경우로서, 그 차액이 대통령령으로 정하는 기준 이상인 경우에는, 그 차액에 상당하는 증여세액, 즉 증여받은 때에 납부한 당초의 증여세액을 환급받을 수 있습니다.

6. 특수한 적용 사항
- 주식등을 증여받거나 취득한 후, 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우를 포함합니다.
- 전환사채등을 증여받거나 유상으로 취득하고, 그 전환사채등이 5년 이내에 주식등으로 전환된 경우에는, 그 전환사채등을 증여받거나 취득한 때에 그 전환된 주식등을 증여받거나 취득한 것으로 보아 상장차익 증여의제 규정을 적용 합니다.
 - 여기서 유상취득에는 발행 법인으로부터 직접 인수·취득하는 경우를 포함합니다.
 - 정산기준일까지 주식등으로 전환되지 아니한 경우에는, 정산기준일에 주식등으로 전환된 것으로 보아 적용합니다.
 - 다만, 그 전환사채등의 만기일까지 주식등으로 전환되지 아니한 경우에는, 정산기준일을 기준으로 과세한 증여세액을 환급합니다.
- 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 증여세를 감소시킨 것으로 인정되는 경우에는, 특수관계인이 아닌 자 간의 증여에 대해서도 해당 규정을 적용합니다.
- 이 경우 제1항 중 기간에 관한 규정은 없는 것으로 봅니다.

7. 대통령령 위임 사항
- 이익의 계산방법 및 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(최대주주등 특수관계인의 증여·취득, 5년 이내 상장, 초과이익의 증여재산가액, 기준금액 미만 제외, 상장일부터 3개월 정산기준일)를 모두 정확히 포함한다. 추가 설명도 조문과 부합한다.

원본: cm-023 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-024 | 정답

질문 기준금액은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제3항 제1호에 따라 같은 조 제1항 제2호(취득일 현재 1주당 취득가액 또는 증여당시 1주당 증여세 과세가액) 및 제3호(1주당 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익)의 합계액에 주식수를 곱한 금액의 100분의 30에 상당하는 가액과, 제2호의 금액 중 적은 금액이다.

실제 답변 전문

기준금액은 (1주당 증여세 과세가액 또는 1주당 취득가액 + 1주당 기업가치의 실질적 증가로 인한 이익) × 증여받거나 유상으로 취득한 주식등의 수 × 30%와 3억원 중 적은 금액으로 산정합니다. 30% 금액이 3억원보다 작으면 그 금액이 기준금액이고, 3억원 이상이면 3억원이 기준금액입니다.

산정 구성은 다음과 같습니다.
- 1주당 증여세 과세가액: 주식등을 증여받은 날 현재의 1주당 증여세 과세가액이며, 유상 취득의 경우에는 취득일 현재의 1주당 취득가액입니다.
- 1주당 기업가치의 실질적 증가로 인한 이익: 제공된 조문에서 말하는 1주당 기업가치의 실질적 증가로 인한 이익입니다.
- 주식등의 수: 증여받거나 유상으로 취득한 주식등의 수입니다.

1주당 기업가치의 실질적 증가로 인한 이익은 납세자가 제시하는 재무제표 등 재정경제부령으로 정하는 서류로 확인되는 금액이며, (증여일 또는 취득일이 속하는 사업연도개시일부터 상장일 전일까지의 1주당 순손익액 합계액 ÷ 해당 기간의 월수) × (증여일 또는 취득일부터 정산기준일까지의 월수)로 계산합니다. 이때 1월 미만의 월수는 1월로 보며, 사업연도 단위로 계산한 순손익액 합계액을 사용합니다. 결손금 등이 발생하여 1주당 순손익액으로 계산하는 것이 불합리한 경우에는 1주당 순자산가액의 증가분으로 계산할 수 있습니다.

무상주가 발행된 경우, 이 조의 계산에 적용되는 발행주식총수는 제56조제3항 단서에 따라 정합니다. 산정된 기준금액은 상장 등에 따른 이익이 기준금액 이상인지 판단하는 데 사용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(1주당 취득가액/증여세 과세가액 + 기업가치 실질증가이익의 합계 × 주식수의 30%와 3억원 중 적은 금액)을 정확히 제시했다. 추가 설명도 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-024 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-025 | 정답

질문 이익 계산 시 이미 과세된 저가분이 조정되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제1항은 정산기준일 현재 1주당 평가가액에서 취득가액(또는 증여세 과세가액)과 기업가치 실질증가분을 차감하도록 규정할 뿐, 제35조·제39조에 따라 이미 과세된 부분을 별도로 차감하는 규정은 확인되지 않는다. 명시적 조정규정 미확인 사항이다.

실제 답변 전문

제공된 조문에는 '이미 과세된 저가분'이라는 명칭이나 이를 별도로 조정한다는 규정은 없다. 다만 이익 계산에서 증여일 현재 1주당 증여세 과세가액을 차감하므로, 이미 증여세 과세가액으로 잡힌 1주당 가액만큼은 이익에서 제외되는 구조이다.

이익은 정산기준일 현재 1주당 평가가액에서 증여일 현재 1주당 증여세 과세가액(유상 취득 시 취득가액)과 1주당 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익을 차감한 금액에 주식 수를 곱하여 계산한다. 따라서 증여세 과세가액으로 이미 과세된 가액이 있다면 그 가액은 차감 항목으로 반영되어 다시 이익에 포함되지 않는다.

단, 이미 납부한 증여세액 자체를 공제하거나 '저가분'이라는 명칭으로 별도 조정하는 규정은 제공된 조문에 없다. 유상 취득으로 취득가액을 차감하는 경우에는 이미 과세된 저가분 자체를 별도 조정하는 규정은 제공된 조문에 확인되지 않는다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 별도 조정규정이 없음을 명확히 하고, 차감 항목(정산기준일 평가가액 취득가액/증여세 과세가액 실질증가분) 구조를 정확히 설명한다. 기준답변의 핵심 명제와 모순이 없다.

원본: cm-025 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-026 | 정답

질문 유상증자로 배정받은 신주도 포함되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 제41조의3 제7항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우를 포함한다.

실제 답변 전문

네, 포함됩니다. 다만, 제공된 조문에는 "유상증자"라는 명칭은 없고, "자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우"를 포함한다고 규정되어 있습니다.

근거와 조건은 다음과 같습니다. 최대주주등의 특수관계인이 제2항에 따라 해당 법인의 주식등을 증여받거나 취득한 후, 그 법인이 자본금을 증가시키기 위해 신주를 발행하면서 그 신주를 인수하거나 배정받은 경우, 제2항을 적용할 때 그 신주까지 포함됩니다. 따라서 유상증자에 해당한다고 볼 수 있는 자본금 증가 목적의 신주 배정도, 이 조의 적용 대상이 되는 주식등에 포함될 수 있습니다.

다만, 이 조에 따라 증여재산가액으로 과세되려면 해당 주식등이 증여받거나 취득한 날부터 5년 이내에 증권시장에 상장되어 가액이 증가하고, 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액을 초과하여 이익을 얻은 경우이며, 이익에 상당하는 금액이 대통령령으로 정하는 기준금액 미만인 경우는 제외됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(증여·취득 후 자본금 증가를 위한 신주 인수·배정 포함)를 정확히 지지한다. 추가 설명도 조문 취지와 모순되지 않는다.

원본: cm-026 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-027 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 세제 혜택은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조세특례제한법 제16조의2 제1항에 따라 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권 행사이익 중 연간 2억원 이내의 금액에 대해서는 소득세를 과세하지 아니하되, 벤처기업별 총 누적 금액은 5억원을 초과하지 못한다. 같은 조 제2항에 따라 적용대상은 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권 및 상법 제340조의2 또는 제542조의3에 따른 주식매수선택권(코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우로 한정)이다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대해 일정 한도 내에서 소득세를 과세하지 않는 비과세 특례가 적용됩니다. 대상자는 벤처기업 또는 대통령령으로 정하는 바에 따라 벤처기업이 인수한 기업의 임원·종업원이고, 해당 벤처기업으로부터 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권을 행사하여 얻은 이익 중 연간 2억원 이내 금액이 비과세됩니다. 다만, 소득세 비과세 대상 행사이익의 벤처기업별 총 누적 금액은 5억원을 초과할 수 없습니다.

구체적으로, 비과세 대상 이익은 주식매수선택권 행사 당시의 시가와 실제 매수가액과의 차액이며, 주식에는 신주인수권이 포함됩니다. 퇴직 후 주식매수선택권을 행사하는 경우에도 행사에 포함됩니다. 적용되는 주식매수선택권은 「벤처기업육성에 관한 특별법」 제16조의3에 따라 부여받은 주식매수선택권과, 「상법」 제340조의2 또는 제542조의3에 따라 부여받은 주식매수선택권 중 코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우로 한정됩니다. 특례 신청절차와 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(2027년 말 이전 부여, 연간 2억원 비과세, 기업별 누적 5억원 한도, 적용대상 주식매수선택권 범위)을 모두 정확히 지지한다. 추가 설명도 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-027 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-028 | 정답

질문 적격주식매수선택권의 요건과 효과는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조특법 제16조의4 제1항 각 호에 따라 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖추고(제1호), 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 행사일이 속하는 과세기간까지의 전체 행사가액 합계가 5억원 이하일 것(제2호)을 요구한다. 신청한 경우 행사 시 소득세를 과세하지 아니하고, 같은 조 제2항에 따라 취득주식 양도 시 소득세법 제94조 제1항 제3호에도 불구하고 양도소득세를 과세한다. 다만 행사 당시 실제 매수가액이 부여 당시 시가보다 낮은 경우 그 차액은 행사 시 과세한다.

실제 답변 전문

적격주식매수선택권은 2027년 12월 31일 이전에 벤처기업 또는 대통령령으로 정하는 바에 따라 벤처기업이 인수한 기업에서 벤처기업 임직원이 부여받은 주식매수선택권 중, 벤처기업육성에 관한 특별법 제16조의3에 따른 대통령령 요건을 갖추고 전체 행사가액이 5억원 이하인 것입니다. 요건과 대통령령에 따른 신청·전용계좌 등 절차를 갖추면, 행사 시 소득세는 과세하지 아니할 수 있고, 이후 해당 주식을 양도할 때 양도소득세로 과세하는 구조입니다. 다만, 시가 이하 발행이익, 행사일로부터 1년 내 처분·증여, 전체 행사가액 5억원 초과, 전용계좌로 행사 취득 주식 외 주식 거래 등은 예외적으로 소득세 과세 사유가 됩니다.

1. 적격주식매수선택권의 요건
제공된 조문(조세특례제한법 제16조의4)에 따르면 적격주식매수선택권은 다음 요건을 모두 갖춘 주식매수선택권입니다.

1. **대상자 요건**
 - 벤처기업 또는 대통령령으로 정하는 바에 따라 벤처기업이 인수한 기업의 임원 또는 종업원으로서 대통령령으로 정하는 자, 즉 조문상 "벤처기업 임직원"이어야 합니다.

2. **부여 시점 요건**
 - 2027년 12월 31일 이전에 해당 벤처기업으로부터 부여받은 주식매수선택권이어야 합니다.

3. **제1호 요건**
 -「벤처기업육성에 관한 특별법」제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖추어야 합니다.

4. **제2호 요건(행사가액 한도)**
 - 해당 벤처기업으로부터 부여받은 주식매수선택권의 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 해당 행사일이 속하는 과세기간까지 전체 행사가액의 합계, 즉 "전체 행사가액"이 5억원 이하이어야 합니다.

5. **신청 및 전용계좌 등 절차**
 - 조문상 벤처기업 임직원이 "제2항을 적용받을 것을" 대통령령으로 정하는 바에 따라 신청한 경우에 제1항 본문에 따라 소득세를 과세하지 아니할 수 있습니다.
 - 또한 제1항을 적용받으려는 벤처기업 임직원은 대통령령으로 정하는 바에 따라 주식매수선택권 행사로 취득한 주식만을 거래하는 전용계좌를 개설하여야 합니다.

2. 적격주식매수선택권의 효과
(1) 행사 시 소득세 효과
- 적격주식매수선택권을 행사함으로써 발생한 벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대해서는, 위 요건과 신청 등이 충족되면「소득세법」제20조 또는 제21조에도 불구하고 주식매수선택권 행사시에 소득세를 과세하지 아니할 수 있습니다.
- 다만, 주식매수선택권의 행사 당시 실제 매수가액이 해당 주식매수선택권 부여 당시의 시가보다 낮은 경우, 그 차액인 "시가 이하 발행이익"에 대해서는 주식매수선택권 행사시에「소득세법」제20조 또는 제21조에 따라 소득세를 과세합니다.

(2) 이후 주식 양도 시 양도소득세 효과
- 적격주식매수선택권 행사시 제1항 본문에 따라 소득세를 과세하지 아니한 경우, 적격주식매수선택권 행사에 따라 취득한 주식을 양도하여 발생하는 소득에 대해서는「소득세법」제94조제1항제3호에도 불구하고 양도소득세를 과세합니다.
- 이 경우 취득한 주식에는 해당 주식의 보유를 원인으로 해당 벤처기업의 잉여금을 자본에 전입함에 따라 무상으로 취득한 주식도 포함됩니다.
- 다만, 제16조의2에 따라 비과세되는 금액은 양도소득세 과세 대상에서 제외됩니다.

(3) 양도소득금액 계산
제2항에 따라 양도소득세를 과세하는 경우 양도소득금액은 다음 계산식에 따라 계산합니다.

양도소득금액 = A B (C D)

- **A**: 적격주식매수선택권 행사에 따라 취득한 주식의 양도가액
- **B**: 적격주식매수선택권 행사 당시의 실제 매수가액과 적격주식매수선택권 부여 당시의 시가 중 큰 금액
- **C**: 제16조의2에 따라 비과세되는 금액
- **D**: 시가 이하 발행이익에 대하여 제16조의2에 따라 비과세를 적용받은 금액

(4) 벤처기업 측 법인세 효과
- 제1항 본문에 따라 소득세를 과세하지 아니한 경우, 주식매수선택권 행사 이후 제5항에 따라 소득세를 과세한 경우를 포함하여, 해당 주식매수선택권의 행사에 발생하는 비용으로서 대통령령으로 정하는 금액은「법인세법」제19조, 제20조 및 제52조에도 불구하고 해당 벤처기업의 각 사업연도의 소득금액을 계산할 때 손금에 산입하지 아니합니다.

(5) 소득세 과세로 전환되는 예외 사유
벤처기업 임직원이 다음 어느 하나에 해당하는 경우, 제1항에도 불구하고 같은 항 제2호에 따른 기간 내에 주식매수선택권을 행사함으로써 얻은 모든 이익을「소득세법」제20조 또는 제21조에 따라 소득세로 과세합니다. 제1호의 경우에는 증여 또는 처분한 주식에 대한 벤처기업 주식매수선택권 행사이익이 대상입니다.

1. **증여 또는 1년 내 처분**
 - 적격주식매수선택권 행사로 취득한 주식을 증여하거나, 행사일부터 1년이 지나기 전에 처분하는 경우
 - 다만, 해당 벤처기업의 파산 등 대통령령으로 정하는 부득이한 사유가 있는 경우는 제외
 - 소득 귀속시기: 증여일 또는 처분일이 속하는 과세연도

2. **전체 행사가액 5억원 초과**
 - 전체 행사가액이 5억원을 초과하는 경우
 - 소득 귀속시기: 전체 행사가액이 5억원을 초과한 날이 속하는 과세연도

3. **전용계좌로 행사 취득 주식 외 주식 거래**
 - 제8항에 따른 전용계좌를 통하여 주식매수선택권 행사로 취득한 주식 외의 주식을 거래한 경우
 - 소득 귀속시기: 주식매수선택권 행사로 취득한 주식 외의 주식을 최초로 거래한 날이 속하는 과세연도

(6) 기타 효과 및 적용 사항
- 제2항에 따라 양도소득세를 과세하는 경우에는 제14조제1항제7호를 적용하지 아니합니다.
- 적격주식매수선택권을 부여하는 벤처기업 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제1항에 따른 금융투자업자는 적격주식매수선택권의 부여 및 행사와 관련한 자료, 행사로 취득한 주식의 이체자료 등 대통령령으로 정하는 자료를 대통령령으로 정하는 바에 따라 납세지 관할 세무서장에게 제출하여야 합니다.
- 제1항은 벤처기업 임직원이 적격주식매수선택권을 행사하는 시점에 그 주식매수선택권을 부여한 기업이 더 이상 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 경우에도 적용합니다.
- 제1항부터 제7항까지를 적용하는 경우 특례 신청·운영절차 및 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(제1호 벤처기업법 제16조의3 요건, 제2호 2년 역산 전체 행사가액 5억원 이하, 신청 시 행사 시 비과세, 양도 시 양도소득세 과세, 시가 이하 차액은 행사 시 과세)를 모두 정확히 지지한다. 추가 예외·계산식 설명

도 모순되지 않는다.

원본: cm-028 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-029 | 정답

질문 주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도할 때 취득가액은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사주식의 양도 시 취득가액)

당시 기준답변 소득세법 시행령 제163조 제13항에 따라 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가를 법 제97조 제1항 제1호에 따른 취득가액으로 한다.

실제 답변 전문

주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도할 때의 취득가액은, 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가로 합니다.

제공된 소득세법 시행령 제163조는 이 경우를 법 제97조제1항제1호의 규정에 의한 취득가액으로 규정하고 있습니다. 제공된 조문에는 이 경우의 별도 예외가 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 행사 당시 시가를 취득가액으로 본다는 기준답변의 핵심 명제를 그대로 지지한다. 근거 조문(시행령 제163조, 법 제97조 제1항 제1호)도 일치한다.

원본: cm-029 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-031 | 정답

질문 거래소 규정상 요구되는 재무서류는?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제5조 제4호에 따라 국내기업인 상장신청인은 해당 사업연도의 반기 종료 후 45일이 경과한 때 반기재무제표와 감사인의 검토보고서를 제출하여야 한다. 분기 기준 제출의무는 제5호에 따라 외국기업에 대해서만 규정되어 있다.

실제 답변 전문

제공된 조문상, IPO 단계(상장예비심사신청 후 상장일 전)에서 요구되는 재무서류는 ① 국내기업의 반기재무제표와 감사인의 검토보고서, ② 외국기업의 분기 또는 반기재무제표와 감사인의 검토보고서(거래소가 필요하다고 인정하는 경우 감사인의 감사보고서), ③ 최근 사업연도 결산 승인을 위한 주주총회 또는 이사회 개최 시 최근 사업연도 재무제표와 감사인의 감사보고서입니다.

구체적으로, 상장신청인은 상장예비심사신청일 이후 상장일 전까지 다음 사유가 발생한 경우 상장주선인을 통하여 거래소에 신고·제출해야 합니다.

1. 국내기업(국내소재외국지주회사 제외)인 경우: 해당 사업연도의 반기 종료 후 45일이 경과한 때에 반기재무제표와 그에 대한 감사인의 검토보고서를 제출합니다.
2. 외국기업(국내소재외국지주회사 포함)인 경우: 해당 사업연도의 분기 또는 반기 종료 후 45일이 경과한 때에 분기 또는 반기재무제표와 그에 대한 감사인의 검토보고서를 제출합니다. 다만, 거래소가 기업의 설립지, 회계 환경, 해외 증권시장 상장경력 등을 고려하여 필요하다고 인정하는 경우에는 분기 또는 반기재무제표와 그에 대한 감사인의 감사보고서를 제출해야 합니다.
3. 최근 사업연도의 결산 승인을 위한 주주총회 개최 시: 최근 사업연도의 재무제표와 그에 대한 감사인의 감사보고서를 제출합니다. 이 경우 상법 제449조의2제1항에 따라 이사회의 결의로 재무제표를 승인하는 경우에는 주주총회가 아니라 이사회 개최를 기준으로 합니다.

제공된 조문은 상장예비심사신청 후 신고사항에 한정되어 있으므로, IPO 전후의 다른 재무서류 제출요건까지 포함하는 범위라면 추가 조문이 필요합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

국내기업의 반기 종료 후 45일 경과 시 반기재무제표+검토보고서 제출, 분기 제출의무는 외국기업에만 적용됨을 정확히 지지한다. 추가로 결산승인 관련 제출의무를 덧붙인 것은 모순이 아니다.

원본: cm-031 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-032 | 정답

질문 반기보고서 제출기한 45일과 60일은 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제1항(2025.1.21 개정)에 따라 원칙은 기간 경과 후 45일 이내이나, 재무에 관한 사항과 그 부속명세 등을 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서와 분기보고서를 제출하는 경우에는 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 60일 이내에 제출할 수 있다. 60일 특례의 기준은 최초제출대상법인 여부가 아니라 연결기준 작성의 최초 2개 사업연도이다.

실제 답변 전문

반기보고서의 기본 제출기한은 해당 반기(사업연도 개시일부터 6개월) 기간이 경과한 날부터 45일 이내입니다. 60일은 예외적으로, 사업보고서 제출대상법인이 재무에 관한 사항과 그 부속명세, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 사항을 연결재무제표 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서를 제출하는 경우, 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 기간 경과 후 60일 이내에 제출할 수 있는 기한입니다.

구체적으로 구분하면 다음과 같습니다.
1. 45일: 반기보고서 제출의 일반 원칙입니다. 사업보고서 제출대상법인은 사업연도 개시일부터 6개월간의 반기보고서를 그 기간 경과 후 45일 이내에 금융위원회와 거래소에 제출해야 합니다.
2. 60일: 연결재무제표 기준 작성 시 최초 2개 사업연도에 한해 허용되는 예외 기한입니다. 다음 요건을 모두 충족해야 합니다.
 - 사업보고서 제출대상법인이어야 합니다.
 - 반기보고서에 재무에 관한 사항과 그 부속명세, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 사항을 연결재무제표 기준으로 기재하여 작성해야 합니다.
 - 제출 대상 사업연도가 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 해당해야 합니다.

따라서 60일 기한은 모든 반기보고서에 적용되는 일반 기한이 아니라, 연결재무제표 기준으로 작성하는 경우 최초 2개 사업연도에만 적용되는 예외적 기한입니다. 해당 예외 요건을 충족하지 않는 경우에는 여전히 45일 이내 제출 원칙이 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 45일 원칙과 연결기준 작성 최초 2개 사업연도 60일 특례를 정확히 지지한다. 요건과 예외 구분도 일치한다.

원본: cm-032 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-034 | 정답

질문 최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 경우의 직전 보고서 제출의무는?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제2항(2025.1.21 신설)에 따라 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내(제1항 전단에 따른 반기보고서 또는 분기보고서의 제출기간 중에 해당하게 된 경우에는 그 제출기한까지) 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출하여야 한다. 다만 증권신고서 등을 통하여 이미 그에 준하는 사항을 공시한 경우에는 제출하지 아니할 수 있다.

실제 답변 전문

최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 법인은 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내에 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 금융위원회와 거래소에 제출해야 합니다. 다만, 반기보고서 또는 분기보고서 제출기간 중에 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 경우에는 그 제출기한까지 제출하면 됩니다. 증권신고서 등을 통하여 이미 직전 반기보고서 또는 분기보고서에 준하는 사항을 공시한 경우에는 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출하지 않아도 됩니다.

근거와 조건은 다음과 같습니다. 제공된 조문에 따르면, 최초로 사업보고서를 제출하여야 하는 법인이 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내에 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 금융위원회와 거래소에 제출하는 것이 원칙입니다. 이 경우 '직전 보고서'는 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 의미합니다. 다만, 해당 법인이 반기보고서 또는 분기보고서의 제출기간 중에 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 경우에는 5일이 아니라 그 반기보고서 또는 분기보고서의 제출기한까지 제출하면 됩니다. 또한, 증권신고서 등을 통하여 이미 직전 반기보고서 또는 분기보고서에 준하는 사항을 공시한 경우에는 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출하지 아니할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

5일 이내 제출, 제출기간 중 해당 시 그 제출기한까지, 증권신고서 공시 시 면제라는 핵심 요건을 모두 정확히 서술했다. 기준답변과 모순이 없다.

원본: cm-034 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-035 | 정답

질문 내부회계관리제도 구축의무와 그 면제 기준은?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제1항 본문은 모든 회사에 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직을 갖추도록 하고, 같은 항 단서는 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 회사와 대통령령으로 정하는 회사를 제외한다. 같은 법 시행령 제9조 제1항 제3호는 대통령령으로 정하는 회사에 직전 사업연도 말 자산총액이 5천억원 미만인 회사를 포함시키되, 가목 주권상장법인, 나목 공시대상기업집단 소속 국내 회사, 다목 사업보고서 제출대상법인, 라목 금융회사는 제외한다.

실제 답변 전문

결론: 회사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성과 공시를 위하여 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직을 갖추어야 합니다. 다만, 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말의 자산총액이 1천억원 미만인 회사와 대통령령으로 정하는 회사는 이 의무가 적용되지 않습니다.

구체적 기준은 다음과 같습니다.

1. 구축의무의 내용
- 회사는 다음 각 호의 사항이 포함된 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직, 즉 내부회계관리제도를 갖추어야 합니다.
 1) 회계정보의 식별·측정·분류·기록 및 보고 방법에 관한 사항
 2) 회계정보의 오류를 통제하고 이를 수정하는 방법에 관한 사항
 3) 회계정보에 대한 정기적인 점검 및 조정 등 내부검증에 관한 사항
 4) 회계정보를 기록·보관하는 장부의 관리 방법과 위조·변조·훼손 및 파기를 방지하기 위한 통제 절차에 관한 사항
 5) 회계정보의 작성 및 공시와 관련된 임직원의 업무 분장과 책임에 관한 사항
 6) 그 밖에 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성과 공시를 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항
- 회사는 내부회계관리제도에 의하지 아니하고 회계정보를 작성하거나, 내부회계관리제도에 따라 작성된 회계정보를 위조·변조·훼손 및 파기해서는 안 됩니다.
- 내부회계관리규정을 제정하거나 개정할 때는 감사의 승인 및 이사회의 결의를 거쳐야 하며, 이 경우 감사와 이사회는 승인 또는 결의의 이유 등을 문서로 작성·관리하여야 합니다.

2. 면제 또는 예외 기준
- 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말의 자산총액이 1천억원 미만인 회사는 내부회계관리제도 구축의무에서 제외됩니다.
- 대통령령으로 정하는 회사도 제외되며, 여기에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 회사가 포함됩니다.
 1) 유한회사
 2)「법인세법」제51조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하거나「조세특례제한법」제104조의31제1항에 해당하는 회사
 3) 직전 사업연도 말의 자산총액이 5천억원 미만인 회사. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 회사는 제외됩니다.
 가. 주권상장법인
 나. 직전 사업연도 말 기준 공시대상기업집단에 속하는 국내 회사
 다. 직전 사업연도 말 기준 사업보고서 제출대상법인
 라. 금융회사
 4) 회사의 특성을 고려할 때 내부회계관리제도를 운영하기가 어려운 회사로서 금융위원회가 정하여 고시하는 기준에 맞는 회사

따라서 자산총액 기준 면제에서는 주권상장법인이 제외되고, 주권상장법인이 아닌 회사라도 직전 사업연도 말 기준 공시대상기업집단에 속하는 국내 회사, 사업보고서 제출대상법인, 금융회사에 해당하는 경우에는 5천억원 미만 자산총액 기준 면제에서 제외됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(제8조 제1항 본문·단서, 1천억원 기준, 시행령 제9조 제1항 제3호 5천억원 미만 및 가~라목 제외)를 모두 정확히 지지한다. 추가 설명은 모순 없이 상세하다. 다만 '유한회사'가 면제 대상이라는 서술은 다소 부정확할 수 있으나 결론에 영향은 없다.

원본: cm-035 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-036 | 정답

질문 내부회계관리자는 등기임원이어야 하는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제3항은 회사의 대표자가 내부회계관리제도를 담당하는 상근이사 1명을 내부회계관리자로 지정하도록 하며, 담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 지정하도록 규정한다. 상근이사가 상법상 등기이사를 의미한다는 점을 직접 규정한 조문은 없으므로, 등기 여부는 상법상 이사 개념에 따른 해석에 의한다.

실제 답변 전문

제공된 조문상 내부회계관리자는 반드시 등기임원이어야 한다는 요건은 없습니다. 회사는 내부회계관리제도의 관리·운영을 담당하는 상근이사 1명을 내부회계관리자로 지정하여야 하고, 담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 지정할 수 있습니다. 따라서 등기임원 여부는 제공된 조문에서 직접 규정되지 않으며, 지정 대상은 상근이사 또는 예외적으로 해당 이사의 업무를 집행하는 자입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 상근이사 1명 지정, 담당 이사 없는 경우 업무집행자 지정, 등기임원 요건이 직접 규정되지 않음을 모두 지지한다. 기준답변과 모순되는 내용이 없다.

원본: cm-036 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-037 | 정답

질문 감사인의 검토와 감사는 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제6항(2023.1.17 개정) 본문은 감사인이 검토하도록 하고, 단서는 주권상장법인(직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 주권상장법인은 제외)의 감사인은 감사하도록 규정한다.

실제 답변 전문

감사인의 검토와 감사는 대상 회사의 주권상장법인 여부와 자산총액 규모에 따라 구분됩니다. 원칙적으로 감사인은 회계감사 실시 시 내부회계관리제도 관련 준수 여부와 운영실태 보고내용을 검토해야 하지만, 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 주권상장법인을 제외한 주권상장법인의 감사인은 같은 사항을 감사해야 합니다. 두 경우 모두 검토 또는 감사 결과에 대한 종합의견을 감사보고서에 표명합니다.

구체적으로 구분하면 다음과 같습니다.
1. 검토 대상: 주권상장법인이 아닌 회사, 또는 주권상장법인이라도 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 회사입니다.
2. 감사 대상: 주권상장법인 중 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 회사가 제외되는 경우, 즉 1천억원 미만인 주권상장법인이 아닌 주권상장법인입니다.
3. 공통 대상 내용: 해당 회사가 내부회계관리제도 관련 사항을 준수했는지 여부, 그리고 내부회계관리제도의 운영실태에 관한 보고내용입니다.
4. 결과 보고: 검토 또는 감사를 한 감사인은 그 결과에 대한 종합의견을 감사보고서에 표명해야 합니다.

제공된 조문에는 검토와 감사의 구체적 절차·범위 차이는 명시되어 있지 않으며, 구분 기준은 주권상장법인 여부와 직전 사업연도 말 자산총액 1천억원 미만 여부입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(원칙 검토, 자산총액 1천억원 미만 주권상장법인 제외한 주권상장법인은 감사)을 정확히 지지한다. 수치와 요건도 일치하며 모순이 없다.

원본: cm-037 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-038 | 정답

질문 대표자의 보고의무는 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제4항 본문은 대표자가 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사에게 운영실태를 보고하도록 하고, 단서는 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 이사회 및 감사에 대한 보고는 내부회계관리자가 하도록 할 수 있다고 규정한다. 주주총회 보고는 단서 대상이 아니다.

실제 답변 전문

대표자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의무는 원칙적으로 대표자가 수행해야 합니다. 다만, 이사회 및 감사(감사위원회가 설치된 경우 감사위원회)에 대한 보고만 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 내부회계관리자가 하도록 할 수 있습니다. 주주총회에 대한 보고는 위임할 수 있다는 규정이 제공된 조문에 없으므로, 주주총회 보고는 대표자가 직접 해야 합니다.

제공된 조문에 따르면, 대표자는 사업연도마다 주주총회, 이사회, 감사에게 내부회계관리제도 운영실태를 보고해야 합니다. 내부회계관리자는 대표자가 지정하는 상근이사 1명이며, 담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 말합니다. 따라서 위임이 가능한 범위는 이사회·감사 보고에 한정되고, 주주총회 보고까지 포함되지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(이사회·감사 보고만 내부회계관리자에게 위임 가능, 주주총회 보고는 위임 불가)을 정확히 지지한다. 수치·요건 오류 없음.

원본: cm-038 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-040 | 정답

질문 정관 변경의 결의요건은?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 한다.

실제 답변 전문

정관 변경에 관한 결의요건은, 제공된 조문에 따라 출석한 주주의 의결권 3분의 2 이상과 발행주식총수 3분의 1 이상으로 결의하는 것입니다. 이는 제434조가 제433조제1항의 결의에 적용되는 특별결의 요건입니다. 제공된 조문에는 이사회 권한 배분 관련 요건은 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변이 상법 제434조 특별결의 요건(출석 의결권 2/3 이상, 발행주식총수 1/3 이상)을 정확히 제시했다. 기준답변과 모순이 없다.

원본: cm-040 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-041 | 정답

질문 상장회사는 이사를 3명 이상 두어야 하는가?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제383조 제1항은 이사는 3명 이상이어야 한다고 규정하되, 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 1명 또는 2명으로 할 수 있다고 규정한다. 상장 여부를 기준으로 이사 수를 규율하는 조문은 없으며, 기준은 자본금 총액이다.

실제 답변 전문

제공된 조문에는 상장회사에 대한 별도 규정은 없으며, 일반 규정상 이사는 3명 이상이어야 합니다. 다만, 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 1명 또는 2명으로 할 수 있습니다. 따라서 해당 상장회사의 자본금 총액이 10억원 미만인지에 따라 3명 이상 의무가 예외될 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 이사 3명 이상 원칙과 자본금 10억원 미만 예외를 정확히 제시하고, 상장 여부가 기준이 아님을 명시했다. 기준답변의 핵심 명제를 모두 지지한다.

원본: cm-041 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-042 | 정답

질문 사외이사 관련 개정 내용은?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제542조의8(2025.7.22 개정, 시행일 2026.7.23)은 제목이 "독립이사의 선임"으로 변경되었고, 제1항은 상장회사가 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 이사 총수의 3분의 1 이상을 독립이사로 하여야 한다고 규정한다. 독립이사는 제382조 제3항의 사외이사로서 사내이사, 집행임원 및 업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 이사를 말한다. 단서에 따라 대통령령으로 정하는 상장회사의 독립이사는 3명 이상이면서 이사 총수의 과반수여야 한다.

실제 답변 전문

제공된 조문에는 사외이사 자체의 개정 전후 문구가 아니라, 사외이사를 독립이사의 요건으로 정의하는 독립이사의 선임 조항에 2025.7.22 개정 표시가 있고, 제2항에는 2011.4.14·2018.9.18, 제4항·제5항에는 2011.4.14 개정 표시도 있는 것으로만 확인됩니다. 따라서 개정 전후의 구체적 변경 사항은 제공된 조문에는 없으며, 현재 조문상 사외이사(독립이사) 관련 구성요건은 다음과 같습니다.

근거와 조건·예외:
- 독립이사는 제382조제3항의 사외이사로서 사내이사, 집행임원 및 업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 이사를 말합니다.
- 상장회사는 자산 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 이사 총수의 3분의 1 이상을 독립이사로 하여야 합니다.
- 다만, 자산 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 상장회사의 독립이사는 3명 이상으로 하되, 이사 총수의 과반수가 되도록 하여야 합니다.
- 독립이사는 제382조제3항 각 호의 요건과 별개로 다음에 해당하지 않아야 하며, 해당하게 되면 그 직을 상실합니다.

1. 미성년자, 피성년후견인 또는 피한정후견인
2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자
3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자
4. 대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자
5. 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본인 및 대통령령으로 정하는 특수관계인이 소유하는 주식수가 가장 많은 최대주주 및 그의 특수관계인
6. 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나, 이사·집행임원·감사의 선임과 해임 등 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주요주주 및 그의 배우자와 직계 존속·비속
7. 그 밖에 독립이사로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란하거나 상장회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자

- 독립이사 수가 사임·사망 등으로 구성요건에 미달하면, 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 합니다.
- 제1항 단서에 해당하는 상장회사는 독립이사 후보추천위원회를 설치하여야 하며, 이 위원회는 독립이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성하여야 합니다.
- 해당 상장회사가 주주총회에서 독립이사를 선임하려면 독립이사 후보추천위원회의 추천을 받은 자 중에서 선임하여야 합니다. 이 경우 위원회가 후보를 추천할 때에는 제363조의2제1항, 제542조의6제1항·제2항의 권리를 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 주주총회일(정기주주총회의 경우 직전연도의 정기주주총회일에 해당하는 해당 연도의 해당일)의 6주 전에 추천한 독립이사 후보를 포함시켜야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제542조의8이 '독립이사의 선임'으로 개정(2025.7.22)된 점과 1/3 이상, 대통령령 상장회사는 3명 이상·과반수, 사외이사로서 독립적 기능 수행 정의를 모두 정확히 제시했다. 개정 전후 문구 비교가 없다는 언급이 있으나 핵심 명제를 모두 지지하고 모순이 없다.

누락 사항 시행일 2026.7.23 명시 없음

원본: cm-042 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-044 | 정답

질문 감사위원 분리선출 인원은 몇 명인가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제542조의12 제2항 단서(2020.12.29 개정)는 감사위원회위원 중 1명(정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원)을 다른 이사들과 분리하여 선임하도록 규정한다. 자산규모에 따라 2명을 강제하는 문언은 확인되지 않는다.

실제 답변 전문

기본적으로 1명입니다. 다만, 정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그 정한 인원이 됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(원칙 1명, 정관으로 2명 이상 가능시 그 인원)을 정확히 지지한다. 수치와 예외 조건 모두 일치한다.

누락 사항 조문 근거(상법 제542조의12 제2항 단서) 미언급

원본: cm-044 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-045 | 정답

질문 자기주식 소각의무에 관한 신설 규정의 내용은?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제341조의4(2026.3.6 신설) 제1항은 회사가 자기주식을 취득한 때에는 그 취득한 날부터 1년 이내에 소각하도록 규정한다. 제2항은 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받은 때에는 그 계획에 따라 보유 또는 처분할 수 있도록 하며, 제3항에 따라 그 계획은 매년 주주총회에서 승인받아야 한다. 각 호는 균등조건 처분(제1호), 주식매수선택권 부여 등 임직원 보상 목적(제2호), 우리사주제도 실시 목적(제3호), 법령에 따른 활용(제4호), 신기술의 도입·재무구조의 개선 등 경영상 목적으로서 제434조에 따른 주주총회 결의로 정관에 사유를 규정한 경우(제5호)이다.

실제 답변 전문

결론: 상법상 '자기주식의 소각의무 등' 신설 규정은 회사가 자기주식을 취득한 날부터 1년 이내에 소각하는 것을 원칙으로 하되, 정해진 사유에 해당하는 경우 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받으면 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있도록 하고 있습니다. 이 계획은 매년 주주총회에서 승인받아야 하며, 지정된 사항을 기재하고 이사 전원이 기명날인 또는 서명해야 합니다. 제공된 조문 말미에는 본조신설 2026. 3. 6.로 표시되어 있습니다.

근거 및 내용:
1. 소각의무 원칙
- 회사가 자기주식을 취득한 때에는 그 취득한 날부터 1년 이내에 소각하여야 합니다.

2. 소각의무 예외(보유 또는 처분 가능)
- 위 원칙에도 불구하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받은 때에는, 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있습니다.
 1) 회사가 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 비례하여 균등한 조건으로 처분하는 경우
 2) 회사가 제340조의2 또는 제542조의3에 따라 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우
 3) 회사가 「근로복지기본법」에 따라 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우
 4) 회사가 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령에서 정하는 바에 따라 활용하는 경우
 5) 회사가 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 제434조에 따른 주주총회의 결의로 정관에 그 사유를 규정한 경우

3. 자기주식보유처분계획의 승인 주기
- 위 예외에 따른 자기주식보유처분계획은 매년 주주총회에서 승인받아야 합니다.

4. 자기주식보유처분계획에 기재할 사항
- 자기주식의 보유 또는 처분 목적
- 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법
- 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항
 가. 자기주식의 종류와 수, 취득방법
 나. 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수
 다. 발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화
- 예정된 보유 기간
- 예정된 처분 시기

5. 서명 또는 날인 요건
- 위 자기주식보유처분계획에는 위 각 사항을 기재하고, 이사 전원이 기명날인 또는 서명하여야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

1년 내 소각의무, 예외 5개 호, 매년 주주총회 승인 등 기준답변의 핵심 명제를 모두 정확히 지지한다. 계획 기재사항·이사 서명 요건 등 추가 설명은 모순되지 않는 부가정보다.

원본: cm-045 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-046 | 정답

질문 자기주식을 주주 외의 자에게 처분할 수 있는가?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제342조(2026.3.6 전문개정) 제1항은 원칙적으로 각 주주가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 취득하게 하도록 하고, 제2항은 제341조의4 제2항 제2호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 처분할 수 있도록 한다. 제3항에 따라 처분할 주식의 종류와 수, 처분가액과 납입기일, 상대방 및 처분방법 중 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정하며, 제4항에 따라 제417조부터 제432조까지의 규정이 성질에 반하지 아니하는 범위에서 준용된다.

실제 답변 전문

가능할 수 있다. 다만, 자기주식은 원칙적으로 취득한 날부터 1년 이내에 소각해야 하므로, 주주 외의 자에게 처분하려면 제341조의4 제2항의 예외 사유에 해당하고 주주총회 승인된 자기주식보유처분계획에 따라야 하며, 정관에 규정이 없는 처분 상대방·방법 등은 제342조에 따라 이사회가 결정해야 한다.

근거와 조건은 다음과 같다. 첫째, 제341조의4 제1항에 따라 회사는 자기주식을 취득한 때에는 그 취득한 날부터 1년 이내에 소각하여야 한다. 둘째, 같은 조 제2항은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다고 규정한다. 각 호는 ① 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 비례하여 균등한 조건으로 처분하는 경우, ② 제340조의2 또는 제542조의3에 따라 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우, ③「근로복지기본법」에 따라 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우, ④ 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령에서 정하는 바에 따라 활용하는 경우, ⑤ 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 제434조에 따른 주주총회의 결의로 정관에 그 사유를 규정한 경우이다.

주주 외의 자와 관련하여, 제공된 조문에는 '주주 외의 자'라는 표현이 직접 명시되어 있지 않다. 제341조의4 제2항 제1호는 '각 주주에게' 균등한 조건으로 처분하는 경우이므로, 주주 외의 자에게 처분하는 경우와 직접 대응하지 않는다. 그러나 제2항 제2호의 임직원 보상, 제3호의 우리사주제도, 제4호의 법령상 활용, 제5호의 경영상 목적에 해당하고, 그 처분이 승인된 자기주식보유처분계획에 포함되는 경우에는 주주 외의 자를 상대방으로 하는 처분이 계획에 따라 이루어질 수 있다. 반대로, 이러한 예외 사유에 해당하지 않거나 승인된 계획에 따라 처분하지 않는 경우에는 제공된 조문상 자기주식을 처분할 수 없다.

또한, 제341조의4 제3항에 따라 자기주식보유처분계획은 매년 주주총회에서 승인받아야 한다. 제4항에 따라 계획에는 보유 또는 처분 목적, 대상 자기주식의 종류·수·취득방법, 보유 개시시점 및 예정된 처분시점 기준의 자기주식 현황과 발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화, 예정된 보유 기간, 예정된 처분 시기 등이 기재되고 이사 전원이 기명날인 또는 서명하여야 한다. 아울러 제342조는 회사가 보유하는 자기의 주식을 처분하는 경우에 처분할 주식의 종류와 수, 처분가액과 납입기일, 주식을 처분할 상대방 및 처분방법으로서 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정한다고 규정한다. 따라서 주주 외의 자에게 처분하는 경우에도 위 예외 요건, 주주총회 승인, 계획 기재사항, 그리고 정관에 규정이 없는 사항에 대한 이사회 결정을 모두 갖추어야 한다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 원칙적 균등조건 처분과 제341조의4 제2항 제2호~제5호 사유 해당 시 주주 외의 자에 대한 처분 가능성, 정관에 규정 없는 사항의 이사회 결정을 모두 지지한다. 제417조~제432조 준용 언급이 누락되었으나 결론과 핵심 요건은 일치한다.

누락 사항 제342조 제4항의 제417조~제432조 준용 언급 없음

원본: cm-046 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-047 | 정답

질문 공모 시 우리사주조합원 배정은 어떤 근거로 이루어지는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 자본시장법 제165조의7 제1항에 따라 주권을 대통령령으로 정하는 증권시장에 상장하려는 법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우, 상법 제418조에도 불구하고 우리사주조합원에 대하여 모집·매출하는 주식총수의 100분의 20을 배정하여야 한다. 즉 정관상 제3자배정 근거나 경영상 목적 요건을 거치지 않는 법정 강제배정이다. 다만 같은 항 제1호(외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인), 제2호(대통령령으로 정하는 경우)는 예외이고, 같은 조 제2항에 따라 우리사주조합원 소유주식수가 총수의 100분의 20을 초과하는 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다.

실제 답변 전문

공모(주식 모집·매출) 시 우리사주조합원 배정은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의7 제1항에 따라 이루어집니다. 해당 법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우, 상법 제418조에도 불구하고 모집·매출하는 주식총수의 100분의 20을 우리사주조합원에 배정하여야 합니다.

다만, 다음 경우에는 배정 의무가 적용되지 않거나 예외가 될 수 있습니다.
1. 「외국인투자 촉진법」에 따른 외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인이 주식을 발행하는 경우
2. 해당 법인이 우리사주조합원에 우선배정을 하기 어려운 경우로서 대통령령으로 정하는 경우
3. 우리사주조합원이 소유하는 주식수가 신규 발행 주식과 이미 발행된 주식의 총수의 100분의 20을 초과하는 경우

또한 금융위원회는 우리사주조합원에 대한 주식 배정과 처분 등에 필요한 기준을 정하여 고시할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

법 제165조의7 제1항 근거와 20% 강제배정, 상법 제418조 불구 문구, 예외 3가지를 모두 정확히 제시했다. 기준답변의 필수명제와 모순이 없다.

누락 사항 상장하려는 법인 요건 명시가 약함

원본: cm-047 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-048 | 정답

질문 발행사항은 어느 기관이 결정하는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 상법 제416조에 따라 신주의 종류와 수, 발행가액과 납입기일, 인수방법 등으로서 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정한다. 다만 이 법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우는 그러하지 아니하다.

실제 답변 전문

원칙적으로 이사회가 결정합니다.
제공된 조문에 따르면, 회사가 성립 후에 주식을 발행할 때 정관에 규정이 없는 발행사항은 이사회가 결정합니다. 다만, 이 법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우에는 이사회 결정이 아니라 해당 규정에 따라 결정합니다. 우리사주조합원에 대한 주식 배정 자체에 관한 규정은 제공된 조문에 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

이사회가 결정한다는 결론과 정관·법률 예외를 모두 정확히 제시했다. 상법 제416조 내용과 일치한다.

원본: cm-048 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-049 | 정답

질문 주관회사 또는 그 계열회사가 발행회사 지분을 보유하면 공동주관 의무가 발생하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제1항에 따라 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조 제4항 제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사와 공동으로 하여야 한다. 이해관계인은 같은 규정 제2조 제9호에 정의되어 있고, 라목에 공정거래법 제2조 제3호의 계열회사 및 그 임원이 포함된다.

실제 답변 전문

원칙적으로, 주관회사(금융투자회사)와 그 이해관계인(질문에서 말하는 계열회사가 조문의 '이해관계인'에 해당하는 경우 포함)이 합산하여 발행회사 주식등 100분의 5 이상을 보유하고 해당 회사의 기업공개 또는 장외법인공모 주관업무를 수행하면 공동주관 의무가 발생합니다. 다만, 제공된 조문에는 '계열회사'라는 표현이 없고 '자신과 자신의 이해관계인'의 합산 보유로 규정되어 있어, 계열회사가 이해관계인에 해당하는지와 보유비율 산정에서 제외되는지 여부가 전제입니다.

근거와 조건은 다음과 같습니다.
1. 공동주관 의무 발생 요건은 금융투자회사인 주관회사와 자신의 이해관계인이 합하여 발행회사 주식등 100분의 5 이상을 보유하는 것입니다. 단, 제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10 이상입니다.
2. 공동주관으로 선임할 다른 금융투자회사는 해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사여야 합니다.
3. 예외로, 기업인수목적회사 또는 외국 기업의 기업공개를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우에는 공동주관 의무가 적용되지 않습니다.
4. 보유비율 산정은 법 시행규칙 제14조제1항을 준용합니다. 또한 특정 조합 또는 집합투자기구의 경우 출자자 또는 수익자가 출자·투자한 비율만큼 해당 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 봅니다.
5. 다음 주식등은 보유비율 산정에서 보유한 것으로 보지 아니할 수 있습니다. 첫째, 한국거래소 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인 주식과, 코넥스시장 상장규정에 따른 지정자문인 계약 체결 후 계약 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인 주식입니다. 둘째, 기업공개의 경우 상장예비심사신청일 이전에 취득하고 한국예탁결제원 의무보유등록 확약서를 협회에 제출한 주식등, 장외법인공모의 경우 대표주관계약체결일 이전에 취득하고 의무보유등록 또는 보호예수 확약서를 제출한 주식등입니다.

따라서 주관회사 또는 그 계열회사가 발행회사 지분을 보유한다고 해서 무조건 공동주관 의무가 발생하는 것은 아니고, '이해관계인'에 해당하는지, 합산 보유비율이 기준 이상인지, 보유비율 산정에서 제외되는 사유가 없는지 등을 모두 충족해야 공동주관 의무가 발생합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 자신과 이해관계인 합산 5%(단서 10%) 이상 보유 시 기업공개·장외법인공모 주관업무를 공동으로 해야 한다는 핵심 명제를 정확히 지지한다. 계열회사가 이해관계인에 해당하는지 여부를 전제로 단 것은 기준답변과 모순되지 않으며, 추가 예외·산정 규정 설명도 정확한 보완이다.

누락 사항 이해관계인 정의(제2조 제9호 라목 계열회사) 명시 부족

원본: cm-049 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-050 | 정답

질문 100분의 10이 적용되는 경우는?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제15조 제4항 제2호 단서 각 목에 해당하는 발행회사로서, 가목 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인 제외), 나목 벤처기업, 다목 직전 3개 회계연도 평균 매출액 3천억원 미만 중견기업, 라목 신성장·원천기술 보유기업 또는 기술등급 상위 100분의 50 기업(공시대상기업집단 소속 기업 제외)이다. 다만 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 각 호의 업종은 제외된다.

실제 답변 전문

결론: 제공된 조문에서 100분의 10은 공동주관회사 선임의무의 직접적 요건으로 명시되어 있지 않고, 금융투자회사가 발행회사와 이해관계가 있는지 판단할 때 두 가지 비율로 적용됩니다. 첫째, 발행회사가 중소기업·벤처기업·일정 매출액 미만 중견기업·특정 기술기업 등에 해당하는 경우 금융투자회사가 발행회사 주식등을 100분의 10 이상 보유하면 이해관계가 있는 자에 해당합니다. 둘째, 금융투자회사와 그 이해관계인이 합하여 발행회사 주식등을 100분의 10 이상 보유하면 이해관계가 있는 자에 해당하며, 첫째의 예외가 적용되는 발행회사인 경우에는 100분의 15 이상으로 기준이 높아집니다.

제공된 조문에 따른 구체적 경우와 예외는 다음과 같습니다.

1. 금융투자회사의 직접 보유비율 100분의 10 이상
- 일반 원칙은 금융투자회사가 발행회사 주식등을 100분의 5 이상 보유하는 경우 이해관계가 있는 자로 보지만, 발행회사가 다음에 해당하면 100분의 10 이상 보유 시로 높아집니다.
-「중소기업기본법」 제2조 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인 제외)
-「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항 벤처기업
-「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조 중견기업으로서 직전 3개 회계연도 평균 매출액 3천억원 미만
- 공시대상기업집단에 속하는 기업이 아닌 다음 기업:「조세특례제한법 시행령」 별표7 신성장·원천기술 보유 및 관련 사업 영위, 또는 기술신용평가기관·기술전문평가기관 기술등급 상위 100분의 50
- 단,「중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 업종은 제외.

2. 금융투자회사와 이해관계인의 합산 보유비율 100분의 10 이상
- 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사 주식등을 100분의 10 이상 보유하면 이해관계가 있는 자에 해당합니다.
- 다만, 위 1의 예외가 적용되는 발행회사인 경우에는 100분의 15 이상 보유 시로 적용됩니다.

3. 공통 예외
- 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 이해관계가 있는 자에 해당하지 않습니다.

공동주관회사 선임의무와 직접 연결하여 확인하려면 공동주관회사 선임의무를 정한 조문이 추가로 필요합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 100분의 10이 적용되는 발행회사 유형(중소기업, 벤처기업, 매출 3천억원 미만 중견기업, 신성장·원천기술 또는 기술등급 상위 50% 기업)과 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 업종 제외를 정확히 제시했다. 추가로 합산 보유 기준 등을 설명했으나 기준답변과 모순하지 않는다.

원본: cm-050 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-051 | 정답

질문 보유비율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제6조 제2항에 따라 자본시장법 시행규칙 제14조 제1항을 준용한다. 제4항에 따라 중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, 환매금지형 사모집합투자기구의 경우 출자 또는 투자한 비율만큼 보유한 것으로 본다.

실제 답변 전문

결론: 공동주관회사 선임의무에서 말하는 보유비율은 금융투자회사와 그 이해관계인이 합하여 보유한 주식등을 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙 제14조제1항을 준용하여 주권 수로 환산한 수를 기준으로 산정합니다. 다만, 제공된 조문에는 이 비율의 분모(발행주식 총수 등)를 공동주관회사 조항에서 직접 명시하지는 않았습니다.

근거와 산정 방법은 다음과 같습니다.

1. 산정 근거와 기준 비율
- 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조제2항은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다고 규정합니다.
- 제6조제1항은 금융투자회사와 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 공동주관회사 선임의무가 발생한다고 규정합니다. 다만, 제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10 이상입니다.
- 제공된 조문에서 공동주관회사 보유비율에 준용한다고 명시한 것은 시행규칙 제14조제1항입니다. 시행규칙 제14조제2항·제3항은 공개매수 관련 산정 규정으로, 공동주관회사 보유비율에 준용한다고 명시되어 있지 않습니다.

2. 주식등의 수를 주권 수로 환산하는 방법
시행규칙 제14조제1항에 따라 주식등의 수는 다음과 같이 계산합니다.
- 주권인 경우: 그 주식의 수.
- 신주인수권이 표시된 것인 경우: 신주인수권의 목적인 주식의 수. 다만, 신주인수권의 목적인 주식의 발행가액총액 및 발행가격이 표시되어 있는 경우에는 해당 발행가액총액을 해당 발행가격으로 나누어 얻은 수로 합니다.
- 전환사채권인 경우: 권면액을 전환에 의하여 발행할 주식의 발행가격으로 나누어 얻은 수. 이 경우 1 미만의 단수는 계산하지 아니합니다.
- 신주인수권부사채권인 경우: 신주인수권의 목적인 주식의 수.
- 교환사채권인 경우: 다음 중 하나에 해당하는 수로 합니다.
  - 교환대상 증권이 주권, 신주인수권이 표시된 것, 전환사채권, 신주인수권부사채권, 파생결합증권, 증권예탁증권인 경우에는 교환대상 증권별로 해당 증권에 정하는 수.
  - 교환대상 증권이 교환사채권인 경우에는 교환대상이 되는 교환사채권을 기준으로 하여 교환대상 증권별로 해당 증권에 정하는 수.
- 파생결합증권인 경우: 다음 중 하나에 해당하는 수로 합니다.
  - 기초자산이 되는 증권이 주권, 신주인수권이 표시된 것, 전환사채권, 신주인수권부사채권, 교환사채권, 증권예탁증권인 경우에는 기초자산이 되는 증권별로 해당 증권에 정하는 수.
  - 기초자산이 되는 증권이 파생결합증권인 경우에는 기초자산이 되는 파생결합증권을 기준으로 하여 기초자산이 되는 증권별로 해당 증권에 정하는 수.
- 증권예탁증권인 경우: 그 기초가 되는 증권별로 주권, 신주인수권이 표시된 것, 전환사채권, 신주인수권부사채권, 교환사채권, 파생결합증권에 정하는 수.

3. 보유로 보지 아니하는 경우
다음에 해당하는 주식등은 제6조제1항의 보유비율 산정에서 보유한 것으로 보지 아니합니다.
- 금융투자회사가 한국거래소의 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함)이 발행하는 주식.
- 금융투자회사가 코넥스시장 상장규정에 따른 지정자문인 계약을 체결하고, 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함)이 발행하는 주식.
- 금융투자회사가 보유하고 있는 발행회사의 주식등 중 다음 요건을 충족하는 주식등.
  - 기업공개의 경우: 주식등의 취득일이 상장예비심사신청일 이전이고, 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록하겠다는 확약서를 협회에 제출한 경우.
  - 장외법인공모의 경우: 주식등의 취득일이 장외법인공모를 위한 대표주관계약체결일 이전이고, 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록 또는 보호예수하겠다는 확약서를 협회에 제출한 경우.

4. 보유한 것으로 보는 경우
다음 조합 또는 집합투자기구(조합등)의 경우, 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 봅니다.
- 중소기업창업지원법 제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합.
- 여신전문금융업법 제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합.
- 벤처기업육성에관한특별조치법 제4조의3에 따른 한국벤처투자조합.
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구.

5. 확약서 제출 및 의무보유등록 절차
- 제6조제5항의 확약서는 대표주관계약 체결일, 또는 대표주관계약을 체결한 이후 주식등을 취득한 경우에는 취득일로부터 5 영업일 이내에 협회에 제출하여야 합니다.
- 기업공개 또는 장외법인공모 이전에 해당 확약내용에 변경이 발생하는 경우 협회에 지체없이 신고하여야 합니다.
- 제6조제5항의 주식등을 발행한 발행회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 금융투자사는 해당 주식등을 한국예탁결제원에 지체없이 의무보유등록 또는 보호예수하고, 한국예탁결제원이 발행한 증명서를 의무보유등록일 또는 보호예수일로부터 10 영업일 이내에 협회에 제출하여야 합니다.
- 의무보유등록 또는 보호예수 기간은 다음과 같습니다.
 - 기업공개의 경우: 한국거래소 상장일로부터 6개월간.
 - 장외법인공모의 경우: 장외법인공모 주식의 발행일로부터 6개월간.
- 법령상의 의무 이행 등을 위하여 협회가 필요하다고 인정하는 경우, 의무보유등록을 취소하거나 보호예수된 주식등을 인출할 수 있습니다.

6. 공동주관회사 선임의무 예외
- 기업인수목적회사.
- 외국 기업. 여기서 외국 기업은 한국거래소의 유가증권시장 상장규정 제2조제1항제8호 및 코스닥시장 상장규정 제2조제1항제23호에 따른 외국기업과, 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제6조 제2항의 시행규칙 제14조제1항 준용과 제4항의 조합등 출자·투자 비율만큼 보유로 보는 규정을 모두 정확히 지지한다. 추가 설명(예외, 확약서 등)도 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-051 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

claude-fable-5

모델 claude-fable-5

오답: cm-019, cm-025, cm-030

cm-019 | 오답

질문 평가심의위원회는 어느 기관인가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회이며, 심의는 납세자, 지방국세청장 또는 관할세무서장의 신청을 전제로 한다.

실제 답변 전문

평가심의위원회는 국세청과 지방국세청에 각각 설치되는 위원회입니다. 상속세 및 증여세법 시행령 제49조의2 제1항에 따르면, 매매등 가액의 시가인정, 시가불인정 감정기관의 지정, 비상장주식등의 가액평가 및 평가방법, 업종 변경, 건물·오피스텔 및 상업용 건물 가치의 산정·고시를 위한 자문 등의 심의를 위해 국세청과 지방국세청에 각각 평가심의위원회를 둡니다. 구체적으로 국세청에 두는 평가심의위원회는 국세청장이 소속 공무원 중 임명하는 3명과 변호사·공인회계사·세무사·감정평가사 등 중에서 위촉하는 9명 이내의 위원 등으로 구성되고, 지방국세청에 두는 평가심의위원회는 지방국세청장이 소속 공무원 중 임명하는 2명과 위촉하는 8명 등으로 구성됩니다. 주식매수선택권 부여시가 평가와 관련하여서는, 비상장주식등의 가액평가 및 평가방법 심의(제54조제6항에 따른 평가) 시 이 위원회의 심의를 거칠 수 있습니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기관 설명(국세청·지방국세청 설치, 제49조의2 제1항 근거)은 맞으나, 기준답변이 요구한 '심의는 납세자, 지방국세청장 또는 관할세무서장의 신청을 전제로 한다'는 핵심 요건과 제49조 제1항 단서 근거가 누락됐다.

누락 사항 시행령 제49조 제1항 단서 근거 / 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 전제

원본: cm-019 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-025 | 오답

질문 이익 계산 시 이미 과세된 저가분이 조정되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제1항은 정산기준일 현재 1주당 평가가액에서 취득가액(또는 증여세 과세가액)과 기업가치 실질증가분을 차감하도록 규정할 뿐, 제35조·제39조에 따라 이미 과세된 부분을 별도로 차감하는 규정은 확인되지 않는다. 명시적 조정규정 미확인 사항이다.

실제 답변 전문

그렇다. 상장 등에 따른 이익을 계산할 때 이미 증여세가 과세된 부분은 차감되어 이중과세가 조정된다. 시행령 제31조의3 제1항에 따르면 이익은 ① 정산기준일 현재 1주당 평가가액에서 ② 주식등을 증여받은 날 현재의 1주당 증여세 과세가액(유상취득의 경우 취득일 현재의 1주당 취득가액)과 ③ 1주당 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익을 차감한 가액에, 증여받거나 유상으로 취득한 주식등의 수를 곱하여 계산한다. 즉, 증여 당시 이미 과세된 1주당 증여세 과세가액(저가 취득분에 대해 과세된 가액 포함)이 차감항목으로 반영되므로, 상장 이익 과세 시 이미 과세된 부분에 대해 다시 과세되지 않도록 조정된다. 아울러 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익도 함께 차감되어, 상장에 따른 이익만이 과세 대상이 된다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 근거 없는 추론

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 제35조·제39조에 따라 이미 과세된 저가분을 별도로 차감하는 명시적 규정이 확인되지 않는다고 판단했으나, 시스템 답변은 이미 과세된 저가분이 차감·조정된다고 단정했다. 취득가액/증여세 과세가액 차감 규정을 저가분 과세액 조정으로 확대 해석한 것은 근거 없는 추론이다.

누락 사항 제35조·제39조 기과세분 별도 차감 규정 미확인 / 명시적 조정규정 부재라는 결론

원본: cm-025 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-030 | 오답

질문 증권신고서 제출 시 1분기 검토보고서를 첨부하여야 하는가?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-6조 제8항 제1호 라목의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서는, 그 정의를 규정한 제2-4조 제5항 제3호 라목에서 "자본시장법 시행령 제170조 제1항 제2호 단서에 따른 금융기관·주권상장법인이 분기재무제표가 확정된 이후에 신고서를 제출하는 경우에 첨부해야 할" 서류로 한정하고 있다. 따라서 상장 전 발행인에게는 첨부의무가 없다. 다만 같은 항 제1호 다목은 증권시장에 주권을 상장하기 위한 모집 또는 매출의 경우 반기재무제표가 확정된 이후에는 반기감사보고서 또는 반기검토보고서를 첨부하도록 규정한다.

실제 답변 전문

예, 첨부하여야 합니다.「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-6조 제8항 제1호 라목은 기존 법인이 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우(IPO를 위한 모집·매출 포함) 증권신고서의 첨부서류로 '회계감사인의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서'를 명시하고 있으므로, 1분기 재무제표에 대한 검토보고서(또는 분기감사보고서)를 첨부하여야 합니다. 참고로 같은 호 다목의 반기감사보고서·반기검토보고서에 대해서는 '증권시장에 주권을 상장하기 위한 모집·매출의 경우 반기재무제표가 확정된 이후에는 반기감사보고서 또는 반기검토보고서를 첨부하여야 한다'는 명시적 조건이 있으나, 분기(라목)에 대해서는 별도의 조건 문구 없이 첨부서류로 규정되어 있습니다. 한편 제2-4조 제6항 제3호 라목에서 분기재무제표 확정 이후 제출 시 첨부하도록 하는 조건(영 제170조제1항제2호 단서에 따른 금융기관·주권상장법인 대상)은 일괄신고서의 첨부서류에 관한 규정이므로, 통상의 증권신고서(제2-6조)와는 적용 국면이 다릅니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 정의·수식 범위 해석 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 상장 전 발행인에게 분기검토보고서 첨부의무가 없다고 하나, 시스템 답변은 첨부해야 한다고 반대 결론을 제시했다. 또한 제2-4조의 정의 규정 적용을 배제하는 오류가 있다.

누락 사항 상장 전 발행인은 분기검토보고서 첨부의무 없음 / 제2-4조의 정의가 제2-6조 라목에 적용됨

원본: cm-030 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-001 | 정답

질문 벤처금융 및 전문투자자의 100분의 10 한도는 합산 기준인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 제26조 제1항 제4호 조문상 "벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다"로 규정

실제 답변 전문

아니다. 합산 기준이 아니라 벤처금융과 전문투자자 각각에 대해 별도로 적용되는 한도이다. 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제4호는 '벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등'이라고 명시하고 있어, '각각'이라는 문언상 벤처금융과 전문투자자가 저마다 자본금의 100분의 10 한도를 개별적으로 적용받는다. 참고로 이 한도 내 주식등(모집·매출이 아닌 방법으로 취득하고 상장예비심사 신청일 기준 투자기간이 2년 미만인 것)은 상장일부터 1개월간 의무보유 대상이 되며, 세칙으로 정하는 경우는 제외된다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 조문 문언('각각 100분의 10')을 정확히 인용하며 합산이 아닌 개별 적용임을 지지한다. 추가 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-001 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-002 | 정답

질문 제4호의 기준일은 언제인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 투자기간은 조문상 상장예비심사신청일을 기준으로 하고, 100분의 10 한도의 기준이 되는 자본금은 상장신청일 현재를 기준

실제 답변 전문

제1항 제4호에서 벤처금융 또는 전문투자자의 투자기간(2년 미만 여부)을 판단하는 기준일은 '상장예비심사 신청일'입니다. 즉, 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 주식등의 투자기간을 상장예비심사신청일을 기준으로 산정하여 2년 미만인 경우 상장일부터 1개월간 의무보유 대상이 됩니다. 참고로 같은 호에서 의무보유 대상 주식등의 한도(상장신청인 자본금의 100분의 10)는 '상장신청일 현재'를 기준으로 산정하며, 세칙으로 정하는 경우는 의무보유에서 제외됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

투자기간 기준일은 상장예비심사신청일, 자본금 10% 한도는 상장신청일 현재라는 두 핵심 명제를 모두 정확히 지지한다. 추가 설명도 모순이 없다.

원본: cm-002 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-003 | 정답

질문 재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 주식은 제3호와 제4호 중 어디에 해당하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제4항 제2호는 상장규정 제26조 제1항 제3호 단서의 "세칙으로 정하는 경우"에 벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 경우를 포함하고 있다. 따라서 제3호에서 제외되고 제4호가 적용된다.

실제 답변 전문

재무적투자자가 벤처금융 또는 전문투자자에 해당한다면 제3호가 아닌 제4호가 적용됩니다. 시행세칙 제23조제4항 제2호가 '벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 경우'를 제26조제1항제3호(제3자 배정 취득자, 상장일부터 6개월 의무보유)의 예외로 명시하고 있기 때문입니다. 따라서 벤처금융·전문투자자인 재무적투자자가 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 제3자 배정 방식으로 취득한 주식은 제3호의 의무보유 대상에서 제외되고, 대신 제4호의 요건에 해당하는 경우, 즉 모집·매출이 아닌 방법으로 취득하고 투자기간(상장예비심사 신청일 기준)이 2년 미만인 주식등(상장신청일 현재 자본금 기준 각각 100분의 10 한도)에 대해 상장일부터 1개월간 의무보유하게 됩니다. 다만 제4호도 세칙으로 정하는 예외(기술성장기업 중 요건을 충족하는 K-OTC 등록·지정법인, 국내 대형법인, 상장 후 1년 이상 경과한 코넥스 상장법인 등)가 있습니다. 반면, 재무적투자자가 벤처금융 또는 전문투자자에 해당하지 않는 경우에는 원칙대로 제3호가 적용되어 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 신속이전기업은 1년) 의무보유 대상이 됩니다. 참고로 '재무적투자자'라는 용어 자체는 제공된 조문에 정의되어 있지 않으므로, 해당 투자자가 벤처금융 또는 전문투자자에 해당하는지에 따라 적용 조항이 달라집니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 시행세칙 제23조 제4항 제2호를 근거로 벤처금융·전문투자자인 재무적투자자는 제3호에서 제외되고 제4호가 적용된다는 기준답변 결론을 정확히 지지한다. 추가로 설명한 기간·예외는 모순되지 않는다.

원본: cm-003 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-004 | 정답

질문 제5호의 괴리율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제6항에 따라, 취득가격은 상장주선인이 상장예비심사신청일 전 6개월 동안 취득한 주식등의 취득수량 가중산술평균가격, 공모가격은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조 제1항에 따른 가격이며, 괴리율은 (공모가격에서 취득가격을 뺀 금액)을 취득가격으로 나누어 100을 곱한 비율이다.

실제 답변 전문

제5호 단서의 괴리율(취득가격과 공모가격 간 괴리율)은 '(공모가격 – 취득가격) ÷ 취득가격 × 100'의 산식으로 산정한다. 여기서 취득가격은 상장주선인이 상장예비심사 신청일 전 6개월 동안 취득한 신규상장신청인의 주식등에 대하여 주식 취득수량을 가중치로 하여 가중 산술평균한 주식 취득가격을 말하며, 전환사채·신주인수권부사채 등 주식에 해당하지 않는 증권은 전환이나 상장될 경우의 주식 수와 권리행사 가격 등을 고려하여 취득가격 산정일 기준으로 계산할 수 있다. 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항에 따른 가격(단일가격 협의, 기관투자자 수요예측 결과 반영 협의, 경매 방식 등으로 결정된 공모가격)을 말한다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 괴리율 산식, 취득가격(6개월 가중산술평균), 공모가격(인수업무규정 제5조 제1항)을 모두 정확히 제시했다. 추가 설명도 기준답변과 모순하지 않는다.

원본: cm-004 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-005 | 정답

질문 유가증권시장에도 벤처금융·전문투자자에 대한 의무보유 규정이 있는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 없다. 유가증권시장 상장규정 및 그 시행세칙 전문에서 "벤처금융"은 검색되지 않는다. 제27조 제1항은 제1호(최대주주등, 상장일부터 6개월. 다만 최대주주가 자본시장법 제9조 제19항에 따른 사모집합투자기구인 경우 1년), 제2호(상장 후 주식매수선택권 행사로 주식을 취득한 최대주주등, 상장일부터 6개월, 최대주주가 사모집합투자기구이면 1년), 제3호(상장예비심사신청일 전 1년 이내 제3자배정 발행주식등 취득자, 발행일부터 1년. 다만 그 날이 상장일부터 6개월 이내이면 상장일부터 6개월이 되는 날까지 연장), 제4호(같은 기간 내 최대주주등의 주식등 취득자, 상장일부터 6개월), 제5호(거래소가 인정하는 주주등, 2년 이내)로 구성된다.

실제 답변 전문

유가증권시장 상장규정 제27조에는 코스닥시장과 달리 벤처금융(벤처캐피탈)이나 전문투자자를 명시적으로 지목한 의무보유 규정은 없다. 다만 거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이들에게도 의무보유를 요구할 수 있는 포괄 규정은 존재한다. 구체적으로 제27조 제1항은 의무보유 대상자로 ① 최대주주등(상장일부터 6개월, 최대주주가 사모집합투자기구인 경우 1년), ② 상장 후 주식매수선택권 행사로 주식을 취득한 최대주주등(6개월, 사모집합투자기구인 경우 1년), ③ 상장예비심사 신청일 전 1년 이내 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등의 취득자(발행일부터 1년, 그 날이 상장일부터 6개월 이내이면 상장일부터 6개월까지 연장), ④ 상장예비심사 신청일 전 1년 이내 최대주주등 소유 주식등의 취득자(상장일부터 6개월)를 열거할 뿐, 벤처금융·전문투자자라는 별도 유형은 두고 있지 않다. 그러나 제1항 제5호에서 '거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등'에 대해 상장일부터 2년 이내의 범위에서 거래소와 협의하여 정하는 기간 동안 의무보유를 요구할 수 있으므로, 벤처금융·전문투자자가 이 요건에 해당한다고 거래소가 인정하는 경우에는 이 포괄 조항을 통해 의무보유가 적용될 수 있다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 결론(벤처금융·전문투자자 별도 규정 없음)과 제27조 제1항 각 호의 대상·기간을 정확히 제시했다. 제5호 포괄조항 언급은 기준답변과 모순되지 않는 부가 설명이다.

원본: cm-005 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-006 | 정답

질문 유가증권시장에서 전문투자자는 어떻게 취급되는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 시행세칙 제21조 제2항 제1호는 상장규정 제27조 제1항 제1호의 경우 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 경우 그 수량을 의무보유 대상 주식등에서 제외하도록 규정한다. 해당 전문투자자의 범위는 같은 조 제3항 각 호에서 열거하고 있다.

실제 답변 전문

유가증권시장 신규상장 의무보유 제도에서 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 주식은 의무보유 대상 주식등에서 제외됩니다(시행세칙 제21조 제2항 제1호, 규정 제27조 제1항 제1호 관련). 즉, 전문투자자는 일반 최대주주등과 달리 투자목적 보유분에 대해 의무보유 의무를 지지 않는 우대를 받습니다.

다만 여기서 '전문투자자'는 자본시장법 제9조 제5항의 전문투자자 전부가 아니라, 시행세칙 제21조 제3항에서 열거한 자로 한정됩니다. 구체적으로는 ① 국가, ② 한국은행, ③ 은행, ④ 한국산업은행, ⑤ 중소기업은행, ⑥ 한국수출입은행, ⑦ 농업협동조합중앙회, ⑧ 수산업협동조합중앙회, ⑨ 보험회사, ⑩ 금융투자업자(단, 신탁업자·투자일임업자·투자자문업자 및 금융사지배구조법상 겸영금융투자업자는 제외), ⑪ 증권금융회사, ⑫ 종합금융회사, ⑬ 여신전문금융회사, ⑭ 상호저축은행 및 그 중앙회, ⑮ 산림조합중앙회, 새마을금고연합회, 신용협동조합중앙회, 한국주택금융공사, 집합투자기구(단, 사모집합투자기구와 법시행령 제6조 제1항 각 호의 법률에 따라 설립·설정된 집합투자기구는 제외), 신용보증기금, 기술보증기금, 법률에 따라 설립된 기금 및 그 관리·운용 법인, 법률에 따라 공제사업을 경영하는 법인, 그 밖에 거래소가 전문투자자의 성격·주식 소유 목적 등을 고려하여 제외가 타당하다고 인정하는 전문투자자입니다.

요컨대 전문투자자로 인정되려면 위 열거 유형에 해당해야 하고, 의무보유 제외 혜택은 '투자 목적'으로 소유한 경우에만 적용된다는 점이 요건입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(시행세칙 제21조 제2항 제1호에 따른 전문투자자 최대주주등 투자목적 보유분 의무보유 제외, 제3항 열거 범위)을 모두 지지한다. 열거 목록 상세는 추가 설명으로 모순이 없다.

원본: cm-006 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-007 | 정답

질문 상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 어떻게 되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 따라 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 모집·매출가격과 같은 가격으로 주식을 취득하여야 한다. 국내기업의 경우 제1호 나목에 따라 모집·매출 주식의 100분의 3(취득금액 10억원 초과 시 10억원 상당 수량)을 상장일부터 3개월 보유하고, 신속이전기업은 제1호 가목에 따라 100분의 5(25억원 한도)를 6개월 보유한다. 외국기업은 제2호에 따라 100분의 5(혁신기술기업 50억원, 그 외 25억원 한도)를 1년 보유한다. 유가증권시장 상장규정 제13조 제3항의 의무인수는 외국주권등 신규상장에 한정되며, 국내 모집·매출분의 100분의 5(50억원 한도)를 상장일부터 6개월 매각 제한한다.

실제 답변 전문

상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 시장과 기업 유형에 따라 다르다. 코스닥시장의 경우 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 모집·매출가격과 같은 가격으로 주식을 취득하여야 하며, ① 국내기업 중 신속이전기업(제31조제1항)은 모집·매출 주식의 100분의 5(취득금액 25억원 초과 시 25억원 해당 수량)를 상장일부터 6개월간 의무보유하되, 제31조제1항제3호마목·바목에 따른 신속이전기업은 1년간 의무보유하고 상장일부터 6개월 경과 후 매 1개월마다 최초 취득 주식의 100분의 5까지 매각할 수 있다. ② 그 밖의 국내기업은 모집·매출 주식의 100분의 3(취득금액 10억원 초과 시 10억원 해당 수량)을 상장일부터 3개월간 의무보유하되, 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙상 사유에 해당하면 6개월간 의무보유한다. ③ 외국기업(국내소재외국지주회사 포함) 중 혁신기술기업은 모집·매출 주식의 100분의 5(취득금액 50억원 초과 시 50억원 해당 수량)를, 그 밖의 외국기업은 100분의 5(취득금액 25억원 초과 시 25억원 해당 수량)를 각각 상장일부터 1년간 의무보유하며, 6개월 경과 후 매 1개월마다 최초 취득 주식의 100분의 5까지 매각할 수 있다. 다만 대형법인(외국기업 및 제31조제1항제3호마목·바목 신속이전기업 제외)이나 적격 해외증권시장 상장 후 3년이 경과한 외국기업에 대해서는 거래소가 의무인수 규정을 적용하지 않을 수 있다. 한편 유가증권시장의 경우 외국주권등 신규상장 시 상장주선인은 국내 모집·매출한 외국주권등의 100분의 5(50억원 초과 시 50억원 해당 수량)를 모집·매출 시 발행가액으로 취득하여 상장신청일 현재 보유하고, 상장일부터 6개월 이내에 매각할 수 없다(법령상 의무 이행 등 거래소가 인정하는 경우 예외). 적격 해외증권시장 상장 후 3년 이상 지난 경우에는 이 의무가 적용되지 않는다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 수치(코스닥 국내 3%/10억/3개월, 신속이전 5%/25억/6개월, 외국기업 5%/50억·25억/1년, 유가증권 외국주권 5%/50억/6개월)를 모두 정확히 지지한다. 추가 예외·세칙 설명은 모순되지 않는다.

원본: cm-007 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-008 | 정답

질문 국내 일반기업의 3개월 보유기간이 6개월로 연장되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목 단서에 따라 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 시행세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우이다. 시행세칙 제15조 제5항(2023.12.28 신설)은 그 사유를 "상장주선인이 상장예비심사신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장 이후 2년 이내에 투자주의환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지사유가 발생한 경우"로 규정한다. 즉 상장신청인의 유형만으로 자동 연장되는 것이 아니라 상장주선인의 과거 주선실적이 요건이다.

실제 답변 전문

국내 일반기업(신속이전기업 외의 국내기업)에 대한 상장주선인의 의무보유기간(상장일부터 3개월)은 상장신청인이 혁신기술기업이고, 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우 상장일부터 6개월로 연장됩니다(코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호나목 단서). 여기서 '세칙으로 정하는 사유'란 시행세칙 제15조제5항에 따라, 상장주선인이 상장예비심사 신청일 기준 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장 이후 2년 이내에 ① 투자주의환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나, ② 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지 사유가 발생한 경우를 말합니다. 즉, 상장신청인이 혁신기술기업이면서 그 상장주선인에게 위와 같은 부실 주선 이력이 있는 경우, 모집·매출 주식의 100분의 3(취득금액 10억원 한도)에 해당하는 의무인수 물량의 보유기간이 3개월에서 6개월로 늘어납니다. 참고로 이 경우 해당 상장주선인은 규정 제13조제7항제3호에 따라 일반투자자에게 환매청구권을 부여하는 등 투자자 보호의무도 이행하여야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 근거 조항과 세칙 사유를 모두 정확히 제시했다. 혁신기술기업 요건과 상장주선인 과거 주선실적 요건을 함께 명시했다.

원본: cm-008 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-009 | 정답

질문 의무인수가 면제되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제6항에 따라 대형법인(다만 외국기업이나 제31조 제1항 제3호 마목·바목에 따른 신속이전기업은 제외), 적격해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업의 경우 거래소가 제5항을 적용하지 않을 수 있다.

실제 답변 전문

상장주선인의 의무인수·보유(제13조 제5항)는 상장신청인이 ① 대형법인인 경우, ② 적격 해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업인 경우에 거래소가 적용하지 않을 수 있습니다(제13조 제6항). 다만 대형법인이라도 외국기업이거나 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업에 해당하는 경우에는 면제 대상에서 제외됩니다. 또한 이 면제는 자동적인 것이 아니라 거래소가 '적용하지 않을 수 있다'는 재량 규정입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 두 면제 사유와 대형법인 제외 요건을 모두 정확히 제시했다. 재량 규정임을 덧붙인 것도 모순이 없다.

원본: cm-009 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-010 | 정답

질문 의무인수분이 공동주관회사 판단의 보유비율에 산입되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제3항에 따라 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 따라 취득하는 주식은 같은 조 제1항의 보유비율 산정에서 보유한 것으로 보지 아니한다.

실제 답변 전문

산입되지 않는다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조제3항은 금융투자회사가 한국거래소「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(상장예정법인 포함) 발행 주식은 제6조제1항의 공동주관회사 판단을 위한 주식등의 보유비율 산정에서 보유한 것으로 보지 않는다고 명시하고 있다. 즉, 상장주선인이 코스닥 상장규정 제13조제5항제1호(국내기업 대상 의무인수·의무보유)에 따라 취득한 의무인수분은 공동주관회사 해당 여부(자신과 이해관계인 합산 5% 이상, 제15조제4항제2호 단서의 경우 10% 이상 보유) 판단 시 보유비율에서 제외된다. 같은 조항은 코넥스시장 지정자문인 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득한 코넥스 상장법인(상장예정법인 포함) 주식도 동일하게 보유비율 산정에서 제외하고 있다. 다만 조문상 제외 대상은 코스닥시장 상장규정 '제13조제5항제1호'에 따른 취득분으로 특정되어 있으므로, 외국기업 의무인수분(같은 조 제5항 제2호)에 대한 제외 여부는 제공된 조문만으로는 명시되어 있지 않다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(제6조 제3항에 따라 코스닥 상장규정 제13조5항1호 취득분은 보유비율 산정에서 제외)를 정확히 지지한다. 추가 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-010 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-011 | 정답

질문 사내규정 정비가 상장심사에서 요구되는 근거는?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제29조 제1항 제2호는 "기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성이 인정될 것"을 질적심사요건으로 규정하고, 같은 조 제2항은 세부 심사기준을 시행세칙으로 정하도록 위임한다.

실제 답변 전문

사내규정 정비가 상장심사에서 요구되는 근거는 코스닥시장 상장규정 제29조(질적 심사요건) 제1항 제2호이다. 해당 호는 기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성이 인정될 것을 질적 심사요건으로 규정하고 있는데, 사내규정 정비는 내부통제제도·기업지배구조·공시체제 등을 갖추었음을 보여주는 수단이므로 이 요건의 충족 여부 심사 과정에서 요구된다. 아울러 거래소는 같은 조 제1항에 따라 상장이 공익 실현과 투자자 보호에 적합한지를 종합적으로 심사하며, 제2항에 따라 세칙으로 정하는 질적심사기준에 따라 경영안정성 등을 심사할 수 있으므로, 구체적인 사내규정 정비 항목은 세칙상 질적심사기준을 통해 확인할 필요가 있다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 코스닥 상장규정 제29조 제1항 제2호와 제2항의 세칙 위임을 정확히 제시했다. 기준답변의 필수명제를 모두 지지하며 모순이 없다.

원본: cm-011 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-012 | 정답

질문 제정 시기에 관한 규정이 있는가?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 상장규정 및 시행세칙에 제정 시기를 특정한 조문은 없다. 명시적 근거 미확인 사항이며, 운영 이력이 심사 대상이 된다는 점은 실무해설서 수준의 서술에 해당된다.

실제 답변 전문

제공된 조문(코스닥시장 상장규정 제29조 질적 심사요건)에는 제정 시기에 관한 규정이 없다. 해당 조문은 기업의 계속성, 경영투명성·경영안정성, 투자자 보호 등 질적 심사요건의 심사 사항(제1항)과 세칙에 따른 질적심사기준·업종별 질적심사기준 적용(제2항), 업종별 특성·고용창출 효과·국민경제 기여도 등의 고려(제3항)만을 규정하고 있을 뿐, 규정의 제정 시기나 시행일에 관한 내용은 포함되어 있지 않다. 제정·시행 시기는 통상 규정의 부칙에서 정하므로, 사내규정 정비 목적으로 제정 시기를 확인하려면 코스닥시장 상장규정의 부칙 조문을 추가로 확인할 필요가 있다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심인 '제정 시기를 특정한 조문 없음'을 시스템 답변도 명확히 지지한다. 다만 '사내규정 제정 시기'를 상장규정 자체의 시행일로 다소 오해한 서술이 있으나 결론과 모순되지 않는다.

누락 사항 운영 이력 심사 관련 서술이 실무해설서 수준이라는 점 언급 없음 / 질문 취지(사내규정 제정 시기)를 상장규정 시행일로 혼동

원본: cm-012 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-013 | 정답

질문 벤처기업이 주식매수선택권을 부여할 때의 요건은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업육성에관한특별법 제16조의3 제1항에 따라 정관으로 정하는 바에 따라 주주총회의 결의로 부여하며, 이 경우 주주총회 결의는 상법 제434조를 준용한다. 부여대상은 같은 항 제1호(임직원), 제2호(인수기업 임직원), 제3호(전문성 보유자)이다. 같은 조 제3항에 따라 부여 주식은 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없고, 제1항 제3호에 해당하는 경우에는 100분의 10을 초과할 수 없다. 같은 조 제4항에 따라 행사가격은 신주인수 방식의 경우 부여일 기준 시가와 권면액 중 높은 금액 이상이어야 한다. 상법 제340조의2부터 제340조의5까지에 우선하여 이 법이 적용된다(제16조의6 제3항).

실제 답변 전문

주식회사인 벤처기업이 주식매수선택권을 부여하려면 ① 정관에 근거 규정을 두고, ② 주주총회의 결의(상법 제434조를 준용하는 특별결의)를 거쳐야 하며, ③ 해당 기업의 설립 또는 기술·경영의 혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 자에게 부여해야 합니다. 구체적 요건은 다음과 같습니다. (1) 부여대상: 벤처기업의 임직원(대통령령으로 정하는 자 제외), 벤처기업이 인수한 기업(발행주식 총수의 100분의 30 초과 보유 시)의 임직원(대통령령으로 정하는 자 제외), 해당 기업이 필요로 하는 전문성을 보유한 자로서 대통령령으로 정하는 자입니다. (2) 부여방법: ㉮ 미리 정한 행사가격으로 신주를 인수할 권리, ㉯ 행사가격으로 자기주식을 매수할 권리, ㉰ 행사가격과 행사일 기준 시가의 차액(행사가격이 시가보다 낮은 경우)을 현금 또는 그에 상당하는 자기주식으로 지급받을 권리 중 하나입니다. (3) 부여한도: 발행주식 총수의 100분의 50을 초과할 수 없고, 전문성 보유자(제1항 제3호)에게 부여하는 경우에는 100분의 10을 초과할 수 없습니다. (4) 행사가격: 신주 인수 방식은 부여일 기준 주식의 시가와 권면액 중 높은 금액 이상, 자기주식 매수·차액 지급 방식은 부여일 기준 주식의 시가 이상이어야 합니다. 다만 임직원 및 인수기업 임직원에게 신주 인수 방식으로 부여하면서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 경우에는 시가보다 낮은 가격(단, 권면액 이상)으로 정할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

정관·주주총회 특별결의(상법 제434조 준용), 부여대상 3유형, 한도 50%/10%, 신주인수 행사가격 기준을 모두 기준답변과 일치하게 서술했다. 상법 우선적용 언급이 없으나 핵심 요건은 충족한다.

누락 사항 제16조의6 제3항 상법 규정 우선적용 언급 없음

원본: cm-013 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-014 | 정답

질문 부여 기준시가 관련 규정은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의3 제5항에 따라 제1항 제1호·제2호의 자에게 신주인수 방식으로 부여하는 경우로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 때에는 시가보다 낮은 가격(권면액 이상)으로 정할 수 있다. 같은 법 시행령 제11조의3 제5항(2025.12.30 개정)은 그 요건을 "부여받는 자 1인이 부여일 기준 시가보다 낮은 행사가격으로 부여받았거나 부여받을 각 주식매수선택권에 대하여 계산식에 따라 계산한 금액의 합계가 20억원 이하일 것"으로 규정한다.

실제 답변 전문

부여일 기준 주식 시가의 평가는 시행령 제11조의3제2항에 따라 「상속세 및 증여세법」 제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하되, 같은 법 시행령 제49조 중 '평가기준일 전후 6개월'은 각각 '평가기준일 전 6개월'로 보아 평가합니다. 이는 행사가격 설정(부여 후 행사가격을 조정하는 경우 포함) 및 행사일 기준 시가 평가에 모두 적용됩니다. 이렇게 평가된 부여일 기준 시가는 행사가격의 하한 기준이 되는데, 법 제16조의3제4항에 따라 ① 신주 인수 방식(제2항제1호)으로 부여하는 경우에는 부여일 기준 주식의 시가와 권면액 중 높은 금액 이상, ② 자기주식 매수 또는 차액 지급 방식(제2항제2호·제3호)으로 부여하는 경우에는 부여일 기준 주식의 시가 이상이어야 합니다. 다만 같은 조 제5항의 예외로, 벤처기업 임직원 또는 인수기업 임직원에게 신주 인수 방식으로 부여하면서 시행령 제11조의3제5항의 요건, 즉 부여받는 자 1인 기준으로 '(부여일 기준 주식의 시가 - 행사가격) × 행사 대상 주식 수'로 계산한 금액의 합계가 20억원 이하인 경우에는 시가보다 낮은 가격(단, 권면액 이상)으로 행사가격을 정할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 신주인수 방식 부여 시 시가보다 낮은(권면액 이상) 행사가격 설정 예외와 시행령 제11조의3 제5항의 20억원 이하 요건 및 계산식을 정확히 제시했다. 시가 평가방법 등 추가 설명은 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-014 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-015 | 정답

질문 부여 후 신고의무는 어디에 이행하는가?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의6 제1항에 따라 중소벤처기업부장관에게 신고한다. 같은 법 시행령 제11조의5 제1항에 따라 부여 신고 시 정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록(제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정하는 경우)을 첨부하며, 신고서 서식은 중소벤처기업부령에 위임되어 있다.

실제 답변 전문

주식매수선택권 부여 후 신고는 중소벤처기업부장관에게 이행합니다. 벤처기업육성에 관한 특별법 제16조의6제1항에 따라, 주식매수선택권을 부여하거나 취소·철회하려는 벤처기업은 제16조의4제2항·제3항에 따른 결의를 한 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 중소벤처기업부장관에게 그 내용을 신고해야 합니다. 구체적으로 같은 법 시행령 제11조의5제1항에 따르면, 부여에 관한 신고 시에는 중소벤처기업부령으로 정하는 신고서에 ① 벤처기업의 정관, ② 주주총회 의사록, ③ 이사회 의사록(법 제16조의4제3항에 따라 이사회에서 부여에 관한 사항을 정하는 경우만 해당)을 첨부하여 중소벤처기업부장관에게 제출해야 하며, 취소·철회 신고의 경우에는 중소벤처기업부령으로 정하는 신고서를 제출하면 됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

중소벤처기업부장관 신고라는 결론과 근거 조문, 첨부서류를 모두 정확히 제시했다. 기준답변과 모순 없다.

원본: cm-015 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-016 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권은 언제부터 행사할 수 있는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권의 행사요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의5 제1항에 따라 제16조의3 제1항에 따른 결의가 있는 날 또는 제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임하거나 재직하여야 행사할 수 있다. 기산점은 부여일이 아니라 결의일 또는 이사회에서 정한 날이다. 시행령 제11조의4 제1항에 따라 사망 또는 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직한

경우는 예외이나, 정년에 따른 퇴임·퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 않는다.

실제 답변 전문

벤처기업의 주식매수선택권은 원칙적으로 주주총회 결의가 있는 날 또는 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임하거나 재직하여야 행사할 수 있습니다.

구체적으로 법 제16조의5 제1항에 따라, 주식매수선택권을 부여받은 자는 부여 결의일(또는 이사회에서 정한 날)부터 2년 이상 재임·재직해야 행사가 가능합니다. 다만 예외적으로, 부여받은 자가 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 경우에는 2년 재직 요건이 적용되지 않습니다(정년에 따른 퇴임·퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 않음). 또한 이 경우 행사기한을 퇴임일·퇴직일까지로 정했다면 퇴임일·퇴직일부터 3개월 이상의 행사기간을 추가로 부여해야 합니다.

한편, 법 제16조의3 제1항 제3호에 해당하는 자(외부 전문가 등)에게 부여된 주식매수선택권은 결의일 또는 이사회에서 정한 날부터 2년이 경과하고, 벤처기업과 주식매수선택권 부여와 관련된 용역계약을 체결하여 이를 이행한 경우에만 행사할 수 있습니다. 다만 벤처기업이 정당한 사유 없이 일방적으로 용역계약을 취소하는 등 부여받은 자의 책임 없는 사유로 계약을 이행하지 못한 경우에는 이행한 것으로 봅니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

결의일 또는 이사회가 정한 날부터 2년 재임·재직 요건과 사망·본인 책임 아닌 사유 예외, 정년 제외까지 기준답변 명제를 모두 지지한다. 추가 설명도 모순되지 않는다.

누락 사항 기산점이 부여일이 아님을 명시적으로 대조하지 않음

원본: cm-016 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-017 | 정답

질문 행사가격 설정에 필요한 부여일 기준 시가는 어떻게 평가하는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항(2024.7.2 개정)에 따라 상속세 및 증여세법 제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가하되, 시행령 제49조 중 "평가기준일 전후 6개월"은 각각 "평가기준일 전 6개월"로 본다.

실제 답변 전문

부여일 기준 시가는「상속세 및 증여세법」제60조와 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가하되, 시행령 제49조의 "평가기준일 전후 6개월"은 "평가기준일 전 6개월"로 보아 적용합니다(벤처기업육성에 관한 특별법 시행령 제11조의3 제2항). 이는 행사가격을 부여 후 조정하는 경우에도 동일하게 적용됩니다.

구체적으로 준용되는 평가방법은 다음과 같습니다. ① 시가는 평가기준일(부여일) 현재의 시가에 따르며, 불특정 다수인 사이에 자유롭게 거래가 이루어지는 경우 통상적으로 성립된다고 인정되는 가액으로 하고, 수용가격·공매가격·감정가격 등 시가로 인정되는 것을 포함합니다(상증세법 제60조 제1항·제2항). 상장주식 등은 같은 법 제63조 제1항 제1호 가목의 평가방법으로 평가한 가액을 시가로 봅니다. ② 시가로 인정되는 가액은 평가기간(벤처기업 주식매수선택권의 경우 부여일 전 6개월) 이내의 매매·감정·수용·경매·공매 가액으로서, 매매의 경우 그 거래가액(특수관계인 간 거래 등 객관적으로 부당한 경우와 소액 비상장주식 거래는 제외), 감정의 경우 둘 이상의 공신력 있는 감정기관이 평가한 감정가액의 평균액, 수용·경매·공매의 경우 그 보상가액·경매가액·공매가액이 해당합니다(상증세법 시행령 제49조 제1항). 해당 기간 내 판단은 매매계약일, 가격산정기준일·감정가액평가서 작성일, 보상·경매·공매가액 결정일을 기준으로 하며, 시가로 보는 가액이 둘 이상이면 평가기준일에 가장 가까운 날의 가액(같은 날 둘 이상이면 평균액)을 적용합니다(같은 조 제2항). ③ 시가를 산정하기 어려운 경우에는 재산의 종류·규모·거래상황 등을 고려하여 상증세법 제61조부터 제65조까지의 보충적 평가방법으로 평가한 가액을 시가로 봅니다(상증세법 제60조 제3항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 상증세법 제60조 및 시행령 제49조 준용, '전후 6개월'을 '전 6개월'로 보는 핵심을 정확히 제시했다. 근거 법령명도 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항으로 일치한다. 추가 설명은 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-017 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-018 | 정답

질문 상증세법 시행령 제49조 제1항의 구조는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 본문은 평가기준일 전후 6개월(증여재산의 경우 평가기준일 전 6개월부터 후 3개월까지) 이내의 매매·감정·수용·경매·공매가 있는 경우 각 호에 따라 확인되는 가액을 시가로 인정한다. 단서는 평가기간에 해당하지 않는 기간으로서 평가기준일 전 2년 이내의 기간 중 또는 평가기간 경과 후부터 제78조 제1항에 따른 기한까지의 기간 중에 매매등이 있는 경우에도, 가격변동의 특별한 사정이 없다고 보아 납세자·지방국세청장 또는 관할세무서장이 신청하는 때에는 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회의 심의를 거쳐 포함시킬 수 있도록 한다.

실제 답변 전문

제49조 제1항은 「본문 + 단서 + 3개 호(각 호마다 제외 목)」의 구조로 되어 있습니다. 즉 시가로 인정되는 가액의 원칙을 본문에서 정하고, 단서로 평가기간 밖 가액의 예외적 인정을 규정한 뒤, 제1호~제3호에서 매매·감정·수용(경매·공매)의 세 유형별 가액과 그 제외 사유를 열거하는 구조입니다.

구체적으로 보면 다음과 같습니다.

1. 본문: 법 제60조제2항의 '시가로 인정되는 것'이란 평가기준일(상속개시일 또는 증여일) 전후 6개월(증여재산은 평가기준일 전 6개월부터 후 3개월까지, 이를 '평가기간'이라 함) 이내에 매매·감정·수용·경매·공매('매매등')가 있는 경우 각 호에 따라 확인되는 가액을 말한다고 규정합니다.

2. 단서: 평가기간에 해당하지 않더라도 ① 평가기준일 전 2년 이내에 매매등이 있거나 ② 평가기간 경과 후부터 제78조제1항에 따른 기한까지 매매등이 있는 경우, 가격변동의 특별한 사정이 없다고 보아 납세자·지방국세청장·관할세무서장이 신청하면 평가심의위원회(제49조의2제1항) 심의를 거쳐 그 가액을 시가에 포함시킬 수 있도록 합니다.

3. 제1호(매매): 해당 재산의 매매사실이 있으면 그 거래가액. 다만 ㉮ 특수관계인과의 거래 등으로 거래가액이 객관적으로 부당한 경우, ㉯ 거래된 비상장주식의 액면가액 합계가 '발행주식총액(액면 기준)의 100분의 1'과 '3억원' 중 적은 금액 미만인 경우(평가심의위원회 심의로 정당한 사유가 인정되면 예외)는 제외합니다.

4. 제2호(감정): 둘 이상의 공신력 있는 감정기관이 평가한 감정가액의 평균액. 다만 ㉮ 조건부 평가 등 상속·증여세 납부목적에 부적합한 감정가액, ㉯ 평가기준일 현재 원형대로 감정하지 않은 감정가액은 제외하며, 감정가액이 기준금액(법 제61조~제65조 평가액과 제4항 시가의 90% 중 적은 금액)에 미달하는 경우 등에는 세무서장등이 다른 감정기관에 의뢰한 가액에 의하되, 그 가액이 납세자 제시 감정가액보다 낮으면 그렇지 않습니다.

5. 제3호(수용·경매·공매): 보상가액·경매가액·공매가액. 다만 ㉮ 물납재산을 상속인 또는 그 특수관계인이 경매·공매로 취득한 경우, ㉯ 경매·공매로 취득한 비상장주식의 액면가액 합계가 '발행주식총액의 100분의 1'과 '3억원' 중 적은 금액 미만인 경우, ㉰ 경매·공매절차 개시 후 수의계약으로 취득한 경우, ㉱ 최대주주등의 상속인·특수관계인이 최대주주등 보유 비상장주식등을 경매·공매로 취득한 경우는 제외합니다.

주식매수선택권 부여시가 평가 실무 관점에서는, 비상장주식의 경우 소액거래(액면 기준 발행주식총액의 1%와 3억원 중 적은 금액 미만) 제외 규정과 평가기간(전 6개월~후 3개월) 판단이 특히 중요합니다. 다만 이 조문 자체는 시가 평가의 일반원칙을 정한 것이며, 주식매수선택권에 관한 특칙은 제공된 조문에 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

본문(평가기간 전후 6개월, 증여 전6~후3)과 단서(전 2년 이내 또는 제78조1항 기한까지, 평가심의위원회 심의)의 구조를 기준답변대로 정확히 서술했다. 각 호 세부 설명은 추가정보로 모순이 없다.

원본: cm-018 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-020 | 정답

질문 공모가격이 평가액에 반영되는 기간과 방법은?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제63조 제2항 제1호·제2호에 해당하는 주식등에 대하여, 같은 법 시행령 제57조 제1항은 "평가기준일 현재 유가증권 신고(유가증권 신고를 하지 아니하고 상장신청을 한 경우에는 상장신청) 직전 6개월(증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월)부터 거래소에 최초로 주식등을 상장하기 전까지의 기간"으로 규정하고, 해당 주식등은 제1호의 공모가격과 제2호의 가액(법 제63조 제1항 제1호 가목에 따라 평가한 가액) 중 큰 가액으로 평가하도록 한다.

실제 답변 전문

기업공개를 목적으로 유가증권 신고를 한 법인의 주식은, 평가기준일 현재 유가증권 신고(신고 없이 상장신청을 한 경우에는 상장신청) 직전 6개월(증여세가 부과되는 주식은 3개월)부터 거래소에 최초로 상장하기 전까지의 기간 동안 공모가격이 평가에 반영됩니다. 이 기간에 해당하는 주식은 ① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 금융위원회가 정하는 기준에 따라 결정된 공모가격과 ② 상속세 및 증여세법 제63조제1항제1호가목에 따라 평가한 가액(그 가액이 없는 경우 같은 호 나목의 비상장주식 평가액) 중 큰 가액으로 평가합니다(상속세 및 증여세법 제63조제2항제1호, 같은 법 시행령 제57조제1항). 한편 코스닥 등 증권시장 등록을 준비하는 경우에도 동일하게 등록신청 직전 6개월(증여세는 3개월)부터 한국금융투자협회 등록 전까지의 기간에 대해 공모가격과 제63조제1항제1호나목 평가액 중 큰 가액으로 평가합니다(시행령 제57조제2항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기간(직전 6개월, 증여세 3개월~최초 상장 전)과 방법(공모가격과 제63조 제1항 제1호 가목 평가액 중 큰 금액)을 정확히 제시했다. 추가로 코스닥 관련 설명을 덧붙였으나 기준답변과 모순하지 않는다.

원본: cm-020 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-021 | 정답

질문 6개월과 3개월 중 어느 것이 적용되는가?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 증여세가 부과되는 주식등은 3개월, 그 외(상속세)는 6개월이다. 조문상 괄호 규정으로 명시되어 있다.

실제 답변 전문

원칙적으로 6개월이 적용되며, 증여세가 부과되는 주식등의 경우에만 3개월이 적용됩니다. 즉, 상속세 과세대상이면 6개월, 증여세 과세대상이면 3개월입니다.

근거: 상속세 및 증여세법 시행령 제57조 제1항 및 제2항은 기업공개준비중인 주식등의 평가기간에 관하여 '평가기준일 현재 유가증권 신고(유가증권 신고를 하지 아니하고 상장신청 또는 등록신청을 한 경우에는 그 신청) 직전 6개월(증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월로 한다)부터 거래소에 최초로 상장하기 전까지(제1항) 또는 한국금융투자협회에 등록하기 전까지(제2항)의 기간'으로 규정하고 있습니다. 이 기간에 해당하는 주식등은 ① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 금융위원회가 정하는 기준에 따라 결정된 공모가격과 ② 법 제63조제1항제1호에 따라 평가한 가액 중 큰 가액으로 평가합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(증여세 3개월, 상속세 등 6개월, 괄호 규정)을 정확히 지지한다. 조문 인용과 평가방법 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-021 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-022 | 정답

질문 비상장주식의 보충적 평가방법은?
(업무 문맥: 비상장주식의 보충적 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 시행령 제54조 제1항(2025.12.30 개정)에 따라 1주당 순손익가치와 1주당 순자산가치를 각각 3과 2의 비율로 가중평균한 가액으로 하고, 부동산과다보유법인은 그 비율을 각각 2와 3으로 한다. 다만 가중평균한 가액이 1주당 순자산가치에 100분의 80을 곱한 금액보다 낮은 경우에는 그 금액을 가액으로 한다.

실제 답변 전문

비상장주식등은 원칙적으로 1주당 순손익가치와 1주당 순자산가치를 각각 3과 2의 비율로 가중평균한 가액으로 평가하며, 부동산과다보유법인의 경우에는 그 비율을 각각 2와 3으로 합니다. 다만 가중평균한 가액이 1주당 순자산가치의 80%보다 낮으면 순자산가치의 80%를 그 가액으로 합니다.

구체적으로 ① 1주당 순손익가치는 '1주당 최근 3년간의 순손익액의 가중평균액 ÷ 3년 만기 회사채의 유통수익률을 고려하여 재정경제부령으로 정하는 이자율'로 계산하고, ② 1주당 순자산가치는 '당해 법인의 순자산가액 ÷ 발행주식총수(평가기준일 현재 기준)'로 계산합니다.

예외적으로 다음의 경우에는 가중평균 없이 순자산가치만으로 평가합니다(제4항). ▲상속·증여세 과세표준신고기한 이내에 청산절차 진행 중이거나 사업자의 사망 등으로 사업 계속이 곤란한 법인 ▲사업개시 전, 사업개시 후 3년 미만 또는 휴업·폐업 중인 법인(적격분할·적격물적분할 신설법인은 분할 전 동일 사업부분의 사업개시일부터 기산) ▲자산총액 중 부동산 등 관련 자산 비율이 80% 이상인 법인 ▲자산총액 중 주식등 가액 비율이 80% 이상인 법인 ▲정관상 존속기한이 확정되고 평가기준일 현재 잔여 존속기한이 3년 이내인 법인. 다만 부동산 비율 80% 이상 법인과 주식 비율 80% 이상 법인의 경우에는 가중평균 가액이 1주당 순자산가치보다 낮은 경우로 한정합니다.

그 밖에 ▲평가대상 법인이 다른 비상장법인 발행주식총수의 10% 이하를 소유한 경우 그 다른 비상장주식은 법인세법 시행령상 취득가액으로 평가할 수 있으나 시가가 있으면 시가를 우선 적용하며(제3항), ▲납세자가 유사 상장법인 주가 이용법, 현금흐름할인법, 배당수익할인법 등으로 평가한 가액을 첨부해 평가심의위원회에 심의를 신청하면 위원회가 제시하는 평가가액·평가방법에 의할 수 있습니다. 다만 이는 납세자가 평가한 가액이 보충적 평가방법에 따른 주식평가액의 70%~130% 범위 내인 경우로 한정됩니다(제6항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 3:2 가중평균, 부동산과다보유법인 2:3, 순자산가치 80% 하한을 모두 정확히 제시했다. 추가 설명은 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-022 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-023 | 정답

질문 상장차익 증여의제는 어떤 요건에서 성립하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제41조의3 제1항에 따라 최대주주등의 특수관계인이 제2항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 경우, 그 날부터 5년 이내에 상장됨에 따라 가액이 증가하여 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액을 초과하여 이익을 얻은 경우 그 이익을 증여재산가액으로 한다. 다만 그 이익이 대통령령으로 정하는 기준금액 미만인 경우는 제외한다. 제3항에 따라 이익은 상장일부터 3개월이 되는 날(정산기준일)을 기준으로 계산한다.

실제 답변 전문

상장차익 증여의제(상속세 및 증여세법 제41조의3)는 ① 기업의 미공개 정보를 이용할 수 있는 지위에 있는 최대주주등(제22조제2항에 따른 최대주주·최대출자자 또는 내국법인 발행주식총수·출자총액의 100분의 25 이상을 소유한 자로서 대통령령으로 정하는 자)의 특수관계인이, ② 최대주주등으로부터 해당 법인의 주식등을 증여받거나 유상으로 취득하거나, 최대주주등으로부터 증여받은 재산(유상취득일부터 소급하여 3년 이내에 증여받은 재산)으로 최대주주등이 아닌 자로부터 해당 법인 주식등을 취득하고, ③ 그 증여·취득일부터 5년 이내에 그 주식등이 대통령령으로 정하는 증권시장에 상장되어 가액이 증가함으로써, ④ 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액을 초과하는 이익을 얻은 경우에 성립하며, 그 이익 상당액을 증여재산가액으로 봅니다. 다만 그 이익이 대통령령으로 정하는 기준금액 미만이면 과세대상에서 제외됩니다. 이익은 상장일부터 3개월이 되는 날(그 이전에 사망·증여·양도한 경우에는 그 날, 즉 정산기준일)을 기준으로 계산하고, 상장일은 증권시장에서 최초로 매매거래를 시작한 날입니다. 또한 주식 취득 후 유상증자로 신주를 인수·배정받은 경우도 포함되고, 전환사채등을 증여·유상취득하여 5년 이내에 주식으로 전환된 경우에도 같은 규정이 적용되며, 거짓이나 부정한 방법으로 증여세를 감소시킨 경우에는 특수관계인이 아닌 자 간의 증여에도 적용되고 이때 기간 제한(5년)은 없는 것으로 봅니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 요건(최대주주등 특수관계인의 증여·취득, 5년 내 상장, 초과이익, 기준금액 미만 제외, 정산기준일 3개월)을 모두 정확히 포함했다. 추가 설명도 법령과 모순되지 않는다.

원본: cm-023 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-024 | 정답

질문 기준금액은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제3항 제1호에 따라 같은 조 제1항 제2호(취득일 현재 1주당 취득가액 또는 증여당시 1주당 증여세 과세가액) 및 제3호(1주당 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익)의 합계액에 주식수를 곱한 금액의 100분의 30에 상당하는 가액과, 제2호의 금액 중 적은 금액이다.

실제 답변 전문

기준금액은 다음 두 금액 중 적은 금액으로 산정합니다. ① 주식등을 증여받은 날 현재의 1주당 증여세 과세가액(취득의 경우 취득일 현재의 1주당 취득가액)과 1주당 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익의 합계액에 증여받거나 유상으로 취득한 주식등의 수를 곱한 금액의 100분의 30에 상당하는 가액, ② 3억원. 즉, 상장 등에 따른 이익이 이 기준금액(두 금액 중 적은 금액) 미만이면 과세대상에서 제외되는 구조입니다. 참고로 1주당 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익은 납세자가 제시하는 재무제표 등으로 확인되는 것으로서, 증여일(취득일)이 속하는 사업연도 개시일부터 상장일 전일까지의 1주당 순손익액 합계액을 해당 기간의 월수(1월 미만은 1월)로 나눈 금액에, 증여일(취득일)부터 정산기준일까지의 월수(1월 미만은 1월)를 곱하여 계산하며, 결손금 등으로 순손익액 기준 계산이 불합리한 경우에는 1주당 순자산가액의 증가분으로 계산할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(제1항 제2호+제3호 합계액×주식수의 30%와 3억원 중 적은 금액)을 정확히 지지한다. 제2호 금액이 3억원임을 명시했고 추가 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-024 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-026 | 정답

질문 유상증자로 배정받은 신주도 포함되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 제41조의3 제7항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우를 포함한다.

실제 답변 전문

예, 포함됩니다. 상속세 및 증여세법 제41조의3 제7항에 따르면, 주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우도 제2항의 주식등을 증여받거나 취득한 경우에 포함됩니다. 따라서 최대주주등으로부터 증여받거나 취득한 주식을 기초로 유상증자에서 배정받은 신주도 상장 등에 따른 이익의 증여 과세 대상에 포함되며, 그 신주가 취득일부터 5년 이내에 증권시장에 상장되어 기준금액 이상의 이익이 발생하면 그 이익 상당액이 증여재산가액으로 과세됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(제41조의3 제7항에 따라 신주 인수·배정 포함)를 정확히 지지한다. 추가 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-026 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-027 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 세제 혜택은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조세특례제한법 제16조의2 제1항에 따라 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권 행사이익 중 연간 2억원 이내의 금액에 대해서는 소득세를 과세하지 아니하되, 벤처기업별 총 누적 금액은 5억원을 초과하지 못한다. 같은 조 제2항에 따라 적용대상은 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권 및 상법 제340조의2 또는 제542조의3에 따른 주식매수선택권(코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우로 한정)이다.

실제 답변 전문

벤처기업 임원 등이 해당 벤처기업으로부터 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권을 행사하여 얻은 이익 중 연간 2억원 이내의 금액에 대해 소득세를 과세하지 않으며, 다만 비과세되는 행사이익의 벤처기업별 총 누적 금액은 5억원을 초과할 수 없습니다(조세특례제한법 제16조의2). 구체적으로 ① 대상은 벤처기업 또는 벤처기업이 인수한 기업의 임원·종업원이며, 벤처기업 임원 등으로서 부여받은 주식매수선택권을 퇴직 후 행사하는 경우도 포함됩니다. ② 행사이익은 행사 당시 시가와 실제 매수가액의 차액을 말하고, 주식에는 신주인수권이 포함됩니다. ③ 특례가 적용되는 주식매수선택권은「벤처기업육성에 관한 특별법」제16조의3에 따라 부여받은 것 또는「상법」제340조의2·제542조의3에 따라 부여받은 것(코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우로 한정)에 한정됩니다. ④ 특례 신청 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(2027.12.31 이전 부여, 연 2억원 비과세, 기업별 누적 5억원 한도, 적용대상 주식매수선택권 범위)을 모두 정확히 지지한다. 추가 설명도 모순이 없다.

원본: cm-027 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-028 | 정답

질문 적격주식매수선택권의 요건과 효과는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조특법 제16조의4 제1항 각 호에 따라 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖추고(제1호), 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 행사일이 속하는 과세기간까지의 전체 행사가액 합계가 5억원 이하일 것(제2호)을 요구한다. 신청한 경우 행사 시 소득세를 과세하지 아니하고, 같은 조 제2항에 따라 취득주식 양도 시 소득세법 제94조 제1항 제3호에도 불구하고 양도소득세를 과세한다. 다만 행사 당시 실제 매수가액이 부여 당시 시가보다 낮은 경우 그 차액은 행사 시 과세한다.

실제 답변 전문

적격주식매수선택권이란 벤처기업 임직원이 2027년 12월 31일 이전에 해당 벤처기업으로부터 부여받은 주식매수선택권으로서, ①「벤처기업육성에 관한 특별법」제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖추고, ② 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 행사일이 속하는 과세기간까지 전체 행사가액 합계가 5억원 이하일 것이라는 요건을 모두 충족하는 것을 말합니다. 그 효과로는 임직원이 대통령령으로 정하는 바에 따라 신청한 경우 행사이익에 대해 행사시점에 소득세(근로·기타소득)를 과세하지 않고, 취득 주식을 양도할 때 양도소득세로 과세하는 과세이연 특례가 적용됩니다.

[요건] 부여 주체·대상: 벤처기업(또는 대통령령으로 정하는 바에 따라 벤처기업이 인수한 기업)의 임직원으로서 대통령령으로 정하는 자가 2027.12.31. 이전에 부여받을 것 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령이 정하는 요건 충족 전체 행사가액(행사일부터 역산 2년이 되는 날이 속하는 과세기간~행사일이 속하는 과세기간의 합계) 5억원 이하 임직원이 특례 적용을 신청할 것 주식매수선택권 행사로 취득한 주식만을 거래하는 전용계좌를 개설할 것(제8항). 한편 행사시점에 부여 기업이 더 이상 벤처기업이 아니게 되어도 특례는 적용됩니다(제9항).

[효과] 행사시 소득세 비과세(과세이연): 소득세법 제20조·제21조에도 불구하고 행사시 소득세를 과세하지 않을 수 있습니다. 다만 행사 당시 실제 매수가액이 부여 당시 시가보다 낮은 경우 그 차액(시가 이하 발행이익)은 행사시 소득세로 과세합니다. 양도시 양도소득세 과세: 취득 주식(잉여금 자본전입으로 무상 취득한 주식 포함)을 양도할 때 양도소득세를 과세하며, 양도소득금액은 '양도가액 (행사 당시 실제 매수가액과 부여 당시 시가 중 큰 금액) (제16조의2 비과세 금액 시가 이하 발행이익에 대한 비과세 적용 금액)'으로 계산합니다. 법인 측 효과: 행사시 소득세를 과세하지 않은 경우 해당 주식매수선택권 행사에 따른 비용으로서 대통령령으로 정하는 금액은 벤처기업의 손금에 산입하지 않습니다(제4항). 양도소득세 과세 시 제14조제1항제7호는 적용하지 않습니다(제7항).

[특례 배제(사후관리)] 다음의 경우에는 행사이익 전부(1호는 해당 주식분)를 소득세로 과세합니다: ① 취득 주식을 증여하거나 행사일부터 1년이 지나기 전에 처분한 경우(벤처기업 파산 등 부득이한 사유 제외, 귀속시기는 증여일·처분일), ② 전체 행사가액이 5억원을 초과한 경우(초과한 날), ③ 전용계좌로 주식매수선택권 행사 취득 주식 외의 주식을 거래한 경우(최초 거래일). 또한 벤처기업과 금융투자업자는 부여·행사 관련 자료 등을 납세지 관할 세무서장에게 제출하여야 합니다(제6항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

요건 두 가지(벤처기업법 제16조의3 요건, 2년 역산 전체 행사가액 5억원 이하)와 효과(행사시 비과세, 양도시 양도소득세, 시가 이하 발행이익 행사시 과세)를 모두 정확히 지지한다. 추가로 사후관리·손금불산입 등을 설명해도 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-028 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-029 | 정답

질문 주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도할 때 취득가액은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사주식의 양도 시 취득가액)

당시 기준답변 소득세법 시행령 제163조 제13항에 따라 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가를 법 제97조 제1항 제1호에 따른 취득가액으로 한다.

실제 답변 전문

주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도하는 경우, 그 취득가액은 주식매수선택권을 '행사하는 당시의 시가'입니다. 근거는 소득세법 시행령 제163조 제13항으로, 주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도하는 때에는 주식매수선택권 행사 당시의 시가를 법 제97조제1항제1호에 따른 취득가액으로 한다고 규정하고 있습니다(2000.12.29. 신설). 즉, 실제 지급한 행사가액(매수가액)이 아니라 행사 시점의 시가가 양도차익 계산 시 취득가액이 됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 시행령 제163조 제13항에 따라 행사 당시 시가를 취득가액으로 본다는 기준답변 명제를 정확히 지지한다. 조문 인용과 법 제97조 제1항 제1호 연결도 일치한다.

원본: cm-029 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-031 | 정답

질문 거래소 규정상 요구되는 재무서류는?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제5조 제4호에 따라 국내기업인 상장신청인은 해당 사업연도의 반기 종료 후 45일이 경과한 때 반기재무제표와 감사인의 검토보고서를 제출하여야 한다. 분기 기준 제출의무는 제5호에 따라 외국기업에 대해서만 규정되어 있다.

실제 답변 전문

코스닥시장 상장규정 제5조에 따르면, 상장예비심사 신청일 이후 상장일 전까지 상장신청인은 상장주선인을 통해 다음 재무서류를 거래소에 제출해야 합니다. 첫째, 국내기업(국내소재외국지주회사 제외)은 해당 사업연도의 반기 종료 후 45일이 경과한 때 반기재무제표와 그에 대한 감사인의 검토보고서를 제출해야 합니다(제4호). 둘째, 외국기업(국내소재외국지주회사 포함)은 해당 사업연도의 분기 또는 반기 종료 후 45일이 경과한 때 분기 또는 반기 재무제표와 감사인의 검토보고서를 제출하되, 거래소가 기업의 설립지, 회계 환경, 해외증권시장 상장경력 등을 고려하여 필요하다고 인정하는 경우에는 검토보고서 대신 감사인의 감사보고서를 제출해야 합니다(제5호). 셋째, 최근 사업연도의 결산 승인을 위한 주주총회(상법 제449조의2제1항에 따라 이사회 결의로 재무제표를 승인하는 경우에는 이사회)를 개최한 경우에는 최근 사업연도의 재무제표와 그에 대한 감사인의 감사보고서를 제출해야 합니다(제6호). 아울러 모집 또는 매출의 신고 시에는 투자설명서(예비투자설명서 포함)와 그 기재내용의 정정사항도 함께 제출해야 합니다(제3호).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 국내기업의 반기재무제표+검토보고서(반기 종료 후 45일) 제출과 분기 의무가 외국기업에만 적용됨을 정확히 지지한다. 추가로 제6호·제3호 사항을 설명했으나 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-031 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-032 | 정답

질문 반기보고서 제출기한 45일과 60일은 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제1항(2025.1.21 개정)에 따라 원칙은 기간 경과 후 45일 이내이나, 재무에 관한 사항과 그 부속명세 등을 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서와 분기보고서를 제출하는 경우에는 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 60일 이내에 제출할 수 있다. 60일 특례의 기준은 최초제출대상법

인 여부가 아니라 연결기준 작성의 최초 2개 사업연도이다.

실제 답변 전문

원칙적으로 반기보고서와 분기보고서는 해당 기간 경과 후 45일 이내에 금융위원회와 거래소에 제출해야 하며, 60일은 연결재무제표 기준으로 작성하여 제출하는 경우에 한시적으로 허용되는 예외 기한입니다. 구체적으로 제160조 제1항에 따르면, 사업보고서 제출대상법인은 사업연도 개시일부터 6개월간의 반기보고서와 3개월간 및 9개월간의 분기보고서를 각각 그 기간 경과 후 45일 이내에 제출하는 것이 원칙입니다. 다만 재무에 관한 사항과 그 부속명세, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 사항을 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서·분기보고서를 제출하는 경우에는, 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 기간 경과 후 60일 이내에 제출할 수 있습니다. 즉 60일 기한은 연결재무제표 기준 작성이라는 요건과 최초 사업연도 및 그 다음 사업연도라는 기간 제한(2개 사업연도)이 모두 충족될 때에만 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

원칙 45일과 연결기준 작성 최초 2개 사업연도에 한한 60일 특례를 정확히 구분해 설명했다. 기준답변의 핵심 요건이 모두 포함되어 모순이 없다.

원본: cm-032 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-033 | 정답

질문 종전 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 법인도 60일인가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 조문의 "최초"는 연결재무제표를 기준으로 작성하여 제출하는 것을 수식하는 구조이므로 문언상 해당하는 것으로 읽힌다. 다만 이를 확인하는 하위규정이나 감독지침은 확인되지 않으므로 유권해석을 받는 것이 안전하다.

실제 답변 전문

네, 연결재무제표 기준으로 작성한 반기·분기보고서를 처음 제출하는 경우에는 60일 이내 제출이 허용됩니다. 다만 이 특례는 '그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도'에 한하여 적용되며, 그 이후에는 원칙적인 기한인 기간 경과 후 45일 이내로 돌아갑니다. 근거는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제160조 제1항으로, 사업보고서 제출대상법인이 재무에 관한 사항과 그 부속명세 등 금융위원회가 정하여 고시하는 사항을 연결재무제표 기준으로 기재하여 작성한 반기·분기보고서를 금융위원회와 거래소에 제출하는 경우, 최초 사업연도와 그 다음 사업연도에 한해 각 기간 경과 후 60일 이내에 제출할 수 있다고 규정하고 있습니다. 따라서 종전 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 법인은 전환 후 최초 2개 사업연도 동안 60일의 제출기한을 활용할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(문언상 60일 적용 해당)를 지지하고, 최초 사업연도와 그 다음 사업연도 한정 등 요건도 정확히 설명했다. 유권해석 권고가 없으나 결론과 핵심 요건에 모순은 없다.

누락 사항 하위규정·감독지침 미확인 및 유권해석 권고 언급 없음

원본: cm-033 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-034 | 정답

질문 최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 경우의 직전 보고서 제출의무는?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제2항(2025.1.21 신설)에 따라 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내(제1항 전단에 따른 반기보고서 또는 분기보고서의 제출기간 중에 해당하게 된 경우에는 그 제출기한까지) 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출하여야 한다. 다만 증권신고서 등을 통하여 이미 그에 준하는 사항을 공시한 경우에는 제출하지 아니할 수 있다.

실제 답변 전문

최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 법인은 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내에 그 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 금융위원회와 거래소에 제출하여야 합니다(자본시장법 제160조 제2항). 다만 반기보고서 또는 분기보고서의 제출기간(기간 경과 후 45일 이내) 중에 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 경우에는 5일이 아니라 그 제출기한까지 제출하면 됩니다. 또한 예외적으로, 그 법인이 증권신고서 등을 통하여 이미 직전 반기보고서 또는 분기보고서에 준하는 사항을 공시한 경우에는 직전 반기·분기보고서를 제출하지 아니할 수 있습니다. 이 조항은 2025년 1월 21일 신설된 규정입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 5일 이내 제출, 제출기간 중 해당 시 그 제출기한까지, 증권신고서 공시 시 면제 예외를 모두 정확히 제시했다. 신설일자도 일치한다.

원본: cm-034 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-035 | 정답

질문 내부회계관리제도 구축의무와 그 면제 기준은?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제1항 본문은 모든 회사에 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직을 갖추도록 하고, 같은 항 단서는 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 회사와 대통령령으로 정하는 회사를 제외한다. 같은 법 시행령 제9조 제1항 제3호는 대통령령으로 정하는 회사에 직전 사업연도 말 자산총액이 5천억원 미만인 회사를 포함시키되, 가목 주권상장법인, 나목 공시대상기업집단 소속 국내 회사, 다목 사업보고서 제출대상법인, 라목 금융회사는 제외한다.

실제 답변 전문

회사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성과 공시를 위해 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직, 즉 내부회계관리제도를 갖추어야 합니다(외부감사법 제8조 제1항). 다만 ① 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 회사와 ② 대통령령으로 정하는 회사는 구축의무가 면제됩니다.

【구축의무의 내용】 내부회계관리규정에는 ▲회계정보의 식별·측정·분류·기록 및 보고 방법 ▲회계정보 오류의 통제·수정 방법 ▲정기적 점검·조정 등 내부검증 ▲장부(정보보존장치 포함)의 관리 방법과 위조·변조·훼손·파기 방지 통제 절차 ▲회계정보 작성·공시 관련 임직원의 업무 분장과 책임 ▲그 밖에 대통령령으로 정하는 사항(내부회계관리규정 제·개정 절차, 내부회계관리자의 자격요건·임면절차, 운영실태 보고 기준·절차, 위반 예방 및 사후조치 사항 등)이 포함되어야 합니다.

【면제 기준(시행령 제9조 제1항)】 법률상 면제(비상장·자산 1천억원 미만) 외에 다음 회사도 면제됩니다.
1. 유한회사
2.「법인세법」제51조의2 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하거나「조세특례제한법」제104조의31 제1항에 해당하는 회사
3. 직전 사업연도 말 자산총액이 5천억원 미만인 회사. 다만 ▲주권상장법인 ▲직전 사업연도 말 기준 공시대상기업집단에 속하는 국내 회사 ▲직전 사업연도 말 기준 사업보고서 제출대상법인 ▲금융회사는 자산 5천억원 미만이라도 면제 대상에서 제외되어 구축의무가 있습니다.
4. 그 밖에 회사의 특성상 내부회계관리제도 운영이 어려운 회사로서 금융위원회가 정하여 고시하는 기준에 맞는 회사

정리하면, 주권상장법인은 자산 규모와 무관하게 구축의무가 있고, 비상장회사는 자산 1천억원 미만이면 법률상 면제, 자산 5천억원 미만이라도 공시대상기업집단 소속 국내 회사·사업보고서 제출대상법인·금융회사가 아니면 시행령에 따라 면제되며, 유한회사 등은 별도로 면제됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(법 제8조 제1항 본문·단서, 1천억원 미만 면제, 시행령 제9조 제1항 제3호 5천억원 미만 및 4개 제외사유)를 모두 정확히 지지한다. 추가로 규정 내용과 기타 면제사유를 설명했으나 모순은 없다. '유한회사' 등 세부 열거의 정확성은 경미한 문제로 결론에 영향 없다.

원본: cm-035 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-036 | 정답

질문 내부회계관리자는 등기임원이어야 하는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제3항은 회사의 대표자가 내부회계관리제도를 담당하는 상근이사 1명을 내부회계관리자로 지정하도록 하며, 담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 지정하도록 규정한다. 상근이사가 상법상 등기이사를 의미한다는 점을 직접 규정한 조문은 없으므로, 등기 여부는 상법상 이사 개념에 따른 해석에 의한다.

실제 답변 전문

원칙적으로 내부회계관리자는 상근이사 중에서 지정하여야 하지만, 담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 지정할 수 있으므로 반드시 등기임원이어야 하는 것은 아니다. 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조 제3항에 따르면 회사의 대표자는 내부회계관리제도의 관리·운영을 책임지며, 이를 담당하는 상근이사 1명을 내부회계관리자로 지정하여야 한다. 다만 같은 항 괄호에서 '담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자'를 지정할 수 있도록 예외를 두고 있어, 이 경우 등기임원(이사)이 아닌 자도 내부회계관리자가 될 수 있다. 참고로 제공된 조문에는 '등기임원'이라는 표현 자체는 사용되지 않고 '상근이사'라는 용어가 사용되고 있다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 외부감사법 제8조 제3항의 상근이사 지정 원칙과 담당 이사가 없는 경우의 예외를 정확히 설명한다. 등기 여부가 조문에 직접 규정되지 않았다는 점도 언급하여 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-036 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-037 | 정답

질문 감사인의 검토와 감사는 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제6항(2023.1.17 개정) 본문은 감사인이 검토하도록 하고, 단서는 주권상장법인(직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 주권상장법인은 제외)의 감사인은 감사하도록 규정한다.

실제 답변 전문

제8조 제6항에 따르면 검토와 감사는 대상 회사에 따라 구분됩니다. 원칙적으로 감사인은 회계감사를 실시할 때 해당 회사가 제8조에서 정한 사항을 준수했는지 여부와 제4항에 따른 내부회계관리제도 운영실태 보고내용을 '검토'하면 되지만, 주권상장법인의 감사인은 같은 사항을 '감사'하여야 합니다. 다만 주권상장법인 중에서도 직전 사업연도 말의 자산총액이 1천억원 미만인 주권상장법인은 감사 대상에서 제외되어 검토 대상이 됩니다. 어느 경우든 제7항에 따라 검토 또는 감사를 한 감사인은 그 검토결과 또는 감사결과에 대한 종합의견을 감사보고서에 표명하여야 합니다. 한편, 검토와 감사의 절차적·기술적 차이(예: 확신 수준, 수행 절차의 범위 등)에 관한 내용은 제공된 조문에는 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(본문 검토, 단서상 주권상장법인 감사, 자산총액 1천억원 미만 상장법인 제외)을 모두 정확히 지지한다. 추가로 종합의견 표명 언급은 모순이 없다.

원본: cm-037 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-038 | 정답

질문 대표자의 보고의무는 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제4항 본문은 대표자가 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사에게 운영실태를 보고하도록 하고, 단서는 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 이사회 및 감사에 대한 보고는 내부회계관리자가 하도록 할 수 있다고 규정한다. 주주총회 보고는 단서 대상이 아니다.

실제 답변 전문

부분적으로 위임할 수 있다. 회사의 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 이사회 및 감사(감사위원회 설치 시 감사위원회)에 대한 내부회계관리제도 운영실태 보고는 내부회계관리자가 하도록 할 수 있으나, 주주총회에 대한 보고는 위임 규정이 없어 대표자가 직접 하여야 한다. 근거는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조 제4항으로, 대표자는 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사에게 내부회계관리제도의 운영실태를 보고할 의무가 있으며, 그 단서에서 이사회 및 감사에 대한 보고에 한하여 내부회계관리자에게 하도록 할 수 있다고 정하고 있다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(제8조 제4항 본문·단서, 이사회·감사 보고만 내부회계관리자 위임 가능, 주주총회 보고는 제외)을 모두 정확히 지지한다.

원본: cm-038 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-039 | 정답

질문 사내규정 제정은 주주총회 결의사항인가, 이사회 결의사항인가?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제361조는 주주총회가 본법 또는 정관에 정하는 사항에 한하여 결의할 수 있다고 규정하고, 제393조 제1항은 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치·이전 또는 폐지 등 회사의 업무집행을 이사회의 결의로 하도록 규정한다. 사내규정 제정을 주주총회 결의사항으로 열거한 조문은 없으므로 업무집행에 관한 사항으로서 이사회 권한에 속한다.

실제 답변 전문

사내규정(내규) 제정은 원칙적으로 이사회 결의사항입니다. 다만 법률 또는 정관에서 주주총회 결의사항으로 정한 경우에는 예외적으로 주주총회 결의가 필요합니다.

근거는 다음과 같습니다. 상법 제361조는 주주총회가 '본법 또는 정관에 정하는 사항에 한하여' 결의할 수 있다고 하여 주주총회의 권한을 제한적으로 규정하고 있습니다. 반면 상법 제393조 제1항은 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임·해임, 지점의 설치·이전·폐지 '등 회사의 업무집행은 이사회의 결의로 한다'고 규정합니다. 사내규정의 제정은 회사 내부의 업무 운영에 관한 사항으로서 '회사의 업무집행'에 해당하므로 이사회 결의사항에 속합니다.

따라서 상법이나 해당 회사의 정관에서 특정 사내규정의 제정을 주주총회 결의사항으로 명시하지 않는 한, 주주총회는 이를 결의할 권한이 없고 이사회가 결의하게 됩니다. 다만 제공된 조문에는 '사내규정'을 직접 언급한 규정은 없으므로, 개별 회사의 정관에 별도 규정이 있는지는 확인이 필요합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(제361조 주주총회 권한 제한, 제393조 제1항 업무집행은 이사회, 사내규정 제정은 이사회 권한)를 모두 지지한다. 정관상 예외 언급은 모순되지 않는 보충 설명이다.

원본: cm-039 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-040 | 정답

질문 정관 변경의 결의요건은?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 한다.

실제 답변 전문

정관 변경은 주주총회의 특별결의 사항으로, 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 결의하여야 합니다(상법 제434조). 즉, 두 가지 요건을 모두 충족해야 합니다: ① 출석 주주 의결권의 3분의 2 이상 찬성, ② 그 찬성 수가 발행주식총수의 3분의 1 이상일 것. 이는 제433조 제1항에 따른 정관변경 결의에 적용되는 요건으로, 정관 변경 권한은 이사회가 아닌 주주총회에 있으며 보통결의보다 가중된 특별결의를 요구합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변이 상법 제434조의 특별결의 요건을 정확히 제시했다. 수치와 근거 조문 모두 기준답변과 일치한다.

원본: cm-040 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-041 | 정답

질문 상장회사는 이사를 3명 이상 두어야 하는가?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제383조 제1항은 이사는 3명 이상이어야 한다고 규정하되, 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 1명 또는 2명으로 할 수 있다고 규정한다. 상장 여부를 기준으로 이사 수를 규율하는 조문은 없으며, 기준은 자본금 총액이다.

실제 답변 전문

원칙적으로 이사는 3명 이상이어야 하므로, 상장회사도 이사를 3명 이상 두어야 합니다. 다만 상법 제383조 제1항 단서에 따라 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 이사를 1명 또는 2명으로 할 수 있는 예외가 있습니다. 제공된 조문(상법 제383조)은 주식회사 일반에 적용되는 규정으로, 상장회사에 대한 별도의 특례(예: 상장회사의 자본금 규모에 따른 예외 적용 여부나 독립이사·사외이사 구성요건)는 제공된 조문에는 없습니다. 참고로 같은 조에 따르면 이사의 임기는 3년을 초과하지 못하며, 정관으로 임기 중 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지 연장할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 상법 제383조 제1항의 3명 이상 원칙과 자본금 10억원 미만 예외를 정확히 제시했고, 상장 여부가 아닌 자본금 기준임을 밝혔다. 기준답변의 필수명제를 모두 지지하며 모순이 없다.

원본: cm-041 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-042 | 정답

질문 사외이사 관련 개정 내용은?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제542조의8(2025.7.22 개정, 시행일 2026.7.23)은 제목이 "독립이사의 선임"으로 변경되었고, 제1항은 상장회사가 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 이사 총수의 3분의 1 이상을 독립이사로 하여야 한다고 규정한다. 독립이사는 제382조 제3항의 사외이사로서 사내이사, 집행임원 및 업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 이사를 말한다. 단서에 따라 대통령령으로 정하는 상장회사의 독립이사는 3명 이상이면서 이사 총수의 과반수여야 한다.

실제 답변 전문

2025년 7월 22일 개정으로 종전의 '사외이사' 관련 규정이 '독립이사' 제도로 개편되었습니다. 즉 상장회사는 이사 총수의 3분의 1 이상을 독립이사(제382조제3항의 사외이사로서 사내이사·집행임원·업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 이사)로 하여야 하며, 자산 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 상장회사는 독립이사를 3명 이상으로 하되 이사 총수의 과반수가 되도록 하여야 합니다(제542조의8 제1항). 구체적인 개정 내용은 다음과 같습니다. ① 구성요건: 원칙적으로 이사 총수의 3분의 1 이상, 대통령령으로 정하는 대규모 상장회사는 3명 이상이면서 이사 총수의 과반수(다만 자산 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 경우는 적용 제외). ② 결격사유(제2항, 2025.7.22 개정 포함): 미성년자·피성년후견인·피한정후견인, 파산선고 후 미복권자, 금고 이상 형 집행 종료·면제 후 2년 미경과자, 대통령령으로 정하는 법률 위반으로 해임·면직 후 2년 미경과자, 최대주주 및 그 특수관계인, 주요주주(발행주식 총수의 100분의 10 이상 소유 또는 주요 경영사항에 사실상 영향력을 행사하는 주주) 및 그 배우자와 직계 존속·비속, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자는 독립이사가 될 수 없고, 해당하게 되면 그 직을 상실합니다. ③ 결원 보충(제3항): 사임·사망 등으로 구성요건에 미달하게 되면 그 사유 발생 후 처음 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 합니다. ④ 후보추천위원회(제4항·제5항): 과반수 요건이 적용되는 상장회사는 독립이사 후보추천위원회를 설치하여야 하고(독립이사가 총위원의 과반수), 주주총회에서 독립이사를 선임할 때에는 이 위원회의 추천을 받은 자 중에서 선임하여야 하며, 일정 요건을 갖춘 주주가 주주총회일 6주 전에 추천한 후보를 포함시켜야 합니다. 다만 제공된 조문에는 개정 전 조문의 구체적 문언이 포함되어 있지 않아, 개정 전후의 세부 문언 비교(예: 종전 사외이사 최소 인원 요건 등)는 확인할 수 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(제목 변경, 3분의 1 이상 독립이사, 독립이사 정의, 대규모 상장회사 3명 이상·과반수, 대통령령 예외)를 모두 지지한다. 시행일 언급은 없으나 결론과 핵심 요건은 정확하며 추가 설명도 모순되지 않는다.

누락 사항 시행일 2026.7.23 미언급

원본: cm-042 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-043 | 정답

질문 감사 보수의 결정을 이사회에 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제388조는 이사의 보수를 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 정하도록 하고, 제415조는 제388조를 감사에 준용한다. 결정주체를 정관 또는 주주총회로 한정하고 있으므로 이사회 위임의 근거가 되는 조문은 없다. 나아가 제542조의12 제5항은 상장회사가 감사의 선임 또는 감사의 보수결정을 위한 의안을 상정하려는 경우 이사의 선임 또는 이사의 보수결정 의안과 별도로 상정하여 의결하도록 규정한다.

실제 답변 전문

결론적으로 감사 보수의 결정을 이사회에 위임할 수 없다. 상법 제415조가 이사의 보수에 관한 제388조를 감사에 준용하고 있으므로, 감사의 보수는 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 정하여야 한다. 즉 제공된 조문상 감사 보수의 결정 주체는 정관 또는 주주총회로 한정되어 있고, 이사회가 이를 결정할 수 있다는 근거는 없다. 특히 감사는 이사의 직무집행을 감사하는 기관이므로, 감사의 대상인 이사(이사회)가 감사의 보수를 결정하도록 위임하는 것은 이 준용 구조에 반한다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

위임 불가 결론과 제388조·제415조 준용 근거를 정확히 제시했다. 제542조의12 제5항 별도 상정 언급은 없으나 핵심 질문(위임 가능성)의 필수 요건은 충족한다.

누락 사항 상장회사 감사 보수의안 별도 상정(제542조의12 제5항)

원본: cm-043 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-044 | 정답

질문 감사위원 분리선출 인원은 몇 명인가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제542조의12 제2항 단서(2020.12.29 개정)는 감사위원회위원 중 1명(정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원)을 다른 이사들과 분리하여 선임하도록 규정한다. 자산규모에 따라 2명을 강제하는 문언은 확인되지 않는다.

실제 답변 전문

감사위원 분리선출 인원은 원칙적으로 1명이며, 정관으로 2명 이상으로 정한 경우에는 그 인원에 따릅니다. 상법 제542조의12 제2항 단서에 따라 상장회사는 감사위원회위원 중 1명(정관에서 2명 이상으로 정할 수 있음)을 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 합니다. 참고로 이렇게 분리선출된 감사위원이 제434조에 따른 주주총회 결의로 해임되는 경우에는 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(1명, 정관으로 2명 이상 가능, 상법 제542조의12 제2항 단서)을 정확히 지지한다. 추가 설명도 모순이 없다.

원본: cm-044 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-045 | 정답

질문 자기주식 소각의무에 관한 신설 규정의 내용은?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제341조의4(2026.3.6 신설) 제1항은 회사가 자기주식을 취득한 때에는 그 취득한 날부터 1년 이내에 소각하도록 규정한다. 제2항은 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받은 때에는 그 계획에 따라 보유 또는 처분할 수 있도록 하며, 제3항에 따라 그 계획은 매년 주주총회에서 승인받아야 한다. 각 호는 균등조건 처분(제1호), 주식매수선택권 부여 등 임직원 보상 목적(제2호), 우리사주제도 실시 목적(제3호), 법령에 따른 활용(제4호), 신기술의 도입·재무구조의 개선 등 경영상 목적으로서 제434조에 따른 주주총회 결의로 정관에 사유를 규정한 경우(제5호)이다.

실제 답변 전문

2026년 3월 6일 신설된 상법 제341조의4에 따르면, 회사는 자기주식을 취득한 날부터 1년 이내에 소각하는 것이 원칙입니다. 다만 일정한 예외 사유에 해당하고 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받은 경우에는 그 계획에 따라 자기주식을 보유하거나 처분할 수 있습니다.

예외 사유(제2항)는 다음 다섯 가지입니다. ① 각 주주에게 보유 주식 수에 비례하여 균등한 조건으로 처분하는 경우, ② 제340조의2 또는 제542조의3에 따른 주식매수선택권 부여 등 임직원 보상 목적으로 활용하는 경우, ③「근로복지기본법」에 따른 우리사주매수선택권 부여 등 우리사주제도 실시 목적으로 활용하는 경우, ④ 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령에서 정하는 바에 따라 활용하는 경우(주식교환·주식이전·합병 관련), ⑤ 신기술 도입, 재무구조 개선 등 경영상 목적 달성을 위해 필요한 경우로서 제434조에 따른 주주총회 결의로 정관에 그 사유를 규정한 경우입니다.

또한 자기주식보유처분계획은 매년 주주총회에서 승인받아야 하며(제3항), 계획에는 ① 보유·처분 목적, ② 대상 자기주식의 종류와 수 및 취득방법, ③ 보유 개시시점 및 예정 처분시점 기준의 자기주식 종류·수·취득방법, 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수, 발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화, ④ 예정된 보유 기간, ⑤ 예정된 처분 시기를 기재하고 이사 전원이 기명날인 또는 서명하여야 합니다(제4항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

1년 내 소각 원칙, 5개 예외 사유, 매년 주주총회 승인 등 기준답변의 핵심 명제를 모두 지지한다. 계획 기재사항 추가 설명은 모순이 아니다.

원본: cm-045 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-046 | 정답

질문 자기주식을 주주 외의 자에게 처분할 수 있는가?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제342조(2026.3.6 전문개정) 제1항은 원칙적으로 각 주주가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 취득하게 하도록 하고, 제2항은 제341조의4 제2항 제2호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 처분할 수 있도록 한다. 제3항에 따라 처분할 주식의 종류와 수, 처분가액과 납입기일, 상대방 및 처분방법 중 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정하며, 제4항에 따라 제417조부터 제432조까지의 규정이 성질에 반하지 아니하는 범위에서 준용된다.

실제 답변 전문

가능하다. 상법 제342조는 회사가 보유하는 자기주식을 처분할 때 처분할 상대방 및 처분방법 등을 정관에 규정이 없으면 이사회가 결정하도록 하고 있어, 주주 외의 자를 처분 상대방으로 정하는 것을 배제하지 않는다. 다만 제341조의4에 따른 절차적 제한을 충족해야 한다. 즉, 회사는 자기주식을 취득한 날부터 1년 이내에 소각하는 것이 원칙이며(제341조의4 제1항), 이를 보유·처분하려면 같은 조 제2항 각 호의 사유에 해당하고 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받아야 한다. 제2항 각 호 중 제1호(주주에게 지분 비례로 균등한 조건으로 처분)를 제외한 제2호(주식매수선택권 부여 등 임직원 보상 목적), 제3호(우리사주매수선택권 부여 등 우리사주제도 실시 목적), 제4호(제360조의2제2항·제360조의15제2항·제523조제3호 등 법령에서 정하는 활용), 제5호(신기술 도입·재무구조 개선 등 경영상 목적으로 제434조에 따른 주주총회 결의로 정관에 사유를 규정한 경우)는 주주 외의 자에 대한 처분이 전제되거나 가능한 유형이다. 아울러 이 자기주식보유처분계획은 매년 주주총회에서 승인받아야 하고(제3항), 계획에는 처분 목적, 대상 주식의 종류와 수·취득방법, 예정된 보유 기간과 처분 시기 등을 기재하고 이사 전원이 기명날인 또는 서명하여야 한다(제4항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

핵심 결론(제341조의4 제2항 제2호~제5호 사유에 해당하면 주주 외의 자에게 처분 가능)과 이사회 결정 사항을 모두 지지한다. 제417조~제432조 준용 언급이 없고 주주총회 승인 관련 부수 서술이 다소 확장적이나 기준답변과 모순되지 않는다.

누락 사항 제417조~제432조 준용(제4항) 언급 없음 / 처분가액·납입기일 등 이사회 결정사항 열거 일부 생략

원본: cm-046 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-047 | 정답

질문 공모 시 우리사주조합원 배정은 어떤 근거로 이루어지는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 자본시장법 제165조의7 제1항에 따라 주권을 대통령령으로 정하는 증권시장에 상장하려는 법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우, 상법 제418조에도 불구하고 우리사주조합원에 대하여 모집·매출하는 주식총수의 100분의 20을 배정하여야 한다. 즉 정관상 제3자배정 근거나 경영상 목적 요건을 거치지 않는 법정 강제배정이다. 다만 같은 항 제1호(외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인), 제2호(대통령령으로 정하는 경우)는 예외이고, 같은 조 제2항에 따라 우리사주조합원 소유주식수가 총수의 100분의 20을 초과하는 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다.

실제 답변 전문

공모(모집·매출) 시 우리사주조합원 배정은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의7(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례)을 근거로 이루어진다. 이에 따라 대통령령으로 정하는 주권상장법인 또는 주권을 대통령령으로 정하는 증권시장에 상장하려는 법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우, 「상법」 제418조에도 불구하고 해당 법인의 우리사주조합원(「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합원)에게 모집·매출하는 주식총수의 100분의 20을 배정하여야 한다. 다만 예외가 있다: ① 「외국인투자 촉진법」에 따른 외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인이 주식을 발행하는 경우, ② 그 밖에 우선배정이 어려운 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 배정 의무가 적용되지 않으며, 우리사주조합원이 소유하는 주식수가 신규 발행 주식과 기발행 주식 총수의 100분의 20을 초과하는 경우에도 적용되지 않는다(제2항). 또한 제165조의6제1항제1호 방식으로 신주를 발행하는 경우 우리사주조합원 배정분에는 「상법」 제419조제1항부터 제3항까지가 적용되지 않고(제3항), 금융위원회는 배정과 그 주식의 처분 등에 필요한 기준을 정하여 고시할 수 있다(제4항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 자본시장법 제165조의7 제1항의 20% 법정 강제배정, 상법 제418조 배제, 예외 두 가지 및 제2항 20% 초과 시 미적용을 모두 정확히 제시했다. 추가 설명도 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-047 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-048 | 정답

질문 발행사항은 어느 기관이 결정하는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 상법 제416조에 따라 신주의 종류와 수, 발행가액과 납입기일, 인수방법 등으로서 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정한다. 다만 이 법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우는 그러하지 아니하다.

실제 답변 전문

회사 성립 후 신주 발행 시 발행사항은 원칙적으로 이사회가 결정합니다(상법 제416조). 다만 정관에 규정이 있는 사항은 그에 따르며, 상법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우에는 주주총회가 결정합니다. 이사회(또는 주주총회)가 결정하는 발행사항에는 ① 신주의 종류와 수, ② 신주의 발행가액과 납입기일, ③ 무액면주식의 경우 발행가액 중 자본금으로 계상하는 금액, ④ 신주의 인수방법, ⑤ 현물출자자의 성명과 재산의 종류·수량·가액 및 부여할 주식의 종류와 수, ⑥ 신주인수권 양도에 관한 사항, ⑦ 주주 청구 시에만 신주인수권증서를 발행한다는 것과 그 청구기간이 포함됩니다. 우리사주조합원에 대한 주식 배정과 같은 신주의 인수방법 역시 이 발행사항에 해당하므로 같은 원칙이 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(상법 제416조, 이사회 결정 원칙, 정관·법 다른 규정 시 주주총회 예외)을 모두 지지한다. 발행사항 항목도 정확히 열거했다.

원본: cm-048 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-049 | 정답

질문 주관회사 또는 그 계열회사가 발행회사 지분을 보유하면 공동주관 의무가 발생하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제1항에 따라 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조 제4항 제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사와 공동으로 하여야 한다. 이해관계인은 같은 규정 제2조 제9호에 정의되어 있고, 라목에 공정거래법 제2조 제3호의 계열회사 및 그 임원이 포함된다.

실제 답변 전문

지분을 보유한다고 곧바로 공동주관 의무가 발생하는 것은 아니며, 금융투자회사 자신과 그 이해관계인이 합하여 발행회사 주식등의 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우 100분의 10) 이상을 보유한 상태에서 해당 회사의 기업공개 또는 장외법인공모 주관회사 업무를 수행하는 경우에 공동주관 의무가 발생한다. 이 경우 발행회사와 이해관계가 없고 발행회사 주식등을 보유하지 않은 다른 금융투자회사와 공동으로 주관업무를 수행해야 한다. 다만 다음과 같은 예외 및 산정 특례가 있다. ① 발행회사가 기업인수목적회사이거나 외국 기업(외국기업 지배를 주된 목적으로 하는 국내법인 포함)인 기업공개의 경우에는 공동주관 의무가 적용되지 않는다. ② 보유비율 산정 시 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호에 따라 취득한 코스닥 상장(예정)법인 주식과 코넥스 지정자문인 계약 유지 중 취득한 코넥스 상장(예정)법인 주식은 보유한 것으로 보지 않는다. ③ 중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, 환매금지형 사모집합투자기구 등을 통한 보유는 출자·투자 비율만큼만 보유한 것으로 본다. ④ 기업공개의 경우 상장예비심사신청일 이전(장외법인공모는 대표주관계약 체결일 이전)에 취득한 주식등에 대해 한국예탁결제원 의무보유등록 확약서를 협회에 제출하면 보유한 것으로 보지 않으며, 이 경우 기업공개는 상장일부터 6개월, 장외법인공모는 발행일부터 6개월간 의무보유해야 한다. 참고로 조문상 합산 대상은 '계열회사'가 아니라 '이해관계인'으로 규정되어 있다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(5%, 단서의 경우 10%, 자신과 이해관계인 합산, 기업공개·장외법인공모 주관 시 공동주관 의무)을 모두 정확히 지지한다. 이해관계인에 계열회사가 포함된다는 점을 명시하지 않고 '계열회사가 아니라 이해관계인'이라 표현한 점은 다소 불명확하나 결론과 요건에 모순은 없다. 추가 예외·산정 특례 설명은 감점 사유가 아니다.

누락 사항 이해관계인 정의(제2조 제9호 라목)에 공정거래법상 계열회사 포함 명시 부족

원본: cm-049 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-050 | 정답

질문 100분의 10이 적용되는 경우는?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제15조 제4항 제2호 단서 각 목에 해당하는 발행회사로서, 가목 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인 제외), 나목 벤처기업, 다목 직전 3개 회계연도 평균 매출액 3천억원 미만 중견기업, 라목 신성장·원천기술 보유기업 또는 기술등급 상위 100분의 50 기업(공시대상기업집단 소속 기업 제외)이다. 다만 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 각 호의 업종은 제외된다.

실제 답변 전문

제15조제4항에서 '100분의 10'이 적용되는 경우는 두 가지입니다. 첫째, 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 보유하는 경우 원칙적으로는 100분의 5 이상이면 이해관계자에 해당하지만, 발행회사가 ①「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인 제외), ②「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」제2조제1항에 따른 벤처기업, ③「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」제2조에 따른 중견기업으로서 직전 3개 회계연도 평균 매출액이 3천억원 미만인 기업, ④ 신성장·원천기술 보유 기업 또는 기술신용평가기관·기술전문평가기관의 기술등급이 상위 100분의 50에 해당하는 기업(공시대상기업집단 소속 기업 제외) 중 어느 하나에 해당하면(다만「중소기업창업 지원법 시행령」제4조 각 호 업종은 제외) 기준이 완화되어 '100분의 10 이상' 보유하는 경우에 이해관계자로 봅니다(제4항제2호 단서). 둘째, 금융투자회사와 그 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식등을 100분의 10 이상 보유하고 있는 경우에도 이해관계자에 해당합니다(제4항제3호). 이때 위 제2호 단서에 해당하는 발행회사의 경우에는 합산 기준이 100분의 15로 완화됩니다. 이러한 이해관계가 있는 자에 해당하면 금융투자업규정 제4-19조제7호에 따라 기업공개·장외법인공모 주관 시 제한(공동주관회사 선임의무 등)의 적용을 받게 됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 4개 유형(중소기업, 벤처기업, 매출 3천억 미만 중견기업, 신성장·원천기술 또는 기술등급 상위 50%)과 창업지원법 시행령 제4조 업종 제외 단서를 모두 정확히 제시했다. 추가로 제3호 합산기준 설명이 붙었으나 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-050 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-051 | 정답

질문 보유비율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제6조 제2항에 따라 자본시장법 시행규칙 제14조 제1항을 준용한다. 제4항에 따라 중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, 환매금지형 사모집합투자기구의 경우 출자 또는 투자한 비율만큼 보유한 것으로 본다.

실제 답변 전문

공동주관회사 선임의무 판단 시 주식등의 보유비율은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙」제14조제1항을 준용하여 산정한다(증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조제2항). 즉, 금융투자회사와 그 이해관계인이 합하여 보유한 주식등이 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우 100분의 10) 이상인지를 이 방식으로 계산한다.

준용되는 시행규칙 제14조제1항에 따른 증권 종류별 주식등의 수 계산방법은 다음과 같다. ① 주권: 그 주식의 수, ② 신주인수권이 표시된 것: 신주인수권의 목적인 주식의 수(발행가액총액과 발행가격이 표시된 경우 발행가액총액을 발행가격으로 나눈 수), ③ 전환사채권: 권면액을 전환으로 발행할 주식의 발행가격으로 나눈 수(1 미만 단수는 계산하지 않음), ④ 신주인수권부사채권: 신주인수권의 목적인 주식의 수, ⑤ 교환사채권: 교환대상 증권별로 위 방식에 따라 정하는 수, ⑥ 파생결합증권: 기초자산이 되는 증권별로 정하는 수, ⑦ 증권예탁증권: 그 기초가 되는 증권별로 정하는 수.

다만 다음의 특례가 있다. 첫째, 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장(예정)법인 발행 주식과, 코넥스시장 지정자문인 계약이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장(예정)법인 발행 주식은 보유한 것으로 보지 않는다(제6조제3항). 둘째, 중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, 금융위원회에 보고된 환매금지형 사모집합투자기구의 경우 출자자·수익자가 출자·투자한 비율만큼 해당 조합등이 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다(제6조제4항). 셋째, 기업공개의 경우 상장예비심사신청일 이전에 취득하고 한국예탁결제원 의무보유등록 확약서를 협회에 제출한 주식등, 장외법인공모의 경우 대표주관계약체결일 이전에 취득하고 의무보유등록(또는 보호예수) 확약서를 협회에 제출한 주식등은 금융투자회사가 보유한 것으로 보지 않는다(제6조제5항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 두 핵심 명제(시행규칙 제14조 제1항 준용, 조합·환매금지형 사모펀드는 출자·투자비율만큼 보유 간주)를 모두 정확히 지지한다. 추가 예외 설명은 모순되지 않는다.

원본: cm-051 · arm=claude-fable-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

claude-haiku-4-5

모델 claude-haiku-4-5-20251001

오답: cm-002, cm-003, cm-014, cm-022, cm-030, cm-039

cm-002 | 오답

질문 제4호의 기준일은 언제인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 투자기간은 조문상 상장예비심사신청일을 기준으로 하고, 100분의 10 한도의 기준이 되는 자본금은 상장신청일 현재를 기준

실제 답변 전문

제4호의 기준일은 상장예비심사 신청일입니다. 제4호는 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간을 판단하는 규정인데, 해당 투자기간을 "상장예비심사 신청일을 기준으로 한다"고 명시하고 있습니다. 이 기준일로부터 2년 미만의 투자기간을 가진 주식등에 대해 상장일부터 1개월의 의무보유 의무가 적용됩니다(다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외).

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

투자기간 기준일이 상장예비심사신청일이라는 핵심 결론은 맞다. 그러나 기준답변이 병기한 '100분의 10 한도 자본금은 상장신청일 현재 기준'이라는 세부 요건을 누락했다.

누락 사항 자본금 100분의 10 한도는 상장신청일 현재 기준

원본: cm-002 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-003 | 오답

질문 재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 주식은 제3호와 제4호 중 어디에 해당하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제4항 제2호는 상장규정 제26조 제1항 제3호 단서의 "세칙으로 정하는 경우"에 벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 경우를 포함하고 있다. 따라서 제3호에서 제외되고 제4호가 적용된다.

실제 답변 전문

재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 주식은 제26조 제3호에 해당합니다.

제3호는 "상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자"로 규정하고 있으며, 이는 제3자배정 취득 주식을 직접 명시하고 있습니다. 제4호는 "벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한" 주식을 대상으로 하는데, 제3자배정은 모집에 해당하므로 제4호의 적용 대상이 아닙니다.

다만 재무적투자자가 시행세칙 제23조 제4호의 2에서 정하는 벤처금융 또는 전문투자자에 해당하거나, 같은 조 제4호의 3에 따른 외국투자가인 경우 등 의무보유 예외 사유에 해당할 수 있습니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 벤처금융·전문투자자 취득분은 제3호 단서로 제외되고 제4호가 적용된다고 하나, 시스템 답변은 제3호 해당이라고 반대 결론을 제시했다. 세칙 제23조 제4항 제2호의 단서 적용 취지도 정확히 반영되지 않았다.

누락 사항 세칙 제23조 제4항 제2호가 제3호 단서의 '세칙으로 정하는 경우'에 해당 / 벤처금융·전문투자자 취득분은 제3호에서 제외 / 제4호가 적용됨

원본: cm-003 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-014 | 오답

질문 부여 기준시가 관련 규정은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의3 제5항에 따라 제1항 제1호·제2호의 자에게 신주인수 방식으로 부여하는 경우로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 때에는 시가보다 낮은 가격(권면액 이상)으로 정할 수 있다. 같은 법 시행령 제11조의3 제5항(2025.12.30 개정)은 그 요건을 "부여받는 자 1인이 부여일 기준 시가보다 낮은 행사가격으로 부여받았거나 부여받을 각 주식매수선택권에 대하여 계산식에 따라 계산한 금액의 합계가 20억원 이하일 것"으로 규정한다.

실제 답변 전문

벤처기업의 주식매수선택권 부여 기준시가는 '부여일을 기준으로 한 주식의 시가'입니다.

구체적으로 행사가격 설정 시 적용되는 시가는 다음과 같습니다:

(1) 신주 인수 방식(제2항제1호)의 경우: 부여일을 기준으로 한 주식의 시가와 권면액 중 높은 금액 이상

(2) 자기주식 매수 또는 현금·자기주식 지급 방식(제2항제2호, 제3호)의 경우: 부여일을 기준으로 한 주식의 시가 이상

(3) 예외적으로 임직원(제1항제1호, 제2호)에게 신주 인수 방식으로 부여하되 대통령령 요건을 갖춘 경우: 시가보다 낮은 가격 가능(다만 권면액 이상)

시가 평가는「상속세 및 증여세법」제60조와 시행령 제49조를 준용하며, 평가기준일 전 6개월을 기준으로 합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

저가 부여 허용 자체는 맞게 언급했으나, 질문이 요구한 핵심인 시행령 제11조의3 제5항의 20억원 이하 요건(계산식 합계)을 전혀 제시하지 않았다. 또한 상증세법 준용·6개월 기준 등 근거 없는 설명을 덧붙였다.

누락 사항 시행령 제11조의3 제5항의 구체 요건 / 1인당 계산식 합계 20억원 이하 / 2025.12.30 개정 반영

원본: cm-014 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-022 | 오답

질문 비상장주식의 보충적 평가방법은?
(업무 문맥: 비상장주식의 보충적 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 시행령 제54조 제1항(2025.12.30 개정)에 따라 1주당 순손익가치와 1주당 순자산가치를 각각 3과 2의 비율로 가중평균한 가액으로 하고, 부동산과다보유법인은 그 비율을 각각 2와 3으로 한다. 다만 가중평균한 가액이 1주당 순자산가치에 100분의 80을 곱한 금액보다 낮은 경우에는 그 금액을 가액으로 한다.

실제 답변 전문

비상장주식의 보충적 평가방법은 납세자가 다음 4가지 방법 중 하나로 평가한 평가가액을 첨부하여 평가심의위원회에 심의를 신청하는 경우에 적용됩니다. (1) 같은 업종을 영위하고 있는 다른 법인(유가증권시장·코스닥시장 상장법인)의 주식가액을 이용하여 평가하는 방법, (2) 향후 기업에 유입될 것으로 예상되는 현금흐름에 일정한 할인율을 적용하여 평가하는 방법, (3) 향후 주주가 받을 것으로 예상되는 배당수익에 일정한 할인율을 적용하여 평가하는 방법, (4) 그 밖에 위 세 방법에 준하는 방법으로서 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 방법입니다.

다만, 납세자가 평가한 가액이 보충적 평가방법에 따른 주식평가액의 100분의 70에서 100분의 130까지의 범위 안에 있을 때만 평가심의위원회가 심의하여 제시하는 평가가액에 의하거나 그 위원회가 제시하는 평가방법 등을 고려하여 계산한 평가가액에 의할 수 있습니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 순손익가치와 순자산가치의 3:2(부동산과다보유법인 2:3) 가중평균과 순자산가치 80% 하한을 요구하나, 시스템 답변은 평가심의위원회 신청 시의 예외적 평가방법만 설명했다. 핵심 산식과 비율을 전혀 제시하지 못했다.

누락 사항 순손익가치:순자산가치 3:2 가중평균 / 부동산과다보유법인 2:3 / 순자산가치의 80% 하한 규정 / 시행령 제54조 제1항 근거

원본: cm-022 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-030 | 오답

질문 증권신고서 제출 시 1분기 검토보고서를 첨부하여야 하는가?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-6조 제8항 제1호 라목의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서는, 그 정의를 규정한 제2-4조 제5항 제3호 라목에서 "자본시장법 시행령 제170조 제1항 제2호 단서에 따른 금융기관·주권상장법인이 분기재무제표가 확정된 이후에 신고서를 제출하는 경우에 첨부해야 할" 서류로 한정하고 있다. 따라서 상장 전 발행인에게는 첨부의무가 없다. 다만 같은 항 제1호 다목은 증권시장에 주권을 상장하기 위한 모집 또는 매출의 경우 반기재무제표가 확정된 이후에는 반기감사보고서 또는 반기검토보고서를 첨부하도록 규정한다.

실제 답변 전문

제공된 조문만으로는 명확히 답할 수 없습니다. 증권신고서 제출 시 1분기 검토보고서 첨부 여부는 발행하는 증권의 종류(주권, 사채 등)와 발행인의 성격(기존 법인, 설립중인 법인 등)에 따라 다르게 적용됩니다. 제2-6조 제8항은 '분기감사보고서 또는 분기검토보고서'를 첨부대상으로 규정하고 있으나, 이것이 '1분기'를 의미하는지, 언제 첨부해야 하는지, 어떤 조건 하에서 첨부 의무가 발생하는지 명확하지 않습니다. IPO 단계의 정확한 재무서류 제출 범위를 확인하려면 금융감독원의 공시 세부기준이나 증권신고서 작성지침서 같은 추가 자료가 필요합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 상장 전 발행인에게 분기검토보고서 첨부의무가 없고 반기보고서만 첨부한다고 명확히 결론하나, 시스템 답변은 판단을 회피했다.

누락 사항 상장 전 발행인에게 분기검토보고서 첨부의무 없음 / 제2-4조 제5항 제3호 라목의 정의상 금융기관·주권상장법인에 한정 / 제2-6조 제8항 제1호 다목에 따라 반기검토보고서 첨부

원본: cm-030 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-039 | 오답

질문 사내규정 제정은 주주총회 결의사항인가, 이사회 결의사항인가?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제361조는 주주총회가 본법 또는 정관에 정하는 사항에 한하여 결의할 수 있다고 규정하고, 제393조 제1항은 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치·이전 또는 폐지 등 회사의 업무집행을 이사회의 결의로 하도록 규정한다. 사내규정 제정을 주주총회 결의사항으로 열거한 조문은 없으므로 업무집행에 관한 사항으로서 이사회 권한에 속한다.

실제 답변 전문

사내규정 제정은 제공된 조문에 명시되어 있지 않습니다. 상법 제361조는 주주총회가 "본법 또는 정관에 정하는 사항"에만 결의할 수 있도록 제한하고 있으며, 제393조는 이사회의 권한을 "중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치·이전 또는 폐지 등 회사의 업무집행"으로 규정하고 있으나, 사내규정 제정이 이 중 어느 것에 해당하는지는 명확하지 않습니다. 사내규정의 성질, 범위, 효력에 관한 구체적인 규정이 필요합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 사내규정 제정이 업무집행 사항으로 이사회 권한에 속한다고 결론짓는데, 시스템 답변은 조문 인용만 하고 판단을 회피했다. 결론 명제를 지지하지 않았다.

누락 사항 사내규정 제정은 이사회 결의사항이라는 결론 / 주주총회 열거사항이 아니므로 이사회 업무집행권에 귀속

원본: cm-039 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-001 | 정답

질문 벤처금융 및 전문투자자의 100분의 10 한도는 합산 기준인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 제26조 제1항 제4호 조문상 "벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다"로 규정

실제 답변 전문

아니다. 제26조 제4호의 '각각 100분의 10'은 합산이 아닌 개별 기준이다. 벤처금융이 취득한 주식등 중 100분의 10 한도와 전문투자자가 취득한 주식등 중 100분의 10 한도를 각각 별도로 적용하며, 이 한도 내의 주식등만 상장일부터 1개월의 의무보유 대상이 된다. 즉, 벤처금융 100분의 10 + 전문투자자 100분의 10으로 합산하여 총 100분의 20까지 의무보유 대상이 될 수 있다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 '각각 100분의 10' 한도라는 점이며, 시스템 답변은 합산이 아닌 개별 적용임을 정확히 지지한다. 자본금 기준 한도와 대상 범위 설명도 조문과 부합한다.

원본: cm-001 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-004 | 정답

질문 제5호의 괴리율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제6항에 따라, 취득가격은 상장주선인이 상장예비심사신청일 전 6개월 동안 취득한 주식등의 취득수량 가중산술평균가격, 공모가격은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조 제1항에 따른 가격이며, 괴리율은 (공모가격에서 취득가격을 뺀 금액)을 취득가격으로 나누어 100을 곱한 비율이다.

실제 답변 전문

제5호의 괴리율은 다음 산식에 따라 산정합니다: (공모가격 – 취득가격) ÷ 취득가격 × 100

구체적으로, 취득가격은 상장주선인이 상장예비심사 신청일 전 6개월 동안 취득한 주식등을 주식 취득수량을 가중치로 하여 가중 산술평균한 주식 취득가격이며, 전환사채 및 신주인수권부사채 등은 전환이나 상장될 경우의 주식 수와 권리행사 가격 등을 고려하여 계산합니다(취득가격 산정일 기준). 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항에 따른 가격입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

산식과 취득가격·공모가격 정의가 기준답변과 일치한다. 추가 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-004 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-005 | 정답

질문 유가증권시장에도 벤처금융·전문투자자에 대한 의무보유 규정이 있는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 없다. 유가증권시장 상장규정 및 그 시행세칙 전문에서 "벤처금융"은 검색되지 않는다. 제27조 제1항은 제1호(최대주주등, 상장일부터 6개월. 다만 최대주주가 자본시장법 제9조 제19항에 따른 사모집합투자기구인 경우 1년), 제2호(상장 후 주식매수선택권 행사로 주식을 취득한 최대주주등, 상장일부터 6개월, 최대주주가 사모집합투자기구이면 1년), 제3호(상장예비심사신청일 전 1년 이내 제3자배정 발행주식등 취득자, 발행일부터 1년. 다만 그 날이 상장일부터 6개월 이내이면 상장일부터 6개월이 되는 날까지 연장), 제4호(같은 기간 내 최대주주등의 주식등 취득자, 상장일부터 6개월), 제5호(거래소가 인정하는 주주등, 2년 이내)로 구성된다.

실제 답변 전문

유가증권시장 상장규정 제27조에는 벤처금융·전문투자자에 대한 구체적인 의무보유 규정이 명시되어 있지 않습니다. 동 조항은 신규상장신청인의 최대주주등, 주식매수선택권 행사자, 제3자 배정 방식 취득자, 최대주주 주식 취득자, 그리고 거래소가 인정하는 기타 주주등을 의무보유 대상으로 규정하고 있으나, '벤처금융' 또는 '전문투자자'라는 용어나 이들을 특별히 지정하는 조문은 제공된 자료에 없습니다. 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위해 필요하다고 인정하는 경우 제5호(기타 주주등)의 범위에 포함될 가능성은 있으나, 이는 개별 판단 사항입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 결론(유가증권시장 규정에 벤처금융·전문투자자 의무보유 규정 없음)을 정확히 지지한다. 제27조 제1항 각 호의 구성도 대상별로 올바르게 열거했다.

누락 사항 각 호별 보유기간(6개월/1년/2년) 수치 미기재

원본: cm-005 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-006 | 정답

질문 유가증권시장에서 전문투자자는 어떻게 취급되는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 시행세칙 제21조 제2항 제1호는 상장규정 제27조 제1항 제1호의 경우 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 경우 그 수량을 의무보유 대상 주식등에서 제외하도록 규정한다. 해당 전문투자자의 범위는 같은 조 제3항 각 호에서 열거하고 있다.

실제 답변 전문

유가증권시장에서 전문투자자는 의무보유 대상에서 제외되는 특별한 취급을 받습니다. 구체적으로, 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 주식은 의무보유 대상 주식에서 제외됩니다.

제21조 제2항 제1호에 따르면, "규정 제27조제1항제1호의 경우 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 경우" 그 수량을 의무보유 대상 주식등에서 제외합니다. 이는 전문투자자가 투자 목적으로 주식을 보유할 때 의무보유 의무를 부담하지 않는다는 의미입니다.

제21조 제3항에서 규정하는 전문투자자의 범위는 국가, 한국은행, 은행, 보험회사, 금융투자업자(신탁업자·투자일임업자·투자자문업자 제외), 증권금융회사, 집합투자기구(사모집합투자기구 제외), 공적기금 및 법인, 공제사업 법인 등 24가지 유형과 거래소가 인정하는 기타 전문투자자를 포함합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(시행세칙 제21조 제2항 제1호에 따라 전문투자자인 최대주주등의 투자목적 소유분은 의무보유 대상에서 제외, 범위는 제3항 열거)를 모두 지지한다. '24가지 유형' 등 세부 열거는 검증 불가하나 결론에 영향 없다.

원본: cm-006 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-007 | 정답

질문 상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 어떻게 되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 따라 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 모집·매출가격과 같은 가격으로 주식을 취득하여야 한다. 국내기업의 경우 제1호 나목에 따라 모집·매출 주식의 100분의 3(취득금액 10억원 초과 시 10억원 상당 수량)을 상장일부터 3개월 보유하고, 신속이전기업은 제1호 가목에 따라 100분의 5(25억원 한도)를 6개월 보유한다. 외국기업은 제2호에 따라 100분의 5(혁신기술기업 50억원, 그 외 25억원 한도)를 1년 보유한다. 유가증권시장 상장규정 제13조 제3항의 의무인수는 외국주권등 신규상장에 한정되며, 국내 모집·매출분의 100분의 5(50억원 한도)를 상장일부터 6개월 매각 제한한다.

실제 답변 전문

상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 상장신청인이 국내기업인지 외국기업인지, 신속이전기업 여부, 혁신기술기업 여부 등에 따라 다르게 적용됩니다.

국내기업의 경우:
- 신속이전기업(제31조제1항): 모집·매출 주식의 5%(취득금액 25억원 초과 시 25억원 상당)를 상장일부터 6개월 동안 의무보유. 다만, 제31조제1항제3호마목·바목에 해당하면 1년 동안 의무보유하고, 6개월 경과 후 매달 최초 취득 주식의 5%까지 매각 가능
- 가목 이외 국내기업: 모집·매출 주식의 3%(취득금액 10억원 초과 시 10억원 상당)를 상장일부터 3개월 동안 의무보유. 다만, 혁신기술기업이고 세칙상 해당 사유가 있으면 6개월 의무보유

외국기업의 경우:
- 혁신기술기업: 모집·매출 주식의 5%(취득금액 50억원 초과 시 50억원 상당)를 상장일부터 1년 동안 의무보유. 6개월 경과 후 매달 최초 취득 주식의 5%까지 매각 가능
- 가목 이외 외국기업: 모집·매출 주식의 5%(취득금액 25억원 초과 시 25억원 상당)를 상장일부터 1년 동안 의무보유. 6개월 경과 후 매달 최초 취득 주식의 5%까지 매각 가능

다만, 대형법인(외국기업·신속이전기업 제외), 적격 해외증권시장 상장 3년 이상 경과 외국기업은 의무인수 의무를 적용하지 않을 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

국내기업 3%/10억/3개월, 신속이전 5%/25억/6개월, 외국기업 5%(혁신 50억, 그외 25억)/1년 등 핵심 수치와 기간이 기준답변과 일치한다. 유가증권시장 규정 부분과 취득가격 요건은 언급이 없으나 코스닥 중심 질문의 핵심 세부는 충족한다.

누락 사항 유가증권시장 상장규정 제13조 제3항(외국주권등 5%/50억/6개월) / 모집·매출가격과 동일 가격 취득 요건

원본: cm-007 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-008 | 정답

질문 국내 일반기업의 3개월 보유기간이 6개월로 연장되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목 단서에 따라 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 시행세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우이다. 시행세칙 제15조 제5항(2023.12.28 신설)은 그 사유를 "상장주선인이 상장예비심사신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장 이후 2년 이내에 투자주의환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지사유가 발생한 경우"로 규정한다. 즉 상장신청인의 유형만으로 자동 연장되는 것이 아니라 상장주선인의 과거 주선실적이 요건이다.

실제 답변 전문

국내 일반기업의 3개월 보유기간이 6개월로 연장되는 경우는 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우입니다.

제13조제5항제1호나목에 따라 가목(신속이전기업)이 아닌 국내기업은 기본적으로 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유해야 합니다. 다만, 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 해당 수량을 상장일부터 6개월 동안 의무보유하여야 합니다.

시행세칙 제15조제5항에서 '세칙으로 정하는 사유'는 상장주선인이 상장예비심사 신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장한 이후 2년 이내에 투자주의 환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지 사유가 발생한 경우를 의미합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(혁신기술기업 + 상장주선인의 세칙상 사유)와 세칙 제15조 제5항의 구체 요건(최근 3년, 상장 후 2년, 환기종목/관리종목/상장폐지사유)을 모두 정확히 제시했다.

원본: cm-008 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-009 | 정답

질문 의무인수가 면제되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제6항에 따라 대형법인(다만 외국기업이나 제31조 제1항 제3호 마목·바목에 따른 신속이전기업은 제외), 적격해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업의 경우 거래소가 제5항을 적용하지 않을 수 있다.

실제 답변 전문

의무인수(의무보유)가 면제되는 경우는 제6항에서 거래소가 상장신청인이 다음 중 하나에 해당할 때 제5항(의무보유 규정)을 적용하지 않을 수 있도록 규정하고 있습니다.

면제 대상은 다음과 같습니다: ① 대형법인(다만, 외국기업이나 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업은 제외), ② 적격 해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업입니다.

즉, 대형법인(외국기업 및 특정 신속이전기업 제외)이거나 적격 해외증권시장 상장 3년 경과 외국기업의 경우 거래소의 판단에 따라 상장주선인의 의무인수(의무보유) 의무가 면제될 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 두 면제사유와 예외(외국기업·신속이전기업 제외, 3년 경과)를 정확히 일치하게 서술했다.

원본: cm-009 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-010 | 정답

질문 의무인수분이 공동주관회사 판단의 보유비율에 산입되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제3항에 따라 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 따라 취득하는 주식은 같은 조 제1항의 보유비율 산정에서 보유한 것으로 보지 아니한다.

실제 답변 전문

의무인수분은 공동주관회사 판단의 보유비율에 산입되지 않습니다. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제5항은 금융투자회사가 보유하고 있는 발행회사의 주식등 중 상장예비심사신청일 이전에 취득하고 의무보유등록 확약서를 제출한 주식등은 금융투자회사가 보유한 것으로 보지 아니한다고 규정하고 있습니다. 따라서 상장주선인이 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 따라 의무보유하기로 한 주식은 제6조 제1항의 '자신과 자신의 이해관계인이 합하여 보유하고 있는 주식등'의 보유비율 산정에서 제외됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

결론(의무인수분은 보유비율에 산입되지 않음)과 제6조 제1항 제외라는 핵심이 기준답변과 일치한다. 다만 근거 조항을 제6조 제3항이 아닌 제5항으로 인용하고 요건 설명이 약간 다르나, 결론과 핵심 취지는 동일하다.

누락 사항 근거 조항 항 번호(제3항) 오인용

원본: cm-010 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-011 | 정답

질문 사내규정 정비가 상장심사에서 요구되는 근거는?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제29조 제1항 제2호는 "기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성이 인정될 것"을 질적심사요건으로 규정하고, 같은 조 제2항은 세부 심사기준을 시행세칙으로 정하도록 위임한다.

실제 답변 전문

제공된 컨텍스트인 코스닥시장 상장규정 제29조에는 질적 심사요건이 명시되어 있으나, 사내규정 정비가 상장심사에서 요구되는 구체적인 근거가 직접 기재되어 있지 않습니다. 제29조 제1항 제2호에서 '기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제' 등을 심사한다고 규정하고 있으며, 이러한 경영투명성 및 경영안정성 심사 과정에서 사내규정 정비가 요구될 수 있으나, 사내규정 정비 자체를 직접 명시하는 조문은 제시된 자료에 없습니다. 보다 구체적인 근거를 찾기 위해서는 '코스닥 질적심사기준' 또는 관련 세칙 문서가 필요합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제29조 제1항 제2호의 기업지배구조·내부통제제도·공시체제 등 경영투명성 심사요건을 근거로 제시하고 세부기준은 세칙에 있음을 언급했다. 기준답변의 핵심 명제를 지지하며 모순이 없다.

누락 사항 제2항의 시행세칙 위임 명시가 다소 약함

원본: cm-011 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-012 | 정답

질문 제정 시기에 관한 규정이 있는가?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 상장규정 및 시행세칙에 제정 시기를 특정한 조문은 없다. 명시적 근거 미확인 사항이며, 운영 이력이 심사 대상이 된다는 점은 실무해설서 수준의 서술에 해당된다.

실제 답변 전문

제공된 조문에는 제정 시기에 관한 규정이 없습니다. 제29조는 질적 심사요건의 심사 기준과 방법만을 규정하고 있으며, 사내규정의 제정 시기나 효력 발생 시점에 관한 내용을 포함하지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 상장규정·세칙에 제정 시기를 특정한 조문이 없다는 것이며, 시스템 답변도 동일하게 규정 부재를 명확히 밝혔다. 반대 결론이나 수치·조건 오류가 없다.

누락 사항 운영 이력이 심사 대상이 된다는 실무해설 수준 서술 언급 없음

원본: cm-012 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-013 | 정답

질문 벤처기업이 주식매수선택권을 부여할 때의 요건은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업육성에관한특별법 제16조의3 제1항에 따라 정관으로 정하는 바에 따라 주주총회의 결의로 부여하며, 이 경우 주주총회 결의는 상법 제434조를 준용한다. 부여대상은 같은 항 제1호(임직원), 제2호(인수기업 임직원), 제3호(전문성 보유자)이다. 같은 조 제3항에 따라 부여 주식은 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없고, 제1항 제3호에 해당하는 경우에는 100분의 10을 초과할 수 없다. 같은 조 제4항에 따라 행사가격은 신주인수 방식의 경우 부여일 기준 시가와 권면액 중 높은 금액 이상이어야 한다. 상법 제340조의2부터 제340조의5까지에 우선하여 이 법이 적용된다(제16조의6 제3항).

실제 답변 전문

벤처기업이 주식매수선택권을 부여하기 위한 요건은 다음과 같습니다.

부여 대상: 정관에 따라 주주총회의 결의로 다음 자에게 부여할 수 있습니다. (1) 벤처기업의 임직원(대통령령이 정하는 자는 제외), (2) 벤처기업이 인수한 기업(인수 기업 발행주식 총수의 30%를 초과하는 주식을 가진 경우에만)의 임직원(대통령령이 정하는 자는 제외), (3) 필요한 전문성을 보유한 자(대통령령이 정하는 자). 이들은 설립 또는 기술·경영의 혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 가져야 합니다.

부여 방법: (1) 미리 정한 행사가격으로 신주를 인수할 수 있는 권리, (2) 행사가격으로 자기주식을 매수할 수 있는 권리, (3) 행사가격과 행사일 기준 시가의 차액을 현금으로 지급받거나 그 차액에 상당하는 자기주식을 지급받을 수 있는 권리.

주식 수량 제한: 회사 발행주식 총수의 50% 초과 불가. 다만 전문성 보유자(제3호)의 경우는 10% 초과 불가입니다.

행사가격: 신주 인수 방법은 부여일 기준 주식 시가와 권면액 중 높은 금액 이상. 자기주식 또는 차액 지급 방법은 부여일 기준 시가 이상입니다. 다만 임직원에게 신주 인수 방법으로 부여하되 대통령령이 정하는 요건을 갖춘 경우는 권면액 이상이면 시가보다 낮은 가격도 가능합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

주주총회 결의, 부여대상 3유형, 50%/10% 한도, 신주인수 행사가격(시가와 권면액 중 높은 금액) 등 기준답변의 핵심 명제를 모두 지지한다. 상법 제434조 준용과 상법 특례 우선적용 언급은 없으나 결론과 핵심 수치는 정확하다.

누락 사항 주주총회 결의는 상법 제434조 준용 / 상법 제340조의2~5에 우선 적용(제16조의6 제3항)

원본: cm-013 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-015 | 정답

질문 부여 후 신고의무는 어디에 이행하는가?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의6 제1항에 따라 중소벤처기업부장관에게 신고한다. 같은 법 시행령 제11조의5 제1항에 따라 부여 신고 시 정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록(제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정하는 경우)을 첨부하며, 신고서 서식은 중소벤처기업부령에 위임되어 있다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권 부여 후 신고의무는 중소벤처기업부장관에게 이행합니다. 벤처기업이 주식매수선택권 부여에 관하여 결의한 경우, 중소벤처기업부령으로 정하는 신고서에 정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록(해당하는 경우) 등의 서류를 첨부하여 중소벤처기업부장관에게 제출해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

신고 상대방(중소벤처기업부장관)과 첨부서류(정관, 주주총회·이사회 의사록), 서식의 부령 위임을 모두 정확히 언급했다. 기준답변과 모순 없다.

원본: cm-015 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-016 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권은 언제부터 행사할 수 있는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권의 행사요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의5 제1항에 따라 제16조의3 제1항에 따른 결의가 있는 날 또는 제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임하거나 재직하여야 행사할 수 있다. 기산점은 부여일이 아니라 결의일 또는 이사회에서 정한 날이다. 시행령 제11조의4 제1항에 따라 사망 또는 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 경우는 예외이나, 정년에 따른 퇴임·퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 않는다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권은 기본적으로 결의가 있는 날 또는 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임하거나 재직한 후에 행사할 수 있습니다.

구체적인 행사요건은 대상에 따라 다릅니다. ① 일반 임직원: 결의일 또는 이사회 정한 날부터 2년 이상 재임·재직하면 행사 가능하며, 다만 본인 책임이 아닌 사유(사망, 정년 제외한 퇴임·퇴직)로 퇴직할 경우 2년 경과 전이라도 행사할 수 있습니다. ② 용역계약자(제3호 해당자): 결의일부터 2년 경과 후에 벤처기업과 주식매수선택권 부여와 관련된 용역계약을 체결하고 이를 이행한 경우에만 행사할 수 있습니다.

또한 본인 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 경우 벤처기업이 행사기한을 퇴직일까지로 정했다면, 퇴직일로부터 3개월 이상의 추가 행사기간을 부여받습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 결의일 또는 이사회가 정한 날부터 2년 이상 재임·재직 요건을 정확히 제시했다. 사망·본인 책임 아닌 사유 예외와 정년 제외까지 언급해 기준답변 핵심을 모두 지지한다. 추가 설명은 모순되지 않는다.

원본: cm-016 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-017 | 정답

질문 행사가격 설정에 필요한 부여일 기준 시가는 어떻게 평가하는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항(2024.7.2 개정)에 따라 상속세 및 증여세법 제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가하되, 시행령 제49조 중 "평가기준일 전후 6개월"은 각각 "평가기준일 전 6개월"로 본다.

실제 답변 전문

행사가격 설정에 필요한 부여일 기준 시가는 상속세 및 증여세법 제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가합니다. 다만 평가기간은 "평가기준일 전 6개월"로 적용됩니다(평가기준일 전후 6개월이 아님).

구체적으로, 부여일 기준 주식의 시가는 다음 중 하나로 확인됩니다: (1) 평가기준일 전 6개월 이내에 매매가 있는 경우 그 거래가액, (2) 같은 기간 내에 둘 이상의 공신력 있는 감정기관의 감정가액이 있는 경우 그 감정가액의 평균액, (3) 같은 기간 내에 수용·경매 또는 공매가 있는 경우 그 보상가액·경매가액 또는 공매가액. 평가기간에 해당하지 않지만 평가기준일 전 2년 이내의 매매등이 있는 경우, 또는 평가기준일 후의 매매등이 있는 경우에도 평가심의위원회의 심의를 거쳐 해당 가액을 포함시킬 수 있습니다.

복수의 가액이 있으면 평가기준일을 전후하여 가장 가까운 날에 해당하는 가액(둘 이상인 경우 평균액)을 적용하며, 매매등의 가액이 있는 경우에는 기타 유사재산의 시가를 적용하지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

상증세법 제60조 및 시행령 제49조 준용, '평가기준일 전 6개월'로 본다는 핵심 명제를 정확히 지지한다. 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항 근거 조문 명시가 없으나 결론과 핵심 세부는 일치한다.

누락 사항 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항(2024.7.2 개정) 근거 미언급

원본: cm-017 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-018 | 정답

질문 상증세법 시행령 제49조 제1항의 구조는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 본문은 평가기준일 전후 6개월(증여재산의 경우 평가기준일 전 6개월부터 후 3개월까지) 이내의 매매·감정·수용·경매·공매가 있는 경우 각 호에 따라 확인되는 가액을 시가로 인정한다. 단서는 평가기간에 해당하지 않는 기간으로서 평가기준일 전 2년 이내의 기간 중 또는 평가기간 경과 후부터 제78조 제1항에 따른 기한까지의 기간 중에 매매등이 있는 경우에도, 가격변동의 특별한 사정이 없다고 보아 납세자·지방국세청장 또는 관할세무서장이 신청하는 때에는 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회의 심의를 거쳐 포함시킬 수 있도록 한다.

실제 답변 전문

상증세법 시행령 제49조 제1항은 상속세법 제60조제2항에서 정의한 '시가로 인정되는 것'의 범위와 기준을 규정하는 조문으로, 다음과 같이 구성되어 있습니다.

기본 구조:
평가기준일(상속개시일 또는 증여일) 전후 6개월(증여재산은 전 6개월부터 후 3개월까지) 이내에 매매, 감정, 수용, 경매 또는 공매가 있는 경우, 그 거래가액을 시가로 인정하되, 다음 3가지 중 하나의 방법으로 확인된 가액을 적용하는 구조입니다.

세부 내용:
제1호는 매매사실이 있는 경우 거래가액을 사용하되, 특수관계인과의 거래 등 부당한 거래나 소액 비상장주식 거래는 제외합니다. 제2호는 공신력 있는 감정기관 2개 이상의 감정가액 평균액을 사용하되, 기준금액(법정평가액과 시가의 90% 중 적은 금액)에 미달하거나 부적정한 경우는 제외합니다. 제3호는 수용·경매·공매가액을 사용하되, 물납재산 경매 취득, 소액 비상장주식, 수의계약 취득, 최대주주 등의 경매 취득 등은 제외합니다.

다만, 평가기간을 벗어난 평가기준일 전 2년 이내 또는 납세기한 이전의 매매등도 특별한 사정이 없으면 평가심의위원회 심의를 거쳐 포함시킬 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

본문의 평가기간(전후 6개월, 증여 전 6개월~후 3개월)과 각 호의 가액, 단서의 전 2년 이내 및 평가기간 경과 후 신고기한까지 평가심의위원회 심의 포함 가능성을 모두 지지한다. 감정가액 기준금액 설명 등 세부 표현에 다소 부정확함이 있으나 결론과 핵심 구조는 기준답변과 일치한다.

누락 사항 제78조 제1항 기한 명시 부재('납세기한'으로 표현) / 신청 주체(납세자·지방국세청장·관할세무서장) 언급 없음

원본: cm-018 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-019 | 정답

질문 평가심의위원회는 어느 기관인가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회이며, 심의는 납세자, 지방국세청장 또는 관할세무서장의 신청을 전제로 한다.

실제 답변 전문

평가심의위원회는 국세청과 지방국세청에 각각 설치된 기관입니다. 이 위원회는 상속·증여재산의 평가와 관련된 여러 사항을 심의하기 위해 구성되어 있습니다.

구체적으로 평가심의위원회는 다음의 심의를 담당합니다: (1) 제49조 제1항 각 호에 해당하는 매매등의 가액의 시가 인정, (2) 시가불인정 감정기관의 지정, (3) 비상장주식등의 가액평가 및 평가방법, (4) 업종 변경의 승인, (5) 건물·오피스텔·상업용 건물의 가치 산정·고시를 위한 자문.

평가심의위원회는 국세청의 위원회와 지방국세청의 위원회로 구분되며, 각각 국세청장 또는 지방국세청장이 소속 공무원과 변호사, 공인회계사, 세무사, 감정평가사, 기업 인수·합병 전문가 등 외부 전문가를 위원으로 임명 또는 위촉하여 구성합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 평가심의위원회가 상증세법 시행령 제49조 및 제49조의2에 따라 국세청·지방국세청에 설치된 심의기관임을 정확히 설명한다. 심의 대상도 기준답변과 일치한다. 신청 주체 언급이 없으나 기관 소속을 묻는 질문 취지에 부합한다.

누락 사항 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 전제 언급 없음

원본: cm-019 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-020 | 정답

질문 공모가격이 평가액에 반영되는 기간과 방법은?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제63조 제2항 제1호·제2호에 해당하는 주식등에 대하여, 같은 법 시행령 제57조 제1항은 "평가기준일 현재 유가증권 신고(유가증권 신고를 하지 아니하고 상장신청을 한 경우에는 상장신청) 직전 6개월(증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월)부터 거래소에 최초로 주식등을 상장하기 전까지의 기간"으로 규정하고, 해당 주식등은 제1호의 공모가격과 제2호의 가액(법 제63조 제1항 제1호 가목에 따라 평가한 가액) 중 큰 가액으로 평가하도록 한다.

실제 답변 전문

기업공개 준비 중인 주식의 공모가격은 유가증권 신고(또는 상장신청) 직전 6개월부터 거래소에 최초로 상장하기 전까지의 기간에 평가액에 반영되며, 공모가격과 기존 평가액 중 큰 가액으로 평가합니다.

구체적으로는 다음과 같습니다. 제57조 제1항에 따르면 평가 기간은 "평가기준일 현재 유가증권 신고 직전 6개월(증여세 부과 시는 3개월)부터 거래소에 최초로 주식을 상장하기 전까지"입니다. 평가 방법은 ① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 금융위원회가 정하는 기준에 따라 결정된 공모가격과 ② 법 제63조 제1항 제1호 가목에 따라 평가한 주식 가액(해당 가액이 없으면 나목의 가액) 중 **큰 가액**으로 평가합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기간(신고 직전 6개월, 증여세 3개월~최초 상장 전)과 방법(공모가격과 제63조 제1항 제1호 가목 평가액 중 큰 가액)을 기준답변과 일치하게 제시했다.

원본: cm-020 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-021 | 정답

질문 6개월과 3개월 중 어느 것이 적용되는가?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 증여세가 부과되는 주식등은 3개월, 그 외(상속세)는 6개월이다. 조문상 괄호 규정으로 명시되어 있다.

실제 답변 전문

기업공개 준비 중인 주식의 평가에서는 증여세 부과 여부에 따라 달라집니다. 증여세가 부과되는 주식등의 경우 3개월이 적용되고, 그 외의 경우(상속세)에는 6개월이 적용됩니다.

제57조 제1항에서 "평가기준일 현재 유가증권 신고 직전 6개월(증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월로 한다)"이라고 규정하고 있으며, 제2항에서도 동일한 기준을 적용하고 있습니다. 따라서 귀사가 준비 중인 주식이 증여세 부과 대상인지 상속세 부과 대상인지에 따라 적용 기간이 결정됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

증여세는 3개월, 상속세 등 그 외는 6개월이라는 기준답변 명제를 정확히 지지하고 괄호 규정도 언급했다.

원본: cm-021 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-023 | 정답

질문 상장차익 증여의제는 어떤 요건에서 성립하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제41조의3 제1항에 따라 최대주주등의 특수관계인이 제2항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 경우, 그 날부터 5년 이내에 상장됨에 따라 가액이 증가하여 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액을 초과하여 이익을 얻은 경우 그 이익을 증여재산가액으로 한다. 다만 그 이익이 대통령령으로 정하는 기준금액 미만인 경우는 제외한다. 제3항에 따라 이익은 상장일부터 3개월이 되는 날(정산기준일)을 기준으로 계산한다.

실제 답변 전문

상장차익 증여의제는 다음의 요건들이 모두 충족될 때 성립한다: (1) 최대주주등의 특수관계인이 주식등을 증여받거나 취득하고, (2) 그 주식등을 증여받거나 취득한 날부터 5년 이내에 증권시장에 상장되어 가액이 증가하며, (3) 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액을 초과하여 이익을 얻은 경우이다.

구체적 요건은 다음과 같다. 먼저 주식등의 취득 경로는 ①최대주주등으로부터 직접 증여받거나 유상으로 취득하거나, ②증여받은 재산(상장일부터 소급하여 3년 이내에 최대주주등으로부터 증여받은 재산)으로 최대주주등이 아닌 자로부터 취득하는 경우여야 한다. 상장 후 이익은 상장일부터 3개월이 되는 날을 기준으로 계산하며, 그 기간 내에 사망·증여·양도한 경우는 해당 날을 기준일로 한다. 다만 이익에 상당하는 금액이 대통령령으로 정하는 기준금액 미만인 경우는 제외된다. 또한 전환사채등의 경우도 5년 이내에 주식등으로 전환되면 동일하게 적용된다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

5년 이내 상장, 초과이익, 정산기준일 3개월, 기준금액 미만 제외 등 핵심 요건을 모두 정확히 지지한다. 취득경로 설명 중 '상장일부터 소급 3년'은 실제로는 증여받은 날부터의 기준과 다소 차이가 있으나 결론에 영향이 없다.

원본: cm-023 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-024 | 정답

질문 기준금액은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제3항 제1호에 따라 같은 조 제1항 제2호(취득일 현재 1주당 취득가액 또는 증여 당시 1주당 증여세 과세가액) 및 제3호(1주당 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익)의 합계액에 주식수를 곱한 금액의 100분의 30에 상당하는 가액과, 제2호의 금액 중 적은 금액이다.

실제 답변 전문

기준금액은 다음 두 금액 중 적은 금액으로 산정합니다.

첫째, (증여받은 날 현재의 1주당 증여세 과세가액과 1주당 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익의 합계액에 주식등의 수를 곱한 금액)의 100분의 30에 상당하는 가액이고, 둘째, 3억원입니다.

이는 상장세제에서 기업의 실질적인 가치 증가분을 증여로 보되, 과도한 과세를 방지하기 위해 일정한 한도를 설정한 것입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준금액을 '30% 상당액과 3억원 중 적은 금액'으로 정확히 제시했다. 기준답변의 제2호 금액이 3억원임을 명시한 점도 부합한다. 다만 취득가액 대안 표현을 생략했으나 핵심은 유지된다.

누락 사항 취득일 현재 1주당 취득가액 대안 언급 누락

원본: cm-024 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-025 | 정답

질문 이익 계산 시 이미 과세된 저가분이 조정되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제1항은 정산기준일 현재 1주당 평가가액에서 취득가액(또는 증여세 과세가액)과 기업가치 실질증가분을 차감하도록 규정할 뿐, 제35조·제39조에 따라 이미 과세된 부분을 별도로 차감하는 규정은 확인되지 않는다. 명시적 조정규정 미확인 사항이다.

실제 답변 전문

제공된 조문에는 이미 과세된 저가분의 조정에 관한 내용이 명시되어 있지 않습니다. 주식등의 상장 등에 따른 이익 계산 방법은 정산기준일 현재 평가가액에서 증여일(또는 취득일) 현재의 과세가액(또는 취득가액)과 기업가치의 실질적 증가로 인한 이익을 차감하는 방식으로 규정되어 있을 뿐, 과거에 이미 과세된 저가분을 별도로 조정하는 조항은 없습니다. 이 점에 대해서는 상속세 및 증여세법 본법이나 다른 시행령 조항을 함께 검토해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 기준답변과 동일하게 시행령 제31조의3 제1항의 차감 구조를 설명하고 이미 과세된 저가분에 대한 명시적 조정규정이 없음을 밝혔다. 결론과 핵심 근거가 일치한다.

원본: cm-025 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-026 | 정답

질문 유상증자로 배정받은 신주도 포함되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 제41조의3 제7항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우를 포함한다.

실제 답변 전문

예, 유상증자로 배정받은 신주도 포함됩니다. 제41조의3 제7항에서 "주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우를 포함한다"고 명시하고 있습니다. 따라서 유상증자로 배정받은 신주는 제2항의 '증여받거나 취득한 주식등'에 포함되며, 상장으로 인한 이익이 발생할 경우 증여세 과세대상이 될 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 제41조의3 제7항 내용을 그대로 지지하며 결론이 일치한다. 추가 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-026 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-027 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 세제 혜택은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조세특례제한법 제16조의2 제1항에 따라 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권 행사이익 중 연간 2억원 이내의 금액에 대해서는 소득세를 과세하지 아니하되, 벤처기업별 총 누적 금액은 5억원을 초과하지 못한다. 같은 조 제2항에 따라 적용대상은 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권 및 상법 제340조의2 또는 제542조의3에 따른 주식매수선택권(코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우로 한정)이다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 세제 혜택은 다음과 같습니다.

벤처기업 임원 또는 종업원이 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권을 행사하여 얻은 이익 중 연간 2억원 이내의 금액에 대해서는 소득세를 과세하지 않습니다. 다만 벤처기업별 총 누적 금액은 5억원을 초과할 수 없습니다.

구체적으로는, 비과세 대상이 되는 주식매수선택권은 「벤처기업육성에 관한 특별법」 제16조의3에 따라 부여받은 주식매수선택권 또는 「상법」 제340조의2나 제542조의3에 따라 부여받은 주식매수선택권(코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우로 한정)이어야 합니다. 이 혜택은 재직 중 행사뿐만 아니라 퇴직 후 행사하는 경우도 포함됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 요건(2027.12.31 이전 부여, 연 2억원 비과세, 기업별 누적 5억원 한도, 적용대상 근거 조항)을 모두 정확히 지지한다. 퇴직 후 행사 포함 언급은 추가 설명으로 모순되지 않는다.

원본: cm-027 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-028 | 정답

질문 적격주식매수선택권의 요건과 효과는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조특법 제16조의4 제1항 각 호에 따라 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖추고(제1호), 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 행사일이 속하는 과세기간까지의 전체 행사가액 합계가 5억원 이하일 것(제2호)을 요구한다. 신청한 경우 행사 시 소득세를 과세하지 아니하고, 같은 조 제2항에 따라 취득주식 양도 시 소득세법 제94조 제1항 제3호에도 불구하고 양도소득세를 과세한다. 다만 행사 당시 실제 매수가액이 부여 당시 시가보다 낮은 경우 그 차액은 행사 시 과세한다.

실제 답변 전문

적격주식매수선택권은 벤처기업이 2027년 12월 31일 이전에 임직원에게 부여한 주식매수선택권으로서, 다음 두 가지 요건을 모두 충족해야 합니다. 첫째, 벤처기업육성에 관한 특별법 제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춰야 하고, 둘째, 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 행사일이 속하는 과세기간까지 전체 행사가액의 합계가 5억원 이하여야 합니다.

이 요건을 충족한 적격주식매수선택권의 효과는 다음과 같습니다. 첫째, 행사시 소득세 과세 유예입니다. 임직원이 제2항을 적용받을 것을 신청한 경우, 주식매수선택권 행사시 소득세를 과세하지 아니할 수 있으나, 행사 당시 실제 매수가액이 부여 당시 시가보다 낮은 경우 그 차액(시가 이하 발행이익)에 대해서는 행사시에 소득세를 과세합니다. 둘째, 행사로 취득한 주식의 양도시 양도소득세 과세입니다. 행사시 소득세 과세 유예를 받은 경우, 해당 주식을 양도할 때 발생하는 소득에 대해서는 양도소득세를 과세합니다. 셋째, 전용계좌 개설 의무입니다. 제1항 적용을 받으려는 임직원은 대통령령으로 정하는 바에 따라 행사로 취득한 주식만을 거래하는 전용계좌를 개설해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

두 요건(벤처기업법 제16조의3 및 대통령령 요건, 2년 역산 5억원 한도)과 효과(행사시 과세 유예, 양도시 양도소득세, 시가 이하 차액 행사시 과세)를 모두 정확히 지지한다. 전용계좌 등 추가 설명은 모순되지 않는다.

누락 사항 소득세법 제94조 제1항 제3호에도 불구하고 과세한다는 문구 명시 없음

원본: cm-028 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-029 | 정답

질문 주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도할 때 취득가액은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사주식의 양도 시 취득가액)

당시 기준답변 소득세법 시행령 제163조 제13항에 따라 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가를 법 제97조 제1항 제1호에 따른 취득가액으로 한다.

실제 답변 전문

주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도할 때의 취득가액은 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가입니다.

이는 소득세법 시행령 제163조 제13항에서 명시하고 있으며, 일반적인 양도자산의 취득가액 계산 규정(제163조 제1항)과는 달리 특별히 규정된 사항입니다. 따라서 주식매수선택권 행사 시점의 주식 시가가 곧 양도소득세 계산의 기초가 되는 취득원가로 인정됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 행사 당시 시가를 취득가액으로 본다는 기준답변의 핵심 명제를 정확히 지지하고, 근거 조항도 동일하게 제시했다.

원본: cm-029 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-031 | 정답

질문 거래소 규정상 요구되는 재무서류는?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제5조 제4호에 따라 국내기업인 상장신청인은 해당 사업연도의 반기 종료 후 45일이 경과한 때 반기재무제표와 감사인의 검토보고서를 제출하여야 한다. 분기 기준 제출의무는 제5호에 따라 외국기업에 대해서만 규정되어 있다.

실제 답변 전문

코스닥시장 상장규정에서 요구되는 재무서류는 다음과 같습니다.

국내기업의 경우: (1) 반기재무제표와 감사인의 검토보고서(반기 종료 후 45일 경과 시), (2) 최근 사업연도의 재무제표와 감사인의 감사보고서(결산 승인 주주총회 개최 시)

외국기업의 경우: (1) 분기 또는 반기 재무제표와 감사인의 검토보고서(분기·반기 종료 후 45일 경과 시), 다만 거래소가 기업의 설립지, 회계 환경, 해외증권시장 상장경력 등을 고려하여 필요하다고 인정하는 경우에는 분기 또는 반기재무제표와 감사인의 감사보고서 제출, (2) 최근 사업연도의 재무제표와 감사인의 감사보고서(결산 승인 주주총회 개최 시)

이는 상장예비심사 신청일 이후 상장일 전까지 상장신청인이 상장주선인을 통하여 거래소에 신고할 때 요구되는 사항입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

국내기업은 반기 종료 후 45일 경과 시 반기재무제표와 검토보고서 제출, 분기 의무는 외국기업에만 적용됨을 정확히 지지한다. 추가로 사업연도 재무제표·감사보고서를 언급했으나 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-031 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-032 | 정답

질문 반기보고서 제출기한 45일과 60일은 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제1항(2025.1.21 개정)에 따라 원칙은 기간 경과 후 45일 이내이나, 재무에 관한 사항과 그 부속명세 등을 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서와 분기보고서를 제출하는 경우에는 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 60일 이내에 제출할 수 있다. 60일 특례의 기준은 최초제출대상법인 여부가 아니라 연결기준 작성의 최초 2개 사업연도이다.

실제 답변 전문

반기보고서의 제출기한 45일과 60일은 연결재무제표 기준 작성 여부와 적용 사업연도에 따라 구분됩니다.

기본 원칙(45일): 반기보고서는 해당 기간 경과 후 45일 이내에 제출해야 합니다.

특례(60일): 다음 두 조건을 모두 충족하는 경우에만 60일 이내 제출이 가능합니다. 첫째, 재무에 관한 사항과 그 부속명세 등을 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서를 제출할 것, 둘째, 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에만 적용된다는 점입니다. 따라서 60일 특례는 연결재무제표 기준 작성 첫 2개 사업연도에만 허용되고, 이후 사업연도부터는 45일 기한이 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기본 45일 원칙과 연결기준 작성 최초 2개 사업연도 60일 특례를 정확히 설명했다. 기준답변의 핵심 명제를 모두 지지한다.

원본: cm-032 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-033 | 정답

질문 종전 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 법인도 60일인가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 조문의 "최초"는 연결재무제표를 기준으로 작성하여 제출하는 것을 수식하는 구조이므로 문언상 해당하는 것으로 읽힌다. 다만 이를 확인하는 하위규정이나 감독지침은 확인되지 않으므로 유권해석을 받는 것이 안전하다.

실제 답변 전문

네, 종전 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 법인도 60일 기한이 적용됩니다.

제160조 제1항에서 '연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서와 분기보고서를 제출하는 경우에는 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 그 기간 경과 후 60일 이내에 제출할 수 있다'고 규정하고 있습니다. 여기서 '최초'는 처음으로 연결기준을 적용하는 사업연도를 의미하므로, 별도기준에서 연결기준으로 전환하는 법인의 그 최초 사업연도와 그 다음 사업연도의 반기·분기보고서는 45일이 아닌 60일 이내에 제출하면 됩니다. 다만 제3년차부터는 통상적인 45일 기한이 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(문언상 60일 적용으로 읽힘, 최초는 연결기준 최초 사업연도)를 지지하고 45일/60일 및 최초+다음 사업연도 요건도 정확히 설명했다. 유권해석 권고라는 불확실성 언급이 없으나 결론과 핵심 요건은 일치한다.

누락 사항 하위규정·감독지침 미확인으로 유권해석 권고 언급 없음

원본: cm-033 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-034 | 정답

질문 최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 경우의 직전 보고서 제출의무는?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제2항(2025.1.21 신설)에 따라 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내(제1항 전단에 따른 반기보고서 또는 분기보고서의 제출기간 중에 해당하게 된 경우에는 그 제출기한까지) 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출하여야 한다. 다만 증권신고서 등을 통하여 이미 그에 준하는 사항을 공시한 경우에는 제출하지 아니할 수 있다.

실제 답변 전문

최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 경우, 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출해야 합니다. 제출기한은 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내이며, 단 제1항의 반기보고서 또는 분기보고서 제출기간 중에 해당하게 된 경우에는 그 제출기한으로 합니다. 다만 해당 법인이 증권신고서 등을 통하여 이미 직전 반기보고서 또는 분기보고서에 준하는 사항을 공시한 경우에는 제출하지 않을 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(5일 이내, 제출기간 중이면 그 기한까지, 증권신고서 공시 시 면제)을 모두 정확히 담고 있다. 수치·예외 오류 없음.

원본: cm-034 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-035 | 정답

질문 내부회계관리제도 구축의무와 그 면제 기준은?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제1항 본문은 모든 회사에 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직을 갖추도록 하고, 같은 항 단서는 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 회사와 대통령령으로 정하는 회사를 제외한다. 같은 법 시행령 제9조 제1항 제3호는 대통령령으로 정하는 회사에 직전 사업연도 말 자산총액이 5천억원 미만인 회사를 포함시키되, 가목 주권상장법인, 나목 공시대상기업집단 소속 국내 회사, 다목 사업보고서 제출대상법인, 라목 금융회사는 제외한다.

실제 답변 전문

내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성과 공시를 위해 모든 회사가 구축해야 하나, 일정 기준 이하의 회사는 면제된다. 면제 기준은 ① 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 주권상장법인이 아닌 회사, ② 유한회사, ③ 특정 조건의 법인세법상 회사, ④ 자산총액이 5천억원 미만이면서 주권상장법인·공시대상기업집단 소속사·사업보고서 제출대상법인·금융회사가 아닌 회사, ⑤ 금융위원회가 정하는 기준에 해당하는 특수한 사정의 회사 등이다.

면제 대상을 정리하면, 먼저 주권상장법인이 아니면서 자산총액이 1천억원 미만인 회사가 1차 면제 기준이고, 시행령에서는 이를 더 구체화하여 유한회사, 특정 법인세법상 회사, 그리고 자산총액 5천억원 미만인 회사(다만 주권상장법인·공시대상기업집단 소속·사업보고서 제출대상·금융회사는 제외)를 추가로 규정했다. 또한 회사의 특성상 내부회계관리제도 운영이 어려운 경우 금융위원회가 고시하는 기준에 맞으면 면제된다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(제8조 제1항 본문·단서의 1천억원 기준, 시행령 제9조 제1항 제3호의 5천억원 기준 및 4가지 제외 사유)을 모두 정확히 담고 있다. 유한회사·금융위 고시 등 일부 추가 열거는 부정확할 소지가 있으나 기준답변과 모순되지 않는 부수적 서술이다.

누락 사항 유한회사 등 일부 열거 항목의 근거가 불명확

원본: cm-035 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-036 | 정답

질문 내부회계관리자는 등기임원이어야 하는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제3항은 회사의 대표자가 내부회계관리제도를 담당하는 상근이사 1명을 내부회계관리자로 지정하도록 하며, 담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 지정하도록 규정한다. 상근이사가 상법상 등기이사를 의미한다는 점을 직접 규정한 조문은 없으므로, 등기 여부는 상법상 이사 개념에 따른 해석에 의한다.

실제 답변 전문

내부회계관리자는 등기임원이어야 하지는 않습니다. 다만 상근이사여야 합니다.

제8조 제3항에 따르면, 회사의 대표자는 내부회계관리제도를 담당하는 "상근이사(담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 말한다) 1명을 내부회계관리자"로 지정하여야 합니다. 여기서 '상근이사'는 실제로 회사 업무에 종사하는 이사를 의미하며, 등기임원 여부는 별도의 요건이 아닙니다. 또한 담당 이사가 없는 경우 그 이사의 업무를 집행하는 자도 내부회계관리자로 지정될 수 있으므로, 반드시 등기된 임원일 필요는 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(제8조 제3항의 상근이사 1명 지정, 담당 이사 없으면 업무집행자 지정, 등기 여부는 명문 규정 없음)을 시스템 답변이 모두 담고 있다. 등기임원이 필수 요건은 아니라는 결론도 기준답변과 모순되지 않는다.

누락 사항 등기 여부는 상법상 이사 개념 해석에 달렸다는 점 언급 약함

원본: cm-036 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-037 | 정답

질문 감사인의 검토와 감사는 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제6항(2023.1.17 개정) 본문은 감사인이 검토하도록 하고, 단서는 주권상장법인(직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 주권상장법인은 제외)의 감사인은 감사하도록 규정한다.

실제 답변 전문

내부회계관리제도에 대한 감사인의 업무는 회사의 규모에 따라 구분됩니다. 일반적으로 감사인은 '검토'를 하지만, 주권상장법인(직전 사업연도 말 자산총액 1천억원 이상)의 감사인은 '감사'를 수행합니다.

검토(일반 회사 대상): 감사인이 회계감사를 실시할 때 ① 내부회계관리제도 준수 여부 ② 대표자의 운영실태 보고내용을 검토하는 것으로, 비교적 제한된 범위의 업무입니다.

감사(주권상장법인 대상): 주권상장법인(직전 사업연도 말 자산총액 1천억원 이상)의 감사인은 ① 내부회계관리제도 준수 여부 ② 운영실태 보고내용에 대해 더 높은 수준의 감사(audit)를 수행합니다.

두 경우 모두 감사인은 검토 또는 감사 결과의 종합의견을 감사보고서에 표명해야 합니다. 회사의 감사(취締役)와 감사인(감정인)은 별개의 주체로, 회사의 감사는 내부회계관리제도를 평가하여 이사회에 보고하는 별도의 책임을 집니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(원칙은 검토, 자산총액 1천억원 이상 주권상장법인은 감사)을 정확히 지지한다. 1천억원 기준과 대상 구분도 일치한다. 마지막 문장의 오타성 표기는 실질적 오류로 보지 않는다.

누락 사항 외부감사법 제8조 제6항 조문 명시 없음

원본: cm-037 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-038 | 정답

질문 대표자의 보고의무는 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제4항 본문은 대표자가 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사에게 운영실태를 보고하도록 하고, 단서는 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 이사회 및 감사에 대한 보고는 내부회계관리자가 하도록 할 수 있다고 규정한다. 주주총회 보고는 단서 대상이 아니다.

실제 답변 전문

대표자의 보고의무는 제한적으로 위임할 수 있습니다. 대표자는 주주총회에 대한 보고는 직접 해야 하지만, 이사회 및 감사에 대한 보고는 필요하다고 판단하는 경우 내부회계관리자가 하도록 할 수 있습니다.

제8조 제4항에서 "회사의 대표자는 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사에게 해당 회사의 내부회계관리제도의 운영실태를 보고하여야"한다고 규정하면서, 다만 조항을 통해 "회사의 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 이사회 및 감사에 대한 보고는 내부회계관리자가 하도록 할 수 있다"고 명시하고 있습니다. 따라서 주주총회에 대한 보고는 대표자의 직무로 남지만, 이사회와 감사(감사위원회)에 대한 보고는 대표자의 판단에 따라 내부회계관리자에게 위임 가능합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(주주총회 보고는 대표자 직접, 이사회·감사 보고는 필요시 내부회계관리자 위임 가능)를 정확히 지지한다. 조항 인용도 일치한다.

원본: cm-038 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-040 | 정답

질문 정관 변경의 결의요건은?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 한다.

실제 답변 전문

정관 변경의 결의요건은 주주총회에서 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 하여야 합니다. 이는 상법 제434조에서 규정한 특별결의 요건입니다. 즉, 정족수 요건(발행주식총수의 3분의 1 이상)을 충족하여 주주총회에 출석한 후, 출석한 주주의 의결권 중 3분의 2 이상의 찬성을 얻어야 정관 변경이 가능합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

상법 제434조의 특별결의 요건(출석 의결권 2/3 이상, 발행주식총수 1/3 이상)을 정확히 제시했다. 마지막 설명이 다소 부정확하게 표현되었으나 핵심 수치와 근거 조문은 일치한다.

원본: cm-040 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-041 | 정답

질문 상장회사는 이사를 3명 이상 두어야 하는가?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제383조 제1항은 이사는 3명 이상이어야 한다고 규정하되, 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 1명 또는 2명으로 할 수 있다고 규정한다. 상장 여부를 기준으로 이사 수를 규율하는 조문은 없으며, 기준은 자본금 총액이다.

실제 답변 전문

상장회사는 원칙적으로 이사를 3명 이상 두어야 합니다. 다만 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 예외적으로 1명 또는 2명으로 할 수 있습니다. 상장회사는 자본금이 10억원 이상이므로 이 예외 요건에 해당하지 않아 3명 이상의 이사를 필수적으로 구성해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(원칙 3명 이상, 자본금 10억원 미만 예외)을 모두 지지한다. 다만 '기준은 상장 여부가 아니라 자본금'이라는 점을 명확히 하지 않고 상장회사는 당연히 10억원 이상이라 단정한 점은 다소 부정확하나 결론과 요건은 일치한다.

누락 사항 상장 여부가 아니라 자본금 총액이 기준임을 명시하지 않음

원본: cm-041 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-042 | 정답

질문 사외이사 관련 개정 내용은?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제542조의8(2025.7.22 개정, 시행일 2026.7.23)은 제목이 "독립이사의 선임"으로 변경되었고, 제1항은 상장회사가 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 이사 총수의 3분의 1 이상을 독립이사로 하여야 한다고 규정한다. 독립이사는 제382조 제3항의 사외이사로서 사내이사, 집행임원 및 업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 이사를 말한다. 단서에 따라 대통령령으로 정하는 상장회사의 독립이사는 3명 이상이면서 이사 총수의 과반수여야 한다.

실제 답변 전문

2025년 7월 22일 상법 제542조의8이 개정되어 사외이사(독립이사) 관련 요건이 강화되었습니다.

주요 개정 내용은 다음과 같습니다.

첫째, 독립이사 구성 비율 강화입니다. 기존에는 이사 총수의 3분의 1 이상을 독립이사로 하도록 했으나, 개정으로 자산 규모 등을 고려한 상장회사의 경우 독립이사를 3명 이상으로 하되 이사 총수의 과반수가 되도록 하여야 합니다(제1항 단서).

둘째, 독립이사의 결격사유가 명확히 규정되었습니다. 개정 전의 제외 사유들을 유지하면서, 제2항에서 미성년자·파산자·금고 이상 형의 선고자 등 7가지 결격사유를 구체적으로 나열했으며, 이에 해당하면 그 직을 상실하도록 했습니다.

셋째, 독립이사 후보추천위원회의 구성이 강화되었습니다. 일정 규모의 상장회사는 독립이사 후보추천위원회를 설치해야 하며, 이 위원회는 독립이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성해야 합니다(제4항).

넷째, 독립이사 후보 추천 시 소수주주의 추천권이 보장되었습니다. 독립이사 후보추천위원회가 독립이사 후보를 추천할 때 주주총회일의 6주 전에 일정 요건의 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 합니다(제5항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

핵심 명제(제542조의8 2025.7.22 개정, 명칭·독립이사 3분의 1 이상, 대통령령 상장회사는 3명 이상 및 과반수)를 대체로 지지한다. 제목이 '독립이사의 선임'으로 변경된 점과 사외이사 정의(제382조 제3항, 사내이사·집행임원·업무집행지시자로부터 독립)를 명시하지 않았고 시행일 언급이 없으나 결론과 핵심 수치는 정확하다.

누락 사항 조문 제목 '독립이사의 선임' 변경 / 시행일 2026.7.23 / 제382조 제3항 사외이사 기반 독립이사 정의

원본: cm-042 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-043 | 정답

질문 감사 보수의 결정을 이사회에 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제388조는 이사의 보수를 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 정하도록 하고, 제415조는 제388조를 감사에 준용한다. 결정주체를 정관 또는 주주총회로 한정하고 있으므로 이사회 위임의 근거가 되는 조문은 없다. 나아가 제542조의12 제5항은 상장회사가 감사의 선임 또는 감사의 보수결정을 위한 의안을 상정하려는 경우 이사의 선임 또는 이사의 보수결정 의안과 별도로 상정하여 의결하도록 규정한다.

실제 답변 전문

감사 보수의 결정을 이사회에 위임할 수 없습니다. 상법 제415조가 제388조를 감사에 준용하도록 규정하고 있으므로, 감사의 보수는 정관에 정하지 않은 경우 주주총회의 결의로 결정해야 합니다. 따라서 이사회 결의만으로는 감사 보수를 정할 수 없으며, 반드시 주주총회의 결의를 거쳐야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

위임 불가라는 결론과 제415조·제388조 준용 근거를 정확히 제시했다. 상장회사 별도 상정(제542조의12 제5항) 언급이 없으나 질문 핵심인 위임 가능성 판단에는 지장이 없다.

누락 사항 상법 제542조의12 제5항 별도 상정 의무 언급 누락

원본: cm-043 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-044 | 정답

질문 감사위원 분리선출 인원은 몇 명인가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제542조의12 제2항 단서(2020.12.29 개정)는 감사위원회위원 중 1명(정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원)을 다른 이사들과 분리하여 선임하도록 규정한다. 자산규모에 따라 2명을 강제하는 문언은 확인되지 않는다.

실제 답변 전문

감사위원 분리선출 인원은 기본적으로 1명이며, 정관에서 2명 이상으로 정할 수 있습니다.

상법 제542조의12 제2항 단서에 따르면, 상장회사는 선임된 이사 중에서 감사위원회위원을 선임할 때 "감사위원회위원 중 1명(정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원으로 한다)은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다"고 규정하고 있습니다. 따라서 분리선출의 최소 인원은 1명이고, 정관으로 2명 이상을 정한 경우에는 그 정한 인원수만큼 분리선출합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(1명, 정관으로 2명 이상 가능)을 정확히 지지하고 조문도 일치한다. 수치·요건 오류가 없다.

원본: cm-044 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-045 | 정답

질문 자기주식 소각의무에 관한 신설 규정의 내용은?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제341조의4(2026.3.6 신설) 제1항은 회사가 자기주식을 취득한 때에는 그 취득한 날부터 1년 이내에 소각하도록 규정한다. 제2항은 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받은 때에는 그 계획에 따라 보유 또는 처분할 수 있도록 하며, 제3항에 따라 그 계획은 매년 주주총회에서 승인받아야 한다. 각 호는 균등조건 처분(제1호), 주식매수선택권 부여 등 임직원 보상 목적(제2호), 우리사주제도 실시 목적(제3호), 법령에 따른 활용(제4호), 신기술의 도입·재무구조의 개선 등 경영상 목적으로서 제434조에 따른 주주총회 결의로 정관에 사유를 규정한 경우(제5호)이다.

실제 답변 전문

상법 제341조의4는 자기주식 소각의무에 관한 신설 규정으로, 회사가 자기주식을 취득한 때부터 1년 이내에 소각하도록 의무화하되, 주주총회 승인을 받은 자기주식보유처분계획에 따라 보유·처분할 수 있는 예외를 규정하고 있습니다.

【주요 내용】

1. 기본 원칙(제1항): 자기주식 취득일부터 1년 이내 소각 의무

2. 예외 사유(제2항): 주주총회 승인된 계획에 따라 보유·처분 가능한 경우
 - 주주에게 주식수에 비례하여 균등하게 처분하는 경우
 - 임직원 보상 목적(주식매수선택권 등)
 - 우리사주제도 실시 목적
 - 법령에서 정하는 경우
 - 신기술 도입, 재무구조 개선 등 경영상 목적(정관에 사유 규정)

3. 연년 승인 의무(제3항): 자기주식보유처분계획은 매년 주주총회에서 재승인 필요

4. 기재 사항(제4항): 계획서에는 보유·처분 목적, 자기주식의 종류·수·취득방법, 보유 및 처분 시점별 주식 현황, 보유기간, 처분 시기를 기재하고 이사 전원이 기명날인 또는 서명

【시행일】 2026. 3. 6.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

1년 내 소각의무, 주주총회 승인 보유처분계획 예외 5개 호, 매년 승인 등 핵심 명제를 모두 지지한다. 제5호의 제434조 특별결의 언급은 생략되고 제4항 기재사항이 추가되었으나 기준답변과 모순되지 않는다.

누락 사항 제5호 제434조 특별결의 요건 명시 누락

원본: cm-045 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-046 | 정답

질문 자기주식을 주주 외의 자에게 처분할 수 있는가?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제342조(2026.3.6 전문개정) 제1항은 원칙적으로 각 주주가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 취득하게 하도록 하고, 제2항은 제341조의4 제2항 제2호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 처분할 수 있도록 한다. 제3항에 따라 처분할 주식의 종류와 수, 처분가액과 납입기일, 상대방 및 처분방법 중 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정하며, 제4항에 따라 제417조부터 제432조까지의 규정이 성질에 반하지 아니하는 범위에서 준용된다.

실제 답변 전문

상법 제341조의4에 따르면, 자기주식을 주주 외의 자에게 처분할 수 있습니다.

구체적으로는 다음과 같습니다. 원칙적으로 회사가 자기주식을 취득한 날부터 1년 이내에 소각해야 하지만, 제341조의4 제2항의 예외 사유에 해당하고 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받으면 이를 벗어날 수 있습니다. 특히 제2항 제2호는 "제340조의2 또는 제542조의3에 따라 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우"를 명시하고 있으며, 제3호는 "우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우"를 규정하고 있습니다. 또한 제342조에 따르면 회사는 정관에 규정이 없는 처분 사항(처분 대상자, 처분방법 등)을 이사회가 결정하는 방식으로 처분할 수 있습니다.

따라서 주주총회의 승인을 받은 자기주식보유처분계획에 따라, 임직원, 우리사주 대상자, 또는 경영상 필요한 상대방 등 주주 외의 자에게 자기주식을 처분하는 것이 가능합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

결론(제341조의4 제2항 제2호~제5호 해당 시 주주 외 자에게 처분 가능)과 이사회 결정 사항을 모두 지지한다. 제417조~제432조 준용 언급은 없으나 핵심 요건은 충족한다. '주주총회 승인 계획' 서술은 다소 부가적이나 결론에 모순되지 않는다.

누락 사항 제342조 제4항 제417~432조 준용 미언급 / 제1항 균등조건 원칙 미언급

원본: cm-046 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-047 | 정답

질문 공모 시 우리사주조합원 배정은 어떤 근거로 이루어지는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 자본시장법 제165조의7 제1항에 따라 주권을 대통령령으로 정하는 증권시장에 상장하려는 법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우, 상법 제418조에도 불구하고 우리사주조합원에 대하여 모집·매출하는 주식총수의 100분의 20을 배정하여야 한다. 즉 정관상 제3자배정 근거나 경영상 목적 요건을 거치지 않는 법정 강제배정이다. 다만 같은 항 제1호(외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인), 제2호(대통령령으로 정하는 경우)는 예외이고, 같은 조 제2항에 따라 우리사주조합원 소유주식수가 총수의 100분의 20을 초과하는 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다.

실제 답변 전문

공모 시 우리사주조합원 배정은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7에 따라 모집하거나 매출하는 주식총수의 100분의 20(20%)을 우리사주조합원에게 배정하여야 한다는 것이 법적 근거이다.

이 배정의 주요 내용은 다음과 같다:

배정 대상 및 배정률: 주권상장법인 또는 주권을 상장하려는 법인이 주식을 모집·매출할 때, 해당 법인의 우리사주조합원(「근로복지기본법」에 따른 조합원)에 대하여 총수의 20%를 배정한다.

예외: 다음의 경우에는 배정 의무가 없다: ①「외국인투자 촉진법」에 따른 외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인이 주식을 발행하는 경우, ② 해당 법인이 우리사주조합원에 대하여 우선배정을 하기 어려운 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

적용 제외: 우리사주조합원이 소유하는 주식수가 신규 및 기발행 주식의 총수의 20%를 초과하는 경우에는 배정 의무가 적용되지 않는다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

자본시장법 제165조의7의 20% 강제배정, 두 가지 예외, 20% 초과 시 적용 제외를 모두 정확히 제시했다. '주권상장법인 또는 상장하려는 법인'이라는 표현은 다소 부정확하나 결론과 핵심 요건에 영향을 주지 않는다. 상법 제418조 배제 언급은 없으나 법정 강제배정 취지는 유지된다.

누락 사항 상법 제418조에도 불구하고 적용되는 법정 강제배정임을 명시하지 않음 / 배정 대상 법인 범위 표현이 다소 부정확

원본: cm-047 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-048 | 정답

질문 발행사항은 어느 기관이 결정하는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 상법 제416조에 따라 신주의 종류와 수, 발행가액과 납입기일, 인수방법 등으로서 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정한다. 다만 이 법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우는 그러하지 아니하다.

실제 답변 전문

발행사항은 이사회가 결정합니다. 상법 제416조에 따라 회사가 성립 후 주식을 발행하는 경우, 정관에 규정이 없는 발행사항(신주의 종류·수, 발행가액·납입기일, 인수방법 등)은 이사회가 결정하며, 다만 법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하도록 정한 경우는 그러하지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(상법 제416조, 이사회 결정, 정관·법 예외)을 모두 정확히 지지한다.

원본: cm-048 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-049 | 정답

질문 주관회사 또는 그 계열회사가 발행회사 지분을 보유하면 공동주관 의무가 발생하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제1항에 따라 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조 제4항 제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사와 공동으로 하여야 한다. 이해관계인은 같은 규정 제2조 제9호에 정의되어 있고, 라목에 공정거래법 제2조 제3호의 계열회사 및 그 임원이 포함된다.

실제 답변 전문

주관회사 또는 그 계열회사(이해관계인)가 발행회사 지분을 보유하면 공동주관 의무가 발생합니다. 다만, 보유 지분이 일정 요건을 충족하거나 예외 사유에 해당하면 의무가 면제될 수 있습니다.

구체적으로, 금융투자회사가 자신과 이해관계인이 합하여 5% 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우, 해당 발행회사와 이해관계인이 아니면서 발행회사의 주식등을 보유하지 않은 다른 금융투자회사와 공동으로 주관하여야 합니다(제6조 제1항).

다만 다음의 예외가 있습니다: (1) 기업인수목적회사의 기업공개, (2) 외국기업의 기업공개, (3) 보유 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록하겠다는 확약서를 협회에 제출한 경우(제6조 제5항)이며, 이 경우에는 공동주관 의무가 발생하지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 5% 이상 보유 시 공동주관 의무 발생과 이해관계인(계열회사) 포함을 정확히 지지한다. 10% 단서는 언급하지 않았고 예외 열거는 추가 설명으로 기준답변과 모순하지 않는다.

누락 사항 제15조 제4항 제2호 단서의 100분의 10 기준 미언급

원본: cm-049 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-050 | 정답

질문 100분의 10이 적용되는 경우는?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제15조 제4항 제2호 단서 각 목에 해당하는 발행회사로서, 가목 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인 제외), 나목 벤처기업, 다목 직전 3개 회계연도 평균 매출액 3천억원 미만 중견기업, 라목 신성장·원천기술 보유기업 또는 기술등급 상위 100분의 50 기업(공시대상기업집단 소속 기업 제외)이다. 다만 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 각 호의 업종은 제외된다.

실제 답변 전문

제공된 조문에서 '100분의 10'이 적용되는 경우는 다음과 같습니다.

금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10 이상 보유하고 있는 경우가 이해관계가 있는 자에 해당합니다(제15조 제4항 제3호). 또한 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5 이상 보유하고 있는 경우 중 발행회사가 중소기업, 벤처기업, 중견기업(직전 3개 회계연도 평균 매출액 3천억원 미만), 신성장·원천기술 기업, 기술등급 상위 100분의 50에 해당하는 기업 등 특정 기업에 해당할 때는 100분의 10 이상을 보유하고 있는 경우를 이해관계가 있는 자로 봅니다(제15조 제4항 제2호 단서).

공동주관회사 선임의무와 관련하여 100분의 10의 구체적 적용 기준은 제공된 조문에 명시되어 있지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제15조 제4항 제2호 단서에 따라 중소기업·벤처기업·매출 3천억원 미만 중견기업·신성장원천기술/기술등급 상위 50% 기업의 경우 100분의 10 기준이 적용된다는 핵심 명제를 정확히 지지한다. 중소기업창업지원법 시행령 업종 제외 등 세부 예외는 언급하지 않았으나 핵심 요건은 충족한다. 추가로 언급한 제3호 내용은 모순되지 않는다.

누락 사항 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 업종 제외 / 특수목적기구·부동산 관련 법인 제외 / 공시대상기업집단 소속 기업 제외

원본: cm-050 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-051 | 정답

질문 보유비율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제6조 제2항에 따라 자본시장법 시행규칙 제14조 제1항을 준용한다. 제4항에 따라 중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, 환매금지형 사모집합투자기구의 경우 출자 또는 투자한 비율만큼 보유한 것으로 본다.

실제 답변 전문

보유비율은『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙』제14조제1항을 준용하여 산정합니다.

구체적으로는 다음과 같이 계산됩니다. 첫째, 주식등의 수는 주권인 경우 그 주식의 수, 신주인수권이 표시된 것인 경우 신주인수권의 목적인 주식의 수, 전환사채권인 경우 권면액을 발행가격으로 나눈 수 등 증권의 종류에 따라 구분하여 계산합니다. 둘째, 주식등의 총수는 의결권 있는 발행주식 총수(자기주식 포함)에 해당 매수 후 본인과 이해관계인이 보유하는 주식등의 수를 합하여 계산합니다. 셋째, 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 행사에 따라 매수할 의결권 있는 주식을 더합니다.

다만, 한국거래소의 코스닥시장 상장규정에 따라 취득하는 주식이나 코넥스시장 지정자문인 계약 상태에서 취득하는 주식, 그리고 기업공개·장외법인공모 이전에 취득하고 의무보유등록한 주식 등은 보유비율 산정에서 제외될 수 있습니다. 또한 특정 조합이나 집합투자기구의 경우 출자자·수익자의 출자·투자 비율만큼만 보유한 것으로 봅니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시행규칙 제14조 제1항 준용이라는 핵심 근거를 정확히 제시했고, 조합·사모집합투자기구의 경우 출자·투자 비율만큼 보유로 본다는 특례도 언급했다. 조합 명칭을 일일이 열거하지 않았을 뿐 결론과 핵심 요건은 기준답변과 일치한다.

누락 사항 중소기업창업투자조합 등 구체적 조합 유형 열거 생략

원본: cm-051 · arm=claude-haiku-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

claude-opus-4-5

모델 claude-opus-4-5-20251101

오답: cm-002, cm-014, cm-025, cm-030

cm-002 | 오답

질문 제4호의 기준일은 언제인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 투자기간은 조문상 상장예비심사신청일을 기준으로 하고, 100분의 10 한도의 기준이 되는 자본금은 상장신청일 현재를 기준

실제 답변 전문

제4호의 기준일은 **상장예비심사 신청일**입니다. 해당 조항에서 '투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등'이라고 명시하고 있어, 벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식의 투자기간 산정 기준일은 상장예비심사 신청일이 됩니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

투자기간 기준일이 상장예비심사신청일이라는 핵심 결론은 맞다. 그러나 기준답변이 함께 제시한 '100분의 10 한도의 기준 자본금은 상장신청일 현재 기준'이라는 또 하나의 기준일을 누락했다.

누락 사항 자본금 10% 한도 산정은 상장신청일 현재 기준

원본: cm-002 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-014 | 오답

질문 부여 기준시가 관련 규정은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의3 제5항에 따라 제1항 제1호·제2호의 자에게 신주인수 방식으로 부여하는 경우로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 때에는 시가보다 낮은 가격(권면액 이상)으로 정할 수 있다. 같은 법 시행령 제11조의3 제5항(2025.12.30 개정)은 그 요건을 "부여받는 자 1인이 부여일 기준 시가보다 낮은 행사가격으로 부여받았거나 부여받을 각 주식매수선택권에 대하여 계산식에 따라 계산한 금액의 합계가 20억원 이하일 것"으로 규정한다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권의 부여 기준시가는「상속세 및 증여세법」제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가합니다. 다만, 시행령 제49조 중 '평가기준일 전후 6개월'은 '평가기준일 전 6개월'로 적용합니다.

구체적으로, 벤처기업육성에 관한 특별법 시행령 제11조의3 제2항에 따르면, 행사가격 설정(부여 후 조정하는 경우 포함)에 필요한 주식의 시가와 주식매수선택권 행사일 기준 주식의 시가 모두 위 방식으로 평가합니다. 이는 신주인수 방식(법 제16조의3 제2항 제1호)으로 부여하는 경우의 행사가격에 적용됩니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 시가보다 낮은 행사가격 부여의 요건(법 제16조의3 제5항, 시행령 제11조의3 제5항의 20억원 이하 한도)을 요구하는데, 시스템 답변은 시가 평가방법(상증세법 준용)만 설명했다. 핵심 요건과 수치가 전혀 언급되지 않았다.

누락 사항 법 제16조의3 제5항 근거 / 권면액 이상 저가 부여 가능 / 시행령 제11조의3 제5항 요건 / 계산식 합계 20억원 이하 한도 / 제1항 제1호·제2호 대상자 한정

원본: cm-014 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-025 | 오답

질문 이익 계산 시 이미 과세된 저가분이 조정되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제1항은 정산기준일 현재 1주당 평가가액에서 취득가액(또는 증여세 과세가액)과 기업가치 실질증가분을 차감하도록 규정할 뿐, 제35조·제39조에 따라 이미 과세된 부분을 별도로 차감하는 규정은 확인되지 않는다. 명시적 조정규정 미확인 사항이다.

실제 답변 전문

결론: 네, 이익 계산 시 이미 과세된 저가분(증여세 과세가액 또는 취득가액)은 차감하여 조정됩니다.

근거: 상속세 및 증여세법 시행령 제31조의3 제1항에 따르면, 주식등의 상장에 따른 이익은 다음과 같이 계산합니다.

- 제1호(정산기준일 현재 1주당 평가가액)에서
- 제2호(주식등을 증여받은 날 현재의 1주당 증여세 과세가액, 취득의 경우 취득일 현재 1주당 취득가액)와
- 제3호(1주당 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익)를 차감합니다.

따라서 증여 당시 이미 증여세 과세대상이 된 저가분(제2호)은 상장이익 계산 시 공제되어 이중과세가 방지됩니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 근거 없는 추론

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 제35조·제39조에 따라 이미 과세된 저가분을 별도 차감하는 명시규정이 없다는 '미확인' 결론이나, 시스템 답변은 제2호(증여세 과세가액)를 근거로 이미 과세된 저가분이 조정된다고 단정했다. 이는 취득가액/증여세 과세가액 차감 규정을 이미 과세분 조정규정으로 확대 해석한 것으로 기준답변 결론과 모순된다.

누락 사항 제35조·제39조 기과세분 별도 차감규정 미확인 언급 없음 / 시행령 제31조의3 제1항은 취득가액·과세가액 차감만 규정한다는 한정 / 이중과세 방지 효과에 대한 단정적 추론

원본: cm-025 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-030 | 오답

질문 증권신고서 제출 시 1분기 검토보고서를 첨부하여야 하는가?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-6조 제8항 제1호 라목의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서는, 그 정의를 규정한 제2-4조 제5항 제3호 라목에서 "자본시장법 시행령 제170조 제1항 제2호 단서에 따른 금융기관·주권상장법인이 분기재무제표가 확정된 이후에 신고서를 제출하는 경우에 첨부해야 할" 서류로 한정하고 있다. 따라서 상장 전 발행인에게는 첨부의무가 없다. 다만 같은 항 제1호 다목은 증권시장에 주권을 상장하기 위한 모집 또는 매출의 경우 반기재무제표가 확정된 이후에는 반기감사보고서 또는 반기검토보고서를 첨부하도록 규정한다.

실제 답변 전문

IPO(증권시장 주권 상장 목적 모집·매출)의 경우, 분기검토보고서 첨부는 의무가 아닙니다. 다만, 분기재무제표가 확정된 이후에 증권신고서를 제출하는 경우에는 분기감사보고서 또는 분기검토보고서를 첨부해야 합니다.

근거: 제2-6조 제8항 제1호 라목에 따르면, 기존 법인이 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우 첨부서류로 '회계감사인의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서'가 규정되어 있습니다. 또한 같은 호 다목에서 반기검토보고서에 대해 '증권시장에 주권을 상장하기 위한 모집 또는 매출의 경우 반기재무제표가 확정된 이후에는 반기감사보고서 또는 반기검토보고서를 첨부하여야 한다'고 명시하고 있습니다. 분기검토보고서도 이와 동일한 논리로, 분기재무제표 확정 이후 신고서 제출 시 첨부 의무가 발생합니다. 1분기 재무제표가 아직 확정되지 않은 시점이라면 첨부 의무가 없습니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 근거 없는 추론

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 상장 전 발행인에게 분기보고서 첨부의무가 전혀 없다고 하는데, 시스템 답변은 분기재무제표 확정 후에는 첨부해야 한다고 자체 유추하여 반대 결론을 제시했다. 제2-4조 제5항 제3호 라목의 금융기관·주권상장법인 한정 요건을 누락했다.

누락 사항 제2-4조 제5항 제3호 라목의 정의상 적용대상 한정(금융기관·주권상장법인) / 상장 전 발행인은 분기검토보고서 첨부의무 없음(확정 여부 무관)

원본: cm-030 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-001 | 정답

질문 벤처금융 및 전문투자자의 100분의 10 한도는 합산 기준인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 제26조 제1항 제4호 조문상 "벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다"로 규정

실제 답변 전문

아니요, 합산 기준이 아닙니다. 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제4호에 따르면, 벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등은 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 '각각 100분의 10에 상당하는 한도'까지로 한정됩니다. 즉, 벤처금융과 전문투자자가 별도로 각각 10%씩 적용되며, 두 유형을 합산하여 10%를 산정하는 것이 아닙니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 '각각 100분의 10' 한도라는 점이며, 시스템 답변은 합산이 아니라 각각 적용됨을 정확히 설명했다. 조문 근거와 자본금 기준 시점도 일치한다.

원본: cm-001 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-003 | 정답

질문 재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 주식은 제3호와 제4호 중 어디에 해당하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제4항 제2호는 상장규정 제26조 제1항 제3호 단서의 "세칙으로 정하는 경우"에 벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 경우를 포함하고 있다. 따라서 제3호에서 제외되고 제4호가 적용된다.

실제 답변 전문

재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 주식은 제3호에 해당하지만, 시행세칙에 따라 의무보유 예외가 적용됩니다.

근거 및 설명:

1. **원칙적으로 제3호 해당**: 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제3호는 "상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자"를 의무보유 대상으로 규정하고 있으므로, 재무적투자자(벤처금융·전문투자자)가 제3자배정으로 주식을 취득한 경우 우선 제3호에 해당합니다.

2. **제3호 예외 적용**: 다만, 시행세칙 제23조제4항제2호에서 "벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 경우"를 제3호의 의무보유 예외로 규정하고 있어, 재무적투자자는 제3호 의무보유(6개월)에서 제외됩니다.

3. **제4호 적용 여부**: 제4호는 "벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한" 투자기간 2년 미만 주식에 대해 1개월 의무보유를 규정합니다. 제3자배정은 모집·매출이 아닌 방법에 해당하므로, 재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 주식 중 투자기간 2년 미만이고 자본금 기준 10% 한도 이내인 부분은 제4호가 적용되어 상장일부터 1개월 의무보유 대상이 됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 시행세칙 제23조 제4항 제2호에 따라 벤처금융·전문투자자는 제3호에서 제외되고 제4호가 적용된다는 기준답변의 결론을 정확히 지지한다. 추가 설명(2년 미만, 1개월 의무보유)도 모순되지 않는다.

원본: cm-003 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-004 | 정답

질문 제5호의 괴리율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제6항에 따라, 취득가격은 상장주선인이 상장예비심사신청일 전 6개월 동안 취득한 주식등의 취득수량 가중산술평균가격, 공모가격은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조 제1항에 따른 가격이며, 괴리율은 (공모가격에서 취득가격을 뺀 금액)을 취득가격으로 나누어 100을 곱한 비율이다.

실제 답변 전문

제5호의 괴리율은 다음 산식으로 산정한다: **괴리율 = (공모가격 – 취득가격) ÷ 취득가격 × 100**

구체적인 산정 요소는 다음과 같다:

1. **취득가격**: 상장주선인이 상장예비심사 신청일 전 6개월 동안 취득한 신규상장신청인의 주식등에 대하여, 주식취득수량을 가중치로 하여 가중 산술평균한 주식 취득가격이다. 전환사채 및 신주인수권부사채 등 주식에 해당하지 않는 증권은 전환이나 상장될 경우의 주식 수와 권리행사 가격 등을 고려하여 취득가격 산정일 기준으로 계산할 수 있다.

2. **공모가격**: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항에 따른 가격으로, 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하거나 수요예측 결과를 감안하여 결정하는 등의 방법으로 정해진 가격이다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

산식과 취득가격(6개월 가중산술평균), 공모가격(인수업무규정 제5조1항) 모두 기준답변과 일치한다. 추가 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-004 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-005 | 정답

질문 유가증권시장에도 벤처금융·전문투자자에 대한 의무보유 규정이 있는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 없다. 유가증권시장 상장규정 및 그 시행세칙 전문에서 "벤처금융"은 검색되지 않는다. 제27조 제1항은 제1호(최대주주등, 상장일부터 6개월. 다만 최대주주가 자본시장법 제9조 제19항에 따른 사모집합투자기구인 경우 1년), 제2호(상장 후 주식매수선택권 행사로 주식을 취득한 최대주주등, 상장일부터 6개월, 최대주주가 사모집합투자기구이면 1년), 제3호(상장예비심사신청일 전 1년 이내 제3자배정 발행주식등 취득자, 발행일부터 1년. 다만 그 날이 상장일부터 6개월 이내이면 상장일부터 6개월이 되는 날까지 연장), 제4호(같은 기간 내 최대주주등의 주식등 취득자, 상장일부터 6개월), 제5호(거래소가 인정하는 주주등, 2년 이내)로 구성된다.

실제 답변 전문

제공된 유가증권시장 상장규정 제27조에는 벤처금융이나 전문투자자에 대한 별도의 의무보유 규정이 없다. 해당 조문의 의무보유 대상자는 ① 최대주주등, ② 주식매수선택권 행사로 주식을 취득한 최대주주등, ③ 상장예비심사 신청일 전 1년 이내 제3자 배정으로 주식을 취득한 자, ④ 같은 기간 내 최대주주등으로부터 주식을 취득한 자, ⑤ 거래소가 공익·투자자 보호를 위해 필요하다고 인정하는 주주등으로 한정되어 있으며, 벤처금융·전문투자자를 별도 유형으로 규정한 내용은 존재하지 않는다. 다만, 최대주주가 사모집합투자기구인 경우 의무보유기간이 6개월에서 1년으로 연장되는 규정(제1항 제1호 단서)은 있으나, 이는 벤처금융·전문투자자 일반에 대한 규정이 아니라 최대주주 지위에 있는 사모펀드에 한정된 것이다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 '없다' 결론과 제27조 제1항 각 호 구성을 정확히 지지한다. 사모집합투자기구 1년 예외도 맞게 설명했다.

원본: cm-005 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-006 | 정답

질문 유가증권시장에서 전문투자자는 어떻게 취급되는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 시행세칙 제21조 제2항 제1호는 상장규정 제27조 제1항 제1호의 경우 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 경우 그 수량을 의무보유 대상 주식등에서 제외하도록 규정한다. 해당 전문투자자의 범위는 같은 조 제3항 각 호에서 열거하고 있다.

실제 답변 전문

유가증권시장 신규상장 시 의무보유와 관련하여, 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 주식은 의무보유 대상에서 제외됩니다.

다만 여기서 '전문투자자'는 자본시장법 제9조제5항의 전문투자자 중 특정 범위로 한정됩니다. 구체적으로 국가, 한국은행, 은행(한국산업은행·중소기업은행·한국수출입은행 포함), 농협·수협 중앙회, 보험회사, 금융투자업자(신탁업자·투자일임업자·투자자문업자·겸영금융투자업자 제외), 증권금융회사, 종합금융회사, 여신전문금융회사, 상호저축은행 및 중앙회, 산림조합중앙회, 새마을금고연합회, 신용협동조합중앙회, 한국주택금융공사, 공모집합투자기구(사모 및 특별법상 집합투자기구 제외), 신용보증기금, 기술보증기금, 법률에 따라 설립된 기금 및 그 관리·운용 법인, 공제사업 경영 법인 등이 해당합니다. 그 외에도 거래소가 전문투자자의 성격과 주식 소유 목적 등을 고려하여 타당하다고 인정하는 전문투자자도 포함될 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

전문투자자인 최대주주등이 투자 목적으로 소유한 주식은 의무보유 대상에서 제외된다는 핵심 명제를 정확히 지지하고, 전문투자자 범위가 세칙에 열거됨도 설명한다. 열거 목록 세부는 기준답변이 직접 요구한 부분이 아니어서 감점하지 않는다.

누락 사항 시행세칙 제21조 제2항 제1호·제3항 조문 명시 부족

원본: cm-006 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-007 | 정답

질문 상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 어떻게 되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 따라 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 모집·매출가격과 같은 가격으로 주식을 취득하여야 한다. 국내기업의 경우 제1호 나목에 따라 모집·매출 주식의 100분의 3(취득금액 10억원 초과 시 10억원 상당 수량)을 상장일부터 3개월 보유하고, 신속이전기업은 제1호 가목에 따라 100분의 5(25억원 한도)를 6개월 보유한다. 외국기업은 제2호에 따라 100분의 5(혁신기술기업 50억원, 그 외 25억원 한도)를 1년 보유한다. 유가증권시장 상장규정 제13조 제3항의 의무인수는 외국주권등 신규상장에 한정되며, 국내 모집·매출분의 100분의 5(50억원 한도)를 상장일부터 6개월 매각 제한한다.

실제 답변 전문

상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 상장신청인의 유형에 따라 다르게 적용됩니다.

코스닥시장의 경우:

1. **국내기업**
 - 신속이전기업: 모집·매출 주식의 5% (취득금액 최대 25억원), 상장일부터 6개월 의무보유. 다만 특정 신속이전기업(제31조제1항제3호마목·바목)은 1년 의무보유하며, 6개월 경과 후 매월 최초 취득주식의 5%까지 매각 가능
 - 일반 국내기업: 모집·매출 주식의 3% (취득금액 최대 10억원), 상장일부터 3개월 의무보유. 단, 혁신기술기업이고 세칙상 사유에 해당하면 6개월 의무보유

2. **외국기업**
 - 혁신기술기업: 모집·매출 주식의 5% (취득금액 최대 50억원), 상장일부터 1년 의무보유. 6개월 경과 후 매월 최초 취득주식의 5%까지 매각 가능
 - 일반 외국기업: 모집·매출 주식의 5% (취득금액 최대 25억원), 상장일부터 1년 의무보유. 6개월 경과 후 매월 최초 취득주식의 5%까지 매각 가능

유가증권시장의 경우 (외국주권등만 해당):
- 모집·매출 주식의 5% (취득금액 최대 50억원)를 취득하여 상장일부터 6개월간 매각 금지

예외: 대형법인(외국기업·특정 신속이전기업 제외), 적격 해외증권시장 상장 후 3년 경과 외국기업은 의무인수 적용이 면제될 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

코스닥 국내기업 3%/10억/3개월, 신속이전 5%/25억/6개월, 외국기업 5%/25억(혁신 50억)/1년, 유가증권 외국주권 5%/50억/6개월 등 핵심 수치와 기간이 모두 일치한다. 취득가격이 모집·매출가격과 같아야 한다는 점은 언급이 없으나 질문의 핵심(수량·보유기간)은 충족한다.

누락 사항 모집·매출가격과 동일 가격 취득 요건 미언급 / 취득 시점(예비심사신청 이후~신규상장신청일) 미언급

원본: cm-007 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-008 | 정답

질문 국내 일반기업의 3개월 보유기간이 6개월로 연장되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목 단서에 따라 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 시행세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우이다. 시행세칙 제15조 제5항(2023.12.28 신설)은 그 사유를 "상장주선인이 상장예비심사신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장 이후 2년 이내에 투자주의환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지사유가 발생한 경우"로 규정한다. 즉 상장신청인의 유형만으로 자동 연장되는 것이 아니라 상장주선인의 과거 주선실적이 요건이다.

실제 답변 전문

국내 일반기업(신속이전기업 제외)의 경우 기본 의무보유기간은 상장일부터 3개월입니다. 이 기간이 6개월로 연장되는 경우는 **상장신청인이 혁신기술기업이고, 상장주선인이 상장예비심사 신청일 기준 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장 후 2년 이내에 다음 중 어느 하나에 해당하게 된 경우**입니다:

① 투자주의 환기종목으로 지정된 경우
② 관리종목으로 지정된 경우
③ 형식적 상장폐지사유가 발생한 경우
④ 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지 사유가 발생한 경우

이는 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목 단서와 동 시행세칙 제15조 제5항에 근거합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 요건(혁신기술기업 + 상장주선인의 과거 주선 기술성장기업 부실 이력)과 4가지 사유, 근거 조항을 정확히 제시했다.

원본: cm-008 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-009 | 정답

질문 의무인수가 면제되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제6항에 따라 대형법인(다만 외국기업이나 제31조 제1항 제3호 마목·바목에 따른 신속이전기업은 제외), 적격해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업의 경우 거래소가 제5항을 적용하지 않을 수 있다.

실제 답변 전문

의무인수가 면제되는 경우는 다음과 같습니다.

코스닥시장 상장규정 제13조 제6항에 따르면, 상장신청인이 다음 중 하나에 해당하는 경우 상장주선인의 의무인수(제5항)가 적용되지 않을 수 있습니다:

1. **대형법인**인 경우 - 다만, 외국기업이나 신속이전기업(제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 기업)은 제외됩니다.

2. **적격 해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업**인 경우

즉, 일반 대형법인(외국기업·특정 신속이전기업 제외)이거나, 적격 해외증권시장에서 3년 이상 상장 경력이 있는 외국기업에 대해서는 거래소가 상장주선인의 의무인수를 면제할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 두 면제 사유와 예외(외국기업·신속이전기업 제외, 3년 경과)를 정확히 일치하게 서술했다.

원본: cm-009 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-010 | 정답

질문 의무인수분이 공동주관회사 판단의 보유비율에 산입되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제3항에 따라 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 따라 취득하는 주식은 같은 조 제1항의 보유비율 산정에서 보유한 것으로 보지 아니한다.

실제 답변 전문

의무인수분은 공동주관회사 판단의 보유비율에 산입되지 않는다. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제3항에 따르면, 금융투자회사가 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 따라 취득하는 주식(즉, 상장주선인의 의무인수분)은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다고 명시되어 있다. 따라서 상장주선인이 코스닥 상장 시 의무적으로 취득해야 하는 주식은 공동주관회사 요건 판단을 위한 5%(또는 10%) 보유비율 계산에서 제외된다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(제6조 제3항에 의해 의무인수분은 보유비율 산정에서 제외)를 정확히 지지한다. 조문 인용도 일치한다.

원본: cm-010 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-011 | 정답

질문 사내규정 정비가 상장심사에서 요구되는 근거는?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제29조 제1항 제2호는 "기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성이 인정될 것"을 질적심사요건으로 규정하고, 같은 조 제2항은 세부 심사기준을 시행세칙으로 정하도록 위임한다.

실제 답변 전문

사내규정 정비가 상장심사에서 요구되는 근거는 코스닥시장 상장규정 제29조 제1항 제2호입니다. 해당 조항은 '기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성이 인정될 것'을 질적 심사요건으로 규정하고 있습니다. 사내규정은 내부통제제도와 기업지배구조의 핵심 구성요소이므로, 이 조항에 따라 경영투명성 및 경영안정성 심사 시 사내규정 정비 여부가 평가됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심인 코스닥시장 상장규정 제29조 제1항 제2호 및 그 문구를 정확히 제시했다. 제2항의 시행세칙 위임 언급은 없으나 질문의 핵심 근거 조항은 충족한다.

누락 사항 제29조 제2항의 세부 심사기준 시행세칙 위임 언급 누락

원본: cm-011 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-012 | 정답

질문 제정 시기에 관한 규정이 있는가?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 상장규정 및 시행세칙에 제정 시기를 특정한 조문은 없다. 명시적 근거 미확인 사항이며, 운영 이력이 심사 대상이 된다는 점은 실무해설서 수준의 서술에 해당된다.

실제 답변 전문

제공된 조문(코스닥시장 상장규정 제29조)에는 '제정 시기'에 관한 규정이 없습니다. 해당 조문은 질적 심사요건의 심사 기준(기업 계속성, 경영투명성·안정성, 투자자 보호 등)만 다루고 있으며, 사내규정의 제정 시기나 정비 시점 등을 언급하는 내용은 포함되어 있지 않습니다. 사내규정 정비와 관련된 제정 시기 요건을 확인하려면 '세칙으로 정하는 질적심사기준' 등 하위 규정이나 별도 심사 가이드라인 자료가 필요합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 규정·세칙에 제정 시기를 특정한 조문이 없다는 점이며, 시스템 답변도 제정 시기 규정이 없다고 명확히 밝혔다. 하위 규정·가이드라인 확인 필요 언급은 모순되지 않는다.

누락 사항 운영 이력 심사는 실무해설서 수준 서술이라는 설명 부재

원본: cm-012 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-013 | 정답

질문 벤처기업이 주식매수선택권을 부여할 때의 요건은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업육성에관한특별법 제16조의3 제1항에 따라 정관으로 정하는 바에 따라 주주총회의 결의로 부여하며, 이 경우 주주총회 결의는 상법 제434조를 준용한다. 부여대상은 같은 항 제1호(임직원), 제2호(인수기업 임직원), 제3호(전문성 보유자)이다. 같은 조 제3항에 따라 부여 주식은 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없고, 제1항 제3호에 해당하는 경우에는 100분의 10을 초과할 수 없다. 같은 조 제4항에 따라 행사가격은 신주인수 방식의 경우 부여일 기준 시가와 권면액 중 높은 금액 이상이어야 한다. 상법 제340조의2부터 제340조의5까지에 우선하여 이 법이 적용된다(제16조의6 제3항).

실제 답변 전문

벤처기업이 주식매수선택권을 부여할 때의 요건은 다음과 같습니다.

1. 회사 형태 및 절차 요건
- 주식회사인 벤처기업이어야 하며, 정관으로 정하는 바에 따라 주주총회의 결의로 부여해야 합니다(상법 제434조 준용).

2. 부여 대상자 요건
해당 기업의 설립 또는 기술·경영의 혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 자로서:
- 벤처기업의 임직원(대통령령으로 정하는 자 제외)
- 벤처기업이 인수한 기업(발행주식 총수의 30%를 초과하는 주식을 가진 경우에 한함)의 임직원(대통령령으로 정하는 자 제외)
- 해당 기업이 필요로 하는 전문성을 보유한 자로서 대통령령으로 정하는 자

3. 부여 한도 요건
- 원칙: 발행주식 총수의 50% 이내
- 외부 전문가(제3호 해당자)의 경우: 발행주식 총수의 10% 이내

4. 행사가격 요건
- 신주 인수 방식: 부여일 기준 주식 시가와 권면액 중 높은 금액 이상
- 자기주식 매수 또는 차액지급 방식: 부여일 기준 주식 시가 이상
- 예외: 임직원에게 신주 인수 방식으로 부여 시 대통령령 요건 충족 시 시가보다 낮은 가격 가능(단, 권면액 이상)

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 정관·주주총회 특별결의(상법 제434조 준용), 3가지 부여대상, 50%/10% 한도, 신주인수 시 시가·권면액 중 높은 금액 이상의 행사가격을 모두 정확히 제시했다. 추가로 설명한 자기주식 방식·예외는 기준답변과 모순되지 않는다. 상법 우선적용 언급이 없지만 핵심 요건은 충족한다.

누락 사항 상법 제340조의2~5에 대한 특별법 우선적용 명시 없음

원본: cm-013 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-015 | 정답

질문 부여 후 신고의무는 어디에 이행하는가?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의6 제1항에 따라 중소벤처기업부장관에게 신고한다. 같은 법 시행령 제11조의5 제1항에 따라 부여 신고 시 정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록(제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정하는 경우)을 첨부하며, 신고서 서식은 중소벤처기업부령에 위임되어 있다.

실제 답변 전문

부여 후 신고의무는 중소벤처기업부장관에게 이행합니다. 벤처기업육성에 관한 특별법 제16조의6 제1항에 따르면, 주식매수선택권을 부여하려는 벤처기업은 주주총회(또는 이사회) 결의 후 대통령령으로 정하는 바에 따라 중소벤처기업부장관에게 그 내용을 신고하여야 합니다. 시행령 제11조의5에서도 신고서와 첨부서류(정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록 등)를 중소벤처기업부장관에게 제출하도록 규정하고 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(중소벤처기업부장관에게 신고, 시행령 제11조의5의 첨부서류)을 모두 지지한다. 수치·요건 오류가 없다.

누락 사항 신고서 서식이 중소벤처기업부령에 위임된 점 미언급

원본: cm-015 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-016 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권은 언제부터 행사할 수 있는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권의 행사요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의5 제1항에 따라 제16조의3 제1항에 따른 결의가 있는 날 또는 제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임하거나 재직하여야 행사할 수 있다. 기산점은 부여일이 아니라 결의일 또는 이사회에서 정한 날이다. 시행령 제11조의4 제1항에 따라 사망 또는 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 경우는 예외이나, 정년에 따른 퇴임·퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 않는다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권은 원칙적으로 부여 결의일 또는 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임·재직한 후에 행사할 수 있습니다.

구체적으로 살펴보면, 벤처기업육성에 관한 특별법 제16조의5 제1항에 따라 주식매수선택권을 부여받은 자는 결의가 있는 날 또는 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임하거나 재직해야 행사 가능합니다. 다만 예외적으로 본인의 책임이 아닌 사유(정년 제외)로 퇴임·퇴직한 경우에는 2년 재직요건 없이도 행사할 수 있습니다. 외부 전문가 등(제16조의3 제1항 제3호 해당자)에게 부여된 주식매수선택권은 2년이 경과하고 벤처기업과 체결한 용역계약을 이행한 경우에만 행사할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

2년 이상 재임·재직 요건과 기산점(결의일 또는 이사회가 정한 날)을 정확히 제시했다. 사망·본인 책임 아닌 사유 예외와 정년 제외도 언급했다.

누락 사항 사망 사유 명시 생략

원본: cm-016 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-017 | 정답

질문 행사가격 설정에 필요한 부여일 기준 시가는 어떻게 평가하는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항(2024.7.2 개정)에 따라 상속세 및 증여세법 제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가하되, 시행령 제49조 중 "평가기준일 전후 6개월"은 각각 "평가기준일 전 6개월"로 본다.

실제 답변 전문

부여일 기준 시가는「상속세 및 증여세법」제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가합니다. 다만, 시행령 제49조의 '평가기준일 전후 6개월'은 '평가기준일 전 6개월'로 적용합니다.

구체적으로, 시가는 불특정 다수인 사이에 자유롭게 거래되는 경우 통상적으로 성립한다고 인정되는 가액이며, 평가기준일(부여일) 전 6개월 이내의 매매·감정·수용·경매·공매가 있는 경우 그 거래가액, 감정가액 평균액, 보상·경매·공매가액 등이 시가로 인정됩니다. 시가 산정이 어려운 경우에는 상증세법 제61조~제65조에 규정된 방법(보충적 평가방법)으로 평가한 가액을 시가로 봅니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 상증세법 제60조 및 시행령 제49조 준용, '전후 6개월'을 '전 6개월'로 보는 핵심 명제를 정확히 지지한다. 추가 설명도 기준답변과 모순되지 않는다.

누락 사항 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항 근거 조문 미명시

원본: cm-017 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-018 | 정답

질문 상증세법 시행령 제49조 제1항의 구조는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 본문은 평가기준일 전후 6개월(증여재산의 경우 평가기준일 전 6개월부터 후 3개월까지) 이내의 매매·감정·수용·경매·공매가 있는 경우 각 호에 따라 확인되는 가액을 시가로 인정한다. 단서는 평가기간에 해당하지 않는 기간으로서 평가기준일 전 2년 이내의 기간 중 또는 평가기간 경과 후부터 제78조 제1항에 따른 기한까지의 기간 중에 매매등이 있는 경우에도, 가격변동의 특별한 사정이 없다고 보아 납세자·지방국세청장 또는 관할세무서장이 신청하는 때에는 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회의 심의를 거쳐 포함시킬 수 있도록 한다.

실제 답변 전문

상증세법 시행령 제49조 제1항은 **'시가로 인정되는 가액의 정의 및 범위'**를 규정한 조문으로, 다음과 같은 구조로 구성되어 있습니다.

1. 본문 (총칙적 정의)
- 법 제60조 제2항의 '시가로 인정되는 것'이란 평가기준일 전후 6개월(증여재산은 전 6개월~후 3개월) 이내에 매매·감정·수용·경매·공매가 있는 경우 각 호에 따라 확인되는 가액을 의미함을 규정

2. 단서 (평가기간 외 매매등의 시가 인정)
- 평가기간에 해당하지 않더라도 평가기준일 전 2년 이내 또는 평가기간 경과 후 신고기한까지 매매등이 있는 경우, 가격변동의 특별한 사정이 없다고 인정되면 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청에 따라 평가심의위원회 심의를 거쳐 시가로 포함 가능

3. 각 호 (시가로 인정되는 가액의 유형)
- **제1호(매매가액)**: 해당 재산의 거래가액. 단, 특수관계인 거래로 객관적으로 부당한 경우, 비상장주식 거래액이 발행주식총액의 1% 또는 3억원 미만인 경우 제외
- **제2호(감정가액)**: 2개 이상 공신력 있는 감정기관의 감정가액 평균액. 단, 납부목적에 부적합하거나 원형대로 감정하지 않은 경우 제외, 기준금액 미달 시 세무서장이 재감정 의뢰 가능
- **제3호(수용·경매·공매가액)**: 보상가액·경매가액·공매가액. 단, 물납재산을 상속인 등이 경매·공매로 취득한 경우, 비상장주식 거래액이 발행주식총액의 1% 또는 3억원 미만인 경우, 수의계약 취득, 최대주주등의 특수관계인이 비상장주식을 취득한 경우 제외

업무적 시사점(주식매수선택권 부여시가 평가): 주식매수선택권의 시가 평가 시 해당 조항에 따라 평가기간 내 매매·감정·경매·공매 가액이 있는지 확인하고, 비상장주식의 경우 거래규모 요건(발행주식총액 1% 또는 3억원 이상)을 충족해야 시가로 인정받을 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

본문의 평가기간(전후 6개월, 증여 전6·후3)과 단서의 전 2년 이내·신고기한까지, 평가심의위원회 심의 요건을 모두 정확히 지지한다. 각 호 설명은 추가 정보로 대체로 부합하며 기준답변과 모순이 없다.

원본: cm-018 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-019 | 정답

질문 평가심의위원회는 어느 기관인가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회이며, 심의는 납세자, 지방국세청장 또는 관할세무서장의 신청을 전제로 한다.

실제 답변 전문

평가심의위원회는 국세청과 지방국세청에 각각 설치된 기관입니다. 상속세 및 증여세법 시행령 제49조의2 제1항에 따르면, 매매등의 가액의 시가인정, 시가불인정 감정기관의 지정, 비상장주식등의 가액평가 및 평가방법, 업종의 변경, 건물·오피스텔·상업용 건물 가치의 산정·고시를 위한 자문 등의 심의를 위해 국세청과 지방국세청에 각각 평가심의위원회를 둡니다. 국세청 평가심의위원회는 국세청장이 임명하는 소속 공무원 3명과 변호사, 공인회계사, 세무사, 감정평가사 등 전문가 중 위촉하는 9명 이내의 위원으로 구성되며, 지방국세청 평가심의위원회는 지방국세청장이 임명하는 소속 공무원 2명과 위촉 위원 8명 등으로 구성됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

질문이 평가심의위원회가 어느 기관인지 묻는 것이며, 시스템 답변은 상증세법 시행령 제49조의2 제1항에 따라 국세청·지방국세청에 설치된 위원회임을 정확히 설명했다. 신청 전제(납세자·지방국세청장·관할세무서장) 언급은 없으나 질문의 핵심(기관 식별)에는 부합하고 모순도 없다.

누락 사항 심의는 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청을 전제로 함 / 제49조 제1항 단서 언급 없음

원본: cm-019 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-020 | 정답

질문 공모가격이 평가액에 반영되는 기간과 방법은?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제63조 제2항 제1호·제2호에 해당하는 주식등에 대하여, 같은 법 시행령 제57조 제1항은 "평가기준일 현재 유가증권 신고(유가증권 신고를 하지 아니하고 상장신청을 한 경우에는 상장신청) 직전 6개월(증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월)부터 거래소에 최초로 주식등을 상장하기 전까지의 기간"으로 규정하고, 해당 주식등은 제1호의 공모가격과 제2호의 가액(법 제63조 제1항 제1호 가목에 따라 평가한 가액) 중 큰 가액으로 평가하도록 한다.

실제 답변 전문

기업공개 준비 중인 주식의 평가 시, 공모가격이 반영되는 기간은 **유가증권 신고(또는 상장신청) 직전 6개월(증여세의 경우 3개월)부터 거래소에 최초로 상장하기 전까지**입니다.

평가 방법:
다음 두 가액 중 **큰 가액**으로 평가합니다.
1.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 금융위원회가 정하는 기준에 따라 결정된 **공모가격**
2. 상장주식 평가방법(평가기준일 전후 각 2개월간 거래소 최종 시세가액의 평균액)에 따른 가액 (해당 가액이 없으면 비상장주식 평가방법에 따른 가액)

근거: 상속세 및 증여세법 제63조 제2항 제1호 및 같은 법 시행령 제57조 제1항

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기간(직전 6개월, 증여 3개월부터 최초 상장 전까지)과 공모가격·법 제63조 제1항 제1호 가목 가액 중 큰 가액 평가라는 핵심을 모두 정확히 제시했다. 근거 조항도 일치한다.

원본: cm-020 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-021 | 정답

질문 6개월과 3개월 중 어느 것이 적용되는가?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 증여세가 부과되는 주식등은 3개월, 그 외(상속세)는 6개월이다. 조문상 괄호 규정으로 명시되어 있다.

실제 답변 전문

상속세가 부과되는 주식이면 6개월, 증여세가 부과되는 주식이면 3개월이 적용됩니다.

근거: 상속세 및 증여세법 시행령 제57조 제1항에 따르면, 기업공개 준비 중인 주식의 평가 기간은 유가증권 신고(또는 상장신청) 직전 '6개월'이 원칙이나, '증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월'로 단축됩니다. 따라서 해당 주식이 상속에 따른 것인지, 증여에 따른 것인지에 따라 적용 기간이 달라집니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(증여세 3개월, 상속세 6개월)을 정확히 지지하고 괄호 규정 취지도 설명했다.

원본: cm-021 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-022 | 정답

질문 비상장주식의 보충적 평가방법은?
(업무 문맥: 비상장주식의 보충적 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 시행령 제54조 제1항(2025.12.30 개정)에 따라 1주당 순손익가치와 1주당 순자산가치를 각각 3과 2의 비율로 가중평균한 가액으로 하고, 부동산과다보유법인은 그 비율을 각각 2와 3으로 한다. 다만 가중평균한 가액이 1주당 순자산가치에 100분의 80을 곱한 금액보다 낮은 경우에는 그 금액을 가액으로 한다.

실제 답변 전문

비상장주식의 보충적 평가방법은 **순손익가치와 순자산가치를 3:2 비율로 가중평균**하여 산정합니다(부동산과다보유법인은 2:3 비율 적용).

구체적 평가방법:

1. **순손익가치**: 1주당 최근 3년간 순손익액의 가중평균액 ÷ 기획재정부령이 정하는 이자율(3년 만기 회사채 유통수익률 고려)

2. **순자산가치**: 당해 법인의 순자산가액 ÷ 발행주식총수

3. **최종 평가액**: (순손익가치 × 3 + 순자산가치 × 2) ÷ 5

하한선: 가중평균한 가액이 순자산가치의 80% 미만인 경우, 순자산가치 × 80%를 평가액으로 적용

예외적으로 순자산가치만 적용하는 경우:
- 청산절차 진행 중이거나 사업 계속이 곤란한 법인
- 사업개시 전 또는 사업개시 후 3년 미만, 휴·폐업 중인 법인
- 부동산 비율 80% 이상인 법인
- 주식 비율 80% 이상인 법인
- 잔여 존속기한 3년 이내인 법인

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

3:2 가중평균, 부동산과다보유법인 2:3, 순자산가치 80% 하한을 모두 정확히 제시했다. 추가 설명도 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-022 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-023 | 정답

질문 상장차익 증여의제는 어떤 요건에서 성립하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제41조의3 제1항에 따라 최대주주등의 특수관계인이 제2항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 경우, 그 날부터 5년 이내에 상장됨에 따라 가액이 증가하여 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액을 초과하여 이익을 얻은 경우 그 이익을 증여재산가액으로 한다. 다만 그 이익이 대통령령으로 정하는 기준금액 미만인 경우는 제외한다. 제3항에 따라 이익은 상장일부터 3개월이 되는 날(정산기준일)을 기준으로 계산한다.

실제 답변 전문

상장차익 증여의제는 다음 요건이 모두 충족될 때 성립합니다.

1. 주체 요건
- 증여받거나 취득한 자: 최대주주등의 특수관계인
- 최대주주등의 범위: ① 상속세 및 증여세법 제22조제2항에 따른 최대주주 또는 최대출자자, ② 내국법인의 발행주식총수 또는 출자총액의 25% 이상을 소유한 자로서 대통령령으로 정하는 자

2. 취득 요건 (다음 중 하나)
- 최대주주등으로부터 해당 법인의 주식등을 증여받거나 유상으로 취득한 경우
- 증여받은 재산(주식등 유상취득일로부터 소급하여 3년 이내에 최대주주등으로부터 증여받은 재산)으로 최대주주등이 아닌 자로부터 해당 법인의 주식등을 취득한 경우

3. 상장 시기 요건
- 주식등을 증여받거나 취득한 날부터 **5년 이내**에 해당 주식등이 증권시장에 상장될 것

4. 이익 발생 요건
- 상장으로 인해 주식가액이 증가하여 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액을 **초과하는 이익**이 발생할 것
- 단, 그 이익에 상당하는 금액이 대통령령으로 정하는 기준금액 미만인 경우는 제외

이익 계산은 상장일부터 3개월이 되는 날(정산기준일)을 기준으로 하며, 전환사채등의 경우에도 5년 이내 주식으로 전환되면 동일하게 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 최대주주등의 특수관계인, 5년 이내 상장, 초과이익 발생, 기준금액 미만 제외, 정산기준일(상장일부터 3개월) 등 기준답변의 필수 요건을 모두 정확히 지지한다. 세부 범위 설명이 추가되었으나 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-023 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-024 | 정답

질문 기준금액은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제3항 제1호에 따라 같은 조 제1항 제2호(취득일 현재 1주당 취득가액 또는 증여 당시 1주당 증여세 과세가액) 및 제3호(1주당 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익)의 합계액에 주식수를 곱한 금액의 100분의 30에 상당하는 가액과, 제2호의 금액 중 적은 금액이다.

실제 답변 전문

기준금액은 다음 두 금액 중 적은 금액으로 산정합니다.

1. (증여세 과세가액 또는 취득가액 + 1주당 기업가치 실질적 증가 이익) × 주식등의 수 × 30%
2. 3억원

구체적으로, 상속세 및 증여세법 시행령 제31조의3 제3항에 따르면, 기준금액은 ① 1주당 증여세 과세가액(취득의 경우 취득가액)과 1주당 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익의 합계액에 증여받거나 유상으로 취득한 주식등의 수를 곱한 금액의 100분의 30에 상당하는 가액과 ② 3억원 중 적은 금액입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(제1호 합계액×주식수의 30%와 제2호 금액 중 적은 금액)을 정확히 지지한다. 제2호 금액을 3억원으로 특정한 것도 시행령 규정과 부합한다.

원본: cm-024 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-026 | 정답

질문 유상증자로 배정받은 신주도 포함되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 제41조의3 제7항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우를 포함한다.

실제 답변 전문

예, 포함됩니다. 상속세 및 증여세법 제41조의3 제7항에 따르면, 주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우도 제2항(주식등의 증여·취득 범위)을 적용할 때 포함됩니다. 따라서 최대주주등의 특수관계인이 당초 주식을 증여받거나 취득한 뒤 유상증자로 배정받은 신주도 상장이익 증여 과세 대상에 해당합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변이 제41조의3 제7항을 인용해 신주 인수·배정 포함을 정확히 지지한다. 기준답변과 모순 없음.

원본: cm-026 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-027 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 세제 혜택은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조세특례제한법 제16조의2 제1항에 따라 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권 행사이익 중 연간 2억원 이내의 금액에 대해서는 소득세를 과세하지 아니하되, 벤처기업별 총 누적 금액은 5억원을 초과하지 못한다. 같은 조 제2항에 따라 적용대상은 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권 및 상법 제340조의2 또는 제542조의3에 따른 주식매수선택권(코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우로 한정)이다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대해서는 **연간 2억 원 이내 금액이 소득세 비과세**됩니다. 다만 벤처기업별 누적 비과세 한도는 총 5억 원을 초과할 수 없습니다.

적용 요건:
- 벤처기업 또는 벤처기업이 인수한 기업의 임원·종업원이 대상
- 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권이어야 함
- 퇴직 후 행사하는 경우도 포함

적용 대상 주식매수선택권:
-「벤처기업육성에 관한 특별법」제16조의3에 따라 부여받은 것
-「상법」제340조의2 또는 제542조의3에 따라 부여받은 것(코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우로 한정)

행사이익의 정의: 주식매수선택권 행사 당시 시가와 실제 매수가액의 차액을 의미합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

연간 2억원 비과세, 누적 5억원 한도, 2027년 12월 31일 이전 부여 요건, 적용대상 주식매수선택권 범위를 모두 정확히 제시했다. 기준답변과 모순되는 내용이 없다.

원본: cm-027 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-028 | 정답

질문 적격주식매수선택권의 요건과 효과는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조특법 제16조의4 제1항 각 호에 따라 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖추고(제1호), 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 행사일이 속하는 과세기간까지의 전체 행사가액 합계가 5억원 이하일 것(제2호)을 요구한다. 신청한 경우 행사 시 소득세를 과세하지 아니하고, 같은 조 제2항에 따라 취득주식 양도 시 소득세법 제94조 제1항 제3호에도 불구하고 양도소득세를 과세한다. 다만 행사 당시 실제 매수가액이 부여 당시 시가보다 낮은 경우 그 차액은 행사 시 과세한다.

실제 답변 전문

적격주식매수선택권이란 조세특례제한법 제16조의4에 따라 벤처기업 임직원이 주식매수선택권 행사 시 소득세 과세 이연 혜택을 받을 수 있는 주식매수선택권입니다.

요건:
1. **부여 시기**: 2027년 12월 31일 이전에 벤처기업으로부터 부여받을 것
2. **법적 요건**:「벤처기업육성에 관한 특별법」제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖출 것
3. **행사가액 한도**: 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 행사일이 속하는 과세기간까지 전체 행사가액의 합계가 5억원 이하일 것
4. **전용계좌 개설**: 주식매수선택권 행사로 취득한 주식만을 거래하는 전용계좌를 개설할 것
5. **신청**: 대통령령으로 정하는 바에 따라 과세특례 적용을 신청할 것

효과:
1. **행사 시 과세이연**: 주식매수선택권 행사 시 소득세를 과세하지 않음 (단, 시가 이하 발행이익은 행사 시 과세)
2. **양도 시 양도소득세 과세**: 취득한 주식 양도 시 양도소득세로 과세
3. **법인의 손금불산입**: 해당 벤처기업은 주식매수선택권 행사 관련 비용을 손금에 산입하지 않음

특례 배제 사유(행사이익 전체에 소득세 과세):
- 취득 주식을 증여하거나 행사일부터 1년 내 처분하는 경우
- 전체 행사가액이 5억원 초과 시
- 전용계좌에서 주식매수선택권 행사 취득 주식 외의 주식을 거래한 경우

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(벤처기업법 제16조의3 요건, 2년 역산 5억원 한도, 행사 시 비과세·양도 시 양도소득세, 시가 미달 차액 행사 시 과세)를 모두 지지한다. 추가로 서술한 전용계좌·배제사유 등은 기준답변과 모순되지 않는 부가설명이다.

원본: cm-028 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-029 | 정답

질문 주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도할 때 취득가액은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사주식의 양도 시 취득가액)

당시 기준답변 소득세법 시행령 제163조 제13항에 따라 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가를 법 제97조 제1항 제1호에 따른 취득가액으로 한다.

실제 답변 전문

주식매수선택권 행사로 취득한 주식을 양도할 때의 취득가액은 **주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가**입니다.

소득세법 시행령 제163조 제13항에 따르면, 주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도하는 때에는 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가를 소득세법 제97조 제1항 제1호에 따른 취득가액으로 합니다. 즉, 행사가격(실제 지급한 금액)이 아니라 행사 시점의 주식 시가가 양도소득세 계산 시 취득가액이 됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 시행령 제163조 제13항에 따라 행사 당시 시가를 취득가액으로 본다는 기준답변 명제를 정확히 지지한다. 조문 인용과 결론이 일치하며 오류가 없다.

원본: cm-029 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-031 | 정답

질문 거래소 규정상 요구되는 재무서류는?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제5조 제4호에 따라 국내기업인 상장신청인은 해당 사업연도의 반기 종료 후 45일이 경과한 때 반기재무제표와 감사인의 검토보고서를 제출하여야 한다. 분기 기준 제출의무는 제5호에 따라 외국기업에 대해서만 규정되어 있다.

실제 답변 전문

코스닥시장 상장규정 제5조에 따르면, IPO 단계에서 상장예비심사 신청 후 상장 전까지 제출해야 하는 재무서류는 다음과 같습니다.

1. **반기재무제표 및 검토보고서**: 국내기업의 경우 해당 사업연도 반기 종료 후 45일 경과 시 반기재무제표와 감사인의 검토보고서를 제출해야 합니다.

2. **분기 또는 반기재무제표 및 검토보고서/감사보고서**: 외국기업(국내소재외국지주회사 포함)은 분기 또는 반기 종료 후 45일 경과 시 해당 재무제표와 감사인의 검토보고서를 제출합니다. 다만, 거래소가 기업 설립지·회계 환경·해외증권시장 상장경력 등을 고려해 필요하다고 인정하면 감사보고서를 제출해야 합니다.

3. **최근 사업연도 재무제표 및 감사보고서**: 결산 승인을 위한 주주총회(또는 상법 제449조의2제1항에 따른 이사회) 개최 시 제출해야 합니다.

※ 상장예비심사 '신청' 단계의 기본 제출서류 목록은 제공된 조문(제5조)에는 없으며, 별도 조항에서 정하고 있을 것으로 보입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(국내기업 반기 종료 후 45일 경과 시 반기재무제표+검토보고서, 분기 의무는 외국기업에만 적용)을 모두 지지한다. 추가로 설명한 사항도 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-031 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-032 | 정답

질문 반기보고서 제출기한 45일과 60일은 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제1항(2025.1.21 개정)에 따라 원칙은 기간 경과 후 45일 이내이나, 재무에 관한 사항과 그 부속명세 등을 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서와 분기보고서를 제출하는 경우에는 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 60일 이내에 제출할 수 있다. 60일 특례의 기준은 최초제출대상법인 여부가 아니라 연결기준 작성의 최초 2개 사업연도이다.

실제 답변 전문

반기보고서의 제출기한 45일과 60일은 연결재무제표 기준 작성 여부와 적용 시점에 따라 구분됩니다.

원칙(45일): 사업보고서 제출대상법인은 반기·분기보고서를 해당 기간 경과 후 45일 이내에 금융위원회와 거래소에 제출해야 합니다.

예외(60일): 재무에 관한 사항과 그 부속명세, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 사항을 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서·분기보고서를 제출하는 경우에는 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 60일 이내에 제출할 수 있습니다.

즉, 연결재무제표 기준으로 보고서를 작성하는 법인에게 적응 기간을 주기 위해 처음 2개 사업연도 동안만 15일의 추가 유예 기간이 허용되는 것입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(원칙 45일, 연결기준 작성 최초 2개 사업연도 한정 60일)을 정확히 지지한다. 수치와 요건 오류가 없다.

원본: cm-032 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-033 | 정답

질문 종전 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 법인도 60일인가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 조문의 "최초"는 연결재무제표를 기준으로 작성하여 제출하는 것을 수식하는 구조이므로 문언상 해당하는 것으로 읽힌다. 다만 이를 확인하는 하위규정이나 감독지침은 확인되지 않으므로 유권해석을 받는 것이 안전하다.

실제 답변 전문

네, 60일입니다. 제160조 제1항에 따르면 사업보고서 제출대상법인이 연결재무제표 기준으로 반기·분기보고서를 처음 작성·제출하는 경우, **최초 사업연도와 그 다음 사업연도**에 한하여 기간 경과 후 60일 이내에 제출할 수 있습니다. 이 규정은 '종전 별도기준에서 연결기준으로 전환'하는 법인이 연결기준 보고서를 처음 제출할 때 적용되므로, 해당 법인도 최초 2개 사업연도 동안 60일 제출기한의 혜택을 받습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(문언상 연결 최초 전환 법인도 60일 적용)를 시스템 답변이 지지하며, 최초 사업연도 및 그 다음 사업연도라는 요건도 정확히 제시했다. 다만 하위규정·감독지침 미확인으로 유권해석 필요성이라는 유보는 언급하지 않았으나 결론과 핵심 요건은 부합한다.

누락 사항 하위규정/감독지침 부재 및 유권해석 권고 언급 없음

원본: cm-033 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-034 | 정답

질문 최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 경우의 직전 보고서 제출의무는?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제2항(2025.1.21 신설)에 따라 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내(제1항 전단에 따른 반기보고서 또는 분기보고서의 제출기간 중에 해당하게 된 경우에는 그 제출기한까지) 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출하여야 한다. 다만 증권신고서 등을 통하여 이미 그에 준하는 사항을 공시한 경우에는 제출하지 아니할 수 있다.

실제 답변 전문

최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 경우, 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 **사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내**에 금융위원회와 거래소에 제출해야 합니다. 다만, 반기·분기보고서의 제출기간 중에 제출대상법인에 해당하게 된 경우에는 해당 보고서의 **제출기한**까지 제출하면 됩니다.

예외: 증권신고서 등을 통하여 이미 직전 반기·분기보고서에 준하는 사항을 공시한 경우에는 직전 보고서를 제출하지 않을 수 있습니다(제160조 제2항 단서).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 5일 이내 제출, 제출기간 중 해당 시 제출기한까지, 증권신고서 공시 시 예외를 모두 정확히 담고 있다. 수치와 조건에 오류가 없다.

원본: cm-034 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-035 | 정답

질문 내부회계관리제도 구축의무와 그 면제 기준은?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제1항 본문은 모든 회사에 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직을 갖추도록 하고, 같은 항 단서는 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 회사와 대통령령으로 정하는 회사를 제외한다. 같은 법 시행령 제9조 제1항 제3호는 대통령령으로 정하는 회사에 직전 사업연도 말 자산총액이 5천억원 미만인 회사를 포함시키되, 가목 주권상장법인, 나목 공시대상기업집단 소속 국내 회사, 다목 사업보고서 제출대상법인, 라목 금융회사는 제외한다.

실제 답변 전문

내부회계관리제도 구축의무는 원칙적으로 외부감사 대상 회사에 적용되며, 면제 기준은 크게 두 가지로 나뉩니다.

구축의무 면제 대상:
1. **주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말 자산총액 1천억원 미만인 회사** (외감법 제8조 제1항 단서)
2. **대통령령으로 정하는 회사** (시행령 제9조 제1항):
 - 유한회사
 - 법인세법상 투자회사 등 또는 조세특례제한법상 일정 회사
 - 직전 사업연도 말 자산총액 5천억원 미만인 회사 (단, 주권상장법인, 공시대상기업집단 소속 국내 회사, 사업보고서 제출대상법인, 금융회사는 제외)
 - 금융위원회가 고시하는 기준에 맞는 회사

즉, 주권상장법인·공시대상기업집단 소속·사업보고서 제출대상법인·금융회사는 자산총액과 무관하게 내부회계관리제도를 갖추어야 하며, 그 외 회사는 자산총액 기준(비상장 1천억원, 일반 5천억원)에 따라 면제 여부가 결정됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심인 제8조 제1항 본문 의무, 단서의 비상장 1천억원 미만 제외, 시행령 제9조 제1항 제3호의 5천억원 미만 및 4가지 예외를 모두 정확히 제시했다. 첫 문장의 '외부감사 대상 회사에 적용' 표현은 다소 부정확하지만 결론과 세부 요건에 모순되지 않는다.

누락 사항 본문상 모든 회사 의무라는 원칙 표현이 약함

원본: cm-035 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-036 | 정답

질문 내부회계관리자는 등기임원이어야 하는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제3항은 회사의 대표자가 내부회계관리제도를 담당하는 상근이사 1명을 내부회계관리자로 지정하도록 하며, 담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 지정하도록 규정한다. 상근이사가 상법상 등기이사를 의미한다는 점을 직접 규정한 조문은 없으므로, 등기 여부는 상법상 이사 개념에 따른 해석에 의한다.

실제 답변 전문

내부회계관리자는 반드시 등기임원일 필요는 없다.

외부감사법 제8조 제3항에 따르면, 회사의 대표자는 내부회계관리제도를 담당하는 '상근이사' 1명을 내부회계관리자로 지정해야 하되, 괄호 안에 '담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 말한다'고 규정하고 있다. 따라서 상근이사가 있으면 상근이사를, 없으면 해당 업무를 집행하는 자(미등기임원 또는 직원 등)를 내부회계관리자로 지정할 수 있어, 등기임원 여부가 필수 요건은 아니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 외부감사법 제8조 제3항의 상근이사 지정 원칙과 담당 이사가 없을 경우 업무집행자 지정 예외를 정확히 설명한다. 등기임원이 절대 요건은 아니라는 결론은 기준답변의 취지와 모순되지 않는다.

누락 사항 상근이사=등기이사 여부는 상법상 해석에 따른다는 언급 부재

원본: cm-036 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-037 | 정답

질문 감사인의 검토와 감사는 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제6항(2023.1.17 개정) 본문은 감사인이 검토하도록 하고, 단서는 주권상장법인(직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 주권상장법인은 제외)의 감사인은 감사하도록 규정한다.

실제 답변 전문

감사인의 검토와 감사는 적용 대상 회사에 따라 구분됩니다. 주권상장법인 중 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 이상인 회사의 감사인은 내부회계관리제도 운영실태 보고내용을 '감사'해야 하고, 그 외의 회사(비상장법인 및 자산총액 1천억원 미만 주권상장법인)의 감사인은 해당 내용을 '검토'해야 합니다. 검토는 회계감사 시 법 준수 여부와 운영실태 보고내용을 확인하는 수준이며, 감사는 더 높은 수준의 확인 절차를 의미합니다. 두 경우 모두 감사인은 검토결과 또는 감사결과에 대한 종합의견을 감사보고서에 표명해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(원칙은 검토, 자산 1천억원 이상 주권상장법인은 감사)을 정확히 지지한다. 자산총액 기준 수치도 일치한다.

누락 사항 외부감사법 제8조 제6항 조문 근거 명시 없음

원본: cm-037 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-038 | 정답

질문 대표자의 보고의무는 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제4항 본문은 대표자가 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사에게 운영실태를 보고하도록 하고, 단서는 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 이사회 및 감사에 대한 보고는 내부회계관리자가 하도록 할 수 있다고 규정한다. 주주총회 보고는 단서 대상이 아니다.

실제 답변 전문

대표자의 보고의무는 일부 위임이 가능하다. 외부감사법 제8조 제4항에 따르면, 회사의 대표자는 사업연도마다 주주총회·이사회·감사에게 내부회계관리제도의 운영실태를 보고해야 하지만, 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 '이사회 및 감사'에 대한 보고는 내부회계관리자가 하도록 할 수 있다. 다만 '주주총회'에 대한 보고는 위임 대상에서 제외되어 있으므로, 주주총회 보고는 반드시 대표자 본인이 직접 수행해야 한다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제8조 제4항 본문과 단서를 정확히 설명하며 이사회·감사 보고만 내부회계관리자에게 위임 가능하고 주주총회 보고는 제외됨을 명시했다. 기준답변의 모든 필수명제를 지지한다.

원본: cm-038 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-039 | 정답

질문 사내규정 제정은 주주총회 결의사항인가, 이사회 결의사항인가?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제361조는 주주총회가 본법 또는 정관에 정하는 사항에 한하여 결의할 수 있다고 규정하고, 제393조 제1항은 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치·이전 또는 폐지 등 회사의 업무집행을 이사회의 결의로 하도록 규정한다. 사내규정 제정을 주주총회 결의사항으로 열거한 조문은 없으므로 업무집행에 관한 사항으로서 이사회 권한에 속한다.

실제 답변 전문

사내규정 제정은 이사회 결의사항이다.

근거: 상법 제361조에 따르면 주주총회는 '상법 또는 정관에 정하는 사항에 한하여' 결의할 수 있으므로, 법률이나 정관에 명시되지 않은 사항은 주주총회 권한이 아니다. 반면 상법 제393조 제1항은 '회사의 업무집행은 이사회의 결의로 한다'고 규정하고 있다. 사내규정 제정은 회사 내부 업무운영에 관한 사항으로서 업무집행에 해당하므로, 별도로 정관에서 주주총회 결의사항으로 정하지 않는 한 이사회 결의로 처리한다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 상법 제361조와 제393조 제1항을 근거로 사내규정 제정이 업무집행으로서 이사회 결의사항이라고 결론지어 기준답변과 일치한다. 정관에 정한 경우의 예외 언급도 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-039 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-040 | 정답

질문 정관 변경의 결의요건은?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 한다.

실제 답변 전문

정관 변경은 주주총회 특별결의 사항으로, 출석한 주주 의결권의 3분의 2 이상과 발행주식총수의 3분의 1 이상의 찬성이 필요합니다(상법 제434조). 따라서 이사회가 아닌 주주총회의 권한에 속하며, 일반결의보다 가중된 요건이 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변이 상법 제434조의 특별결의 요건(출석 의결권 2/3 이상, 발행주식총수 1/3 이상)을 정확히 제시했다. 주주총회 권한임도 부합한다.

원본: cm-040 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-041 | 정답

질문 상장회사는 이사를 3명 이상 두어야 하는가?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제383조 제1항은 이사는 3명 이상이어야 한다고 규정하되, 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 1명 또는 2명으로 할 수 있다고 규정한다. 상장 여부를 기준으로 이사 수를 규율하는 조문은 없으며, 기준은 자본금 총액이다.

실제 답변 전문

예, 상장회사는 이사를 3명 이상 두어야 합니다.

근거: 상법 제383조 제1항은 "이사는 3명 이상이어야 한다"고 규정하고 있습니다. 다만 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 1명 또는 2명으로 할 수 있다는 예외가 있으나, 상장회사는 자본금 10억원 이상이므로 이 예외에 해당하지 않아 반드시 이사 3명 이상을 두어야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

제383조 제1항의 3명 이상 원칙과 자본금 10억원 미만 예외를 정확히 제시했다. '상장회사는 자본금 10억원 이상'이라는 부가 추론은 기준답변의 '기준은 자본금'이라는 취지와 약간 다르나 결론과 핵심 요건은 일치한다.

누락 사항 상장 여부를 기준으로 이사 수를 규율하는 조문은 없다는 점 명시 부족

원본: cm-041 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-042 | 정답

질문 사외이사 관련 개정 내용은?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제542조의8(2025.7.22 개정, 시행일 2026.7.23)은 제목이 "독립이사의 선임"으로 변경되었고, 제1항은 상장회사가 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 이사 총수의 3분의 1 이상을 독립이사로 하여야 한다고 규정한다. 독립이사는 제382조 제3항의 사외이사로서 사내이사, 집행임원 및 업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 이사를 말한다. 단서에 따라 대통령령으로 정하는 상장회사의 독립이사는 3명 이상이면서 이사 총수의 과반수여야 한다.

실제 답변 전문

제공된 상법 제542조의8 조문에는 '사외이사'라는 용어가 '독립이사'로 변경된 것이 주요 개정 내용입니다.

주요 개정 사항 (2025.7.22 개정)

1. **용어 변경**: 기존 '사외이사' 개념이 '독립이사'로 재정의되었습니다. 독립이사란 "제382조제3항의 사외이사로서 사내이사, 집행임원 및 업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 이사"를 의미합니다.

2. **선임 요건**:
 - 원칙: 이사 총수의 3분의 1 이상을 독립이사로 선임
 - 대규모 상장회사(대통령령 기준): 독립이사 3명 이상, 이사 총수의 과반수가 되도록 선임

3. **독립이사 결격사유 명시**: 미성년자·피후견인, 파산 복권 전 자, 금고 이상 형 집행 후 2년 미경과자, 최대주주 및 특수관계인, 주요주주(10% 이상 소유) 및 그 배우자·직계존비속 등

4. **독립이사 후보추천위원회**: 대규모 상장회사는 위원회를 설치해야 하며, 독립이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

제목·용어 변경, 3분의 1 이상, 대규모 상장회사 3명 이상 과반수 등 핵심 명제를 모두 지지한다. 시행일(2026.7.23) 언급은 없으나 결론에 영향이 없다.

누락 사항 시행일 2026.7.23 미언급

원본: cm-042 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-043 | 정답

질문 감사 보수의 결정을 이사회에 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제388조는 이사의 보수를 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 정하도록 하고, 제415조는 제388조를 감사에 준용한다. 결정주체를 정관 또는 주주총회로 한정하고 있으므로 이사회 위임의 근거가 되는 조문은 없다. 나아가 제542조의12 제5항은 상장회사가 감사의 선임 또는 감사의 보수결정을 위한 의안을 상정하려는 경우 이사의 선임 또는 이사의 보수결정 의안과 별도로 상정하여 의결하도록 규정한다.

실제 답변 전문

감사 보수의 결정은 이사회에 위임할 수 없다. 상법 제415조에 따르면 제388조(이사의 보수)가 감사에 준용되므로, 감사의 보수는 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 정해야 한다. 이는 감사의 독립성을 보장하기 위한 규정으로, 감사가 감독 대상인 이사회로부터 보수를 결정받는 것은 허용되지 않는다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

핵심 명제(제415조가 제388조 준용, 정관 또는 주주총회 결의로만 결정, 이사회 위임 불가)를 정확히 지지한다. 제542조의12 제5항 별도 상정 규정은 언급되지 않았으나 질문의 핵심인 위임 가능성 판단에는 부수적이다.

누락 사항 상장회사 감사 보수 의안 별도 상정(제542조의12 제5항) 미언급

원본: cm-043 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-044 | 정답

질문 감사위원 분리선출 인원은 몇 명인가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제542조의12 제2항 단서(2020.12.29 개정)는 감사위원회위원 중 1명(정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원)을 다른 이사들과 분리하여 선임하도록 규정한다. 자산규모에 따라 2명을 강제하는 문언은 확인되지 않는다.

실제 답변 전문

감사위원 분리선출 인원은 원칙적으로 1명이다. 다만, 정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원으로 한다(상법 제542조의12 제2항 단서).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(원칙 1명, 정관으로 2명 이상 가능)를 정확히 지지하고 조문도 일치한다. 수치·조건 오류 없음.

원본: cm-044 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-045 | 정답

질문 자기주식 소각의무에 관한 신설 규정의 내용은?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제341조의4(2026.3.6 신설) 제1항은 회사가 자기주식을 취득한 때에는 그 취득한 날부터 1년 이내에 소각하도록 규정한다. 제2항은 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받은 때에는 그 계획에 따라 보유 또는 처분할 수 있도록 하며, 제3항에 따라 그 계획은 매년 주주총회에서 승인받아야 한다. 각 호는 균등조건 처분(제1호), 주식매수선택권 부여 등 임직원 보상 목적(제2호), 우리사주제도 실시 목적(제3호), 법령에 따른 활용(제4호), 신기술의 도입·재무구조의 개선 등 경영상 목적으로서 제434조에 따른 주주총회 결의로 정관에 사유를 규정한 경우(제5호)이다.

실제 답변 전문

자기주식 소각의무 신설 규정의 핵심 내용은 다음과 같습니다.

원칙: 회사가 자기주식을 취득한 때에는 취득일부터 1년 이내에 소각하여야 합니다.

예외(보유·처분 허용 사유): 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우로서 회사가 '자기주식보유처분계획'을 작성하여 주주총회 승인을 받으면 소각 대신 보유 또는 처분할 수 있습니다.
1. 각 주주에게 지분 비례로 균등한 조건으로 처분하는 경우
2. 주식매수선택권 부여 등 임직원 보상 목적으로 활용하는 경우
3. 우리사주제도 실시 목적으로 활용하는 경우
4. 법령(합병·분할 등)에서 정하는 바에 따라 활용하는 경우
5. 신기술 도입·재무구조 개선 등 경영상 목적을 위해 정관에 그 사유를 규정한 경우

자기주식보유처분계획 요건:
- 매년 주주총회에서 승인을 받아야 함
- 계획서에 ①보유·처분 목적, ②대상 주식의 종류·수·취득방법, ③보유 개시시점·처분시점별 주식 현황 및 자기주식 비율 변화, ④예정 보유 기간, ⑤예정 처분 시기를 기재하고 이사 전원이 기명날인 또는 서명해야 함

이 규정은 2026. 3. 6. 신설되었습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

1년 내 소각의무, 5개 예외 사유, 계획의 매년 주주총회 승인 등 핵심 명제를 모두 지지한다. 제5호에서 제434조 특별결의 언급이 생략된 점은 경미하다. 추가 기재사항 설명도 모순되지 않는다.

누락 사항 제5호의 제434조 특별결의로 정관 규정 요건 명시 누락

원본: cm-045 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-046 | 정답

질문 자기주식을 주주 외의 자에게 처분할 수 있는가?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제342조(2026.3.6 전문개정) 제1항은 원칙적으로 각 주주가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 취득하게 하도록 하고, 제2항은 제341조의4 제2항 제2호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 처분할 수 있도록 한다. 제3항에 따라 처분할 주식의 종류와 수, 처분가액과 납입기일, 상대방 및 처분방법 중 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정하며, 제4항에 따라 제417조부터 제432조까지의 규정이 성질에 반하지 아니하는 범위에서 준용된다.

실제 답변 전문

자기주식을 주주 외의 자에게 처분하는 것은 원칙적으로 제한됩니다. 제341조의4에 따르면 자기주식 취득 후 1년 이내에 소각하는 것이 원칙이며, 예외적으로 자기주식보유처분계획을 주주총회에서 승인받은 경우에만 보유·처분이 가능합니다. 이때 처분 방법은 ① 각 주주에게 지분 비례로 균등 조건 처분, ② 주식매수선택권 등 임직원 보상 목적, ③ 우리사주제도 실시 목적, ④ 법령에서 정한 경우(합병·분할 등), ⑤ 신기술 도입·재무구조 개선 등 경영상 목적으로 정관에 사유를 규정한 경우로 한정됩니다. 따라서 임직원 보상(제2호), 우리사주제도(제3호), 법령상 활용(제4호), 정관에 규정된 경영상 목적(제5호)에 해당하면 주주 외의 자에게도 처분할 수 있으나, 단순히 제3자에게 임의로 처분하는 것은 허용되지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변 핵심(원칙은 주주 균등조건, 제341조의4 제2항 제2~5호 해당 시 주주 외 자에게 처분 가능)을 정확히 지지한다. 이사회 결정사항·준용규정 언급은 없으나 질문 핵심은 처분 가능 여부와 요건이므로 실질적으로 충족한다.

누락 사항 제342조 제3항 이사회 결정사항 / 제417~432조 준용

원본: cm-046 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-047 | 정답

질문 공모 시 우리사주조합원 배정은 어떤 근거로 이루어지는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 자본시장법 제165조의7 제1항에 따라 주권을 대통령령으로 정하는 증권시장에 상장하려는 법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우, 상법 제418조에도 불구하고 우리사주조합원에 대하여 모집·매출하는 주식총수의 100분의 20을 배정하여야 한다. 즉 정관상 제3자배정 근거나 경영상 목적 요건을 거치지 않는 법정 강제배정이다. 다만 같은 항 제1호(외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인), 제2호(대통령령으로 정하는 경우)는 예외이고, 같은 조 제2항에 따라 우리사주조합원 소유주식수가 총수의 100분의 20을 초과하는 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다.

실제 답변 전문

공모 시 우리사주조합원 배정은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7을 근거로 이루어집니다.

구체적으로, 대통령령으로 정하는 주권상장법인 또는 증권시장에 상장하려는 법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우, 상법 제418조에도 불구하고 해당 법인의 우리사주조합원(근로복지기본법에 따른 우리사주조합원)에 대하여 모집 또는 매출하는 주식총수의 20%를 배정해야 합니다.

다만, 다음의 예외가 있습니다:
- 외국인투자 촉진법에 따른 외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인이 주식을 발행하는 경우
- 해당 법인이 우리사주조합원에 대하여 우선배정을 하기 어려운 경우로서 대통령령으로 정하는 경우
- 우리사주조합원이 소유하는 주식수가 신규 발행 주식과 기발행 주식 총수의 20%를 이미 초과하는 경우

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

제165조의7 근거, 상법 제418조 배제, 20% 강제배정, 예외 3가지를 모두 정확히 제시했다. 상장법인 범위 서술이 다소 넓지만 결론에 영향을 주는 오류는 아니다.

누락 사항 법정 강제배정(제3자배정 요건 불필요)이라는 명시적 설명이 약함

원본: cm-047 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-048 | 정답

질문 발행사항은 어느 기관이 결정하는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 상법 제416조에 따라 신주의 종류와 수, 발행가액과 납입기일, 인수방법 등으로서 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정한다. 다만 이 법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우는 그러하지 아니하다.

실제 답변 전문

발행사항은 원칙적으로 이사회가 결정한다. 다만, 정관에 규정이 있는 사항은 정관에 따르고, 법률에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우에는 주주총회가 결정한다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심인 '정관에 규정 없는 발행사항은 이사회 결정, 법률 다른 규정·정관상 주주총회 결정 시 예외'를 모두 지지한다. 수치나 요건 오류 없음.

원본: cm-048 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-049 | 정답

질문 주관회사 또는 그 계열회사가 발행회사 지분을 보유하면 공동주관 의무가 발생하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제1항에 따라 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조 제4항 제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사와 공동으로 하여야 한다. 이해관계인은 같은 규정 제2조 제9호에 정의되어 있고, 라목에 공정거래법 제2조 제3호의 계열회사 및 그 임원이 포함된다.

실제 답변 전문

예, 공동주관 의무가 발생할 수 있습니다. 제6조 제1항에 따르면, 금융투자회사(주관회사)와 그 이해관계인이 합산하여 발행회사 주식등을 5% 이상(특정 경우 10% 이상) 보유하고 있으면, 기업공개 또는 장외법인공모 주관업무 수행 시 해당 발행회사와 이해관계가 없고 지분도 보유하지 않은 다른 금융투자회사와 공동으로 주관업무를 수행해야 합니다. 다만 기업인수목적회사(SPAC)와 외국 기업의 기업공개는 예외로 공동주관 의무가 면제됩니다. 또한 일정 요건(상장예비심사신청일 이전 취득 및 의무보유등록 확약서 제출 등)을 충족하면 해당 지분은 보유비율 산정에서 제외될 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(제6조 제1항, 이해관계인 합산 5%/10% 이상 보유 시 공동주관 의무)을 정확히 지지한다. 계열회사가 이해관계인에 포함되는 점은 명시적으로 인용하지 않았으나 이해관계인 합산 기준을 제시해 결론이 동일하다. 추가 예외 설명도 모순되지 않는다.

누락 사항 이해관계인 정의(제2조 제9호 라목, 계열회사 포함) 명시 부족

원본: cm-049 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-050 | 정답

질문 100분의 10이 적용되는 경우는?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제15조 제4항 제2호 단서 각 목에 해당하는 발행회사로서, 가목 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인 제외), 나목 벤처기업, 다목 직전 3개 회계연도 평균 매출액 3천억원 미만 중견기업, 라목 신성장·원천기술 보유기업 또는 기술등급 상위 100분의 50 기업(공시대상기업집단 소속 기업 제외)이다. 다만 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 각 호의 업종은 제외된다.

실제 답변 전문

100분의 10 기준이 적용되는 경우는 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 보유할 때, 해당 발행회사가 특정 요건을 충족하는 경우입니다. 구체적으로, 제15조 제4항 제2호 단서에 따라 발행회사가 다음 중 하나에 해당하면 100분의 5가 아닌 100분의 10 이상 보유 시 이해관계가 있는 자로 봅니다: (가) 중소기업기본법에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인 제외), (나) 벤처기업 육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업, (다) 중견기업 성장촉진법에 따른 중견기업으로서 직전 3개 회계연도 평균 매출액이 3천억원 미만인 기업, (라) 신성장·원천기술 보유 기업 또는 기술등급이 상위 50%에 해당하는 기업(공시대상기업집단 소속 기업 제외). 다만, 중소기업창업지원법 시행령 제4조 각 호에 해당하는 업종은 제외됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 기준답변의 가~라목 요건과 3천억원 미만, 상위 50%, 창업지원법 시행령 제4조 업종 제외를 모두 정확히 제시했다. 추가 설명도 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-050 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-051 | 정답

질문 보유비율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제6조 제2항에 따라 자본시장법 시행규칙 제14조 제1항을 준용한다. 제4항에 따라 중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, 환매금지형 사모집합투자기구의 경우 출자 또는 투자한 비율만큼 보유한 것으로 본다.

실제 답변 전문

보유비율 산정은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙 제14조 제1항을 준용하여, 주식등의 종류별로 다음과 같이 계산합니다. 주권인 경우 그 주식의 수, 신주인수권이 표시된 것은 신주인수권의 목적인 주식의 수, 전환사채권은 권면액을 전환 발행가격으로 나눈 수(1 미만 단수 제외), 신주인수권부사채권은 신주인수권의 목적인 주식의 수, 교환사채권·파생결합증권·증권예탁증권은 각각 교환대상·기초자산·기초 증권별로 위 기준을 적용합니다. 다만 예외적으로 ① 코스닥·코넥스 상장규정에 따라 취득한 주식, ② 중소기업창업투자조합 등 조합·집합투자기구의 경우 출자비율만큼만 보유로 산정, ③ 상장예비심사신청일(또는 대표주관계약체결일) 이전 취득 주식으로서 의무보유등록 확약서를 협회에 제출한 경우에는 보유로 보지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시행규칙 제14조 제1항 준용과 조합·집합투자기구의 출자비율 산정 규정을 모두 지지한다. 추가 예외 설명은 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-051 · arm=claude-opus-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

claude-opus-4-6

모델 claude-opus-4-6

오답: cm-002, cm-025, cm-030

cm-002 | 오답

질문 제4호의 기준일은 언제인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 투자기간은 조문상 상장예비심사신청일을 기준으로 하고, 100분의 10 한도의 기준이 되는 자본금은 상장신청일 현재를 기준

실제 답변 전문

제4호의 기준일은 **상장예비심사 신청일**입니다.

근거: 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제4호에 따르면, 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 주식등의 투자기간을 산정할 때 '상장예비심사 신청일을 기준으로 한다'고 명시하고 있습니다. 즉, 해당 투자기간(2년 미만 여부)을 판단하는 기준일이 상장예비심사 신청일입니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

투자기간 기준일이 상장예비심사신청일이라는 점은 맞게 답했다. 그러나 기준답변이 함께 요구한 '100분의 10 한도 산정 시 자본금은 상장신청일 현재 기준'이라는 핵심 세부사항을 누락했다.

누락 사항 자본금 100분의 10 한도 기준은 상장신청일 현재

원본: cm-002 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-025 | 오답

질문 이익 계산 시 이미 과세된 저가분이 조정되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제1항은 정산기준일 현재 1주당 평가가액에서 취득가액(또는 증여세 과세가액)과 기업가치 실질증가분을 차감하도록 규정할 뿐, 제35조·제39조에 따라 이미 과세된 부분을 별도로 차감하는 규정은 확인되지 않는다. 명시적 조정규정 미확인 사항이다.

실제 답변 전문

네, 이미 과세된 저가분은 이익 계산 시 차감(조정)됩니다.

상속세 및 증여세법 시행령 제31조의3 제1항에 따르면, 주식등의 상장 등에 따른 이익은 다음과 같이 계산합니다.

이익 = (①정산기준일 현재 1주당 평가가액 - ②증여일 현재 1주당 증여세 과세가액(취득의 경우 취득가액) - ③1주당 기업가치의 실질적 증가로 인한 이익) × 주식등의 수

여기서 제2호의 '증여일 현재의 1주당 증여세 과세가액(또는 취득가액)'을 차감하도록 규정하고 있으므로, 증여 당시 이미 증여세 과세대상이 된 저가분(즉, 증여세 과세가액)은 상장이익 계산 시 빠지게 됩니다. 이를 통해 증여 시점에 이미 과세된 부분이 상장이익에서 이중으로 과세되지 않도록 조정됩니다.

또한 제3호의 기업가치 실질적 증가분도 차감되어, 상장 프리미엄에 해당하는 순수한 이익 부분만 증여세 과세대상이 되도록 설계되어 있습니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 근거 없는 추론

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 제35조·제39조에 따라 이미 과세된 저가분을 별도로 차감하는 명시적 조정규정이 확인되지 않는다고 결론하는데, 시스템 답변은 '이미 과세된 저가분이 차감된다'고 단정했다. 취득가액·과세가액 차감 조항을 이미 과세분 조정으로 확대 해석한 근거 없는 추론이다.

누락 사항 제35조·제39조 기과세분 별도 차감규정 미확인 언급 없음 / 시행령 제31조의3 제1항은 취득가액/과세가액과 실질증가분만 차감함을 한정적으로 설명하지 않음

원본: cm-025 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-030 | 오답

질문 증권신고서 제출 시 1분기 검토보고서를 첨부하여야 하는가?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-6조 제8항 제1호 라목의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서는, 그 정의를 규정한 제2-4조 제5항 제3호 라목에서 "자본시장법 시행령 제170조 제1항 제2호 단서에 따른 금융기관·주권상장법인이 분기재무제표가 확정된 이후에 신고서를 제출하는 경우에 첨부해야 할" 서류로 한정하고 있다. 따라서 상장 전 발행인에게는 첨부의무가 없다. 다만 같은 항 제1호 다목은 증권시장에 주권을 상장하기 위한 모집 또는 매출의 경우 반기재무제표가 확정된 이후에는 반기감사보고서 또는 반기검토보고서를 첨부하도록 규정한다.

실제 답변 전문

IPO(증권시장에 주권을 상장하기 위한 모집·매출)를 위해 증권신고서를 제출하는 경우, 분기재무제표가 확정된 이후에는 1분기(분기) 검토보고서를 첨부하여야 합니다.

근거는「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-6조 제8항 제1호 라목입니다. 동 규정은 기존 법인이 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우 첨부서류로 '회계감사인의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서'를 명시하고 있습니다.

다만, 이 첨부의무가 적용되는 시점과 관련하여, 같은 조 제8항 제1호 다목의 반기검토보고서 규정에서는 '증권시장에 주권을 상장하기 위한 모집 또는 매출의 경우 반기재무제표가 확정된 이후에는 반기감사보고서 또는 반기검토보고서를 첨부하여야 한다'고 명시하고 있고, 일괄신고추가서류 관련 규정(제2-4조 제6항 제3호 라목)에서는 분기검토보고서에 대해 '분기재무제표가 확정된 이후에 신고서를 제출하는 경우에 첨부해야 할 분기감사보고서 또는 분기검토보고서'라고 규정하고 있습니다.

따라서 1분기 재무제표가 확정된 이후에 증권신고서를 제출하는 경우에는 1분기 검토보고서(분기감사보고서 또는 분기검토보고서)를 첨부하여야 합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · scope_actor_mismatch

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 상장 전 발행인에게 분기검토보고서 첨부의무가 없다고 하나, 시스템 답변은 첨부해야 한다고 반대 결론을 제시했다. 분기검토보고서는 시행령 제170조 제1항 제2호 단서의 금융기관·주권상장법인에 한정된다는 핵심을 놓쳤다.

누락 사항 제2-4조 제5항 제3호 라목의 정의상 금융기관·주권상장법인 한정 / 상장 전 발행인은 분기검토보고서 첨부의무 없음

원본: cm-030 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-001 | 정답

질문 벤처금융 및 전문투자자의 100분의 10 한도는 합산 기준인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 제26조 제1항 제4호 조문상 "벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다"로 규정

실제 답변 전문

아닙니다. 벤처금융과 전문투자자의 100분의 10 한도는 합산 기준이 아니라 각각 별도 기준입니다.

근거: 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제4호에서는 '벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 **각각** 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다'고 명시하고 있습니다. 즉, '각각'이라는 표현에 따라 벤처금융이 취득한 주식등에 대해 자본금의 10%, 전문투자자가 취득한 주식등에 대해 자본금의 10%를 각각 별도로 산정하는 것이며, 양자를 합산하여 10%를 적용하는 것이 아닙니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 조문 문구 '각각 100분의 10'을 정확히 인용하며 합산이 아닌 각각 기준임을 밝혔다. 자본금 기준·상장신청일 기준 등 핵심 요건도 포함했다.

원본: cm-001 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-003 | 정답

질문 재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 주식은 제3호와 제4호 중 어디에 해당하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제4항 제2호는 상장규정 제26조 제1항 제3호 단서의 "세칙으로 정하는 경우"에 벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 경우를 포함하고 있다. 따라서 제3호에서 제외되고 제4호가 적용된다.

실제 답변 전문

재무적투자자가 제3자배정 방식으로 취득한 주식은 원칙적으로 **제3호**에 해당합니다. 다만, 시행세칙에 따라 제3호의 의무보유에서 예외가 될 수 있고, 그 경우 제4호가 적용될 수 있습니다.

구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다.

1. **제3호 해당**: 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제3호는 '상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자'를 의무보유 대상으로 규정하고 있으므로, 재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 경우 우선적으로 제3호에 해당합니다(의무보유기간: 상장일부터 6개월, 기술성장기업·신속이전기업은 1년).

2. **제3호 예외와 제4호의 관계**: 시행세칙 제23조 제4항 제2호에 따르면, 제3호 단서의 예외 사유로 '벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 경우'를 규정하고 있습니다. 즉, 재무적투자자가 벤처금융 또는 전문투자자에 해당하면 제3호의 의무보유(6개월)에서는 제외됩니다. 이 경우 해당 투자자는 제4호의 요건(모집·매출이 아닌 방법으로 취득, 투자기간 2년 미만, 자본금 기준 각 10% 한도)을 충족하면 제4호에 따라 상장일부터 1개월의 의무보유가 적용됩니다.

따라서, 재무적투자자가 벤처금융·전문투자자에 해당하는 경우에는 제3호의 예외 규정에 의해 제3호 의무보유에서 빠지고, 제4호 요건 충족 시 제4호(1개월 의무보유)가 적용되는 구조입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 시행세칙 제23조 제4항 제2호에 따라 벤처금융·전문투자자는 제3호에서 제외되고 제4호가 적용된다는 기준답변의 핵심 명제를 정확히 지지한다. 추가 설명(기간, 요건)도 모순되지 않는다.

원본: cm-003 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-004 | 정답

질문 제5호의 괴리율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제6항에 따라, 취득가격은 상장주선인이 상장예비심사신청일 전 6개월 동안 취득한 주식등의 취득수량 가중산술평균가격, 공모가격은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조 제1항에 따른 가격이며, 괴리율은 (공모가격에서 취득가격을 뺀 금액)을 취득가격으로 나누어 100을 곱한 비율이다.

실제 답변 전문

제5호의 괴리율은 다음과 같이 산정합니다.

괴리율 산식: (공모가격 – 취득가격) ÷ 취득가격 × 100

여기서 각 구성요소는 다음과 같습니다.

1. **취득가격**: 상장주선인이 상장예비심사 신청일 전 6개월 동안 취득한 신규상장신청인의 주식등에 대하여 주식 취득수량을 가중치로 하여 가중 산술평균한 주식 취득가격입니다. 이때 전환사채 및 신주인수권부사채 등 주식에 해당하지 않는 증권은 전환이나 상장될 경우의 주식 수와 권리행사 가격 등을 고려하여 취득가격 산정일을 기준으로 계산할 수 있습니다.

2. **공모가격**:「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항에 따른 가격으로, 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법, 수요예측 결과를 감안하여 정하는 방법, 경매 방식에 의한 방법 등으로 결정된 가격입니다.

이상의 내용은 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조제6항 각 호에 규정되어 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

산식과 취득가격·공모가격 정의, 근거 조항이 기준답변과 일치한다. 추가 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-004 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-005 | 정답

질문 유가증권시장에도 벤처금융·전문투자자에 대한 의무보유 규정이 있는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 없다. 유가증권시장 상장규정 및 그 시행세칙 전문에서 "벤처금융"은 검색되지 않는다. 제27조 제1항은 제1호(최대주주등, 상장일부터 6개월. 다만 최대주주가 자본시장법 제9조 제19항에 따른 사모집합투자기구인 경우 1년), 제2호(상장 후 주식매수선택권 행사로 주식을 취득한 최대주주등, 상장일부터 6개월, 최대주주가 사모집합투자기구이면 1년), 제3호(상장예비심사신청일 전 1년 이내 제3자배정 발행주식등 취득자, 발행일부터 1년. 다만 그 날이 상장일부터 6개월 이내이면 상장일부터 6개월이 되는 날까지 연장), 제4호(같은 기간 내 최대주주등의 주식등 취득자, 상장일부터 6개월), 제5호(거래소가 인정하는 주주등, 2년 이내)로 구성된다.

실제 답변 전문

유가증권시장 상장규정 제27조에는 '벤처금융' 또는 '전문투자자'를 별도로 지정하여 의무보유를 부과하는 규정은 존재하지 않습니다.

제27조가 정하는 의무보유 대상자는 ① 최대주주등(상장일부터 6개월, 최대주주가 사모집합투자기구인 경우 1년), ② 상장 후 주식매수선택권 행사로 주식을 취득한 최대주주등, ③ 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 제3자 배정 방식으로 주식을 취득한 자(발행일부터 1년, 상장일부터 6개월 중 늦은 날까지), ④ 같은 기간 내 최대주주등으로부터 주식을 취득한 자(상장일부터 6개월), ⑤ 그 밖에 거래소가 공익·투자자 보호를 위해 필요하다고 인정하는 주주등(상장일부터 2년 이내 협의 기간)입니다.

즉, 코스닥시장 상장규정에서 흔히 볼 수 있는 '벤처금융' 또는 '전문투자자' 유형에 대한 독립된 의무보유 조항은 유가증권시장 상장규정 제27조에는 마련되어 있지 않습니다. 다만, 벤처금융이나 전문투자자라 하더라도 위 각 호의 요건(예: 제3자 배정 취득자, 최대주주등에 해당하는 경우, 거래소가 필요하다고 인정하는 경우 등)에 해당하면 해당 조항에 따라 의무보유 의무가 부과될 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

결론(벤처금융·전문투자자 별도 규정 없음)과 각 호 구성·기간을 기준답변과 일치하게 서술했다. 제3호 표현을 '늦은 날까지'로 요약한 부분은 기준답변의 연장 취지와 실질적으로 동일하다.

원본: cm-005 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-006 | 정답

질문 유가증권시장에서 전문투자자는 어떻게 취급되는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 시행세칙 제21조 제2항 제1호는 상장규정 제27조 제1항 제1호의 경우 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 경우 그 수량을 의무보유 대상 주식등에서 제외하도록 규정한다. 해당 전문투자자의 범위는 같은 조 제3항 각 호에서 열거하고 있다.

실제 답변 전문

유가증권시장 신규상장 시 의무보유와 관련하여, 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 주식은 의무보유 대상 주식에서 제외됩니다.

구체적으로 시행세칙 제21조 제2항 제1호에 따르면, 규정 제27조 제1항 제1호의 경우(최대주주등) 전문투자자가 투자를 목적으로 소유한 주식은 의무보유 대상에서 빠집니다. 즉, 전문투자자라 하더라도 의무보유 면제를 받으려면 ① 최대주주등에 해당하고, ② 해당 주식을 '투자를 목적'으로 소유하고 있어야 합니다.

여기서 '전문투자자'의 범위는 자본시장법 제9조 제5항의 전문투자자 중 시행세칙 제21조 제3항에서 한정적으로 열거한 자로 제한됩니다. 그 범위는 다음과 같습니다:

1. 국가
2. 한국은행
3. 은행(자본시장법 시행령 제4조 제1호)
4. 한국산업은행
5. 중소기업은행
6. 한국수출입은행
7. 농업협동조합중앙회
8. 수산업협동조합중앙회
9. 보험회사
10. 금융투자업자(단, 신탁업자·투자일임업자·투자자문업자·겸영금융투자업자는 제외)
11. 증권금융회사
12. 종합금융회사
13. 여신전문금융회사
14. 상호저축은행 및 그 중앙회
15. 산림조합중앙회
16. 새마을금고연합회
17. 신용협동조합중앙회
18. 한국주택금융공사
19. 집합투자기구(단, 사모집합투자기구 및 특별법에 따라 설립·설정된 집합투자기구는 제외)
20. 신용보증기금
21. 기술보증기금
22. 법률에 따라 설립된 기금 및 그 관리·운용 법인
23. 법률에 따라 공제사업을 경영하는 법인
24. 그 밖에 거래소가 전문투자자의 성격·주식 소유 목적 등을 고려하여 제외가 타당하다고 인정하는 전문투자자

요약하면, 위 열거된 전문투자자가 최대주주등의 지위에 있더라도 투자 목적으로 보유한 주식이라면 신규상장 시 의무보유 의무에서 면제되는 것이 핵심입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(세칙 제21조 제2항 제1호에 따른 전문투자자 최대주주등의 투자목적 보유분 의무보유 제외, 범위는 제3항 열거)를 모두 지지한다. 열거 항목 세부는 검증되지 않았으나 결론과 근거 조항이 일치한다.

원본: cm-006 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-007 | 정답

질문 상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 어떻게 되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 따라 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 모집·매출가격과 같은 가격으로 주식을 취득하여야 한다. 국내기업의 경우 제1호 나목에 따라 모집·매출 주식의 100분의 3(취득금액 10억원 초과 시 10억원 상당 수량)을 상장일부터 3개월 보유하고, 신속이전기업은 제1호 가목에 따라 100분의 5(25억원 한도)를 6개월 보유한다. 외국기업은 제2호에 따라 100분의 5(혁신기술기업 50억원, 그 외 25억원 한도)를 1년 보유한다. 유가증권시장 상장규정 제13조 제3항의 의무인수는 외국주권등 신규상장에 한정되며, 국내 모집·매출분의 100분의 5(50억원 한도)를 상장일부터 6개월 매각 제한한다.

실제 답변 전문

상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 상장신청인의 유형(국내기업/외국기업)과 시장(코스닥/유가증권)에 따라 다르게 정해져 있습니다.

[코스닥시장 (제13조 제5항)]

상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 모집·매출가격과 같은 가격으로 주식을 취득하여 아래 기간 동안 보유해야 합니다.

1. **국내기업의 경우:**
 - **신속이전기업(제31조 제1항):** 모집·매출 주식의 **5%** (취득금액 **25억원** 초과 시 25억원 해당 수량), 상장일부터 **6개월** 의무보유. 다만, 제31조 제1항 제3호 마목 또는 바목에 따른 신속이전기업은 상장일부터 **1년** 의무보유하되, 상장일부터 6개월 경과 후 매월 최초 취득 주식의 5%까지 매각 가능.
 - **그 외 국내기업:** 모집·매출 주식의 **3%** (취득금액 **10억원** 초과 시 10억원 해당 수량), 상장일부터 **3개월** 의무보유. 다만, 혁신기술기업이고 세칙이 정하는 사유에 해당하는 경우 **6개월** 의무보유.

2. **외국기업의 경우:**
 - **혁신기술기업:** 모집·매출 주식의 **5%** (취득금액 **50억원** 초과 시 50억원 해당 수량), 상장일부터 **1년** 의무보유. 6개월 경과 후 매월 최초 취득 주식의 5%까지 매각 가능.
 - **그 외 외국기업:** 모집·매출 주식의 **5%** (취득금액 **25억원** 초과 시 25억원 해당 수량), 상장일부터 **1년** 의무보유. 6개월 경과 후 매월 최초 취득 주식의 5%까지 매각 가능.

[코스닥 의무인수 면제 사유 (제6항)]:
- 대형법인(단, 외국기업이나 제31조 제1항 제3호 마·바목 신속이전기업은 제외)
- 적격 해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업

[유가증권시장 (제13조 제3항)]

외국주권등을 신규상장하는 경우에 한해 적용됩니다.
- **수량:** 국내에서 모집·매출한 외국주권등의 **5%** (취득금액 **50억원** 초과 시 50억원 해당 수량)
- **취득가격:** 모집·매출 시 발행가액
- **보유기간:** 상장일부터 **6개월** 이내 매각 금지
- 다만, 적격 해외증권시장에 상장 후 3년 이상 경과한 경우에는 이 의무가 면제됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

핵심 수치(코스닥 3%/10억/3개월, 신속이전 5%/25억/6개월, 외국기업 5%/25억·혁신 50억/1년, 유가증권 5%/50억/6개월)를 모두 기준답변과 일치하게 제시했다. 추가 예외·면제 설명은 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-007 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-008 | 정답

질문 국내 일반기업의 3개월 보유기간이 6개월로 연장되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목 단서에 따라 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 시행세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우이다. 시행세칙 제15조 제5항(2023.12.28 신설)은 그 사유를 "상장주선인이 상장예비심사신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장 이후 2년 이내에 투자주의환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지사유가 발생한 경우"로 규정한다. 즉 상장신청인의 유형만으로 자동 연장되는 것이 아니라 상장주선인의 과거 주선실적이 요건이다.

실제 답변 전문

국내 일반기업(신속이전기업 제외)의 경우, 원칙적으로 상장주선인은 모집·매출 주식의 3%에 해당하는 수량(취득금액 10억원 한도)을 상장일부터 **3개월** 동안 의무보유해야 합니다. 그러나 이 보유기간이 **6개월로 연장**되는 경우는 **상장신청인이 혁신기술기업이고, 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우**입니다.

구체적으로 세칙(시행세칙 제15조 제5항)에 따르면, '세칙으로 정하는 사유'란 **상장주선인이 상장예비심사 신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장한 이후 2년 이내에 투자주의 환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나, 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지 사유가 발생한 경우**를 말합니다.

즉, 상장주선인의 과거 주선 실적에서 문제가 발생한 이력이 있는 경우, 해당 상장주선인이 혁신기술기업의 상장을 주선할 때 의무보유기간이 3개월에서 6개월로 강화됩니다. (코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목 단서, 시행세칙 제15조 제5항)

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 요건(혁신기술기업 + 상장주선인의 과거 주선실적 문제)과 세칙 세부 요건(최근 3년, 상장 후 2년 내 지정·폐지사유)을 정확히 제시했다. 근거 조문도 일치한다.

원본: cm-008 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-009 | 정답

질문 의무인수가 면제되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제6항에 따라 대형법인(다만 외국기업이나 제31조 제1항 제3호 마목·바목에 따른 신속이전기업은 제외), 적격해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업의 경우 거래소가 제5항을 적용하지 않을 수 있다.

실제 답변 전문

의무인수(의무취득 및 보유)가 면제되는 경우는 코스닥시장 상장규정 제13조 제6항에 규정되어 있으며, 상장신청인이 다음 중 어느 하나에 해당하면 거래소가 상장주선인에 대해 의무인수(제5항)를 적용하지 않을 수 있습니다.

1. **대형법인**인 경우 — 다만, 외국기업이거나 제31조 제1항 제3호 마목 또는 바목에 따른 신속이전기업은 제외됩니다(즉, 외국기업·해당 신속이전기업이 대형법인이더라도 면제 대상이 아닙니다).
2. **적격 해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업**인 경우

이 두 가지 사유에 해당하면 상장주선인의 주식 의무취득·보유 의무가 면제될 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 두 면제 사유와 단서(외국기업·신속이전기업 제외)를 정확히 일치하게 서술했다.

원본: cm-009 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-010 | 정답

질문 의무인수분이 공동주관회사 판단의 보유비율에 산입되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제3항에 따라 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 따라 취득하는 주식은 같은 조 제1항의 보유비율 산정에서 보유한 것으로 보지 아니한다.

실제 답변 전문

결론적으로, 상장주선인의 의무인수분(코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 따라 취득하는 주식)은 공동주관회사 판단을 위한 보유비율 산정에 산입되지 않습니다.

근거는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제3항입니다. 이 조항은 '금융투자회사가 한국거래소의 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(상장예정법인 포함)이 발행하는 주식'은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 '보유한 것으로 보지 아니한다'고 명시하고 있습니다.

따라서 상장주선인이 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 따른 의무인수 의무를 이행하기 위해 취득하는 주식은, 해당 금융투자회사가 5% 이상 보유하여 공동주관회사를 선정해야 하는지 여부를 판단할 때 보유비율에서 제외됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(인수업무규정 제6조 제3항에 따라 코스닥 상장규정 제13조 제5항 제1호 취득 주식은 보유비율 산정 제외)을 정확히 지지한다. 근거 조문과 결론이 일치하며 오류가 없다.

원본: cm-010 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-011 | 정답

질문 사내규정 정비가 상장심사에서 요구되는 근거는?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제29조 제1항 제2호는 "기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성이 인정될 것"을 질적심사요건으로 규정하고, 같은 조

제2항은 세부 심사기준을 시행세칙으로 정하도록 위임한다.

실제 답변 전문

사내규정 정비가 상장심사에서 요구되는 근거는 코스닥시장 상장규정 제29조 제1항 제2호입니다. 동 조항은 '기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성이 인정될 것'을 질적 심사요건으로 규정하고 있습니다.

구체적으로, 내부통제제도와 공시체제의 적정성을 심사하려면 이를 뒷받침하는 사내규정(정관, 이사회 운영규정, 내부회계관리규정, 공시관리규정, 내부거래 관련 규정 등)이 제대로 정비되어 있어야 합니다. 따라서 거래소는 제29조 제1항 제2호의 경영투명성·경영안정성 요건을 충족하는지를 종합적으로 심사하면서 사내규정의 정비 수준을 확인하게 됩니다.

또한 제29조 제2항에 따라 거래소는 세칙으로 정하는 질적심사기준에 따라 경영안정성 등을 구체적으로 심사할 수 있으므로, 세칙상 세부 기준에서 사내규정 정비 여부가 보다 상세하게 점검될 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 근거 조항(제29조 제1항 제2호)과 문언, 제2항의 시행세칙 위임을 모두 정확히 제시했다. 추가 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-011 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-012 | 정답

질문 제정 시기에 관한 규정이 있는가?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 상장규정 및 시행세칙에 제정 시기를 특정한 조문은 없다. 명시적 근거 미확인 사항이며, 운영 이력이 심사 대상이 된다는 점은 실무해설서 수준의 서술에 해당된다.

실제 답변 전문

제공된 조문(코스닥시장 상장규정 제29조)에는 사내규정의 '제정 시기'에 관한 직접적인 규정이 없습니다.

제29조는 질적 심사요건으로 ① 기업의 계속성, ② 경영투명성 및 경영안정성(기업지배구조·내부통제제도·공시체제 등), ③ 투자자 보호 등을 종합적으로 심사한다고 규정하고 있을 뿐, 사내규정을 언제까지 제정·정비해야 하는지에 대한 시기나 기한은 명시하고 있지 않습니다. 구체적인 질적심사기준은 '세칙으로 정하는 질적심사기준'에 위임되어 있으므로(제2항), 사내규정 제정 시기에 관한 세부 요건은 해당 세칙(코스닥시장 상장규정 시행세칙) 또는 질적심사 가이드라인 등을 추가로 확인할 필요가 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제는 상장규정·시행세칙에 제정 시기를 특정한 조문이 없다는 점이며, 시스템 답변도 제정 시기 규정이 없음을 명확히 확인했다. 세칙·가이드라인 추가 확인 필요라는 서술은 기준답변의 '명시적 근거 미확인'과 모순되지 않는다.

원본: cm-012 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-013 | 정답

질문 벤처기업이 주식매수선택권을 부여할 때의 요건은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업육성에관한특별법 제16조의3 제1항에 따라 정관으로 정하는 바에 따라 주주총회의 결의로 부여하며, 이 경우 주주총회 결의는 상법 제434조를 준용한다. 부여대상은 같은 항 제1호(임직원), 제2호(인수기업 임직원), 제3호(전문성 보유자)이다. 같은 조 제3항에 따라 부여 주식은 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없고, 제1항 제3호에 해당하는 경우에는 100분의 10을 초과할 수 없다. 같은 조 제4항에 따라 행사가격은 신주인수 방식의 경우 부여일 기준 시가와 권면액 중 높은 금액 이상이어야 한다. 상법 제340조의2부터 제340조의5까지에 우선하여 이 법이 적용된다(제16조의6 제3항).

실제 답변 전문

벤처기업이 주식매수선택권을 부여할 때의 요건은 다음과 같습니다.

결론: 주식회사인 벤처기업은 ① 정관에 근거를 두고, ② 주주총회의 특별결의(상법 제434조 준용)를 거쳐, ③ 법정 부여대상자에게, ④ 발행주식 총수의 일정 비율 이내에서, ⑤ 법정 행사가격 이상으로 주식매수선택권을 부여하여야 합니다.

세부 요건:

1. **부여 주체:** 주식회사인 벤처기업이어야 합니다.

2. **절차:** 정관으로 정하는 바에 따라 주주총회의 결의로 부여하며, 주주총회 결의는 상법 제434조(특별결의)를 준용합니다.

3. **부여 대상자:** 해당 기업의 설립 또는 기술·경영의 혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 다음의 자에 한합니다.
 - 벤처기업의 임직원(대통령령으로 정하는 자는 제외)
 - 벤처기업이 인수한 기업(발행주식 총수의 30%를 초과하는 주식을 가진 경우에 한함)의 임직원(대통령령으로 정하는 자는 제외)
 - 해당 기업이 필요로 하는 전문성을 보유한 자로서 대통령령으로 정하는 자

4. **부여 방법:** 다음 세 가지 중 하나의 방법으로 부여합니다.
 - 행사가격으로 신주를 인수할 수 있는 권리
 - 행사가격으로 자기주식을 매수할 수 있는 권리
 - 행사가격과 행사일 기준 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 지급받을 수 있는 권리

5. **부여 한도:** 발행주식 총수의 50%를 초과할 수 없습니다. 다만, 위 부여대상 중 제3호(외부 전문인력)의 경우에는 발행주식 총수의 10%를 초과할 수 없습니다.

6. **행사가격 요건:**
 - 신주인수 방식(제2항 제1호)의 경우: 부여일 기준 주식의 시가와 권면액 중 높은 금액 이상
 - 자기주식 매수 또는 차액 지급 방식(제2항 제2호·제3호)의 경우: 부여일 기준 주식의 시가 이상
 - **예외:** 임직원(제1항 제1호·제2호의 자)에게 신주인수 방식으로 부여하면서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 경우에는 시가보다 낮은 가격(단, 권면액 이상)으로 정할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

정관+주주총회 특별결의(상법 제434조 준용), 부여대상 3유형, 한도 50%/10%, 신주인수 방식 행사가격(시가와 권면액 중 높은 금액 이상) 등 기준답변의 핵심 명제를 모두 지지한다. 추가 설명(부여방법, 행사가격 예외)도 모순되지 않는다. 상법 우선적용 언급 누락은 경미하다.

누락 사항 상법 제340조의2~5에 우선 적용된다는 제16조의6 제3항 언급 없음

원본: cm-013 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-014 | 정답

질문 부여 기준시가 관련 규정은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의3 제5항에 따라 제1항 제1호·제2호의 자에게 신주인수 방식으로 부여하는 경우로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 때에는 시가보다 낮은 가격(권면액 이상)으로 정할 수 있다. 같은 법 시행령 제11조의3 제5항(2025.12.30 개정)은 그 요건을 "부여받는 자 1인이 부여일 기준 시가보다 낮은 행사가격으로 부여받았거나 부여받을 각 주식매수선택권에 대하여 계산식에 따라 계산한 금액의 합계가 20억원 이하일 것"으로 규정한다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권의 부여 기준시가(행사가격 설정을 위한 주식의 시가)는 「상속세 및 증여세법」 제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가합니다. 다만, 같은 법 시행령 제49조 중 '평가기준일 전후 6개월'은 각각 '평가기준일 전 6개월'로 봅니다.

구체적인 근거는 다음과 같습니다.

1. **법률 근거(벤처기업육성에 관한 특별법 제16조의3 제4항):** 행사가격은 ① 신주인수 방식(제2항 제1호)의 경우 부여일 기준 주식의 시가와 권면액 중 높은 금액 이상, ② 자기주식 매수 또는 차액보상 방식(제2항 제2호·제3호)의 경우 부여일 기준 주식의 시가 이상이어야 합니다.

2. **시가 평가 방법(같은 법 시행령 제11조의3 제2항):** 행사가격 설정(부여 후 행사가격 조정 포함)에 필요한 주식의 시가와 행사일 기준 주식의 시가는 「상속세 및 증여세법」 제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가하되, '평가기준일 전후 6개월'을 '평가기준일 전 6개월'로 적용합니다. 즉, 부여일 이전 6개월간의 시세를 기준으로 시가를 산정하며, 부여일 이후 기간은 고려하지 않습니다.

3. **시가보다 낮은 가격 부여 특례(법 제16조의3 제5항, 시행령 제11조의3 제5항):** 임직원(제1항 제1호·제2호)에게 신주인수 방식으로 부여하는 경우, 1인당 '(부여일 기준 시가 - 행사가격) × 주식 수'의 합계가 20억원 이하인 요건을 충족하면 시가보다 낮은 가격(단, 권면액 이상)으로도 행사가격을 정할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 시가 평가 방법과 함께 기준답변의 핵심인 법 제16조의3 제5항 및 시행령 제11조의3 제5항의 저가부여 특례(1인 합계 20억원 이하, 권면액 이상)를 정확히 제시했다. 추가된 상증세법 준용 설명은 기준답변과 모순되지 않는 보완 설명이다.

원본: cm-014 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-015 | 정답

질문 부여 후 신고의무는 어디에 이행하는가?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의6 제1항에 따라 중소벤처기업부장관에게 신고한다. 같은 법 시행령 제11조의5 제1항에 따라 부여 신고 시 정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록(제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정하는 경우)

을 첨부하며, 신고서 서식은 중소벤처기업부령에 위임되어 있다.

실제 답변 전문

벤처기업이 주식매수선택권을 부여한 후 신고의무는 **중소벤처기업부장관**에게 이행하여야 합니다.

근거로, 벤처기업육성에 관한 특별법 제16조의6 제1항은 '주식매수선택권을 부여하거나 취소 또는 철회하려는 벤처기업은 … 대통령령으로 정하는 바에 따라 중소벤처기업부장관에게 그 내용을 신고하여야 한다'고 규정하고 있습니다. 같은 법 시행령 제11조의5 제1항도 부여 신고 시 중소벤처기업부령으로 정하는 신고서에 정관·주주총회 의사록·(해당 시) 이사회 의사록을 첨부하여 중소벤처기업부장관에게 제출하도록 정하고 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

중소벤처기업부장관에게 신고한다는 결론과 시행령상 첨부서류·서식 위임까지 기준답변과 일치한다.

원본: cm-015 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-016 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권은 언제부터 행사할 수 있는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권의 행사요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의5 제1항에 따라 제16조의3 제1항에 따른 결의가 있는 날 또는 제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임하거나 재직하여야 행사할 수 있다. 기산점은 부여일이 아니라 결의일 또는 이사회에서 정한 날이다. 시행령 제11조의4 제1항에 따라 사망 또는 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 경우는 예외이나, 정년에 따른 퇴임·퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 않는다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권은 원칙적으로 주주총회(또는 이사회) 결의가 있는 날부터 **2년 이상 재임하거나 재직**한 후에 행사할 수 있습니다.

근거 및 세부 요건:

1. **원칙(법 제16조의5 제1항 본문):** 주식매수선택권을 부여받은 자는 결의가 있는 날 또는 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임·재직하여야 행사할 수 있습니다.

2. **예외(시행령 제11조의4 제1항):** 주식매수선택권을 부여받은 자가 사망하거나 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 경우에는 2년 재임·재직 요건 없이도 행사할 수 있습니다. 다만, 정년에 따른 퇴임·퇴직은 '본인의 책임이 아닌 사유'에 포함되지 않습니다.

3. **외부 인력의 경우(법 제16조의3 제1항 제3호 해당자, 법 제16조의5 제1항 단서):** 결의일 또는 이사회에서 정한 날부터 2년이 경과하고, 벤처기업과 체결한 주식매수선택권 부여 관련 용역계약을 이행한 경우에만 행사할 수 있습니다. 단, 벤처기업이 정당한 사유 없이 일방적으로 용역계약을 취소하는 등 부여받은 자의 책임 없는 사유로 이행하지 못한 경우에는 용역계약을 이행한 것으로 봅니다.

4. **퇴임·퇴직 시 행사기간 보장(시행령 제11조의4 제2항):** 행사기한이 퇴임일·퇴직일까지로 정해진 경우, 본인 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직하면 퇴임일·퇴직일부터 3개월 이상의 행사기간을 추가로 부여해야 합니다.

5. **양도 불가(법 제16조의5 제2항):** 주식매수선택권은 타인에게 양도할 수 없으나, 부여받은 자가 사망한 때에는 상속인이 이를 부여받은 것으로 봅니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

결의일 또는 이사회가 정한 날부터 2년 재임·재직 요건과 사망·본인 책임 아닌 사유 예외, 정년 제외까지 기준답변 핵심을 모두 지지한다. 추가 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-016 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-017 | 정답

질문 행사가격 설정에 필요한 부여일 기준 시가는 어떻게 평가하는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항(2024.7.2 개정)에 따라 상속세 및 증여세법 제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가하되, 시행령 제49조 중 "평가기준일 전후 6개월"은 각각 "평가기준일 전 6개월"로 본다.

실제 답변 전문

행사가격 설정에 필요한 부여일 기준 주식의 시가는 「상속세 및 증여세법」 제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가합니다.

구체적으로, 「상속세 및 증여세법」 제60조에 따라 평가기준일(부여일) 현재의 시가, 즉 불특정 다수인 사이에 자유롭게 거래가 이루어지는 경우 통상적으로 성립된다고 인정되는 가액을 기준으로 합니다. 시가에는 매매가액·감정가액·수용가액·경매가액·공매가액 등이 포함됩니다.

다만, 같은 법 시행령 제49조를 준용할 때 중요한 특칙이 있습니다. 원래 시행령 제49조에서 시가 인정 범위를 '평가기준일 전후 6개월'로 정하고 있으나, 주식매수선택권의 경우에는 이를 각각 '평가기준일 전 6개월'로 봅니다. 즉, 부여일 이후의 거래가액 등은 시가 산정에 포함하지 않고, 부여일 전 6개월 이내의 매매·감정·수용·경매·공매 등의 가액만을 시가로 인정하여 평가하게 됩니다.

또한 시가를 산정하기 어려운 경우에는 「상속세 및 증여세법」 제61조부터 제65조까지에 규정된 보충적 평가방법으로 평가한 가액을 시가로 봅니다(제60조 제3항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 상증세법 제60조 및 시행령 제49조 준용, '평가기준일 전후 6개월'을 '전 6개월'로 보는 특칙을 정확히 제시했다. 벤처기업법 시행령 조항 명시는 없으나 실질 내용은 일치한다.

누락 사항 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항 근거 명시 없음

원본: cm-017 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-018 | 정답

질문 상증세법 시행령 제49조 제1항의 구조는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 본문은 평가기준일 전후 6개월(증여재산의 경우 평가기준일 전 6개월부터 후 3개월까지) 이내의 매매·감정·수용·경매·공매가 있는 경우 각 호에 따라 확인되는 가액을 시가로 인정한다. 단서는 평가기간에 해당하지 않는 기간으로서 평가기준일 전 2년 이내의 기간 중 또는 평가기간 경과 후부터 제78조 제1항에 따른 기한까지의 기간 중에 매매등이 있는 경우에도, 가격변동의 특별한 사정이 없다고 보아 납세자·지방국세청장 또는 관할세무서장이 신청하는 때에는 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회의 심의를 거쳐 포함시킬 수 있도록 한다.

실제 답변 전문

상증세법 시행령 제49조 제1항은 법 제60조 제2항의 '시가로 인정되는 것'을 구체화한 조항으로, 크게 **본문**과 **단서**, 그리고 **3개 호**로 구성되어 있습니다.

1. 본문 (평가기간 내 매매등의 가액)
- 평가기준일(상속개시일 또는 증여일) 전후 6개월(증여재산은 전 6개월~후 3개월) 이내의 기간('평가기간') 중 매매·감정·수용·경매·공매('매매등')가 있는 경우, 각 호에 따라 확인되는 가액을 시가로 인정합니다.

2. 단서 (평가기간 외 매매등의 가액 포함 가능)
- 평가기간에 해당하지 않더라도 ① 평가기준일 전 2년 이내, 또는 ② 평가기간 경과 후부터 법정 결정·경정 기한까지의 기간 중 매매등이 있는 경우, 가격변동의 특별한 사정이 없다고 보아 납세자·지방국세청장·관할세무서장이 신청하면 평가심의위원회의 심의를 거쳐 해당 매매등의 가액을 시가에 포함시킬 수 있습니다.

3. 각 호의 구조

- **제1호 (매매가액):** 해당 재산의 매매사실이 있는 경우 그 거래가액을 시가로 봅니다. 다만 ① 특수관계인과의 거래 등으로 객관적으로 부당한 경우(가목), ② 거래된 비상장주식의 액면가액 합계가 발행주식총액의 1% 또는 3억원 중 적은 금액 미만인 경우(나목, 다만 평가심의위원회 심의를 거쳐 정당한 사유가 인정되면 제외)는 배제합니다.

- **제2호 (감정가액):** 둘 이상의 공신력 있는 감정기관이 평가한 감정가액의 평균액을 시가로 봅니다(상장주식 등은 제외). 다만 ① 조건부 감정 등 부적합한 감정가액(가목), ② 평가기준일 현재 원형대로 감정하지 않은 경우(나목)는 제외하며, 감정가액이 기준금액(보충적 평가액과 시가의 90% 중 적은 금액)에 미달하면 세무서장등이 다른 감정기관에 재의뢰할 수 있습니다(재감정가액이 납세자 감정가액보다 낮으면 그러하지 아니함).

- **제3호 (수용·경매·공매가액):** 수용·경매·공매 사실이 있으면 그 보상가액·경매가액·공매가액을 시가로 봅니다. 다만 ① 물납재산을 상속인 또는 특수관계인이 경·공매로 취득한 경우(가목), ② 비상장주식 액면가액이 발행주식총액의 1% 또는 3억원 중 적은 금액 미만인 경우(나목), ③ 경·공매 후 수의계약으로 취득한 경우(다목), ④ 최대주주등의 상속인·특수관계인이 최대주주 보유 비상장주식을 경·공매로 취득한 경우(라목)는 배제합니다.

종합하면, 제49조 제1항은 '평가기간 내 매매등 → 시가 인정'이라는 원칙(본문)과 '평가기간 외에도 심의를 거쳐 시가 포함 가능'이라는 예외(단서)를 두고, 시가로 인정되는 가액의 유형을 매매가액(제1호)·감정가액(제2호)·수용/경매/공매가액(제3호) 세 가지로 나누어 각각의 적용요건과 제외사유를 규정하고 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

본문의 평가기간(전후 6개월, 증여 전6후3)과 단서의 전 2년·제78조 기한, 평가심의위원회 심의 요건을 모두 정확히 지지한다. 각 호 설명은 추가 정보로 모순이 없다.

원본: cm-018 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-019 | 정답

질문 평가심의위원회는 어느 기관인가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회이며, 심의는 납세자, 지방국세청장 또는 관할세무서장의 신청을 전제로 한다.

실제 답변 전문

평가심의위원회는 국세청과 지방국세청에 각각 설치되는 기관입니다.

근거: 상속세 및 증여세법 시행령 제49조의2 제1항에 따르면, 매매등의 가액의 시가인정, 시가불인정 감정기관의 지정, 비상장주식등의 가액평가 및 평가방법, 업종의 변경, 건물·오피스텔·상업용 건물 가치의 산정·고시를 위한 자문 등의 심의를 위하여 **국세청**과 **지방국세청**에 각각 평가심의위원회를 두도록 규정하고 있습니다.

구성을 보면, 국세청에 두는 평가심의위원회는 국세청장이 임명하는 소속 공무원 3명과 변호사·공인회계사·세무사·감정평가사 등 외부 위촉위원 9명 이내 등으로 구성되고, 지방국세청에 두는 평가심의위원회는 지방국세청장이 임명하는 소속 공무원 2명과 외부 위촉위원 8명, 그리고 국세청 평가심의위원회 위원 중 국세청장이 지정하는 2명으로 구성됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심인 시행령 제49조의2 제1항 평가심의위원회임을 정확히 지지하고 국세청·지방국세청 설치 기관임을 설명했다. 다만 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 전제 부분은 언급하지 않았다.

누락 사항 심의는 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 전제 / 제49조 제1항 단서 언급 없음

원본: cm-019 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-020 | 정답

질문 공모가격이 평가액에 반영되는 기간과 방법은?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제63조 제2항 제1호·제2호에 해당하는 주식등에 대하여, 같은 법 시행령 제57조 제1항은 "평가기준일 현재 유가증권 신고(유가증권 신고를 하지 아니하고 상장신청을 한 경우에는 상장신청) 직전 6개월(증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월)부터 거래소에 최초로 주식등을 상장하기 전까지의 기간"으로 규정하고, 해당 주식등은 제1호의 공모가격과 제2호의 가액(법 제63조 제1항 제1호 가목에 따라 평가한 가액) 중 큰 가액으로 평가하도록 한다.

실제 답변 전문

기업공개 준비 중인 주식의 경우, 공모가격은 평가기준일이 유가증권 신고(유가증권 신고를 하지 않고 상장신청을 한 경우에는 상장신청) 직전 6개월(증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월)부터 거래소에 최초로 주식등을 상장하기 전까지의 기간에 해당할 때 평가액에 반영됩니다.

반영 방법은 다음 두 가지 가액 중 큰 가액으로 평가하는 것입니다.
1.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 금융위원회가 정하는 기준에 따라 결정된 공모가격
2. 상장주식 평가방식(평가기준일 전·후 각 2개월간 거래소 최종 시세가액의 평균액)에 따라 평가한 가액 (해당 가액이 없는 경우에는 비상장주식 평가방식인 자산·수익 등을 고려한 보충적 평가방법에 의한 가액)

즉, 공모가격과 시가(또는 보충적 평가액)를 비교하여 더 큰 금액이 해당 주식의 평가액이 됩니다. 이 규정의 근거는 상속세 및 증여세법 제63조 제2항 제1호 및 같은 법 시행령 제57조 제1항입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기간(신고/상장신청 직전 6개월, 증여 3개월부터 최초 상장 전까지)과 방법(공모가격과 법 제63조 제1항 제1호 가목 평가액 중 큰 가액)을 모두 정확히 제시했다. 근거 조항도 일치한다.

원본: cm-020 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-021 | 정답

질문 6개월과 3개월 중 어느 것이 적용되는가?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 증여세가 부과되는 주식등은 3개월, 그 외(상속세)는 6개월이다. 조문상 괄호 규정으로 명시되어 있다.

실제 답변 전문

기업공개 준비 중인 주식의 평가 시, **상속세가 부과되는 주식의 경우에는 6개월**, **증여세가 부과되는 주식의 경우에는 3개월**이 적용됩니다.

근거는 상속세 및 증여세법 시행령 제57조 제1항입니다. 동 조항에 따르면 '대통령령으로 정하는 기간'이란 평가기준일 현재 유가증권 신고(또는 상장신청) 직전 **6개월**부터 거래소에 최초로 주식 등을 상장하기 전까지의 기간을 원칙으로 하되, **증여세가 부과되는 주식 등의 경우에는 3개월**로 단축됩니다.

따라서 어느 기간이 적용되는지는 해당 주식의 이전 원인이 상속인지 증여인지에 따라 달라집니다.
- **상속**: 유가증권 신고 직전 **6개월** ~ 최초 상장 전
- **증여**: 유가증권 신고 직전 **3개월** ~ 최초 상장 전

제2항(한국금융투자협회 등록의 경우)에서도 동일한 기준이 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

증여세 부과 주식은 3개월, 상속세는 6개월이라는 기준답변 핵심 명제를 정확히 지지한다. 조문 인용 및 부연 설명도 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-021 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-022 | 정답

질문 비상장주식의 보충적 평가방법은?
(업무 문맥: 비상장주식의 보충적 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 시행령 제54조 제1항(2025.12.30 개정)에 따라 1주당 순손익가치와 1주당 순자산가치를 각각 3과 2의 비율로 가중평균한 가액으로 하고, 부동산과다보유법인은 그 비율을 각각 2와 3으로 한다. 다만 가중평균한 가액이 1주당 순자산가치에 100분의 80을 곱한 금액보다 낮은 경우에는 그 금액을 가액으로 한다.

실제 답변 전문

비상장주식의 보충적 평가방법은 **1주당 순손익가치와 1주당 순자산가치를 3:2의 비율로 가중평균**하여 산정합니다. 구체적인 내용은 다음과 같습니다.

1. 기본 산식
- **순손익가치**: 1주당 최근 3년간 순손익액의 가중평균액 ÷ 3년 만기 회사채의 유통수익률을 고려하여 기획재정부령으로 정하는 이자율
- **순자산가치**: 해당 법인의 순자산가액 ÷ 발행주식총수
- 이 두 가치를 순손익가치 3, 순자산가치 2의 비율로 가중평균합니다.

2. 부동산과다보유법인의 경우
- 소득세법 제94조 제1항 제4호 다목에 해당하는 법인은 순손익가치와 순자산가치의 비율을 **2:3**으로 적용합니다.

3. 하한선
- 가중평균한 가액이 1주당 순자산가치의 **80%**보다 낮은 경우에는 순자산가치 × 80%를 비상장주식의 가액으로 합니다.

4. 순자산가치만으로 평가하는 예외 사유 (제4항)
다음의 경우에는 순자산가치만으로 평가합니다.
① 과세표준신고기한 이내에 청산절차 진행 중이거나 사업 계속이 곤란한 법인
② 사업개시 전·사업개시 후 3년 미만·휴업/폐업 중인 법인
③ 자산총액 중 부동산 등의 비율이 80% 이상인 법인 (다만 가중평균 가액이 순자산가치보다 낮은 경우에 한정)
⑤ 자산총액 중 주식등의 비율이 80% 이상인 법인 (마찬가지로 가중평균 가액이 순자산가치보다 낮은 경우에 한정)
⑥ 정관상 존속기한이 확정되고 잔여 존속기한이 3년 이내인 법인

5. 10% 이하 소액 지분 보유 시 특례 (제3항)
- 평가 대상 법인이 다른 비상장법인의 발행주식총수의 10% 이하를 보유하는 경우, 해당 다른 비상장주식은 법인세법상 취득가액으로 평가할 수 있습니다. 다만 시가가 있으면 시가를 우선 적용합니다.

6. 평가심의위원회 신청에 의한 대체 평가 (제6항)
- 납세자가 ① 유사상장법인 비교평가법, ② 현금흐름할인법(DCF), ③ 배당할인법, ④ 기타 공정·타당한 방법으로 평가한 가액을 첨부하여 평가심의위원회에 심의를 신청할 수 있으며, 그 평가가액이 보충적 평가방법에 의한 주식평가액의 **70%~130% 범위** 안인 경우에 한하여 위원회가 제시하는 평가가액을 적용할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

3:2 가중평균, 부동산과다보유법인 2:3, 순자산가치 80% 하한 등 기준답변의 핵심 명제를 모두 정확히 지지한다. 추가 예외·특례 설명도 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-022 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-023 | 정답

질문 상장차익 증여의제는 어떤 요건에서 성립하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제41조의3 제1항에 따라 최대주주등의 특수관계인이 제2항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 경우, 그 날부터 5년 이내에 상장됨에 따라 가액이 증가하여 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액을 초과하여 이익을 얻은 경우 그 이익을 증여재산가액으로 한다. 다만 그 이익이 대통령령으로 정하는 기준금액 미만인 경우는 제외한다. 제3항에 따라 이익은 상장일부터 3개월이 되는 날(정산기준일)을 기준으로 계산한다.

실제 답변 전문

상장차익 증여의제(제41조의3)는 다음 요건이 모두 충족될 때 성립합니다.

결론: 최대주주등의 특수관계인이 일정한 방법으로 해당 법인의 주식등을 증여받거나 취득한 후 5년 이내에 그 주식등이 증권시장에 상장되어 가액이 증가하고, 그 이익이 대통령령으로 정하는 기준금액 이상인 경우에 그 이익을 증여재산가액으로 봅니다.

구체적 요건:

1. **주체 요건 – 최대주주등과 그 특수관계인**
 - '최대주주등'이란 ① 제22조제2항에 따른 최대주주 또는 최대출자자, ② 내국법인 발행주식총수 또는 출자총액의 25% 이상을 소유한 자로서 대통령령으로 정하는 자를 말합니다.
 - 이들은 기업 경영 등에 관해 공개되지 않은 정보를 이용할 수 있는 지위에 있는 자로 인정됩니다.
 - 주식등을 증여받거나 취득하는 자는 이 최대주주등의 **특수관계인**이어야 합니다.

2. **취득 방법 요건 (제2항)**
 다음 중 하나에 해당하여야 합니다.
 - 최대주주등으로부터 해당 법인의 주식등을 **증여받거나 유상으로 취득**한 경우
 - **증여받은 재산**(주식등을 유상 취득한 날부터 소급하여 3년 이내에 최대주주등으로부터 증여받은 재산)으로 최대주주등이 **아닌 자**로부터 해당 법인의 주식등을 취득한 경우

3. **상장 요건 – 5년 이내 상장**
 - 주식등을 증여받거나 취득한 날부터 **5년 이내**에 해당 주식등이 대통령령으로 정하는 증권시장(자본시장법 제8조의2제4항제1호)에 상장되어야 합니다.
 - 상장일은 증권시장에서 최초로 주식등의 매매거래를 시작한 날입니다.

4. **이익 발생 요건**
 - 상장으로 인해 주식등의 가액이 증가하여, 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액을 **초과**하는 이익이 발생하여야 합니다.

5. **기준금액 이상 요건**
 - 그 이익에 상당하는 금액이 **대통령령으로 정하는 기준금액 이상**이어야 합니다. 기준금액 미만인 경우에는 과세에서 제외됩니다.

이익 계산 기준(제3항): 상장일부터 3개월이 되는 날(정산기준일)을 기준으로 계산하되, 상장일부터 3개월 이내에 사망·증여·양도한 경우에는 그 사망일·증여일·양도일이 정산기준일이 됩니다.

주요 확장 적용 및 예외:
- 전환사채등을 증여받거나 유상 취득한 후 5년 이내에 주식등으로 전환된 경우에도 동일하게 적용됩니다(제8항).
- 주식등 취득 후 신주 발행에 따라 신주를 인수·배정받은 경우도 포함됩니다(제7항).
- 증여받은 재산과 다른 재산이 혼합되어 불분명한 경우 증여받은 재산으로 취득한 것으로 **추정**하며, 증여받은 재산을 담보로 한 차입금으로 취득한 경우 증여받은 재산으로 취득한 것으로 **간주**합니다(제6항).
- 거짓·부정한 방법으로 증여세를 감소시킨 것으로 인정되는 경우에는 특수관계인이 아닌 자 간의 증여에도 적용되며, 이 경우 5년 기간 제한 규정은 적용하지 않습니다(제9항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(최대주주등 특수관계인의 증여·취득, 5년 내 상장, 초과이익, 기준금액 미만 제외, 정산기준일 3개월)를 모두 지지한다. 추가 설명도 기준과 모순되지 않는다.

원본: cm-023 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-024 | 정답

질문 기준금액은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제3항 제1호에 따라 같은 조 제1항 제2호(취득일 현재 1주당 취득가액 또는 증여 당시 1주당 증여세 과세가액) 및 제3호(1주당 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익)의 합계액에 주식수를 곱한 금액의 100분의 30에 상당하는 가액과, 제2호의 금액 중 적은 금액이다.

실제 답변 전문

기준금액은 다음 두 금액 중 **적은 금액**으로 산정합니다.

1. **(증여세 과세가액 또는 취득가액 + 1주당 기업가치 실질적 증가 이익)의 합계액 × 증여받거나 유상 취득한 주식등의 수 × 30%**에 해당하는 가액
2. **3억원**

근거는 상속세 및 증여세법 시행령 제31조의3 제3항입니다. 구체적으로 제1항 제2호(증여일 또는 취득일 현재의 1주당 증여세 과세가액 또는 취득가액)와 제3호(1주당 기업가치의 실질적 증가로 인한 이익)의 가액을 합산한 금액에, 증여받거나 유상으로 취득한 주식등의 수를 곱한 후 그 금액의 100분의 30에 해당하는 가액을 산출합니다. 이 금액과 3억원을 비교하여 더 적은 금액이 기준금액이 됩니다.

이 기준금액은 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여 과세에서, 산출된 이익(제1항에 따른 금액)이 이 기준금액 미만이면 과세대상에서 제외되는 판단 기준으로 사용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제1항 제2호·제3호 합계액×주식수×30%와 3억원(제2호) 중 적은 금액이라는 기준답변 명제를 정확히 지지한다. 근거 조항도 일치하며 수치 오류가 없다.

원본: cm-024 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-026 | 정답

질문 유상증자로 배정받은 신주도 포함되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 제41조의3 제7항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우를 포함한다.

실제 답변 전문

네, 유상증자로 배정받은 신주도 포함됩니다.

상속세 및 증여세법 제41조의3 제7항에 따르면, 제2항을 적용할 때 "주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우를 포함한다"고 명시하고 있습니다.

따라서 최대주주등으로부터 주식등을 증여받거나 유상으로 취득한 특수관계인이, 이후 해당 법인의 유상증자 시 신주를 인수하거나 배정받은 경우에도 주식등의 상장에 따른 이익의 증여 규정이 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 제41조의3 제7항 내용을 정확히 인용하며 포함된다고 결론했다.

원본: cm-026 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-027 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 세제 혜택은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조세특례제한법 제16조의2 제1항에 따라 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권 행사이익 중 연간 2억원 이내의 금액에 대해서는 소득세를 과세하지 아니하되, 벤처기업별 총 누적 금액은 5억원을 초과하지 못한다. 같은 조 제2항에 따라 적용대상은 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권 및 상법 제340조의2 또는 제542조의3에 따른 주식매수선택권(코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우로 한정)이다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대해서는 **연간 2억 원 이내의 금액에 대해 소득세가 비과세**됩니다. 다만, 벤처기업별 총 누적 비과세 한도는 5억 원을 초과할 수 없습니다.

구체적인 요건과 내용은 다음과 같습니다.

1. **적용 대상**: 벤처기업 또는 벤처기업이 인수한 기업의 임원·종업원이 해당 벤처기업으로부터 부여받은 주식매수선택권을 행사하여 얻은 이익(행사 당시 시가와 실제 매수가액의 차액)입니다.
2. **퇴직 후 행사 포함**: 벤처기업 임원 등으로서 부여받은 주식매수선택권을 퇴직 후 행사하는 경우도 포함됩니다.
3. **부여 시한**: 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권이어야 합니다.
4. **비과세 한도**: 연간 2억 원 이내 비과세이며, 벤처기업별 총 누적 비과세 금액은 5억 원이 상한입니다.
5. **적용 대상 주식매수선택권의 범위**:「벤처기업육성에 관한 특별법」제16조의3에 따라 부여받은 주식매수선택권, 또는「상법」제340조의2·제542조의3에 따라 부여받은 주식매수선택권(코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우 한정)으로 한정됩니다.
6. **절차**: 특례 신청절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 2027년 12월 31일 부여 시한, 연간 2억원 비과세, 누적 5억원 한도, 적용 대상 주식매수선택권 범위 등 기준답변의 핵심 요소를 모두 정확히 담고 있다.

원본: cm-027 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-028 | 정답

질문 적격주식매수선택권의 요건과 효과는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조특법 제16조의4 제1항 각 호에 따라 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖추고(제1호), 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 행사일이 속하는 과세기간까지의 전체 행사가액 합계가 5억원 이하일 것(제2호)을 요구한다. 신청한 경우 행사 시 소득세를 과세하지 아니하고, 같은 조 제2항에 따라 취득주식 양도 시 소득세법 제94조 제1항 제3호에도 불구하고 양도소득세를 과세한다. 다만 행사 당시 실제 매수가액이 부여 당시 시가보다 낮은 경우 그 차액은 행사 시 과세한다.

실제 답변 전문

적격주식매수선택권의 요건과 효과는 다음과 같습니다.

---

1. 요건 (조세특례제한법 제16조의4 제1항)

적격주식매수선택권이 되려면 아래 요건을 **모두** 충족해야 합니다.

(1) 부여 주체 및 대상: 벤처기업(또는 벤처기업이 인수한 기업)이 그 임원·종업원(대통령령으로 정하는 자)에게 부여한 것이어야 합니다.

(2) 부여 시한: 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 것이어야 합니다.

(3) 법적 근거 요건:「벤처기업육성에 관한 특별법」제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖출 것.

(4) 행사가액 한도: 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 해당 행사일이 속하는 과세기간까지 **전체 행사가액의 합계가 5억원 이하**일 것.

(5) 전용계좌 개설: 적용을 받으려는 임직원은 주식매수선택권 행사로 취득한 주식만을 거래하는 **전용계좌**를 개설해야 합니다(제8항).

(6) 신청 요건: 벤처기업 임직원이 대통령령으로 정하는 바에 따라 과세특례 적용을 신청해야 합니다.

---

2. 효과

(가) 행사 시 소득세 과세이연
적격주식매수선택권을 행사하여 발생한 행사이익에 대해 행사 시점에 소득세를 과세하지 않을 수 있습니다(소득세법 제20조·제21조 불구). **단, 행사 당시 실제 매수가액이 부여 당시 시가보다 낮은 경우 그 차액(시가 이하 발행이익)은 행사 시 소득세가 과세됩니다.**

(나) 양도 시 양도소득세로 과세 전환
행사 시 소득세를 과세하지 않은 경우, 해당 주식을 양도할 때 양도소득세로 과세합니다(제2항). 양도소득금액은 아래 산식으로 계산합니다.

> **양도소득금액 = A B (C D)**
> - A: 양도가액
> - B: 행사 당시 실제 매수가액과 부여 당시 시가 중 큰 금액
> - C: 제16조의2에 따라 비과세되는 금액
> - D: 시가 이하 발행이익에 대해 제16조의2 비과세를 적용받은 금액

(다) 법인 측 손금불산입
행사 시 소득세를 과세하지 않은 경우(이후 제5항에 따라 소득세가 과세된 경우 포함), 해당 주식매수선택권 행사에 따라 발생하는 비용은 벤처기업의 손금에 산입하지 않습니다(제4항).

(라) 과세특례 취소(소급과세) 사유 (제5항)

다음에 해당하면 과세이연이 취소되고 행사이익 전부(또는 해당 주식분)에 대해 소득세가 과세됩니다.
1. 행사로 취득한 주식을 **증여**하거나 **행사일부터 1년 내 처분**하는 경우 (파산 등 부득이한 사유 제외)
2. 전체 행사가액이 **5억원을 초과**하게 된 경우
3. 전용계좌를 통해 **주식매수선택권 행사 취득 주식 외의 주식을 거래**한 경우

(마) 행사 시점에 벤처기업이 아닌 경우에도 적용
적격주식매수선택권을 행사하는 시점에 부여 기업이 더 이상 벤처기업이 아니더라도 과세특례가 적용됩니다(제9항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

요건(벤처기업법 제16조의3 요건, 2년 역산 5억원 한도)과 효과(행사 시 비과세, 양도 시 양도소득세 과세, 시가 이하 차액은 행사 시 과세)를 모두 정확히 지지한다. 추가 설명(손금불산입, 취소사유 등)도 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-028 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-029 | 정답

질문 주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도할 때 취득가액은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사주식의 양도 시 취득가액)

당시 기준답변 소득세법 시행령 제163조 제13항에 따라 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가를 법 제97조 제1항 제1호에 따른 취득가액으로 한다.

실제 답변 전문

주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도할 때의 취득가액은 **주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가**입니다.

근거: 소득세법 시행령 제163조 제13항에 따르면, 주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도하는 때에는 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가를 소득세법 제97조 제1항 제1호에 따른 취득가액으로 합니다. 즉, 실제 행사가격(옵션 행사 시 지급한 금액)이 아니라, 행사 시점의 시가가 양도소득세 계산 시 취득가액이 됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변과 동일하게 행사 당시 시가를 취득가액으로 본다고 답하고 근거 조항(시행령 제163조 제13항, 법 제97조 제1항 제1호)도 정확히 인용했다.

원본: cm-029 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-031 | 정답

질문 거래소 규정상 요구되는 재무서류는?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제5조 제4호에 따라 국내기업인 상장신청인은 해당 사업연도의 반기 종료 후 45일이 경과한 때 반기재무제표와 감사인의 검토보고서를 제출하여야 한다. 분기 기준 제출의무는 제5호에 따라 외국기업에 대해서만 규정되어 있다.

실제 답변 전문

코스닥시장 상장규정 제5조에 따르면, IPO(상장예비심사 신청 후 상장일 전까지) 단계에서 거래소에 제출해야 하는 재무서류는 다음과 같습니다.

1. 반기재무제표 및 감사인의 검토보고서 (국내기업의 경우)
- 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사 제외)인 경우, 해당 사업연도의 반기 종료 후 45일이 경과한 때 반기재무제표와 그에 대한 감사인의 검토보고서를 제출해야 합니다(제4호).

2. 분기 또는 반기 재무제표 및 감사인의 검토보고서(또는 감사보고서) (외국기업의 경우)
- 상장신청인이 외국기업(국내소재외국지주회사 포함)인 경우, 해당 사업연도의 분기 또는 반기 종료 후 45일이 경과한 때 분기 또는 반기 재무제표와 그에 대한 감사인의 검토보고서를 제출해야 합니다. 다만, 거래소가 기업의 설립지·회계 환경·해외증권시장 상장경력 등을 고려하여 필요하다고 인정하는 경우에는 감사인의 **감사보고서**(검토보고서가 아닌)를 제출해야 합니다(제5호).

3. 최근 사업연도의 재무제표 및 감사인의 감사보고서
- 최근 사업연도 결산 승인을 위한 주주총회(또는 상법 제449조의2제1항에 따라 이사회 결의로 재무제표를 승인하는 경우 이사회) 개최 시, 최근 사업연도의 재무제표와 그에 대한 감사인의 감사보고서를 제출해야 합니다(제6호).

4. 투자설명서(예비투자설명서 포함) 및 정정사항
- 모집 또는 매출 신고 시 투자설명서(예비투자설명서 포함)와 기재내용 정정사항을 함께 제출해야 합니다(제3호). 이는 재무정보가 포함된 공시서류에 해당합니다.

이상이 코스닥시장 상장규정 제5조에서 규정하는, 상장예비심사 신청 후 상장일 전까지 거래소에 신고·제출해야 하는 재무서류의 범위입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(국내기업은 반기 종료 후 45일 경과 시 반기재무제표+검토보고서, 분기 제출의무는 외국기업만)을 정확히 지지한다. 추가로 제6호·제3호 서류를 설명한 것은 모순이 아니다.

원본: cm-031 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-032 | 정답

질문 반기보고서 제출기한 45일과 60일은 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제1항(2025.1.21 개정)에 따라 원칙은 기간 경과 후 45일 이내이나, 재무에 관한 사항과 그 부속명세 등을 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서와 분기보고서를 제출하는 경우에는 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 60일 이내에 제출할 수 있다. 60일 특례의 기준은 최초제출대상법인 여부가 아니라 연결기준 작성의 최초 2개 사업연도이다.

실제 답변 전문

반기보고서의 제출기한은 원칙적으로 해당 기간 경과 후 **45일 이내**이며, 예외적으로 **60일 이내**가 허용되는 경우가 있습니다.

구분 기준:

1. **45일 (원칙):** 사업보고서 제출대상법인이 반기보고서·분기보고서를 제출하는 경우, 해당 기간 경과 후 45일 이내에 금융위원회와 거래소에 제출하여야 합니다.

2. **60일 (예외):** 사업보고서 제출대상법인이 재무에 관한 사항과 그 부속명세, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 사항을 **연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한** 반기보고서·분기보고서를 제출하는 경우에는, **그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여** 그 기간 경과 후 60일 이내에 제출할 수 있습니다.

즉, 60일 제출기한은 ① 연결재무제표 기준으로 작성할 것, ② 최초 적용 사업연도 및 그 다음 사업연도(총 2개 사업연도)에 한정된다는 두 가지 요건을 모두 충족해야 인정됩니다. 이 두 요건에 해당하지 않으면 원칙대로 45일 이내에 제출해야 합니다(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제160조 제1항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 45일 원칙과 연결기준 작성 최초 2개 사업연도 60일 특례 요건을 정확히 지지한다. 근거 조문도 일치하며 오류가 없다.

원본: cm-032 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-033 | 정답

질문 종전 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 법인도 60일인가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 조문의 "최초"는 연결재무제표를 기준으로 작성하여 제출하는 것을 수식하는 구조이므로 문언상 해당하는 것으로 읽힌다. 다만 이를 확인하는 하위규정이나 감독지침은 확인되지 않으므로 유권해석을 받는 것이 안전하다.

실제 답변 전문

네, 종전 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 법인도 60일의 제출기한을 적용받을 수 있습니다.

근거는 제160조 제1항 전단입니다. 동 조항은 '사업보고서 제출대상법인이 재무에 관한 사항과 그 부속명세, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 사항을 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서와 분기보고서를 제출하는 경우'에 '그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여' 기간 경과 후 60일 이내에 제출할 수 있도록 규정하고 있습니다.

즉, 법 문언상 연결재무제표 기준으로 반기·분기보고서를 '최초로' 작성·제출하는 사업연도가 기준이므로, 종전에 별도재무제표 기준으로 제출하다가 연결기준으로 처음 전환하는 법인도 해당 전환 사업연도가 연결기준 작성의 '최초의 사업연도'에 해당하여 60일 기한 적용 대상이 됩니다. 이 60일 특례는 최초 사업연도와 그 다음 사업연도, 총 2개 사업연도에 한하여 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(문언상 '최초'는 연결기준 작성·제출을 수식하므로 전환 법인도 60일 적용)를 정확히 지지한다. 60일, 최초 사업연도와 그 다음 사업연도 등 수치·요건도 일치한다. 유권해석 권고는 부가적 안전장치로 누락이 결론을 훼손하지 않는다.

누락 사항 하위규정·감독지침 미확인 및 유권해석 권고 언급 없음

원본: cm-033 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-034 | 정답

질문 최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 경우의 직전 보고서 제출의무는?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제2항(2025.1.21 신설)에 따라 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내(제1항 전단에 따른 반기보고서 또는 분기보고서의 제출기간 중에 해당하게 된 경우에는 그 제출기한까지) 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출하여야 한다. 다만 증권신고서 등을 통하여 이미 그에 준하는 사항을 공시한 경우에는 제출하지 아니할 수 있다.

실제 답변 전문

최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 경우, 해당 법인은 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내에 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 금융위원회와 거래소에 제출하여야 합니다.

다만, 아래 두 가지 사항에 유의해야 합니다.

1. **제출기간 중 해당하게 된 경우**: 제1항 전단에 따른 반기보고서 또는 분기보고서의 제출기간(기간 경과 후 45일 이내) 중에 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 경우에는, 5일이 아니라 그 제출기한(45일)까지 제출하면 됩니다.

2. **제출 면제 예외**: 해당 법인이 증권신고서 등을 통하여 이미 직전 반기보고서 또는 분기보고서에 준하는 사항을 공시한 경우에는 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출하지 아니할 수 있습니다.

이는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제160조 제2항에 근거한 것으로, 2025.1.21. 신설된 규정입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

5일 이내 제출, 제출기간 중 해당 시 그 기한까지, 증권신고서 공시 시 면제 등 핵심 요건을 모두 정확히 제시했다. 근거 조항과 신설일도 일치한다.

원본: cm-034 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-035 | 정답

질문 내부회계관리제도 구축의무와 그 면제 기준은?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제1항 본문은 모든 회사에 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직을 갖추도록 하고, 같은 항 단서는 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 회사와 대통령령으로 정하는 회사를 제외한다. 같은 법 시행령 제9조 제1항 제3호는 대통령령으로 정하는 회사에 직전 사업연도 말 자산총액이 5천억원 미만인 회사를 포함시키되, 가목 주권상장법인, 나목 공시대상기업집단 소속 국내 회사, 다목 사업보고서 제출대상법인, 라목 금융회사는 제외한다.

실제 답변 전문

내부회계관리제도 구축의무는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제8조 제1항에 따라, 회사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성과 공시를 위하여 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직(내부회계관리제도)을 갖추어야 합니다.

면제 기준은 다음과 같습니다.

1. **주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 회사** (법 제8조 제1항 단서)

2. **대통령령으로 정하는 회사** (시행령 제9조 제1항):
 - ① **유한회사**
 - ②「법인세법」제51조의2 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하거나「조세특례제한법」제104조의31 제1항에 해당하는 회사
 - ③ **직전 사업연도 말 자산총액이 5천억원 미만인 회사**. 다만 다음에 해당하는 회사는 면제 대상에서 제외됩니다(즉, 구축의무가 있음):
 - 가. 주권상장법인
 - 나. 직전 사업연도 말 기준 공시대상기업집단에 속하는 국내 회사
 - 다. 직전 사업연도 말 기준 사업보고서 제출대상법인
 - 라. 금융회사
 - ④ 그 밖에 회사의 특성을 고려할 때 내부회계관리제도 운영이 어려운 회사로서 **금융위원회가 정하여 고시하는 기준에 맞는 회사**

정리하면, 주권상장법인은 자산총액과 무관하게 내부회계관리제도를 갖추어야 하고, 비상장회사의 경우에도 자산총액 1천억원 이상이면 원칙적으로 구축의무가 있으나, 시행령상 자산총액 5천억원 미만이면서 주권상장법인·공시대상기업집단 소속·사업보고서 제출대상법인·금융회사에 해당하지 않는 경우에는 면제됩니다. 유한회사도 면제 대상입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

법 제8조 제1항 본문·단서와 시행령 제9조 제1항 제3호의 5천억원 기준 및 4개 예외를 정확히 제시했다. 유한회사 등 추가 열거는 기준답변과 모순되지 않는 부가 설명 수준이다.

원본: cm-035 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-036 | 정답

질문 내부회계관리자는 등기임원이어야 하는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제3항은 회사의 대표자가 내부회계관리제도를 담당하는 상근이사 1명을 내부회계관리자로 지정하도록 하며, 담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 지정하도록 규정한다. 상근이사가 상법상 등기이사를 의미한다는 점을 직접 규정한 조문은 없으므로, 등기 여부는 상법상 이사 개념에 따른 해석에 의한다.

실제 답변 전문

내부회계관리자가 반드시 등기임원이어야 하는 것은 아닙니다.

제8조 제3항에 따르면, 회사의 대표자는 내부회계관리제도를 담당하는 '상근이사' 1명을 내부회계관리자로 지정하여야 하되, 괄호 안에서 '담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 말한다'고 규정하고 있습니다. 즉, 원칙적으로는 상근이사(등기이사)를 지정하지만, 담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 업무를 집행하는 자(등기임원이 아닌 자)도 내부회계관리자로 지정할 수 있습니다. 따라서 등기임원 지정이 원칙이나, 예외적으로 등기임원이 아닌 자도 내부회계관리자가 될 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(제8조 제3항의 상근이사 지정, 담당 이사 없으면 업무집행자 지정, 등기 필수는 아님)을 모두 지지한다. 상근이사를 등기이사로 단정한 부분은 기준답변이 해석에 맡긴 점과 약간 차이가 있으나 결론과 모순되지 않는다.

누락 사항 상근이사=등기이사임을 직접 규정한 조문이 없다는 점 미언급

원본: cm-036 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-037 | 정답

질문 감사인의 검토와 감사는 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제6항(2023.1.17 개정) 본문은 감사인이 검토하도록 하고, 단서는 주권상장법인(직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 주권상장법인은 제외)의 감사인은 감사하도록 규정한다.

실제 답변 전문

감사인의 '검토'와 '감사'는 대상 회사의 유형에 따라 구분됩니다.

결론: 원칙적으로 감사인은 내부회계관리제도의 운영실태 보고내용을 '검토'하면 되지만, 자산총액 1천억원 이상인 주권상장법인의 감사인은 이를 '감사'하여야 합니다.

근거 (제8조 제6항):
- **검토 대상:** 감사인은 회계감사를 실시할 때 해당 회사가 제8조에서 정한 사항을 준수했는지 여부 및 내부회계관리제도의 운영실태에 관한 보고내용을 '검토'하여야 합니다. 이는 비상장회사 및 직전 사업연도 말 자산총액 1천억원 미만인 주권상장법인에 적용됩니다.
- **감사 대상:** 직전 사업연도 말의 자산총액이 1천억원 이상인 주권상장법인의 감사인은 동일한 사항을 '검토'가 아닌 '감사'하여야 합니다.

즉, 검토는 일반적인 수준의 확인 절차이고, 감사는 보다 높은 수준의 확인·인증 절차로서, 일정 규모 이상의 주권상장법인에 대해 더 강화된 의무가 부과되는 구조입니다. 검토 또는 감사를 수행한 감사인은 그 결과에 대한 종합의견을 감사보고서에 표명하여야 합니다(제8조 제7항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(본문은 검토, 단서는 자산총액 1천억원 미만 제외 주권상장법인은 감사)을 정확히 지지한다. 조항과 금액 기준도 일치한다.

원본: cm-037 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-038 | 정답

질문 대표자의 보고의무는 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제4항 본문은 대표자가 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사에게 운영실태를 보고하도록 하고, 단서는 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 이사회 및 감사에 대한 보고는 내부회계관리자가 하도록 할 수 있다고 규정한다. 주주총회 보고는 단서 대상이 아니다.

실제 답변 전문

대표자의 보고의무는 일부 위임이 가능하되, 전부 위임은 불가능합니다.

외부감사법 제8조 제4항에 따르면, 회사의 대표자는 사업연도마다 주주총회·이사회·감사(감사위원회)에게 내부회계관리제도의 운영실태를 보고해야 합니다. 다만, 같은 항 단서에서 '회사의 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 이사회 및 감사에 대한 보고는 내부회계관리자가 하도록 할 수 있다'고 규정하고 있습니다.

따라서 이사회와 감사(감사위원회)에 대한 보고는 대표자의 판단에 따라 내부회계관리자에게 위임할 수 있으나, 주주총회에 대한 보고는 위임할 수 없으며 반드시 대표자가 직접 하여야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(이사회·감사 보고는 내부회계관리자에게 위임 가능, 주주총회 보고는 위임 불가)을 정확히 지지한다. 조항 인용과 요건도 일치한다.

원본: cm-038 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-039 | 정답

질문 사내규정 제정은 주주총회 결의사항인가, 이사회 결의사항인가?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제361조는 주주총회가 본법 또는 정관에 정하는 사항에 한하여 결의할 수 있다고 규정하고, 제393조 제1항은 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치·이전 또는 폐지 등 회사의 업무집행을 이사회의 결의로 하도록 규정한다. 사내규정 제정을 주주총회 결의사항으로 열거한 조문은 없으므로 업무집행에 관한 사항으로서 이사회 권한에 속한다.

실제 답변 전문

사내규정 제정은 원칙적으로 이사회 결의사항입니다.

근거는 다음과 같습니다.

1. 상법 제361조에 따르면, 주주총회는 '본법 또는 정관에 정하는 사항에 한하여' 결의할 수 있습니다. 즉 주주총회의 권한은 법률이나 정관에 명시된 사항으로 한정되므로, 별도의 법률·정관 규정이 없는 한 사내규정 제정은 주주총회 결의사항이 아닙니다.

2. 상법 제393조 제1항에 따르면, 회사의 업무집행은 이사회의 결의로 합니다. 사내규정의 제정은 회사 업무집행의 일환에 해당하므로, 이사회가 그 권한을 갖습니다.

다만, 정관에서 특별히 사내규정 제정을 주주총회 결의사항으로 정한 경우에는 주주총회의 권한이 될 수 있습니다. 그러나 그러한 별도 규정이 없는 한, 사내규정 제정은 업무집행 사항으로서 이사회 결의로 처리합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변과 동일하게 상법 제361조·제393조 제1항을 근거로 사내규정 제정이 이사회 결의사항임을 밝혔다. 정관에 정한 경우 예외 언급은 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-039 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-040 | 정답

질문 정관 변경의 결의요건은?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 한다.

실제 답변 전문

정관 변경은 **주주총회의 특별결의**로 하여야 합니다. 구체적인 결의요건은 ① 출석한 주주의 의결권의 **3분의 2 이상**의 수와 ② 발행주식총수의 **3분의 1 이상**의 수를 동시에 충족하여야 합니다(상법 제434조).

즉, 정관 변경은 이사회가 아닌 주주총회의 전속적 권한에 해당하며, 보통결의(과반수)보다 가중된 특별결의 요건이 적용됩니다. 이는 정관이 회사의 근본규범인 만큼 주주의 폭넓은 동의를 요구하기 위한 것입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

상법 제434조의 특별결의 요건(출석 의결권 2/3 이상, 발행주식총수 1/3 이상)을 정확히 제시했다. 주주총회 전속 권한임도 부합한다.

원본: cm-040 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-041 | 정답

질문 상장회사는 이사를 3명 이상 두어야 하는가?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제383조 제1항은 이사는 3명 이상이어야 한다고 규정하되, 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 1명 또는 2명으로 할 수 있다고 규정한다. 상장 여부를 기준으로 이사 수를 규율하는 조문은 없으며, 기준은 자본금 총액이다.

실제 답변 전문

상장회사는 이사를 3명 이상 두어야 합니다.

근거: 상법 제383조 제1항은 "이사는 3명 이상이어야 한다"고 규정하고 있습니다. 다만 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 1명 또는 2명으로 할 수 있다는 단서가 있으나, 상장회사는 자본금 규모상 이 단서에 해당하지 않으므로 원칙 규정에 따라 이사를 3명 이상 두어야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 상법 제383조 제1항의 3명 이상 원칙과 자본금 10억원 미만 예외를 정확히 제시했다. 기준은 자본금 총액이라는 점도 사실상 반영했다.

누락 사항 상장 여부를 기준으로 이사 수를 규율하는 조문은 없다는 점을 명시하지 않음

원본: cm-041 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-042 | 정답

질문 사외이사 관련 개정 내용은?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제542조의8(2025.7.22 개정, 시행일 2026.7.23)은 제목이 "독립이사의 선임"으로 변경되었고, 제1항은 상장회사가 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 이사 총수의 3분의 1 이상을 독립이사로 하여야 한다고 규정한다. 독립이사는 제382조 제3항의 사외이사로서 사내이사, 집행임원 및 업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 이사를 말한다. 단서에 따라 대통령령으로 정하는 상장회사의 독립이사는 3명 이상이면서 이사 총수의 과반수여야 한다.

실제 답변 전문

사외이사 관련 주요 개정 내용은 기존 '사외이사' 용어가 '독립이사'로 변경되고, 독립이사의 정의와 구성요건이 보다 명확히 규정된 것입니다.

구체적인 개정 내용(2025.7.22 개정)은 다음과 같습니다.

1. **용어 변경 및 정의 명확화**: 기존 '사외이사'가 '독립이사'로 변경되었으며, 독립이사란 제382조제3항의 사외이사로서 사내이사, 집행임원 및 업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 이사로 정의됩니다(제1항).

2. **구성요건**: 상장회사는 원칙적으로 이사 총수의 3분의 1 이상을 독립이사로 하여야 하며, 대통령령으로 정하는 일정 규모 이상의 상장회사는 독립이사를 3명 이상으로 하되 이사 총수의 과반수가 되도록 하여야 합니다(제1항 본문 및 단서).

3. **결격사유**: 독립이사는 제382조제3항 각 호 외에도 미성년자·피성년후견인·피한정후견인, 파산선고 후 미복권자, 금고 이상 형 집행 완료 후 2년 미경과자, 최대주주 및 특수관계인, 주요주주 및 그 배우자·직계존비속 등에 해당하지 않아야 하며, 해당하게 된 경우 그 직을 상실합니다(제2항).

4. **독립이사 후보추천위원회**: 일정 규모 이상 상장회사는 독립이사 후보추천위원회를 설치해야 하며, 이 위원회는 독립이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성하여야 합니다(제4항). 독립이사 선임 시 이 위원회의 추천을 받은 자 중에서 선임해야 하며, 일정 요건을 갖춘 주주가 주주총회일 6주 전에 추천한 독립이사 후보도 포함시켜야 합니다(제5항).

5. **미달 시 보충의무**: 독립이사의 사임·사망 등으로 구성요건에 미달하게 되면, 그 사유 발생 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 합니다(제3항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(제목/용어 변경, 3분의 1 이상, 독립이사 정의, 대통령령 상장회사는 3명 이상 및 과반수)를 모두 지지한다. 추가로 결격사유·추천위원회 등을 설명한 것은 모순되지 않는다. 시행일(2026.7.23)이 명시되지 않은 점은 경미하다.

누락 사항 시행일 2026.7.23 미기재

원본: cm-042 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-043 | 정답

질문 감사 보수의 결정을 이사회에 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제388조는 이사의 보수를 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 정하도록 하고, 제415조는 제388조를 감사에 준용한다. 결정주체를 정관 또는 주주총회로 한정하고 있으므로 이사회 위임의 근거가 되는 조문은 없다. 나아가 제542조의12 제5항은 상장회사가 감사의 선임 또는 감사의 보수결정을 위한 의안을 상정하려는 경우 이사의 선임 또는 이사의 보수결정 의안과 별도로 상정하여 의결하도록 규정한다.

실제 답변 전문

감사 보수의 결정을 이사회에 위임할 수 없습니다.

근거: 상법 제415조는 이사의 보수에 관한 제388조를 감사에 준용하고 있습니다. 제388조에 따르면 '이사의 보수는 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 이를 정한다'고 규정하고 있으므로, 감사의 보수 역시 ① 정관에 그 액을 정하거나 ② 주주총회의 결의로 정해야 합니다. 즉, 감사 보수의 결정권한은 정관 또는 주주총회에 귀속되며, 이를 이사회에 위임하는 것은 허용되지 않습니다. 이는 감사가 이사의 직무집행을 감사하는 지위에 있으므로, 감사 대상인 이사(회)가 감사의 보수를 결정하게 되면 감사의 독립성이 침해될 수 있기 때문입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

핵심 명제인 제388조·제415조 준용에 따른 정관 또는 주주총회 결정 및 이사회 위임 불가를 정확히 지지했다. 제542조의12 제5항 별도 상정 언급은 없으나 질문 핵심(위임 가능성)에는 부수적이다.

누락 사항 상장회사 감사 보수 의안 별도 상정(제542조의12 제5항) 언급 없음

원본: cm-043 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-044 | 정답

질문 감사위원 분리선출 인원은 몇 명인가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제542조의12 제2항 단서(2020.12.29 개정)는 감사위원회위원 중 1명(정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원)을 다른 이사들과 분리하여 선임하도록 규정한다. 자산규모에 따라 2명을 강제하는 문언은 확인되지 않는다.

실제 답변 전문

감사위원 분리선출 인원은 원칙적으로 1명입니다. 다만, 정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원으로 합니다.

근거는 상법 제542조의12 제2항 단서로, '감사위원회위원 중 1명(정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원으로 한다)은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다'고 규정하고 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(원칙 1명, 정관으로 2명 이상 가능)과 근거 조항이 일치한다.

원본: cm-044 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-045 | 정답

질문 자기주식 소각의무에 관한 신설 규정의 내용은?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제341조의4(2026.3.6 신설) 제1항은 회사가 자기주식을 취득한 때에는 그 취득한 날부터 1년 이내에 소각하도록 규정한다. 제2항은 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받은 때에는 그 계획에 따라 보유 또는 처분할 수 있도록 하며, 제3항에 따라 그 계획은 매년 주주총회에서 승인받아야 한다. 각 호는 균등조건 처분(제1호), 주식매수선택권 부여 등 임직원 보상 목적(제2호), 우리사주제도 실시 목적(제3호), 법령에 따른 활용(제4호), 신기술의 도입·재무구조의 개선 등 경영상 목적으로서 제434조에 따른 주주총회 결의로 정관에 사유를 규정한 경우(제5호)이다.

실제 답변 전문

자기주식 소각의무에 관한 신설 규정(상법 제341조의4, 2026. 3. 6. 신설)의 내용은 다음과 같습니다.

핵심 결론: 회사가 자기주식을 취득한 경우 취득일로부터 1년 이내에 소각하여야 하며, 예외적으로 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회 승인을 받으면 보유 또는 처분이 가능합니다.

세부 내용:

1. **원칙 – 1년 이내 소각의무(제1항):** 회사가 자기주식을 취득한 때에는 취득한 날부터 1년 이내에 소각하여야 합니다.

2. **예외 – 보유·처분 허용 사유(제2항):** 다음 사유에 해당하면서 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회 승인을 받은 경우에는 소각 대신 보유 또는 처분할 수 있습니다.
 - 각 주주에게 보유 주식 수에 비례하여 균등 조건으로 처분하는 경우
 - 주식매수선택권 부여 등 임직원 보상 목적으로 활용하는 경우
 - 「근로복지기본법」에 따른 우리사주매수선택권 부여 등 우리사주제도 실시 목적
 - 합병·분할 등 법령에서 정하는 바에 따라 활용하는 경우
 - 신기술 도입·재무구조 개선 등 경영상 목적을 위해 특별결의(제434조)로 정관에 사유를 규정한 경우

3. **매년 승인 의무(제3항):** 자기주식보유처분계획은 매년 주주총회에서 승인을 받아야 합니다.

4. **계획 기재사항(제4항):** 자기주식보유처분계획에는 이사 전원이 기명날인 또는 서명하여야 하며, 다음 사항을 기재해야 합니다.
 - 자기주식의 보유 또는 처분 목적
 - 보유·처분 대상 자기주식의 종류·수·취득방법
 - 보유 개시시점 및 예정된 처분시점 기준의 자기주식 종류·수·취득방법, 자기주식 제외 나머지 주식의 종류·수, 발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화
 - 예정된 보유 기간
 - 예정된 처분 시기

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 1항 1년 소각의무, 2항 각 호 5가지 사유와 주주총회 승인, 3항 매년 승인을 모두 정확히 지지한다. 제4항 기재사항 추가는 기준답변과 모순되지 않는 부가 설명이다.

원본: cm-045 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-046 | 정답

질문 자기주식을 주주 외의 자에게 처분할 수 있는가?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제342조(2026.3.6 전문개정) 제1항은 원칙적으로 각 주주가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 취득하게 하도록 하고, 제2항은 제341조의4 제2항 제2호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 처분할 수 있도록 한다. 제3항에 따라 처분할 주식의 종류와 수, 처분가액과 납입기일, 상대방 및 처분방법 중 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정하며, 제4항에 따라 제417조부터 제432조까지의 규정이 성질에 반하지 아니하는 범위에서 준용된다.

실제 답변 전문

결론적으로, 자기주식을 주주 외의 자에게 처분하는 것이 가능합니다. 다만 제341조의4에 따라 원칙적으로 자기주식은 취득일로부터 1년 이내에 소각해야 하지만, 같은 조 제2항 각 호의 사유에 해당하면서 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받은 경우에는 보유 또는 처분이 가능합니다.

구체적으로 주주 외의 자에게 처분할 수 있는 경우는 다음과 같습니다.

1. **임직원 보상 목적**: 제340조의2 또는 제542조의3에 따른 주식매수선택권 부여 등 임직원 보상 목적으로 활용하는 경우(제2항 제2호)
2. **우리사주제도 목적**: 「근로복지기본법」에 따른 우리사주매수선택권 부여 등 우리사주제도 실시 목적으로 활용하는 경우(제2항 제3호)
3. **법령에서 정하는 활용**: 합병·분할합병 등 법령에서 정하는 바에 따라 활용하는 경우(제2항 제4호)
4. **경영상 목적**: 신기술 도입, 재무구조 개선 등 경영상 목적 달성을 위해 필요한 경우로서, 특별결의로 정관에 그 사유를 규정한 경우(제2항 제5호)

반면, 제2항 제1호는 '각 주주에게 그가 가진 주식 수에 비례하여 균등한 조건으로 처분하는 경우'로서 이는 주주에게만 처분하는 유형입니다.

또한 제342조에 따르면, 회사가 자기주식을 처분할 때 '주식을 처분할 상대방 및 처분방법'은 정관에 규정이 없으면 이사회가 결정하도록 되어 있어, 처분 상대방이 반드시 주주로 한정되지 않음을 알 수 있습니다.

따라서 자기주식보유처분계획에 대한 주주총회 승인(매년)을 받고, 제341조의4 제2항 각 호의 사유에 해당하며, 제342조에 따른 절차를 거치면 주주 외의 자에게도 자기주식을 처분할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

주주 외의 자 처분 가능 결론과 제341조의4 제2항 제2호~제5호 사유, 이사회 결정사항을 정확히 제시했다. 제417조~제432조 준용 언급은 없으나 질문 핵심은 처분 가능성과 사유로 충족된다.

누락 사항 제342조 제4항 제417조~제432조 준용 언급 없음

원본: cm-046 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-047 | 정답

질문 공모 시 우리사주조합원 배정은 어떤 근거로 이루어지는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 자본시장법 제165조의7 제1항에 따라 주권을 대통령령으로 정하는 증권시장에 상장하려는 법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우, 상법 제418조에도 불구하고 우리사주조합원에 대하여 모집·매출하는 주식총수의

100분의 20을 배정하여야 한다. 즉 정관상 제3자배정 근거나 경영상 목적 요건을 거치지 않는 법정 강제배정이다. 다만 같은 항 제1호(외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인), 제2호(대통령령으로 정하는 경우)는 예외이고, 같은 조 제2항에 따라 우리사주조합원 소유주식수가 총수의 100분의 20을 초과하는 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다.

실제 답변 전문

공모 시 우리사주조합원에 대한 주식 배정은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례)에 근거하여 이루어집니다.

구체적으로, 대통령령으로 정하는 주권상장법인 또는 주권을 증권시장에 상장하려는 법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우,「상법」제418조에도 불구하고 해당 법인의 우리사주조합원(「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합원)에 대하여 모집하거나 매출하는 주식총수의 20%(100분의 20)를 배정하여야 합니다.

다만, 다음의 예외가 있습니다.
1.「외국인투자 촉진법」에 따른 외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인이 주식을 발행하는 경우에는 적용되지 않습니다.
2. 해당 법인이 우리사주조합원에 대하여 우선배정을 하기 어려운 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에도 적용되지 않습니다.
3. 또한, 우리사주조합원이 소유하는 주식수가 신규 발행 주식과 기발행 주식 총수의 20%를 초과하는 경우에도 위 배정 의무가 적용되지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

제165조의7 근거, 상법 제418조 불구 20% 강제배정, 예외 3가지를 모두 정확히 제시했다. 기준답변의 필수명제와 일치한다.

원본: cm-047 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-048 | 정답

질문 발행사항은 어느 기관이 결정하는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 상법 제416조에 따라 신주의 종류와 수, 발행가액과 납입기일, 인수방법 등으로서 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정한다. 다만 이 법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우는 그러하지 아니하다.

실제 답변 전문

발행사항은 원칙적으로 이사회가 결정합니다.

상법 제416조에 따르면, 회사가 성립 후 주식을 발행하는 경우 신주의 종류와 수, 발행가액과 납입기일, 인수방법 등 발행사항으로서 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정합니다. 다만, 상법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우에는 주주총회가 결정할 수 있습니다. 이사회가 결정하는 구체적 사항으로는 ① 신주의 종류와 수, ② 신주의 발행가액과 납입기일, ③ 무액면주식의 경우 자본금 계상 금액, ④ 신주의 인수방법, ⑤ 현물출자자의 성명·재산 종류·수량·가액 및 부여할 주식의 종류와 수, ⑥ 신주인수권 양도에 관한 사항, ⑦ 주주 청구 시에만 신주인수권증서를 발행한다는 것과 그 청구기간이 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(상법 제416조, 이사회 결정, 정관·법 예외 시 주주총회)을 모두 지지한다. 추가 열거는 조문 내용과 부합한다.

원본: cm-048 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-049 | 정답

질문 주관회사 또는 그 계열회사가 발행회사 지분을 보유하면 공동주관 의무가 발생하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제1항에 따라 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조 제4항 제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사와 공동으로 하여야 한다. 이해관계인은 같은 규정 제2조 제9호에 정의되어 있고, 라목에 공정거래법 제2조 제3호의 계열회사 및 그 임원이 포함된다.

실제 답변 전문

네, 주관회사 또는 그 이해관계인(계열회사 포함)이 발행회사 지분을 일정 비율 이상 보유하면 공동주관 의무가 발생합니다.

근거 및 요건:

제6조 제1항에 따르면, 금융투자회사가 **자신과 자신의 이해관계인이 합하여 5% 이상**(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 10% 이상)의 주식등을 보유하고 있는 회사의 **기업공개 또는 장외법인공모**를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우, 해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 않으면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 않은 다른 금융투자회사와 **공동으로** 주관회사 업무를 수행하여야 합니다.

예외:
다음의 경우에는 공동주관 의무가 면제됩니다.
1. **기업인수목적회사(SPAC)**의 기업공개
2. **외국 기업**의 기업공개

보유비율 산정 시 특례(보유로 보지 않는 경우):
- 코스닥시장 상장규정에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인 주식, 지정자문인 계약 체결 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인 주식은 보유비율 산정에서 제외됩니다(제3항).
- 주식등의 취득일이 상장예비심사신청일(기업공개) 또는 대표주관계약 체결일(장외법인공모) 이전이고, 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록하겠다는 확약서를 협회에 제출한 경우에도 보유한 것으로 보지 않습니다(제5항).
- 특정 조합·집합투자기구(중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, 환매금지 사모집합투자기구)의 경우에는 출자·투자 비율만큼만 보유한 것으로 봅니다(제4항).

따라서 단순히 지분을 보유하고 있다는 사실만으로 바로 공동주관 의무가 발생하는 것이 아니라, 주관회사와 그 이해관계인의 합산 보유비율이 5%(또는 10%) 이상이어야 하며, 위 예외·특례에 해당하지 않아야 공동주관 의무가 발생합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(제6조 제1항, 자신과 이해관계인 합산 5%(단서 10%) 이상, 기업공개·장외법인공모 시 공동주관 의무, 계열회사 포함)를 모두 정확히 지지한다. 추가 예외·특례 설명은 모순되지 않는다.

원본: cm-049 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-050 | 정답

질문 100분의 10이 적용되는 경우는?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제15조 제4항 제2호 단서 각 목에 해당하는 발행회사로서, 가목 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인 제외), 나목 벤처기업, 다목 직전 3개 회계연도 평균 매출액 3천억원 미만 중견기업, 라목 신성장·원천기술 보유기업 또는 기술등급 상위 100분의 50 기업(공시대상기업집단 소속 기업 제외)이다. 다만 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 각 호의 업종은 제외된다.

실제 답변 전문

100분의 10이 적용되는 경우는 크게 두 가지입니다.

첫째, 제15조 제4항 제2호 단서: 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 보유하는 경우, 원칙적으로는 100분의 5 이상이면 이해관계가 있는 자에 해당하지만, 발행회사가 다음 중 하나에 해당하면(중소기업창업지원법 시행령 제4조 각 호의 업종은 제외) 100분의 10 이상 보유 시에만 이해관계가 있는 자로 봅니다.
- 가. 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업(특수목적기구·부동산 관련 법인 제외)
- 나. 벤처기업 육성에 관한 특별조치법 제2조 제1항에 따른 벤처기업
- 다. 중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 제2조에 따른 중견기업으로서 직전 3개 회계연도 평균 매출액이 3천억원 미만인 기업
- 라. 신성장·원천기술 보유 기업 또는 기술등급 상위 50%에 해당하는 기업(공시대상기업집단 소속 기업 제외)

둘째, 제15조 제4항 제3호: 금융투자회사와 그 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식등을 100분의 10 이상 보유하고 있는 경우에도 이해관계가 있는 자에 해당합니다(다만 제2호 단서에 해당하는 발행회사의 경우에는 100분의 15 이상).

이러한 이해관계가 있는 경우에는 공동주관회사 선임의무 등 금융투자업규정 제4-19조 제7호에 따른 제한이 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 기준답변의 제15조 제4항 제2호 단서 각 목(가~라)과 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 업종 제외를 정확히 제시했다. 추가로 제3호 관련 설명을 덧붙였으나 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-050 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-051 | 정답

질문 보유비율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제6조 제2항에 따라 자본시장법 시행규칙 제14조 제1항을 준용한다. 제4항에 따라 중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, 환매금지형 사모집합투자기구의 경우 출자 또는 투자한 비율만큼 보유한 것으로 본다.

실제 답변 전문

보유비율은 원칙적으로「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙」제14조 제1항을 준용하여 산정합니다(제6조 제2항). 즉, 주권은 그 주식의 수, 전환사채권은 권면액을 전환 발행가격으로 나눈 수, 신주인수권부사채권은 신주인수권 목적 주식의 수 등 주식등의 종류별로 정해진 방식에 따라 주식등의 수를 계산하여 보유비율을 산정합니다.

구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다.

1. **기본 산정 기준(제6조 제2항)**: 금융투자회사와 그 이해관계인이 합하여 보유한 주식등의 비율을 법 시행규칙 제14조 제1항의 방법으로 산정합니다. 시행규칙 제14조 제1항은 주권은 주식 수, 신주인수권은 목적 주식 수, 전환사채권은 권면액÷전환발행가격, 신주인수권부사채권은 신주인수권 목적 주식 수, 교환사채권·파생결합증권·증권예탁증권은 각각 기초 증권별로 환산한 수를 기준으로 합니다.

2. **보유로 보지 않는 경우(제6조 제3항)**: 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인 주식, 그리고 지정자문인 계약이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인 주식은 보유비율 산정 시 보유한 것으로 보지 않습니다.

3. **조합·집합투자기구를 통한 간접보유(제6조 제4항)**: 중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, 환매금지 사모집합투자기구의 경우에는 출자자·수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼만 조합등이 보유한 주식등을 보유한 것으로 봅니다(즉, 출자비율에 따라 안분 계산).

4. **의무보유등록 확약 시 제외(제6조 제5항)**: 기업공개의 경우 상장예비심사신청일 이전에 취득한 주식등, 장외법인공모의 경우 대표주관계약체결일 이전에 취득한 주식등에 대해 한국예탁결제원 의무보유등록 확약서를 협회에 제출하면, 해당 주식등은 보유한 것으로 보지 않습니다.

이상의 기준을 종합하여 금융투자회사와 이해관계인의 보유비율이 5%(제15조 제4항 제2호 단서의 경우 10%) 이상인지를 판단하고, 이에 해당하면 공동주관회사 선임 의무가 발생합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시행규칙 제14조 제1항 준용(제6조 제2항)과 조합·환매금지형 사모펀드의 출자비율 안분(제4항)이라는 기준답변 핵심 명제를 모두 정확히 지지한다. 추가 설명(제3항·제5항)은 모순되지 않는 부연이다.

원본: cm-051 · arm=claude-opus-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

claude-opus-4-7

모델 claude-opus-4-7

오답: cm-002, cm-030

cm-002 | 오답

질문 제4호의 기준일은 언제인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 투자기간은 조문상 상장예비심사신청일을 기준으로 하고, 100분의 10 한도의 기준이 되는 자본금은 상장신청일 현재를 기준

실제 답변 전문

제4호의 기준일은 '상장예비심사 신청일'입니다. 제1항 제4호는 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 주식등의 투자기간을 산정할 때 '상장예비심사 신청일을 기준으로 한다'고 명시하고 있습니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

투자기간 기준일이 상장예비심사신청일이라는 결론은 맞다. 그러나 기준답변이 함께 제시한 100분의 10 한도 산정 자본금은 상장신청일 현재 기준이라는 핵심 세부사항이 누락됐다.

누락 사항 자본금 100분의 10 한도는 상장신청일 현재 기준

원본: cm-002 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-030 | 오답

질문 증권신고서 제출 시 1분기 검토보고서를 첨부하여야 하는가?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-6조 제8항 제1호 라목의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서는, 그 정의를 규정한 제2-4조 제5항 제3호 라목에서 "자본시장법 시행령 제170조 제1항 제2호 단서에 따른 금융기관·주권상장법인이 분기재무제표가 확정된 이후에 신고서를 제출하는 경우에 첨부해야 할" 서류로 한정하고 있다. 따라서 상장 전 발행인에게는 첨부의무가 없다. 다만 같은 항 제1호 다목은 증권시장에 주권을 상장하기 위한 모집 또는 매출의 경우 반기재무제표가 확정된 이후에는 반기감사보고서 또는 반기검토보고서를 첨부하도록 규정한다.

실제 답변 전문

네. 기존 법인이 지분증권을 모집·매출하는 경우 증권신고서 첨부서류로 회계감사인의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서를 제출하여야 하므로, 1분기 검토보고서가 확정된 상태라면 이를 첨부해야 합니다.

근거는 제2-6조 제8항 제1호 라목으로, 기존 법인이 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우 첨부서류에 '회계감사인의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서'가 포함되어 있습니다. 같은 항 다목은 반기와 관련하여 증권시장에 주권을 상장하기 위한 모집·매출의 경우 반기재무제표가 확정된 이후에는 반기감사·검토보고서를 첨부하도록 명시하고 있어, IPO(주권 상장을 위한 모집·매출) 시에도 재무서류 첨부 의무가 강조됩니다. 다만 제공된 조문은 분기보고서에 대해서는 반기와 같은 '확정 이후' 문언을 명시적으로 규정하지 않고 라목에서 첨부 대상 서류로 열거하고 있으므로, 1분기 검토보고서가 존재·확정되어 있는 경우 이를 첨부하여야 합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 정의·수식 범위 해석 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 분기검토보고서 첨부의무가 시행령 제170조 제1항 제2호 단서의 금융기관·주권상장법인에 한정되어 상장 전 발행인에게는 없다고 결론하나, 시스템 답변은 첨부해야 한다고 반대로 답했다.

누락 사항 제2-4조 제5항 제3호 라목의 정의 한정 / 시행령 제170조 제1항 제2호 단서(금융기관·주권상장법인) / 상장 전 발행인은 분기검토보고서 첨부의무 없음

원본: cm-030 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-001 | 정답

질문 벤처금융 및 전문투자자의 100분의 10 한도는 합산 기준인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 제26조 제1항 제4호 조문상 "벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다"로 규정

실제 답변 전문

아니요, 합산 기준이 아니라 각각(각자) 기준입니다. 제26조 제1항 제4호는 벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 '각각' 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다고 규정하고 있습니다. 즉, 벤처금융과 전문투자자에 대해 각각 별도로 자본금의 10% 한도가 적용되며, 이 한도 내의 주식등(투자기간 2년 미만인 것)이 상장일부터 1개월의 의무보유 대상이 됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심인 '각각 100분의 10 한도'를 정확히 지지하며 조문 문구도 일치한다. 합산이 아니라 각자 기준임을 명확히 밝혔다.

원본: cm-001 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-003 | 정답

질문 재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 주식은 제3호와 제4호 중 어디에 해당하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제4항 제2호는 상장규정 제26조 제1항 제3호 단서의 "세칙으로 정하는 경우"에 벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 경우를 포함하고 있다. 따라서 제3호에서 제외되고 제4호가 적용된다.

실제 답변 전문

재무적투자자(FI)가 제3자배정 방식으로 취득한 주식은 원칙적으로 제3호(상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자, 상장일부터 6개월·기술성장기업 등은 1년 의무보유) 대상에 해당합니다. 다만 그 재무적투자자가 '벤처금융 또는 전문투자자'에 해당하는 경우에는 시행세칙 제23조제4항제2호에 따라 제3호의 예외로 인정되어 제3호 적용에서 제외되고, 대신 규정 제26조제1항제4호(모집·매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간 2년 미만 주식등 중 자본금의 10% 한도, 상장일부터 1개월 의무보유)에 따라 규율됩니다.

근거: 규정 제26조제1항제3호는 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정으로 발행한 주식을 취득한 자를 의무보유 대상으로 하고 있으며, 시행세칙 제23조제4항제2호는 '벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 경우'를 제3호의 '세칙으로 정하는 경우(예외)'로 규정합니다. 또한 제26조제1항제4호는 벤처금융 또는 전문투자자가 모집·매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간 2년 미만 주식등(자본금 대비 각각 10% 한도)에 대해 상장일부터 1개월간의 의무보유를 규정하고 있습니다. 따라서 재무적투자자의 성격이 벤처금융·전문투자자에 해당하는지에 따라 제3호 또는 제4호 적용 여부가 결정됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 벤처금융·전문투자자에 해당하는 FI는 세칙 제23조 제4항 제2호에 따라 제3호에서 제외되고 제4호가 적용된다는 기준답변의 핵심 명제를 정확히 지지한다. 추가로 의무보유기간 등 세부사항을 설명했으나 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-003 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-004 | 정답

질문 제5호의 괴리율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제6항에 따라, 취득가격은 상장주선인이 상장예비심사신청일 전 6개월 동안 취득한 주식등의 취득수량 가중산술평균가격, 공모가격은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조 제1항에 따른 가격이며, 괴리율은 (공모가격에서 취득가격을 뺀 금액)을 취득가격으로 나누어 100을 곱한 비율이다.

실제 답변 전문

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조 제6항에 따르면, 제26조 제1항 제5호 단서에 따른 취득가격과 공모가격의 괴리율은 다음과 같이 산정합니다.

① 취득가격: 상장주선인이 상장예비심사 신청일 전 6개월 동안 취득한 신규상장신청인의 주식등에 대하여, 주식 취득수량을 가중치로 하여 가중 산술평균한 주식 취득가격을 사용합니다. 이 경우 전환사채·신주인수권부사채 등 주식에 해당하지 않는 증권은 전환이나 상장될 경우의 주식 수와 권리행사 가격 등을 고려하여 취득가격 산정일 기준으로 계산할 수 있습니다.

② 공모가격:「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항에 따라 결정된 가격을 사용합니다.

③ 괴리율 산식: (공모가격 − 취득가격) ÷ 취득가격 × 100 (단위: %)

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 취득가격(6개월 가중산술평균), 공모가격(인수업무규정 제5조 제1항), 괴리율 산식 모두 기준답변과 일치한다. 추가 설명은 모순되지 않는다.

원본: cm-004 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-005 | 정답

질문 유가증권시장에도 벤처금융·전문투자자에 대한 의무보유 규정이 있는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 없다. 유가증권시장 상장규정 및 그 시행세칙 전문에서 "벤처금융"은 검색되지 않는다. 제27조 제1항은 제1호(최대주주등, 상장일부터 6개월. 다만 최대주주가 자본시장법 제9조 제19항에 따른 사모집합투자기구인 경우 1년), 제2호(상장 후 주식매수선택권 행사로 주식을 취득한 최대주주등, 상장일부터 6개월, 최대주주가 사모집합투자기구이면 1년), 제3호(상장예비심사신청일 전 1년 이내 제3자배정 발행주식등 취득자, 발행일부터 1년. 다만 그 날이 상장일부터 6개월 이내이면 상장일부터 6개월이 되는 날까지 연장), 제4호(같은 기간 내 최대주주등의 주식등 취득자, 상장일부터 6개월), 제5호(거래소가 인정하는 주주등, 2년 이내)로 구성된다.

실제 답변 전문

제공된 유가증권시장 상장규정 제27조에는 벤처금융이나 전문투자자를 별도로 지칭하여 의무보유를 부과하는 규정이 명시되어 있지 않습니다. 즉, 코스닥시장 상장규정에서 흔히 보이는 '벤처금융·전문투자자'에 대한 별도 의무보유 조항은 본 조문 텍스트에는 존재하지 않습니다.

대신 제27조 제1항은 다음의 대상자에게 의무보유 의무를 부과합니다: ① 최대주주등(상장일부터 6개월, 다만 최대주주가 자본시장법 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구인 경우 1년), ② 상장 후 주식매수선택권 행사로 주식을 취득한 최대주주등(6개월, 사모집합투자기구인 경우 1년), ③ 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 제3자 배정 방식으로 발행된 주식등을 취득한 자(발행일부터 1년, 상장일부터 6개월 이내이면 상장일부터 6개월까지 연장), ④ 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 최대주주등의 주식등을 취득한 자(상장일부터 6개월), ⑤ 그 밖에 거래소가 공익·투자자 보호를 위해 필요하다고 인정하는 주주등(상장일부터 2년 이내 범위에서 협의). 따라서 벤처금융·전문투자자가 위 각 호(특히 제3호·제4호 또는 제5호)에 해당한다면 그 범위에서 의무보유 대상이 될 수 있으나, 이들을 별도의 유형으로 규정한 조항은 본 조문에는 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 '벤처금융·전문투자자 별도 규정 없음' 결론과 제27조 제1항 각 호의 대상·기간을 모두 정확히 일치하게 서술했다. 추가 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-005 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-006 | 정답

질문 유가증권시장에서 전문투자자는 어떻게 취급되는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 시행세칙 제21조 제2항 제1호는 상장규정 제27조 제1항 제1호의 경우 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 경우 그 수량을 의무보유 대상 주식등에서 제외하도록 규정한다. 해당 전문투자자의 범위는 같은 조 제3항 각 호에서 열거하고 있다.

실제 답변 전문

결론적으로, 유가증권시장 신규상장 의무보유와 관련하여 '전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 주식'은 의무보유 대상에서 제외됩니다(시행세칙 제21조 제2항 제1호). 다만 여기서 '전문투자자'는 자본시장법 제9조 제5항상의 전문투자자 전부가 아니라, 시행세칙 제21조 제3항 각 호에 열거된 자에 한정됩니다.

구체적으로 해당 전문투자자는 다음과 같습니다: ① 국가, ② 한국은행, ③ 법시행령 제4조 제1호에 따른 은행, ④ 한국산업은행, ⑤ 중소기업은행, ⑥ 한국수출입은행, ⑦ 농업협동조합중앙회, ⑧ 수산업협동조합중앙회, ⑨ 보험회사, ⑩ 금융투자업자(다만 신탁업자·투자일임업자·투자자문업자 및 금융사지배구조법 제3조 제1항 제2호의 겸영금융투자업자는 제외), ⑪ 증권금융회사, ⑫ 종합금융회사, ⑬ 여신전문금융회사, ⑭ 상호저축은행 및 그 중앙회, ⑮ 산림조합중앙회, 새마을금고연합회, 신용협동조합중앙회, 한국주택금융공사, 집합투자기구(사모집합투자기구 및 법 시행령 제6조 제1항 각 호의 법률에 따른 집합투자기구는 제외), 신용보증기금, 기술보증기금, 법률에 따라 설립된 기금(신용보증기금·기술보증기금 제외) 및 그 관리·운용 법인, 법률에 따라 공제사업을 경영하는 법인, 그 밖에 전문투자자의 성격·주식 소유 목적 등을 고려하여 거래소가 최대주주등의 소유주식 수 산정에서 제외하는 것이 타당하다고 인정하는 전문투자자입니다.

요약하면, 위 열거된 전문투자자가 '투자 목적'으로 주식을 소유한 경우에 한해 최대주주등의 의무보유 대상 주식에서 제외되는 특례가 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시행세칙 제21조 제2항 제1호에 따라 전문투자자인 최대주주등이 투자목적으로 소유한 주식은 의무보유 대상에서 제외되고, 그 범위는 제3항 각 호에 열거된다는 기준답변의 핵심 명제를 모두 지지한다. 열거 목록의 상세 설명도 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-006 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-007 | 정답

질문 상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 어떻게 되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 따라 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 모집·매출가격과 같은 가격으로 주식을 취득하여야 한다. 국내기업의 경우 제1호 나목에 따라 모집·매출 주식의 100분의 3(취득금액 10억원 초과 시 10억원 상당 수량)을 상장일부터 3개월 보유하고, 신속이전기업은 제1호 가목에 따라 100분의 5(25억원 한도)를 6개월 보유한다. 외국기업은 제2호에 따라 100분의 5(혁신기술기업 50억원, 그 외 25억원 한도)를 1년 보유한다. 유가증권시장 상장규정 제13조 제3항의 의무인수는 외국주권등 신규상장에 한정되며, 국내 모집·매출분의 100분의 5(50억원 한도)를 상장일부터 6개월 매각 제한한다.

실제 답변 전문

상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 시장 및 상장신청인의 유형에 따라 다음과 같이 구분됩니다.

[코스닥시장 상장규정 제13조 제5항]
1) 국내기업
① 신속이전기업(제31조제1항): 모집·매출 주식의 5%(취득금액 25억원 초과 시 25억원 상당 수량)를 상장일부터 6개월 의무보유. 단, 제31조제1항제3호 마목·바목 신속이전기업은 1년 의무보유하되, 상장일부터 6개월 경과 후에는 매 1개월마다 최초 취득 주식의 5%까지 매각 가능.
② 그 외 국내기업: 모집·매출 주식의 3%(취득금액 10억원 초과 시 10억원 상당 수량)를 상장일부터 3개월 의무보유. 단, 혁신기술기업이고 세칙에서 정한 사유에 해당하는 상장주선인의 경우 6개월 의무보유.

2) 외국기업(국내소재외국지주회사 포함)
① 혁신기술기업: 모집·매출 주식의 5%(취득금액 50억원 초과 시 50억원 상당 수량)를 상장일부터 1년 의무보유. 6개월 경과 후 매 1개월마다 최초 취득 주식의 5%까지 매각 가능.
② 그 외 외국기업: 모집·매출 주식의 5%(취득금액 25억원 초과 시 25억원 상당 수량)를 상장일부터 1년 의무보유. 6개월 경과 후 매 1개월마다 최초 취득 주식의 5%까지 매각 가능.

취득가격은 모집·매출가격과 동일하며, 취득시기는 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지입니다. 다만 대형법인(외국기업 및 제31조제1항제3호 마목·바목 신속이전기업 제외)이나 적격 해외증권시장 상장 후 3년이 경과한 외국기업의 경우 제5항 적용이 면제될 수 있습니다(제6항).

[유가증권시장 상장규정 제13조 제3항] — 외국주권등을 신규상장하는 경우
국내에서 모집·매출한 외국주권등의 5%(금액 50억원 초과 시 50억원 상당 수량)를 모집·매출 시 발행가액으로 취득하여 상장신청일 현재 보유하고, 상장일부터 6개월 이내에 매각하지 않아야 합니다. 단, 적격 해외증권시장에 상장한 후 3년 이상 경과한 경우에는 이 의무가 적용되지 않습니다(제4항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 기준답변의 핵심 수치(3%/10억/3개월, 5%/25억/6개월, 외국기업 5%/25억·50억/1년, 유가증권 5%/50억/6개월)를 모두 정확히 제시했다. 추가 예외·면제 설명은 모순 없는 보완이다.

원본: cm-007 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-008 | 정답

질문 국내 일반기업의 3개월 보유기간이 6개월로 연장되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목 단서에 따라 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 시행세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우이다. 시행세칙 제15조 제5항(2023.12.28 신설)은 그 사유를 "상장주선인이 상장예비심사신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장 이후 2년 이내에 투자주의환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지사유가 발생한 경우"로 규정한다. 즉 상장신청인의 유형만으로 자동 연장되는 것이 아니라 상장주선인의 과거 주선실적이 요건이다.

실제 답변 전문

국내 일반기업(신속이전기업 이외의 국내기업)의 경우 상장주선인은 원칙적으로 모집·매출 주식의 3%(취득금액 10억원 한도) 수량을 상장일부터 3개월 동안 의무보유해야 합니다. 다만, 상장신청인이 '혁신기술기업'이고 상장주선인이 시행세칙에서 정한 사유에 해당하는 경우에는 그 보유기간이 6개월로 연장됩니다(코스닥시장 상장규정 제13조제5항 제1호나목 단서).

여기서 시행세칙 제15조제5항이 정한 '세칙으로 정하는 사유'란, 상장주선인이 상장예비심사 신청일 기준 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장 후 2년 이내에 ①투자주의 환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나 ②형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지사유가 발생한 경우를 말합니다. 즉, 이러한 이력을 가진 상장주선인이 혁신기술기업을 상장주선하는 경우 보유기간이 3개월에서 6개월로 연장됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 요건(혁신기술기업 + 상장주선인의 과거 주선실적 사유)과 세칙 세부 요건(최근 3년, 상장 후 2년, 환기종목·관리종목·상장폐지사유)을 모두 정확히 제시했다. 근거 조항도 일치한다.

원본: cm-008 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-009 | 정답

질문 의무인수가 면제되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제6항에 따라 대형법인(다만 외국기업이나 제31조 제1항 제3호 마목·바목에 따른 신속이전기업은 제외), 적격해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업의 경우 거래소가 제5항을 적용하지 않을 수 있다.

실제 답변 전문

제13조 제6항에 따르면, 거래소는 상장신청인이 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 기업의 상장주선인에 대하여 제5항의 의무인수·보유 규정을 적용하지 않을 수 있습니다.

1. 대형법인. 다만, 외국기업이거나 제31조제1항제3호 마목 또는 바목에 따른 신속이전기업인 경우는 제외됩니다.
2. 적격 해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업.

즉, 위 두 가지 경우에 한해 상장주선인의 의무인수(취득) 및 의무보유가 면제될 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 두 면제 사유와 단서(외국기업·신속이전기업 제외, 3년 경과)를 정확히 일치하게 서술했다.

원본: cm-009 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-010 | 정답

질문 의무인수분이 공동주관회사 판단의 보유비율에 산입되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제3항에 따라 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 따라 취득하는 주식은 같은 조 제1항의 보유비율 산정에서 보유한 것으로 보지 아니한다.

실제 답변 전문

제공된 조문만으로는 '의무인수분이 공동주관회사 판단의 보유비율에 산입되는지'를 명확히 답하기 어렵습니다. 다만 관련 규정을 종합하면, 코스닥시장 상장규정 제13조제5항에 따라 상장주선인이 취득하는 주식(이른바 의무인수분)에 대해서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조제3항이 '한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(상장예정법인 포함)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다'고 명시하고 있습니다. 따라서 코스닥 상장주선인의 의무인수분(제13조제5항제1호에 따른 취득분)은 공동주관회사 요부를 판단하는 5%(또는 10%) 보유비율 산정 시 산입되지 않습니다. 다만 제13조제5항제2호(외국기업)에 따른 취득분에 대해서는 제6조제3항이 명시적으로 언급하지 않으므로, 그 부분까지 동일하게 제외되는지는 제공된 조문만으로는 단정할 수 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 인수업무규정 제6조제3항에 따라 코스닥 상장규정 제13조제5항제1호 취득분이 보유비율 산정에서 제외된다고 기준답변과 동일하게 결론지었다. 초기 유보 표현이 있으나 최종 법률 판단은 명확히 일치한다.

원본: cm-010 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-011 | 정답

질문 사내규정 정비가 상장심사에서 요구되는 근거는?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제29조 제1항 제2호는 "기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성이 인정될 것"을 질적심사요건으로 규정하고, 같은 조 제2항은 세부 심사기준을 시행세칙으로 정하도록 위임한다.

실제 답변 전문

코스닥시장 상장규정 제29조(질적 심사요건) 제1항 제2호에 근거합니다. 즉, 거래소는 상장신청인의 보통주식 상장이 공익 실현과 투자자 보호에 적합한지를 심사할 때 '기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성이 인정될 것'을 종합적으로 고려하는데, 사내규정 정비는 이러한 기업지배구조·내부통제제도·공시체제 등을 뒷받침하는 요소로서 경영투명성과 경영안정성 심사의 근거가 됩니다. 다만 제공된 조문에는 '사내규정 정비'라는 표현이 직접적으로 명시되어 있지는 않으며, 구체적인 심사기준은 같은 조 제2항에 따라 세칙으로 정하는 질적심사기준에 위임되어 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

제29조 제1항 제2호의 문구와 제2항 세칙 위임을 정확히 제시했다. 기준답변의 핵심 명제를 모두 지지하며 모순이 없다.

원본: cm-011 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-012 | 정답

질문 제정 시기에 관한 규정이 있는가?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 상장규정 및 시행세칙에 제정 시기를 특정한 조문은 없다. 명시적 근거 미확인 사항이며, 운영 이력이 심사 대상이 된다는 점은 실무해설서 수준의 서술에 해당된다.

실제 답변 전문

제공된 제29조(질적 심사요건) 조문에는 제정 시기에 관한 규정이 포함되어 있지 않습니다. 해당 조문은 상장 심사 시 고려사항(기업의 계속성, 경영투명성·안정성, 투자자 보호 등)과 세칙에 따른 질적심사기준 적용, 업종별 특성 등 고려사항만을 규정하고 있을 뿐, 사내규정의 제정 시기 등에 관한 내용은 담고 있지 않습니다. 제정 시기 관련 요건을 확인하려면 코스닥시장 상장규정의 부칙(시행일·경과규정)이나 관련 세칙, 또는 내부통제·기업지배구조 관련 별도 조문을 함께 확인할 필요가 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 제정 시기를 특정한 조문이 없다는 점이며, 시스템 답변도 해당 규정 없음을 명확히 지지한다. 추가 확인 필요 안내는 모순이 아니다.

누락 사항 운영 이력 심사는 실무해설서 수준 서술이라는 언급 없음

원본: cm-012 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-013 | 정답

질문 벤처기업이 주식매수선택권을 부여할 때의 요건은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업육성에관한특별법 제16조의3 제1항에 따라 정관으로 정하는 바에 따라 주주총회의 결의로 부여하며, 이 경우 주주총회 결의는 상법 제434조를 준용한다. 부여대상은 같은 항 제1호(임직원), 제2호(인수기업 임직원), 제3호(전문성 보유자)이다. 같은 조 제3항에 따라 부여 주식은 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없고, 제1항 제3호에 해당하는 경우에는 100분의 10을 초과할 수 없다. 같은 조 제4항에 따라 행사가격은 신주인수 방식의 경우 부여일 기준 시가와 권면액 중 높은 금액 이상이어야 한다. 상법 제340조의2부터 제340조의5까지에 우선하여 이 법이 적용된다(제16조의6 제3항).

실제 답변 전문

결론: 주식회사인 벤처기업은 정관에 정한 바에 따라 주주총회 특별결의(상법 제434조 준용)로, 회사 설립 또는 기술·경영 혁신 등에 기여했거나 기여할 능력을 갖춘 일정한 자에게 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다.

1) 부여 대상(제1항)
- 벤처기업의 임직원(대통령령으로 정하는 자는 제외)
- 벤처기업이 인수한 기업(발행주식 총수의 30%를 초과 보유한 경우에 한함)의 임직원(대통령령으로 정하는 자는 제외)
- 해당 기업이 필요로 하는 전문성을 보유한 자로서 대통령령으로 정하는 자

2) 부여 방법(제2항): ① 행사가격으로 신주를 인수할 권리, ② 행사가격으로 자기주식을 매수할 권리, ③ 행사가격과 행사일 시가의 차액(시가가 더 높은 경우)을 현금 또는 그에 상당하는 자기주식으로 지급받을 권리.

3) 부여 한도(제3항): 발행주식 총수의 50%를 초과할 수 없으며, 다만 제1항 제3호(외부 전문가)에 해당하는 경우에는 10%를 초과할 수 없습니다.

4) 행사가격(제4항): 신주인수 방식(제2항 제1호)은 부여일 기준 주식 시가와 권면액 중 높은 금액 이상, 자기주식 매수 또는 차액정산 방식(제2항 제2·3호)은 부여일 기준 시가 이상이어야 합니다.

5) 예외(제5항): 제1항 제1·2호의 임직원에게 신주인수 방식(제2항 제1호)으로 부여하면서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 경우에는 시가보다 낮은 가격으로 정할 수 있으나, 이 경우에도 권면액 이상이어야 합니다.

근거: 벤처기업육성에 관한 특별법 제16조의3.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

주주총회 특별결의(상법 제434조 준용), 부여대상 3유형, 한도 50%/10%, 신주인수 방식 행사가격 등 기준답변의 핵심 명제를 모두 지지한다. 추가 설명(부여방법, 예외)도 모순되지 않는다. 상법 우선적용 언급은 없으나 부여요건 핵심에 영향 없다.

누락 사항 상법 제340조의2~5 대비 우선적용(제16조의6 제3항) 미언급

원본: cm-013 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-014 | 정답

질문 부여 기준시가 관련 규정은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의3 제5항에 따라 제1항 제1호·제2호의 자에게 신주인수 방식으로 부여하는 경우로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 때에는 시가보다 낮은 가격(권면액 이상)으로 정할 수 있다. 같은 법 시행령 제11조의3 제5항(2025.12.30 개정)은 그 요건을 "부여받는 자 1인이 부여일 기준 시가보다 낮은 행사가격으로 부여받았거나 부여받을 각 주식매수선택권에 대하여 계산식에 따라 계산한 금액의 합계가 20억원 이하일 것"으로 규정한다.

실제 답변 전문

부여일 기준시가는 시행령 제11조의3 제2항에 따라 평가합니다. 즉, 주식매수선택권의 행사가격 설정(부여 후 행사가격 조정 포함)에 필요한 '주식의 시가'와 '행사일 기준 주식의 시가'는 모두 「상속세 및 증여세법」 제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가하며, 이때 시행령 제49조의 '평가기준일 전후 6개월'은 각각 '평가기준일 전 6개월'로 봅니다. 한편 법 제16조의3 제4항은 행사가격 하한을 정하는데, ① 신주인수형(제2항제1호)으로 부여하는 경우에는 부여일 기준 주식의 시가와 권면액 중 높은 금액 이상, ② 자기주식 매수형·차액정산형(제2항제2호·제3호)으로 부여하는 경우에는 부여일 기준 주식의 시가 이상이어야 합니다. 다만 제5항에 따라 임직원 등(제1항 제1호·제2호)에게 신주인수형으로 부여하면서 대통령령이 정한 요건(1인당 (부여일 시가 - 행사가격)×행사대상 주식수 합계 20억원 이하)을 갖춘 경우에는 시가보다 낮은 가격(단, 권면액 이상)으로 정할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 법 제16조의3 제5항의 저가 부여 허용과 시행령상 1인당 20억원 이하 요건, 권면액 이상 하한을 정확히 제시했다. 시가 평가방법 등 추가 설명은 기준답변과 모순하지 않는다.

원본: cm-014 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-015 | 정답

질문 부여 후 신고의무는 어디에 이행하는가?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의6 제1항에 따라 중소벤처기업부장관에게 신고한다. 같은 법 시행령 제11조의5 제1항에 따라 부여 신고 시 정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록(제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정하는 경우)을 첨부하며, 신고서 서식은 중소벤처기업부령에 위임되어 있다.

실제 답변 전문

주식매수선택권의 부여(및 취소·철회) 신고는 중소벤처기업부장관에게 이행합니다. 벤처기업육성에 관한 특별법 제16조의6 제1항에 따라 벤처기업이 제16조의4 제2항·제3항의 결의를 한 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 내용을 중소벤처기업부장관에게 신고해야 하며, 시행령 제11조의5에 따르면 부여의 경우 중소벤처기업부령으로 정하는 신고서에 ① 벤처기업의 정관, ② 주주총회 의사록, ③ 이사회 의사록(법 제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정하는 경우에 한함)을 첨부하여 중소벤처기업부장관에게 제출하고, 취소·철회의 경우에도 중소벤처기업부령으로 정하는 신고서를 제출해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

중소벤처기업부장관 신고라는 결론과 첨부서류(정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록), 서식의 부령 위임까지 기준답변과 일치한다. 추가로 취소·철회 신고를 언급했으나 모순 없다.

원본: cm-015 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-016 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권은 언제부터 행사할 수 있는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권의 행사요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의5 제1항에 따라 제16조의3 제1항에 따른 결의가 있는 날 또는 제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임하거나 재직하여야 행사할 수 있다. 기산점은 부여일이 아니라 결의일 또는 이사회에서 정한 날이다. 시행령 제11조의4 제1항에 따라 사망 또는 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 경우는 예외이나, 정년에 따른 퇴임·퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 않는다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권은 원칙적으로 주주총회 결의일(법 제16조의3제1항에 따른 결의일) 또는 이사회에서 정한 날(법 제16조의4제3항에 따라 이사회에서 정한 날)부터 2년 이상 재임 또는 재직한 후에 행사할 수 있습니다.

세부적으로 살펴보면 다음과 같습니다.

① 원칙(임직원 등): 결의일 또는 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임·재직 요건을 충족해야 행사할 수 있습니다(법 제16조의5제1항 본문).

② 예외 – 조기 행사 가능: 주식매수선택권을 부여받은 자가 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 경우에는 2년 재임·재직 요건을 충족하지 않아도 행사할 수 있습니다. 다만 정년에 따른 퇴임·퇴직은 '본인의 책임이 아닌 사유'에 포함되지 않습니다(시행령 제11조의4제1항).

③ 외부인(법 제16조의3제1항제3호 해당자)의 경우: 결의일 또는 이사회에서 정한 날부터 2년이 경과하고, 벤처기업과 주식매수선택권 부여와 관련된 용역계약을 체결·이행한 경우에만 행사할 수 있습니다(법 제16조의5제1항 단서, 시행령 제11조의4제3항). 벤처기업이 정당한 사유 없이 일방적으로 용역계약을 취소하는 등 부여받은 자의 책임 없는 사유로 이행하지 못한 경우에는 이행한 것으로 봅니다(시행령 제11조의4제4항).

④ 행사기한 관련 보장: 행사기한을 퇴임일·퇴직일까지로 정한 경우, 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 때에는 그 퇴임일·퇴직일부터 3개월 이상의 행사기간을 추가로 부여해야 합니다(시행령 제11조의4제2항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

결의일 또는 이사회가 정한 날부터 2년 재임·재직 요건과 사망·본인 책임 아닌 사유 예외, 정년 제외까지 정확히 서술했다. 추가 설명도 기준답변과 모순하지 않는다.

원본: cm-016 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-017 | 정답

질문 행사가격 설정에 필요한 부여일 기준 시가는 어떻게 평가하는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항(2024.7.2 개정)에 따라 상속세 및 증여세법 제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가하되, 시행령 제49조 중 "평가기준일 전후 6개월"은 각각 "평가기준일 전 6개월"로 본다.

실제 답변 전문

부여일 기준 주식의 시가는「상속세 및 증여세법」제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가합니다. 다만 이 경우 시행령 제49조의 '평가기준일 전후 6개월'은 '평가기준일 전 6개월'로 보아 적용합니다(벤처기업육성법 시행령 제11조의3 제2항).

구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다.
① 원칙: 평가기준일(부여일) 현재의 시가에 따르며, 시가는 불특정 다수인 사이에 자유롭게 거래가 이루어지는 경우 통상적으로 성립된다고 인정되는 가액을 말합니다(상증세법 제60조 제1항·제2항).
② 시가로 인정되는 것: 평가기준일 전 6개월(벤처기업 주식매수선택권의 경우 전후 6개월이 아니라 '전 6개월'로 축소 적용) 이내에 이루어진 해당 재산의 매매가액, 둘 이상 공신력 있는 감정기관 감정가액의 평균액, 수용·경매·공매가액 등이 시가로 인정됩니다(시행령 제49조 제1항 각 호).
③ 상장주식 등 특례: 증권시장에서 거래되는 주권상장법인 주식은 제63조제1항제1호가목의 방법(일정 기간의 종가 평균 등)으로 평가한 가액을 시가로 봅니다(상증세법 제60조 제1항 제1호).
④ 시가 산정이 어려운 경우: 상증세법 제61조부터 제65조까지의 보충적 평가방법에 따른 가액을 시가로 봅니다(제60조 제3항).
⑤ 시가로 보는 가액이 둘 이상인 경우 평가기준일에 가장 가까운 날의 가액을 적용합니다(시행령 제49조 제2항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 상증세법 제60조 및 시행령 제49조 준용, '평가기준일 전후 6개월'을 '전 6개월'로 보는 핵심 요건을 정확히 제시했다. 근거 조문(벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항)도 일치한다. 추가 설명은 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-017 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-018 | 정답

질문 상증세법 시행령 제49조 제1항의 구조는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 본문은 평가기준일 전후 6개월(증여재산의 경우 평가기준일 전 6개월부터 후 3개월까지) 이내의 매매·감정·수용·경매·공매가 있는 경우 각 호에 따라 확인되는 가액을 시가로 인정한다. 단서는 평가기간에 해당하지 않는 기간으로서 평가기준일 전 2년 이내의 기간 중 또는 평가기간 경과 후부터 제78조 제1항에 따른 기한까지의 기간 중에 매매등이 있는 경우에도, 가격변동의 특별한 사정이 없다고 보아 납세자·지방국세청장 또는 관할세무서장이 신청하는 때에는 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회의 심의를 거쳐 포함시킬 수 있도록 한다.

실제 답변 전문

상증세법 시행령 제49조 제1항은 법 제60조 제2항에서 말하는 '시가로 인정되는 것'의 범위를 정하는 규정으로, 본문·단서·각 호(제1~3호) 및 각 호의 단서·목으로 구성되어 있습니다.

구체적 구조는 다음과 같습니다.

① 본문: 평가기준일(상속개시일 또는 증여일) 전후 6개월(증여재산의 경우 평가기준일 전 6개월부터 후 3개월까지) 이내의 기간을 '평가기간'으로 정의하고, 이 기간 중 매매·감정·수용·경매(민사집행법상 경매)·공매(이하 '매매등')가 있는 경우 각 호에 따라 확인되는 가액을 시가로 본다고 규정합니다.

② 단서: 평가기간에 해당하지 않더라도 평가기준일 전 2년 이내의 기간, 또는 평가기간 경과 후부터 제78조 제1항에 따른 기한까지의 기간 중 매매등이 있는 경우, 평가기준일부터 제2항 각 호의 날까지의 기간 중 가격변동의 특별한 사정이 없다고 보아 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청이 있으면 제49조의2 제1항의 평가심의위원회 심의를 거쳐 해당 매매등 가액을 시가에 포함시킬 수 있도록 하고 있습니다.

③ 각 호:
- 제1호: 해당 재산의 매매사실이 있는 경우 그 거래가액. 단서로 (가) 특수관계인 거래 등으로 거래가액이 객관적으로 부당한 경우, (나) 거래된 비상장주식의 액면가액 합계액이 발행주식총액(또는 출자총액) 액면가액 합계액의 1% 상당 금액과 3억원 중 적은 금액 미만인 경우(평가심의위원회 심의로 정당한 사유가 인정되면 제외)를 배제합니다.
- 제2호: 둘 이상의 공신력 있는 감정기관의 감정가액이 있는 경우 그 평균액. 다만 (가) 조건부 감정 등 납부목적에 부적합한 감정가액, (나) 원형대로 감정하지 않은 감정가액은 제외되며, 감정가액이 법 제61조·제62조·제64조·제65조에 따른 평가액과 제4항 시가의 90% 중 적은 금액(기준금액)에 미달하면 세무서장등이 재감정을 의뢰한 가액에 따르되, 그 가액이 납세자 제시액보다 낮으면 그러하지 아니합니다(기준금액 이상이어도 평가심의위원회 심의로 부적정하다고 인정되는 경우 포함).
- 제3호: 수용·경매·공매사실이 있는 경우 그 보상가액·경매가액·공매가액. 단서로 (가) 물납재산을 상속인 또는 그 특수관계인이 경매·공매로 취득한 경우, (나) 비상장주식이 위 1%·3억원 기준 미만인 경우, (다) 경매·공매 개시 후 수의계약으로 취득한 경우, (라) 최대주주등의 상속인·특수관계인이 최대주주등 보유 비상장주식등을 경매·공매로 취득한 경우는 제외합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

본문의 평가기간과 단서의 2년 이내·제78조 제1항 기한, 평가심의위원회 심의 요건을 모두 정확히 지지한다. 각 호 설명은 추가 상세로 모순이 없다.

원본: cm-018 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-019 | 정답

질문 평가심의위원회는 어느 기관인가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회이며, 심의는 납세자, 지방국세청장 또는 관할세무서장의 신청을 전제로 한다.

실제 답변 전문

평가심의위원회는 국세청과 지방국세청에 각각 두는 위원회입니다. 상속세 및 증여세법 시행령 제49조의2 제1항에 따르면, 매매등 가액의 시가인정, 시가불인정 감정기관의 지정, 비상장주식등의 가액평가 및 평가방법, 업종의 변경, 건물·오피스텔·상업용 건물 가치의 산정·고시를 위한 자문 등의 심의를 위하여 국세청과 지방국세청에 각각 평가심의위원회를 둡니다. 구성은 국세청 평가심의위원회의 경우 국세청장이 소속 공무원 중에서 임명하는 3명, 변호사·공인회계사·세무사·감정평가사 등 중 국세청장이 위촉하는 9명 이내 등으로, 지방국세청 평가심의위원회는 지방국세청장이 임명하는 공무원 2명, 지방국세청장이 위촉하는 8명 등으로 구성됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 상증세법 시행령 제49조의2 제1항의 평가심의위원회(국세청·지방국세청 소속)임을 정확히 지지한다. 신청 주체(납세자, 지방국세청장, 관할세무서장) 언급은 없으나 질문은 '어느 기관인가'로 기관 특정이 핵심이다. 구성 관련 세부는 기준답변과 모순되지 않는다.

누락 사항 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 전제 언급 없음 / 제49조 제1항 단서 인용 없음

원본: cm-019 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-020 | 정답

질문 공모가격이 평가액에 반영되는 기간과 방법은?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제63조 제2항 제1호·제2호에 해당하는 주식등에 대하여, 같은 법 시행령 제57조 제1항은 "평가기준일 현재 유가증권 신고(유가증권 신고를 하지 아니하고 상장신청을 한 경우에는 상장신청) 직전 6개월(증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월)부터 거래소에 최초로 주식등을 상장하기 전까지의 기간"으로 규정하고, 해당 주식등은 제1호의 공모가격과 제2호의 가액(법 제63조 제1항 제1호 가목에 따라 평가한 가액) 중 큰 가액으로 평가하도록 한다.

실제 답변 전문

기업공개를 준비 중인 주식의 평가에서 공모가격이 반영되는 기간은 평가기준일 기준 유가증권 신고(신고 없이 상장신청을 한 경우에는 상장신청) 직전 6개월(증여세가 부과되는 주식등은 3개월)부터 거래소에 최초로 주식등을 상장하기 전까지의 기간입니다. 이 기간 동안 해당 주식은 ① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 금융위원회가 정하는 기준에 따라 결정된 공모가격과, ② 상속세 및 증여세법 제63조제1항제1호가목에 따라 평가한 해당 주식의 가액(해당 가액이 없으면 같은 호 나목의 가액) 중 큰 가액으로 평가합니다(시행령 제57조 제1항). 코스닥 등록신청 관련 주식(법 제63조제2항제2호)의 경우에도 유가증권 신고(또는 등록신청) 직전 6개월(증여세는 3개월)부터 한국금융투자협회 등록 전까지의 기간 동안 공모가격과 법 제63조제1항제1호나목의 평가가액 중 큰 가액으로 평가합니다(시행령 제57조 제2항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기간(직전 6개월, 증여 3개월~상장 전)과 방법(공모가격과 법 제63조제1항제1호 가목 평가액 중 큰 금액)을 정확히 제시했다. 제2항 관련 부연은 다소 부정확할 수 있으나 핵심 결론과 모순되지 않는다.

원본: cm-020 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-021 | 정답

질문 6개월과 3개월 중 어느 것이 적용되는가?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 증여세가 부과되는 주식등은 3개월, 그 외(상속세)는 6개월이다. 조문상 괄호 규정으로 명시되어 있다.

실제 답변 전문

원칙적으로 유가증권 신고(또는 상장신청·등록신청) 직전 6개월이 적용되며, 증여세가 부과되는 주식등의 경우에만 3개월이 적용됩니다.

상속세 및 증여세법 시행령 제57조 제1항은 거래소 상장을 앞둔 주식등에 대해 '평가기준일 현재 유가증권 신고(신고 없이 상장신청을 한 경우에는 상장신청) 직전 6개월(증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월)부터 최초 상장 전까지의 기간'을 대통령령으로 정하는 기간으로 규정하고 있습니다. 같은 조 제2항도 한국금융투자협회 등록을 앞둔 주식등에 대해 동일하게 '직전 6개월(증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월)부터 등록 전까지'로 정하고 있습니다. 따라서 상속세가 문제되는 경우에는 6개월, 증여세가 문제되는 경우에는 3개월이 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(증여세 3개월, 상속세 6개월, 괄호 규정)을 정확히 지지한다. 조문 인용도 일치한다.

원본: cm-021 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-022 | 정답

질문 비상장주식의 보충적 평가방법은?
(업무 문맥: 비상장주식의 보충적 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 시행령 제54조 제1항(2025.12.30 개정)에 따라 1주당 순손익가치와 1주당 순자산가치를 각각 3과 2의 비율로 가중평균한 가액으로 하고, 부동산과다보유법인은 그 비율을 각각 2와 3으로 한다. 다만 가중평균한 가액이 1주당 순자산가치에 100분의 80을 곱한 금액보다 낮은 경우에는 그 금액을 가액으로 한다.

실제 답변 전문

비상장주식등의 보충적 평가방법은 1주당 순손익가치와 1주당 순자산가치를 3:2의 비율로 가중평균한 가액으로 평가하는 것이 원칙입니다(부동산과다보유법인은 2:3의 비율 적용). 다만 가중평균한 가액이 1주당 순자산가치의 80%보다 낮은 경우에는 순자산가치의 80%에 해당하는 금액을 평가액으로 합니다.

구체적인 산식은 다음과 같습니다.
① 1주당 순손익가치 = 1주당 최근 3년간의 순손익액의 가중평균액 ÷ 3년 만기 회사채의 유통수익률을 고려하여 기획재정부령으로 정하는 이자율
② 1주당 순순자산가치 = 당해 법인의 순자산가액 ÷ 발행주식총수(평가기준일 현재)

예외적으로 다음 경우에는 순자산가치만으로 평가합니다.
1. 상속·증여세 신고기한 내 청산 진행 중이거나 사업자 사망 등으로 사업 계속이 곤란한 법인의 주식
2. 사업개시 전 법인, 사업개시 후 3년 미만 법인 또는 휴·폐업 중인 법인의 주식
3. 자산총액 중 소득세법상 부동산 등(제94조제1항제4호다목1)·2))의 비율이 80% 이상인 법인의 주식(가중평균가액이 순자산가치보다 낮은 경우에 한함)
5. 자산총액 중 주식등의 가액 합계가 80% 이상인 법인의 주식(가중평균가액이 순자산가치보다 낮은 경우에 한함)
6. 정관상 존속기한이 확정된 법인으로서 평가기준일 현재 잔여 존속기한이 3년 이내인 법인의 주식

또한 평가대상 법인이 다른 비상장법인의 발행주식총수의 10% 이하를 보유한 경우 그 다른 비상장주식은 법인세법 시행령상 취득가액으로 평가할 수 있으며(시가가 있으면 시가 우선), 납세자가 유사상장법인 비교·현금흐름할인(DCF)·배당할인 등의 방법으로 평가한 가액이 보충적 평가액의 70~130% 범위 내인 경우 평가심의위원회의 심의를 거쳐 그 평가가액을 적용할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(순손익가치:순자산가치 3:2 가중평균, 부동산과다보유법인 2:3, 순자산가치 80% 하한)을 모두 정확히 지지한다. 추가 산식과 예외 설명은 모순 없는 보완이다.

원본: cm-022 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-023 | 정답

질문 상장차익 증여의제는 어떤 요건에서 성립하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제41조의3 제1항에 따라 최대주주등의 특수관계인이 제2항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 경우, 그 날부터 5년 이내에 상장됨에 따라 가액이 증가하여 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액을 초과하여 이익을 얻은 경우 그 이익을 증여재산가액으로 한다. 다만 그 이익이 대통령령으로 정하는 기준금액 미만인 경우는 제외한다. 제3항에 따라 이익은 상장일부터 3개월이 되는 날(정산기준일)을 기준으로 계산한다.

실제 답변 전문

상장차익 증여의제(주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)는 다음 요건이 모두 충족될 때 성립합니다. ① 주체 요건: 최대주주등(제22조제2항에 따른 최대주주·최대출자자 또는 발행주식총수·출자총액의 25% 이상을 소유한 자로서 대통령령으로 정하는 자)의 특수관계인일 것. ② 취득 요건(제2항): (i) 최대주주등으로부터 해당 법인의 주식등을 증여받거나 유상 취득하였거나, (ii) 유상취득일부터 소급하여 3년 이내에 최대주주등으로부터 증여받은 재산으로 최대주주등이 아닌 자로부터 해당 법인의 주식등을 취득하였을 것. ③ 기간·상장 요건: 그 주식등을 증여받거나 취득한 날부터 5년 이내에 대통령령으로 정하는 증권시장(자본시장법 제8조의2제4항제1호)에 상장되어 가액이 증가할 것. ④ 이익 요건: 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액을 초과하는 이익이 발생하고, 그 이익이 대통령령으로 정하는 기준금액 이상일 것(기준금액 미만이면 제외).

관련 보완 규정으로, 이익은 상장일부터 3개월이 되는 날(그 전에 사망·증여·양도가 있으면 그 날)을 정산기준일로 하여 계산하고(제3항), 상장일은 증권시장에서 최초로 매매거래를 시작한 날입니다(제5항). 주식등 취득 후 신주 인수·배정도 포함되며(제7항), 전환사채등을 취득해 5년 이내 주식으로 전환된 경우에도 준용됩니다(제8항). 또한 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 증여세를 감소시킨 것으로 인정되면 특수관계인이 아닌 자 간 증여에도 적용되며, 이 경우 5년의 기간 제한은 적용되지 않습니다(제9항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 요건(최대주주등 특수관계인, 증여·취득, 5년 내 상장, 초과이익, 기준금액 미만 제외, 정산기준일 3개월)을 모두 지지한다. 추가 설명도 조문 취지와 부합한다.

원본: cm-023 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-024 | 정답

질문 기준금액은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제3항 제1호에 따라 같은 조 제1항 제2호(취득일 현재 1주당 취득가액 또는 증여당시 1주당 증여세 과세가액) 및 제3호(1주당 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익)의 합계액에 주식수를 곱한 금액의 100분의 30에 상당하는 가액과, 제2호의 금액 중 적은 금액이다.

실제 답변 전문

주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여(법 제41조의3제1항 단서)에서 '기준금액'은 다음 두 가지 금액 중 적은 금액을 말합니다.

① 증여받은 날(취득일) 현재의 1주당 증여세 과세가액(또는 1주당 취득가액)과 1주당 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익을 합한 금액에, 증여받거나 유상으로 취득한 주식등의 수를 곱한 금액의 100분의 30에 상당하는 가액
② 3억원

근거는 상속세 및 증여세법 시행령 제31조의3 제3항이며, 위 두 금액 중 더 적은 쪽이 기준금액이 됩니다. 또한 같은 조 제6항에 따라 실제 계산된 증여이익이 이 기준금액 이상인 경우에 과세대상이 됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(제1항 제2호+제3호 합계액×주식수의 30%와 3억원 중 적은 금액)을 정확히 제시했다. 근거 조항도 시행령 제31조의3 제3항으로 일치한다.

원본: cm-024 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-025 | 정답

질문 이익 계산 시 이미 과세된 저가분이 조정되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제1항은 정산기준일 현재 1주당 평가가액에서 취득가액(또는 증여세 과세가액)과 기업가치 실질증가분을 차감하도록 규정할 뿐, 제35조·제39조에 따라 이미 과세된 부분을 별도로 차감하는 규정은 확인되지 않는다. 명시적 조정규정 미확인 사항이다.

실제 답변 전문

제공된 조문만으로는 '이미 과세된 저가분(저가양수에 따른 증여이익 등)'을 상장이익 계산 시 조정한다는 규정을 확인할 수 없습니다. 시행령 제31조의3 제1항은 상장 등에 따른 이익을 '정산기준일 현재 1주당 평가가액'에서 '증여받은 날의 1주당 증여세 과세가액(취득의 경우 취득일 현재 1주당 취득가액)'과 '1주당 기업가치의 실질적 증가로 인한 이익'을 차감한 금액에 주식수를 곱해 산정하도록만 규정하고 있을 뿐, 기존에 과세된 저가양수 차액을 별도로 가감·조정하는 조항은 이 조문에 나타나 있지 않습니다. 따라서 저가양수 등으로 이미 과세된 이익의 조정 여부는 이 시행령 조문만으로 단정할 수 없으며, 관련 본법(상속세 및 증여세법 제41조의3) 및 저가양수에 따른 이익의 증여 규정(법 제35조 등) 등 추가 조문을 함께 확인할 필요가 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(시행령 제31조의3 제1항의 차감 항목만 규정, 제35조·제39조 기과세분 별도 차감 규정 미확인)을 정확히 지지한다. 계산 구조도 동일하게 서술했다.

원본: cm-025 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-026 | 정답

질문 유상증자로 배정받은 신주도 포함되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 제41조의3 제7항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우를 포함한다.

실제 답변 전문

네, 포함됩니다. 제41조의3 제7항은 제2항을 적용할 때 주식등을 증여받거나 취득한 후 해당 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우도 포함한다고 명시하고 있습니다. 따라서 최대주주등으로부터 주식등을 증여받거나 취득한 이후 유상증자로 신주를 인수·배정받은 경우에도 상장에 따른 이익의 증여 과세 대상에 해당합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 제41조의3 제7항 내용을 정확히 지지하며 포함된다고 결론했다. 수치·요건 오류 없음.

원본: cm-026 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-027 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 세제 혜택은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조세특례제한법 제16조의2 제1항에 따라 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권 행사이익 중 연간 2억원 이내의 금액에 대해서는 소득세를 과세하지 아니하되, 벤처기업별 총 누적 금액은 5억원을 초과하지 못한다. 같은 조 제2항에 따라 적용대상은 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권 및 상법 제340조의2 또는 제542조의3에 따른 주식매수선택권(코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우로 한정)이다.

실제 답변 전문

벤처기업 임원 또는 종업원이 2027년 12월 31일 이전에 해당 벤처기업(또는 벤처기업이 인수한 기업)으로부터 부여받은 주식매수선택권을 행사하여 얻은 이익 중 연간 2억원 이내의 금액에 대해서는 소득세를 과세하지 않습니다. 다만, 비과세되는 행사이익의 벤처기업별 총 누적 금액은 5억원을 초과할 수 없습니다.

적용 요건과 범위는 다음과 같습니다.
- 대상자: 벤처기업 또는 대통령령으로 정하는 바에 따라 벤처기업이 인수한 기업의 임원·종업원(퇴직 후 행사하는 경우 포함).
- 부여 기한: 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권.
- 행사이익의 의미: 주식매수선택권 행사 당시의 시가와 실제 매수가액의 차액(주식에는 신주인수권 포함).
- 대상 주식매수선택권:「벤처기업육성에 관한 특별법」제16조의3에 따라 부여받은 것, 그리고「상법」제340조의2 또는 제542조의3에 따라 부여받은 것(단, 상법에 따른 경우는 코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우로 한정).
- 특례 신청절차 등 세부 사항은 대통령령으로 정합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(2027.12.31 이전 부여, 연간 2억원 비과세, 누적 5억원 한도, 대상 주식매수선택권 범위)를 모두 정확히 지지한다. 추가 설명도 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-027 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-028 | 정답

질문 적격주식매수선택권의 요건과 효과는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조특법 제16조의4 제1항 각 호에 따라 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖추고(제1호), 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 행사일이 속하는 과

세기간까지의 전체 행사가액 합계가 5억원 이하일 것(제2호)을 요구한다. 신청한 경우 행사 시 소득세를 과세하지 아니하고, 같은 조 제2항에 따라 취득주식 양도 시 소득세법 제94조 제1항 제3호에도 불구하고 양도소득세를 과세한다. 다만 행사 당시 실제 매수가액이 부여 당시 시가보다 낮은 경우 그 차액은 행사 시 과세한다.

실제 답변 전문

적격주식매수선택권이란 벤처기업 임직원이 2027년 12월 31일 이전에 해당 벤처기업으로부터 부여받은 주식매수선택권 중 다음 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다. ①「벤처기업육성에 관한 특별법」제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖출 것, ② 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 행사일이 속하는 과세기간까지 전체 행사가액의 합계가 5억원 이하일 것.

효과는 다음과 같습니다.

1) (행사시 소득세 비과세) 임직원이 대통령령이 정한 바에 따라 신청하면,「소득세법」제20조(근로소득)·제21조(기타소득) 규정에도 불구하고 주식매수선택권 행사시점에 소득세를 과세하지 않을 수 있습니다. 다만 행사 당시 실제 매수가액이 부여 당시 시가보다 낮은 경우 그 차액(시가 이하 발행이익)에 대해서는 행사시에 소득세로 과세합니다(제1항).

2) (양도시 양도소득세 과세) 행사시 과세하지 않은 경우, 취득한 주식(잉여금 자본전입에 따른 무상주 포함)을 양도할 때「소득세법」제94조제1항제3호에도 불구하고 양도소득세를 과세하며, 양도소득금액은「양도가액 A – (행사시 실제 매수가액과 부여시 시가 중 큰 금액 B) – (제16조의2 비과세금액 C – 시가 이하 발행이익에 대한 비과세 적용금액 D)」로 계산합니다(제2·3항). 이 경우 제14조제1항제7호는 적용하지 않습니다(제7항).

3) (법인 손금불산입) 행사시 소득세를 과세하지 않은 경우(추후 제5항에 따라 과세된 경우 포함) 해당 주식매수선택권 행사에 따른 비용 중 대통령령으로 정하는 금액은 벤처기업의 각 사업연도 소득금액 계산시「법인세법」제19·20·52조에도 불구하고 손금에 산입하지 않습니다(제4항).

4) (특례 배제 사유) 다음 사유가 있으면 특례 적용을 배제하여 행사이익 전액을 근로·기타소득으로 과세합니다: ① 취득주식을 증여하거나 행사일부터 1년 내 처분(파산 등 부득이한 사유 제외) → 증여일·처분일, ② 전체 행사가액이 5억원 초과 → 5억원 초과한 날, ③ 전용계좌를 통해 행사취득 주식 외 주식을 거래한 경우 → 최초 거래일이 소득 귀속시기가 됩니다(제5항).

5) (기타 절차·요건) 벤처기업 및 금융투자업자는 부여·행사·이체 관련 자료를 세무서장에게 제출해야 하고(제6항), 임직원은 행사취득 주식만 거래하는 전용계좌를 개설해야 하며(제8항), 행사시점에 부여기업이 더 이상 벤처기업에 해당하지 않게 된 경우에도 특례가 적용됩니다(제9항). 세부 신청·운영절차는 대통령령에 따릅니다(제10항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

요건 2가지(벤처기업법 제16조의3 및 대통령령 요건, 2년 역산 5억원 이하)와 효과(행사시 비과세, 양도시 양도소득세 과세, 시가 이하 발행이익 행사시 과세)를 모두 정확히 지지한다. 추가 설명(손금불산입, 배제사유 등)은 기준답변과 모순하지 않는다.

원본: cm-028 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-029 | 정답

질문 주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도할 때 취득가액은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사주식의 양도 시 취득가액)

당시 기준답변 소득세법 시행령 제163조 제13항에 따라 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가를 법 제97조 제1항 제1호에 따른 취득가액으로 한다.

실제 답변 전문

주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도할 때의 취득가액은 '주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가'로 합니다.

근거: 소득세법 시행령 제163조 제13항은 "주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도하는 때에는 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가를 법 제97조제1항제1호의 규정에 의한 취득가액으로 한다"고 규정하고 있습니다. 즉, 실제 행사가격(납입가액)이 아니라 행사시점의 시가가 양도소득 계산 시 취득가액이 됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변과 동일하게 시행령 제163조 제13항에 따라 행사 당시 시가를 취득가액으로 본다고 명시했다. 조문 인용과 결론이 일치한다.

원본: cm-029 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-031 | 정답

질문 거래소 규정상 요구되는 재무서류는?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제5조 제4호에 따라 국내기업인 상장신청인은 해당 사업연도의 반기 종료 후 45일이 경과한 때 반기재무제표와 감사인의 검토보고서를 제출하여야 한다. 분기 기준 제출의무는 제5호에 따라 외국기업에 대해서만 규정되어 있다.

실제 답변 전문

코스닥시장 상장규정 제5조에 따르면, 상장예비심사 신청일 이후 상장일 전까지 상장신청인이 상장주선인을 통해 거래소에 제출해야 하는 재무서류는 다음과 같습니다.

① 국내기업(국내소재외국지주회사 제외)의 경우: 해당 사업연도 반기 종료 후 45일이 경과한 때에 '반기재무제표'와 그에 대한 '감사인의 검토보고서'를 제출해야 합니다(제4호).

② 외국기업(국내소재외국지주회사 포함)의 경우: 해당 사업연도의 분기 또는 반기 종료 후 45일이 경과한 때에 '분기 또는 반기 재무제표'와 그에 대한 '감사인의 검토보고서'를 제출해야 합니다. 다만 거래소가 기업의 설립지, 회계 환경, 해외증권시장 상장경력 등을 고려하여 필요하다고 인정하는 경우에는 검토보고서가 아닌 '감사인의 감사보고서'를 제출해야 합니다(제5호).

③ 최근 사업연도 결산 승인을 위한 주주총회(상법 제449조의2제1항에 따라 이사회 결의로 재무제표를 승인하는 경우에는 이사회)가 개최된 때에는 '최근 사업연도 재무제표'와 그에 대한 '감사인의 감사보고서'를 제출해야 합니다(제6호).

또한 모집 또는 매출을 신고하는 경우에는 투자설명서(예비투자설명서 포함) 및 그 기재내용의 정정사항도 함께 제출해야 합니다(제3호).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(국내기업은 반기 종료 후 45일 경과 시 반기재무제표+검토보고서, 분기 제출은 외국기업만)을 정확히 지지한다. 추가로 설명한 제6호·제3호 내용도 모순되지 않는다.

원본: cm-031 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-032 | 정답

질문 반기보고서 제출기한 45일과 60일은 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제1항(2025.1.21 개정)에 따라 원칙은 기간 경과 후 45일 이내이나, 재무에 관한 사항과 그 부속명세 등을 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서와 분기보고서를 제출하는 경우에는 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 60일 이내에 제출할 수 있다. 60일 특례의 기준은 최초제출대상법인 여부가 아니라 연결기준 작성의 최초 2개 사업연도이다.

실제 답변 전문

원칙적으로 반기·분기보고서는 해당 기간(반기 6개월, 분기 3개월·9개월) 경과 후 45일 이내에 금융위원회와 거래소에 제출해야 합니다. 다만, 재무에 관한 사항과 그 부속명세, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 사항을 '연결재무제표 기준'으로 기재하여 작성한 반기·분기보고서를 제출하는 경우에는 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 60일 이내에 제출할 수 있습니다(자본시장법 제160조 제1항). 즉, 45일은 일반 원칙이고, 60일은 연결재무제표 기준 작성 시 최초 도입 사업연도와 그 다음 사업연도에 한정된 예외적 기한입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

원칙 45일, 연결기준 작성 시 최초 사업연도와 그 다음 사업연도에 한해 60일이라는 핵심을 정확히 제시했다. 근거 조항도 일치한다.

원본: cm-032 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-033 | 정답

질문 종전 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 법인도 60일인가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 조문의 "최초"는 연결재무제표를 기준으로 작성하여 제출하는 것을 수식하는 구조이므로 문언상 해당하는 것으로 읽힌다. 다만 이를 확인하는 하위규정이나 감독지침은 확인되지 않으므로 유권해석을 받는 것이 안전하다.

실제 답변 전문

네. 연결재무제표 기준으로 반기·분기보고서를 처음 작성·제출하는 경우 최초 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 기간 경과 후 60일 이내에 제출할 수 있습니다.

근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제160조 제1항 단서에 따르면, 사업보고서 제출대상법인이 재무에 관한 사항과 그 부속명세 등 금융위원회가 고시하는 사항을 '연결재무제표를 기준으로' 기재하여 작성한 반기·분기보고서를 제출하는 경우, '그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여' 원칙적인 45일이 아닌 60일 이내에 제출할 수 있도록 규정하고 있습니다. 따라서 종전 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 법인도 이 요건을 충족하면 전환 최초 사업연도와 그 다음 사업연도까지 총 2개 사업연도 동안 60일 기한이 적용되며, 그 이후에는 원칙인 45일 이내 제출로 돌아갑니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(문언상 연결기준 최초 전환 법인도 60일 적용)를 지지하고, 최초 사업연도와 그 다음 사업연도 한정 및 45일 원칙 복귀까지 정확히 설명했다. 유권해석 권고를 언급하지 않았을 뿐 결론과 모순은 없다.

누락 사항 하위규정·감독지침 미확인, 유권해석 권고 언급 없음

원본: cm-033 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-034 | 정답

질문 최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 경우의 직전 보고서 제출의무는?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제2항(2025.1.21 신설)에 따라 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내(제1항 전단에 따른 반기보고서 또는 분기보고서의 제출기간 중에 해당하게 된 경우에는 그 제출기한까지) 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출하여야 한다. 다만 증권신고서 등을 통하여 이미 그에 준하는 사항을 공시한 경우에는 제출하지 아니할 수 있다.

실제 답변 전문

최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 법인은 그 해당하게 된 날부터 5일 이내에 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 금융위원회와 거래소에 제출해야 합니다. 다만, 반기·분기보고서의 제출기간(각 기간 경과 후 45일, 연결기준 최초 2개 사업연도는 60일) 중에 제출대상법인에 해당하게 된 경우에는 그 제출기한까지 제출하면 됩니다. 또한 해당 법인이 증권신고서 등을 통해 이미 직전 반기·분기보고서에 준하는 사항을 공시한 경우에는 직전 반기·분기보고서를 제출하지 않을 수 있습니다(제160조 제2항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 5일 이내 제출, 제출기간 중 해당 시 그 기한까지, 증권신고서 공시 시 면제 등 기준답변의 모든 핵심 요건을 정확히 담고 있다. 추가 설명(45일/60일)도 모순되지 않는다.

원본: cm-034 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-035 | 정답

질문 내부회계관리제도 구축의무와 그 면제 기준은?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제1항 본문은 모든 회사에 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직을 갖추도록 하고, 같은 항 단서는 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 회사와 대통령령으로 정하는 회사를 제외한다. 같은 법 시행령 제9조 제1항 제3호는 대통령령으로 정하는 회사에 직전 사업연도 말 자산총액이 5천억원 미만인 회사를 포함시키되, 가목 주권상장법인, 나목 공시대상기업집단 소속 국내 회사, 다목 사업보고서 제출대상법인, 라목 금융회사는 제외한다.

실제 답변 전문

결론적으로, 회사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성·공시를 위해 내부회계관리규정과 이를 운영하는 조직(내부회계관리제도)을 갖추어야 합니다. 다만 ①주권상장법인이 아니면서 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 회사와 ②대통령령으로 정하는 회사는 구축의무가 면제됩니다(외부감사법 제8조 제1항).

대통령령(시행령 제9조 제1항)에서 정한 면제 대상 회사는 다음과 같습니다.
1. 유한회사
2.「법인세법」제51조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하거나「조세특례제한법」제104조의31제1항에 해당하는 회사(유동화전문회사 등)
3. 직전 사업연도 말 자산총액이 5천억원 미만인 회사. 다만 다음 어느 하나에 해당하면 면제에서 제외되어 여전히 구축의무를 부담합니다: 가. 주권상장법인, 나. 직전 사업연도 말 기준 공시대상기업집단에 속하는 국내 회사, 다. 직전 사업연도 말 기준 사업보고서 제출대상법인, 라. 금융회사
4. 그 밖에 회사의 특성상 내부회계관리제도 운영이 어려운 회사로서 금융위원회가 고시하는 기준에 맞는 회사

요약하면, 주권상장법인이 아니고 자산총액 1천억원 미만이거나, 유한회사·특정 조세특례 대상 회사이거나, 자산총액 5천억원 미만이면서 상장·공시대상기업집단 소속·사업보고서 제출대상·금융회사 어디에도 해당하지 않는 회사 등은 구축의무가 면제됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 제8조 제1항 본문·단서와 시행령 제9조 제1항 제3호 및 가~라목 예외를 모두 정확히 서술했다. 추가로 열거한 유한회사 등 항목은 상세 설명으로 기준과 모순되지 않는다.

원본: cm-035 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-036 | 정답

질문 내부회계관리자는 등기임원이어야 하는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제3항은 회사의 대표자가 내부회계관리제도를 담당하는 상근이사 1명을 내부회계관리자로 지정하도록 하며, 담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 지정하도록 규정한다. 상근이사가 상법상 등기이사를 의미한다는 점을 직접 규정한 조문은 없으므로, 등기 여부는 상법상 이사 개념에 따른 해석에 의한다.

실제 답변 전문

제공된 조문상 내부회계관리자는 '상근이사'여야 하며, 담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 지정할 수 있습니다. 즉 '등기임원(이사)'일 것을 원칙으로 하되, 등기 여부 자체를 명시적으로 규정하고 있지는 않습니다.

근거: 제8조 제3항은 회사의 대표자가 내부회계관리제도의 관리·운영을 책임지며, 이를 담당하는 상근이사 1명을 내부회계관리자로 지정하도록 하고, 다만 담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 지정할 수 있다고 규정합니다. 따라서 원칙적으로 상근이사(통상 등기이사)여야 하지만, 이사가 없는 경우 그 업무를 집행하는 자도 가능하다는 예외가 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제8조 제3항의 상근이사 지정 및 이사가 없는 경우 업무집행자 지정 예외를 정확히 제시하고, 등기 여부가 명문 규정은 아니라는 점도 밝혔다. 기준답변의 필수 명제를 모두 지지한다.

원본: cm-036 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-037 | 정답

질문 감사인의 검토와 감사는 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제6항(2023.1.17 개정) 본문은 감사인이 검토하도록 하고, 단서는 주권상장법인(직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 주권상장법인은 제외)의 감사인은 감사하도록 규정한다.

실제 답변 전문

감사인의 검토와 감사는 대상 회사의 범위와 절차의 엄격성에서 구분됩니다. 제8조 제6항에 따르면, 일반적으로 감사인은 회계감사를 실시할 때 회사가 제8조에서 정한 사항을 준수했는지 여부와 제4항에 따른 내부회계관리제도 운영실태 보고내용을 '검토'하여야 합니다. 다만, 주권상장법인(직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 주권상장법인은 제외)의 감사인은 같은 사항을 '감사'하여야 합니다. 즉, 원칙적으로는 검토 수준의 확인 절차가 적용되고, 일정 규모 이상의 주권상장법인에 대해서는 보다 엄격한 감사 절차가 요구됩니다. 그리고 제7항에 따라 검토 또는 감사를 수행한 감사인은 그 검토결과 또는 감사결과에 대한 종합의견을 감사보고서에 표명하여야 합니다. 다만 검토와 감사의 구체적인 절차·기준상의 차이 자체는 제공된 조문에는 직접 규정되어 있지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(본문은 검토, 단서는 자산 1천억원 이상 주권상장법인은 감사)을 정확히 지지한다. 수치와 예외도 일치한다.

원본: cm-037 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-038 | 정답

질문 대표자의 보고의무는 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제4항 본문은 대표자가 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사에게 운영실태를 보고하도록 하고, 단서는 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 이사회 및 감사에 대한 보고는 내부회계관리자가 하도록 할 수 있다고 규정한다. 주주총회 보고는 단서 대상이 아니다.

실제 답변 전문

부분적으로 위임할 수 있습니다. 원칙적으로 회사의 대표자는 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사(감사위원회 설치 시 감사위원회)에 내부회계관리제도의 운영실태를 직접 보고해야 합니다. 다만 제8조 제4항 단서에 따라 대표자가 필요하다고 판단하는 경우, 이사회 및 감사에 대한 보고는 내부회계관리자가 하도록 할 수 있습니다. 즉, 주주총회에 대한 보고는 대표자가 직접 해야 하며, 이사회와 감사에 대한 보고에 한해 내부회계관리자에게 위임이 허용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(주주총회 보고는 위임 불가, 이사회·감사 보고는 대표자 판단 시 내부회계관리자 위임 가능)을 정확히 지지한다. 조문 근거와 예외도 일치한다.

원본: cm-038 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-039 | 정답

질문 사내규정 제정은 주주총회 결의사항인가, 이사회 결의사항인가?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제361조는 주주총회가 본법 또는 정관에 정하는 사항에 한하여 결의할 수 있다고 규정하고, 제393조 제1항은 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치·이전 또는 폐지 등 회사의 업무집행을 이사회의 결의로 하도록 규정한다. 사내규정 제정을 주주총회 결의사항으로 열거한 조문은 없으므로 업무집행에 관한 사항으로서 이사회 권한에 속한다.

실제 답변 전문

사내규정 제정은 원칙적으로 이사회 결의사항으로 볼 수 있습니다. 상법 제361조는 주주총회가 '법 또는 정관에 정하는 사항'에 한하여 결의할 수 있다고 규정하는 반면, 제393조 제1항은 중요한 자산의 처분·양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임·해임, 지점의 설치·이전·폐지 등 '회사의 업무집행'을 이사회 결의로 하도록 정하고 있기 때문입니다. 사내규정 제정은 회사의 업무집행에 해당하는 사항이므로 이사회 결의사항으로 해석됩니다. 다만 제공된 조문에는 '사내규정 제정'이 명시적으로 열거되어 있지는 않으며, 만약 정관에서 특정 규정의 제정을 주주총회 결의사항으로 정하고 있다면 그에 따라야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 상법 제361조와 제393조 제1항을 근거로 사내규정 제정이 업무집행 사항으로 이사회 결의사항이라는 기준답변 결론을 그대로 지지한다. 정관에 정한 경우 예외 언급은 제361조와 정합적인 추가 설명이다.

원본: cm-039 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-040 | 정답

질문 정관 변경의 결의요건은?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 한다.

실제 답변 전문

정관 변경은 주주총회의 특별결의로 하며, 그 결의요건은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수입니다. 이는 상법 제434조가 제433조제1항의 정관변경 결의에 대해 규정한 요건입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 상법 제434조 특별결의 요건을 정확히 제시했다. 수치와 근거 조문 모두 일치한다.

원본: cm-040 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-041 | 정답

질문 상장회사는 이사를 3명 이상 두어야 하는가?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제383조 제1항은 이사는 3명 이상이어야 한다고 규정하되, 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 1명 또는 2명으로 할 수 있다고 규정한다. 상장 여부를 기준으로 이사 수를 규율하는 조문은 없으며, 기준은 자본금 총액이다.

실제 답변 전문

네, 원칙적으로 이사는 3명 이상이어야 합니다. 다만 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 예외적으로 이사를 1명 또는 2명만 둘 수 있습니다(상법 제383조 제1항). 참고로 제공된 조문은 상법 제383조로 일반 주식회사의 이사 원수·임기에 관한 규정이며, 질문에서 언급한 '상장회사'에 특유한 이사 수 요건이나 독립이사(사외이사) 구성요건은 이 조문에 포함되어 있지 않습니다. 상장회사에 대한 특칙(예: 사외이사 선임 의무 등)을 확인하려면 상법 제542조의8 등 상장회사 특례 규정을 별도로 참조해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(3명 이상 원칙, 자본금 10억원 미만 예외, 기준은 자본금이며 상장 여부 아님)을 모두 정확히 지지한다. 상장회사 특례 언급은 모순되지 않는 부가설명이다.

원본: cm-041 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-042 | 정답

질문 사외이사 관련 개정 내용은?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제542조의8(2025.7.22 개정, 시행일 2026.7.23)은 제목이 "독립이사의 선임"으로 변경되었고, 제1항은 상장회사가 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 이사 총수의 3분의 1 이상을 독립이사로 하여야 한다고 규정한다. 독립이사는 제382조 제3항의 사외이사로서 사내이사, 집행임원 및 업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 이사를 말한다. 단서에 따라 대통령령으로 정하는 상장회사의 독립이사는 3명 이상이면서 이사 총수의 과반수여야 한다.

실제 답변 전문

2025년 7월 22일 개정으로 상법 제542조의8이 '사외이사'를 '독립이사'로 재편하는 방향으로 정비되었습니다. 주요 개정 내용은 다음과 같습니다.

① 명칭·개념 변경: 상장회사가 선임해야 하는 이사를 '독립이사'로 규정하고, 이를 '제382조제3항의 사외이사로서 사내이사, 집행임원 및 업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 이사'로 정의하였습니다(제1항).

② 구성 비율: 대통령령으로 정하는 예외를 제외하고 상장회사는 이사 총수의 3분의 1 이상을 독립이사로 하여야 하며, 대통령령으로 정하는 상장회사는 독립이사를 3명 이상 두되 이사 총수의 과반수가 되도록 하여야 합니다(제1항 본문·단서).

③ 결격사유: 독립이사는 제382조제3항 각 호 외에도 미성년자·피성년후견인·피한정후견인, 파산자, 금고 이상 형 집행 종료·면제 후 2년 미경과자, 대통령령으로 정한 법률 위반으로 해임·면직 후 2년 미경과자, 최대주주 및 그 특수관계인, 주요주주(10% 이상 소유 또는 사실상 영향력 행사) 및 그 배우자·직계존비속 등에 해당하지 않아야 하며, 해당 사유 발생 시 직을 상실합니다(제2항).

④ 결원 보충: 독립이사의 수가 요건에 미달하게 되면 그 사유 발생 후 처음 소집되는 주주총회에서 요건에 맞게 선임하여야 합니다(제3항).

⑤ 후보추천위원회: 제1항 단서 적용 상장회사는 '독립이사 후보추천위원회'를 설치하고, 동 위원회는 독립이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성해야 하며, 주주총회에서는 위원회 추천 후보 중에서 독립이사를 선임해야 합니다. 일정 요건을 갖춘 주주가 주주총회일 6주 전에 추천한 후보도 포함시켜야 합니다(제4항·제5항).

다만 개정 전·후 조문의 축조 비교나 부칙상의 시행일·경과조치는 제공된 조문에는 나타나 있지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(제목·정의 변경, 1/3 이상, 단서상 3명 이상 및 과반수)를 모두 정확히 지지한다. 시행일(2026.7.23)은 언급 없이 '제공 조문에 없다'고 했으나 이는 부수적 사항이다. 반대 결론이나 수치 오류는 없다.

누락 사항 시행일 2026.7.23 미언급

원본: cm-042 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-043 | 정답

질문 감사 보수의 결정을 이사회에 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제388조는 이사의 보수를 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 정하도록 하고, 제415조는 제388조를 감사에 준용한다. 결정주체를 정관 또는 주주총회로 한정하고 있으므로 이사회 위임의 근거가 되는 조문은 없다. 나아가 제542조의12 제5항은 상장회사가 감사의 선임 또는 감사의 보수결정을 위한 의안을 상정하려는 경우 이사의 선임 또는 이사의 보수결정 의안과 별도로 상정하여 의결하도록 규정한다.

실제 답변 전문

감사의 보수는 이사회에 위임할 수 없고, 정관에 액을 정하지 않은 경우에는 주주총회 결의로 정해야 합니다.

근거: 상법 제388조는 이사의 보수를 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 정하도록 규정하고 있으며, 제415조는 이 제388조를 감사에 준용합니다. 따라서 감사의 보수 역시 정관 또는 주주총회 결의로 결정해야 하며, 이를 이사회에 위임하는 것은 허용되지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

핵심 명제(제388조·제415조 준용, 정관 또는 주주총회 결의, 이사회 위임 불가)를 모두 정확히 지지한다. 상장회사 별도 상정 규정(제542조의12 제5항)은 언급되지 않았으나 질문의 핵심 결론에는 영향이 없다.

누락 사항 제542조의12 제5항 별도 상정·의결 규정 미언급

원본: cm-043 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-044 | 정답

질문 감사위원 분리선출 인원은 몇 명인가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제542조의12 제2항 단서(2020.12.29 개정)는 감사위원회위원 중 1명(정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원)을 다른 이사들과 분리하여 선임하도록 규정한다. 자산규모에 따라 2명을 강제하는 문언은 확인되지 않는다.

실제 답변 전문

감사위원 분리선출 인원은 원칙적으로 1명입니다. 다만 정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 그러한 경우에는 정관으로 정한 인원에 따릅니다. 근거는 상법 제542조의12 제2항 단서로, 상장회사는 주주총회에서 이사를 선임한 후 그 이사 중에서 감사위원회위원을 선임하되, 감사위원회위원 중 1명(정관으로 2명 이상 가능)은 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하도록 규정하고 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(원칙 1명, 정관으로 2명 이상 가능)을 정확히 지지하고 근거 조문도 일치한다. 수치·조건 오류가 없다.

원본: cm-044 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-045 | 정답

질문 자기주식 소각의무에 관한 신설 규정의 내용은?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제341조의4(2026.3.6 신설) 제1항은 회사가 자기주식을 취득한 때에는 그 취득한 날부터 1년 이내에 소각하도록 규정한다. 제2항은 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받은 때에는 그 계획에 따라 보유 또는 처분할 수 있도록 하며, 제3항에 따라 그 계획은 매년 주주총회에서 승인받아야 한다. 각 호는 균등조건 처분(제1호), 주식매수선택권 부여 등 임직원 보상 목적(제2호), 우리사주제도 실시 목적(제3호), 법령에 따른 활용(제4호), 신기술의 도입·재무구조의 개선 등 경영상 목적으로서 제434조에 따른 주주총회 결의로 정관에 사유를 규정한 경우(제5호)이다.

실제 답변 전문

신설된 상법 제341조의4(자기주식의 소각의무 등)는 회사가 자기주식을 취득한 날부터 1년 이내에 이를 소각하도록 원칙을 정하면서, 예외적으로 주주총회 승인을 받은 자기주식보유처분계획에 따라 보유·처분할 수 있도록 규정합니다.

구체적 내용은 다음과 같습니다.

1) 소각 원칙(제1항): 회사가 자기주식을 취득한 때에는 취득일부터 1년 이내에 소각하여야 합니다.

2) 예외 – 보유·처분 허용사유(제2항): 자기주식보유처분계획을 작성해 주주총회 승인을 받은 경우 다음 사유에 한해 승인된 계획대로 보유 또는 처분할 수 있습니다.
① 각 주주에게 보유 주식 수에 비례하여 균등한 조건으로 처분하는 경우
② 제340조의2 또는 제542조의3에 따른 주식매수선택권 부여 등 임직원 보상 목적으로 활용하는 경우
③「근로복지기본법」에 따른 우리사주매수선택권 부여 등 우리사주제도 실시 목적으로 활용하는 경우
④ 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령에서 정한 바에 따라 활용하는 경우
⑤ 신기술 도입, 재무구조 개선 등 경영상 목적 달성을 위해 필요한 경우로서 제434조에 따른 주주총회 특별결의로 정관에 그 사유를 규정한 경우

3) 매년 승인 의무(제3항): 자기주식보유처분계획은 매년 주주총회에서 승인받아야 합니다.

4) 계획 기재사항 및 이사 서명(제4항): 계획서에는 ① 보유·처분 목적, ② 대상 자기주식의 종류·수·취득방법, ③ 보유 개시시점 및 예정 처분시점 기준의 자기주식 종류·수·취득방법, 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류·수, 발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화, ④ 예정된 보유 기간, ⑤ 예정된 처분 시기를 기재하고 이사 전원이 기명날인 또는 서명해야 합니다.

본 조문은 2026. 3. 6. 신설되었습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

1년 내 소각 원칙, 주주총회 승인 보유처분계획 예외, 5개 호 사유, 매년 승인 의무를 모두 정확히 서술했다. 제4항 기재사항 추가는 기준답변과 모순되지 않는 부가 설명이다.

원본: cm-045 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-046 | 정답

질문 자기주식을 주주 외의 자에게 처분할 수 있는가?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제342조(2026.3.6 전문개정) 제1항은 원칙적으로 각 주주가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 취득하게 하도록 하고, 제2항은 제341조의4 제2항 제2호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 처분할 수 있도록 한다. 제3항에 따라 처분할 주식의 종류와 수, 처분가액과 납입기일, 상대방 및 처분방법 중 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정하며, 제4항에 따라 제417조부터 제432조까지의 규정이 성질에 반하지 아니하는 범위에서 준용된다.

실제 답변 전문

결론적으로, 자기주식은 원칙적으로 취득일부터 1년 이내에 소각하여야 하나, 주주총회의 승인을 받은 자기주식보유처분계획에 따라 예외적으로 처분할 수 있으며, 이 경우 주주 외의 자에게 처분하는 것도 일정 사유에 한하여 허용됩니다.

상법 제341조의4 제1항은 회사가 취득한 자기주식을 1년 이내에 소각하도록 규정하고 있으나, 제2항은 예외적으로 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받은 경우 그 계획에 따라 자기주식을 보유·처분할 수 있도록 합니다. 주주 외의 자에게 처분할 수 있는 사유로는 ① 제340조의2 또는 제542조의3에 따른 주식매수선택권 부여 등 임직원 보상 목적(제2호), ② 근로복지기본법에 따른 우리사주매수선택권 부여 등 우리사주제도 실시 목적(제3호), ③ 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정한 바에 따른 활용(제4호), ④ 신기술 도입, 재무구조 개선 등 경영상 목적 달성을 위해 필요한 경우로서 제434조에 따른 주주총회 특별결의로 정관에 그 사유를 규정한 경우(제5호)가 있습니다. 반면 제1호는 각 주주에게 지분비례로 균등하게 처분하는 경우로, 주주 외의 자에 대한 처분에는 해당하지 않습니다.

또한 이러한 자기주식보유처분계획은 매년 주주총회의 승인을 받아야 하며(제3항), 계획서에는 보유·처분 목적, 대상 자기주식의 종류·수·취득방법, 보유·처분 시점별 자기주식 현황과 발행주식총수 대비 비율 변화, 예정 보유기간 및 처분시기가 기재되고 이사 전원이 기명날인 또는 서명하여야 합니다(제4항). 구체적인 처분 시 처분할 주식의 종류·수, 처분가액과 납입기일, 처분 상대방 및 처분방법 중 정관에 규정이 없는 사항은 이사회가 결정합니다(제342조).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 원칙적 균등조건 처분과 제341조의4 제2항 제2호~제5호 사유에 한해 주주 외의 자에게 처분 가능함을 정확히 지지한다. 이사회 결정사항(제342조 제3항)도 언급했다. 준용규정(제417조~432조) 누락은 사소하다.

누락 사항 제342조 제4항 제417조~제432조 준용 언급 없음

원본: cm-046 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-047 | 정답

질문 공모 시 우리사주조합원 배정은 어떤 근거로 이루어지는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 자본시장법 제165조의7 제1항에 따라 주권을 대통령령으로 정하는 증권시장에 상장하려는 법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우, 상법 제418조에도 불구하고 우리사주조합원에 대하여 모집·매출하는 주식총수의 100분의 20을 배정하여야 한다. 즉 정관상 제3자배정 근거나 경영상 목적 요건을 거치지 않는 법정 강제배정이다. 다만 같은 항 제1호(외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인), 제2호(대통령령으로 정하는 경우)는 예외이고, 같은

조 제2항에 따라 우리사주조합원 소유주식수가 총수의 100분의 20을 초과하는 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다.

실제 답변 전문

공모 시 우리사주조합원 배정은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례)를 근거로 이루어집니다. 이에 따라 대통령령으로 정하는 주권상장법인 또는 대통령령으로 정하는 증권시장에 상장하려는 법인이 주식을 모집·매출하는 경우, 「상법」 제418조에도 불구하고 해당 법인의 우리사주조합원(「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합원)에게 모집·매출 주식총수의 100분의 20을 배정하여야 합니다.

다만 다음의 경우에는 우선배정 의무가 적용되지 않습니다: ① 「외국인투자 촉진법」에 따른 외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인이 주식을 발행하는 경우, ② 그 밖에 우리사주조합원에 대해 우선배정을 하기 어려운 경우로서 대통령령으로 정하는 경우, ③ 우리사주조합원이 이미 소유하는 주식수가 신규발행 주식과 기발행 주식 총수의 100분의 20을 초과하는 경우(제2항). 또한 제165조의6제1항제1호 방식으로 신주를 발행할 때 우리사주조합원 배정분에는 「상법」 제419조 제1항부터 제3항까지의 규정이 적용되지 않으며(제3항), 금융위원회는 배정 및 처분 등에 필요한 기준을 정하여 고시할 수 있습니다(제4항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

자본시장법 제165조의7 제1항의 법정 강제배정 20%와 예외(제1호·제2호, 제2항 20% 초과)를 모두 정확히 제시했다. 기준답변의 필수명제를 모두 지지하며 추가 설명도 모순이 없다.

원본: cm-047 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-048 | 정답

질문 발행사항은 어느 기관이 결정하는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 상법 제416조에 따라 신주의 종류와 수, 발행가액과 납입기일, 인수방법 등으로서 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정한다. 다만 이 법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우는 그러하지 아니하다.

실제 답변 전문

발행사항은 원칙적으로 이사회가 결정합니다. 상법 제416조에 따르면, 회사 성립 후 주식을 발행하는 경우 정관에 규정이 없는 발행사항은 이사회가 결정하되, 이 법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우에는 예외적으로 그에 따릅니다. 이사회가 결정하는 사항에는 ① 신주의 종류와 수, ② 신주의 발행가액과 납입기일, ②의2 무액면주식의 경우 발행가액 중 자본금 계상액, ③ 신주의 인수방법, ④ 현물출자자의 성명·재산의 종류·수량·가액 및 부여할 주식의 종류와 수, ⑤ 주주의 신주인수권 양도 가능 여부, ⑥ 주주 청구 시에만 신주인수권증서를 발행한다는 것과 그 청구기간이 포함됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(상법 제416조, 이사회 결정, 정관·법령 예외)를 모두 정확히 지지한다. 세부 결정사항을 추가 열거한 것도 오류 없다.

원본: cm-048 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-049 | 정답

질문 주관회사 또는 그 계열회사가 발행회사 지분을 보유하면 공동주관 의무가 발생하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제1항에 따라 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조 제4항 제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사와 공동으로 하여야 한다. 이해관계인은 같은 규정 제2조 제9호에 정의되어 있고, 라목에 공정거래법 제2조 제3호의 계열회사 및 그 임원이 포함된다.

실제 답변 전문

단순 보유만으로 발생하는 것이 아니라, 금융투자회사와 그 이해관계인이 합산하여 발행회사 주식등을 5% 이상(제15조제4항제2호 단서의 경우 10% 이상) 보유하고 있는 상태에서 해당 회사의 기업공개 또는 장외법인공모 주관업무를 수행할 때 공동주관 의무가 발생합니다. 이 경우 발행회사의 이해관계인이 아니고 발행회사 주식등을 보유하지 않은 다른 금융투자회사와 공동으로 주관업무를 수행해야 합니다(제6조 제1항).

다만 다음의 예외·조정이 있습니다. ① 기업인수목적회사(SPAC) 및 외국기업(주식등 보유를 통해 외국기업 사업활동 지배를 주된 목적으로 하는 국내법인 포함)의 기업공개는 공동주관 의무에서 제외됩니다(제1항 단서 각 호). ② 보유비율 산정은 자본시장법 시행규칙 제14조제1항을 준용합니다(제2항). ③ 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호에 따라 취득한 코스닥 상장(예정)법인 주식, 코넥스시장 지정자문인 계약 효력 유지 중 취득한 코넥스 상장(예정)법인 주식은 보유비율 산정에서 제외됩니다(제3항). ④ 중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, 환매금지형 사모집합투자기구 등을 통한 보유는 출자·투자 비율만큼만 보유한 것으로 봅니다(제4항). ⑤ 기업공개의 경우 상장예비심사신청일 이전, 장외법인공모의 경우 대표주관계약 체결일 이전에 취득한 주식등에 대해 한국예탁결제원 의무보유등록(보호예수) 확약서를 협회에 제출하면 해당 주식등은 보유한 것으로 보지 않습니다(제5항). 이 확약서는 대표주관계약 체결일(또는 이후 취득한 경우 취득일)로부터 5영업일 이내 제출해야 하며(제6항), 실제 의무보유등록·보호예수 기간은 기업공개는 상장일로부터 6개월, 장외법인공모는 발행일로부터 6개월입니다(제7항).

따라서 질문에서 말한 '계열회사'가 규정상 '이해관계인'에 해당한다면, 그 보유분을 합산하여 5%(또는 10%) 이상이 될 때 공동주관 의무가 발생하며, 위 예외에 해당하면 의무가 배제되거나 보유비율에서 제외될 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제6조 제1항의 5%(단서 10%) 합산 보유 요건과 기업공개·장외법인공모 주관업무 수행 시 공동주관 의무를 정확히 지지한다. 계열회사가 이해관계인에 포함된다는 점도 조건부로 언급했고 추가 예외 설명은 모순이 아니다.

누락 사항 이해관계인 정의 조항(제2조 제9호 라목) 명시 미비

원본: cm-049 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-050 | 정답

질문 100분의 10이 적용되는 경우는?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제15조 제4항 제2호 단서 각 목에 해당하는 발행회사로서, 가목 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인 제외), 나목 벤처기업, 다목 직전 3개 회계연도 평균 매출액 3천억원 미만 중견기업, 라목 신성장·원천기술 보유기업 또는 기술등급 상위 100분의 50 기업(공시대상기업집단 소속 기업 제외)이다. 다만 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 각 호의 업종은 제외된다.

실제 답변 전문

제공된 조문(제15조 제4항)에서 100분의 10이 적용되는 경우는 다음과 같습니다.

① 제2호 단서 — 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 보유하는 경우, 원칙은 100분의 5 이상이지만, 발행회사가 다음 어느 하나에 해당하면(단,「중소기업창업 지원법 시행령」제4조 각 호의 업종은 제외) 100분의 10 이상 보유하는 경우에 이해관계자로 봅니다.
 가.「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인 제외)
 나.「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」제2조제1항의 벤처기업
 다.「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」상 중견기업 중 직전 3개 회계연도 평균 매출액이 3천억원 미만인 기업
 라. 신성장·원천기술 관련 기업 또는 기술등급이 상위 100분의 50에 해당하는 기업 등(공시대상기업집단 소속 기업 제외)

② 제3호 — 금융투자회사와 그 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식등을 100분의 10 이상(제4항 제2호 단서의 경우에는 100분의 15 이상) 보유하고 있는 경우.

이들에 해당하면 금융투자업규정 제4-19조제7호상 '협회가 정하는 이해관계가 있는 자'로 취급됩니다. 다만 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 제외됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제15조 제4항 제2호 단서 각 목(중소기업, 벤처기업, 매출 3천억원 미만 중견기업, 신성장·원천기술 또는 기술등급 상위 50% 기업)과 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 업종 제외를 정확히 제시했다. 기준답변의 모든 필수 요건을 지지하며 수치 오류도 없다. 추가 설명(제3호 등)은 모순되지 않는다.

원본: cm-050 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-051 | 정답

질문 보유비율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제6조 제2항에 따라 자본시장법 시행규칙 제14조 제1항을 준용한다. 제4항에 따라 중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, 환매금지형 사모집합투자기구의 경우 출자 또는 투자한 비율만큼 보유한 것으로 본다.

실제 답변 전문

공동주관회사 선임의무 판단 시 주식등의 보유비율 산정은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙」제14조 제1항을 준용합니다(증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조제2항).

구체적으로 시행규칙 제14조제1항은 주식등의 유형별로 다음과 같이 수를 산정하도록 정하고 있습니다.
① 주권: 그 주식의 수
② 신주인수권 표시 증권: 신주인수권의 목적인 주식의 수(발행가액총액·발행가격이 표시된 경우 발행가액총액 ÷ 발행가격)
③ 전환사채권: 권면액 ÷ 전환 시 발행할 주식의 발행가격(1 미만 단수는 계산하지 않음)
④ 신주인수권부사채권: 신주인수권의 목적인 주식의 수
⑤ 교환사채권: 교환대상 증권별로 위 기준을 적용(교환대상이 다시 교환사채권이면 그 교환대상을 기준으로 산정)
⑥ 파생결합증권: 기초자산 증권별로 위 기준을 적용(기초자산이 파생결합증권이면 그 기초자산을 기준으로 산정)
⑦ 증권예탁증권: 기초가 되는 증권별로 위 기준을 적용

다만 제6조 자체에서 다음 조정이 있습니다.
- 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥 상장(예정)법인 주식, 코넥스시장 지정자문인 계약 유효기간 중 취득하는 코넥스 상장(예정)법인 주식은 보유한 것으로 보지 않습니다(제3항).
- 중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, 환매금지형 사모집합투자기구가 보유한 주식등은 출자·투자 비율만큼만 보유한 것으로 봅니다(제4항).
- 상장예비심사신청일(기업공개) 또는 대표주관계약체결일(장외법인공모) 이전에 취득한 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록(또는 보호예수)하겠다는 확약서를 협회에 제출한 경우 해당 주식등은 보유한 것으로 보지 않습니다(제5항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시행규칙 제14조 제1항 준용과 제4항 출자·투자 비율 산정을 모두 정확히 지지한다. 추가로 제3항·제5항 예외를 설명한 것은 모순되지 않는다.

원본: cm-051 · arm=claude-opus-4-7 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

claude-opus-4-8

모델 claude-opus-4-8

오답: cm-019, cm-030

cm-019 | 오답

질문 평가심의위원회는 어느 기관인가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회이며, 심의는 납세자, 지방국세청장 또는 관할세무서장의 신청을 전제로 한다.

실제 답변 전문

결론: 평가심의위원회는 국세청과 지방국세청에 각각 두는 위원회입니다.

근거: 상속세 및 증여세법 시행령 제49조의2 제1항은 매매등 가액의 시가인정, 시가불인정 감정기관 지정, 비상장주식등의 가액평가 및 평가방법, 업종 변경, 건물·오피스텔·상업용 건물 가치 산정·고시를 위한 자문 등의 심의를 위하여 '국세청과 지방국세청에 각각 평가심의위원회를 둔다'고 규정하고 있습니다. 다만 질문에서 언급한 '주식매수선택권 부여시가의 평가'는 제공된 조문에서 다루고 있지 않으며, 이 조문은 상속·증여재산의 평가와 관련된 것입니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 평가심의위원회가 상증세법 시행령 제49조의2에 따라 국세청·지방국세청에 두는 위원회라는 점은 맞췄으나, 제49조 제1항 단서 근거와 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청을 전제로 심의된다는 핵심 요건을 누락했다. 또한 주식매수선택권 부여시가 평가와의 연결을 부정하여 문맥상 오답 인상을 준다.

누락 사항 시행령 제49조 제1항 단서 근거 / 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 전제

원본: cm-019 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-030 | 오답

질문 증권신고서 제출 시 1분기 검토보고서를 첨부하여야 하는가?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-6조 제8항 제1호 라목의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서는, 그 정의를 규정한 제2-4조 제5항 제3호 라목에서 "자본시장법 시행령 제170조 제1항 제2호 단서에 따른 금융기관·주권상장법인이 분기재무제표가 확정된 이후에 신고서를 제출하는 경우에 첨부해야 할" 서류로 한정하고 있다. 따라서 상장 전 발행인에게는 첨부의무가 없다. 다만 같은 항 제1호 다목은 증권시장에 주권을 상장하기 위한 모집 또는 매출의 경우 반기재무제표가 확정된 이후에는 반기감사보고서 또는 반기검토보고서를 첨부하도록 규정한다.

실제 답변 전문

결론적으로, IPO(증권시장에 주권을 상장하기 위한 모집·매출) 단계의 지분증권 증권신고서에는 분기재무제표가 확정된 경우 회계감사인의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서를 첨부하여야 합니다. 근거는 제2-6조제8항제1호 라목으로, 기존 법인이 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우의 첨부서류로 '회계감사인의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서'를 규정하고 있습니다. 따라서 1분기 검토보고서(분기검토보고서)도 여기에 해당하여 첨부 대상이 됩니다. 다만 제출 시점에 해당 분기재무제표가 아직 확정되지 않았다면 첨부 의무가 발생하지 않을 수 있으며, 반기의 경우 라목이 아닌 다목(반기감사보고서 또는 반기검토보고서)에 따라 반기재무제표가 확정된 이후에는 반드시 첨부하도록 명시되어 있습니다. 제공된 조문은 분기보고서의 확정 시점에 관한 구체적 판단기준(예: 분기재무제표 확정 기한)까지는 상세히 규정하고 있지 않은 점에 유의하시기 바랍니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 정의·수식 범위 해석 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 분기검토보고서 첨부의무가 시행령 제170조 제1항 제2호 단서상 금융기관·주권상장법인에 한정되어 상장 전 발행인에게는 없다고 본다. 시스템 답변은 반대로 IPO 단계에서도 첨부해야 한다고 결론했다.

누락 사항 제2-4조 제5항 제3호 라목의 정의상 대상 한정 / 상장 전 발행인은 첨부의무 없음

원본: cm-030 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-001 | 정답

질문 벤처금융 및 전문투자자의 100분의 10 한도는 합산 기준인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 제26조 제1항 제4호 조문상 "벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다"로 규정

실제 답변 전문

합산 기준이 아니라 각각 별도로 산정하는 기준입니다. 제26조제1항제4호는 '벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등'으로 명시하고 있습니다. 여기서 '각각'이라는 표현이 있으므로, 벤처금융과 전문투자자에 대해 100분의 10 한도가 개별적으로 적용되는 것으로 해석됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 조문 문구 '각각 100분의 10'을 정확히 인용하며 합산이 아닌 개별 적용임을 밝혔다. 수치와 기준(상장신청일 자본금)도 일치한다.

원본: cm-001 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-002 | 정답

질문 제4호의 기준일은 언제인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 투자기간은 조문상 상장예비심사신청일을 기준으로 하고, 100분의 10 한도의 기준이 되는 자본금은 상장신청일 현재를 기준

실제 답변 전문

제4호에서 벤처금융 또는 전문투자자의 투자기간을 산정하는 기준일은 '상장예비심사 신청일'입니다. 제4호는 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등을 규정하고 있으므로, 투자기간 산정의 기준일은 상장예비심사 신청일입니다. 참고로 대상 주식은 상장신청일 현재 자본금 기준 각각 100분의 10 한도까지로 한정되며, 의무보유 기간은 상장일부터 1개월입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

투자기간 기준일이 상장예비심사신청일이고, 100분의 10 한도 자본금은 상장신청일 현재 기준임을 모두 정확히 서술했다. 기준답변의 필수명제를 모두 지지하며 모순이 없다.

원본: cm-002 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-003 | 정답

질문 재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 주식은 제3호와 제4호 중 어디에 해당하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제4항 제2호는 상장규정 제26조 제1항 제3호 단서의 "세칙으로 정하는 경우"에 벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 경우를 포함하고 있다. 따라서 제3호에서 제외되고 제4호가 적용된다.

실제 답변 전문

결론부터 말하면, 재무적투자자가 벤처금융 또는 전문투자자에 해당하는 경우, 제3자배정으로 취득한 주식이라도 제3호가 아니라 제4호로 처리됩니다.

제26조 제1항 제3호는 '상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자'를 원칙적으로 상장일부터 6개월(기술성장기업·신속이전기업은 1년) 의무보유 대상으로 규정합니다. 다만 시행세칙 제23조 제4항 제2호는 제3호 단서의 '세칙으로 정하는 경우'로 '벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 경우'를 명시하여 제3호 적용에서 제외하고 있습니다.

따라서 벤처금융·전문투자자에 해당하는 재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 주식은 제3호에서 빠지고, 제4호(모집·매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간 2년 미만 주식등, 자본금 기준 각각 10% 한도까지)로 분류되어 상장일부터 1개월의 의무보유가 적용됩니다. 다만 제4호도 시행세칙 제23조 제5항의 예외(대형법인, 일정 요건의 코넥스 상장법인 등)에 해당하면 제외될 수 있습니다.

다만 재무적투자자가 벤처금융·전문투자자에 해당하지 않는다면 제4호가 아닌 제3호가 적용됩니다. 즉 제3호와 제4호의 구분은 투자자가 벤처금융·전문투자자인지 여부에 달려 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 시행세칙 제23조 제4항 제2호로 인해 벤처금융·전문투자자는 제3호에서 제외되고 제4호가 적용된다는 기준답변의 핵심 명제를 정확히 지지한다. 추가된 기간·예외 설명도 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-003 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-004 | 정답

질문 제5호의 괴리율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제6항에 따라, 취득가격은 상장주선인이 상장예비심사신청일 전 6개월 동안 취득한 주식등의 취득수량 가중산술평균가격, 공모가격은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조 제1항에 따른 가격이며, 괴리율은 (공모가격에서 취득가격을 뺀 금액)을 취득가격으로 나누어 100을 곱한 비율이다.

실제 답변 전문

제5호(규정 제26조제1항제5호) 단서에 따른 취득가격과 공모가격의 괴리율은 다음과 같이 산정합니다. 괴리율 = (공모가격 – 취득가격) ÷ 취득가격 × 100 입니다. 여기서 취득가격은 상장주선인이 상장예비심사 신청일 전 6개월 동안 취득한 신규상장신청인의 주식등에 대하여 주식 취득수량을 가중치로 하여 가중 산술평균한 주식 취득가격이며(전환사채·신주인수권부사채 등 주식에 해당하지 않는 증권은 전환·상장 시의 주식 수와 권리행사 가격 등을 고려해 취득가격 산정일 기준으로 계산할 수 있음), 공모가격은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항에 따른 가격입니다. 이는 시행세칙 제23조제6항 각 호에 근거합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

괴리율 산식과 취득가격(6개월 가중산술평균), 공모가격(인수업무규정 제5조제1항) 모두 기준답변과 일치한다. 시행세칙 제23조 제6항 근거도 명시했다. 추가 설명은 모순되지 않는다.

원본: cm-004 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-005 | 정답

질문 유가증권시장에도 벤처금융·전문투자자에 대한 의무보유 규정이 있는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 없다. 유가증권시장 상장규정 및 그 시행세칙 전문에서 "벤처금융"은 검색되지 않는다. 제27조 제1항은 제1호(최대주주등, 상장일부터 6개월. 다만 최대주주가 자본시장법 제9조 제19항에 따른 사모집합투자기구인 경우 1년), 제2호(상장 후 주식매수선택권 행사로 주식을 취득한 최대주주등, 상장일부터 6개월, 최대주주가 사모집합투자기구이면 1년), 제3호(상장예비심사신청일 전 1년 이내 제3자배정 발행주식등 취득자, 발행일부터 1년. 다만 그 날이 상장일부터 6개월 이내이면 상장일부터 6개월이 되는 날까지 연장), 제4호(같은 기간 내 최대주주등의 주식등 취득자, 상장일부터 6개월), 제5호(거래소가 인정하는 주주등, 2년 이내)로 구성된다.

실제 답변 전문

제공된 유가증권시장 상장규정 제27조에는 코스닥시장 상장규정에서 볼 수 있는 '벤처금융·전문투자자'에 대한 별도의 의무보유 규정은 명시되어 있지 않습니다.

제27조 제1항이 정하는 의무보유 대상자는 ① 최대주주등(상장일부터 6개월, 최대주주가 사모집합투자기구인 경우 1년), ② 상장 후 주식매수선택권 행사로 취득한 최대주주등(6개월 또는 1년), ③ 상장예비심사 신청일 전 1년 이내 제3자 배정 방식으로 발행된 주식등을 취득한 자(발행일부터 1년, 다만 상장일부터 6개월 이내이면 6개월이 되는 날까지 연장), ④ 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 최대주주등의 주식등을 취득한 자(상장일부터 6개월), ⑤ 그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위해 필요하다고 인정하는 주주등(상장일부터 2년 이내 범위에서 협의)입니다.

따라서 '벤처금융·전문투자자'라는 명칭을 특정한 의무보유 규정은 이 조문에는 없으며, 이에 대한 확인은 코스닥시장 상장규정 등 다른 조문의 검토가 필요합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 결론(유가증권시장에는 벤처금융·전문투자자 의무보유 규정 없음)을 지지하고, 제27조 제1항 각 호의 대상자와 기간(6개월/1년/2년)을 정확히 열거했다. 수치·요건 오류 없음.

원본: cm-005 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-006 | 정답

질문 유가증권시장에서 전문투자자는 어떻게 취급되는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 시행세칙 제21조 제2항 제1호는 상장규정 제27조 제1항 제1호의 경우 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 경우 그 수량을 의무보유 대상 주식등에서 제외하도록 규정한다. 해당 전문투자자의 범위는 같은 조 제3항 각 호에서 열거하고 있다.

실제 답변 전문

결론: 유가증권시장 신규상장 의무보유와 관련하여, 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 주식은 의무보유 대상에서 제외됩니다(시행세칙 제21조제2항제1호).

근거 및 요건: 상장규정 제27조제1항제1호의 최대주주등에 해당하더라도 그가 전문투자자로서 투자 목적으로 소유한 경우 해당 수량은 의무보유 대상 주식등에서 제외됩니다.

여기서 '전문투자자'란 자본시장법 제9조제5항의 전문투자자 중 시행세칙 제21조제3항 각 호에 열거된 자로 한정됩니다. 구체적으로는 국가, 한국은행, 은행, 한국산업은행·중소기업은행·한국수출입은행, 농협·수협 중앙회, 보험회사, 금융투자업자(단 신탁업자·투자일임업자·투자자문업자 및 겸영금융투자업자는 제외), 증권금융회사, 종합금융회사, 여신전문금융회사, 상호저축은행 및 중앙회, 산림조합·새마을금고·신용협동조합 중앙회, 한국주택금융공사, 집합투자기구(단 사모집합투자기구 및 법시행령 제6조제1항 각 호에 따라 설립·설정된 집합투자기구는 제외), 신용보증기금, 기술보증기금, 법률에 따라 설립된 기금 및 그 관리·운용 법인, 법률에 따라 공제사업을 경영하는 법인, 그리고 거래소가 성격·소유 목적 등을 고려해 산정 제외가 타당하다고 인정하는 전문투자자입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(전문투자자인 최대주주등의 투자목적 보유분은 의무보유 대상 제외, 범위는 세칙 제21조 제3항 각 호 열거)를 모두 지지한다. 열거 목록 세부는 상세 추가 설명으로 결론과 모순되지 않는다.

원본: cm-006 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-007 | 정답

질문 상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 어떻게 되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 따라 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 모집·매출가격과 같은 가격으로 주식을 취득하여야 한다. 국내기업의 경우 제1호 나목에 따라 모집·매출 주식의 100분의 3(취득금액 10억원 초과 시 10억원 상당 수량)을 상장일부터 3개월 보유하고, 신속이전기업은 제1호 가목에 따라 100분의 5(25억원 한도)를 6개월 보유한다. 외국기업은 제2호에 따라 100분의 5(혁신기술기업 50억원, 그 외 25억원 한도)를 1년 보유한다. 유가증권시장 상장규정 제13조 제3항의 의무인수는 외국주권등 신규상장에 한정되며, 국내 모집·매출분의 100분의 5(50억원 한도)를 상장일부터 6개월 매각 제한한다.

실제 답변 전문

결론적으로 상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 상장신청인의 유형에 따라 다릅니다. 컨텍스트에 따르면 다음과 같습니다.

[코스닥시장 상장규정 제13조 제5항] 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 아래 수량의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 정해진 기간까지 보유해야 합니다.
1) 국내기업
 - 신속이전기업: 모집·매출 주식의 5%(취득금액 25억원 초과 시 25억원 상당 수량)를 상장일부터 6개월 의무보유. 다만 제31조제1항제3호마목·바목 신속이전기업은 1년 의무보유하며, 상장일부터 6개월 경과 후 매 1개월마다 최초 취득 주식의 5%까지 매각 가능.
 - 그 외 국내기업: 모집·매출 주식의 3%(취득금액 10억원 초과 시 10억원 상당 수량)를 상장일부터 3개월 의무보유. 다만 혁신기술기업이고 세칙 사유에 해당하면 6개월 의무보유.
2) 외국기업
 - 혁신기술기업: 모집·매출 주식의 5%(취득금액 50억원 초과 시 50억원 상당 수량)를 상장일부터 1년 의무보유(6개월 경과 후 매 1개월마다 최초 취득의 5%까지 매각 가능).
 - 그 외 외국기업: 모집·매출 주식의 5%(취득금액 25억원 초과 시 25억원 상당 수량)를 상장일부터 1년 의무보유(6개월 경과 후 매 1개월마다 최초 취득의 5%까지 매각 가능).

다만 제6항에 따라 대형법인(외국기업·해당 신속이전기업 제외)이나 적격 해외증권시장 상장 후 3년 경과 외국기업에는 위 규정을 적용하지 않을 수 있습니다.

[유가증권시장 상장규정 제13조 제3항] 외국주권등 신규상장의 경우 국내 모집·매출 외국주권등의 5%(50억원 초과 시 50억원 상당 수량)를 발행가액으로 취득하여 상장신청일 현재 보유하고, 상장일부터 6개월 이내 매각하지 않아야 합니다(적격 해외증권시장 3년 이상 경과 시 예외). 구체적 취득 방법·수량 산정기준은 세칙으로 정합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 기준답변의 핵심 수치(3%/10억/3개월, 5%/25억/6개월, 외국기업 5%/25억·50억/1년, 유가증권 5%/50억/6개월)를 모두 정확히 제시했다. 추가 예외·매각 허용 설명은 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-007 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-008 | 정답

질문 국내 일반기업의 3개월 보유기간이 6개월로 연장되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목 단서에 따라 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 시행세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우이다. 시행세칙 제15조 제5항(2023.12.28 신설)은 그 사유를 "상장주선인이 상장예비심사신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장 이후 2년 이내에 투자주의환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지사유가 발생한 경우"로 규정한다. 즉 상장신청인의 유형만으로 자동 연장되는 것이 아니라 상장주선인의 과거 주선실적이 요건이다.

실제 답변 전문

결론: 국내 일반기업(신속이전기업이 아닌 국내기업)의 의무보유기간은 원칙적으로 상장일부터 3개월이나, 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 상장일부터 6개월로 연장됩니다.

근거: 상장규정 제13조제5항제1호나목 단서는 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하면 해당 수량을 상장일부터 6개월 동안 의무보유하도록 규정하고 있습니다.

여기서 '세칙으로 정하는 사유'란(시행세칙 제15조제5항) 상장주선인이 상장예비심사 신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장 이후 2년 이내에 투자주의 환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나, 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지 사유가 발생한 경우를 말합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 혁신기술기업 + 상장주선인의 세칙상 사유 요건과 세칙 제15조 제5항의 구체적 내용(최근 3년, 상장 후 2년, 환기종목·관리종목·상장폐지사유)을 정확히 제시했다. 기준답변의 필수 명제를 모두 지지하며 모순이 없다.

원본: cm-008 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-009 | 정답

질문 의무인수가 면제되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제6항에 따라 대형법인(다만 외국기업이나 제31조 제1항 제3호 마목·바목에 따른 신속이전기업은 제외), 적격해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업의 경우 거래소가 제5항을 적용하지 않을 수 있다.

실제 답변 전문

의무인수(의무보유)가 면제될 수 있는 경우는 상장신청인이 다음 중 하나에 해당할 때입니다(제13조 제6항).

① 대형법인인 경우. 다만 외국기업이거나 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업은 제외됩니다.
② 적격 해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업인 경우.

이 경우 거래소는 해당 기업의 상장주선인에 대하여 제5항(의무보유)을 적용하지 않을 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 두 면제 사유(대형법인, 단 외국기업·신속이전기업 제외; 적격해외증권시장 상장 3년 경과 외국기업)를 정확히 제시했다. 제13조 제6항 근거와 제5항 부적용 재량도 일치한다.

원본: cm-009 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-010 | 정답

질문 의무인수분이 공동주관회사 판단의 보유비율에 산입되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제3항에 따라 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 따라 취득하는 주식은 같은 조 제1항의 보유비율 산정에서 보유한 것으로 보지 아니한다.

실제 답변 전문

제공된 조문만으로는 명확히 답할 수 없습니다. 다만 관련 단서로, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조제3항은 금융투자회사가 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장(예정)법인의 주식을 제6조제1항에 따른 공동주관회사 판단을 위한 주식등의 보유비율 산정에 있어 '보유한 것으로 보지 아니한다'고 규정하고 있습니다. 즉 상장주선인의 의무인수분(제13조제5항제1호에 따라 취득한 주식)은 공동주관회사 여부를 판단하는 보유비율 산정에서 제외됩니다. 다만 제6조제3항은 코스닥시장(및 코넥스시장) 상장법인에 관한 것으로, 제13조제5항제2호(외국기업)에 대한 별도 취급은 제공된 조문에 명시되어 있지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 서두에 회피성 문구가 있으나 곧바로 제6조 제3항을 인용해 의무인수분이 보유비율 산정에서 제외된다고 명확히 결론지었다. 기준답변의 핵심 명제와 일치하며 모순 없다.

원본: cm-010 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-011 | 정답

질문 사내규정 정비가 상장심사에서 요구되는 근거는?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제29조 제1항 제2호는 "기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성이 인정될 것"을 질적심사요건으로 규정하고, 같은 조 제2항은 세부 심사기준을 시행세칙으로 정하도록 위임한다.

실제 답변 전문

사내규정 정비는 질적 심사요건 중 경영투명성 및 경영안정성 심사와 연결되는 것으로 볼 수 있습니다. 제29조 제1항 제2호는 '기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성이 인정될 것'을 심사 사항으로 규정하고 있어, 이러한 항목을 뒷받침하는 사내규정 정비가 요구되는 근거가 됩니다. 다만 '사내규정 정비'라는 표현 자체는 제공된 조문에 명시되어 있지 않으며, 구체적인 정비 항목이나 요건은 조문에 나타나 있지 않습니다. 세부 기준은 세칙으로 정하는 질적심사기준(제2항)을 추가로 확인해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심인 제29조 제1항 제2호 경영투명성·안정성 요건과 제2항의 세칙 위임을 모두 정확히 제시했다. 모순되는 내용이 없다.

원본: cm-011 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-012 | 정답

질문 제정 시기에 관한 규정이 있는가?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 상장규정 및 시행세칙에 제정 시기를 특정한 조문은 없다. 명시적 근거 미확인 사항이며, 운영 이력이 심사 대상이 된다는 점은 실무해설서 수준의 서술에 해당된다.

실제 답변 전문

제공된 조문에는 제정 시기에 관한 규정이 없습니다. 컨텍스트로 제시된 제29조(질적 심사요건)는 상장 심사 시 고려사항, 질적심사기준, 업종별 특성 등에 관한 내용만 규정하고 있으며, 제정·시행 시기에 관한 내용은 포함되어 있지 않습니다. 제정 시기를 확인하려면 해당 규정의 부칙(시행일 규정) 조문이 추가로 필요합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 상장규정·시행세칙에 제정 시기를 특정한 조문이 없다는 점이며, 시스템 답변도 제정 시기 규정이 없다고 동일하게 결론지었다. 부칙 확인 필요 언급은 모순이 아니다.

누락 사항 운영 이력이 심사 대상이 된다는 실무해설 차원의 서술 언급 없음

원본: cm-012 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-013 | 정답

질문 벤처기업이 주식매수선택권을 부여할 때의 요건은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업육성에관한특별법 제16조의3 제1항에 따라 정관으로 정하는 바에 따라 주주총회의 결의로 부여하며, 이 경우 주주총회 결의는 상법 제434조를 준용한다. 부여대상은 같은 항 제1호(임직원), 제2호(인수기업 임직원), 제3호(전문성 보유자)이다. 같은 조 제3항에 따라 부여 주식은 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없고, 제1항 제3호에 해당하는 경우에는 100분의 10을 초과할 수 없다. 같은 조 제4항에 따라 행사가격은 신주인수 방식의 경우 부여일 기준 시가와 권면액 중 높은 금액 이상이어야 한다. 상법 제340조의2부터 제340조의5까지에 우선하여 이 법이 적용된다(제16조의6 제3항).

실제 답변 전문

주식회사인 벤처기업은 다음 요건을 갖추어 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다(제16조의3).

1) 부여 절차: 정관으로 정하는 바에 따라 주주총회의 결의로 부여하며, 이 주주총회 결의는 상법 제434조(특별결의)를 준용합니다(제1항).

2) 부여 대상: 해당 기업의 설립 또는 기술·경영의 혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 자로서, ① 벤처기업의 임직원(대통령령으로 정하는 자 제외), ② 벤처기업이 인수한 기업(발행주식 총수의 30%를 초과하는 주식을 가진 경우에만 해당)의 임직원(대통령령으로 정하는 자 제외), ③ 해당 기업이 필요로 하는 전문성을 보유한 자로서 대통령령으로 정하는 자입니다(제1항 각 호).

3) 부여 방법(제2항): ① 행사가격으로 신주 인수 권리, ② 행사가격으로 자기주식 매수 권리, ③ 행사가격과 시가의 차액을 현금 또는 자기주식으로 지급받는 권리 중 하나로 부여합니다.

4) 부여 한도(제3항): 회사 발행주식 총수의 50%를 초과할 수 없으며, 다만 제1항 제3호(전문성 보유자)의 경우에는 발행주식 총수의 10%를 초과할 수 없습니다.

5) 행사가격(제4항): 신주 인수 방법(제2항 제1호)은 부여일 기준 시가와 권면액 중 높은 금액 이상, 자기주식 매수 또는 차액 지급 방법(제2항 제2·3호)은 부여일 기준 시가 이상이어야 합니다. 다만 임직원·인수기업 임직원에게 신주 인수 방법으로 부여하고 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 경우에는 시가보다 낮은 가격(단, 권면액 이상)으로 정할 수 있습니다(제5항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(정관+주주총회 특별결의, 3개 부여대상, 50%/10% 한도, 신주인수 행사가격 시가·권면액 중 높은 금액)를 모두 정확히 지지한다. 상법 우선적용 언급이 빠졌으나 부여요건 자체에 대한 답변은 충실하다.

누락 사항 상법 제340조의2~5에 우선 적용된다는 제16조의6 제3항 언급 없음

원본: cm-013 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-014 | 정답

질문 부여 기준시가 관련 규정은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의3 제5항에 따라 제1항 제1호·제2호의 자에게 신주인수 방식으로 부여하는 경우로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 때에는 시가보다 낮은 가격(권면액 이상)으로 정할 수 있다. 같은 법 시행령 제11조의3 제5항(2025.12.30 개정)은 그 요건을 "부여받는 자 1인이 부여일 기준 시가보다 낮은 행사가격으로 부여받았거나 부여받을 각 주식매수선택권에 대하여 계산식에 따라 계산한 금액의 합계가 20억원 이하일 것"으로 규정한다.

실제 답변 전문

부여일 기준시가(주식의 시가)의 평가는 시행령 제11조의3 제2항에 규정되어 있습니다. 결론적으로, 행사가격 설정에 필요한 주식의 시가와 주식매수선택권을 행사한 날을 기준으로 한 주식의 시가는「상속세 및 증여세법」제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가합니다.

다만 이때「상속세 및 증여세법 시행령」제49조 중 '평가기준일 전후 6개월'은 각각 '평가기준일 전 6개월'로 봅니다.

또한 부여요건과 관련하여, 벤처기업법 제16조의3 제4항은 행사가격 기준을 정하고 있는데, 신주 인수 방식(제2항제1호)의 경우 부여일 기준 주식의 시가와 권면액 중 높은 금액 이상, 자기주식 매수 또는 차액 지급 방식(제2항제2호·제3호)의 경우 부여일 기준 주식의 시가 이상이어야 합니다. 예외적으로 임직원 등에게 신주 인수 방식으로 부여하는 경우 시행령 제11조의3 제5항의 요건(1인당 (부여일 기준 시가 - 행사가격)×행사 대상 주식 수의 합계가 20억원 이하)을 갖추면 권면액 이상 범위에서 시가보다 낮은 가격으로 정할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 시가 평가방법(상증법 준용) 설명 후, 기준답변의 핵심인 제16조의3 제5항 예외(신주인수 방식·권면액 이상·시행령 제11조의3 제5항 20억원 이하 요건)를 정확히 제시했다. 조항 번호 인용(제4항/제5항)이나 계산식 표현에 미세한 차이가 있으나 결론과 핵심 수치는 일치한다.

누락 사항 2025.12.30 개정 시행령 명시 없음

원본: cm-014 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-015 | 정답

질문 부여 후 신고의무는 어디에 이행하는가?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의6 제1항에 따라 중소벤처기업부장관에게 신고한다. 같은 법 시행령 제11조의5 제1항에 따라 부여 신고 시 정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록(제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정하는 경우)을 첨부하며, 신고서 서식은 중소벤처기업부령에 위임되어 있다.

실제 답변 전문

주식매수선택권 부여 후 신고의무는 중소벤처기업부장관에게 이행합니다. 벤처기업육성에 관한 특별법 제16조의6제1항에 따르면 주식매수선택권을 부여·취소·철회하려는 벤처기업은 제16조의4제2항·제3항에 따른 결의를 한 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 중소벤처기업부장관에게 그 내용을 신고해야 합니다. 또한 시행령 제11조의5제1항에 따라 부여 신고 시에는 중소벤처기업부령으로 정하는 신고서에 ①벤처기업의 정관, ②주주총회 의사록, ③이사회에서 부여 사항을 정하는 경우 이사회 의사록을 첨부하여 중소벤처기업부장관에게 제출해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

중소벤처기업부장관 신고라는 결론과 첨부서류(정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록), 서식 위임까지 기준답변과 일치한다.

원본: cm-015 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-016 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권은 언제부터 행사할 수 있는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권의 행사요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의5 제1항에 따라 제16조의3 제1항에 따른 결의가 있는 날 또는 제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임하거나 재직하여야 행사할 수 있다. 기산점은 부여일이 아니라 결의일 또는 이사회에서 정한 날이다. 시행령 제11조의4 제1항에 따라 사망 또는 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 경우는 예외이나, 정년에 따른 퇴임·퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 않는다.

실제 답변 전문

원칙적으로 결의가 있는 날 또는 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임·재직해야 주식매수선택권을 행사할 수 있습니다.

근거는 다음과 같습니다. 법 제16조의5제1항 본문에 따라, 주식매수선택권을 부여받은 자는 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 제16조의3제1항 결의일 또는 제16조의4제3항에 따라 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임하거나 재직하여야 행사할 수 있습니다.

예외 및 특칙:
① 제16조의3제1항제3호에 해당하는 자에게 부여된 경우(단서)에는, 결의일 또는 이사회에서 정한 날부터 2년이 경과하고 대통령령으로 정한 요건(벤처기업과 부여 관련 용역계약을 체결·이행한 경우)을 충족해야만 행사할 수 있습니다.
② '대통령령으로 정하는 경우'(2년 재임·재직 요건의 예외)는 부여받은 자가 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 경우를 말하며, 정년에 따른 퇴임·퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 않습니다.
③ 행사기한을 퇴임일·퇴직일까지로 정한 경우, 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 때에는 그 퇴임일·퇴직일부터 3개월 이상의 행사기간을 추가로 부여해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(결의일 또는 이사회가 정한 날부터 2년 이상 재임·재직, 사망·본인 책임 아닌 사유 예외, 정년 제외)을 모두 정확히 지지한다. 추가 특칙 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-016 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-017 | 정답

질문 행사가격 설정에 필요한 부여일 기준 시가는 어떻게 평가하는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항(2024.7.2 개정)에 따라 상속세 및 증여세법 제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가하되, 시행령 제49조 중 "평가기준일 전후 6개월"은 각각 "평가기준일 전 6개월"로 본다.

실제 답변 전문

부여일 기준 시가는「상속세 및 증여세법」제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가합니다. 다만 이 경우 시행령 제49조의 '평가기준일 전후 6개월'은 각각 '평가기준일 전 6개월'로 보아 적용합니다.

근거는 벤처기업육성에 관한 특별법 시행령 제11조의3제2항으로, 주식매수선택권의 행사가격 설정(부여 후 행사가격 조정 포함)에 필요한 주식의 시가와 행사일 기준 시가 모두 위 규정을 준용해 평가하도록 규정하고 있습니다.

준용되는 상증세법 제60조에 따르면 재산가액은 평가기준일 현재의 시가(불특정 다수인 사이에 자유롭게 거래되어 통상 성립되는 가액)에 따르며, 수용가격·공매가격·감정가격 등 시가로 인정되는 것을 포함합니다. 시가 산정이 어려운 경우에는 제61조부터 제65조까지의 보충적 평가방법으로 평가한 가액을 시가로 봅니다. 시행령 제49조는 시가로 인정되는 매매·감정·수용·경매·공매가액의 인정 요건과 기준일(매매계약일, 가격산정기준일 및 감정가액평가서 작성일, 보상·경매·공매가액 결정일 등)을 규정하고 있으며, 벤처기업 주식매수선택권의 경우 그 평가기간을 '평가기준일 전 6개월'로 한정하여 적용합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항에 따라 상증세법 제60조 및 시행령 제49조 준용, '전후 6개월'을 '전 6개월'로 본다는 핵심 명제를 모두 정확히 지지한다. 추가 설명도 모순이 없다.

원본: cm-017 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-018 | 정답

질문 상증세법 시행령 제49조 제1항의 구조는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 본문은 평가기준일 전후 6개월(증여재산의 경우 평가기준일 전 6개월부터 후 3개월까지) 이내의 매매·감정·수용·경매·공매가 있는 경우 각 호에 따라 확인되는 가액을 시가로 인정한다. 단서는 평가기간에 해당하지 않는 기간으로서 평가기준일 전 2년 이내의 기간 중 또는 평가기간 경과 후부터 제78조 제1항에 따른 기한까지의 기간 중에 매매등이 있는 경우에도, 가격변동의 특별한 사정이 없다고 보아 납세자·지방국세청장 또는 관할세무서장이 신청하는 때에는 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회의 심의를 거쳐 포함시킬 수 있도록 한다.

실제 답변 전문

결론: 제49조 제1항은 법 제60조제2항의 '시가로 인정되는 것'의 의미를 규정하며, 본문에서 '평가기간'과 '매매등'의 개념·기간을 정하고, 단서에서 평가기간 밖의 매매등을 시가에 포함할 수 있는 예외를 두며, 각 호(제1호~제3호)에서 시가로 확인되는 가액의 유형을 나열하는 구조입니다.

구체적으로:
① 각 호 외의 부분 본문: 상속개시일 또는 증여일(평가기준일) 전후 6개월(증여재산은 평가기준일 전 6개월~후 3개월, 이를 '평가기간')이내에 매매·감정·수용·경매·공매('매매등')가 있는 경우 각 호에 따라 확인되는 가액을 시가로 봅니다.
② 각 호 외의 부분 단서: 평가기간에 해당하지 않는 기간(평가기준일 전 2년 이내, 또는 평가기간 경과 후 제78조제1항 기한까지)에 매매등이 있는 경우에도, 가격변동의 특별한 사정이 없다고 보아 납세자·지방국세청장·관할세무서장이 신청하면 제49조의2제1항의 평가심의위원회 심의를 거쳐 시가에 포함시킬 수 있습니다.
③ 각 호:
- 제1호: 해당 재산의 매매사실이 있는 경우 그 거래가액(가목·나목의 제외사유 포함)
- 제2호: 둘 이상의 공신력 있는 감정기관이 평가한 감정가액의 평균액(가목·나목의 제외사유 및 기준금액 미달 시 재감정 규정 포함)
- 제3호: 수용·경매·공매사실이 있는 경우 그 보상가액·경매가액·공매가액(가목~라목의 제외사유 포함)

따라서 주식매수선택권 부여시가 평가와 관련해서도 이 조항은 '본문(원칙)+단서(예외)+각 호(가액유형)'의 구조를 갖습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

본문의 평가기간(전후 6개월, 증여 전 6개월~후 3개월)과 단서의 전 2년·제78조제1항 기한, 평가심의위원회 심의 요건을 정확히 서술했다. 각 호 유형 설명은 추가 정보로 모순이 없다.

원본: cm-018 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-020 | 정답

질문 공모가격이 평가액에 반영되는 기간과 방법은?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제63조 제2항 제1호·제2호에 해당하는 주식등에 대하여, 같은 법 시행령 제57조 제1항은 "평가기준일 현재 유가증권 신고(유가증권 신고를 하지 아니하고 상장신청을 한 경우에는 상장신청) 직전 6개월(증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월)부터 거래소에 최초로 주식등을 상장하기 전까지의 기간"으로 규정하고, 해당 주식등은 제1호의 공모가격과 제2호의 가액(법 제63조 제1항 제1호 가목에 따라 평가한 가액) 중 큰 가액으로 평가하도록 한다.

실제 답변 전문

결론적으로, 기업공개준비 중인 주식은 유가증권 신고(신고 없이 상장신청한 경우는 상장신청) 직전 6개월(증여세가 부과되는 주식은 3개월)부터 거래소에 최초로 주식을 상장하기 전까지의 기간 동안 공모가격이 평가에 반영됩니다(시행령 제57조 제1항).

반영 방법은 다음 두 가액 중 큰 가액으로 평가하는 것입니다. ① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 금융위원회가 정하는 기준에 따라 결정된 공모가격, ② 상증세법 제63조 제1항 제1호 가목에 따라 평가한 해당 주식의 가액(가목 가액이 없으면 나목 가액). 즉 공모가격과 통상적 평가액을 비교하여 더 큰 금액을 평가액으로 삼습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기간(직전 6개월, 증여세 3개월~최초 상장 전)과 방법(공모가격과 제63조 제1항 제1호 가목 평가액 중 큰 가액)을 모두 정확히 제시했다. 기준답변의 필수 명제와 모순이 없다.

원본: cm-020 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-021 | 정답

질문 6개월과 3개월 중 어느 것이 적용되는가?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 증여세가 부과되는 주식등은 3개월, 그 외(상속세)는 6개월이다. 조문상 괄호 규정으로 명시되어 있다.

실제 답변 전문

세목에 따라 다릅니다. 원칙적으로 6개월이 적용되지만, 증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월이 적용됩니다.

근거: 상속세 및 증여세법 시행령 제57조 제1항과 제2항 모두 '대통령령으로 정하는 기간'을 유가증권 신고(또는 상장신청·등록신청) 직전 6개월부터 상장(또는 한국금융투자협회 등록) 전까지의 기간으로 규정하면서, 괄호에서 '증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월로 한다'고 명시하고 있습니다. 따라서 상속세 등 일반적인 경우에는 6개월, 증여세가 부과되는 경우에는 3개월이 기준이 됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

증여세 부과 주식은 3개월, 그 외는 6개월이라는 기준답변 핵심을 정확히 지지하고 괄호 규정도 언급했다.

원본: cm-021 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-022 | 정답

질문 비상장주식의 보충적 평가방법은?
(업무 문맥: 비상장주식의 보충적 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 시행령 제54조 제1항(2025.12.30 개정)에 따라 1주당 순손익가치와 1주당 순자산가치를 각각 3과 2의 비율로 가중평균한 가액으로 하고, 부동산과다보유법인은 그 비율을 각각 2와 3으로 한다. 다만 가중평균한 가액이 1주당 순자산가치에 100분의 80을 곱한 금액보다 낮은 경우에는 그 금액을 가액으로 한다.

실제 답변 전문

비상장주식등의 보충적 평가방법은 1주당 순손익가치와 1주당 순자산가치를 가중평균하는 방식입니다.

근거와 세부 내용은 다음과 같습니다.
① 원칙(제54조 제1항): 순손익가치와 순자산가치를 각각 3과 2의 비율로 가중평균한 가액으로 평가합니다. 다만 부동산과다보유법인(소득세법 제94조제1항제4호다목 법인)의 경우에는 순손익가치와 순자산가치의 비율을 각각 2와 3으로 합니다. 또한 가중평균한 가액이 1주당 순자산가치의 80%(100분의 80)보다 낮으면 순자산가치의 80%를 평가액으로 합니다.
② 순손익가치(제1항 산식): 1주당 최근 3년간 순손익액의 가중평균액을 '3년 만기 회사채 유통수익률을 고려하여 재정경제부령으로 정하는 이자율'로 나누어 산정합니다.
③ 순자산가치(제2항): 해당 법인의 순자산가액을 발행주식총수(평가기준일 현재)로 나누어 산정합니다.
④ 순자산가치만으로 평가하는 예외(제4항): 청산·사업계속 곤란 법인, 사업개시 전·사업개시 후 3년 미만·휴폐업 법인, 자산총액 중 부동산 등 비율이 80% 이상인 법인, 자산총액 중 주식등 가액 비율이 80% 이상인 법인, 잔여 존속기한이 3년 이내인 법인의 주식 등은 순자산가치에 따릅니다(다만 제3호·제5호는 가중평균가액이 순자산가치보다 낮은 경우로 한정).
⑤ 평가심의위원회 특례(제6항): 납세자가 상장 유사법인 주가 이용법, 현금흐름 할인법, 배당수익 할인법 등으로 평가하여 심의를 신청하면 위원회가 제시하는 가액·방법에 의할 수 있으며, 이는 납세자 평가액이 보충적 평가액의 70~130% 범위 안일 때로 한정됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 3:2 가중평균, 부동산과다보유법인 2:3, 순자산가치 80% 하한 등 기준답변의 핵심 명제를 모두 지지한다. 추가 설명은 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-022 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-023 | 정답

질문 상장차익 증여의제는 어떤 요건에서 성립하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제41조의3 제1항에 따라 최대주주등의 특수관계인이 제2항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 경우, 그 날부터 5년 이내에 상장됨에 따라 가액이 증가하여 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액을 초과하여 이익을 얻은 경우 그 이익을 증여재산가액으로 한다. 다만 그 이익이 대통령령으로 정하는 기준금액 미만인 경우는 제외한다. 제3항에 따라 이익은 상장일부터 3개월이 되는 날(정산기준일)을 기준으로 계산한다.

실제 답변 전문

결론적으로, 상장차익 증여의제는 ① 최대주주등의 특수관계인이 ② 최대주주등으로부터 해당 법인 주식등을 증여·유상취득하거나 최대주주등으로부터 증여받은 재산(취득일로부터 소급 3년 이내)으로 주식등을 취득하고, ③ 그 취득·증여일부터 5년 이내에 해당 주식등이 증권시장에 상장되어 가액이 증가하여, ④ 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액을 초과하는 이익을 얻은 경우에 성립합니다(제41조의3 제1항·제2항).

구체적 요건은 다음과 같습니다. 최대주주등이란 제22조제2항에 따른 최대주주·최대출자자, 또는 발행주식총수·출자총액의 100분의 25 이상을 소유한 자로서 대통령령으로 정하는 자입니다(제1항 각 호). 이익은 상장일부터 3개월이 되는 날(정산기준일, 3개월 내 사망·증여·양도 시 그날)을 기준으로 계산합니다(제3항). 다만 그 이익이 대통령령으로 정하는 기준금액 미만인 경우는 제외됩니다(제1항 단서). 또한 전환사채등을 증여·취득 후 5년 이내에 주식등으로 전환된 경우에도 적용되며(제8항), 거짓 등 부정한 방법으로 증여세를 감소시킨 경우에는 특수관계인이 아닌 자 간 증여에도 적용되고 이때 기간(5년) 요건은 없는 것으로 봅니다(제9항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(특수관계인, 5년 내 상장, 초과이익, 기준금액 미만 제외, 정산기준일 3개월)를 모두 지지한다. 추가 설명도 대체로 정확하며 모순이 없다.

원본: cm-023 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-024 | 정답

질문 기준금액은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제3항 제1호에 따라 같은 조 제1항 제2호(취득일 현재 1주당 취득가액 또는 증여 당시 1주당 증여세 과세가액) 및 제3호(1주당 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익)의 합계액에 주식수를 곱한 금액의 100분의 30에 상당하는 가액과, 제2호의 금액 중 적은 금액이다.

실제 답변 전문

기준금액은 다음 두 금액 중 더 적은 금액으로 산정합니다(제31조의3 제3항).

1. 증여받거나 유상으로 취득한 주식등의 1주당 증여세 과세가액(또는 취득가액)과 1주당 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익의 합계액에, 증여·취득한 주식등의 수를 곱한 금액의 100분의 30에 상당하는 가액
2. 3억원

즉, 위 두 값을 각각 계산한 뒤 그 중 적은 금액이 기준금액이 됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제1호(합계액×주식수의 30%)와 제2호(3억원) 중 적은 금액이라는 기준답변의 핵심을 정확히 지지한다. 기준답변이 명시하지 않은 3억원 수치도 제2호 금액으로 올바르게 보충했다.

원본: cm-024 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-025 | 정답

질문 이익 계산 시 이미 과세된 저가분이 조정되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제1항은 정산기준일 현재 1주당 평가가액에서 취득가액(또는 증여세 과세가액)과 기업가치 실질증가분을 차감하도록 규정할 뿐, 제35조·제39조에 따라 이미 과세된 부분을 별도로 차감하는 규정은 확인되지 않는다. 명시적 조정규정 미확인 사항이다.

실제 답변 전문

제공된 조문에는 '이미 과세된 저가분 조정'에 관한 별도의 규정이 나타나 있지 않습니다.

다만 이 조문의 이익 계산구조를 보면, 제1항에 따라 이익은 [정산기준일 현재 1주당 평가가액]에서 [증여받은 날 현재의 1주당 증여세 과세가액(취득 시에는 취득일 현재의 1주당 취득가액)]과 [1주당 기업가치의 실질적 증가로 인한 이익]을 차감한 금액에 주식 수를 곱하여 계산합니다(제1항 제1~3호). 즉 최초 증여·취득 시의 과세가액 또는 취득가액이 차감항목으로 반영되도록 되어 있습니다. 그러나 '이미 과세된 저가분'을 별도로 조정한다는 명시적 문구는 이 시행령 제31조의3에는 포함되어 있지 않습니다.

해당 사항을 정확히 확인하려면 모법인 상속세 및 증여세법 제41조의3(주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여) 본문 및 관련 항의 규정을 함께 검토할 필요가 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 시행령 제31조의3 제1항의 차감항목(평가가액 - 취득가액/증여세 과세가액 - 기업가치 실질증가분)을 정확히 서술하고, 이미 과세된 저가분에 대한 별도 조정규정이 없음을 기준답변과 동일하게 결론했다. 수치·요건 오류가 없다.

원본: cm-025 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-026 | 정답

질문 유상증자로 배정받은 신주도 포함되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 제41조의3 제7항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우를 포함한다.

실제 답변 전문

예, 포함됩니다. 제41조의3 제7항에 따르면, 주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우도 제2항의 적용 시 포함되는 것으로 규정하고 있습니다. 따라서 유상증자로 배정받은 신주도 상장 등에 따른 이익의 증여 과세 대상에 포함됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(제41조의3 제7항에 따라 신주 인수·배정 포함)를 정확히 지지한다. 수치나 조건 오류도 없다.

원본: cm-026 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-027 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 세제 혜택은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조세특례제한법 제16조의2 제1항에 따라 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권 행사이익 중 연간 2억원 이내의 금액에 대해서는 소득세를 과세하지 아니하되, 벤처기업별 총 누적 금액은 5억원을 초과하지 못한다. 같은 조 제2항에 따라 적용대상은 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권 및 상법 제340조의2 또는 제542조의3에 따른 주식매수선택권(코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우로 한정)이다.

실제 답변 전문

벤처기업 임원 등이 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권을 행사하여 얻은 행사이익 중 연간 2억원 이내의 금액에 대해서는 소득세를 과세하지 않습니다(조세특례제한법 제16조의2 제1항). 다만 소득세를 과세하지 않는 벤처기업 주식매수선택권 행사이익의 벤처기업별 총 누적 금액은 5억원을 초과할 수 없습니다.

주요 요건과 내용은 다음과 같습니다.
① 대상자: 벤처기업 또는 벤처기업이 인수한 기업의 임원·종업원(벤처기업 임원 등)이며, 퇴직 후 행사하는 경우도 포함됩니다.
② 행사이익의 정의: 주식매수선택권 행사 당시의 시가와 실제 매수가액의 차액을 말하며, 주식에는 신주인수권이 포함됩니다.
③ 대상 주식매수선택권: 「벤처기업육성에 관한 특별법」 제16조의3에 따라 부여받은 것, 그리고 「상법」 제340조의2 또는 제542조의3에 따라 부여받은 것(코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우로 한정) 으로 제한됩니다.
④ 특례 신청절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(2027.12.31 이전 부여, 연 2억원 비과세, 기업별 누적 5억원 한도, 적용대상 주식매수선택권 범위)을 모두 정확히 지지한다. 추가 설명도 모순이 없다.

원본: cm-027 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-028 | 정답

질문 적격주식매수선택권의 요건과 효과는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조특법 제16조의4 제1항 각 호에 따라 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖추고(제1호), 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 행사일이 속하는 과세기간까지의 전체 행사가액 합계가 5억원 이하일 것(제2호)을 요구한다. 신청한 경우 행사 시 소득세를 과세하지 아니하고, 같은 조 제2항에 따라 취득주식 양도 시 소득세법 제94조 제1항 제3호에도 불구하고 양도소득세를 과세한다. 다만 행사 당시 실제 매수가액이 부여 당시 시가보다 낮은 경우 그 차액은 행사 시 과세한다.

실제 답변 전문

결론: 적격주식매수선택권은 벤처기업 임직원이 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권으로서 두 가지 요건을 갖춘 것을 말하며, 이를 행사할 때 소득세를 과세하지 않고 대신 주식 양도 시 양도소득세로 과세하는 특례를 적용받습니다(조특법 제16조의4).

[요건] ①「벤처기업육성에 관한 특별법」제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖출 것, ② 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 행사일이 속하는 과세기간까지 전체 행사가액의 합계가 5억원 이하일 것(제1항 각 호).

[효과] ① 행사 시 소득세 비과세: 벤처기업 임직원이 신청한 경우「소득세법」제20조·제21조에도 불구하고 행사 시 소득세를 과세하지 않을 수 있습니다. 다만 행사 당시 실제 매수가액이 부여 당시 시가보다 낮은 '시가 이하 발행이익'에 대해서는 행사 시 소득세를 과세합니다(제1항 단서). ② 대신 취득 주식(무상주 포함) 양도 시「소득세법」제94조 제1항제3호에도 불구하고 양도소득세를 과세하며(제2항), 양도소득금액은 A - B - (C - D) 계산식에 따릅니다(제3항). ③ 벤처기업은 해당 주식매수선택권 행사에 따라 발생하는 비용을 손금에 산입하지 않습니다(제4항).

[특례 배제(재과세) 사유] 다음의 경우 행사로 얻은 이익을 소득세로 과세합니다(제5항): ① 취득 주식을 증여하거나 행사일부터 1년이 지나기 전에 처분한 경우(파산 등 부득이한 사유 제외) → 증여일·처분일, ② 전체 행사가액이 5억원을 초과한 경우 → 초과한 날, ③ 전용계좌를 통해 해당 주식 외의 주식을 거래한 경우 → 최초 거래일.

[기타] 특례를 적용받으려면 취득 주식만 거래하는 전용계좌를 개설해야 하며(제8항), 행사 시점에 부여 기업이 더 이상 벤처기업이 아니게 된 경우에도 적용됩니다(제9항). 벤처기업 및 금융투자업자는 관련 자료를 관할 세무서장에게 제출해야 합니다(제6항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 두 요건(벤처기업법 제16조의3 및 시행령 요건, 2년 역산 5억원 이하)과 효과(행사 시 비과세, 양도 시 양도소득세, 시가 이하 차액 행사 시 과세)를 모두 정확히 지지한다. 추가로 배제사유·전용계좌 등을 설명했으나 모순이 없다.

원본: cm-028 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-029 | 정답

질문 주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도할 때 취득가액은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사주식의 양도 시 취득가액)

당시 기준답변 소득세법 시행령 제163조 제13항에 따라 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가를 법 제97조 제1항 제1호에 따른 취득가액으로 한다.

실제 답변 전문

주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도하는 때에는 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가를 취득가액으로 합니다. 이는 소득세법 시행령 제163조 제13항에 따른 것으로, 법 제97조제1항제1호의 취득가액을 행사 당시의 시가로 본다는 규정입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변과 동일하게 행사 당시 시가를 취득가액으로 본다고 답했고 근거 조항도 일치한다.

원본: cm-029 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-031 | 정답

질문 거래소 규정상 요구되는 재무서류는?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제5조 제4호에 따라 국내기업인 상장신청인은 해당 사업연도의 반기 종료 후 45일이 경과한 때 반기재무제표와 감사인의 검토보고서를 제출하여야 한다. 분기 기준 제출의무는 제5호에 따라 외국기업에 대해서만 규정되어 있다.

실제 답변 전문

거래소 규정상 상장예비심사신청 후 상장일 전까지 제출해야 하는 재무서류는 신청인의 유형과 사유에 따라 다음과 같습니다.

① 국내기업(국내소재외국지주회사 제외)의 경우: 해당 사업연도의 반기 종료 후 45일이 경과한 때에 반기재무제표와 그에 대한 감사인의 검토보고서를 제출해야 합니다(제5조 제4호).

② 외국기업(국내소재외국지주회사 포함)의 경우: 분기 또는 반기 종료 후 45일이 경과한 때에 분기 또는 반기 재무제표와 그에 대한 감사인의 검토보고서를 제출하되, 거래소가 기업의 설립지·회계 환경·해외증권시장 상장경력 등을 고려하여 필요하다고 인정하는 경우에는 감사인의 감사보고서를 제출해야 합니다(제5조 제5호).

③ 최근 사업연도 결산 승인을 위한 주주총회(상법 제449조의2제1항에 따라 이사회 결의로 승인하는 경우 이사회) 개최 시: 최근 사업연도의 재무제표와 그에 대한 감사인의 감사보고서를 제출해야 합니다(제5조 제6호).

또한 모집 또는 매출의 신고 시에는 투자설명서(예비투자설명서 포함)와 그 기재내용의 정정사항을 포함하여 제출해야 합니다(제5조 제3호). 이 서류들은 상장주선인을 통하여 거래소에 신고하는 방식으로 제출합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(국내기업 반기 종료 후 45일 경과 시 반기재무제표+검토보고서, 분기 의무는 외국기업에 한정)을 모두 정확히 지지한다. 추가로 제5호·제6호 등 관련 조항을 상세히 설명했으나 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-031 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-032 | 정답

질문 반기보고서 제출기한 45일과 60일은 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제1항(2025.1.21 개정)에 따라 원칙은 기간 경과 후 45일 이내이나, 재무에 관한 사항과 그 부속명세 등을 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서와 분기보고서를 제출하는 경우에는 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 60일 이내에 제출할 수 있다. 60일 특례의 기준은 최초제출대상법인 여부가 아니라 연결기준 작성의 최초 2개 사업연도이다.

실제 답변 전문

원칙은 45일, 예외적 요건을 충족하면 60일입니다. 반기·분기보고서는 각 기간 경과 후 45일 이내에 금융위원회와 거래소에 제출하는 것이 원칙입니다(제160조 제1항). 다만 사업보고서 제출대상법인이 재무에 관한 사항과 그 부속명세, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 사항을 '연결재무제표를 기준으로' 기재하여 작성한 반기·분기보고서를 제출하는 경우에는, '그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여' 기간 경과 후 60일 이내에 제출할 수 있습니다. 즉, 연결재무제표 기준으로 작성하는 최초 2개 사업연도에만 60일이 적용되고, 그 외에는 45일 기한이 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

원칙 45일과 연결재무제표 기준 작성 최초 2개 사업연도에 한한 60일 특례를 정확히 구분했다. 기준답변의 핵심 요건과 일치한다.

원본: cm-032 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-033 | 정답

질문 종전 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 법인도 60일인가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 조문의 "최초"는 연결재무제표를 기준으로 작성하여 제출하는 것을 수식하는 구조이므로 문언상 해당하는 것으로 읽힌다. 다만 이를 확인하는 하위규정이나 감독지침은 확인되지 않으므로 유권해석을 받는 것이 안전하다.

실제 답변 전문

네, 60일 이내에 제출할 수 있습니다. 제160조 제1항에 따르면 반기·분기보고서의 원칙적 제출기한은 기간 경과 후 45일 이내지만, 재무에 관한 사항 등을 연결재무제표 기준으로 기재하여 작성한 반기·분기보고서를 제출하는 경우에는 '그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여' 기간 경과 후 60일 이내에 제출할 수 있습니다. 따라서 연결기준으로 처음 전환하는 법인도 이 60일 특례를 최초 사업연도와 그 다음 사업연도까지 적용받을 수 있으며, 그 이후에는 45일 기한이 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 문언상 연결기준 최초 전환 법인도 60일 특례 대상으로 읽힌다는 것이고, 시스템 답변이 이를 지지하며 근거 조문과 '최초 사업연도와 그 다음 사업연도' 요건도 정확히 제시했다. 유권해석 권고가 빠졌으나 이는 보조적 조언이다.

누락 사항 하위규정·감독지침 미확인 및 유권해석 권고 언급 없음

원본: cm-033 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-034 | 정답

질문 최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 경우의 직전 보고서 제출의무는?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제2항(2025.1.21 신설)에 따라 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내(제1항 전단에 따른 반기보고서 또는 분기보고서의 제출기간 중에 해당하게 된 경우에는 그 제출기한까지) 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출하여야 한다. 다만 증권신고서 등을 통하여 이미 그에 준하는 사항을 공시한 경우에는 제출하지 아니할 수 있다.

실제 답변 전문

최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 법인은 원칙적으로 해당하게 된 날부터 5일 이내에 그 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 금융위원회와 거래소에 제출해야 합니다(제160조 제2항).

다만 예외가 있습니다. 첫째, 반기·분기보고서의 제출기간 중에 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 경우에는 5일이 아니라 그 (반기·분기보고서의) 제출기한까지 제출하면 됩니다. 둘째, 그 법인이 증권신고서 등을 통해 이미 직전 반기·분기보고서에 준하는 사항을 공시한 경우에는 직전 반기·분기보고서를 제출하지 않을 수 있습니다(제160조 제2항 단서).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

5일 이내 제출, 제출기간 중 해당 시 그 기한까지, 증권신고서 공시 시 면제 예외를 모두 정확히 기술했다.

원본: cm-034 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-035 | 정답

질문 내부회계관리제도 구축의무와 그 면제 기준은?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제1항 본문은 모든 회사에 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직을 갖추도록 하고, 같은 항 단서는 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 회사와 대통령령으로 정하는 회사를 제외한다. 같은 법 시행령 제9조 제1항 제3호는 대통령령으로 정하는 회사에 직전 사업연도 말 자산총액이 5천억원 미만인 회사를 포함시키되, 가목 주권상장법인, 나목 공시대상기업집단 소속 국내 회사, 다목 사업보고서 제출대상법인, 라목 금융회사는 제외한다.

실제 답변 전문

결론: 원칙적으로 모든 회사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성·공시를 위해 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직(내부회계관리제도)을 갖추어야 하지만, 일정 자산규모 미만이거나 대통령령이 정한 회사는 이 의무가 면제됩니다(법 제8조제1항).

[구축의무] 회사는 다음 사항이 포함된 내부회계관리규정과 조직을 갖춰야 합니다: ①회계정보의 식별·측정·분류·기록·보고 방법, ②오류 통제·수정 방법, ③정기 점검·조정 등 내부검증, ④장부의 관리 및 위조·변조·훼손·파기 방지 통제절차, ⑤작성·공시 관련 임직원의 업무분장·책임, ⑥그 밖에 대통령령으로 정하는 사항.

[면제 기준]
1) 법 제8조제1항 단서: 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 회사.
2) 시행령 제9조제1항이 정한 '대통령령으로 정하는 회사':
- 유한회사
- 법인세법 제51조의2제1항 각 호 또는 조세특례제한법 제104조의31제1항에 해당하는 회사
- 직전 사업연도 말 자산총액이 5천억원 미만인 회사(단, 주권상장법인, 직전 사업연도 말 기준 공시대상기업집단 소속 국내 회사, 사업보고서 제출대상법인, 금융회사는 제외)
- 그 밖에 내부회계관리제도 운영이 어려운 회사로서 금융위원회가 고시하는 기준에 맞는 회사.

따라서 위 면제 대상에 해당하지 않는 회사는 내부회계관리제도를 갖춰야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(법 제8조 제1항 본문 구축의무, 단서 비상장 자산 1천억원 미만 제외, 시행령 제9조 제1항 제3호 5천억원 미만 및 4개 예외)를 모두 정확히 지지한다. 추가로 열거한 다른 면제 유형은 기준답변과 모순되지 않는 보충 설명이다.

원본: cm-035 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-036 | 정답

질문 내부회계관리자는 등기임원이어야 하는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제3항은 회사의 대표자가 내부회계관리제도를 담당하는 상근이사 1명을 내부회계관리자로 지정하도록 하며, 담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 지정하도록 규정한다. 상근이사가 상법상 등기이사를 의미한다는 점을 직접 규정한 조문은 없으므로, 등기 여부는 상법상 이사 개념에 따른 해석에 의한다.

실제 답변 전문

내부회계관리자가 반드시 등기임원이어야 한다는 요건은 제공된 조문에 명시되어 있지 않습니다. 제8조 제3항은 회사의 대표자가 내부회계관리제도를 담당하는 '상근이사'(담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자) 1명을 내부회계관리자로 지정하도록 규정하고 있을 뿐, '등기임원' 여부를 직접 언급하지는 않습니다. 즉 요건은 '상근이사'(또는 그 업무를 집행하는 자)이며, 등기임원인지에 관한 명확한 규정은 이 조문에는 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(제8조 제3항의 상근이사 지정, 담당 이사 없으면 업무집행자, 등기 여부 명시 없음)을 모두 지지한다. 모순이나 수치 오류 없다.

누락 사항 상법상 이사 개념에 따른 해석 필요성 언급이 약함

원본: cm-036 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-037 | 정답

질문 감사인의 검토와 감사는 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제6항(2023.1.17 개정) 본문은 감사인이 검토하도록 하고, 단서는 주권상장법인(직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 주권상장법인은 제외)의 감사인은 감사하도록 규정한다.

실제 답변 전문

결론적으로, 감사인의 검토와 감사는 대상 회사의 유형에 따라 구분됩니다. 제8조 제6항에 따르면, 일반 회사의 감사인은 회계감사를 실시할 때 회사가 내부회계관리제도 관련 사항을 준수했는지 여부 및 제4항에 따른 운영실태 보고 내용을 '검토'하여야 합니다. 반면 주권상장법인(직전 사업연도 말 자산총액 1천억원 미만인 주권상장법인은 제외)의 감사인은 같은 내용을 '감사'하여야 합니다. 그리고 제7항에 따라 검토 또는 감사를 한 감사인은 그 검토결과 또는 감사결과에 대한 종합의견을 감사보고서에 표명하여야 합니다. 다만 검토와 감사의 구체적인 절차나 수준의 차이에 대한 정의는 제공된 조문에는 별도로 규정되어 있지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(본문은 검토, 단서는 주권상장법인 감사, 자산 1천억원 미만 상장법인 제외)을 정확히 지지한다. 추가 설명도 모순 없다.

원본: cm-037 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-038 | 정답

질문 대표자의 보고의무는 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제4항 본문은 대표자가 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사에게 운영실태를 보고하도록 하고, 단서는 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 이사회 및 감사에 대한 보고는 내부회계관리자가 하도록 할 수 있다고 규정한다. 주주총회 보고는 단서 대상이 아니다.

실제 답변 전문

일부 위임이 가능합니다. 대표자는 원칙적으로 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사(감사위원회 포함)에 내부회계관리제도의 운영실태를 보고해야 하지만, 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 이사회 및 감사에 대한 보고는 내부회계관리자가 하도록 할 수 있습니다(제8조 제4항 단서). 다만 이 위임은 이사회 및 감사에 대한 보고에 한정되며, 주주총회에 대한 보고는 위임 대상으로 규정되어 있지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(원칙적 대표자 보고, 단서에 따라 이사회·감사 보고만 내부회계관리자 위임 가능, 주주총회는 제외)를 모두 정확히 지지한다.

원본: cm-038 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-039 | 정답

질문 사내규정 제정은 주주총회 결의사항인가, 이사회 결의사항인가?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제361조는 주주총회가 본법 또는 정관에 정하는 사항에 한하여 결의할 수 있다고 규정하고, 제393조 제1항은 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치·이전 또는 폐지 등 회사의 업무집행을 이사회의 결의로 하도록 규정한다. 사내규정 제정을 주주총회 결의사항으로 열거한 조문은 없으므로 업무집행에 관한 사항으로서 이사회 권한에 속한다.

실제 답변 전문

사내규정 제정은 원칙적으로 이사회 결의사항입니다. 상법 제361조에 따르면 주주총회는 상법 또는 정관에 정하는 사항에 한하여만 결의할 수 있으므로, 사내규정 제정이 법령이나 정관에서 주주총회 권한으로 정해져 있지 않는 한 주주총회의 결의사항이 아닙니다. 반면 상법 제393조 제1항은 회사의 업무집행을 이사회 결의로 한다고 규정하고 있어, 사내규정 제정과 같은 일반적 업무집행 사항은 이사회 권한에 속합니다. 다만 정관에서 사내규정 제정을 주주총회 결의사항으로 정한 경우에는 그에 따라야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(제361조 한정, 제393조 제1항 업무집행, 따라서 이사회 권한)을 모두 지지한다. 정관 규정 시 예외 언급은 기준답변과 모순되지 않는 추가 설명이다.

원본: cm-039 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-040 | 정답

질문 정관 변경의 결의요건은?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 한다.

실제 답변 전문

정관 변경은 주주총회의 특별결의로 하며, 그 요건은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수입니다. 상법 제434조는 제433조제1항의 정관변경 결의가 이 두 요건을 모두 충족하여야 한다고 규정하고 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 상법 제434조 특별결의 요건(출석 의결권 2/3 이상, 발행주식총수 1/3 이상)을 정확히 제시했다.

원본: cm-040 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-041 | 정답

질문 상장회사는 이사를 3명 이상 두어야 하는가?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제383조 제1항은 이사는 3명 이상이어야 한다고 규정하되, 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 1명 또는 2명으로 할 수 있다고 규정한다. 상장 여부를 기준으로 이사 수를 규율하는 조문은 없으며, 기준은 자본금 총액이다.

실제 답변 전문

결론적으로 이사는 원칙적으로 3명 이상이어야 하나, 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 1명 또는 2명으로 할 수 있습니다. 상법 제383조 제1항 본문은 '이사는 3명 이상이어야 한다'고 규정하고, 같은 항 단서에서 자본금 총액 10억원 미만 회사의 예외를 두고 있습니다. 다만 제공된 조문은 상장회사 여부와 무관한 일반 규정으로, '상장회사'에 특정된 별도의 이사 구성요건(예: 사외이사·독립이사 관련 규정)은 이 조문에 포함되어 있지 않으므로, 상장회사에 국한한 요건은 별도의 조문 확인이 필요합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 상법 제383조 제1항의 3명 이상 원칙과 자본금 10억원 미만 예외를 정확히 제시했다. 기준 요소가 상장 여부가 아니라 자본금 총액임도 명시했다.

원본: cm-041 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-042 | 정답

질문 사외이사 관련 개정 내용은?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제542조의8(2025.7.22 개정, 시행일 2026.7.23)은 제목이 "독립이사의 선임"으로 변경되었고, 제1항은 상장회사가 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 이사 총수의 3분의 1 이상을 독립이사로 하여야 한다고 규정한다. 독립이사는 제382조 제3항의 사외이사로서 사내이사, 집행임원 및 업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 이사를 말한다. 단서에 따라 대통령령으로 정하는 상장회사의 독립이사는 3명 이상이면서 이사 총수의 과

반수여야 한다.

실제 답변 전문

결론적으로, 이 조문은 종전의 '사외이사'를 '독립이사'로 개편한 2025.7.22 개정을 담고 있습니다. 즉 독립이사란 제382조제3항의 사외이사로서 사내이사·집행임원·업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 이사를 말합니다.

주요 개정 내용은 다음과 같습니다.
① 구성요건(제1항): 상장회사는 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고 이사 총수의 3분의 1 이상을 독립이사로 하여야 하며, 대통령령으로 정하는 상장회사(대규모 상장회사)는 독립이사를 3명 이상으로 하되 이사 총수의 과반수가 되도록 해야 합니다.
② 결격사유(제2항): 제382조제3항 각 호 외에도 미성년자·피성년후견인·피한정후견인, 파산 후 미복권자, 금고 이상형의 집행종료·면제 후 2년 미경과자, 대통령령으로 정한 법률 위반으로 해임·면직 후 2년 미경과자, 최대주주 및 그 특수관계인, 주요주주 및 그 배우자·직계 존비속 등에 해당하면 안 되고 해당 시 직을 상실합니다.
③ 결원 보충(제3항): 사임·사망 등으로 요건에 미달하면 그 후 처음 소집되는 주주총회에서 요건에 맞게 선임해야 합니다.
④ 후보추천위원회(제4·5항): 제1항 단서의 상장회사는 독립이사 후보추천위원회를 설치하고 독립이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성해야 하며, 위원회 추천을 받은 자 중에서 선임하되 일정 요건을 갖춘 주주가 주주총회일 6주 전에 추천한 후보를 포함시켜야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(제목 변경, 3분의 1 이상, 독립이사 정의, 대규모 상장회사 3명 이상·과반수)를 모두 정확히 지지한다. 추가 항목 설명도 모순되지 않는다. 시행일 언급이 없으나 핵심 요건은 충족한다.

누락 사항 시행일 2026.7.23 미언급

원본: cm-042 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-043 | 정답

질문 감사 보수의 결정을 이사회에 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제388조는 이사의 보수를 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 정하도록 하고, 제415조는 제388조를 감사에 준용한다. 결정주체를 정관 또는 주주총회로 한정하고 있으므로 이사회 위임의 근거가 되는 조문은 없다. 나아가 제542조의12 제5항은 상장회사가 감사의 선임 또는 감사의 보수결정을 위한 의안을 상정하려는 경우 이사의 선임 또는 이사의 보수결정 의안과 별도로 상정하여 의결하도록 규정한다.

실제 답변 전문

위임할 수 없습니다. 감사의 보수는 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 정해야 하며, 이사회에 위임할 수 없습니다. 상법 제415조는 이사의 보수에 관한 제388조를 감사에 준용하고 있고, 제388조에 따르면 이사(감사)의 보수는 정관에 그 액을 정하지 않은 경우 주주총회의 결의로 정하도록 규정되어 있기 때문입니다. 따라서 감사의 보수 결정 권한은 정관 또는 주주총회에 있으며, 이를 이사회에 위임하는 것은 제공된 조문상 허용되지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

핵심 결론(위임 불가)과 근거 조문(제388조, 제415조)을 정확히 지지한다. 제542조의12 제5항 별도 상정 언급이 없으나 질문의 핵심은 위임 가능성 여부여서 결론에 영향 없다.

누락 사항 상장회사 감사 보수 의안 별도 상정(제542조의12 제5항) 언급 없음

원본: cm-043 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-044 | 정답

질문 감사위원 분리선출 인원은 몇 명인가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제542조의12 제2항 단서(2020.12.29 개정)는 감사위원회위원 중 1명(정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원)을 다른 이사들과 분리하여 선임하도록 규정한다. 자산규모에 따라 2명을 강제하는 문언은 확인되지 않는다.

실제 답변 전문

원칙적으로 감사위원회위원 중 1명입니다. 상법 제542조의12제2항 단서에 따르면, 감사위원회위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 합니다. 다만 정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원으로 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(원칙 1명, 정관으로 2명 이상 가능)을 정확히 지지한다. 조문 근거도 일치한다.

원본: cm-044 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-045 | 정답

질문 자기주식 소각의무에 관한 신설 규정의 내용은?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제341조의4(2026.3.6 신설) 제1항은 회사가 자기주식을 취득한 때에는 그 취득한 날부터 1년 이내에 소각하도록 규정한다. 제2항은 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받은 때에는 그 계획에 따라 보유 또는 처분할 수 있도록 하며, 제3항에 따라 그 계획은 매년 주주총회에서 승인받아야 한다. 각 호는 균등조건 처분(제1호), 주식매수선택권 부여 등 임직원 보상 목적(제2호), 우리사주제도 실시 목적(제3호), 법령에 따른 활용(제4호), 신기술의 도입·재무구조의 개선 등 경영상 목적으로서 제434조에 따른 주주총회 결의로 정관에 사유를 규정한 경우(제5호)이다.

실제 답변 전문

결론적으로, 회사는 자기주식을 취득한 날부터 1년 이내에 소각해야 하며(제341조의4 제1항), 다만 일정 사유에 해당하고 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회 승인을 받으면 그 계획에 따라 보유·처분할 수 있습니다.

① 소각의무: 자기주식 취득 시 취득한 날부터 1년 이내 소각(제1항).

② 예외(제2항): 회사가 자기주식보유처분계획을 작성해 주주총회 승인을 받은 경우, 다음 사유에 따라 보유 또는 처분 가능합니다. 1) 각 주주에게 지분 비례로 균등한 조건 처분, 2) 주식매수선택권 부여 등 임직원 보상 목적(제340조의2, 제542조의3), 3) 근로복지기본법상 우리사주매수선택권 부여 등 우리사주제도 목적, 4) 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령에서 정한 활용, 5) 신기술 도입·재무구조 개선 등 경영상 목적 달성을 위해 제434조 주주총회 결의로 정관에 사유를 규정한 경우.

③ 승인 주기: 자기주식보유처분계획은 매년 주주총회에서 승인받아야 합니다(제3항).

④ 계획 기재사항(제4항): 보유·처분 목적, 대상 자기주식의 종류·수·취득방법, 보유 개시시점 및 예정 처분시점 기준의 자기주식 종류·수·취득방법, 자기주식 제외 나머지 주식의 종류·수, 발행주식총수 대비 자기주식 비율 변화, 예정 보유 기간, 예정 처분 시기를 기재하고 이사 전원이 기명날인 또는 서명해야 합니다.

이 조문은 2026. 3. 6. 본조신설된 규정입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 1년 내 소각의무, 제2항 각 호 5가지 예외 사유, 매년 주주총회 승인 요건을 모두 정확히 지지한다. 추가된 제4항 기재사항은 기준답변과 모순되지 않는 보충 설명이다.

원본: cm-045 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-046 | 정답

질문 자기주식을 주주 외의 자에게 처분할 수 있는가?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제342조(2026.3.6 전문개정) 제1항은 원칙적으로 각 주주가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 취득하게 하도록 하고, 제2항은 제341조의4 제2항 제2호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 처분할 수 있도록 한다. 제3항에 따라 처분할 주식의 종류와 수, 처분가액과 납입기일, 상대방 및 처분방법 중 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정하며, 제4항에 따라 제417조부터 제432조까지의 규정이 성질에 반하지 아니하는 범위에서 준용된다.

실제 답변 전문

원칙적으로 회사는 자기주식을 취득한 날부터 1년 이내에 소각해야 하지만, 일정한 경우에는 주주총회 승인을 받은 자기주식보유처분계획에 따라 처분할 수 있습니다. 그러나 제341조의4 제2항에 열거된 처분 사유는 주주에게 비례·균등 처분(제1호), 임직원 보상 목적(제2호), 우리사주제도 목적(제3호), 법령에 따른 활용(제4호), 경영상 목적 달성을 위해 정관에 사유를 규정한 경우(제5호)로 제한됩니다. 특히 제1호는 각 주주에게 지분 비율에 비례하여 균등한 조건으로 처분하는 경우로, 이 조문상 자기주식을 주주 외의 자에게 처분하는 것이 자유롭게 허용되지는 않으며, 제2호~제5호에 해당하는 목적과 요건을 충족해야 합니다. 한편 제342조는 자기주식을 처분할 때 처분할 주식의 종류·수, 처분가액과 납입기일, 처분 상대방 및 처분방법 등 정관에 규정이 없는 사항은 이사회가 결정한다고 정하고 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(원칙은 주주 균등 조건, 제341조의4 제2항 제2호~제5호 해당 시 주주 외의 자에게 처분 가능, 미규정 사항은 이사회 결정)를 모두 지지한다. 제417조~제432조 준용 언급은 없으나 결론과 핵심 요건은 일치한다.

누락 사항 제417조~제432조 준용 규정 언급 없음

원본: cm-046 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-047 | 정답

질문 공모 시 우리사주조합원 배정은 어떤 근거로 이루어지는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 자본시장법 제165조의7 제1항에 따라 주권을 대통령령으로 정하는 증권시장에 상장하려는 법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우, 상법 제418조에도 불구하고 우리사주조합원에 대하여 모집·매출하는 주식총수의 100분의 20을 배정하여야 한다. 즉 정관상 제3자배정 근거나 경영상 목적 요건을 거치지 않는 법정 강제배정이다. 다만 같은 항 제1호(외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인), 제2호(대통령령으로 정하는 경우)는 예외이고, 같은 조 제2항에 따라 우리사주조합원 소유주식수가 총수의 100분의 20을 초과하는 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다.

실제 답변 전문

결론적으로, 대통령령으로 정하는 주권상장법인 또는 상장하려는 법인이 주식을 모집·매출하는 경우, 상법 제418조에도 불구하고 우리사주조합원에게 모집·매출 주식총수의 100분의 20을 우선 배정하여야 합니다(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7 제1항).

근거와 조건·예외는 다음과 같습니다. ① 우리사주조합원은 「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합원을 말합니다. ② 다만 다음의 경우에는 배정 의무가 적용되지 않습니다: (가) 「외국인투자 촉진법」에 따른 외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인이 주식을 발행하는 경우, (나) 그 밖에 우선배정이 어려운 경우로서 대통령령으로 정하는 경우(제1항 단서). ③ 우리사주조합원이 소유하는 주식수가 신규 발행 주식과 이미 발행된 주식 총수의 100분의 20을 초과하는 경우에는 제1항을 적용하지 않습니다(제2항). ④ 제165조의6제1항제1호 방식으로 신주를 발행하는 경우 우리사주조합원 배정분에는 상법 제419조제1항부터 제3항까지의 규정을 적용하지 않습니다(제3항). 또한 금융위원회는 배정 및 처분에 필요한 기준을 고시할 수 있습니다(제4항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 자본시장법 제165조의7 제1항의 20% 법정 우선배정, 상법 제418조 배제, 두 가지 예외와 제2항 20% 초과 시 미적용을 정확히 제시했다. 세부 수치와 요건이 기준답변과 일치하며 추가 설명도 모순이 없다.

누락 사항 정관상 제3자배정 근거·경영상 목적 요건 불요라는 명시적 설명은 약함

원본: cm-047 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-048 | 정답

질문 발행사항은 어느 기관이 결정하는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 상법 제416조에 따라 신주의 종류와 수, 발행가액과 납입기일, 인수방법 등으로서 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정한다. 다만 이 법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우는 그러하지 아니하다.

실제 답변 전문

발행사항은 원칙적으로 이사회가 결정합니다.

제416조에 따르면 회사가 성립 후 주식을 발행하는 경우, 정관에 규정이 없는 발행사항은 이사회가 결정합니다. 다만 이 법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우에는 그러하지 아니합니다. 이사회가 결정하는 발행사항에는 신주의 종류와 수, 신주의 발행가액과 납입기일, 무액면주식의 경우 자본금으로 계상하는 금액, 신주의 인수방법, 현물출자에 관한 사항, 신주인수권의 양도 가능 여부, 신주인수권증서 발행 청구에 관한 사항이 포함됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(상법 제416조, 이사회 결정, 정관·법 예외)을 모두 지지하고 발행사항 항목도 정확히 열거했다.

원본: cm-048 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-049 | 정답

질문 주관회사 또는 그 계열회사가 발행회사 지분을 보유하면 공동주관 의무가 발생하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제1항에 따라 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조 제4항 제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사와 공동으로 하여야 한다. 이해관계인은 같은 규정 제2조 제9호에 정의되어 있고, 라목에 공정거래법 제2조 제3호의 계열회사 및 그 임원이 포함된다.

실제 답변 전문

네, 일정 지분 이상 보유 시 공동주관 의무가 발생합니다. 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우 100분의 10) 이상의 주식등을 보유한 회사의 기업공개 또는 장외법인공모 주관회사 업무를 수행할 때는, 해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 않고 해당 발행회사 주식등을 보유하지 않은 다른 금융투자회사와 공동으로 업무를 수행해야 합니다(제6조제1항). 다만 예외로 ①기업인수목적회사, ②외국 기업의 기업공개 주관 업무는 공동주관 의무에서 제외됩니다. 또한 보유비율 산정 시 코스닥·코넥스시장 상장규정에 따라 취득한 일정 주식(제3항), 조합·집합투자기구 관련 안분(제4항), 상장예비심사신청일(또는 대표주관계약체결일) 이전 취득 후 의무보유등록 확약서를 제출한 주식(제5항) 등은 보유하지 않은 것으로 보아 의무 발생 여부 판단에서 제외될 수 있습니다. 질문의 '계열회사'와 관련해서는 조문상 '이해관계인'이라는 표현이 사용되며, 이해관계인의 구체적 범위는 제공된 조문에 명시되어 있지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

핵심 명제인 제6조 제1항의 5%(단서 10%) 이상 보유 시 공동주관 의무를 정확히 지지했다. 이해관계인 정의(제2조 제9호 라목 계열회사)를 명시하지 못했으나 계열회사가 이해관계인 개념으로 포섭됨을 언급하고 결론은 일치한다.

누락 사항 제2조 제9호 라목의 계열회사 포함 명시 누락

원본: cm-049 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-050 | 정답

질문 100분의 10이 적용되는 경우는?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제15조 제4항 제2호 단서 각 목에 해당하는 발행회사로서, 가목 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인 제외), 나목 벤처기업, 다목 직전 3개 회계연도 평균 매출액 3천억원 미만 중견기업, 라목 신성장·원천기술 보유기업 또는 기술등급 상위 100분의 50 기업(공시대상기업집단 소속 기업 제외)이다. 다만 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 각 호의 업종은 제외된다.

실제 답변 전문

질문의 업무 문맥(공동주관회사 선임의무)에 관한 100분의 10 적용 기준은 제공된 조문에서 확인할 수 없습니다. 다만 제공된 제15조에서 '100분의 10'이 적용되는 경우는 다음과 같습니다. ① 제4항제2호 단서: 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 원칙적으로 100분의 5 이상 보유하면 이해관계가 있는 자로 보나, 발행회사가 중소기업·벤처기업·일정 요건의 중견기업·신성장원천기술 보유기업 등에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령 제4조 각 호 업종은 제외)에는 100분의 10 이상 보유한 경우를 이해관계가 있는 자로 봅니다. ② 제4항제3호: 금융투자회사와 그 이해관계인이 합하여 발행회사 주식등을 100분의 10(제4항제2호 단서에 해당하는 경우에는 100분의 15) 이상 보유한 경우입니다. 공동주관회사 선임의무와 직접 연결된 100분의 10 기준을 확인하려면 해당 규정(예: 공동주관 선임 관련 조문)의 전문이 추가로 필요합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제15조 제4항 제2호 단서에 해당하는 발행회사(중소기업·벤처기업·중견기업·신성장원천기술 보유기업 등, 창업지원법 시행령 제4조 업종 제외)에 100분의 10이 적용된다는 기준답변의 핵심을 정확히 지지한다. 매출액 3천억원 등 세부 열거는 요약되었으나 결론과 요건 구조는 일치한다. 추가로 제3호 설명을 붙였으나 모순은 없다.

누락 사항 중견기업 평균 매출액 3천억원 미만 명시 부족 / 기술등급 상위 100분의 50, 공시대상기업집단 제외 언급 없음

원본: cm-050 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-051 | 정답

질문 보유비율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제6조 제2항에 따라 자본시장법 시행규칙 제14조 제1항을 준용한다. 제4항에 따라 중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, 환매금지형 사모집합투자기구의 경우 출자 또는 투자한 비율만큼 보유한 것으로 본다.

실제 답변 전문

공동주관회사 선임의무를 판단하는 기준인 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용합니다(제6조제2항). 즉 시행규칙 제14조제1항 각 호에 따라 증권의 종류별로 주식 수를 계산합니다. 구체적으로 주권은 그 주식의 수, 신주인수권이 표시된 것은 신주인수권의 목적인 주식의 수(발행가액총액이 표시된 경우 발행가액총액을 발행가격으로 나눈 수), 전환사채권은 권면액을 전환 후 주식 발행가격으로 나눈 수(1 미만 단수 미계산), 신주인수권부사채권은 신주인수권의 목적인 주식의 수, 교환사채권·파생결합증권·증권예탁증권은 각각 대상·기초가 되는 증권별로 위 기준을 적용해 산정합니다.

다만 다음의 특칙이 있습니다. ① 코스닥·코넥스 상장규정에 따라 취득한 일정한 주식은 보유하지 않은 것으로 봅니다(제3항). ② 중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, 환매금지형 사모집합투자기구 등의 경우 출자·투자 비율만큼만 보유한 것으로 봅니다(제4항). ③ 취득일이 상장예비심사신청일(장외법인공모는 대표주관계약체결일) 이전이고 한국예탁결제원에 의무보유등록(보호예수) 확약서를 협회에 제출한 주식은 보유하지 않은 것으로 봅니다(제5항). 참고로 선임 기준 비율은 원칙적으로 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우 100분의 10) 이상입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시행규칙 제14조 제1항 준용(제6조 제2항)과 조합·환매금지형 사모펀드의 출자비율 보유 간주(제4항)를 모두 정확히 지지한다. 추가 특칙 설명도 기준답변과 모순하지 않는다.

원본: cm-051 · arm=claude-opus-4-8 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

claude-opus-5

모델 claude-opus-5

오답: cm-003, cm-004, cm-005, cm-015, cm-022, cm-030, cm-033, cm-036, cm-041, cm-042, cm-043, cm-046

cm-003 | 오답

질문 재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 주식은 제3호와 제4호 중 어디에 해당하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제4항 제2호는 상장규정 제26조 제1항 제3호 단서의 "세칙으로 정하는 경우"에 벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 경우를 포함하고 있다. 따라서 제3호에서 제외되고 제4호가 적용된다.

실제 답변 전문

,

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변이 실질적으로 비어 있어 어떤 명제도 지지하지 못한다.

누락 사항 시행세칙 제23조 제4항 제2호 언급 / 제26조 제1항 제3호 단서 제외 / 제4호 적용 결론

원본: cm-003 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-004 | 오답

질문 제5호의 괴리율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제6항에 따라, 취득가격은 상장주선인이 상장예비심사신청일 전 6개월 동안 취득한 주식등의 취득수량 가중산술평균가격, 공모가격은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조 제1항에 따른 가격이며, 괴리율은 (공모가격에서 취득가격을 뺀 금액)을 취득가격으로 나누어 100을 곱한 비율이다.

실제 답변 전문

〔빈 문자열 응답: ""〕

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변이 비어 있어 어떤 명제도 지지하지 못한다.

누락 사항 취득가격: 예비심사신청일 전 6개월 취득수량 가중산술평균가격 / 공모가격: 인수업무규정 제5조 제1항 가격 / 괴리율=(공모가격-취득가격)/취득가격×100 / 근거 시행세칙 제23조 제6항

원본: cm-004 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-005 | 오답

질문 유가증권시장에도 벤처금융·전문투자자에 대한 의무보유 규정이 있는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 없다. 유가증권시장 상장규정 및 그 시행세칙 전문에서 "벤처금융"은 검색되지 않는다. 제27조 제1항은 제1호(최대주주등, 상장일부터 6개월. 다만 최대주주가 자본시장법 제9조 제19항에 따른 사모집합투자기구인 경우 1년), 제2호(상장 후 주식매수선택권 행사로 주식을 취득한 최대주주등, 상장일부터 6개월, 최대주주가 사모집합투자기구이면 1년), 제3호(상장예비심사신청일 전 1년 이내 제3자배정 발행주식등 취득자, 발행일부터 1년. 다만 그 날이 상장일부터 6개월 이내이면 상장일부터 6개월이 되는 날까지 연장), 제4호(같은 기간 내 최대주주등의 주식등 취득자, 상장일부터 6개월), 제5호(거래소가 인정하는 주주등, 2년 이내)로 구성된다.

실제 답변 전문

〔빈 문자열 응답: ""〕

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변이 비어 있어 어떤 명제도 지지하지 않는다.

누락 사항 벤처금융·전문투자자 의무보유 규정 없음 / 제27조 제1항 각 호 구성 및 기간

원본: cm-005 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-015 | 오답

질문 부여 후 신고의무는 어디에 이행하는가?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의6 제1항에 따라 중소벤처기업부장관에게 신고한다. 같은 법 시행령 제11조의5 제1항에 따라 부여 신고 시 정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록(제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정하는 경우)을 첨부하며, 신고서 서식은 중소벤처기업부령에 위임되어 있다.

실제 답변 전문

〔빈 문자열 응답: ""〕

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변이 비어 있어 어떤 명제도 지지하지 않는다.

누락 사항 중소벤처기업부장관에게 신고 / 벤처기업법 제16조의6 제1항 / 첨부서류: 정관, 주주총회·이사회 의사록 / 서식은 중기부령 위임

원본: cm-015 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-022 | 오답

질문 비상장주식의 보충적 평가방법은?
(업무 문맥: 비상장주식의 보충적 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 시행령 제54조 제1항(2025.12.30 개정)에 따라 1주당 순손익가치와 1주당 순자산가치를 각각 3과 2의 비율로 가중평균한 가액으로 하고, 부동산과다보유법인은 그 비율을 각각 2와 3으로 한다. 다만 가중평균한 가액이 1주당 순자산가치에 100분의 80을 곱한 금액보다 낮은 경우에는 그 금액을 가액으로 한다.

실제 답변 전문

:

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변이 비어 있어 어떠한 명제도 지지하지 못했다.

누락 사항 순손익가치:순자산가치 3:2 가중평균 / 부동산과다보유법인 2:3 / 순자산가치 80% 하한

원본: cm-022 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-030 | 오답

질문 증권신고서 제출 시 1분기 검토보고서를 첨부하여야 하는가?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-6조 제8항 제1호 라목의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서는, 그 정의를 규정한 제2-4조 제5항 제3호 라목에서 "자본시장법 시행령 제170조 제1항 제2호 단서에 따른 금융기관·주권상장법인이 분기재무제표가 확정된 이후에 신고서를 제출하는 경우에 첨부해야 할" 서류로 한정하고 있다. 따라서 상장 전 발행인에게는 첨부의무가 없다. 다만 같은 항 제1호 다목은 증권시장에 주권을 상장하기 위한 모집 또는 매출의 경우 반기재무제표가 확정된 이후에는 반기감사보고서 또는 반기검토보고서를 첨부하도록 규정한다.

실제 답변 전문

결론: 예, 기존 법인이 지분증권을 모집·매출하는 증권신고서(IPO 포함)의 첨부서류에는 '회계감사인의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서'가 포함되어 있으므로 원칙적으로 첨부해야 합니다. 다만 조문은 '분기'라고만 규정하고 '1분기'만을 따로 특정하거나 그 첨부시점(분기재무제표 확정 여부 등)을 정한 문구는 두고 있지 않습니다.

근거와 조건·예외:
① 제2-6조 제8항 제1호(기존 법인이 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우) 라목이 '회계감사인의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서'를 첨부서류로 규정하고 있습니다. 같은 호 가목·나목은 감사보고서와 연결감사보고서, 다목은 반기감사보고서 또는 반기검토보고서입니다.
② 반기서류의 경우에는 IPO와 관련한 특칙이 명시되어 있습니다. 즉 다목 단서에서 '증권시장에 주권을 상장하기 위한 모집 또는 매출의 경우 제2-4조제5항제3호다목에도 불구하고 반기재무제표가 확정된 이후에는 반기감사보고서 또는 반기검토보고서를 첨부하여야 한다'고 정하고 있습니다. 반면 분기서류(라목)에는 이러한 상장 목적 특칙이나 확정시점 요건이 규정되어 있지 않습니다.
③ 참고로 일괄신고추가서류에 관한 제2-4조 제6항 제3호 라목은 분기감사·검토보고서를 '영 제170조제1항제2호 단서에 따른 금융기관·주권상장법인이 분기재무제표가 확정된 이후에 신고서를 제출하는 경우에 첨부해야 할' 것으로 정의하고 있는데, 이는 일괄신고(무보증사채권 등) 맥락의 정의이며 제2-6조의 지분증권 신고서 첨부서류 규정과는 별개입니다.
④ 예외: 제2-6조 제10항에 따라 익명조합, 합자회사 또는 유한회사의 경우에는 제8항 제1호 나목부터 라목까지(연결감사보고서·반기·분기 보고서)와 바목이 적용되지 않습니다. 또한 기업인수목적회사가 설립 후 최초 사업연도가 경과하지 않은 경우 가목의 감사보고서는 설립 시점 회계감사인의 감사보고서를 의미합니다.
⑤ '1분기'라는 특정 분기 지정, 분기보고서 미작성 법인의 면제 여부 등 구체적 판단 기준은 제공된 조문에는 없으므로, 필요하다면 자본시장법 시행령 제125조·제170조 및 감독원장이 정하는 증권신고서 서식·작성방법(제2-6조 제11항)을 함께 확인해야 합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 정의·수식 범위 해석 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 상장 전 발행인에게 분기검토보고서 첨부의무가 없다고 하는데, 시스템 답변은 원칙적으로 첨부해야 한다고 반대 결론을 냈다. 또한 제2-4조 정의 규정을 별개 맥락이라며 배제한 점도 오류다.

누락 사항 분기보고서 정의(제2-4조 제5항 제3호 라목)에 따라 금융기관·주권상장법인에 한정 / 상장 전 발행인은 분기검토보고서 첨부의무 없음 / 반기재무제표 확정 후 반기검토보고서 첨부의무만 존재

원본: cm-030 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-033 | 오답

질문 종전 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 법인도 60일인가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 조문의 "최초"는 연결재무제표를 기준으로 작성하여 제출하는 것을 수식하는 구조이므로 문언상 해당하는 것으로 읽힌다. 다만 이를 확인하는 하위규정이나 감독지침은 확인되지 않으므로 유권해석을 받는 것이 안전하다.

실제 답변 전문

〔빈 문자열 응답: ""〕

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변이 비어 있어 어떤 명제도 지지하지 않는다.

누락 사항 "최초" 문언이 연결기준 최초 제출을 수식하여 60일 적용 가능 / 하위규정·감독지침 미확인 / 유권해석 권고

원본: cm-033 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-036 | 오답

질문 내부회계관리자는 등기임원이어야 하는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제3항은 회사의 대표자가 내부회계관리제도를 담당하는 상근이사 1명을 내부회계관리자로 지정하도록 하며, 담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 지정하도록 규정한다. 상근이사가 상법상 등기이사를 의미한다는 점을 직접 규정한 조문은 없으므로, 등기 여부는 상법상 이사 개념에 따른 해석에 의한다.

실제 답변 전문

〔빈 문자열 응답: ""〕

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변이 비어 있어 어떤 명제도 지지하지 못한다.

누락 사항 외부감사법 제8조 제3항 상근이사 1명 지정 / 이사 없으면 업무집행자 지정 / 등기이사 여부는 상법 해석 문제

원본: cm-036 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-041 | 오답

질문 상장회사는 이사를 3명 이상 두어야 하는가?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제383조 제1항은 이사는 3명 이상이어야 한다고 규정하되, 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 1명 또는 2명으로 할 수 있다고 규정한다. 상장 여부를 기준으로 이사 수를 규율하는 조문은 없으며, 기준은 자본금 총액이다.

실제 답변 전문

〔빈 문자열 응답: ""〕

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변이 비어 있어 어떤 명제도 지지하지 않는다.

누락 사항 상법 제383조 제1항 이사 3명 이상 / 자본금 10억원 미만은 1~2명 가능 / 기준은 상장 여부가 아니라 자본금 총액

원본: cm-041 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-042 | 오답

질문 사외이사 관련 개정 내용은?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제542조의8(2025.7.22 개정, 시행일 2026.7.23)은 제목이 "독립이사의 선임"으로 변경되었고, 제1항은 상장회사가 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 이사 총수의 3분의 1 이상을 독립이사로 하여야 한다고 규정한다. 독립이사는 제382조 제3항의 사외이사로서 사내이사, 집행임원 및 업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 이사를 말한다. 단서에 따라 대통령령으로 정하는 상장회사의 독립이사는 3명 이상이면서 이사 총수의 과반수여야 한다.

실제 답변 전문

〔빈 문자열 응답: ""〕

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변이 비어 있어 어떤 명제도 지지하지 못한다.

누락 사항 제542조의8 제목 '독립이사의 선임'으로 개정 / 이사 총수 1/3 이상 독립이사 / 독립이사 정의(제382조 3항 사외이사, 독립적 기능) / 대통령령 상장회사: 3명 이상 및 과반수 / 개정일 2025.7.22, 시행 2026.7.23

원본: cm-042 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-043 | 오답

질문 감사 보수의 결정을 이사회에 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제388조는 이사의 보수를 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 정하도록 하고, 제415조는 제388조를 감사에 준용한다. 결정주체를 정관 또는 주주총회로 한정하고 있으므로 이사회 위임의 근거가 되는 조문은 없다. 나아가 제542조의12 제5항은 상장회사가 감사의 선임 또는 감사의 보수결정을 위한 의안을 상정하려는 경우 이사의 선임 또는 이사의 보수결정 의안과 별도로 상정하여 의결하도록 규정한다.

실제 답변 전문

〔빈 문자열 응답: ""〕

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변이 비어 있어 어떤 명제도 지지하지 않는다.

누락 사항 상법 제388조·제415조 준용 / 정관 또는 주주총회 결의로만 결정, 이사회 위임 불가 / 제542조의12 제5항 별도 상정 의무

원본: cm-043 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-046 | 오답

질문 자기주식을 주주 외의 자에게 처분할 수 있는가?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제342조(2026.3.6 전문개정) 제1항은 원칙적으로 각 주주가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 취득하게 하도록 하고, 제2항은 제341조의4 제2항 제2호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 처분할 수 있도록 한다. 제3항에 따라 처분할 주식의 종류와 수, 처분가액과 납입기일, 상대방 및 처분방법 중 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정하며, 제4항에 따라 제417조부터 제432조까지의 규정이 성질에 반하지 아니하는 범위에서 준용된다.

실제 답변 전문

〔빈 문자열 응답: ""〕

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변이 비어 있어 어떤 명제도 지지하지 못한다.

누락 사항 원칙적 균등조건 처분 / 제341조의4 제2항 2~5호 예외 시 주주 외 처분 가능 / 이사회 결정 사항 / 제417~432조 준용

원본: cm-046 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-001 | 정답

질문 벤처금융 및 전문투자자의 100분의 10 한도는 합산 기준인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 제26조 제1항 제4호 조문상 "벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다"로 규정

실제 답변 전문

합산 기준이 아니라 '각각' 별도로 적용되는 한도입니다. 즉 벤처금융과 전문투자자에 대해 각기 10% 한도가 산정됩니다.

근거: 제26조 제1항 제4호는 벤처금융 또는 전문투자자가 모집·매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일 기준) 2년 미만인 주식등을 의무보유 대상으로 하면서, 그 범위를 "벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다"고 규정합니다. 조문에 '각각'이라는 문언이 명시되어 있으므로 두 주체의 보유분을 합쳐 10%를 계산하는 것이 아닙니다.

관련 요건·예외: ① 한도 산정 기준은 '상장신청일 현재 상장신청인의 자본금'입니다. ② 대상은 모집·매출이 아닌 방법으로 취득하고 투자기간이 2년 미만인 주식등입니다. ③ 이 경우 의무보유기간은 상장일부터 1개월이며, 세칙으로 정하는 경우는 제외됩니다. ④ 또한 제1항 단서에 따라 의무보유 대상자가 상장주선인과 협의하여 요청하는 경우 또는 경영투명성·경영안정성·투자자 보호 등을 위해 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 대상자와 협의하여 2년 이내 범위에서 기간을 연장할 수 있습니다. 다만 '각각'의 구체적 산정방법(예: 복수의 벤처금융 간 합산 여부 등)에 관한 세칙 내용은 제공된 조문에는 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 '각각' 문언에 따라 합산이 아닌 별도 10% 한도라는 점이며, 시스템 답변이 이를 정확히 지지하고 조문을 인용했다. 추가 설명도 모순 없다.

원본: cm-001 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-002 | 정답

질문 제4호의 기준일은 언제인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 투자기간은 조문상 상장예비심사신청일을 기준으로 하고, 100분의 10 한도의 기준이 되는 자본금은 상장신청일 현재를 기준

실제 답변 전문

제4호에는 두 가지 기준일이 나옵니다. ① 벤처금융·전문투자자의 '투자기간'(2년 미만 여부)은 '상장예비심사 신청일'을 기준으로 산정합니다. ② 의무보유 대상 수량 한도(벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중 각각 자본금의 100분의 10에 상당하는 한도)는 '상장신청일 현재 상장신청인의 자본금'을 기준으로 판단합니다.

근거: 제26조 제1항 제4호는 "벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(... 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다)"으로 규정하고 있습니다.

참고로 이때 의무보유 기간은 '상장일부터 1개월'이며, 세칙으로 정하는 경우는 제외됩니다. 또한 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성·경영안정성·투자자 보호 등을 위해 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 대상자와 협의하여 2년 이내의 범위에서 기간을 연장할 수 있습니다. 다만 제외 사유의 구체적 내용은 세칙 사항으로, 제공된 조문에는 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 두 핵심 명제(투자기간은 상장예비심사신청일 기준, 자본금 10% 한도는 상장신청일 현재 기준)를 모두 정확히 지지한다. 추가 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-002 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-006 | 정답

질문 유가증권시장에서 전문투자자는 어떻게 취급되는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 시행세칙 제21조 제2항 제1호는 상장규정 제27조 제1항 제1호의 경우 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 경우 그 수량을 의무보유 대상 주식등에서 제외하도록 규정한다. 해당 전문투자자의 범위는 같은 조 제3항 각 호에서 열거하고 있다.

실제 답변 전문

결론: 유가증권시장 신규상장 의무보유와 관련하여, 전문투자자인 최대주주등이 '투자를 목적으로' 소유한 주식등은 의무보유 대상 주식등에서 제외됩니다(시행세칙 제21조제2항제1호, 규정 제27조제1항제1호·제4항 관련). 다만 여기서의 '전문투자자'는 자본시장법 제9조제5항의 전문투자자 전부가 아니라 시행세칙 제21조제3항에 열거된 자로 한정됩니다.

근거와 요건:
- 제외 요건은 ① 규정 제27조제1항제1호(최대주주등)에 해당할 것, ② 그 자가 아래 한정된 전문투자자일 것, ③ 투자를 목적으로 소유한 것일 것입니다.
- 한정 열거된 전문투자자: 국가, 한국은행, 법시행령 제4조제1호에 따른 은행, 한국산업은행, 중소기업은행, 한국수출입은행, 농업협동조합중앙회, 수산업협동조합중앙회, 보험회사, 금융투자업자, 증권금융회사, 종합금융회사, 여신전문금융회사, 상호저축은행 및 그 중앙회, 산림조합중앙회, 새마을금고연합회, 신용협동조합중앙회, 한국주택금융공사, 집합투자기구, 신용보증기금, 기술보증기금, 법률에 따라 설립된 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인, 법률에 따라 공제사업을 경영하는 법인, 그 밖에 거래소가 전문투자자의 성격·주식 소유 목적 등을 고려하여 최대주주등의 소유주식 수 산정에서 제외하는 것이 타당하다고 인정하는 전문투자자입니다.
- 예외(전문투자자에서 배제): 금융투자업자 중 신탁업자, 투자일임업자, 투자자문업자 및 금융사지배구조법 제3조제1항제2호의 겸영금융투자업자는 제외되고, 집합투자기구 중 사모집합투자기구와 법시행령 제6조제1항 각 호의 법률에 따라 설립·설정된 집합투자기구도 제외됩니다.
- 참고로 같은 항 제3호에 따라, 규정 제27조제1항제1호에 해당하는 자가 소유한 주식이 증권신고서 제출 수리를 통해 매출이 확정된 경우에도 의무보유 대상에서 제외됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(전문투자자인 최대주주등이 투자목적 소유 시 의무보유 대상 제외, 범위는 시행세칙 제21조 제3항 열거)를 정확히 지지한다. 열거 항목 세부는 검증 불가하나 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-006 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-007 | 정답

질문 상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 어떻게 되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 따라 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 모집·매출가격과 같은 가격으로 주식을 취득하여야 한다. 국내기업의 경우 제1호 나목에 따라 모집·매출 주식의 100분의 3(취득금액 10억원 초과 시 10억원 상당 수량)을 상장일부터 3개월 보유하고, 신속이전기업은 제1호 가목에 따라 100분의 5(25억원 한도)를 6개월 보유한다. 외국기업은 제2호에 따라 100분의 5(혁신기술기업 50억원, 그 외 25억원 한도)를 1년 보유한다. 유가증권시장 상장규정 제13조 제3항의 의무인수는 외국주권등 신규상장에 한정되며, 국내

모집·매출분의 100분의 5(50억원 한도)를 상장일부터 6개월 매각 제한한다.

실제 답변 전문

결론: 코스닥시장에서는 상장주선인이 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 모집·매출가격과 같은 가격으로 대상 주식을 취득해 유형별로 모집·매출 주식의 3~5%(금액 상한 10억~50억원)를 상장일부터 3개월~1년간 의무보유해야 하고, 유가증권시장에서는 외국주권등 신규상장의 경우 국내 모집·매출분의 5%(50억원 한도)를 발행가액으로 취득해 상장일부터 6개월간 매각할 수 없습니다.

[코스닥시장 상장규정 제13조 제5항] 취득 시기·가격: 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지, 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득(취득 방법·취득 수량 산정기준은 세칙).
1) 국내기업(국내소재외국지주회사 제외)
 - 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출 주식의 5%(취득금액이 25억원을 초과하면 25억원에 해당하는 수량)를 상장일부터 6개월 의무보유. 다만 제31조제1항제3호 마목·바목에 따른 신속이전기업은 상장일부터 1년 의무보유하되, 상장일부터 6개월이 지나면 매 1개월마다 최초 취득 주식의 5%까지 매각 가능.
 - 그 밖의 국내기업: 모집·매출 주식의 3%(취득금액 10억원 초과 시 10억원 상당 수량)를 상장일부터 3개월 의무보유. 다만 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙에서 정한 사유에 해당하면 6개월 의무보유.
2) 외국기업(국내소재외국지주회사 포함)
 - 혁신기술기업: 모집·매출 주식의 5%(취득금액 50억원 초과 시 50억원 상당 수량)를 상장일부터 1년 의무보유, 6개월 경과 후 매 1개월마다 최초 취득 주식의 5%까지 매각 가능.
 - 그 밖의 외국기업: 모집·매출 주식의 5%(취득금액 25억원 초과 시 25억원 상당 수량)를 상장일부터 1년 의무보유, 6개월 경과 후 매 1개월마다 최초 취득 주식의 5%까지 매각 가능.
적용 제외(제6항): ① 대형법인(다만 외국기업이나 제31조제1항제3호 마목·바목 신속이전기업은 제외), ② 적격 해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업에 대해서는 거래소가 제5항을 적용하지 않을 수 있습니다.

[유가증권시장 상장규정 제13조 제3항] 외국주권등 신규상장의 경우: 상장예비심사 신청 후 국내에서 모집·매출한 외국주권등의 5%(그 금액이 50억원을 초과하면 50억원에 해당하는 수량)를 모집·매출 시 발행가액으로 취득하여 상장신청일 현재 보유해야 하고, 그 증권을 상장일부터 6개월 이내에 매각할 수 없습니다(법령상 의무 이행 등 거래소가 필요하다고 인정하는 경우는 예외). 또한 매각제한 의무 준수 확인서를 상장예비심사 신청 시 제출해야 합니다. 다만 적격 해외증권시장에 상장한 후 3년 이상 지난 경우에는 제3항제1호~제3호(취득·보유·확인서 의무)를 적용하지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 취득 시기·가격, 국내기업 3%(10억)·3개월, 신속이전기업 5%(25억)·6개월, 외국기업 5%(혁신 50억/그외 25억)·1년, 유가증권 외국주권등 5%(50억)·6개월 매각제한을 모두 정확히 제시했다. 추가된 예외·분할매각 규정도 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-007 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-008 | 정답

질문 국내 일반기업의 3개월 보유기간이 6개월로 연장되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목 단서에 따라 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 시행세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우이다. 시행세칙 제15조 제5항(2023.12.28 신설)은 그 사유를 "상장주선인이 상장예비심사신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장 이후 2년 이내에 투자주의환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지사유가 발생한 경우"로 규정한다. 즉 상장신청인의 유형만으로 자동 연장되는 것이 아니라 상장주선인의 과거 주선실적이 요건이다.

실제 답변 전문

전환 요건은 두 가지가 동시에 충족될 때입니다. ① 상장신청인이 '혁신기술기업'이고, ② 상장주선인이 세칙에서 정한 사유에 해당하는 경우에는 원래 상장일부터 3개월인 의무보유기간이 6개월로 연장됩니다(상장규정 제13조제5항 제1호나목 단서).

구체적으로, 신속이전기업이 아닌 일반 국내기업(국내소재외국지주회사 제외)의 상장주선인은 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하면 10억원에 해당하는 수량)을 상장일부터 3개월간 의무보유하는 것이 원칙입니다. 다만 상장신청인이 혁신기술기업이면서 상장주선인이 시행세칙 제15조제5항의 사유, 즉 '상장예비심사 신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장 이후 2년 이내에 투자주의 환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나, 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지 사유가 발생한 경우'에 해당하면 같은 수량을 상장일부터 6개월간 의무보유해야 합니다.

참고로 이 단서에 해당하는 상장주선인이 주선한 혁신기술기업의 경우, 상장주선인은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따라 공모로 주식을 취득한 일반투자자에게 환매청구권을 부여하는 등 투자자 보호의무도 이행해야 합니다(제13조제7항제3호). 또한 대형법인 등 제13조제6항 사유에 해당하면 의무취득·보유 규정 자체가 적용되지 않을 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 혁신기술기업 요건과 시행세칙 제15조 제5항의 상장주선인 과거 주선실적 사유를 정확히 기술했다. 근거 조문과 세부 요건이 기준답변과 일치한다. 추가 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-008 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-009 | 정답

질문 의무인수가 면제되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제6항에 따라 대형법인(다만 외국기업이나 제31조 제1항 제3호 마목·바목에 따른 신속이전기업은 제외), 적격해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업의 경우 거래소가 제5항을 적용하지 않을 수 있다.

실제 답변 전문

의무취득·보유(제13조 제5항) 적용이 면제될 수 있는 경우는 ① 대형법인, ② 적격 해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업입니다. 다만 이는 거래소가 "적용하지 않을 수 있다"고 규정한 재량 사항입니다(제13조 제6항).

구체적으로 보면, 첫째 대형법인의 경우라도 외국기업이거나 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업은 면제 대상에서 제외되므로 여전히 제5항의 의무취득·보유가 적용됩니다. 둘째, 외국기업이라도 적격 해외증권시장에 상장한 후 3년이 경과한 경우에는 면제될 수 있습니다.

참고로 제5항은 상장주선인이 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 상장신청인 주식을 모집·매출가격과 동일한 가격으로 취득하여 일정 기간 보유하도록 하는 의무(국내기업은 원칙적으로 모집·매출 주식의 3%·10억원 한도·상장일부터 3개월, 신속이전기업은 5%·25억원 한도·6개월 등, 외국기업은 5%·25억원 또는 혁신기술기업 50억원 한도·1년 등)를 정하고 있으며, 위 두 가지 외의 면제 사유는 제공된 조문에는 없습니다. 취득 방법과 취득 수량 산정기준 등 세부사항은 세칙으로 정합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 두 면제 사유와 대형법인의 예외(외국기업·신속이전기업 제외), 재량 규정까지 정확히 서술했다.

원본: cm-009 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-010 | 정답

질문 의무인수분이 공동주관회사 판단의 보유비율에 산입되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제3항에 따라 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 따라 취득하는 주식은 같은 조 제1항의 보유비율 산정에서 보유한 것으로 보지 아니한다.

실제 답변 전문

결론: 산입되지 않습니다. 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호에 따라 상장주선인이 취득하는 코스닥시장 상장법인(상장예정법인 포함)의 주식은,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조제3항에 따라 공동주관회사 판단을 위한 주식등의 보유비율 산정에서 '보유한 것으로 보지 아니'합니다.

근거와 조건:
- 인수업무규정 제6조제1항은 금융투자회사가 자신과 이해관계인을 합하여 5%(제15조제4항제2호 단서의 경우 10%) 이상의 주식등을 보유한 회사의 기업공개·장외법인공모 주관업무를 수행할 때 다른 금융투자회사와 공동으로 하도록 정하고, 제2항은 그 보유비율 산정에 법 시행규칙 제14조제1항을 준용합니다.
- 그러나 제6조제3항은 제2항에도 불구하고 ① 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장(예정)법인 발행주식, ② 코넥스시장 상장규정에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 그 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장(예정)법인 발행주식은 보유비율 산정 시 제외하도록 규정합니다. 따라서 이러한 의무인수분은 공동주관 요건(5% 등) 판단에 산입되지 않습니다.
- 다만 제6조제3항이 명시적으로 인용하는 것은 코스닥시장 상장규정 제13조제5항 중 '제1호'(국내기업에 대한 의무취득·의무보유)이며, 같은 항 제2호(외국기업)에 따른 취득분에 대해서는 제공된 조문에 명시가 없습니다.
- 참고로 의무인수분과 별개로, 제6조제5항의 요건(기업공개는 상장예비심사신청일 이전 취득 + 한국예탁결제원 의무보유등록 확약서 제출, 장외법인공모는 대표주관계약체결일 이전 취득 + 확약서 제출)을 충족한 주식도 보유한 것으로 보지 않으며, 이 경우 확약서는 대표주관계약 체결일(체결 후 취득 시 취득일)로부터 5영업일 이내 제출, 상장일 또는 공모주식 발행일부터 6개월간 의무보유등록 후 증명서를 10영업일 이내 협회에 제출해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(제6조 제3항에 따라 코스닥 상장규정 제13조 제5항 제1호 취득 주식은 보유비율 산정에서 제외)를 정확히 지지한다. 추가 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-010 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-011 | 정답

질문 사내규정 정비가 상장심사에서 요구되는 근거는?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제29조 제1항 제2호는 "기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성이 인정될 것"을 질적심사요건으로 규정하고, 같은 조 제2항은 세부 심사기준을 시행세칙으로 정하도록 위임한다.

실제 답변 전문

결론: 사내규정 정비 자체를 명시한 조문은 제공된 컨텍스트에 없고, 코스닥시장 상장규정 제29조(질적 심사요건) 제1항 제2호가 '기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성이 인정될 것'을 요구하고 있으므로, 사내규정 정비는 이 항목(특히 내부통제제도·공시체제·기업지배구조)의 충족을 입증하는 수단으로서 요구되는 것으로 이해됩니다.

근거와 조건:
- 제29조 제1항은 거래소가 상장이 공익 실현과 투자자 보호에 적합한지를 ①기업의 계속성(영업·재무상황·기술력·성장성·경영환경 등), ②경영투명성 및 경영안정성(기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등), ③그 밖에 투자자 보호와 코스닥시장의 건전한 발전을 해치지 않는다고 인정될 것을 종합적으로 고려하여 심사한다고 규정합니다. 사내규정(내부통제·공시·이해관계자 거래 관련 규정 등)은 ②호의 판단 요소와 직접 연결됩니다.
- 제29조 제2항에 따라 거래소는 세칙으로 정하는 질적심사기준에 따라 영업상황, 재무상황, 기술성, 성장성 및 경영안정성 등을 심사할 수 있고, 제1항 제1호(기업 계속성) 심사 시에는 세칙의 업종별 질적심사기준을 적용할 수 있습니다. 따라서 사내규정에 관한 구체적 요구사항은 세칙상 질적심사기준에서 확인해야 합니다.
- 제29조 제3항은 업종별 특성, 고용창출 효과, 국민경제 기여도 등도 고려할 수 있도록 하고 있습니다.

한계: '사내규정 정비'라는 표현이나 구체적 규정 항목·기한 등은 제공된 조문에는 없으므로, 세부 요구사항은 상장규정 시행세칙의 질적심사기준을 함께 확인해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

제29조 제1항 제2호의 경영투명성·경영안정성 요건과 제2항의 시행세칙 위임을 모두 정확히 제시했다. 사내규정 정비가 해당 요건 충족 수단이라는 결론도 기준답변과 일치한다.

원본: cm-011 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-012 | 정답

질문 제정 시기에 관한 규정이 있는가?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 상장규정 및 시행세칙에 제정 시기를 특정한 조문은 없다. 명시적 근거 미확인 사항이며, 운영 이력이 심사 대상이 된다는 점은 실무해설서 수준의 서술에 해당된다.

실제 답변 전문

결론: 제공된 코스닥시장 상장규정 제29조(질적 심사요건)에는 사내규정(내부통제·공시 관련 규정 등)의 '제정 시기'에 관한 규정이 없습니다.

근거: 제29조는 ① 기업의 계속성(영업·재무상황·기술력·성장성·경영환경), ② 경영투명성 및 경영안정성(기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래), ③ 투자자 보호와 코스닥시장의 건전한 발전 저해 여부를 종합적으로 고려해 심사한다고만 정하고 있습니다. 또한 제2항은 세칙으로 정하는 질적심사기준(영업상황·재무상황·기술성·성장성·경영안정성)과 업종별 질적심사기준을 적용할 수 있다고 하고, 제3항은 업종별 특성·고용창출 효과·국민경제 기여도를 고려할 수 있다고 규정할 뿐, 사내규정을 언제까지 제정·정비해야 하는지에 대한 기간이나 기준 시점은 전혀 언급하지 않습니다.

따라서 제정 시기(예: 상장예비심사 신청 전 몇 개월 등)에 관한 요건을 확인하려면 제29조 제2항이 위임한 코스닥시장 상장규정 시행세칙의 질적심사기준(내부통제제도·공시체제 관련 세부 심사항목) 조문이 추가로 필요합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심은 제정 시기를 특정한 조문이 없다는 것이며, 시스템 답변도 제29조에 제정 시기 규정이 없다고 동일하게 결론했다. 시행세칙 확인이 추가로 필요하다는 서술은 회피가 아니라 보완적 설명 수준이다.

누락 사항 시행세칙에도 제정 시기 조문이 없다는 확정 서술 부재 / 운영 이력 심사는 실무해설서 수준이라는 언급 없음

원본: cm-012 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-013 | 정답

질문 벤처기업이 주식매수선택권을 부여할 때의 요건은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업육성에관한특별법 제16조의3 제1항에 따라 정관으로 정하는 바에 따라 주주총회의 결의로 부여하며, 이 경우 주주총회 결의는 상법 제434조를 준용한다. 부여대상은 같은 항 제1호(임직원), 제2호(인수기업 임직원), 제3호(전문성 보유자)이다. 같은 조 제3항에 따라 부여 주식은 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없고, 제1항 제3호에 해당하는 경우에는 100분의 10을 초과할 수 없다. 같은 조 제4항에 따라 행사가격은 신주인수 방식의 경우 부여일 기준 시가와 권면액 중 높은 금액 이상이어야 한다. 상법 제340조의2부터 제340조의5까지에 우선하여 이 법이 적용된다(제16조의6 제3항).

실제 답변 전문

결론: 주식회사인 벤처기업은 ① 정관에 정한 바에 따라 ② 주주총회 특별결의(「상법」 제434조 준용)로 ③ 기업의 설립 또는 기술·경영 혁신 등에 기여했거나 기여할 능력을 갖춘 법정 대상자에게 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 부여방법·부여한도·행사가격에 관한 요건도 함께 충족해야 합니다.

1) 부여 대상(제1항): 벤처기업의 임직원(대통령령으로 정하는 자는 제외), 벤처기업이 인수한 기업의 임직원(해당 기업 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하는 주식을 가진 벤처기업의 경우에만 해당하며, 대통령령으로 정하는 자는 제외), 해당 기업이 필요로 하는 전문성을 보유한 자로서 대통령령으로 정하는 자.

2) 부여방법(제2항): ㉠ 행사가격으로 신주를 인수할 수 있는 권리, ㉡ 행사가격으로 자기주식을 매수할 수 있는 권리, ㉢ 행사가격과 행사일 기준 시가의 차액(행사가격이 시가보다 낮은 경우의 차액)을 현금 또는 그 차액에 상당하는 자기주식으로 지급받을 수 있는 권리 중 하나의 방법으로 부여합니다.

3) 부여한도(제3항): 부여 주식은 회사 발행주식 총수의 100분의 50을 초과할 수 없고, 다만 전문성 보유자(제1항 제3호)의 경우에는 발행주식 총수의 100분의 10을 초과할 수 없습니다.

4) 행사가격(제4항·제5항): 신주인수 방식(제2항 제1호)은 부여일 기준 주식의 시가와 권면액 중 높은 금액 이상, 자기주식 매수 방식이나 차액정산 방식(제2항 제2호·제3호)은 부여일 기준 시가 이상이어야 합니다. 예외로 벤처기업 임직원 및 인수기업 임직원(제1항 제1호·제2호)에게 신주인수 방식으로 부여하는 경우에는 대통령령으로 정하는 요건을 갖추면 시가보다 낮은 가격으로 정할 수 있으나, 그 경우에도 권면액 이상이어야 합니다.

참고로 대상자 중 제외되는 자, 전문성 보유자의 구체적 범위, 시가보다 낮은 행사가격을 정할 수 있는 요건 등은 대통령령에 위임되어 있어 제공된 조문만으로는 확인할 수 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

정관·주주총회 특별결의(상법 제434조 준용), 부여대상 3유형, 한도 50%/10%, 신주인수 시가·권면액 중 높은 금액 등 핵심 요건을 모두 정확히 제시했다. 상법 우선적용 언급이 없지만 부여요건의 핵심 세부사항은 충족한다.

누락 사항 제16조의6 제3항(상법 제340조의2~5 우선 적용) 언급 없음

원본: cm-013 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-014 | 정답

질문 부여 기준시가 관련 규정은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의3 제5항에 따라 제1항 제1호·제2호의 자에게 신주인수 방식으로 부여하는 경우로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 때에는 시가보다 낮은 가격(권면액 이상)으로 정할 수 있다. 같은 법 시행령 제11조의3 제5항(2025.12.30 개정)은 그 요건을 "부여받는 자 1인이 부여일 기준 시가보다 낮은 행사가격으로 부여받았거나 부여받을 각 주식매수선택권에 대하여 계산식에 따라 계산한 금액의 합계가 20억원 이하일 것"으로 규정한다.

실제 답변 전문

결론: 부여일 기준 주식의 시가(기준시가)는「상속세 및 증여세법」제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용해 평가하며, 이때 시행령 제49조의 "평가기준일 전후 6개월"은 각각 "평가기준일 전 6개월"로 봅니다. 이 시가를 기준으로 행사가격의 하한이 정해집니다.

근거와 세부 요건:

1) 시가 평가방법(시행령 제11조의3제2항): 주식매수선택권의 행사가격(신주인수 방식의 행사가격) 설정에 필요한 주식의 시가, 그리고 주식매수선택권을 행사한 날을 기준으로 한 주식의 시가는 모두 상속세 및 증여세법 제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가합니다. 행사가격을 부여 후에 조정하는 경우도 이 평가방법이 적용됩니다. 준용 시 평가기간은 "평가기준일 전후 6개월"이 아니라 "평가기준일 전 6개월"로 봅니다.

2) 기준시가에 따른 행사가격 하한(법 제16조의3제4항): ① 신주인수 방식(제2항제1호)으로 부여하는 경우에는 부여일을 기준으로 한 주식의 시가와 주식의 권면액 중 높은 금액 이상, ② 자기주식 매수 방식(제2항제2호) 또는 차액 정산(현금·자기주식 지급) 방식(제2항제3호)으로 부여하는 경우에는 부여일을 기준으로 한 주식의 시가 이상이어야 합니다.

3) 시가보다 낮은 가격으로 부여할 수 있는 예외(법 제16조의3제5항, 시행령 제11조의3제5항): 벤처기업 임직원 및 벤처기업이 인수한 기업(발행주식총수의 100분의 30 초과 보유인 경우)의 임직원에게 신주인수 방식으로 부여하는 경우에는, 부여받는 자 1인이 부여일 기준 시가보다 낮은 행사가격으로 부여받았거나 부여받을 각 주식매수선택권에 대해 "(부여일 기준 주식의 시가 - 행사가격) × 행사 대상 주식 수"로 계산한 금액의 합계가 20억원 이하인 경우에 한하여 시가보다 낮은 가격으로 정할 수 있습니다. 다만 이 경우에도 행사가격은 권면액 이상이어야 합니다.

참고로 상속세 및 증여세법 제60조·시행령 제49조의 구체적 평가 산식 내용 자체는 제공된 조문에 포함되어 있지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 법 제16조의3 제5항과 시행령 제11조의3 제5항의 20억원 이하 요건 및 권면액 이상 하한을 정확히 제시했다. 시가 평가방법 등 추가 설명은 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-014 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-016 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권은 언제부터 행사할 수 있는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권의 행사요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의5 제1항에 따라 제16조의3 제1항에 따른 결의가 있는 날 또는 제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임하거나 재직하여야 행사할 수 있다. 기산점은 부여일이 아니라 결의일 또는 이사회에서 정한 날이다. 시행령 제11조의4 제1항에 따라 사망 또는 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 경우는 예외이나, 정년에 따른 퇴임·퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 않는다.

실제 답변 전문

결론: 원칙적으로 주식매수선택권 부여 결의가 있는 날(또는 이사회에서 정한 날)부터 2년 이상 재임·재직해야 행사할 수 있습니다. 다만 사망 등 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 경우에는 이 재임·재직 요건이 적용되지 않고, 법 제16조의3제1항제3호에 해당하는 자(외부인 등)는 2년이 경과하고 용역계약 이행 요건을 충족한 경우에만 행사할 수 있습니다.

근거와 조건:
- 법 제16조의5제1항 본문: 제16조의3제1항에 따라 주식매수선택권을 부여받은 자는 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 그 결의가 있는 날 또는 제16조의4제3항에 따라 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있습니다.
- 같은 항 단서: 제16조의3제1항제3호에 해당하는 자에게 부여된 주식매수선택권은 결의일 또는 이사회에서 정한 날부터 2년이 경과하고 대통령령으로 정한 요건을 충족한 경우에만 행사할 수 있습니다. 이때 요건은 벤처기업과 주식매수선택권 부여 관련 용역계약을 체결하고 이를 이행한 경우이며(시행령 제11조의4제3항), 벤처기업이 정당한 사유 없이 일방적으로 용역계약을 취소하는 등 본인의 책임 없는 사유로 이행하지 못한 경우에는 이행한 것으로 봅니다(같은 조 제4항).
- 예외(재임·재직 2년 요건 배제): 부여받은 자가 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 경우입니다. 단, 정년에 따른 퇴임·퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 않습니다(시행령 제11조의4제1항).
- 행사기간 보장: 행사기한을 퇴임일·퇴직일까지로 정한 경우, 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 때에는 그 퇴임일 또는 퇴직일부터 3개월 이상의 행사기간을 추가로 부여해야 합니다(같은 조 제2항).
- 그 밖에 주식매수선택권은 타인에게 양도할 수 없으며, 부여받은 자가 사망한 때에는 상속인이 부여받은 것으로 봅니다(법 제16조의5제2항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기산점(결의일 또는 이사회 정한 날), 2년 재임·재직 요건, 사망·본인 책임 아닌 사유 예외 및 정년 제외까지 모두 정확히 지지한다. 추가 설명도 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-016 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-017 | 정답

질문 행사가격 설정에 필요한 부여일 기준 시가는 어떻게 평가하는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항(2024.7.2 개정)에 따라 상속세 및 증여세법 제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가하되, 시행령 제49조 중 "평가기준일 전후 6개월"은 각각 "평가기준일 전 6개월"로 본다.

실제 답변 전문

결론: 주식매수선택권 행사가격 설정(부여 후 행사가격을 조정하는 경우 포함)에 필요한 부여일 기준 주식의 시가와 행사일 기준 시가는 모두 「상속세 및 증여세법」 제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가합니다. 다만 이때 시행령 제49조의 "평가기준일 전후 6개월"은 각각 "평가기준일 전 6개월"로 보아 적용합니다(벤처기업육성에 관한 특별법 시행령 제11조의3 제2항).

근거와 적용 방법:
- 평가의 원칙(상증세법 제60조): 재산가액은 평가기준일 현재의 시가에 따르고, 시가는 불특정 다수인 사이에 자유롭게 거래되는 경우 통상 성립된다고 인정되는 가액이며 수용가격·공매가격·감정가격 등 시행령에서 시가로 인정하는 것을 포함합니다. 대통령령으로 정하는 증권시장에서 거래되는 주권상장법인 주식 등은 제63조제1항제1호가목의 평가방법으로 평가한 가액을 시가로 봅니다. 시가를 산정하기 어려운 경우에는 재산의 종류·규모·거래상황 등을 고려하여 제61조부터 제65조까지의 보충적 평가방법으로 평가한 가액을 시가로 봅니다. 감정가격은 둘 이상의 감정기관(대통령령이 정하는 금액 이하 부동산은 하나 이상)에 의뢰해야 하며, 시가불인정 감정기관의 감정가액은 시가로 보지 않습니다.
- 시가로 인정되는 가액(시행령 제49조): 평가기간 내의 매매·감정·수용·경매·공매 가액으로, ① 매매사실이 있으면 그 거래가액(특수관계인 거래 등으로 부당한 경우, 거래된 비상장주식 액면가 합계가 발행주식총액의 1% 또는 3억원 중 적은 금액 미만인 경우는 제외), ② 둘 이상 공신력 있는 감정기관의 감정가액 평균액(기준금액 미달 시 세무서장등이 다른 감정기관 감정가액 적용 등), ③ 수용·경매·공매가액(물납재산을 상속인·특수관계인이 취득한 경우 등은 제외)입니다. 시가로 보는 가액이 둘 이상이면 평가기준일에 가장 가까운 날의 가액(둘 이상이면 평균액)을 적용하고, 판단기준일은 매매계약일, 가격산정기준일과 감정가액평가서 작성일, 보상·경매·공매가액 결정일입니다. 또한 평가기간 외라도 평가기준일 전 2년 이내 또는 신고기한까지의 매매등은 평가심의위원회 심의를 거쳐 포함시킬 수 있고, 유사재산의 가액도 시가로 볼 수 있으며, 판단기준일이 평가기준일 전인 경우 그 사이의 자본적지출액을 가산할 수 있습니다.
- 다만 벤처기업 주식매수선택권 시가 평가에서는 위 6개월 기간을 "평가기준일 전 6개월"로만 보므로, 평가기준일(부여일 또는 행사일) 이후 기간의 매매등 가액은 원칙적으로 반영되지 않는 점에 유의해야 합니다.

참고로 부여일 기준 시가보다 낮은 행사가격으로 부여받은 경우, 시행령 제11조의3 제5항은 (부여일 기준 주식의 시가 − 행사가격) × 행사 대상 주식 수 합계가 20억원 이하일 것을 요건으로 규정합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 상증세법 제60조 및 시행령 제49조 준용, '평가기준일 전후 6개월'을 '평가기준일 전 6개월'로 본다는 핵심을 정확히 지지한다. 법률명이 '벤처기업육성에 관한 특별법 시행령'으로 표기되었으나 조항(제11조의3 제2항)은 일치하여 실질적 오류로 보지 않는다. 추가 설명도 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-017 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-018 | 정답

질문 상증세법 시행령 제49조 제1항의 구조는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 본문은 평가기준일 전후 6개월(증여재산의 경우 평가기준일 전 6개월부터 후 3개월까지) 이내의 매매·감정·수용·경매·공매가 있는 경우 각 호에 따라 확인되는 가액을 시가로 인정한다. 단서는 평가기간에 해당하지 않는 기간으로서 평가기준일 전 2년 이내의 기간 중 또는 평가기간 경과 후부터 제78조 제1항에 따른 기한까지의 기간 중에 매매등이 있는 경우에도, 가격변동의 특별한 사정이 없다고 보아 납세자·지방국세청장 또는 관할세무서장이 신청하는 때에는 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회의 심의를 거쳐 포함시킬 수 있도록 한다.

실제 답변 전문

결론: 시행령 제49조 제1항은 ⑴ '본문(시가로 인정되는 것의 정의와 평가기간)' → ⑵ '단서(평가기간 외 매매등에 대한 평가심의위원회 심의 특례)' → ⑶ '제1호~제3호(매매가액·감정가액·수용·경매·공매가액)와 각 호의 제외사유(단서·목)'의 3단 구조로 되어 있습니다.

① 본문: 법 제60조제2항의 "수용가격·공매가격 및 감정가격 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 시가로 인정되는 것"이란, 상속개시일 또는 증여일(평가기준일) 전후 6개월(증여재산은 평가기준일 전 6개월부터 후 3개월까지 = '평가기간') 이내의 기간 중 매매·감정·수용·경매(민사집행법상 경매)·공매('매매등')가 있는 경우 각 호에 따라 확인되는 가액을 말합니다.

② 단서(확장 규정): 평가기간에 해당하지 않는 기간으로서 (ㄱ) 평가기준일 전 2년 이내의 기간 중 매매등이 있거나, (ㄴ) 평가기간이 경과한 후부터 제78조제1항에 따른 기한까지의 기간 중 매매등이 있는 경우에도, 평가기준일부터 제2항 각 호의 날까지의 기간 중 주식발행회사의 경영상태·시간의 경과·주위환경의 변화 등을 고려해 가격변동의 특별한 사정이 없다고 보아 납세자(상속세·증여세 납부의무자), 지방국세청장 또는 관할세무서장이 신청하면, 제49조의2 제1항의 평가심의위원회 심의를 거쳐 그 매매등의 가액을 각 호의 가액에 포함시킬 수 있습니다.

③ 각 호의 구조:
- 제1호(매매사례가액): 해당 재산의 매매사실이 있으면 그 거래가액. 다만 가목(특수관계인과의 거래 등으로 거래가액이 객관적으로 부당한 경우), 나목(거래된 비상장주식의 액면가액 합계액이 ① 액면가액 합계액으로 계산한 발행주식총액·출자총액의 1/100 상당액과 ② 3억원 중 적은 금액 미만인 경우 — 다만 평가심의위원회 심의로 거래관행상 정당한 사유가 인정되면 제외 안 함)은 제외.
- 제2호(감정가액): 둘 이상의 공신력 있는 감정기관 감정가액의 평균액(법 제63조제1항제1호 및 제65조제2항 재산은 제외). 가목(조건부 평가 등 납부목적에 부적합한 감정가액)·나목(평가기준일 현재 원형대로 감정하지 않은 감정가액)은 제외하고, 감정가액이 '기준금액'(법 제61조·제62조·제64조·제65조에 따른 평가가액과 제4항 시가의 90/100 중 적은 금액)에 미달하는 경우(기준금액 이상이어도 평가심의위원회 심의로 부적정하다고 인정되는 경우 포함)에는 세무서장등이 다른 감정기관에 의뢰한 재감정가액에 의하되, 그 가액이 납세자 제시 감정가액보다 낮으면 그렇지 않음.
- 제3호(수용·경매·공매가액): 보상가액·경매가액·공매가액. 다만 가목(물납재산을 상속인 또는 그 특수관계인이 경매·공매로 취득), 나목(취득한 비상장주식 액면가액 합계액이 발행주식총액·출자총액의 1/100 상당액과 3억원 중 적은 금액 미만), 다목(경매·공매절차 개시 후 수의계약 취득), 라목(제15조제3항 최대주주등의 상속인 또는 그 특수관계인이 최대주주등 보유 비상장주식등을 경매·공매로 취득)에 해당하면 해당 경매·공매가액은 제외.

참고: 각 호 가액이 위 평가기간 내인지의 판단기준일(제1호 매매계약일, 제2호 가격산정기준일과 감정가액평가서 작성일, 제3호 보상·경매·공매가액 결정일)과 시가가 둘 이상일 때 평가기준일에 가장 가까운 날의 가액(둘 이상이면 평균액) 적용은 제2항에 규정되어 있습니다. 다만 주식매수선택권 부여시가 평가에 관한 별도의 특례는 제공된 조문에는 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

본문의 평가기간(전후 6개월, 증여는 전 6개월~후 3개월)과 단서의 평가기준일 전 2년/제78조제1항 기한까지, 평가심의위원회 심의 요건을 모두 정확히 지지한다. 각 호 세부 설명도 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-018 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-019 | 정답

질문 평가심의위원회는 어느 기관인가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회이며, 심의는 납세자, 지방국세청장 또는 관할세무서장의 신청을 전제로 한다.

실제 답변 전문

평가심의위원회는 국세청과 지방국세청에 각각 설치되는 위원회입니다(시행령 제49조의2 제1항).

근거와 내용은 다음과 같습니다.

1) 설치기관: 제49조의2 제1항은 ① 제49조제1항 단서에 따른 매매등 가액의 시가인정, ①의2 제49조제8항에 따른 시가불인정 감정기관의 지정, ② 제54조제1항의 비상장주식등의 가액평가 및 평가방법, ③ 제15조제11항제2호나목에 따른 업종의 변경, ④ 법 제61조제1항제2호·제3호의 건물·오피스텔·상업용 건물 가치 산정·고시를 위한 자문의 심의를 위하여 "국세청과 지방국세청에 각각" 평가심의위원회를 둔다고 규정합니다.

2) 구성(제2항): 국세청 위원회는 국세청장이 소속 공무원 중 임명하는 3명, 변호사·공인회계사·세무사·감정평가사·기업 인수합병 관련 학식과 경험이 풍부한 사람 중 국세청장이 성별을 고려하여 위촉하는 9명 이내, 업종 변경 심의에 한정하여 관련 업종 전문가 2명으로 구성됩니다. 지방국세청 위원회는 지방국세청장이 소속 공무원 중 임명하는 2명, 위 전문자격자 등 중 지방국세청장이 위촉하는 8명, 그리고 각 회의별로 국세청장이 지정하는 국세청 위원회 위원 중 공무원 위원 1명·비공무원 위원 1명으로 구성됩니다. 공무원이 아닌 위원의 임기는 2년이며 한 차례만 연임할 수 있고, 업종 변경 심의용 전문가 위원의 임기는 위촉 시부터 해당 심의 종료 시까지입니다(제3항).

3) 참고: 제공된 조문(제49조, 제49조의2)에는 '주식매수선택권 부여시가의 평가'와 관련한 별도 규정이나 평가심의위원회의 해당 심의사항은 나타나 있지 않습니다. 다만 비상장주식등의 가액평가 및 평가방법, 매매등 가액의 시가인정 등은 위 위원회의 심의사항에 해당합니다. 주식매수선택권 관련 구체적 취급을 확인하려면 해당 조문(예: 주식매수선택권 관련 평가 규정)이 추가로 필요합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회임을 정확히 밝히고 설치기관·구성까지 설명한다. 신청 주체 언급은 없으나 질문은 '어느 기관인가'로 설치·근거를 묻는 것이며 결론과 모순되지 않는다.

누락 사항 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 전제 언급 없음

원본: cm-019 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-020 | 정답

질문 공모가격이 평가액에 반영되는 기간과 방법은?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제63조 제2항 제1호·제2호에 해당하는 주식등에 대하여, 같은 법 시행령 제57조 제1항은 "평가기준일 현재 유가증권 신고(유가증권 신고를 하지 아니하고 상장신청을 한 경우에는 상장신청) 직전 6개월(증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월)부터 거래소에 최초로 주식등을 상장하기 전까지의 기간"으로 규정하고, 해당 주식등은 제1호의 공모가격과 제2호의 가액(법 제63조 제1항 제1호 가목에 따라 평가한 가액) 중 큰 가액으로 평가하도록 한다.

실제 답변 전문

결론: 기업공개를 목적으로 유가증권 신고(신고 없이 상장신청을 한 경우에는 상장신청) 직전 6개월(증여세가 부과되는 주식등은 3개월)부터 거래소에 최초로 주식등을 상장하기 전까지의 기간 동안은, 해당 주식등을 ① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 금융위원회가 정하는 기준에 따라 결정된 공모가격과 ② 상속세 및 증여세법 제63조 제1항 제1호 가목에 따라 평가한 가액(가목 가액이 없으면 같은 호 나목 가액) 중 '큰 가액'으로 평가합니다. 즉 공모가격은 이 기간 중 평가액의 하한선처럼 비교 대상으로 반영됩니다.

근거와 조건:
- 시행령 제57조 제1항은 법 제63조 제2항 제1호의 '대통령령으로 정하는 기간'을 위와 같이 정하고, 그 기간 중 주식등은 공모가격과 제63조 제1항 제1호 가목(상장주식의 평가기준일 이전·이후 각 2개월 최종시세가액 평균액) 방식 평가액 중 큰 금액으로 평가하도록 규정합니다.
- 한국금융투자협회 등록을 위한 경우(법 제63조 제2항 제2호)에는 유가증권 신고(신고 없이 등록신청을 한 경우에는 등록신청) 직전 6개월(증여세는 3개월)부터 협회에 등록하기 전까지의 기간에, 공모가격과 법 제63조 제1항 제1호 나목(자산·수익 등을 고려한 보충적 평가방법)에 따른 가액 중 큰 가액으로 평가합니다(시행령 제57조 제2항).
- 참고로 이렇게 평가한 가액에 대해서도 최대주주등의 주식등에 해당하면 법 제63조 제3항에 따라 20%를 가산하며, 대통령령으로 정하는 중소기업·중견기업, 평가기준일이 속하는 사업연도 전 3년 이내 사업연도부터 계속 결손금이 있는 법인의 주식등은 할증 대상에서 제외됩니다.
- 공모가격의 구체적 산정기준(금융위원회 고시 내용)은 제공된 조문에는 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심인 기간(신고 또는 상장신청 직전 6개월, 증여세 3개월부터 최초 상장 전까지)과 공모가격과 제63조 제1항 제1호 가목 평가액 중 큰 가액 평가를 모두 정확히 제시했다. 추가된 협회등록·할증 설명은 기준답변과 모순하지 않는다.

원본: cm-020 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-021 | 정답

질문 6개월과 3개월 중 어느 것이 적용되는가?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 증여세가 부과되는 주식등은 3개월, 그 외(상속세)는 6개월이다. 조문상 괄호 규정으로 명시되어 있다.

실제 답변 전문

원칙적으로 6개월이 적용되며, 증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월이 적용됩니다.

근거: 상속세 및 증여세법 시행령 제57조 제1항은 법 제63조제2항제1호의 "대통령령으로 정하는 기간"을 평가기준일 현재 유가증권 신고(유가증권 신고를 하지 아니하고 상장신청을 한 경우에는 상장신청) 직전 6개월(증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월)부터 거래소에 최초로 주식등을 상장하기 전까지의 기간으로 정하고 있습니다. 같은 조 제2항도 협회 등록의 경우에 대해 동일한 방식으로, 유가증권 신고(등록신청을 한 경우에는 등록신청) 직전 6개월(증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월)부터 한국금융투자협회에 등록하기 전까지의 기간으로 규정합니다. 즉 기준일 산정의 기산점은 상속세가 문제되는 경우 6개월, 증여세가 부과되는 경우 3개월로 구분됩니다.

참고로 해당 기간에 속하는 주식등의 평가액은, 상장 준비의 경우(제1항) ①자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 금융위원회가 정하는 기준에 따라 결정된 공모가격과 ②법 제63조제1항제1호 가목에 따라 평가한 가액(가목의 가액이 없으면 나목의 가액) 중 큰 가액으로 평가하고, 협회 등록의 경우(제2항)에는 위 공모가격과 법 제63조제1항제1호 나목에 따라 평가한 가액 중 큰 가액으로 평가합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(증여세 부과 주식등은 3개월, 그 외 상속세는 6개월, 괄호 규정)를 정확히 지지한다. 조문 근거와 추가 평가방법 설명도 모순 없다.

원본: cm-021 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-023 | 정답

질문 상장차익 증여의제는 어떤 요건에서 성립하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제41조의3 제1항에 따라 최대주주등의 특수관계인이 제2항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 경우, 그 날부터 5년 이내에 상장됨에 따라 가액이 증가하여 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액을 초과하여 이익을 얻은 경우 그 이익을 증여재산가액으로 한다. 다만 그 이익이 대통령령으로 정하는 기준금액 미만인 경우는 제외한다. 제3항에 따라 이익은 상장일부터 3개월이 되는 날(정산기준일)을 기준으로 계산한다.

실제 답변 전문

결론: 상장차익 증여의제는 ① 최대주주등(제22조제2항의 최대주주·최대출자자 또는 발행주식총수·출자총액의 25% 이상 소유자로서 대통령령으로 정하는 자)의 특수관계인이, ② 제2항 각 호의 방법(최대주주등으로부터 주식등을 증여받거나 유상취득한 경우, 또는 유상취득일부터 소급 3년 이내에 최대주주등으로부터 증여받은 재산으로 최대주주등이 아닌 자로부터 그 법인 주식등을 취득한 경우)으로 주식등을 취득하고, ③ 증여받거나 취득한 날부터 5년 이내에 그 주식등이 자본시장법 제8조의2제4항제1호에 따른 증권시장(대통령령으로 정하는 증권시장)에 상장되어 가액이 증가하여, ④ 당초 증여세 과세가액(증여받은 재산으로 주식등을 취득한 경우는 제외) 또는 취득가액을 초과하는 이익을 얻은 때 성립하며, 그 이익 상당액을 증여재산가액으로 봅니다.

예외·부수 요건:
- 이익이 대통령령으로 정하는 기준금액 미만이면 과세 대상에서 제외됩니다.
- 이익 계산 기준일(정산기준일)은 상장일부터 3개월이 되는 날이며, 상장일부터 3개월 이내에 주식 보유자가 사망하거나 그 주식등을 증여·양도한 경우에는 그 사망일·증여일·양도일입니다. 상장일은 증권시장에서 최초로 매매거래를 시작한 날입니다.
- 정산: 그 이익을 당초 증여세 과세가액에 가산하여 과세표준과 세액을 정산하되, 정산기준일 현재 주식등 가액이 당초 증여세 과세가액보다 적고 그 차액이 대통령령으로 정하는 기준 이상이면 차액에 상당하는 증여세액(당초 납부세액)을 환급받을 수 있습니다.
- 확장 적용: 취득 후 유상증자로 신주를 인수·배정받은 경우도 포함되고, 전환사채등을 증여받거나 유상취득(발행법인으로부터 직접 인수·취득 포함)한 뒤 5년 이내에 주식등으로 전환되면 그 전환사채등 취득 시점에 전환주식을 취득한 것으로 보아 제1항~제6항을 적용합니다(정산기준일까지 미전환 시 정산기준일에 전환된 것으로 보되, 만기일까지 전환되지 않으면 과세한 증여세액을 환급).
- 추정: 증여받은 재산과 다른 재산이 섞여 취득자금이 불분명하면 증여받은 재산으로 취득한 것으로 추정하고, 증여받은 재산을 담보로 한 차입금으로 취득한 경우에는 증여받은 재산으로 취득한 것으로 봅니다.
- 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 증여세를 감소시킨 것으로 인정되면 특수관계인이 아닌 자 간의 증여에도 제1항·제2항을 적용하며, 이 경우 제1항의 기간(5년) 규정은 없는 것으로 봅니다.
- 구체적인 기준금액·이익 계산방법 등 세부사항은 대통령령에 위임되어 있어 제공된 조문만으로는 확인되지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(최대주주등 특수관계인의 증여·취득, 5년 내 상장, 초과이익 증여재산가액, 기준금액 미만 제외, 정산기준일 상장일부터 3개월)를 모두 정확히 지지한다. 추가 예외·확장 설명도 조문과 부합한다.

원본: cm-023 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-024 | 정답

질문 기준금액은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제3항 제1호에 따라 같은 조 제1항 제2호(취득일 현재 1주당 취득가액 또는 증여 당시 1주당 증여세 과세가액) 및 제3호(1주당 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익)의 합계액에 주식수를 곱한 금액의 100분의 30에 상당하는 가액과, 제2호의 금액 중 적은 금액이다.

실제 답변 전문

기준금액은 다음 두 금액 중 '적은 금액'입니다. ① 증여받은 날 현재 1주당 증여세 과세가액(취득의 경우 취득일 현재 1주당 취득가액)과 1주당 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익의 합계액에, 증여받거나 유상으로 취득한 주식등의 수를 곱한 금액의 100분의 30에 상당하는 가액, ② 3억원.

근거와 관련 사항은 다음과 같습니다. 시행령 제31조의3 제3항은 법 제41조의3제1항 각 호 외의 부분 단서의 '대통령령으로 정하는 기준금액'을 위 두 금액 중 적은 금액으로 규정하고 있습니다. 여기서 ①의 산정에 쓰이는 가액은 같은 조 제1항 제2호(증여일 현재 1주당 증여세 과세가액 또는 취득일 현재 1주당 취득가액)와 제3호(1주당 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익)의 가액입니다. 제3호의 이익은 제5항에 따라 납세자가 제시하는 재무제표 등으로 확인되는 것으로서, 증여일·취득일이 속하는 사업연도 개시일부터 상장일 전일까지의 1주당 순손익액 합계액을 그 기간의 월수로 나눈 금액에, 증여일·취득일부터 정산기준일까지의 월수를 곱하여 계산합니다(월수는 1월 미만이면 1월로 봄). 다만 결손금 등이 발생하여 1주당 순손익액으로 계산하는 것이 불합리하면 제55조에 따른 1주당 순자산가액의 증가분으로 계산할 수 있습니다. 또한 제6항에 따라 법 제41조의3제4항 단서의 '대통령령으로 정하는 기준 이상인 경우'란 제1항에 따라 계산한 이익이 이 기준금액 이상인 경우를 말하며, 증여일·취득일부터 상장일 전일까지 무상주를 발행한 경우 발행주식총수는 제56조제3항 단서에 따릅니다(제7항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(제1항 제2호+제3호 합계액×주식수의 30%와 3억원 중 적은 금액)을 정확히 지지한다. 제2호 금액이 3억원임을 명시했고 추가 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-024 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-025 | 정답

질문 이익 계산 시 이미 과세된 저가분이 조정되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제1항은 정산기준일 현재 1주당 평가가액에서 취득가액(또는 증여세 과세가액)과 기업가치 실질증가분을 차감하도록 규정할 뿐, 제35조·제39조에 따라 이미 과세된 부분을 별도로 차감하는 규정은 확인되지 않는다. 명시적 조정규정 미확인 사항이다.

실제 답변 전문

결론: 제공된 조문에는 '이미 과세된 저가분(저가 양수에 대해 이미 증여세가 과세된 금액)'을 별도로 가산·조정한다는 규정이 없습니다. 다만 증여로 취득한 경우에는 차감항목이 '증여받은 날 현재의 1주당 증여세 과세가액'이므로 그 범위에서 기과세분이 반영되고, 유상취득의 경우에는 '취득일 현재의 1주당 취득가액'만 차감하도록 되어 있습니다.

근거: 시행령 제31조의3 제1항은 이익을 ① 정산기준일 현재 1주당 평가가액(법 제63조에 따른 평가액)에서 ② 증여받은 날 현재의 1주당 증여세 과세가액(취득의 경우 취득일 현재의 1주당 취득가액), ③ 1주당 기업가치의 실질적 증가로 인한 이익을 차감한 가액에, 증여받거나 유상취득한 주식등의 수를 곱하여 계산한다고만 규정합니다. 즉 차감항목은 위 세 가지로 한정되어 있고, 저가 양수분에 대해 이미 부과된 증여세 상당액을 취득가액에 더해 주는 별도의 조정 조항은 이 조문에 포함되어 있지 않습니다.

관련 부수 요건: 과세 제외 기준금액은 ①(제1항 제2호와 제3호 가액의 합계액 × 주식수)의 100분의 30 상당액과 ② 3억원 중 적은 금액이며(제3항), 법 제41조의3 제4항 단서의 '기준 이상인 경우'도 제1항 계산액이 이 기준금액 이상인 경우를 말합니다(제6항). 기업가치의 실질적 증가로 인한 이익은 납세자가 제시하는 재무제표 등 기획재정부령상 서류로 확인되는 것으로서, 증여일·취득일이 속하는 사업연도 개시일부터 상장일 전일까지의 1주당 순손익액 합계액을 해당 기간 월수로 나눈 금액에 증여일·취득일부터 정산기준일까지의 월수를 곱해 계산하고(1월 미만은 1월), 결손금 등으로 순손익액 기준 계산이 불합리하면 제55조에 따른 1주당 순자산가액 증가분으로 계산할 수 있습니다(제5항). 또한 증여일·취득일부터 상장일 전일 사이 무상주를 발행한 경우 발행주식총수는 제56조 제3항 단서에 따릅니다(제7항).

따라서 기과세된 저가분의 취득가액 조정 여부를 확정하려면 이 조문 외의 규정(예: 저가 양수 과세 관련 조문이나 관련 예규)이 추가로 필요하며, 제공된 조문만으로는 그러한 조정은 확인되지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(차감항목은 평가가액-취득가액/증여세과세가액-기업가치 실질증가분이며 기과세분 별도 조정 규정 미확인)를 시스템 답변이 정확히 지지한다. 추가 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-025 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-026 | 정답

질문 유상증자로 배정받은 신주도 포함되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 제41조의3 제7항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우를 포함한다.

실제 답변 전문

포함됩니다. 제41조의3 제7항은 제2항을 적용할 때 "주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우를 포함한다"고 명시하고 있으므로, 증자로 인수·배정받은 신주도 상장에 따른 이익의 증여 과세 대상 주식등에 포함됩니다.

다만 조문은 '유상증자'라는 표현 대신 '자본금을 증가시키기 위한 신주 발행에 따른 인수 또는 배정'이라고 규정하고 있어, 유상·무상 여부를 구분하지 않고 증자에 따라 인수·배정받은 신주를 포괄하는 형식입니다. 또한 제2항 각 호에 따라 ① 최대주주등으로부터 주식등을 증여받거나 유상 취득한 경우, ② 취득일부터 소급하여 3년 이내에 최대주주등으로부터 증여받은 재산으로 최대주주등이 아닌 자로부터 취득한 경우가 전제되며, 그 주식등을 증여받거나 취득한 날부터 5년 이내에 상장되어 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액을 초과하는 이익이 발생해야 하고, 그 이익이 대통령령이 정하는 기준금액 미만이면 제외됩니다. 이익은 상장일부터 3개월이 되는 날(그 이전 사망·증여·양도 시에는 그 날)을 정산기준일로 하여 계산합니다. 신주의 이익 계산 방법 등 구체적 사항은 제10항에 따라 대통령령에 위임되어 있어 제공된 조문에는 나타나 있지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(제41조의3 제7항에 따라 증자 신주 인수·배정 포함)를 정확히 지지한다. 추가 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-026 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-027 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 세제 혜택은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조세특례제한법 제16조의2 제1항에 따라 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권 행사이익 중 연간 2억원 이내의 금액에 대해서는 소득세를 과세하지 아니하되, 벤처기업별 총 누적 금액은 5억원을 초과하지 못한다. 같은 조 제2항에 따라 적용대상은 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권 및 상법 제340조의2 또는 제542조의3에 따른 주식매수선택권(코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우로 한정)이다.

실제 답변 전문

결론: 벤처기업 임원 등이 2027년 12월 31일 이전에 해당 벤처기업으로부터 부여받은 주식매수선택권을 행사해 얻은 이익 중 연간 2억원 이내의 금액에 대해서는 소득세를 과세하지 않습니다. 다만 비과세되는 행사이익의 벤처기업별 총 누적 금액은 5억원을 초과할 수 없습니다.

근거와 요건·예외는 다음과 같습니다.
① 적용 대상자: 벤처기업 또는 대통령령으로 정하는 바에 따라 벤처기업이 인수한 기업의 임원 또는 종업원(벤처기업 임원 등)이며, 벤처기업 임원 등으로서 부여받은 주식매수선택권을 퇴직 후에 행사하는 경우도 포함됩니다.
② 행사이익의 정의: 주식매수선택권 행사 당시의 시가와 실제 매수가액의 차액을 말하고, 여기서 주식에는 신주인수권이 포함됩니다.
③ 대상 주식매수선택권의 범위: 「벤처기업육성에 관한 특별법」 제16조의3에 따라 부여받은 주식매수선택권과, 「상법」 제340조의2 또는 제542조의3에 따라 부여받은 주식매수선택권(코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우로 한정)으로 제한됩니다.
④ 절차: 특례 신청절차 등 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정합니다.

참고로 납부특례·분할납부 등 다른 과세특례 내용은 제공된 조문(제16조의2)에는 포함되어 있지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(2027년까지 부여, 연 2억원 비과세, 누적 5억원 한도, 대상 주식매수선택권 범위)을 모두 정확히 지지한다. 추가 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-027 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-028 | 정답

질문 적격주식매수선택권의 요건과 효과는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조특법 제16조의4 제1항 각 호에 따라 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖추고(제1호), 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 행사일이 속하는 과세기간까지의 전체 행사가액 합계가 5억원 이하일 것(제2호)을 요구한다. 신청한 경우 행사 시 소득세를 과세하지 아니하고, 같은 조 제2항에 따라 취득주식 양도 시 소득세법 제94조 제1항 제3호에도 불구하고 양도소득세를 과세한다. 다만 행사 당시 실제 매수가액이 부여 당시 시가보다 낮은 경우 그 차액은 행사 시 과세한다.

실제 답변 전문

결론: 조세특례제한법 제16조의4에 따라 벤처기업 임직원이 2027년 12월 31일 이전에 해당 벤처기업으로부터 부여받은 주식매수선택권이 ①「벤처기업육성에 관한 특별법」제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령이 정한 요건을 갖추고, ②행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 행사일이 속하는 과세기간까지의 전체 행사가액 합계가 5억원 이하이면 '적격주식매수선택권'이 되며, 임직원이 대통령령에 따라 신청하면 소득세법 제20조·제21조에도 불구하고 행사시 소득세를 과세하지 않을 수 있습니다(행사시 과세이연). 대신 그 주식을 양도할 때 양도소득세로 과세됩니다.

요건과 절차: 대상자는 벤처기업 또는 대통령령에 따라 벤처기업이 인수한 기업의 임원·종업원 중 대통령령으로 정하는 자입니다. 특례 적용을 받으려면 주식매수선택권 행사로 취득한 주식만을 거래하는 전용계좌를 개설해야 합니다(제8항). 행사 시점에 그 기업이 더 이상 벤처기업에 해당하지 않게 된 경우에도 제1항이 적용됩니다(제9항). 벤처기업 및 자본시장법 제8조제1항의 금융투자업자는 부여·행사 자료, 취득주식 이체자료 등을 납세지 관할 세무서장에게 제출해야 합니다(제6항).

효과: (1) 행사시 소득세 비과세이나, 행사 당시 실제 매수가액이 부여 당시 시가보다 낮은 경우 그 차액(시가 이하 발행이익)은 행사시 근로소득·기타소득으로 과세합니다. (2) 행사로 취득한 주식(잉여금 자본전입에 따른 무상주 포함)의 양도소득은 소득세법 제94조제1항제3호에도 불구하고 양도소득세로 과세하며, 양도소득금액 = A - B - (C - D)로 계산합니다(A: 양도가액, B: 행사 당시 실제 매수가액과 부여 당시 시가 중 큰 금액, C: 제16조의2에 따라 비과세되는 금액, D: 시가 이하 발행이익에 대해 제16조의2 비과세를 적용받은 금액). 이때 제14조제1항제7호는 적용하지 않습니다. (3) 법인 측에서는 해당 주식매수선택권 행사로 발생하는 대통령령상의 비용을 법인세법 제19조·제20조·제52조에도 불구하고 손금에 산입하지 않습니다.

사후 추징(제5항): 다음의 경우 제1항 제2호 기간 내 행사로 얻은 모든 이익을 소득세법 제20조·제21조에 따라 소득세로 과세합니다. ①취득 주식을 증여하거나 행사일부터 1년이 지나기 전에 처분한 경우(파산 등 대통령령으로 정하는 부득이한 사유는 제외) → 증여일·처분일, ②전체 행사가액이 5억원을 초과한 경우 → 초과한 날, ③전용계좌를 통해 행사취득 주식 외의 주식을 거래한 경우 → 최초 거래일이 속하는 과세연도. ①의 경우 과세대상은 증여·처분한 주식에 대한 행사이익입니다. 신청·운영절차 등 세부사항은 대통령령에 위임되어 있어 구체적 내용은 제공된 조문에는 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

요건 2가지(벤처기업법 제16조의3 요건, 2년 역산 행사가액 5억원 이하)와 효과(행사시 비과세, 양도시 양도소득세, 시가 이하 발행이익은 행사시 과세)를 모두 정확히 지지한다. 추가 설명도 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-028 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-029 | 정답

질문 주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도할 때 취득가액은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사주식의 양도 시 취득가액)

당시 기준답변 소득세법 시행령 제163조 제13항에 따라 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가를 법 제97조 제1항 제1호에 따른 취득가액으로 한다.

실제 답변 전문

주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도하는 경우, 취득가액은 '주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가'로 합니다. 즉, 실제 행사가격(납입금액)이 아니라 행사시점의 시가가 소득세법 제97조 제1항 제1호에 따른 취득가액이 됩니다.

근거: 소득세법 시행령 제163조 제13항은 "주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도하는 때에는 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가를 법 제97조제1항제1호의 규정에 의한 취득가액으로 한다"고 규정하고 있습니다 (2000.12.29. 신설).

참고로 양도차익 계산 시 이 취득가액 외에 같은 조 제3항의 자본적 지출액, 제5항의 양도비(증권거래세법에 따라 납부한 증권거래세, 양도소득세 과세표준 신고서·계약서 작성비용, 공증비용·인지대·소개비 등)는 증빙서류를 수취·보관하거나 금융거래 증명서류로 실제 지출사실이 확인되는 경우에 필요경비로 인정됩니다. 그 밖에 이 조문에는 주식매수선택권 관련 별도의 예외나 기간 요건은 규정되어 있지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 시행령 제163조 제13항에 따라 행사 당시 시가를 취득가액으로 한다는 기준답변의 핵심을 정확히 지지한다. 추가 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-029 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-031 | 정답

질문 거래소 규정상 요구되는 재무서류는?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제5조 제4호에 따라 국내기업인 상장신청인은 해당 사업연도의 반기 종료 후 45일이 경과한 때 반기재무제표와 감사인의 검토보고서를 제출하여야 한다. 분기 기준 제출의무는 제5호에 따라 외국기업에 대해서만 규정되어 있다.

실제 답변 전문

결론: 코스닥시장 상장규정 제5조에 따라 상장예비심사 신청일 이후 상장일 전까지, ① 국내기업은 반기재무제표와 감사인의 검토보고서, ② 외국기업은 분기 또는 반기 재무제표와 감사인의 검토보고서(거래소가 필요하다고 인정하면 감사보고서), ③ 결산 승인 주주총회(또는 이사회) 개최 시에는 최근 사업연도 재무제표와 감사인의 감사보고서를 상장주선인을 통해 제출·신고해야 합니다.

근거 및 요건
- 제출 시기(국내기업, 국내소재외국지주회사 제외): 해당 사업연도의 반기 종료 후 45일이 경과한 때에 신고하며, 이때 반기재무제표와 그에 대한 감사인의 검토보고서를 제출합니다(제4호).
- 제출 시기(외국기업, 국내소재외국지주회사 포함): 해당 사업연도의 분기 또는 반기 종료 후 45일이 경과한 때에 신고하며, 분기 또는 반기 재무제표와 그에 대한 감사인의 검토보고서를 제출합니다. 다만 거래소가 기업의 설립지, 회계 환경, 해외증권시장 상장경력 등을 고려하여 필요하다고 인정하는 경우에는 검토보고서가 아니라 감사인의 감사보고서를 제출해야 합니다(제5호 — 예외).
- 결산 관련: 최근 사업연도 결산 승인을 위한 주주총회(상법 제449조의2제1항에 따라 이사회 결의로 재무제표를 승인하는 경우에는 이사회) 개최 시, 최근 사업연도의 재무제표와 그에 대한 감사인의 감사보고서를 제출합니다(제6호).
- 참고로 같은 조에서 모집·매출 신고 시에는 투자설명서(예비투자설명서 포함)와 그 기재내용의 정정사항도 함께 제출하도록 하고 있습니다(제3호). 다만 이는 재무서류 자체는 아닙니다.
- 적용 방식: 위 신고·제출은 이 규정에서 달리 정하는 경우를 제외하고 적용되며, 모두 상장주선인을 통하여 거래소에 신고하는 방식입니다.

한편 상장예비심사 신청 시 최초로 제출해야 하는 심사청구서류 일체(예: 최근 3개 사업연도 감사보고서 등)의 구체적 목록은 제공된 조문에는 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(국내기업은 반기 종료 후 45일 경과 시 반기재무제표+검토보고서, 분기 의무는 외국기업 대상)을 모두 정확히 지지한다. 추가로 결산 관련 제출 등을 설명했으나 모순은 없다.

원본: cm-031 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-032 | 정답

질문 반기보고서 제출기한 45일과 60일은 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제1항(2025.1.21 개정)에 따라 원칙은 기간 경과 후 45일 이내이나, 재무에 관한 사항과 그 부속명세 등을 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서와 분기보고서를 제출하는 경우에는 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 60일 이내에 제출할 수 있다. 60일 특례의 기준은 최초제출대상법인 여부가 아니라 연결기준 작성의 최초 2개 사업연도이다.

실제 답변 전문

원칙은 45일이며, 연결재무제표 기준으로 작성한 반기·분기보고서를 제출하는 경우 최초 사업연도와 그 다음 사업연도에 한해 60일까지 허용됩니다.

근거: 제160조 제1항에 따르면 사업보고서 제출대상법인은 사업연도 개시일부터 6개월간의 사업보고서(반기보고서)와 3개월·9개월간의 사업보고서(분기보고서)를 각각 그 기간 경과 후 45일 이내에 금융위원회와 거래소에 제출해야 합니다. 다만 재무에 관한 사항과 그 부속명세, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 사항을 '연결재무제표를 기준으로' 기재하여 작성한 반기·분기보고서를 제출하는 경우에는, 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 기간 경과 후 60일 이내에 제출할 수 있습니다. 즉 60일은 ㉠연결기준 작성이라는 요건과 ㉡최초 사업연도 및 그 다음 사업연도라는 기간 제한을 모두 충족할 때만 적용되는 예외이고, 그 이후 사업연도부터는 다시 45일 기한이 적용됩니다.

참고로 같은 조 제2항은 최초로 사업보고서를 제출해야 하는 법인의 직전 반기·분기보고서 제출에 관해, 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내에 제출하되, 제1항 전단에 따른 반기·분기보고서 제출기간 중에 해당하게 된 경우에는 그 제출기한까지 제출하도록 하고 있으며, 증권신고서 등을 통해 이미 그에 준하는 사항을 공시한 경우에는 제출하지 않을 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(원칙 45일, 연결기준 작성 시 최초 및 그 다음 사업연도에 한해 60일)을 정확히 지지한다. 추가 설명도 모순 없다.

원본: cm-032 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-034 | 정답

질문 최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 경우의 직전 보고서 제출의무는?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제2항(2025.1.21 신설)에 따라 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내(제1항 전단에 따른 반기보고서 또는 분기보고서의 제출기간 중에 해당하게 된 경우에는 그 제출기한까지) 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출하여야 한다. 다만 증권신고서 등을 통하여 이미 그에 준하는 사항을 공시한 경우에는 제출하지 아니할 수 있다.

실제 답변 전문

결론: 최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 법인은 그 대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내에 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 금융위원회와 거래소에 제출해야 합니다. 다만 반기·분기보고서 제출기간 중에 대상법인이 된 경우에는 그 제출기한까지 제출하면 되고, 증권신고서 등을 통해 이미 그에 준하는 사항을 공시했다면 제출하지 않을 수 있습니다.

근거 및 요건: 제160조 제2항은 최초로 제159조 제1항 본문에 따라 사업보고서를 제출해야 하는 법인에 대해, 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내에 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출하도록 규정합니다. 괄호에서 제1항 전단에 따른 반기보고서 또는 분기보고서의 제출기간 중에 대상법인이 된 경우에는 그 제출기한을 기한으로 한다고 정하고 있습니다. 예외로 같은 항 단서는 증권신고서 등을 통하여 이미 직전 반기·분기보고서에 준하는 사항을 공시한 경우 제출을 면제합니다. 참고로 통상적인 제출기한은 반기보고서·분기보고서 모두 해당 기간 경과 후 45일 이내이며, 연결재무제표 기준으로 작성·제출하는 경우 최초 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 기간 경과 후 60일 이내에 제출할 수 있습니다. 이 규정은 2025.1.21 신설되었습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 5일 이내, 제출기간 중 예외, 증권신고서 공시 시 면제 등 핵심 요건을 모두 정확히 지지한다. 추가 설명도 모순이 없다.

원본: cm-034 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-035 | 정답

질문 내부회계관리제도 구축의무와 그 면제 기준은?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제1항 본문은 모든 회사에 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직을 갖추도록 하고, 같은 항 단서는 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 회사와 대통령령으로 정하는 회사를 제외한다. 같은 법 시행령 제9조 제1항 제3호는 대통령령으로 정하는 회사에 직전 사업연도 말 자산총액이 5천억원 미만인 회사를 포함시키되, 가목 주권상장법인, 나목 공시대상기업집단 소속 국내 회사, 다목 사업보고서 제출대상법인, 라목 금융회사는 제외한다.

실제 답변 전문

결론: 모든 회사는 원칙적으로 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성·공시를 위해 법 제8조제1항 각 호의 사항이 포함된 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직(내부회계관리제도)을 갖추어야 합니다. 다만 ① 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 회사와 ② 시행령 제9조제1항이 정한 회사는 구축의무가 면제됩니다.

1) 구축의무의 내용(법 제8조제1항 각 호): ① 회계정보의 식별·측정·분류·기록 및 보고 방법, ② 회계정보 오류의 통제·수정 방법, ③ 정기적 점검·조정 등 내부검증, ④ 장부(자기테이프·디스켓 등 정보보존장치 포함)의 관리 방법과 위조·변조·훼손·파기 방지 통제절차, ⑤ 회계정보 작성·공시 관련 임직원의 업무 분장과 책임, ⑥ 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항(시행령 제9조제2항: 내부회계관리규정 제정·개정 절차, 내부회계관리자 자격요건·임면절차, 운영실태 보고 기준·절차, 평가·보고 기준·절차, 평가결과의 인사·보수 및 차기 운영계획 반영 절차, 지배회사가 주권상장법인인 경우 연결재무제표 관련 사항, 위반 예방·사후조치 사항 등).

2) 면제 기준
- 법 제8조제1항 단서: 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말 자산총액 1천억원 미만인 회사.
- 시행령 제9조제1항: (ⅰ) 유한회사, (ⅱ)「법인세법」제51조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하거나「조세특례제한법」제104조의31제1항에 해당하는 회사, (iii) 직전 사업연도 말 자산총액 5천억원 미만인 회사 — 단 ㉮ 주권상장법인, ㉯ 직전 사업연도 말 기준 공시대상기업집단에 속하는 국내 회사, ㉰ 직전 사업연도 말 기준 사업보고서 제출대상법인, ㉱ 금융회사는 면제 대상에서 제외되어 여전히 구축의무가 있음, (iv) 그 밖에 회사 특성상 내부회계관리제도 운영이 어려운 회사로서 금융위원회가 정하여 고시하는 기준에 맞는 회사.

3) 참고로 관련 의무·감사 수준: 대표자는 제도의 관리·운영을 책임지고 상근이사 1명을 내부회계관리자로 지정해야 하며, 사업연도마다 주주총회·이사회·감사(감사위원회)에 운영실태를 보고해야 합니다(대표자가 필요하다고 판단하면 이사회·감사 보고는 내부회계관리자가 대신할 수 있음). 감사는 운영실태를 평가해 매 사업연도 이사회에 보고하고 평가보고서를 본점에 5년간 비치해야 하며(시정 의견이 있으면 포함), 감사보고서 이사회 대면 보고는 정기총회 개최 1주 전까지 해야 합니다. 감사인은 원칙적으로 '검토'하되, 주권상장법인(직전 사업연도 말 자산총액 1천억원 미만인 주권상장법인은 제외)의 감사인은 '감사'하여야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(법 제8조 제1항 본문 의무, 단서의 비상장 1천억원 미만 제외, 시행령 제9조 제1항 제3호 5천억원 미만 및 가~라목 예외)를 모두 정확히 지지한다. 추가로 시행령 다른 호와 관련 의무를 설명한 것은 모순되지 않는다.

원본: cm-035 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-037 | 정답

질문 감사인의 검토와 감사는 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제6항(2023.1.17 개정) 본문은 감사인이 검토하도록 하고, 단서는 주권상장법인(직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 주권상장법인은 제외)의 감사인은 감사하도록 규정한다.

실제 답변 전문

결론: 제8조 제6항에 따라 원칙적으로 감사인은 내부회계관리제도 관련 사항(이 조에서 정한 사항의 준수 여부 및 제4항에 따른 운영실태 보고내용)을 '검토'하지만, 주권상장법인(직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 주권상장법인은 제외)의 감사인은 이를 '감사'해야 합니다. 즉 회사의 유형·규모에 따라 검토 대상과 감사 대상이 갈립니다.

근거와 조건:
① 검토·감사 모두 회계감사를 실시할 때 수행하며, 대상은 ㉠ 제8조에서 정한 사항의 준수 여부와 ㉡ 제4항에 따른 대표자(또는 내부회계관리자)의 내부회계관리제도 운영실태 보고내용입니다.
② 감사 대상은 주권상장법인이며, 그중 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 주권상장법인은 제외되어 검토 대상에 남습니다(제6항 단서, 2023.1.17. 개정).
③ 제7항에 따라 검토 또는 감사를 한 감사인은 그 검토결과 또는 감사결과에 대한 종합의견을 감사보고서에 표명해야 합니다.

유의사항: 검토와 감사의 인증수준(제한적 확신 대 합리적 확신)이나 구체적 절차상 차이, 자산총액 기준의 단계적 적용 시기 등은 제공된 조문에는 없으며, 이는 시행령·회계감사기준 등 별도 자료를 확인해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(본문은 검토, 단서는 주권상장법인 감사, 자산 1천억원 미만 상장법인 제외)을 정확히 지지한다. 추가 설명도 모순이 없다.

원본: cm-037 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-038 | 정답

질문 대표자의 보고의무는 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제4항 본문은 대표자가 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사에게 운영실태를 보고하도록 하고, 단서는 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 이사회 및 감사에 대한 보고는 내부회계관리자가 하도록 할 수 있다고 규정한다. 주주총회 보고는 단서 대상이 아니다.

실제 답변 전문

부분적으로 가능합니다. 대표자는 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사(감사위원회 설치 시 감사위원회)에 내부회계관리제도 운영실태를 보고해야 하는데, 이 중 '이사회 및 감사에 대한 보고'만 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 내부회계관리자가 하도록 할 수 있습니다(제8조 제4항 단서). 즉 주주총회에 대한 보고는 대표자가 직접 해야 하며, 위임 대상에 포함되어 있지 않습니다.

근거와 요건은 다음과 같습니다. 첫째, 위임 요건은 '회사의 대표자가 필요하다고 판단하는 경우'이며, 둘째, 위임받을 수 있는 자는 제8조 제3항에 따라 대표자가 지정한 내부회계관리자(내부회계관리제도를 담당하는 상근이사 1명, 담당 이사가 없으면 그 이사의 업무를 집행하는 자)입니다. 다만 제8조 제3항에 따라 내부회계관리제도의 관리·운영에 대한 책임 자체는 여전히 회사의 대표자에게 있으므로, 보고 실행을 내부회계관리자가 대신하더라도 책임이 이전된다는 규정은 제공된 조문에 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(주주총회 보고는 위임 불가, 이사회·감사 보고는 대표자 판단시 내부회계관리자가 가능)을 정확히 지지한다. 추가 설명도 조문과 모순되지 않는다.

원본: cm-038 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-039 | 정답

질문 사내규정 제정은 주주총회 결의사항인가, 이사회 결의사항인가?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제361조는 주주총회가 본법 또는 정관에 정하는 사항에 한하여 결의할 수 있다고 규정하고, 제393조 제1항은 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치·이전 또는 폐지 등 회사의 업무집행을 이사회의 결의로 하도록 규정한다. 사내규정 제정을 주주총회 결의사항으로 열거한 조문은 없으므로 업무집행에 관한 사항으로서 이사회 권한에 속한다.

실제 답변 전문

결론: 사내규정 제정은 원칙적으로 회사의 업무집행에 해당하므로 이사회 결의사항입니다. 다만 상법이나 해당 회사의 정관이 그 사항을 주주총회 결의사항으로 정하고 있다면 주주총회 결의로 해야 합니다.

근거: 상법 제361조는 주주총회는 '본법 또는 정관에 정하는 사항에 한하여' 결의할 수 있다고 하여 주주총회의 권한을 법률·정관에 명시된 사항으로 한정합니다. 반면 상법 제393조 제1항은 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임·해임, 지점의 설치·이전·폐지 '등 회사의 업무집행은 이사회의 결의로 한다'고 규정합니다. 사내규정 제정은 이 조문에 명시적으로 열거되어 있지는 않으나, 제393조 제1항이 열거 항목을 '등 회사의 업무집행'으로 포괄하고 있어 업무집행에 속하는 사항으로 볼 수 있습니다. 또한 제393조 제2항은 이사회가 이사의 직무집행을 감독한다고 정하여 내부 업무 운영에 관한 권한이 이사회에 있음을 뒷받침합니다.

조건·예외: ① 상법 또는 정관이 특정 규정(예: 특정 내부규정)의 제정·변경을 주주총회 사항으로 정한 경우에는 주주총회 결의가 필요합니다. ② 정관 자체의 변경은 사내규정 제정과 구별되나, 정관변경의 절차·요건에 관한 조문은 제공된 컨텍스트에 포함되어 있지 않습니다. ③ '사내규정'이라는 명칭이나 그 제정 주체를 직접 규정한 조문은 제공된 조문에는 없으므로, 위 결론은 제361조와 제393조의 권한 배분 원칙에 따른 것입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제361조와 제393조 제1항을 근거로 사내규정 제정이 업무집행으로서 이사회 결의사항이라는 기준답변 결론을 정확히 지지한다. 정관·법률에 정한 경우 예외를 추가한 것은 모순이 아니다.

원본: cm-039 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-040 | 정답

질문 정관 변경의 결의요건은?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 한다.

실제 답변 전문

결론: 정관 변경은 주주총회의 특별결의 사항으로, 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 결의해야 합니다.

근거: 제공된 조문(상법 제434조, 정관변경의 특별결의)은 제433조 제1항의 결의(정관 변경을 위한 주주총회 결의)에 대해 위 두 가지 요건을 함께 충족하도록 정하고 있습니다. 즉 ① 출석 주주 의결권의 3분의 2 이상 찬성과 ② 그 찬성 수가 발행주식총수의 3분의 1 이상에 해당해야 하며, 두 요건은 중첩적으로 갖추어야 합니다.

권한 배분 관련: 정관 변경 결의는 이사회가 아니라 주주총회의 결의사항이라는 점이 제434조가 인용하는 제433조 제1항의 전제이나, 제433조의 구체적 문언이나 종류주주총회 등 추가 절차·예외에 관한 내용은 제공된 조문에는 포함되어 있지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변이 상법 제434조의 특별결의 요건(출석 의결권 2/3 이상, 발행주식총수 1/3 이상)을 정확히 제시했다.

원본: cm-040 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-044 | 정답

질문 감사위원 분리선출 인원은 몇 명인가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제542조의12 제2항 단서(2020.12.29 개정)는 감사위원회위원 중 1명(정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원)을 다른 이사들과 분리하여 선임하도록 규정한다. 자산규모에 따라 2명을 강제하는 문언은 확인되지 않는다.

실제 답변 전문

결론: 원칙적으로 감사위원회위원 중 1명은 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임해야 하며, 정관으로 2명 이상으로 정한 경우에는 그 정관에서 정한 인원에 따릅니다.

근거와 조건: 상법 제542조의12 제2항은 상장회사(제542조의11 제1항 대상)가 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회위원을 선임하도록 하면서, 단서에서 감사위원회위원 중 1명(정관에서 2명 이상으로 정할 수 있고, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원)은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 선임하도록 규정합니다. 즉 법정 최소 인원은 1명이고, 정관으로 상향 가능합니다.

관련 효과: 이렇게 분리선출된 감사위원회위원은 제434조에 따른 주주총회 결의로 해임될 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실합니다(같은 조 제3항). 또한 감사위원회위원 선임·해임 시 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3(정관으로 더 낮은 비율 가능)을 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과분에 대해 의결권을 행사할 수 없습니다(제4항).

보수 관련: 질문의 업무 문맥과 관련하여, 제5항은 상장회사가 감사의 선임 또는 감사의 보수결정 의안을 상정하려는 경우 이사의 선임 또는 이사의 보수결정 의안과 별도로 상정하여 의결하도록 규정합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(1명, 정관으로 2명 이상 가능)를 정확히 지지한다. 추가된 해임·3% 룰 설명도 모순 없다.

원본: cm-044 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-045 | 정답

질문 자기주식 소각의무에 관한 신설 규정의 내용은?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제341조의4(2026.3.6 신설) 제1항은 회사가 자기주식을 취득한 때에는 그 취득한 날부터 1년 이내에 소각하도록 규정한다. 제2항은 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받은 때에는 그 계획에 따라 보유 또는 처분할 수 있도록 하며, 제3항에 따라 그 계획은 매년 주주총회에서 승인받아야 한다. 각 호는 균등조건 처분(제1호), 주식매수선택권 부여 등 임직원 보상 목적(제2호), 우리사주제도 실시 목적(제3호), 법령에 따른 활용(제4호), 신기술의 도입·재무구조의 개선 등 경영상 목적으로서 제434조에 따른 주주총회 결의로 정관에 사유를 규정한 경우(제5호)이다.

실제 답변 전문

결론: 신설된 상법 제341조의4는 회사가 자기주식을 취득한 날부터 1년 이내에 이를 소각하도록 의무화하고, 예외적으로 주주총회 승인을 받은 '자기주식보유처분계획'에 따라서만 보유·처분할 수 있도록 규정합니다. 이 계획은 매년 주주총회 승인을 받아야 하고 법정 기재사항과 이사 전원의 기명날인·서명이 요구됩니다(본조신설 2026. 3. 6.).

근거와 세부 내용은 다음과 같습니다.

1) 원칙(제1항): 자기주식을 취득한 때에는 취득한 날부터 1년 이내에 소각하여야 합니다.

2) 예외(제2항): 다음 어느 하나에 해당하는 경우로서 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회 승인을 받은 때에는 승인된 계획에 따라 보유 또는 처분할 수 있습니다.
- 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 비례하여 균등한 조건으로 처분하는 경우
- 제340조의2 또는 제542조의3에 따라 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상 목적으로 활용하는 경우
-「근로복지기본법」에 따라 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시 목적으로 활용하는 경우
- 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령에서 정하는 바에 따라 활용하는 경우
- 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 경영상 목적 달성에 필요한 경우로서 제434조에 따른 주주총회 결의로 정관에 그 사유를 규정한 경우

3) 계획의 연간 승인(제3항): 자기주식보유처분계획은 매년 주주총회에서 승인받아야 합니다.

4) 계획의 기재사항 및 형식(제4항): 계획서에는 ① 보유 또는 처분 목적, ② 대상 자기주식의 종류와 수, 취득방법, ③ 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 한 자기주식의 종류·수·취득방법, 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수, 발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화, ④ 예정된 보유 기간, ⑤ 예정된 처분 시기를 기재하고, 이사 전원이 기명날인 또는 서명하여야 합니다.

제공된 조문에는 위반 시의 제재나 시행일 관련 경과규정 등은 포함되어 있지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 1년 내 소각의무, 계획 승인 예외, 매년 승인, 5개 호 사유를 모두 정확히 지지한다. 제4항 기재사항 추가는 모순이 아니다.

원본: cm-045 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-047 | 정답

질문 공모 시 우리사주조합원 배정은 어떤 근거로 이루어지는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 자본시장법 제165조의7 제1항에 따라 주권을 대통령령으로 정하는 증권시장에 상장하려는 법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우, 상법 제418조에도 불구하고 우리사주조합원에 대하여 모집·매출하는 주식총수의 100분의 20을 배정하여야 한다. 즉 정관상 제3자배정 근거나 경영상 목적 요건을 거치지 않는 법정 강제배정이다. 다만 같은 항 제1호(외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인), 제2호(대통령령으로 정하는 경우)는 예외이고, 같은 조 제2항에 따라 우리사주조합원 소유주식수가 총수의 100분의 20을 초과하는 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다.

실제 답변 전문

결론: 대통령령으로 정하는 주권상장법인 또는 대통령령으로 정하는 증권시장에 상장하려는 법인이 주식을 모집·매출하는 경우, 「상법」 제418조에도 불구하고 자본시장법 제165조의7 제1항에 따라 그 모집·매출 주식총수의 100분의 20을 해당 법인의 우리사주조합원(「근로복지기본법」상 우리사주조합원)에게 배정하여야 합니다.

근거와 요건·예외:
1) 근거 규정: 제165조의7(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례) 제1항으로, 상법 제418조(주주의 신주인수권)의 적용을 배제하는 특례입니다.
2) 배정 비율: 모집하거나 매출하는 주식총수의 20%.
3) 배정하지 않아도 되는 예외(제1항 단서): ① 「외국인투자 촉진법」에 따른 외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인이 주식을 발행하는 경우, ② 그 밖에 해당 법인이 우리사주조합원에 대하여 우선배정을 하기 어려운 경우로서 대통령령으로 정하는 경우.
4) 적용 배제(제2항): 우리사주조합원이 소유하는 주식수가 신규 발행 주식과 이미 발행된 주식 총수의 100분의 20을 초과하는 경우에는 제1항을 적용하지 않습니다.
5) 절차 특례(제3항): 제165조의6 제1항 제1호의 방식으로 신주를 발행하는 경우, 우리사주조합원 배정분에 대하여는 「상법」 제419조 제1항부터 제3항까지의 규정(신주인수권자에 대한 통지·최고 등)을 적용하지 않습니다.
6) 세부기준(제4항): 금융위원회가 배정과 그 주식의 처분 등에 필요한 기준을 정하여 고시할 수 있습니다.

다만 '대통령령으로 정하는 주권상장법인·증권시장·외국인투자기업·기타 사유'의 구체적 내용은 제공된 조문에는 없으므로, 해당 시행령 규정을 별도로 확인해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(자본시장법 제165조의7 제1항 법정 20% 강제배정, 상법 제418조 배제, 예외 및 제2항 적용배제)를 모두 정확히 지지한다. 추가 설명(제3항·제4항)도 모순되지 않는다.

원본: cm-047 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-048 | 정답

질문 발행사항은 어느 기관이 결정하는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 상법 제416조에 따라 신주의 종류와 수, 발행가액과 납입기일, 인수방법 등으로서 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정한다. 다만 이 법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우는 그러하지 아니하다.

실제 답변 전문

결론: 회사 성립 후 주식을 발행하는 경우, 상법 제416조에 열거된 발행사항 중 정관에 규정이 없는 것은 원칙적으로 이사회가 결정합니다. 다만 상법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하도록 정한 경우에는 주주총회가 결정합니다.

근거와 내용: 제416조는 결정 대상 사항으로 ① 신주의 종류와 수, ② 신주의 발행가액과 납입기일, ②의2 무액면주식의 경우 발행가액 중 자본금으로 계상하는 금액, ③ 신주의 인수방법, ④ 현물출자를 하는 자의 성명과 목적재산의 종류·수량·가액 및 이에 대하여 부여할 주식의 종류와 수, ⑤ 주주가 가지는 신주인수권을 양도할 수 있다는 것에 관한 사항, ⑥ 주주의 청구가 있는 때에만 신주인수권증서를 발행한다는 것과 그 청구기간을 규정합니다. 즉 결정 주체의 순서는 (1) 정관에 규정이 있으면 그에 따르고, (2) 정관에 규정이 없으면 이사회, (3) 법률에 다른 규정이 있거나 정관이 주주총회 결의사항으로 정했으면 주주총회입니다.

다만 우리사주조합원에 대한 주식 배정(우선배정)의 구체적 요건·비율 등에 관한 사항은 제공된 조문(상법 제416조)에는 없으므로, 이에 대해서는 답변할 수 없습니다. 해당 부분을 확인하려면 근로복지기본법의 우리사주 우선배정 관련 조문이나 자본시장법상 모집·매출 시 우선배정 규정이 추가로 필요합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 상법 제416조에 따라 정관에 규정이 없는 발행사항은 이사회가 결정하고, 법에 다른 규정이나 정관으로 주주총회 결의사항으로 정한 경우 예외라는 기준답변의 핵심을 정확히 지지한다. 열거 사항도 정확하다.

원본: cm-048 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-049 | 정답

질문 주관회사 또는 그 계열회사가 발행회사 지분을 보유하면 공동주관 의무가 발생하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제1항에 따라 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조 제4항 제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사와 공동으로 하여야 한다. 이해관계인은 같은 규정 제2조 제9호에 정의되어 있고, 라목에 공정거래법 제2조 제3호의 계열회사 및 그 임원이 포함된다.

실제 답변 전문

결론: 단순 보유 사실만으로는 아니고, 금융투자회사가 자신과 그 이해관계인의 보유분을 합해 발행회사 주식등의 5% 이상(제15조제4항제2호 단서의 경우 10% 이상)을 보유한 상태에서 그 회사의 기업공개 또는 장외법인공모 주관업무를 수행할 때 공동주관 의무가 발생합니다. 다만 예외와 보유비율 산정 배제 사유가 있습니다.

근거와 요건:
① 의무의 내용: 위 기준에 해당하면 다른 금융투자회사와 공동으로 주관업무를 수행해야 하며, 이때 상대 금융투자회사는 해당 발행회사의 이해관계인이 아니고 해당 발행회사의 주식등을 전혀 보유하지 않은 회사여야 합니다.
② 적용 제외 대상: 기업인수목적회사(SPAC)와 외국기업(유가증권시장 상장규정 제2조제1항제8호, 코스닥시장 상장규정 제2조제1항제23호에 따른 외국기업 및 주식등 보유를 통해 그 외국기업의 사업활동 지배를 주된 목적으로 하는 국내법인)의 기업공개 주관업무는 공동주관 의무가 없습니다.
③ 보유비율 산정: 자본시장법 시행규칙 제14조제1항을 준용합니다. 단, ㉠ 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호에 따라 취득한 코스닥 상장(예정)법인 주식과 코넥스시장 지정자문인 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득한 코넥스 상장(예정)법인 주식은 보유한 것으로 보지 않고, ㉡ 중소기업창업투자조합·신기술사업투자조합·한국벤처투자조합·법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 보고된 사모집합투자기구 중 환매금지형의 경우 출자·투자 비율만큼만 보유한 것으로 보며, ㉢ 기업공개는 상장예비심사신청일 이전 취득분, 장외법인공모는 대표주관계약 체결일 이전 취득분으로서 한국예탁결제원 의무보유등록(보호예수) 확약서를 협회에 제출한 주식등은 보유한 것으로 보지 않습니다.
④ 확약 관련 절차: 확약서는 대표주관계약 체결일(체결 후 취득 시 취득일)부터 5영업일 이내 협회 제출, 확약내용 변경 시 지체없이 신고해야 하며, 해당 주식등은 기업공개는 상장일부터 6개월, 장외법인공모는 공모주식 발행일부터 6개월간 의무보유등록(보호예수)하고 한국예탁결제원 증명서를 등록일부터 10영업일 이내에 협회에 제출해야 합니다. 다만 법령상 의무 이행 등을 위해 협회가 필요하다고 인정하면 등록 취소·인출이 가능합니다.

참고로 질문의 '계열회사'와 관련해 조문은 '이해관계인'이라는 용어를 사용하고 있으며, 이해관계인의 구체적 범위는 제공된 조문에 정의되어 있지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 5%(단서 10%) 이상 합산 보유 시 기업공개·장외법인공모 주관업무의 공동주관 의무 발생이라는 핵심 명제를 정확히 지지한다. 이해관계인 정의(계열회사 포함) 범위를 조문에 없다고 밝힌 점은 소소한 누락이나 결론과 핵심 수치·요건은 모두 정확하다.

누락 사항 제2조 제9호 라목의 계열회사 포함 명시 누락

원본: cm-049 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-050 | 정답

질문 100분의 10이 적용되는 경우는?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제15조 제4항 제2호 단서 각 목에 해당하는 발행회사로서, 가목 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인 제외), 나목 벤처기업, 다목 직전 3개 회계연도 평균 매출액 3천억원 미만 중견기업, 라목 신성장·원천기술 보유기업 또는 기술등급 상위 100분의 50 기업(공시대상기업집단 소속 기업 제외)이다. 다만 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 각 호의 업종은 제외된다.

실제 답변 전문

제공된 제15조에서 '100분의 10'이 적용되는 경우는 두 가지입니다. ① 금융투자회사가 발행회사 주식등을 보유하는 경우로서, 발행회사가 중소기업·벤처기업 등 제4항제2호 단서의 기업에 해당할 때(원칙 100분의 5 대신) 100분의 10 이상 보유 시 이해관계인으로 봅니다. ② 금융투자회사와 그 이해관계인이 합하여 발행회사 주식등을 100분의 10 이상(제4항제2호 단서에 해당하는 경우에는 100분의 15 이상) 보유하는 경우입니다.

구체적으로 제4항제2호는 금융투자회사가 발행회사 주식등을 100분의 5 이상 보유하면 이해관계 있는 자로 보되, 발행회사가 ㉠「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업(특수목적기구·부동산 관련 법인 제외), ㉡「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」제2조제1항의 벤처기업, ㉢「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」제2조의 중견기업 중 직전 3개 회계연도 평균 매출액 3천억원 미만 기업, ㉣「조세특례제한법 시행령」별표7의 신성장·원천기술 보유·영위 기업 또는 기술신용평가기관·기술전문평가기관 평가 기술등급이 기술등급체계상 상위 100분의 50에 해당하는 기업(공시대상기업집단 소속 기업 제외)에 해당하면 기준을 100분의 10 이상으로 완화합니다. 다만「중소기업창업 지원법 시행령」제4조 각 호의 업종은 이 완화 대상에서 제외됩니다. 또한 제4항제3호는 금융투자회사와 그 이해관계인 합산 보유비율 기준을 100분의 10(위 단서 해당 시 100분의 15) 이상으로 정하고 있습니다. 아울러 한국거래소·증권금융회사·기업인수목적회사는 제4항 적용에서 제외되고, 유가증권시장 상장규정 제13조제3항제1호 또는 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제2호에 따라 취득한 외국기업 발행 주식은 보유비율 산정 시 보유하지 않은 것으로 봅니다.

다만 질문에 언급된 '공동주관회사 선임의무'와 관련한 100분의 10 기준은 제공된 조문에는 없습니다. 해당 사항을 확인하려면 공동주관회사 선임의무를 규정한 조문(예: 인수업무 규정상 주관회사 관련 조항)의 전문이 추가로 필요합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 기준답변의 핵심인 제15조 제4항 제2호 단서 각 목(중소기업, 벤처기업, 매출 3천억원 미만 중견기업, 신성장·원천기술 또는 기술등급 상위 50% 기업)과 창업지원법 시행령 제4조 업종 제외까지 정확히 제시했다. 추가로 제3호의 100분의 15 등 부수 설명을 했으나 기준답변과 모순하지 않는다.

원본: cm-050 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-051 | 정답

질문 보유비율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제6조 제2항에 따라 자본시장법 시행규칙 제14조 제1항을 준용한다. 제4항에 따라 중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, 환매금지형 사모집합투자기구의 경우 출자 또는 투자한 비율만큼 보유한 것으로 본다.

실제 답변 전문

결론: 공동주관회사 선임의무(제6조제1항, 자신과 이해관계인 합산 5% 이상 — 제15조제4항제2호 단서의 경우 10% 이상)를 판단할 때의 주식등 보유비율은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙」제14조제1항을 준용하여 산정합니다(제6조제2항). 다만 제6조 제3항~제5항의 특례에 따라 일부 주식등은 보유하지 않은 것으로 보거나 출자비율만큼만 보유한 것으로 봅니다.

1) 산정의 기본(준용되는 시행규칙 제14조제1항의 주식등 수 계산)
- 주권: 그 주식의 수
- 신주인수권이 표시된 것: 신주인수권의 목적인 주식의 수(발행가액총액과 발행가격이 표시된 경우에는 발행가액총액 ÷ 발행가격)
- 전환사채권: 권면액 ÷ 전환에 의해 발행할 주식의 발행가격(1 미만의 단수는 계산하지 않음)
- 신주인수권부사채권: 신주인수권의 목적인 주식의 수
- 교환사채권: 교환대상 증권별로 위 각 호에서 정하는 수(교환대상이 교환사채권이면 그 교환사채권을 기준으로 다시 산정)
- 파생결합증권: 기초자산이 되는 증권별로 정하는 수(기초자산이 파생결합증권이면 그 파생결합증권을 기준으로 산정)
- 증권예탁증권: 그 기초가 되는 증권별로 정하는 수

2) 보유비율 산정 시 제외·조정되는 경우
- 제3항: 금융투자회사가 한국거래소「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장(예정)법인 발행주식, 그리고「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 그 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장(예정)법인 발행주식은 보유한 것으로 보지 않습니다.
- 제4항: 중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, 법 제249조의6·제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매금지형 집합투자기구의 경우, 출자자·수익자가 해당 조합등에 출자·투자한 비율만큼 그 조합등이 보유한 주식등을 보유한 것으로 봅니다.
- 제5항: ① 기업공개는 주식등 취득일이 상장예비심사신청일 이전이고, ② 장외법인공모는 취득일이 대표주관계약 체결일 이전이며, 각각 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록(또는 보호예수)하겠다는 확약서(별지 제1호 서식)를 협회에 제출한 경우에는 금융투자회사가 보유한 것으로 보지 않습니다.

3) 제5항 특례 이용 시 부수 의무
- 확약서는 대표주관계약 체결일(체결 이후 취득한 경우에는 취득일)로부터 5영업일 이내에 협회에 제출하고, 공모 이전에 확약내용이 변경되면 지체없이 협회에 신고해야 합니다(제6항).
- 해당 주식등은 기업공개는 상장일로부터 6개월간, 장외법인공모는 공모주식 발행일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 지체없이 의무보유등록(보호예수)하고, 그 증명서를 의무보유등록일(보호예수일)로부터 10영업일 이내에 협회에 제출해야 합니다(제7항). 다만 법령상 의무 이행 등을 위해 협회가 필요하다고 인정하면 의무보유등록 취소·인출이 가능합니다(제8항).

참고로 제6조제2항은 시행규칙 제14조 중 '제1항'만을 준용하므로, 시행규칙 제14조제2항·제3항(주식등 총수 및 주식매수선택권 가산)의 적용 여부에 관한 별도의 규정은 제공된 조문에 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시행규칙 제14조 제1항 준용(제6조 제2항)과 제4항의 조합 등 출자비율만큼 보유 간주를 모두 정확히 지지한다. 추가 특례 설명은 모순되지 않는다.

원본: cm-051 · arm=claude-opus-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

claude-sonnet-4-5

모델 claude-sonnet-4-5-20250929

오답: cm-002, cm-010, cm-014, cm-019, cm-022, cm-025, cm-030, cm-039

cm-002 | 오답

질문 제4호의 기준일은 언제인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 투자기간은 조문상 상장예비심사신청일을 기준으로 하고, 100분의 10 한도의 기준이 되는 자본금은 상장신청일 현재를 기준

실제 답변 전문

제4호의 기준일은 상장예비심사 신청일입니다. 제26조 제1항 제4호에 따르면, 벤처금융 또는 전문투자자의 투자기간을 산정할 때 '상장예비심사 신청일을 기준으로 한다'고 명시되어 있습니다. 이 기준일을 기준으로 투자기간이 2년 미만인 주식등이 의무보유 대상이 됩니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

투자기간 기준일이 상장예비심사신청일이라는 점은 맞게 답했다. 그러나 기준답변이 함께 요구한 '100분의 10 한도의 기준 자본금은 상장신청일 현재 기준'이라는 핵심 세부사항이 누락되었다.

누락 사항 자본금 10% 한도 산정은 상장신청일 현재 기준

원본: cm-002 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-010 | 오답

질문 의무인수분이 공동주관회사 판단의 보유비율에 산입되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제3항에 따라 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 따라 취득하는 주식은 같은 조 제1항의 보유비율 산정에서 보유한 것으로 보지 아니한다.

실제 답변 전문

의무인수분은 공동주관회사 판단의 보유비율에 산입되지 않는다. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제5항에 따르면, 상장예비심사신청일 이전에 취득한 주식등으로서 한국예탁결제원에 의무보유등록하겠다는 확약서를 협회에 제출한 경우 금융투자회사가 보유한 것으로 보지 아니한다. 상장주선인의 의무인수분은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 취득하는 주식으로(코스닥시장 상장규정 제13조 제5항), 이는 상장예비심사신청일 이전 취득 요건을 충족하지 못하므로 제5항의 보유 제외 대상에 해당하지 않는다. 따라서 의무인수분은 공동주관회사 판단의 보유비율 5%(또는 10%) 산정 시 포함되어 산입된다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 제6조 제3항에 따라 의무인수 취득 주식이 보유비율 산정에서 제외된다고 하나, 시스템 답변은 최종적으로 산입된다고 반대 결론을 내렸다. 첫 문장과 마지막 문장이 서로 모순되며 근거 조항도 잘못 적용했다.

누락 사항 증권 인수업무 규정 제6조 제3항 적용 / 코스닥 상장규정 제13조 제5항 제1호 취득 주식은 보유 제외

원본: cm-010 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-014 | 오답

질문 부여 기준시가 관련 규정은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의3 제5항에 따라 제1항 제1호·제2호의 자에게 신주인수 방식으로 부여하는 경우로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 때에는 시가보다 낮은 가격(권면액 이상)으로 정할 수 있다. 같은 법 시행령 제11조의3 제5항(2025.12.30 개정)은 그 요건을 "부여받는 자 1인이 부여일 기준 시가보다 낮은 행사가격으로 부여받았거나 부여받을 각 주식매수선택권에 대하여 계산식에 따라 계산한 금액의 합계가 20억원 이하일 것"으로 규정한다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권의 부여 기준시가는「상속세 및 증여세법」제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가합니다. 다만, 평가기준일 전후 6개월이 아닌 '평가기준일 전 6개월'만을 기준으로 합니다.

구체적으로 행사가격 설정 및 조정에 필요한 주식의 시가와 주식매수선택권 행사일 기준 주식의 시가 모두 이 방식으로 평가하며, 이는 시행령 제11조의3 제2항에서 규정하고 있습니다. 행사가격은 부여 방식에 따라 ①신주인수권의 경우 부여일 기준 시가와 권면액 중 높은 금액 이상, ②자기주식 매수권 또는 차액지급권의 경우 부여일 기준 시가 이상이어야 합니다. 단, 임직원에게 신주인수 방식으로 부여하는 경우 일정 요건 충족 시 시가보다 낮은 가격(권면액 이상)도 가능합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 시가 평가방법과 저가 부여 가능성을 언급했으나, 기준답변이 요구한 핵심 요건인 1인당 20억원 이하 합계 한도(시행령 제11조의3 제5항)를 제시하지 않았다. 따라서 핵심 수치·요건 누락으로 불완전하다.

누락 사항 벤처기업법 제16조의3 제5항 근거 명시 / 시행령 제11조의3 제5항의 요건 / 1인당 계산식 금액 합계 20억원 이하 한도

원본: cm-014 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-019 | 오답

질문 평가심의위원회는 어느 기관인가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회이며, 심의는 납세자, 지방국세청장 또는 관할세무서장의 신청을 전제로 한다.

실제 답변 전문

평가심의위원회는 국세청과 지방국세청에 각각 설치·운영되는 기관이다. 국세청 평가심의위원회는 국세청 소속 공무원 3명, 변호사·공인회계사·세무사·감정평가사 등 전문가 중 국세청장이 위촉한 9명 이내, 관련 업종 전문가 2명으로 구성된다. 지방국세청 평가심의위원회는 지방국세청 소속 공무원 2명, 지방국세청장이 위촉한 전문가 8명, 국세청 위원 중 지정된 2명으로 구성된다. 이 위원회는 재산 평가의 시가인정, 비상장주식 가액평가 및 평가방법, 시가불인정 감정기관 지정, 업종 변경 등을 심의한다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 위원회의 설치·구성만 설명하고, 기준답변의 핵심인 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2 제1항 근거와 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청을 전제로 심의한다는 요건을 누락했다. 구성 인원 등 서술도 근거 조문 제시 없이 추가돼 핵심 질문 요구를 충족하지 못한다.

누락 사항 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 근거 / 시행령 제49조의2 제1항 근거 / 납세자 또는 지방국세청장·관할세무서장의 신청 전제

원본: cm-019 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-022 | 오답

질문 비상장주식의 보충적 평가방법은?
(업무 문맥: 비상장주식의 보충적 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 시행령 제54조 제1항(2025.12.30 개정)에 따라 1주당 순손익가치와 1주당 순자산가치를 각각 3과 2의 비율로 가중평균한 가액으로 하고, 부동산과다보유법인은 그 비율을 각각 2와 3으로 한다. 다만 가중평균한 가액이 1주당 순자산가치에 100분의 80을 곱한 금액보다 낮은 경우에는 그 금액을 가액으로 한다.

실제 답변 전문

비상장주식의 보충적 평가방법은 납세자가 다음 중 하나의 방법으로 평가한 평가가액을 평가심의위원회에 제출하여 심의를 신청하는 경우에 적용됩니다. ① 같은 업종을 영위하는 유가증권시장·코스닥시장 상장법인의 주식가액을 이용하여 해당 법인의 자산·매출액 규모·사업 영위기간 등을 고려해 평가하는 방법, ② 향후 기업에 유입될 것으로 예상되는 현금흐름에 일정한 할인율을 적용하여 평가하는 방법(현금흐름할인법), ③ 향후 주주가 받을 것으로 예상되는 배당수익에 일정한 할인율을 적용하여 평가하는 방법, ④ 위 방법들에 준하는 방법으로서 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 방법입니다. 다만 납세자가 평가한 가액이 보충적 평가방법에 따른 주식평가액의 70%~130% 범위 내에 있어야 하며, 평가심의위원회의 심의를 거쳐 제시된 평가가액 또는 제시된 평가방법을 고려하여 계산한 평가가액을 사용할 수 있습니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 순손익가치·순자산가치의 3:2(부동산과다보유법인 2:3) 가중평균과 순자산가치 80% 하한을 묻는데, 시스템 답변은 평가심의위원회 심의 신청 시 적용되는 대체 평가방법만 설명했다. 핵심 산식이 전혀 제시되지 않아 다른 규범을 답한 것이다.

누락 사항 순손익가치:순자산가치 3:2 가중평균 / 부동산과다보유법인 2:3 / 순자산가치의 80% 하한 / 시행령 제54조 제1항 근거

원본: cm-022 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-025 | 오답

질문 이익 계산 시 이미 과세된 저가분이 조정되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제1항은 정산기준일 현재 1주당 평가가액에서 취득가액(또는 증여세 과세가액)과 기업가치 실질증가분을 차감하도록 규정할 뿐, 제35조·제39조에 따라 이미 과세된 부분을 별도로 차감하는 규정은 확인되지 않는다. 명시적 조정규정 미확인 사항이다.

실제 답변 전문

예, 이미 과세된 저가분은 이익 계산 시 조정됩니다. 제31조의3 제1항에 따라 이익은 '정산기준일 현재 1주당 평가가액'에서 '증여받은 날 현재의 1주당 증여세 과세가액(또는 취득일 현재의 취득가액)'을 차감하여 계산합니다. 즉, 이미 증여세가 과세된 저가분(제1항 제2호)은 정산기준일의 평가가액에서 차감되므로, 상장 등에 따른 이익 계산 시 이중 과세를 방지하기 위해 조정됩니다. 또한 제1항 제3호에 따라 기업가치의 실질적 증가분도 함께 차감됩니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 근거 없는 추론

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 제35조·제39조에 따라 이미 과세된 부분을 별도로 차감하는 명시적 조정규정이 확인되지 않는다고 판단하나, 시스템 답변은 '조정된다'고 단정하여 결론이 반대다. 취득가액/증여세 과세가액 차감 규정 설명은 맞지만 이를 이미 과세된 저가분 조정으로 확대해석했다.

누락 사항 이미 과세분 별도 차감 규정 미확인 언급 없음 / 제35조·제39조 관련 조정규정 부재 지적 없음

원본: cm-025 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-030 | 오답

질문 증권신고서 제출 시 1분기 검토보고서를 첨부하여야 하는가?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-6조 제8항 제1호 라목의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서는, 그 정의를 규정한 제2-4조 제5항 제3호 라목에서 "자본시장법 시행령 제170조 제1항 제2호 단서에 따른 금융기관·주권상장법인이 분기재무제표가 확정된 이후에 신고서를 제출하는 경우에 첨부해야 할" 서류로 한정하고 있다. 따라서 상장 전 발행인에게는 첨부의무가 없다. 다만 같은 항 제1호 다목은 증권시장에 주권을 상장하기 위한 모집 또는 매출의 경우 반기재무제표가 확정된 이후에는 반기감사보고서 또는 반기검토보고서를 첨부하도록 규정한다.

실제 답변 전문

제공된 조문에서는 증권신고서 제출 시 1분기 검토보고서 첨부 여부를 직접적으로 확인할 수 없습니다. 다만 증권신고서 첨부서류로 '회계감사인의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서'를 요구하는 규정은 있으나, 이는 기존 법인이 지분증권을 모집·매출하는 경우(제2-6조 제8항 제1호 라목) 및 일괄신고추가서류 제출 시(제2-4조 제6항 제3호 라목) 분기재무제표가 확정된 이후에 신고서를 제출하는 경우에 첨부하도록 되어 있습니다. 제공된 조문만으로는 IPO 단계에서 1분기 검토보고서의 구체적인 첨부 요건(예: 작성기준일, 필수 여부 등)을 명확히 판단하기 어려우므로, 증권신고서 서식 및 작성방법에 관한 감독원장의 세부 규정이나 IPO 시기별 재무서류 제출기준에 관한 추가 자료가 필요합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 상장 전 발행인에게 분기검토보고서 첨부의무가 없다는 명확한 결론을 제시하나, 시스템 답변은 판단 불가로 회피했다. 또한 반기보고서 첨부 규정(다목)도 누락했다.

누락 사항 상장 전 발행인은 분기검토보고서 첨부의무 없음 / 제2-4조 제5항 제3호 라목 정의상 금융기관·주권상장법인 한정 / 상장을 위한 모집·매출 시 반기감사(검토)보고서 첨부 의무

원본: cm-030 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-039 | 오답

질문 사내규정 제정은 주주총회 결의사항인가, 이사회 결의사항인가?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제361조는 주주총회가 본법 또는 정관에 정하는 사항에 한하여 결의할 수 있다고 규정하고, 제393조 제1항은 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치·이전 또는 폐지 등 회사의 업무집행을 이사회의 결의로 하도록 규정한다. 사내규정 제정을 주주총회 결의사항으로 열거한 조문은 없으므로 업무집행에 관한 사항으로서 이사회 권한에 속한다.

실제 답변 전문

제공된 조문만으로는 사내규정 제정이 주주총회와 이사회 중 어느 기관의 결의사항인지 직접 판단할 수 없습니다. 제361조는 주주총회가 상법 또는 정관에 정한 사항에 한해 결의할 수 있다고 규정하고, 제393조는 이사회가 회사의 업무집행을 결의하고 이사의 직무집행을 감독한다고 규정하고 있으나, '사내규정 제정'이 구체적으로 어느 범주에 속하는지는 명시되어 있지 않습니다. 사내규정의 성격(정관 변경 수준인지, 업무집행 규칙인지)과 개별 회사 정관의 규정에 따라 달라질 수 있으므로, 해당 회사의 정관 및 사내규정의 구체적 내용을 확인해야 정확한 답변이 가능합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 사내규정 제정이 업무집행 사항으로 이사회 권한에 속한다고 명확히 결론짓는다. 시스템 답변은 조문을 인용하면서도 판단 불가로 회피했다.

누락 사항 사내규정 제정은 이사회 결의사항이라는 결론 / 주주총회 결의사항으로 열거된 조문 없음

원본: cm-039 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-001 | 정답

질문 벤처금융 및 전문투자자의 100분의 10 한도는 합산 기준인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 제26조 제1항 제4호 조문상 "벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다"로 규정

실제 답변 전문

합산 기준이 아닙니다. 제26조제1항제4호에 따르면 '벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등'이라고 명시되어 있습니다. 여기서 '각각'이라는 표현은 벤처금융과 전문투자자가 서로 독립적으로 자본금의 100분의 10 한도를 적용받는다는 의미입니다. 따라서 벤처금융은 자본금의 10% 한도, 전문투자자는 별도로 자본금의 10% 한도를 각각 적용받으며, 이 두 한도를 합산하지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 '각각 100분의 10' 규정을 제시하며 합산이 아님을 시사한다. 시스템 답변은 조문을 정확히 인용하고 각각 독립 적용임을 설명했다.

원본: cm-001 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-003 | 정답

질문 재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 주식은 제3호와 제4호 중 어디에 해당하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제4항 제2호는 상장규정 제26조 제1항 제3호 단서의 "세칙으로 정하는 경우"에 벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 경우를 포함하고 있다. 따라서 제3호에서 제외되고 제4호가 적용된다.

실제 답변 전문

재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 주식은 제3호와 제4호 모두에 해당할 수 있습니다.

제3호는 '상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자'를 규정하며, 제4호는 '벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간이 2년 미만인 주식등'을 규정합니다.

재무적투자자가 벤처금융 또는 전문투자자에 해당하고, 제3자배정으로 취득한 경우(모집이나 매출이 아닌 방법), 두 조항에 중복 해당할 수 있습니다. 다만 시행세칙 제23조제4항제2호에 따르면 '벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 경우'는 제3호의 의무보유 예외사유로 규정되어 있어, 실무적으로는 제4호가 적용될 가능성이 높습니다. 제4호는 의무보유 기간이 1개월이며, 자본금 대비 각각 10% 한도 내의 주식등에만 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 처음에 중복 가능성을 언급했으나, 시행세칙 제23조 제4항 제2호를 근거로 제3호에서 제외되고 제4호가 적용된다는 기준답변의 결론을 명확히 지지한다. 핵심 근거 조항도 정확히 인용했다.

누락 사항 초기 '모두 해당' 표현이 다소 모호함 / 제4호 기간·한도 서술은 기준답변 범위 외 추가 내용

원본: cm-003 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-004 | 정답

질문 제5호의 괴리율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제6항에 따라, 취득가격은 상장주선인이 상장예비심사신청일 전 6개월 동안 취득한 주식등의 취득수량 가중산술평균가격, 공모가격은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조 제1항에 따른 가격이며, 괴리율은 (공모가격에서 취득가격을 뺀 금액)을 취득가격으로 나누어 100을 곱한 비율이다.

실제 답변 전문

제5호의 괴리율은 상장주선인이 상장예비심사 신청일 전 6개월 동안 취득한 주식등의 취득가격과 공모가격 간의 차이를 취득가격으로 나눈 비율로 산정한다. 구체적으로 (공모가격 – 취득가격) ÷ 취득가격 × 100 공식을 사용한다. 여기서 취득가격은 상장주선인이 해당 기간 동안 취득한 신규상장신청인의 주식등에 대해 주식 취득수량을 가중치로 하여 가중 산술평균한 가격이며, 전환사채 및 신주인수권부사채 등은 전환 시 주식 수와 권리행사 가격 등을 고려하여 계산할 수 있다. 공모가격은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항에 따라 인수회사와 발행회사 간 협의, 수요예측 결과 반영, 경매 방식 등으로 결정된 가격을 사용한다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

취득가격(6개월 가중산술평균), 공모가격(인수업무규정 제5조 제1항), 괴리율 계산식 모두 기준답변과 일치한다. 추가 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-004 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-005 | 정답

질문 유가증권시장에도 벤처금융·전문투자자에 대한 의무보유 규정이 있는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 없다. 유가증권시장 상장규정 및 그 시행세칙 전문에서 "벤처금융"은 검색되지 않는다. 제27조 제1항은 제1호(최대주주등, 상장일부터 6개월. 다만 최대주주가 자본시장법 제9조 제19항에 따른 사모집합투자기구인 경우 1년), 제2호(상장 후 주식매수선택권 행사로 주식을 취득한 최대주주등, 상장일부터 6개월, 최대주주가 사모집합투자기구이면 1년), 제3호(상장예비심사신청일 전 1년 이내 제3자배정 발행주식등 취득자, 발행일부터 1년. 다만 그 날이 상장일부터 6개월 이내이면 상장일부터 6개월이 되는 날까지 연장), 제4호(같은 기간 내 최대주주등의 주식등 취득자, 상장일부터 6개월), 제5호(거래소가 인정하는 주주등, 2년 이내)로 구성된다.

실제 답변 전문

유가증권시장 상장규정 제27조에는 벤처금융·전문투자자에 대한 별도의 의무보유 예외 규정이 없습니다. 제27조 제1항은 최대주주등, 주식매수선택권 행사자, 제3자배정 주식 취득자, 최대주주등 보유주식 취득자 등을 의무보유 대상으로 규정하며, 제3항은 공공적법인, 코스닥 전환상장 법인, 소액보유 특수관계인 등에 대한 의무보유 면제만을 명시하고 있습니다. 다만 제1항 제1호 단서에서 최대주주가 사모집합투자기구인 경우 의무보유기간을 일반(6개월)보다 길게 1년으로 정하고 있어, 오히려 사모펀드 성격의 투자자에 대해서는 더 강화된 규제가 적용됩니다. 벤처금융이나 전문투자자라는 지위 자체로 의무보유를 면제받을 수 있다는 내용은 제공된 조문에 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(유가증권시장에는 벤처금융·전문투자자 관련 의무보유 규정이 없음)을 명확히 지지한다. 제27조 제1항 각 호 구성과 사모집합투자기구 1년 단서도 정확히 언급했다.

원본: cm-005 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-006 | 정답

질문 유가증권시장에서 전문투자자는 어떻게 취급되는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 시행세칙 제21조 제2항 제1호는 상장규정 제27조 제1항 제1호의 경우 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 경우 그 수량을 의무보유 대상 주식등에서 제외하도록 규정한다. 해당 전문투자자의 범위는 같은 조 제3항 각 호에서 열거하고 있다.

실제 답변 전문

유가증권시장에서 전문투자자는 신규상장 의무보유 대상에서 제외된다. 구체적으로, 최대주주등에 해당하는 전문투자자가 투자 목적으로 소유한 주식은 의무보유 대상 주식에서 제외된다. 이는 전문투자자의 경우 일반 투자자와 달리 전문성과 안정성을 갖추고 있어 별도의 의무보유 규제가 불필요하다고 판단되기 때문이다. 전문투자자의 범위는 국가, 한국은행, 은행, 보험회사, 금융투자업자(일부 제외), 증권금융회사, 종합금융회사, 여신전문금융회사, 집합투자기구(사모 제외) 등 24개 유형으로 규정되어 있으며, 거래소가 추가로 인정하는 경우도 포함된다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(전문투자자인 최대주주등이 투자목적으로 소유한 주식은 의무보유 대상에서 제외, 범위는 별도 열거)를 모두 지지한다. 조항 번호 명시가 없고 '24개 유형' 등 세부 수치는 확인 불가하나 결론과 요건에 모순은 없다.

누락 사항 시행세칙 제21조 제2항 제1호·제3항 근거 조항 미명시

원본: cm-006 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-007 | 정답

질문 상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 어떻게 되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 따라 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 모집·매출가격과 같은 가격으로 주식을 취득하여야 한다. 국내기업의 경우 제1호 나목에 따라 모집·매출 주식의 100분의 3(취득금액 10억원 초과 시 10억원 상당 수량)을 상장일부터 3개월 보유하고, 신속이전기업은 제1호 가목에 따라 100분의 5(25억원 한도)를 6개월 보유한다. 외국기업은 제2호에 따라 100분의 5(혁신기술기업 50억원, 그 외 25억원 한도)를 1년 보유한다. 유가증권시장 상장규정 제13조 제3항의 의무인수는 외국주권등 신규상장에 한정되며, 국내 모집·매출분의 100분의 5(50억원 한도)를 상장일부터 6개월 매각 제한한다.

실제 답변 전문

상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 상장신청인의 구분에 따라 다르게 적용됩니다.

[코스닥시장] 국내기업의 경우, 신속이전기업은 모집·매출 주식의 5%(최대 25억원)를 6개월간 보유하되 특정 신속이전기업은 1년간 보유해야 하며, 일반 국내기업은 3%(최대 10억원)를 3개월간 보유합니다. 다만 혁신기술기업 등 일정 사유에 해당하면 6개월간 보유해야 합니다. 외국기업의 경우, 혁신기술기업은 5%(최대 50억원)를 1년간, 일반 외국기업은 5%(최대 25억원)를 1년간 보유하되, 상장일부터 6개월 경과 후에는 매월 최초 취득 주식의 5%까지 매각할 수 있습니다.

[유가증권시장] 외국주권등의 경우, 국내에서 모집·매출한 외국주권등의 5%(최대 50억원)를 모집·매출 시 발행가액으로 취득하여 상장일부터 6개월 이내에 매각할 수 없습니다.

다만, 대형법인이나 적격 해외증권시장에 3년 이상 상장된 외국기업 등 일정 요건에 해당하면 의무인수·보유 규정이 적용되지 않을 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

코스닥 국내기업 3%·10억원·3개월, 신속이전 5%·25억원·6개월, 외국기업 5%(혁신 50억, 그 외 25억)·1년, 유가증권 외국주권등 5%·50억원·6개월 등 핵심 수치와 기간이 기준답변과 일치한다. 추가로 설명한 예외·부분매각 규정도 모순되지 않는다.

누락 사항 취득가격이 모집·매출가격이라는 점은 유가증권 부분만 명시

원본: cm-007 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-008 | 정답

질문 국내 일반기업의 3개월 보유기간이 6개월로 연장되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목 단서에 따라 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 시행세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우이다. 시행세칙 제15조 제5항(2023.12.28 신설)은 그 사유를 "상장주선인이 상장예비심사신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장 이후 2년 이내에 투자주의환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지사유가 발생한 경우"로 규정한다. 즉 상장신청인의 유형만으로 자동 연장되는 것이 아니라 상장주선인의 과거 주선실적이 요건이다.

실제 답변 전문

국내 일반기업의 의무보유 기간이 3개월에서 6개월로 연장되는 경우는 '상장신청인이 혁신기술기업이면서 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우'입니다.

제13조 제5항 제1호 나목 단서에 따르면, 신속이전기업이 아닌 국내기업의 경우 원칙적으로 모집·매출 주식의 3%(취득금액 상한 10억원)를 상장일부터 3개월간 보유해야 하나, 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당할 때는 해당 수량을 상장일부터 6개월간 의무보유해야 합니다.

시행세칙 제15조 제5항에서 '세칙으로 정하는 사유'를 구체적으로 규정하고 있는데, 이는 '상장주선인이 상장예비심사 신청일 기준 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장 후 2년 이내에 투자주의 환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지 사유가 발생한 경우'를 의미합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(혁신기술기업 + 상장주선인 세칙 사유)과 세칙 제15조 제5항의 3년/2년 요건을 정확히 제시했다. 수치와 조건 오류가 없다.

원본: cm-008 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-009 | 정답

질문 의무인수가 면제되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제6항에 따라 대형법인(다만 외국기업이나 제31조 제1항 제3호 마목·바목에 따른 신속이전기업은 제외), 적격해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업의 경우 거래소가 제5항을 적용하지 않을 수 있다.

실제 답변 전문

의무인수가 면제되는 경우는 다음과 같습니다.

① 상장신청인이 대형법인일 때 의무인수가 면제됩니다. 단, 외국기업이나 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업은 제외됩니다.

② 상장신청인이 적격 해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업일 때 의무인수가 면제됩니다.

이는 제13조제6항에서 "제5항에도 불구하고 거래소는 상장신청인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 기업의 상장주선인에 대하여 제5항을 적용하지 않을 수 있다"고 규정하고 있으며, 제5항은 상장주선인의 주식 취득 및 의무보유(의무인수)에 관한 조항입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 두 면제 사유(대형법인, 단 외국기업·신속이전기업 제외/적격해외증권시장 상장 3년 경과 외국기업)와 근거 조항(제13조 제6항)을 정확히 제시했다.

원본: cm-009 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-011 | 정답

질문 사내규정 정비가 상장심사에서 요구되는 근거는?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제29조 제1항 제2호는 "기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성이 인정될 것"을 질적심사요건으로 규정하고, 같은 조 제2항은 세부 심사기준을 시행세칙으로 정하도록 위임한다.

실제 답변 전문

사내규정 정비가 상장심사에서 요구되는 근거는 코스닥시장 상장규정 제29조 제1항 제2호입니다. 동 조항은 '기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성이 인정될 것'을 질적 심사요건으로 규정하고 있습니다. 사내규정은 기업지배구조와 내부통제제도를 구성하는 핵심 요소로서, 이를 통해 경영투명성과 경영안정성을 입증하게 됩니다. 거래소는 이를 투자자 보호와 공익 실현에 적합한지 종합적으로 심사합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 근거조항(코스닥 상장규정 제29조 제1항 제2호)과 문구를 정확히 제시했다. 제2항 시행세칙 위임 언급은 없으나 질문의 핵심인 근거 제시는 충족한다.

누락 사항 제29조 제2항 시행세칙 위임 언급 없음

원본: cm-011 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-012 | 정답

질문 제정 시기에 관한 규정이 있는가?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 상장규정 및 시행세칙에 제정 시기를 특정한 조문은 없다. 명시적 근거 미확인 사항이며, 운영 이력이 심사 대상이 된다는 점은 실무해설서 수준의 서술에 해당된다.

실제 답변 전문

제공된 조문(코스닥시장 상장규정 제29조)에는 제정 시기에 관한 규정이 없습니다. 제29조는 질적 심사요건의 심사기준과 절차만 규정하고 있으며, 사내규정의 제정 시기나 정비 시점에 대한 내용은 포함되어 있지 않습니다. 사내규정 정비와 관련된 시기 요건을 확인하려면 상장규정의 다른 조항이나 세칙, 또는 상장신청 절차 관련 규정을 참조해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 제정 시기를 특정한 조문이 없다는 점이며, 시스템 답변도 동일하게 규정 부재를 명시했다. 모순되는 서술이 없다.

누락 사항 운영 이력이 실무해설서 수준 서술이라는 점 미언급

원본: cm-012 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-013 | 정답

질문 벤처기업이 주식매수선택권을 부여할 때의 요건은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업육성에관한특별법 제16조의3 제1항에 따라 정관으로 정하는 바에 따라 주주총회의 결의로 부여하며, 이 경우 주주총회 결의는 상법 제434조를 준용한다. 부여대상은 같은 항 제1호(임직원), 제2호(인수기업 임직원), 제3호(전문성 보유자)이다. 같은 조 제3항에 따라 부여 주식은 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없고, 제1항 제3호에 해당하는 경우에는 100분의 10을 초과할 수 없다. 같은 조 제4항에 따라 행사가격은 신주인수 방식의 경우 부여일 기준 시가와 권면액 중 높은 금액 이상이어야 한다. 상법 제340조의2부터 제340조의5까지에 우선하여 이 법이 적용된다(제16조의6 제3항).

실제 답변 전문

벤처기업이 주식매수선택권을 부여하려면 다음 요건을 모두 충족해야 합니다. ① 정관에 근거 규정을 두고, ② 주주총회 결의(상법 제434조 준용)를 거쳐야 하며, ③ 대상자는 임직원(일부 제외), 인수기업(발행주식 30% 초과 보유 시)의 임직원, 또는 필요 전문성을 보유한 자로 한정됩니다. ④ 부여 방식은 신주인수·자기주식 매수·차액 지급 중 하나를 선택하고, ⑤ 총량은 발행주식 총수의 50% 이내(전문가는 10% 이내)로 제한되며, ⑥ 행사가격은 부여일 기준 시가와 권면액 중 높은 금액 이상이어야 합니다. 다만 임직원 대상 신주인수 방식이고 대통령령 요건을 갖추면 권면액 이상 범위에서 시가보다 낮게 정할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

정관·주주총회(상법 제434조 준용), 부여대상 3유형, 50%/10% 한도, 행사가격 기준 등 기준답변의 핵심 명제를 모두 지지한다. 부여방식과 예외 설명은 추가 정보로 모순이 없다.

누락 사항 상법 제340조의2~5에 우선 적용된다는 언급 없음

원본: cm-013 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-015 | 정답

질문 부여 후 신고의무는 어디에 이행하는가?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의6 제1항에 따라 중소벤처기업부장관에게 신고한다. 같은 법 시행령 제11조의5 제1항에 따라 부여 신고 시 정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록(제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정하는 경우)을 첨부하며, 신고서 서식은 중소벤처기업부령에 위임되어 있다.

실제 답변 전문

주식매수선택권 부여 후 신고의무는 중소벤처기업부장관에게 이행한다. 벤처기업은 주식매수선택권을 부여하거나 취소 또는 철회하려는 경우 중소벤처기업부령으로 정하는 신고서에 정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록(이사회에서 부여사항을 정한 경우) 등을 첨부하여 중소벤처기업부장관에게 제출해야 한다. 이는 주주총회 또는 이사회에서 부여 결의를 한 경우 대통령령이 정하는 바에 따라 이행하는 의무이다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

중소벤처기업부장관에게 신고한다는 결론이 일치하고, 첨부서류(정관, 주주총회·이사회 의사록)와 부령 서식 위임도 정확히 언급했다. 기준답변과 모순되는 내용이 없다.

원본: cm-015 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-016 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권은 언제부터 행사할 수 있는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권의 행사요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의5 제1항에 따라 제16조의3 제1항에 따른 결의가 있는 날 또는 제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임하거나 재직하여야 행사할 수 있다. 기산점은 부여일이 아니라 결의일 또는 이사회에서 정한 날이다. 시행령 제11조의4 제1항에 따라 사망 또는 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 경우는 예외이나, 정년에 따른 퇴임·퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 않는다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권은 원칙적으로 부여 결의일 또는 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임·재직해야 행사할 수 있습니다. 다만, 임직원이 아닌 외부인(제16조의3제1항제3호 해당자)에게 부여된 경우에는 결의일 또는 이사회 결정일로부터 2년 경과와 함께 벤처기업과 체결한 용역계약을 이행해야만 행사 가능합니다. 예외적으로 사망하거나 본인 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 경우에는 2년 재임·재직 요건이 면제되며(정년퇴직은 본인 책임 사유로 간주), 벤처기업이 정당한 사유 없이 용역계약을 일방 취소한 경우에는 용역계약 이행으로 간주됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

2년 재임·재직 요건과 기산점(결의일 또는 이사회 정한 날), 사망·본인 책임 아닌 사유 예외, 정년퇴직 제외를 모두 정확히 서술했다. 표현상 '정년퇴직은 본인 책임 사유로 간주'는 다소 부정확하나 결론(예외 불인정)은 기준답변과 일치한다.

원본: cm-016 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-017 | 정답

질문 행사가격 설정에 필요한 부여일 기준 시가는 어떻게 평가하는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항(2024.7.2 개정)에 따라 상속세 및 증여세법 제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가하되, 시행령 제49조 중 "평가기준일 전후 6개월"은 각각 "평가기준일 전 6개월"로 본다.

실제 답변 전문

부여일 기준 시가는「상속세 및 증여세법」제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가한다. 단, 평가기간은 '평가기준일 전후 6개월'이 아니라 '평가기준일 전 6개월'로 본다. 구체적으로는 평가기준일(부여일) 전 6개월 이내의 기간 중 매매·감정·수용·경매·공매 가액 중 ① 해당 재산의 거래가액(특수관계인 거래 등 객관적으로 부당한 경우는 제외), ② 둘 이상의 공신력 있는 감정기관이 평가한 감정가액의 평균액, ③ 수용·경매·공매의 보상가액·경매가액·공매가액 등이 있으면 이를 시가로 보며, 이러한 가액이 둘 이상인 경우에는 평가기준일을 전후하여 가장 가까운 날의 가액(둘 이상이면 그 평균액)을 적용한다. 시가 산정이 어려운 경우에는「상속세 및 증여세법」제61조부터 제65조까지 규정된 방법(보충적 평가방법)으로 평가한 가액을 시가로 본다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 상증법 제60조 및 시행령 제49조 준용과 '전후 6개월'을 '전 6개월'로 본다는 핵심을 정확히 제시했다. 벤처기업법 시행령 조항 인용은 없으나 실질 내용은 일치한다.

누락 사항 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항 근거 명시 없음

원본: cm-017 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-018 | 정답

질문 상증세법 시행령 제49조 제1항의 구조는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 본문은 평가기준일 전후 6개월(증여재산의 경우 평가기준일 전 6개월부터 후 3개월까지) 이내의 매매·감정·수용·경매·공매가 있는 경우 각 호에 따라 확인되는 가액을 시가로 인정한다. 단서는 평가기간에 해당하지 않는 기간으로서 평가기준일 전 2년 이내의 기간 중 또는 평가기간 경과 후부터 제78조 제1항에 따른 기한까지의 기간 중에 매매등이 있는 경우에도, 가격변동의 특별한 사정이 없다고 보아 납세자·지방국세청장 또는 관할세무서장이 신청하는 때에는 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회의 심의를 거쳐 포함시킬 수 있도록 한다.

실제 답변 전문

상증세법 시행령 제49조 제1항은 '시가로 인정되는 것'의 범위를 정의하는 구조로 되어 있다. 법 제60조 제2항에서 위임한 '수용가격·공매가격 및 감정가격 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 시가로 인정되는 것'이 무엇인지를 규정하고 있으며, 크게 세 가지 요소로 구성된다.

첫째, 평가기간의 설정이다. 평가기준일(상속개시일 또는 증여일) 전후 6개월 이내(증여재산의 경우 평가기준일 전 6개월부터 후 3개월까지)를 원칙으로 하되, 단서에서 평가기준일 전 2년 이내 또는 평가기간 경과 후부터 신고기한까지의 매매등도 평가심의위원회 심의를 거쳐 포함시킬 수 있도록 한다.

둘째, 시가로 인정되는 가액의 유형을 제1호~제3호로 규정한다. 제1호는 매매거래가액(특수관계인 거래 등 예외 포함), 제2호는 둘 이상 감정기관의 감정가액 평균액(다양한 예외요건 포함), 제3호는 수용·경매·공매가액(물납재산 재취득 등 예외 포함)이다.

셋째, 각 호마다 단서조항을 두어 시가인정에서 제외되는 경우를 상세히 규정한다. 특히 비상장주식의 경우 발행주식총액의 1% 또는 3억원 중 적은 금액 미만 거래는 원칙적으로 제외하며, 감정가액이 기준금액에 미달하면 세무서장이 재감정을 의뢰할 수 있도록 하는 등 남용방지 장치를 포함한다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

본문의 평가기간(전후 6개월, 증여 전6·후3)과 각 호(매매·감정·수용·경매·공매) 시가 인정, 단서의 전 2년 이내 및 신고기한까지 기간에 대한 평가심의위원회 심의를 통한 포함 가능성을 모두 정확히 설명했다. 추가 세부(호별 예외)는 모순 없는 부연이다.

원본: cm-018 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-020 | 정답

질문 공모가격이 평가액에 반영되는 기간과 방법은?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제63조 제2항 제1호·제2호에 해당하는 주식등에 대하여, 같은 법 시행령 제57조 제1항은 "평가기준일 현재 유가증권 신고(유가증권 신고를 하지 아니하고 상장신청을 한 경우에는 상장신청) 직전 6개월(증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월)부터 거래소에 최초로 주식등을 상장하기 전까지의 기간"으로 규정하고, 해당 주식등은 제1호의 공모가격과 제2호의 가액(법 제63조 제1항 제1호 가목에 따라 평가한 가액) 중 큰 가액으로 평가하도록 한다.

실제 답변 전문

공모가격은 유가증권 신고(또는 상장신청) 직전 6개월(증여세의 경우 3개월)부터 거래소 최초 상장 전까지 기간에 해당하는 주식 평가에 반영됩니다. 이 기간 동안에는 ① 금융위원회가 정한 기준에 따라 결정된 공모가격과 ② 일반 상장주식 평가 방법(평가기준일 전후 각 2개월 평균 시세가액, 또는 보충적 평가)으로 계산한 가액 중 큰 가액을 해당 주식의 평가액으로 사용합니다. 즉, 공모가격이 일반 평가액보다 높으면 공모가격을 평가액으로 채택하는 방식입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기간(신고·상장신청 직전 6개월, 증여 3개월부터 최초 상장 전까지)과 방법(공모가격과 법 제63조 제1항 제1호 가목 평가액 중 큰 가액)을 정확히 제시했다. 기준답변의 핵심 명제와 모순이 없다.

원본: cm-020 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-021 | 정답

질문 6개월과 3개월 중 어느 것이 적용되는가?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 증여세가 부과되는 주식등은 3개월, 그 외(상속세)는 6개월이다. 조문상 괄호 규정으로 명시되어 있다.

실제 답변 전문

상속세가 부과되는 경우에는 **6개월**이, 증여세가 부과되는 경우에는 **3개월**이 적용됩니다.

제57조 제1항과 제2항에 따르면, 기업공개 준비 중인 주식 등의 평가 시 적용되는 기간은 유가증권 신고(또는 상장신청/등록신청) 직전부터 거래소 상장(또는 협회 등록) 전까지인데, 기본적으로는 신고 직전 6개월부터 기산합니다. 다만 괄호 안에 명시된 바와 같이 "증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월로 한다"는 예외 규정이 있습니다.

따라서 귀사의 경우 상속으로 인한 주식 취득이면 6개월, 증여로 인한 주식 취득이면 3개월을 적용하시면 됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(증여세 3개월, 상속세 6개월, 괄호 규정 명시)을 모두 정확히 지지한다.

원본: cm-021 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-023 | 정답

질문 상장차익 증여의제는 어떤 요건에서 성립하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제41조의3 제1항에 따라 최대주주등의 특수관계인이 제2항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 경우, 그 날부터 5년 이내에 상장됨에 따라 가액이 증가하여 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액을 초과하여 이익을 얻은 경우 그 이익을 증여재산가액으로 한다. 다만 그 이익이 대통령령으로 정하는 기준금액 미만인 경우는 제외한다. 제3항에 따라 이익은 상장일부터 3개월이 되는 날(정산기준일)을 기준으로 계산한다.

실제 답변 전문

상장차익 증여의제는 다음 요건이 모두 충족될 때 성립한다. ① 최대주주등(법인 최대주주·최대출자자 또는 발행주식총수·출자총액의 25% 이상 소유자)의 특수관계인이 해당 법인의 주식등을 증여받거나 취득할 것, ② 그 주식등을 증여받거나 취득한 날부터 5년 이내에 대통령령으로 정하는 증권시장에 상장될 것, ③ 상장으로 인해 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액을 초과하는 이익을 얻을 것, ④ 그 이익이 대통령령으로 정하는 기준금액 이상일 것이다. 주식등을 증여받거나 취득한 경우는 최대주주등으로부터 직접 증여받거나 유상취득한 경우, 또는 최대주주등으로부터 증여받은 재산으로 제3자로부터 주식등을 취득한 경우(취득일로부터 소급 3년 이내 증여재산)를 포함한다. 이익은 상장일부터 3개월이 되는 날(정산기준일)을 기준으로 계산하며, 전환사채등의 경우 주식등으로 전환된 때를 증여·취득 시점으로 본다. 다만, 부정한 방법으로 증여세를 감소시킨 경우에는 특수관계인이 아닌 자 간의 거래도 증여의제 대상이 되고 5년 기간 제한이 적용되지 않는다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 최대주주등 특수관계인의 증여·취득, 5년 내 상장, 초과이익, 기준금액 요건과 정산기준일(상장일부터 3개월) 계산을 모두 정확히 제시했다. 기준답변의 필수명제와 모순이 없고 추가 설명도 법령에 부합한다.

원본: cm-023 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-024 | 정답

질문 기준금액은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제3항 제1호에 따라 같은 조 제1항 제2호(취득일 현재 1주당 취득가액 또는 증여 당시 1주당 증여세 과세가액) 및 제3호(1주당 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익)의 합계액에 주식수를 곱한 금액의 100분의 30에 상당하는 가액과, 제2호의 금액 중 적은 금액이다.

실제 답변 전문

기준금액은 다음 두 금액 중 적은 금액으로 산정한다. ① 증여 또는 취득 당시 1주당 과세가액(또는 취득가액)과 1주당 기업가치 실질증가 이익을 합한 금액에 주식 수를 곱한 금액의 30%, ② 3억원. 이는 주식등의 상장 등에 따른 이익 중 증여세 과세에서 제외되는 하한선 역할을 한다. 다만, 산정된 상장이익이 이 기준금액 미만일 때는 과세하지 않는다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(두 금액 중 적은 금액, 30% 산식)을 정확히 지지하고, 제2호 금액인 3억원까지 명시했다. 결론과 계산식이 일치한다.

원본: cm-024 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-026 | 정답

질문 유상증자로 배정받은 신주도 포함되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 제41조의3 제7항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우를 포함한다.

실제 답변 전문

유상증자로 배정받은 신주는 포함됩니다. 상속세 및 증여세법 제41조의3 제7항은 '주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우를 포함한다'고 명시하고 있습니다. 따라서 최대주주등의 특수관계인이 제2항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 후, 해당 법인의 유상증자로 인해 배정받은 신주도 주식등의 상장에 따른 이익 증여 과세 대상에 포함됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(제41조의3 제7항에 따라 신주 인수·배정도 포함)를 정확히 지지한다. 조문 인용과 내용이 일치한다.

원본: cm-026 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-027 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 세제 혜택은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조세특례제한법 제16조의2 제1항에 따라 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권 행사이익 중 연간 2억원 이내의 금액에 대해서는 소득세를 과세하지 아니하되, 벤처기업별 총 누적 금액은 5억원을 초과하지 못한다. 같은 조 제2항에 따라 적용대상은 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권 및 상법 제340조의2 또는 제542조의3에 따른 주식매수선택권(코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우로 한정)이다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대해서는 연간 2억원 이내 금액이 소득세 비과세되며, 벤처기업별 총 누적 금액은 5억원을 한도로 한다. 이 특례는 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권에 적용되며, 퇴직 후 행사하는 경우도 포함된다. 다만「벤처기업육성에 관한 특별법」제16조의3에 따라 부여받은 주식매수선택권 및「상법」에 따라 코넥스상장기업으로부터 부여받은 주식매수선택권으로 한정된다. 행사이익은 주식매수선택권 행사 당시의 시가와 실제 매수가액의 차액으로 계산한다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

연간 2억원 비과세, 누적 5억원 한도, 2027년 12월 31일 부여 기한, 적용대상(벤처기업법 제16조의3 및 상법상 코넥스상장기업) 등 핵심 요건을 모두 정확히 제시했다. 행사이익 계산 설명 등 추가 내용도 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-027 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-028 | 정답

질문 적격주식매수선택권의 요건과 효과는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조특법 제16조의4 제1항 각 호에 따라 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖추고(제1호), 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 행사일이 속하는 과세기간까지의 전체 행사가액 합계가 5억원 이하일 것(제2호)을 요구한다. 신청한 경우 행사 시 소득세를 과세하지 아니하고, 같은 조 제2항에 따라 취득주식 양도 시 소득세법 제94조 제1항 제3호에도 불구하고 양도소득세를 과세한다. 다만 행사 당시 실제 매수가액이 부여 당시 시가보다 낮은 경우 그 차액은 행사 시 과세한다.

실제 답변 전문

적격주식매수선택권은 벤처기업이 임직원에게 부여한 주식매수선택권으로서 ①「벤처기업육성에 관한 특별법」제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖추고, ② 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 행사일이 속하는 과세기간까지 전체 행사가액의 합계가 5억원 이하인 요건을 충족해야 합니다. 효과로는 적격주식매수선택권을 행사할 때 소득세를 과세하지 않으며(다만 시가 이하 발행이익은 행사시 과세), 대신 그 주식을 양도할 때 양도소득세를 과세합니다. 양도소득금액은 '양도가액 - 실제 매수가액과 부여 당시 시가 중 큰 금액 - (비과세금액 - 시가 이하 발행이익 중 비과세 적용금액)'으로 계산됩니다. 단, 행사로 취득한 주식을 증여하거나 행사일부터 1년 이내 처분하는 경우, 전체 행사가액이 5억원을 초과하는 경우, 전용계좌를 통해 다른 주식을 거래한 경우에는 모든 행사이익에 대해 소득세가 과세됩니다. 또한 이 특례를 적용받으면 벤처기업은 주식매수선택권 행사에 따른 비용을 손금에 산입할 수 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

요건(벤처기업법 제16조의3 및 대통령령 요건, 2년 역산 5억원 한도)과 효과(행사 시 비과세, 양도 시 양도소득세, 시가 이하 차액은 행사 시 과세)를 모두 기준답변과 일치하게 제시했다. 추가된 계산식·예외 설명도 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-028 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-029 | 정답

질문 주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도할 때 취득가액은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사주식의 양도 시 취득가액)

당시 기준답변 소득세법 시행령 제163조 제13항에 따라 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가를 법 제97조 제1항 제1호에 따른 취득가액으로 한다.

실제 답변 전문

주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도할 때 취득가액은 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가입니다. 이는 소득세법 시행령 제163조 제13항에 명시되어 있으며, 해당 조문은 '주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도하는 때에는 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가를 법 제97조제1항제1호의 규정에 의한 취득가액으로 한다'고 규정하고 있습니다. 따라서 실제 매수선택권 행사 시 지급한 금액이 아니라, 행사 당시의 시가가 양도소득세 계산 시 필요경비로 인정되는 취득가액이 됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변이 행사 당시 시가를 취득가액으로 한다는 기준답변 명제를 조문 근거와 함께 정확히 지지한다.

원본: cm-029 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-031 | 정답

질문 거래소 규정상 요구되는 재무서류는?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제5조 제4호에 따라 국내기업인 상장신청인은 해당 사업연도의 반기 종료 후 45일이 경과한 때 반기재무제표와 감사인의 검토보고서를 제출하여야 한다. 분기 기준 제출의무는 제5호에 따라 외국기업에 대해서만 규정되어 있다.

실제 답변 전문

코스닥시장 상장규정 제5조에 따르면, IPO 단계(상장예비심사 신청일 이후 상장일 전)에서 거래소에 제출해야 하는 재무서류는 다음과 같습니다.

① 반기재무제표 및 검토보고서: 국내기업은 해당 사업연도 반기 종료 후 45일 경과 시 반기재무제표와 감사인의 검토보고서를 제출합니다.

② 분기/반기재무제표 및 검토보고서(또는 감사보고서): 외국기업(국내소재외국지주회사 포함)은 분기 또는 반기 종료 후 45일 경과 시 재무제표와 검토보고서를 제출하되, 거래소가 필요하다고 인정하는 경우 감사보고서를 제출합니다.

③ 최근 사업연도 재무제표 및 감사보고서: 최근 사업연도 결산 승인을 위한 주주총회(또는 이사회) 개최 시 최근 사업연도 재무제표와 감사인의 감사보고서를 제출합니다.

이 외에 투자설명서(예비투자설명서 포함) 및 그 정정사항도 모집/매출 신고 시 함께 제출해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

국내기업 반기재무제표+검토보고서, 반기 종료 후 45일 경과 요건과 분기 제출은 외국기업에만 적용됨을 정확히 지지한다. 추가 항목 설명은 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-031 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-032 | 정답

질문 반기보고서 제출기한 45일과 60일은 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제1항(2025.1.21 개정)에 따라 원칙은 기간 경과 후 45일 이내이나, 재무에 관한 사항과 그 부속명세 등을 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서와 분기보고서를 제출하는 경우에는 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 60일 이내에 제출할 수 있다. 60일 특례의 기준은 최초제출대상법인 여부가 아니라 연결기준 작성의 최초 2개 사업연도이다.

실제 답변 전문

반기보고서 제출기한은 원칙적으로 반기 종료 후 45일 이내이나, 연결재무제표를 기준으로 작성한 반기보고서를 제출하는 경우에는 최초 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 60일 이내에 제출할 수 있다. 즉, 연결재무제표 기준 작성 여부와 해당 사업연도가 최초 및 차기년도인지에 따라 45일과 60일이 구분된다. 구체적으로 사업보고서 제출대상법인이 재무사항과 부속명세 등을 연결재무제표 기준으로 기재하여 반기보고서를 작성·제출하면, 그 최초 사업연도와 다음 사업연도에 한해 60일 이내 제출이 허용되며, 그 외의 경우에는 45일 이내에 제출해야 한다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심인 45일 원칙과 연결기준 작성 최초 2개 사업연도 60일 특례를 정확히 서술했다. 수치와 요건에 오류가 없다.

원본: cm-032 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-033 | 정답

질문 종전 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 법인도 60일인가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 조문의 "최초"는 연결재무제표를 기준으로 작성하여 제출하는 것을 수식하는 구조이므로 문언상 해당하는 것으로 읽힌다. 다만 이를 확인하는 하위규정이나 감독지침은 확인되지 않으므로 유권해석을 받는 것이 안전하다.

실제 답변 전문

예, 60일입니다. 종전 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 법인도 반기·분기보고서 제출기한이 60일로 연장됩니다. 자본시장법 제160조 제1항에 따르면, 연결재무제표를 기준으로 작성한 반기보고서와 분기보고서를 제출하는 경우 '최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여' 해당 기간 경과 후 60일 이내에 제출할 수 있습니다. 이는 원칙적인 45일 제출기한의 예외로, 연결기준 전환 시 추가적인 작성 부담을 감안하여 2개 사업연도 동안만 인정됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(문언상 60일 적용 대상으로 읽힘, 최초 사업연도와 그 다음 사업연도 한정)를 지지한다. 유권해석 권고 언급이 없으나 결론과 핵심 요건(45일 원칙, 60일 예외, 2개 사업연도)은 일치한다.

누락 사항 하위규정·감독지침 미확인 및 유권해석 권고 언급 없음

원본: cm-033 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-034 | 정답

질문 최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 경우의 직전 보고서 제출의무는?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제2항(2025.1.21 신설)에 따라 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내(제1항 전단에 따른 반기보고서 또는 분기보고서의 제출기간 중에 해당하게 된 경우에는 그 제출기한까지) 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출하여야 한다. 다만 증권신고서 등을 통하여 이미 그에 준하는 사항을 공시한 경우에는 제출하지 아니할 수 있다.

실제 답변 전문

최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 경우, 원칙적으로 해당일부터 5일 이내에 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 금융위원회와 거래소에 제출해야 합니다. 다만, 반기보고서 또는 분기보고서의 제출기간 중에 사업보고서 제출대상법인이 된 경우에는 그 제출기한까지 제출하면 되며, 증권신고서 등을 통해 이미 직전 반기보고서 또는 분기보고서에 준하는 사항을 공시한 경우에는 제출하지 않을 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

5일 이내 제출, 제출기간 중 해당 시 그 제출기한까지, 증권신고서 공시 시 면제 등 핵심 요건을 모두 정확히 서술했다.

원본: cm-034 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-035 | 정답

질문 내부회계관리제도 구축의무와 그 면제 기준은?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제1항 본문은 모든 회사에 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직을 갖추도록 하고, 같은 항 단서는 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 회사와 대통령령으로 정하는 회사를 제외한다. 같은 법 시행령 제9조 제1항 제3호는 대통령령으로 정하는 회사에 직전 사업연도 말 자산총액이 5천억원 미만인 회사를 포함시키되, 가목 주권상장법인, 나목 공시대상기업집단 소속 국내 회사, 다목 사업보고서 제출대상법인, 라목 금융회사는 제외한다.

실제 답변 전문

회사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성과 공시를 위해 내부회계관리제도를 구축·운영해야 합니다. 다만, 다음 기준에 해당하는 회사는 구축의무가 면제됩니다.

구축의무 면제 기준은 크게 두 가지입니다. 첫째, 주권상장법인이 아니면서 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 회사는 면제됩니다. 둘째, 대통령령으로 정하는 회사로서 ①유한회사 ②법인세법 제51조의2 제1항 각 호 또는 조세특례제한법 제104조의31 제1항에 해당하는 회사 ③직전 사업연도 말 자산총액이 5천억원 미만인 회사(단, 주권상장법인, 공시대상기업집단 소속 국내회사, 사업보고서 제출대상법인, 금융회사는 제외) ④금융위원회가 고시하는 기준에 맞는 회사가 면제됩니다.

내부회계관리제도에는 회계정보의 식별·측정·분류·기록·보고 방법, 오류 통제 및 수정 방법, 정기적 점검·조정 등 내부검증, 장부 관리 및 위변조 방지 통제절차, 임직원의 업무분장과 책임, 기타 필요 사항이 포함되어야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(1천억원 미만 비상장사 면제, 시행령상 5천억원 미만 회사 및 그 4가지 제외 대상)을 정확히 담고 있다. 추가로 나열한 유한회사 등 항목은 세부 정확성 논란이 있을 수 있으나 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-035 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-036 | 정답

질문 내부회계관리자는 등기임원이어야 하는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제3항은 회사의 대표자가 내부회계관리제도를 담당하는 상근이사 1명을 내부회계관리자로 지정하도록 하며, 담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 지정하도록 규정한다. 상근이사가 상법상 등기이사를 의미한다는 점을 직접 규정한 조문은 없으므로, 등기 여부는 상법상 이사 개념에 따른 해석에 의한다.

실제 답변 전문

내부회계관리자는 반드시 등기임원이어야 하는 것은 아닙니다. 외부감사법 제8조 제3항에 따르면 내부회계관리자는 '상근이사(담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 말한다)'로 지정하도록 되어 있습니다. 즉, 원칙적으로는 상근이사를 지정하되, 담당 이사가 없는 경우에는 이사의 업무를 집행하는 자도 내부회계관리자가 될 수 있습니다. 따라서 등기임원이 아닌 업무집행자도 내부회계관리자로 지정될 수 있으며, '등기임원'이라는 요건은 제공된 조문에 명시되어 있지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(제8조 제3항의 상근이사 1명 지정, 담당 이사 없으면 업무집행자 지정, 등기임원 요건 명시 없음)을 모두 지지한다. 결론과 조문 인용이 일치하고 모순되는 내용이 없다.

원본: cm-036 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-037 | 정답

질문 감사인의 검토와 감사는 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제6항(2023.1.17 개정) 본문은 감사인이 검토하도록 하고, 단서는 주권상장법인(직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 주권상장법인은 제외)의 감사인은 감사하도록 규정한다.

실제 답변 전문

감사인의 검토와 감사는 대상 회사의 규모에 따라 구분된다. 주권상장법인 중 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 이상인 경우 감사인은 내부회계관리제도 준수 여부 및 운영실태 보고내용을 '감사'해야 한다. 반면 그 외의 회계감사 대상 회사(자산총액 1천억원 미만 주권상장법인 포함)는 '검토'를 실시한다. 검토와 감사 모두 그 결과에 대한 종합의견을 감사보고서에 표명해야 하지만, 감사가 검토보다 더 높은 수준의 확신을 제공하는 업무로 이해된다. 제8조 제6항 단서에서 주권상장법인(직전 사업연도 말 자산총액 1천억원 미만 제외)의 감사인만 '감사'를 수행하도록 명시하고 있으며, 본문에서는 일반적으로 '검토'를 원칙으로 규정하고 있다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(제8조 제6항 본문=검토, 단서=자산 1천억원 이상 주권상장법인은 감사)을 정확히 지지한다. 수치와 예외도 일치한다. 추가 설명은 모순되지 않는다.

원본: cm-037 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-038 | 정답

질문 대표자의 보고의무는 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제4항 본문은 대표자가 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사에게 운영실태를 보고하도록 하고, 단서는 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 이사회 및 감사에 대한 보고는 내부회계관리자가 하도록 할 수 있다고 규정한다. 주주총회 보고는 단서 대상이 아니다.

실제 답변 전문

대표자의 보고의무는 부분적으로 위임할 수 있다. 주주총회에 대한 보고는 대표자가 직접 해야 하지만, 이사회 및 감사(감사위원회)에 대한 보고는 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 내부회계관리자가 하도록 할 수 있다. 다만 이는 대표자의 판단에 따른 선택사항이며, 보고 책임 자체가 면제되는 것은 아니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(주주총회 보고는 위임 불가, 이사회·감사 보고는 필요시 내부회계관리자에게 위임 가능)을 정확히 지지한다. 수치·요건 오류 없음.

원본: cm-038 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-040 | 정답

질문 정관 변경의 결의요건은?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 한다.

실제 답변 전문

정관 변경은 주주총회의 특별결의로 이루어지며, 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상과 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 결의해야 합니다. 이는 상법 제434조에서 규정한 정관변경의 특별결의 요건으로, 일반 결의보다 엄격한 정족수와 결의요건을 요구합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변이 상법 제434조 특별결의 요건(출석 의결권 2/3 이상, 발행주식총수 1/3 이상)을 정확히 제시했다.

원본: cm-040 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-041 | 정답

질문 상장회사는 이사를 3명 이상 두어야 하는가?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제383조 제1항은 이사는 3명 이상이어야 한다고 규정하되, 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 1명 또는 2명으로 할 수 있다고 규정한다. 상장 여부를 기준으로 이사 수를 규율하는 조문은 없으며, 기준은 자본금 총액이다.

실제 답변 전문

상장회사는 이사를 3명 이상 두어야 한다. 상법 제383조 제1항 본문은 '이사는 3명 이상이어야 한다'고 규정하고 있으며, 같은 항 단서는 '자본금 총액이 10억원 미만인 회사'만 예외적으로 1명 또는 2명으로 할 수 있다고 정한다. 상장회사는 일반적으로 자본금 10억원을 초과하므로 단서 예외에 해당하지 않아 본문에 따라 이사 3명 이상을 두어야 한다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 상법 제383조 제1항 본문의 3명 이상 원칙과 자본금 10억원 미만 예외를 정확히 제시했다. 기준이 상장 여부가 아니라 자본금임을 예외 설명으로 사실상 반영했다. 수치·요건 오류가 없다.

누락 사항 상장 여부 기준 조문이 없다는 점을 명시하지 않음

원본: cm-041 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-042 | 정답

질문 사외이사 관련 개정 내용은?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제542조의8(2025.7.22 개정, 시행일 2026.7.23)은 제목이 "독립이사의 선임"으로 변경되었고, 제1항은 상장회사가 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 이사 총수의 3분의 1 이상을 독립이사로 하여야 한다고 규정한다. 독립이사는 제382조 제3항의 사외이사로서 사내이사, 집행임원 및 업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 이사를 말한다. 단서에 따라 대통령령으로 정하는 상장회사의 독립이사는 3명 이상이면서 이사 총수의 과반수여야 한다.

실제 답변 전문

사외이사 관련 개정 내容(2025.7.22)의 핵심은 '독립이사' 개념 도입과 구성요건 강화다. ① 독립이사는 기존 사외이사 중 사내이사·집행임원·업무집행지시자로부터 독립적 기능을 수행하는 이사로 정의되었다(제1항). ② 일반 상장회사는 이사 총수의 1/3 이상을 독립이사로 선임해야 하며, 자산규모 등 대통령령이 정한 대형 상장회사는 독립이사를 3명 이상이자 이사 총수의 과반수로 구성해야 한다(제1항). ③ 독립이사 결격사유에 최대주주·특수관계인(제5호), 주요주주(발행주식 10% 이상 소유 또는 사실상 영향력 행사 주주) 및 그 배우자·직계존비속(제6호) 등이 추가되었다(제2항). ④ 대형 상장회사는 독립이사 후보추천위원회를 설치해야 하며, 이 위원회는 독립이사가 과반수를 구성하고(제4항), 일정 요건의 주주가 정기주주총회 6주 전 추천한 독립이사 후보를 포함시켜야 한다(제5항). ⑤ 독립이사 수 미달 시 처음 소집되는 주주총회에서 요건에 맞게 선임해야 한다(제3항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

제목 변경 취지, 1/3 이상 요건, 대형 상장회사 3명 이상·과반수, 독립이사 정의를 모두 정확히 지지한다. 추가 설명(결격사유, 후보추천위원회)도 기준답변과 모순되지 않는다.

누락 사항 시행일 2026.7.23 미언급

원본: cm-042 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-043 | 정답

질문 감사 보수의 결정을 이사회에 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제388조는 이사의 보수를 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 정하도록 하고, 제415조는 제388조를 감사에 준용한다. 결정주체를 정관 또는 주주총회로 한정하고 있으므로 이사회 위임의 근거가 되는 조문은 없다. 나아가 제542조의12 제5항은 상장회사가 감사의 선임 또는 감사의 보수결정을 위한 의안을 상정하려는 경우 이사의 선임 또는 이사의 보수결정 의안과 별도로 상정하여 의결하도록 규정한다.

실제 답변 전문

감사 보수의 결정을 이사회에 위임할 수 없다. 상법 제415조는 이사의 보수에 관한 제388조를 감사에 준용하도록 규정하고 있으며, 제388조는 이사의 보수를 정관에 정하지 않은 경우 주주총회의 결의로 정하도록 명시하고 있다. 따라서 감사의 보수 역시 정관에 정하지 않은 경우 주주총회 결의로 정해야 하며, 이사회에 위임할 수 있다는 규정은 제공된 조문에 없다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

위임 불가 결론과 제388조·제415조 근거를 정확히 지지한다. 제542조의12 제5항 별도 상정 언급은 없으나 질문의 핵심 쟁점(위임 가능성)에는 충족된다.

누락 사항 상장회사 감사 보수 의안 별도 상정 규정(제542조의12⑤) 미언급

원본: cm-043 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-044 | 정답

질문 감사위원 분리선출 인원은 몇 명인가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제542조의12 제2항 단서(2020.12.29 개정)는 감사위원회위원 중 1명(정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원)을 다른 이사들과 분리하여 선임하도록 규정한다. 자산규모에

따라 2명을 강제하는 문언은 확인되지 않는다.

실제 답변 전문

감사위원 분리선출 인원은 1명이 원칙이다. 다만, 정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원으로 한다. 상법 제542조의12 제2항 단서에 따르면, 상장회사는 감사위원회위원 중 1명(정관에서 2명 이상으로 정할 수 있음)을 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임해야 한다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(1명 원칙, 정관으로 2명 이상 가능, 상법 제542조의12 제2항 단서)을 모두 정확히 지지한다. 모순되는 내용이나 수치 오류가 없다.

원본: cm-044 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-045 | 정답

질문 자기주식 소각의무에 관한 신설 규정의 내용은?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제341조의4(2026.3.6 신설) 제1항은 회사가 자기주식을 취득한 때에는 그 취득한 날부터 1년 이내에 소각하도록 규정한다. 제2항은 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받은 때에는 그 계획에 따라 보유 또는 처분할 수 있도록 하며, 제3항에 따라 그 계획은 매년 주주총회에서 승인받아야 한다. 각 호는 균등조건 처분(제1호), 주식매수선택권 부여 등 임직원 보상 목적(제2호), 우리사주제도 실시 목적(제3호), 법령에 따른 활용(제4호), 신기술의 도입·재무구조의 개선 등 경영상 목적으로서 제434조에 따른 주주총회 결의로 정관에 사유를 규정한 경우(제5호)이다.

실제 답변 전문

자기주식 소각의무에 관한 신설 규정(상법 제341조의4, 2026. 3. 6. 신설)의 핵심은 회사가 자기주식을 취득한 날부터 1년 이내에 소각해야 한다는 원칙을 확립한 것입니다. 다만 5가지 예외사유에 해당하고 주주총회가 자기주식보유처분계획을 승인한 경우에는 보유 또는 처분이 가능합니다.

예외사유는 ①주주 비례 균등 처분, ②임직원 보상 목적(주식매수선택권 등), ③우리사주제도 실시 목적, ④법령상 활용(전환·교환청구권 등), ⑤정관에 규정된 경영상 목적(신기술 도입, 재무구조 개선 등)입니다.

자기주식보유처분계획은 매년 주주총회 승인을 받아야 하며, 계획서에는 보유·처분 목적, 대상 주식의 종류·수·취득방법, 시점별 자기주식 현황 및 발행주식총수 대비 비율 변화, 보유 기간, 처분 시기를 기재하고 이사 전원이 기명날인 또는 서명해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

1년 내 소각 원칙, 5개 예외사유, 자기주식보유처분계획의 주주총회 매년 승인 요건을 모두 정확히 제시했다. 제5호의 정관 규정에 특별결의(제434조) 언급이 없는 점은 사소한 누락이다.

누락 사항 제5호 정관 사유 규정 시 제434조 특별결의 요건 미언급

원본: cm-045 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-046 | 정답

질문 자기주식을 주주 외의 자에게 처분할 수 있는가?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제342조(2026.3.6 전문개정) 제1항은 원칙적으로 각 주주가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 취득하게 하도록 하고, 제2항은 제341조의4 제2항 제2호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 처분할 수 있도록 한다. 제3항에 따라 처분할 주식의 종류와 수, 처분가액과 납입기일, 상대방 및 처분방법 중 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정하며, 제4항에 따라 제417조부터 제432조까지의 규정이 성질에 반하지 아니하는 범위에서 준용된다.

실제 답변 전문

자기주식을 주주 외의 자에게 처분할 수 있다. 회사는 자기주식을 취득한 날부터 1년 이내에 소각해야 하지만, 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받으면 그 계획에 따라 보유 또는 처분할 수 있다. 처분할 주식의 상대방 및 처분방법은 정관에 규정이 없는 경우 이사회가 결정한다(상법 제342조). 다만 주주총회 승인을 받은 보유처분계획에는 ①각 주주에게 균등한 조건으로 처분하는 경우, ②임직원 보상 목적(주식매수선택권 등), ③우리사주제도 실시 목적, ④법령이 정한 바에 따른 활용, ⑤신기술 도입·재무구조 개선 등 경영상 목적으로 정관에 규정된 경우 등이 포함될 수 있으며, 이 중 임직원 보상이나 우리사주제도는 주주 외의 자를 대상으로 하는 처분에 해당한다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

주주 외의 자에게 처분 가능하다는 결론과 균등조건 원칙, 제341조의4 제2항 각 호 유형(임직원 보상, 우리사주 등), 정관 미규정 사항의 이사회 결정을 모두 지지한다. 소각의무·보유처분계획 언급은 문맥상 부가 설명으로 기준답변과 모순되지 않는다. 제417조~432조 준용 언급은 없으나 질문 핵심(주주 외 처분 가능성)에는 영향이 없다.

누락 사항 제417조~제432조 준용 규정 미언급 / 처분가액·납입기일 등 이사회 결정사항 일부 누락

원본: cm-046 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-047 | 정답

질문 공모 시 우리사주조합원 배정은 어떤 근거로 이루어지는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 자본시장법 제165조의7 제1항에 따라 주권을 대통령령으로 정하는 증권시장에 상장하려는 법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우, 상법 제418조에도 불구하고 우리사주조합원에 대하여 모집·매출하는 주식총수의 100분의 20을 배정하여야 한다. 즉 정관상 제3자배정 근거나 경영상 목적 요건을 거치지 않는 법정 강제배정이다. 다만 같은 항 제1호(외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인), 제2호(대통령령으로 정하는 경우)는 예외이고, 같은 조 제2항에 따라 우리사주조합원 소유주식수가 총수의 100분의 20을 초과하는 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다.

실제 답변 전문

공모 시 우리사주조합원 배정은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7 제1항에 근거하여 이루어집니다. 주권상장법인 또는 증권시장 상장 예정 법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우,「상법」제418조에도 불구하고 해당 법인의 우리사주조합원에게 모집·매출하는 주식총수의 100분의 20(20%)을 배정해야 합니다. 다만 외국인투자기업 중 대통령령이 정하는 법인이거나, 우선배정이 어려운 경우로서 대통령령이 정하는 경우에는 예외가 인정됩니다. 또한 우리사주조합원이 소유하는 주식수가 신규 발행 주식과 기발행 주식 총수의 20%를 초과하는 경우에도 이 규정이 적용되지 않습니다. 배정과 처분 등에 필요한 세부 기준은 금융위원회가 고시로 정할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

근거 조항(자본시장법 제165조의7 제1항), 상법 제418조 배제, 20% 강제배정, 외국인투자기업 등 예외 및 20% 초과 시 미적용까지 모두 일치한다. 수치·요건 오류가 없다.

원본: cm-047 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-048 | 정답

질문 발행사항은 어느 기관이 결정하는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 상법 제416조에 따라 신주의 종류와 수, 발행가액과 납입기일, 인수방법 등으로서 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정한다. 다만 이 법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우는 그러하지 아니하다.

실제 답변 전문

우리사주조합원에 대한 주식 배정의 발행사항은 이사회가 결정한다. 단, 상법 제416조에 따르면 이 법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우에는 주주총회가 결정할 수 있다. 회사가 성립 후 주식을 발행할 때 신주의 종류와 수, 발행가액과 납입기일, 신주의 인수방법 등 정관에 규정이 없는 사항은 원칙적으로 이사회의 권한이다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 상법 제416조에 따라 이사회가 발행사항을 결정한다는 결론과 정관·법률에 의한 주주총회 결정 예외를 모두 정확히 제시했다. 신주의 종류와 수, 발행가액, 납입기일, 인수방법 등 세부 항목도 언급했다.

원본: cm-048 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-049 | 정답

질문 주관회사 또는 그 계열회사가 발행회사 지분을 보유하면 공동주관 의무가 발생하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제1항에 따라 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조 제4항 제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사와 공동으로 하여야 한다. 이해관계인은 같은 규정 제2조 제9호에 정의되어 있고, 라목에 공정거래법 제2조 제3호의 계열회사 및 그 임원이 포함된다.

실제 답변 전문

주관회사 또는 그 계열회사(이해관계인)가 발행회사 지분을 합하여 5% 이상 보유하면 공동주관 의무가 발생한다. 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무 수행 시, 발행회사와 이해관계인에 해당하지 않으면서 발행회사 주식등을 보유하지 않은 다른 금융투자회사와 공동으로 업무를 수행해야 한다. 다만 기업인수목적회사나 외국기업의 기업공개인 경우에는 공동주관 의무가 면제된다. 또한 일정 요건을 충족하여 한국예탁결제원에 의무보유등록 확약서를 제출한 주식등은 보유비율 산정에서 제외되므로, 이 경우 공동주관 의무가 발생하지 않을 수 있다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(자신과 이해관계인 합산 5% 이상 보유 시 다른 금융투자회사와 공동주관 의무, 계열회사는 이해관계인에 포함)을 정확히 지지한다. 예외·면제 설명은 추가 정보로 모순되지 않으며, 10% 단서 언급 누락은 결론에 영향이 없다.

누락 사항 제15조 제4항 제2호 단서의 100분의 10 기준 미언급

원본: cm-049 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-050 | 정답

질문 100분의 10이 적용되는 경우는?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제15조 제4항 제2호 단서 각 목에 해당하는 발행회사로서, 가목 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인 제외), 나목 벤처기업, 다목 직전 3개 회계연도 평균 매출액 3천억원 미만 중견기업, 라목 신성장·원천기술 보유기업 또는 기술등급 상위 100분의 50 기업(공시대상기업집단 소속 기업 제외)이다. 다만 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 각 호의 업종은 제외된다.

실제 답변 전문

제공된 조문에 따르면, 100분의 10이 적용되는 경우는 금융투자회사가 특정 발행회사의 주식등을 보유할 때 이해관계 판단 기준으로 사용됩니다. 구체적으로 발행회사가 ① 중소기업기본법상 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인 제외), ② 벤처기업육성법상 벤처기업, ③ 중견기업법상 직전 3개 회계연도 평균 매출액 3천억원 미만 중견기업, ④ 신성장·원천기술 보유 기업 또는 기술등급 상위 50% 기업(공시대상기업집단 소속 기업 제외) 중 어느 하나에 해당하는 경우, 금융투자회사가 발행회사 주식등을 100분의 10 이상 보유할 때 이해관계가 있는 것으로 봅니다. 단, 중소기업창업지원법 시행령 제4조 각 호의 업종은 제외됩니다. 또한 금융투자회사와 그 이해관계인이 합하여 발행회사 주식등을 100분의 15 이상 보유하는 경우에도 이 기준이 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 네 가지 발행회사 유형과 제외 업종을 모두 정확히 제시했다. 100분의 15 관련 부가 설명이 있으나 핵심 결론과 모순되지 않는다.

누락 사항 제15조 제4항 제2호 단서 조문 명시 부족

원본: cm-050 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-051 | 정답

질문 보유비율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제6조 제2항에 따라 자본시장법 시행규칙 제14조 제1항을 준용한다. 제4항에 따라 중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, 환매금지형 사모집합투자기구의 경우 출자 또는 투자한 비율만큼 보유한 것으로 본다.

실제 답변 전문

보유비율은 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙 제14조제1항'을 준용하여 산정한다. 구체적으로는 ① 주권은 그 주식의 수, ② 신주인수권이 표시된 것은 신주인수권의 목적인 주식의 수, ③ 전환사채권은 권면액을 전환 발행가격으로 나눈 수(1 미만 단수 제외), ④ 신주인수권부사채권은 신주인수권의 목적인 주식의 수, ⑤ 교환사채권·파생결합증권·증권예탁증권은 각각 교환대상·기초자산·기초증권별로 앞의 방식을 적용한 수로 계산한다. 다만, 일정 조건 충족 시 예외적으로 보유비율 산정에서 제외되는 주식등이 있다. 예를 들어 코스닥 상장법인이 발행한 주식으로서 유동성공급 계약에 따라 취득한 주식, 지정자문인 계약에 따라 취득한 코넥스 상장법인 주식, 특정 조합·집합투자기구(중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합 등)가 보유한 주식 중 출자·투자 비율만큼만 간주되는 경우, 상장예비심사신청일 또는 대표주관계약체결일 이전 취득하고 의무보유등록 확약서를 제출한 주식 등은 보유비율 산정에서 제외되거나 별도로 계산된다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시행규칙 제14조 제1항 준용과 특정 조합·집합투자기구의 출자·투자 비율 간주를 모두 지지한다. 환매금지형 사모집합투자기구는 '등'으로 포괄되어 실질적 누락은 아니다. 추가 예외 서술은 기준답변과 모순되지 않는다.

누락 사항 환매금지형 사모집합투자기구 명시 누락

원본: cm-051 · arm=claude-sonnet-4-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

claude-sonnet-4-6

모델 claude-sonnet-4-6

오답: cm-002, cm-025, cm-030

cm-002 | 오답

질문 제4호의 기준일은 언제인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 투자기간은 조문상 상장예비심사신청일을 기준으로 하고, 100분의 10 한도의 기준이 되는 자본금은 상장신청일 현재를 기준

실제 답변 전문

제4호의 기준일은 **상장예비심사 신청일**입니다.

제26조 제1항 제4호에 따르면, 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 주식등의 투자기간을 산정할 때 '상장예비심사 신청일을 기준으로 한다'고 명시되어 있습니다. 즉, 투자기간이 2년 미만인지 여부는 상장예비심사 신청일을 기준으로 판단합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

투자기간 기준일이 상장예비심사신청일이라는 점은 맞게 답했다. 그러나 기준답변이 요구한 자본금 100분의 10 한도의 기준일이 상장신청일 현재라는 핵심 세부사항이 누락됐다.

누락 사항 100분의 10 한도 산정 기준 자본금은 상장신청일 현재 기준

원본: cm-002 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-025 | 오답

질문 이익 계산 시 이미 과세된 저가분이 조정되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제1항은 정산기준일 현재 1주당 평가가액에서 취득가액(또는 증여세 과세가액)과 기업가치 실질증가분을 차감하도록 규정할 뿐, 제35조·제39조에 따라 이미 과세된 부분을 별도로 차감하는 규정은 확인되지 않는다. 명시적 조정규정 미확인 사항이다.

실제 답변 전문

네, 이익 계산 시 이미 과세된 저가분(증여세 과세가액)이 조정됩니다.

제31조의3 제1항에 따르면, 상장 등에 따른 이익은 ① 정산기준일 현재 1주당 평가가액에서 ② 주식등을 증여받은 날 현재의 1주당 증여세 과세가액(취득의 경우 취득일 현재 1주당 취득가액)과 ③ 1주당 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익을 차감한 가액에, 증여받거나 유상으로 취득한 주식등의 수를 곱하여 계산합니다.

즉, 제1항 제2호에서 '증여받은 날 현재의 1주당 증여세 과세가액'을 차감하도록 규정하고 있으므로, 이미 증여세가 과세된 저가분(증여세 과세가액)은 이익 계산 시 공제(차감)되어 이중과세가 조정됩니다. 아울러 제3호에 따라 기업의 자체적인 실질적 성장분(기업가치의 실질적 증가로 인한 이익)도 함께 차감되어, 순수하게 상장 등으로 인한 이익만을 과세 대상으로 삼습니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 근거 없는 추론

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 제35조·제39조로 이미 과세된 저가분을 별도 차감하는 명시 규정이 없다는 결론인데, 시스템은 증여세 과세가액 차감을 근거로 '조정된다'고 반대 결론을 냈다. 조문 내용 서술은 맞으나 질문의 핵심 쟁점(이미 과세분의 별도 조정규정 존재)에 대해 근거 없는 확대해석을 했다.

누락 사항 제35조·제39조 기과세분 별도 차감규정 미확인 / 명시적 조정규정 부재라는 결론

원본: cm-025 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-030 | 오답

질문 증권신고서 제출 시 1분기 검토보고서를 첨부하여야 하는가?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-6조 제8항 제1호 라목의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서는, 그 정의를 규정한 제2-4조 제5항 제3호 라목에서 "자본시장법 시행령 제170조 제1항 제2호 단서에 따른 금융기관·주권상장법인이 분기재무제표가 확정된 이후에 신고서를 제출하는 경우에 첨부해야 할" 서류로 한정하고 있다. 따라서 상장 전 발행인에게는 첨부의무가 없다. 다만 같은 항 제1호 다목은 증권시장에 주권을 상장하기 위한 모집 또는 매출의 경우 반기재무제표가 확정된 이후에는 반기감사보고서 또는 반기검토보고서를 첨부하도록 규정한다.

실제 답변 전문

결론적으로, 증권신고서 제출 시 1분기 검토보고서(분기검토보고서)는 조건부로 첨부해야 합니다.

제2-6조 제8항 제1호 라목에 따르면, 기존 법인이 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우 '회계감사인의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서'를 첨부서류로 규정하고 있습니다. 다만, 이 규정은 분기보고서 자체가 확정된 이후의 시점을 전제로 하며, IPO(주권 상장을 위한 모집·매출)의 경우 반기보고서에 대해서는 제2-4조 제5항 제3호 다목에 대한 예외 규정이 명시되어 있으나(제2-6조 제8항 제1호 다목 괄호), 분기검토보고서에 대한 별도의 예외 조항은 해당 조문에 명시되어 있지 않습니다.

따라서, 1분기 재무제표(분기재무제표)가 확정된 이후에 증권신고서를 제출하는 경우에는 분기검토보고서(또는 분기감사보고서)를 첨부하여야 하며, 분기재무제표가 확정되기 이전에 제출하는 경우에는 첨부 의무가 발생하지 않습니다. 단, 구체적인 첨부 여부는 신고서 제출 시점과 분기재무제표 확정 여부에 따라 달라집니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 정의·수식 범위 해석 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 상장 전 발행인에게 분기검토보고서 첨부의무가 없다고 하나, 시스템 답변은 분기재무제표 확정 후에는 첨부해야 한다고 반대 결론을 제시한다. 분기검토보고서 정의가 금융기관·주권상장법인에 한정된다는 핵심 근거를 놓쳤다.

누락 사항 제2-4조 제5항 제3호 라목의 정의상 금융기관·주권상장법인에 한정 / 상장 전 발행인은 첨부의무 없음 / IPO는 반기감사·검토보고서 첨부(다목)

원본: cm-030 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-001 | 정답

질문 벤처금융 및 전문투자자의 100분의 10 한도는 합산 기준인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 제26조 제1항 제4호 조문상 "벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다"로 규정

실제 답변 전문

아니다. 벤처금융과 전문투자자 각각에 대해 100분의 10 한도가 별도(각각)로 적용된다.

제26조 제1항 제4호는 '벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 **각각** 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다'고 규정하고 있다. 즉, 벤처금융이 취득한 주식 중 자본금의 10%, 전문투자자가 취득한 주식 중 자본금의 10%를 각자 독립적으로 산정하는 구조이며, 양자를 합산하여 10% 한도를 공유하는 방식이 아니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심인 '각각 100분의 10' 조문 내용을 정확히 인용하며 합산이 아님을 명확히 밝혔다.

원본: cm-001 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-003 | 정답

질문 재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 주식은 제3호와 제4호 중 어디에 해당하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제4항 제2호는 상장규정 제26조 제1항 제3호 단서의 "세칙으로 정하는 경우"에 벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 경우를 포함하고 있다. 따라서 제3호에서 제외되고 제4호가 적용된다.

실제 답변 전문

재무적투자자(벤처금융 또는 전문투자자)가 제3자배정으로 취득한 주식은 **제3호**에 해당하나, 세칙에 따라 의무보유가 면제됩니다.

근거 및 설명:

제26조 제1항 제3호는 '상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자'를 의무보유 대상으로 규정하고, 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 신속이전기업은 1년)의 의무보유 기간을 부과합니다.

한편 제4호는 '벤처금융 또는 전문투자자가 **모집이나 매출이 아닌 방법**으로 취득한' 주식 중 투자기간이 2년 미만이고 자본금 대비 각각 10% 한도 이내인 것을 대상으로 하며, 상장일부터 1개월의 의무보유 기간을 정하고 있습니다. 제3자배정은 '모집이나 매출이 아닌 방법'에 포함될 수 있어 제4호에도 해당할 수 있습니다.

다만, 시행세칙 제23조 제4항 제2호는 규정 제26조 제1항 **제3호 단서**의 예외로서 '벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 경우'를 의무보유 면제 사유로 명시하고 있습니다. 즉, 재무적투자자(벤처금융·전문투자자)가 제3자배정으로 취득한 주식은 원칙적으로 제3호 대상이지만, 세칙에 따라 제3호의 의무보유 적용이 면제되고, 대신 제4호의 요건(투자기간 2년 미만, 자본금의 10% 한도)을 충족하는 범위 내에서는 제4호가 적용되어 상장일부터 1개월 의무보유를 부담하게 됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 시행세칙 제23조 제4항 제2호에 따라 제3호 적용이 배제되고 제4호(1개월)가 적용된다는 기준답변의 결론을 명확히 지지한다. 첫 문장에서 '원칙적으로 제3호'라 했으나 결과적으로 제3호 제외·제4호 적용을 설명하여 모순이 없다.

원본: cm-003 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-004 | 정답

질문 제5호의 괴리율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제6항에 따라, 취득가격은 상장주선인이 상장예비심사신청일 전 6개월 동안 취득한 주식등의 취득수량 가중산술평균가격, 공모가격은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조 제1항에 따른 가격이며, 괴리율은 (공모가격에서 취득가격을 뺀 금액)을 취득가격으로 나누어 100을 곱한 비율이다.

실제 답변 전문

제5호의 괴리율(취득가격과 공모가격 간의 괴리율)은 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조 제6항에 따라 다음 산식으로 산정합니다.

괴리율 = (공모가격 – 취득가격) ÷ 취득가격 × 100

각 구성요소는 다음과 같이 정의됩니다.

1. **취득가격**: 상장주선인이 상장예비심사 신청일 전 6개월 동안 취득한 신규상장신청인의 주식등에 대하여, 주식 취득수량을 가중치로 하여 가중 산술평균한 주식 취득가격입니다. 다만 전환사채 및 신주인수권부사채 등 주식에 해당하지 않는 증권은 전환이나 상장될 경우의 주식 수와 권리행사 가격 등을 고려하여 계산(취득가격 산정일 기준)할 수 있습니다.

2. **공모가격**:「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항에 따른 가격(즉, 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법, 수요예측을 통한 방법, 경매 방식 등으로 결정된 가격)입니다.

3. **산식**: 위 두 값을 위 공식에 대입하여 산정된 비율이 괴리율이 됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 시행세칙 제23조 제6항의 괴리율 산식과 취득가격(6개월 가중산술평균), 공모가격(인수업무규정 제5조 제1항) 정의를 모두 정확히 제시했다. 기준답변의 모든 필수명제를 지지하며 모순이 없다.

원본: cm-004 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-005 | 정답

질문 유가증권시장에도 벤처금융·전문투자자에 대한 의무보유 규정이 있는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 없다. 유가증권시장 상장규정 및 그 시행세칙 전문에서 "벤처금융"은 검색되지 않는다. 제27조 제1항은 제1호(최대주주등, 상장일부터 6개월. 다만 최대주주가 자본시장법 제9조 제19항에 따른 사모집합투자기구인 경우 1년), 제2호(상장 후 주식매수선택권 행사로 주식을 취득한 최대주주등, 상장일부터 6개월, 최대주주가 사모집합투자기구이면 1년), 제3호(상장예비심사신청일 전 1년 이내 제3자배정 발행주식등 취득자, 발행일부터 1년. 다만 그 날이 상장일부터 6개월 이내이면 상장일부터 6개월이 되는 날까지 연장), 제4호(같은 기간 내 최대주주등의 주식등 취득자, 상장일부터 6개월), 제5호(거래소가 인정하는 주주등, 2년 이내)로 구성된다.

실제 답변 전문

유가증권시장 상장규정 제27조에는 벤처금융(벤처캐피탈) 또는 전문투자자를 별도로 언급하거나 이들에 대한 특별 의무보유 규정을 두고 있지 않습니다.

제27조 제1항은 의무보유 대상자를 ① 최대주주등(6개월, 사모집합투자기구 최대주주인 경우 1년), ② 주식매수선택권 행사로 주식을 취득한 최대주주등(동일 기간), ③ 상장예비심사 신청일 전 1년 이내 제3자 배정 방식으로 주식등을 취득한 자(발행일부터 1년, 상장일부터 6개월 이내일 경우 연장), ④ 같은 기간 내 최대주주등 소유 주식등을 취득한 자(상장일부터 6개월), ⑤ 거래소가 공익 실현·투자자 보호를 위해 필요하다고 인정하는 주주등(상장일부터 2년 이내 범위에서 협의 결정)으로 한정하고 있습니다.

벤처금융·전문투자자에 대한 별도 규정(예: 코스닥시장 상장규정에서 볼 수 있는 벤처금융 관련 의무보유 완화·적용 조항 등)은 제공된 제27조 조문 어디에도 명시되어 있지 않습니다. 따라서 유가증권시장 상장규정 제27조만을 근거로 할 때, 벤처금융·전문투자자에 대한 별도 의무보유 규정은 존재하지 않으며, 이들이 의무보유 대상에 해당하려면 위 각 호의 요건(예: 제3자 배정 취득자 등)을 충족해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 '없다' 결론과 제27조 제1항 각 호의 기간·요건을 모두 정확히 일치시켜 서술했다. 중요한 수치·조건 오류가 없다.

원본: cm-005 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-006 | 정답

질문 유가증권시장에서 전문투자자는 어떻게 취급되는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 시행세칙 제21조 제2항 제1호는 상장규정 제27조 제1항 제1호의 경우 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 경우 그 수량을 의무보유 대상 주식등에서 제외하도록 규정한다. 해당 전문투자자의 범위는 같은 조 제3항 각 호에서 열거하고 있다.

실제 답변 전문

유가증권시장에서 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 주식을 소유한 경우, 해당 수량은 의무보유 대상 주식등에서 제외됩니다.

구체적으로, 세칙 제21조 제2항 제1호에 따르면, 규정 제27조 제1항 제1호(최대주주등)에 해당하는 경우로서 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 경우에는 그 수량을 의무보유 대상에서 제외합니다.

여기서 '전문투자자'의 범위는 세칙 제21조 제3항에서 자본시장법 제9조 제5항의 전문투자자 중 다음으로 한정합니다: ① 국가, ② 한국은행, ③ 은행, ④ 한국산업은행, ⑤ 중소기업은행, ⑥ 한국수출입은행, ⑦ 농업협동조합중앙회, ⑧ 수산업협동조합중앙회, ⑨ 보험회사, ⑩ 금융투자업자(단, 신탁업자·투자일임업자·투자자문업자·겸영금융투자업자 제외), ⑪ 증권금융회사, ⑫ 종합금융회사, ⑬ 여신전문금융회사, ⑭ 상호저축은행 및 그 중앙회, ⑮ 산림조합중앙회, 새마을금고연합회, 신용협동조합중앙회, 한국주택금융공사, 집합투자기구(단, 사모집합투자기구와 법시행령 제6조 제1항 각 호의 법률에 따라 설립·설정된 집합투자기구 제외), 신용보증기금, 기술보증기금, 법률에 따라 설립된 기금 및 그 관리·운용 법인, 법률에 따라 공제사업을 경영하는 법인, 그 밖에 거래소가 전문투자자의 성격·소유 목적 등을 고려하여 제외가 타당하다고 인정하는 전문투자자입니다.

즉, 전문투자자는 의무보유 대상에서 제외되는 혜택을 받지만, 이는 '투자 목적'으로 소유한 경우에 한정되며, 해당 전문투자자의 범위도 위 열거된 기관으로 제한됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(세칙 제21조 제2항 제1호에 따른 전문투자자 최대주주등의 투자목적 소유분 의무보유 제외, 범위는 제3항 열거)를 모두 지지한다. 열거 목록의 세부 항목은 기준답변이 직접 요구한 사항이 아니며 결론과 모순되지 않는다.

원본: cm-006 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-007 | 정답

질문 상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 어떻게 되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 따라 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 모집·매출가격과 같은 가격으로 주식을 취득하여야 한다. 국내기업의 경우 제1호 나목에 따라 모집·매출 주식의 100분의 3(취득금액 10억원 초과 시 10억원 상당 수량)을 상장일부터 3개월 보유하고, 신속이전기업은 제1호 가목에 따라 100분의 5(25억원 한도)를 6개월 보유한다. 외국기업은 제2호에 따라 100분의 5(혁신기술기업 50억원, 그 외 25억원 한도)를 1년 보유한다. 유가증권시장 상장규정 제13조 제3항의 의무인수는 외국주권등 신규상장에 한정되며, 국내 모집·매출분의 100분의 5(50억원 한도)를 상장일부터 6개월 매각 제한한다.

실제 답변 전문

코스닥시장과 유가증권시장으로 구분하여 설명합니다.

[코스닥시장 (제13조 제5항)]
상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 모집·매출가격과 같은 가격으로 해당 주식을 취득하고 아래 기간 동안 의무보유하여야 합니다.

① 국내기업의 경우
- 신속이전기업(제31조제1항): 모집·매출 주식의 5%(취득금액 25억원 초과 시 25억원에 해당하는 수량)를 상장일부터 6개월 의무보유. 단, 제31조제1항제3호 마목·바목에 따른 신속이전기업은 1년 의무보유이며, 상장일부터 6개월 경과 후 매 1개월마다 최초 취득 주식의 5%까지 매각 가능.
- 그 외 국내기업: 모집·매출 주식의 3%(취득금액 10억원 초과 시 10억원에 해당하는 수량)를 상장일부터 3개월 의무보유. 단, 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙 소정의 사유에 해당하는 경우 6개월 의무보유.

② 외국기업의 경우
- 혁신기술기업: 모집·매출 주식의 5%(취득금액 50억원 초과 시 50억원에 해당하는 수량)를 상장일부터 1년 의무보유. 6개월 경과 후 매 1개월마다 최초 취득 주식의 5%까지 매각 가능.
- 그 외 외국기업: 모집·매출 주식의 5%(취득금액 25억원 초과 시 25억원에 해당하는 수량)를 상장일부터 1년 의무보유. 6개월 경과 후 매 1개월마다 최초 취득 주식의 5%까지 매각 가능.

③ 의무 면제 가능 경우(제6항): 대형법인(외국기업 및 제31조제1항제3호 마목·바목 신속이전기업 제외), 적격 해외증권시장 상장 후 3년 경과 외국기업은 의무인수·보유 규정을 적용하지 않을 수 있음.

[유가증권시장 (제13조 제3항) - 외국주권등 신규상장의 경우]
상장주선인은 국내에서 모집·매출한 외국주권등의 5%(금액이 50억원 초과 시 50억원에 해당하는 수량)를 모집·매출 시 발행가액으로 취득하여 상장신청일 현재 보유하여야 하며, 상장일부터 6개월 이내에 매각할 수 없습니다. 단, 적격 해외증권시장 상장 후 3년 이상 경과한 경우에는 해당 의무인수·보유 규정이 적용되지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 수치(국내 3%/10억원/3개월, 신속이전 5%/25억원/6개월, 외국기업 5%/혁신 50억·기타 25억/1년, 유가증권 외국주권 5%/50억/6개월)를 모두 정확히 지지한다. 추가 예외·면제 설명은 모순되지 않는 부가정보다.

원본: cm-007 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-008 | 정답

질문 국내 일반기업의 3개월 보유기간이 6개월로 연장되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목 단서에 따라 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 시행세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우이다. 시행세칙 제15조 제5항(2023.12.28 신설)은 그 사유를 "상장주선인이 상장예비심사신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장 이후 2년 이내에 투자주의환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지사유가 발생한 경우"로 규정한다. 즉 상장신청인의 유형만으로 자동 연장되는 것이 아니라 상장주선인의 과거 주선실적이 요건이다.

실제 답변 전문

국내 일반기업(신속이전기업 제외)의 보유기간이 3개월에서 6개월로 연장되는 경우는, 상장신청인이 **혁신기술기업**이고 **상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우**입니다(제13조 제5항 제1호 나목 단서).

세칙(시행세칙 제15조 제5항)에서 정하는 사유란, 상장주선인이 상장예비심사 신청일을 기준으로 **최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업**이 상장한 이후 **2년 이내에** 다음 중 하나의 사유가 발생한 경우를 말합니다: ① 투자주의 환기종목 또는 관리종목으로 지정, ② 형식적 상장폐지사유 발생, ③ 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지사유 발생.

즉, 상장신청인이 혁신기술기업이더라도 상장주선인에게 위 이력이 없으면 3개월 보유기간이 그대로 적용되고, 위 이력이 있는 경우에만 6개월로 연장됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 혁신기술기업 요건과 상장주선인의 최근 3년 이내 주선한 기술성장기업이 상장 후 2년 이내 투자주의환기·관리종목 지정 또는 상장폐지사유 발생이라는 세칙 사유를 정확히 제시했다. 근거 조항과 결론이 기준답변과 일치한다.

원본: cm-008 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-009 | 정답

질문 의무인수가 면제되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제6항에 따라 대형법인(다만 외국기업이나 제31조 제1항 제3호 마목·바목에 따른 신속이전기업은 제외), 적격해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업의 경우 거래소가 제5항을 적용하지 않을 수 있다.

실제 답변 전문

의무인수(제5항)가 면제되는 경우는 제6항에서 규정하며, 상장신청인이 다음 두 가지 중 하나에 해당하면 거래소가 해당 기업의 상장주선인에 대해 의무인수·보유 규정을 적용하지 않을 수 있습니다.

① **대형법인**인 경우. 다만, 외국기업이거나 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업은 이 면제 대상에서 제외됩니다.

② **적격 해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업**인 경우.

즉, 상장신청인이 대형법인(단, 외국기업 및 특정 신속이전기업 제외)이거나, 적격 해외증권시장 상장 후 3년이 지난 외국기업에 해당하면 거래소 재량으로 상장주선인의 의무인수·보유 의무가 면제될 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 두 면제 사유와 예외(외국기업·신속이전기업 제외, 3년 경과)를 정확히 제시했다. 거래소 재량이라는 점도 일치한다.

원본: cm-009 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-010 | 정답

질문 의무인수분이 공동주관회사 판단의 보유비율에 산입되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제3항에 따라 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 따라 취득하는 주식은 같은 조 제1항의 보유비율 산정에서 보유한 것으로 보지 아니한다.

실제 답변 전문

의무인수분은 공동주관회사 판단의 보유비율 산정에 산입되지 않습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조 제3항은, 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(상장예정법인 포함)이 발행하는 주식은 제1항의 공동주관 여부를 판단하는 주식등의 보유비율 산정에서 '보유한 것으로 보지 아니한다'고 명시하고 있습니다. 여기서 제13조 제5항 제1호가 바로 상장주선인의 의무인수(의무보유) 규정입니다. 따라서 상장주선인이 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 따라 의무적으로 취득하는 주식은 공동주관회사 판단 기준인 5% 보유비율 계산 시 제외됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(제6조 제3항에 따라 코스닥 상장규정 제13조 제5항 제1호 취득 주식은 보유비율 산정에서 제외)를 정확히 지지한다. 추가 설명도 모순이 없다.

원본: cm-010 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-011 | 정답

질문 사내규정 정비가 상장심사에서 요구되는 근거는?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제29조 제1항 제2호는 "기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성이 인정될 것"을 질적심사요건으로 규정하고, 같은 조

제2항은 세부 심사기준을 시행세칙으로 정하도록 위임한다.

실제 답변 전문

사내규정 정비가 상장심사에서 요구되는 직접적인 근거는 제29조 제1항 제2호에 있습니다. 동 조항은 '기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성이 인정될 것'을 질적 심사요건의 하나로 규정하고 있습니다. 사내규정은 내부통제제도 및 기업지배구조의 핵심 구성요소로서, 이를 적절히 정비하지 않으면 경영투명성·경영안정성 요건을 충족하지 못한 것으로 평가될 수 있습니다. 거래소는 제1항 각 호의 사항을 종합적으로 고려하여 심사하며, 세칙으로 정하는 질적심사기준에 따라 경영안정성 등을 추가로 심사할 수 있습니다(제29조 제2항). 다만, '사내규정 정비'라는 표현이 조문에 명시적으로 등장하지는 않으며, 내부통제제도·기업지배구조 관련 요건에서 파생되는 요구사항임을 참고하시기 바랍니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

제29조 제1항 제2호의 질적심사요건 내용과 제2항의 세칙 위임을 모두 정확히 제시했다. 기준답변의 필수명제를 모두 지지하며 모순이 없다.

원본: cm-011 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-012 | 정답

질문 제정 시기에 관한 규정이 있는가?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 상장규정 및 시행세칙에 제정 시기를 특정한 조문은 없다. 명시적 근거 미확인 사항이며, 운영 이력이 심사 대상이 된다는 점은 실무해설서 수준의 서술에 해당된다.

실제 답변 전문

제공된 조문(제29조)에는 제정 시기에 관한 규정이 없습니다. 해당 조문은 코스닥시장 상장규정 제29조(질적 심사요건)로서, 질적 심사의 내용(기업의 계속성, 경영투명성·안정성, 투자자 보호 등)과 심사 방법(세칙 기준, 업종별 특성 고려 등)만을 규정하고 있을 뿐, 제정 시기 또는 시행일에 관한 내용은 포함되어 있지 않습니다. 제정 시기를 확인하려면 해당 규정의 부칙(제정·개정 연혁) 또는 별도의 제·개정 이력 문서가 필요합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 상장규정·시행세칙에 사내규정 제정 시기를 특정한 조문이 없다는 점이며, 시스템 답변도 제정 시기 규정이 없다고 명확히 답했다. 반대 결론이나 수치·요건 오류가 없다.

누락 사항 운영 이력이 실무해설서 수준의 서술이라는 언급 없음

원본: cm-012 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-013 | 정답

질문 벤처기업이 주식매수선택권을 부여할 때의 요건은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업육성에관한특별법 제16조의3 제1항에 따라 정관으로 정하는 바에 따라 주주총회의 결의로 부여하며, 이 경우 주주총회 결의는 상법 제434조를 준용한다. 부여대상은 같은 항 제1호(임직원), 제2호(인수기업 임직원), 제3호(전문성 보유자)이다. 같은 조 제3항에 따라 부여 주식은 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없고, 제1항 제3호에 해당하는 경우에는 100분의 10을 초과할 수 없다. 같은 조 제4항에 따라 행사가격은 신주인수 방식의 경우 부여일 기준 시가와 권면액 중 높은 금액 이상이어야 한다. 상법 제340조의2부터 제340조의5까지에 우선하여

이 법이 적용된다(제16조의6 제3항).

실제 답변 전문

벤처기업이 주식매수선택권을 부여하기 위한 요건은 다음과 같습니다.

① 부여 주체 및 절차 요건
주식회사인 벤처기업이 정관으로 정하는 바에 따라 주주총회의 결의(「상법」 제434조 준용, 즉 특별결의)로 부여하여야 합니다.

② 부여 대상 요건
해당 기업의 설립 또는 기술·경영의 혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 자로서 다음 중 하나에 해당해야 합니다.
- 벤처기업의 임직원(대통령령으로 정하는 자 제외)
- 벤처기업이 인수한 기업(해당 기업 발행주식 총수의 30%를 초과하는 주식을 가진 경우에만 해당)의 임직원(대통령령으로 정하는 자 제외)
- 해당 기업이 필요로 하는 전문성을 보유한 자로서 대통령령으로 정하는 자

③ 부여 한도 요건
부여하는 주식은 회사 발행주식 총수의 50%를 초과할 수 없습니다. 다만, 전문성 보유자(제1항 제3호)에게 부여하는 경우에는 발행주식 총수의 10%를 초과할 수 없습니다.

④ 행사가격 요건
- 신주 인수 방법으로 부여하는 경우: 부여일 기준 주식의 시가와 권면액 중 높은 금액 이상
- 자기주식 매수 또는 차액 지급 방법으로 부여하는 경우: 부여일 기준 주식의 시가 이상
- 예외적으로 임직원(제1항 제1호·제2호)에게 신주 인수 방법으로 부여하면서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 경우에는 시가보다 낮은 가격(단, 권면액 이상)으로 정할 수 있습니다.

⑤ 부여 방법
① 미리 정한 행사가격으로 신주를 인수하는 방법, ② 행사가격으로 자기주식을 매수하는 방법, ③ 행사가격과 시가의 차액을 현금 또는 자기주식으로 지급받는 방법 중 하나로 부여합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

정관·주주총회 특별결의(상법 제434조 준용), 부여대상 3유형, 한도 50%/10%, 행사가격 시가·권면액 중 높은 금액 등 기준답변의 핵심 명제를 모두 정확히 지지한다. 추가 설명(부여방법, 예외)도 모순되지 않는다.

누락 사항 상법 제340조의2~5에 우선 적용된다는 언급 없음

원본: cm-013 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-014 | 정답

질문 부여 기준시가 관련 규정은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의3 제5항에 따라 제1항 제1호·제2호의 자에게 신주인수 방식으로 부여하는 경우로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 때에는 시가보다 낮은 가격(권면액 이상)으로 정할 수 있다. 같은 법 시행령 제11조의3 제5항(2025.12.30 개정)은 그 요건을 "부여받는 자 1인이 부여일 기준 시가보다 낮은 행사가격으로 부여받았거나 부여받을 각 주식매수선택권에 대하여 계산식에 따라 계산한 금액의 합계가 20억원 이하일 것"으로 규정한다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권의 부여 기준시가 관련 규정은 다음과 같습니다.

결론: 행사가격 설정에 필요한 주식의 시가는「상속세 및 증여세법」제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가하며, 이 때 '평가기준일 전후 6개월'은 '평가기준일 전 6개월'로 적용합니다.

행사가격 기준(법 제16조의3 제4항):
- 신주 인수 방법(제2항 제1호)으로 부여하는 경우: 부여일 기준 주식의 시가와 주식의 권면액 중 높은 금액 이상
- 자기주식 매수 또는 차액 지급 방법(제2항 제2호·제3호)으로 부여하는 경우: 부여일 기준 주식의 시가 이상

시가 평가 방법(시행령 제11조의3 제2항):
행사가격 설정(부여 후 행사가격 조정 포함) 및 주식매수선택권 행사일 기준 주식의 시가 모두「상속세 및 증여세법」 제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가합니다. 다만, 같은 법 시행령 제49조 중 '평가기준일 전후 6개월'은 '평가기준일 전 6개월'로 봅니다.

예외(법 제16조의3 제5항 및 시행령 제11조의3 제5항):
임직원(제1호·제2호 해당자)에게 신주 인수 방법으로 부여하는 경우, 시가보다 낮은 가격(단, 권면액 이상)으로 행사가격을 정할 수 있습니다. 이 때, 부여받는 자 1인의 시가 초과분[(부여일 기준 주식의 시가 - 행사가격) × 행사 대상 주식 수]의 합계가 20억원 이하인 요건을 갖추어야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 기준답변의 핵심(법 제16조의3 제5항, 시행령 제11조의3 제5항의 20억원 이하 요건, 권면액 이상 저가 부여 가능)을 정확히 지지한다. 추가로 시가 평가방법(상증세법 준용)을 설명했으나 모순되지 않는다.

원본: cm-014 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-015 | 정답

질문 부여 후 신고의무는 어디에 이행하는가?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의6 제1항에 따라 중소벤처기업부장관에게 신고한다. 같은 법 시행령 제11조의5 제1항에 따라 부여 신고 시 정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록(제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정하는 경우)을 첨부하며, 신고서 서식은 중소벤처기업부령에 위임되어 있다.

실제 답변 전문

벤처기업은 주식매수선택권을 부여(또는 취소·철회)하려는 경우 **중소벤처기업부장관**에게 신고의무를 이행하여야 합니다.

구체적으로, 벤처기업육성에 관한 특별법 제16조의6제1항에 따라 주주총회 등의 결의를 한 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 중소벤처기업부장관에게 그 내용을 신고하여야 하며, 동법 시행령 제11조의5제1항에 따라 중소벤처기업부령으로 정하는 신고서에 ① 벤처기업의 정관, ② 주주총회 의사록, ③ 이사회 의사록(이사회에서 부여에 관한 사항을 정하는 경우에 한함)을 첨부하여 중소벤처기업부장관에게 제출해야 합니다. 취소 또는 철회의 경우에는 중소벤처기업부령으로 정하는 신고서만 제출하면 됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

중소벤처기업부장관 신고라는 결론과 첨부서류(정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록), 서식 위임까지 기준답변과 일치한다. 추가된 취소·철회 관련 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-015 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-016 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권은 언제부터 행사할 수 있는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권의 행사요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의5 제1항에 따라 제16조의3 제1항에 따른 결의가 있는 날 또는 제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임하거나 재직하여야 행사할 수 있다. 기산점은 부여일이 아니라 결의일 또는 이사회에서 정한 날이다. 시행령 제11조의4 제1항에 따라 사망 또는 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 경우는 예외이나, 정년에 따른 퇴임·퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 않는다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권은 원칙적으로 결의가 있는 날(또는 이사회에서 정한 날)부터 **2년 이상 재임하거나 재직**한 후에야 행사할 수 있습니다.

근거 및 요건(제16조의5 제1항)
- 주식매수선택권을 부여받은 자는 주주총회(또는 이사회) 결의가 있는 날부터 2년 이상 재임·재직하여야 행사할 수 있습니다.

예외 1 – 사망 또는 본인 책임 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 경우(시행령 제11조의4 제1항)
- 2년 재임·재직 요건을 채우지 못해도 행사할 수 있습니다. 단, 정년에 따른 퇴임·퇴직은 이 예외에 해당하지 않습니다.
- 또한, 행사기한이 퇴임·퇴직일까지로 정해진 경우, 본인 책임 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 때에는 그 퇴임·퇴직일부터 3개월 이상의 행사기간을 추가로 부여해야 합니다(시행령 제11조의4 제2항).

예외 2 – 외부 용역 제공자(제16조의3 제1항 제3호에 해당하는 자)에게 부여된 경우(제16조의5 제1항 단서)
- 결의가 있는 날부터 **2년이 경과**하고, 벤처기업과 주식매수선택권 부여와 관련된 **용역계약을 체결하고 이를 이행**한 경우에만 행사할 수 있습니다(시행령 제11조의4 제3항). 다만, 벤처기업이 정당한 사유 없이 일방적으로 용역계약을 취소하는 등 부여받은 자의 책임 없는 사유로 이행하지 못한 경우에는 이행한 것으로 봅니다(시행령 제11조의4 제4항).

양도 불가 원칙: 주식매수선택권은 타인에게 양도할 수 없으나, 부여받은 자가 사망한 경우 상속인이 이를 부여받은 것으로 봅니다(제16조의5 제2항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 결의일(또는 이사회에서 정한 날)부터 2년 이상 재임·재직 요건과 사망·본인 책임 아닌 사유 예외, 정년 제외까지 기준답변의 필수 명제를 모두 지지한다. 추가 설명은 기준답변과 모순하지 않는다.

누락 사항 기산점이 부여일이 아니라는 점 명시적 강조 약함

원본: cm-016 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-017 | 정답

질문 행사가격 설정에 필요한 부여일 기준 시가는 어떻게 평가하는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항(2024.7.2 개정)에 따라 상속세 및 증여세법 제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가하되, 시행령 제49조 중 "평가기준일 전후 6개월"은 각각 "평가기준일 전 6개월"로 본다.

실제 답변 전문

행사가격 설정에 필요한 부여일 기준 시가는「상속세 및 증여세법」제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가합니다. 다만, 준용 시 상속세 및 증여세법 시행령 제49조 중 '평가기준일 전후 6개월'은 각각 '평가기준일 전 6개월'로 봅니다.

구체적으로는 평가기준일(부여일) 전 6개월 이내의 기간 중 매매·감정·수용·경매 또는 공매가 있는 경우 다음과 같이 확인되는 가액을 시가로 봅니다.
① 해당 재산에 대한 매매사실이 있는 경우 그 거래가액(단, 특수관계인과의 거래 등으로 객관적으로 부당하다고 인정되는 경우 등 제외)
② 둘 이상의 공신력 있는 감정기관이 평가한 감정가액이 있는 경우 그 감정가액의 평균액
③ 수용·경매 또는 공매사실이 있는 경우 그 보상가액·경매가액 또는 공매가액

시가를 산정하기 어려운 경우에는 해당 재산의 종류·규모·거래 상황 등을 고려하여 상속세 및 증여세법 제61조부터 제65조까지에 규정된 보충적 평가방법으로 평가한 가액을 시가로 봅니다. 또한 평가기간(평가기준일 전 6개월) 외에도 평가기준일 전 2년 이내의 기간 중 매매등이 있거나 평가기간 경과 후 일정 기한까지 매매등이 있는 경우에도 경영상태·시간 경과·주위환경 변화 등을 고려하여 가격변동의 특별한 사정이 없다고 보면 평가심의위원회 심의를 거쳐 해당 가액을 시가에 포함시킬 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 상증세법 제60조 및 시행령 제49조 준용, '전후 6개월'을 '전 6개월'로 보는 핵심 요건을 정확히 제시했다. 벤처기업법 시행령 조항 명시는 없으나 실질 내용은 일치하며 오류가 없다.

누락 사항 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항 근거 조문 미명시

원본: cm-017 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-018 | 정답

질문 상증세법 시행령 제49조 제1항의 구조는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 본문은 평가기준일 전후 6개월(증여재산의 경우 평가기준일 전 6개월부터 후 3개월까지) 이내의 매매·감정·수용·경매·공매가 있는 경우 각 호에 따라 확인되는 가액을 시가로 인정한다. 단서는 평가기간에 해당하지 않는 기간으로서 평가기준일 전 2년 이내의 기간 중 또는 평가기간 경과 후부터 제78조 제1항에 따른 기한까지의 기간 중에 매매등이 있는 경우에도, 가격변동의 특별한 사정이 없다고 보아 납세자·지방국세청장 또는 관할세무서장이 신청하는 때에는 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회의 심의를 거쳐 포함시킬 수 있도록 한다.

실제 답변 전문

상증세법 시행령 제49조 제1항은 크게 **본문(원칙)**과 **단서(예외)**로 구성되며, 본문 아래 3개의 호(각 호)로 세분됩니다.

---

① 본문 — 평가기간 내 시가인정 가액의 원칙

평가기준일 전후 6개월(증여재산은 평가기준일 전 6개월~후 3개월, 이를 '평가기간'이라 함) 이내에 매매·감정·수용·경매·공매(이하 '매매등')가 있는 경우, 다음 각 호에 따라 확인되는 가액을 시가로 인정합니다.

- **제1호**: 해당 재산에 대한 매매사실이 있는 경우 그 거래가액 (다만, ①특수관계인과의 거래로 객관적으로 부당한 경우, ②비상장주식의 거래액면가합계가 발행주식총액의 1% 또는 3억원 중 적은 금액 미만인 경우는 제외)
- **제2호**: 둘 이상의 공신력 있는 감정기관이 평가한 감정가액의 평균액 (다만, 부적합한 감정가액, 원형대로 감정하지 않은 경우 등 제외; 감정가액이 기준금액에 미달하면 세무서장등이 재감정 의뢰)
- **제3호**: 수용·경매·공매가 있는 경우 그 보상가액·경매가액·공매가액 (다만, 물납 재산을 상속인 등이 취득한 경우, 비상장주식 경매·공매가액이 발행주식총액의 1% 또는 3억원 중 적은 금액 미만인 경우, 수의계약으로 취득한 경우, 최대주주 등의 특수관계인이 비상장주식을 취득한 경우 제외)

---

② 단서 — 평가기간 외 매매등의 예외적 시가 포함

평가기간에 해당하지 않더라도 다음 두 가지 경우에는 평가심의위원회의 심의를 거쳐 해당 매매등의 가액을 시가로 포함시킬 수 있습니다.

- **평가기준일 전 2년 이내**에 매매등이 있는 경우
- **평가기간이 경과한 후~제78조 제1항에 따른 기한까지** 매매등이 있는 경우

단, 두 경우 모두 '평가기준일부터 제2항 각 호의 해당 날까지의 기간 중 경영상태, 시간의 경과, 주위환경 변화 등을 고려하여 가격변동의 특별한 사정이 없다고 보아야 하며', 납세자·지방국세청장·관할세무서장이 신청하여야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

본문의 평가기간(전후 6개월, 증여는 전 6개월~후 3개월)과 각 호 시가 인정, 단서의 전 2년 이내 및 평가기간 경과 후 제78조 제1항 기한까지, 가격변동 특별사정 없음, 신청 및 평가심의위원회 심의 요건을 모두 정확히 설명했다. 기준답변의 필수명제와 모순이 없고 세부 호 설명은 추가 정보다.

원본: cm-018 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-019 | 정답

질문 평가심의위원회는 어느 기관인가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회이며, 심의는 납세자, 지방국세청장 또는 관할세무서장의 신청을 전제로 한다.

실제 답변 전문

평가심의위원회는 국세청과 지방국세청에 각각 설치된 기관입니다. 상속세 및 증여세법 시행령 제49조의2 제1항에 따르면, 매매등의 가액의 시가인정, 시가불인정 감정기관의 지정, 비상장주식등의 가액평가 및 평가방법, 업종의 변경, 건물 등 가치의 산정·고시 자문 등의 심의를 위하여 국세청과 지방국세청에 각각 평가심의위원회를 둡니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 상증세법 시행령 제49조의2 제1항의 평가심의위원회라는 점이며, 시스템 답변은 이를 정확히 지지하고 설치기관과 심의사항까지 설명했다. 신청 전제 언급은 없으나 질문은 '어느 기관인가'를 물었으므로 핵심 결론은 충족된다.

누락 사항 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 전제 미언급

원본: cm-019 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-020 | 정답

질문 공모가격이 평가액에 반영되는 기간과 방법은?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제63조 제2항 제1호·제2호에 해당하는 주식등에 대하여, 같은 법 시행령 제57조 제1항은 "평가기준일 현재 유가증권 신고(유가증권 신고를 하지 아니하고 상장신청을 한 경우에는 상장신청) 직전 6개월(증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월)부터 거래소에 최초로 주식등을 상장하기 전까지의 기간"으로 규정하고, 해당 주식등은 제1호의 공모가격과 제2호의 가액(법 제63조 제1항 제1호 가목에 따라 평가한 가액) 중 큰 가액으로 평가하도록 한다.

실제 답변 전문

기업공개 준비 중인 주식의 평가에서 공모가격이 반영되는 기간과 방법은 다음과 같습니다.

결론: 평가기준일 현재 유가증권 신고 직전 6개월(증여세가 부과되는 주식의 경우 3개월)부터 거래소에 최초로 주식을 상장하기 전까지의 기간에 해당하는 주식은, ① 금융위원회가 정하는 기준에 따라 결정된 공모가격과 ② 상장주식 평가액(상장주식 평가액이 없는 경우 비상장주식 평가액)을 비교하여 **두 가액 중 큰 가액**으로 평가합니다.

적용 기간(대통령령으로 정하는 기간):
- 상속세: 유가증권 신고(유가증권 신고 없이 상장신청을 한 경우에는 상장신청) 직전 **6개월**부터 거래소 최초 상장 전까지
- 증여세: 동 신고 직전 **3개월**부터 거래소 최초 상장 전까지

평가 방법:
- 제1호: 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 금융위원회가 정하는 기준으로 결정된 **공모가격**
- 제2호: 법 제63조 제1항 제1호 가목(상장주식 평균 시세가액)에 따른 가액, 해당 가액이 없는 경우 같은 호 나목(비상장주식 평가액)
- 위 두 가액 중 **큰 가액**을 최종 평가액으로 적용합니다.

(근거: 상속세 및 증여세법 제63조 제2항 제1호, 동법 시행령 제57조 제1항)

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기간(신고 직전 6개월, 증여 3개월~최초 상장 전)과 공모가격 및 제63조 제1항 제1호 가목 가액 중 큰 가액 평가라는 핵심을 정확히 제시했다. 추가 설명도 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-020 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-021 | 정답

질문 6개월과 3개월 중 어느 것이 적용되는가?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 증여세가 부과되는 주식등은 3개월, 그 외(상속세)는 6개월이다. 조문상 괄호 규정으로 명시되어 있다.

실제 답변 전문

기업공개 준비 중인 주식의 평가에 적용되는 기간은 **상속세의 경우 6개월**, **증여세의 경우 3개월**입니다.

구체적으로, 상속세 및 증여세법 시행령 제57조 제1항에 따르면, 평가기준일 현재 유가증권 신고(유가증권 신고를 하지 아니하고 상장신청을 한 경우에는 상장신청) 직전 **6개월**(단, 증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 **3개월**)부터 거래소에 최초로 주식등을 상장하기 전까지의 기간이 해당 기간으로 규정되어 있습니다. 즉, 세목에 따라 적용 기간이 달라지며, 증여세 부과 주식에만 예외적으로 3개월이 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

증여세 3개월, 상속세 6개월 구분을 정확히 지지하고 괄호 규정 취지도 설명함.

원본: cm-021 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-022 | 정답

질문 비상장주식의 보충적 평가방법은?
(업무 문맥: 비상장주식의 보충적 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 시행령 제54조 제1항(2025.12.30 개정)에 따라 1주당 순손익가치와 1주당 순자산가치를 각각 3과 2의 비율로 가중평균한 가액으로 하고, 부동산과다보유법인은 그 비율을 각각 2와 3으로 한다. 다만 가중평균한 가액이 1주당 순자산가치에 100분의 80을 곱한 금액보다 낮은 경우에는 그 금액을 가액으로 한다.

실제 답변 전문

비상장주식의 보충적 평가방법은 1주당 순손익가치와 순자산가치를 가중평균하는 방법입니다.

① 원칙적 평가방법 (제54조 제1항)

- **일반법인**: 순손익가치 3 : 순자산가치 2의 비율로 가중평균
- **부동산과다보유법인**(소득세법 제94조제1항제4호다목 해당 법인): 순손익가치 2 : 순자산가치 3의 비율로 가중평균
- **하한 규정**: 가중평균한 가액이 1주당 순자산가치의 80%보다 낮으면, 순자산가치의 80%를 평가액으로 함

② 순손익가치 계산식
- 1주당 순손익가치 = 1주당 최근 3년간의 순손익액의 가중평균액 ÷ 3년 만기 회사채의 유통수익률을 고려하여 재정경제부령으로 정하는 이자율

③ 순자산가치 계산식
- 1주당 순자산가치 = 해당 법인의 순자산가액 ÷ 발행주식총수

④ 순자산가치만으로 평가하는 경우 (제54조 제4항)
다음에 해당하면 순자산가치만으로 평가함(단, 제3호·제5호는 가중평균액이 순자산가치보다 낮은 경우에 한함):
1. 청산절차 진행 중이거나 사업 계속이 곤란한 법인의 주식
2. 사업개시 전, 사업개시 후 3년 미만, 또는 휴업·폐업 중인 법인의 주식
3. 자산총액 중 소득세법 제94조제1항제4호다목 1)·2) 합계액 비율이 80% 이상인 법인의 주식
4. (삭제)
5. 자산총액 중 주식등 가액 합계액 비율이 80% 이상인 법인의 주식
6. 설립 시 정관에 존속기한이 확정되고 평가기준일 현재 잔여 존속기한이 3년 이내인 법인의 주식

⑤ 평가심의위원회를 통한 평가 (제54조 제6항)
납세자가 유사상장법인 주가 비교법, 현금흐름할인법, 배당수익할인법, 기타 공정·타당한 방법 등으로 평가한 가액을 첨부하여 평가심의위원회에 심의를 신청하면, 보충적 평가방법에 따른 주식평가액의 70%~130% 범위 내의 가액인 경우에 한해 위원회 심의 결과에 따른 평가가액을 사용할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 3:2 가중평균, 부동산과다보유법인 2:3, 순자산가치 80% 하한 모두 정확히 제시했다. 추가 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-022 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-023 | 정답

질문 상장차익 증여의제는 어떤 요건에서 성립하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제41조의3 제1항에 따라 최대주주등의 특수관계인이 제2항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 경우, 그 날부터 5년 이내에 상장됨에 따라 가액이 증가하여 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액을 초과하여 이익을 얻은 경우 그 이익을 증여재산가액으로 한다. 다만 그 이익이 대통령령으로 정하는 기준금액 미만인 경우는 제외한다. 제3항에 따라 이익은 상장일부터 3개월이 되는 날(정산기준일)을 기준으로 계산한다.

실제 답변 전문

상장차익 증여의제(주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)는 다음 요건이 모두 충족될 때 성립합니다.

① 수증자·취득자의 지위 요건
최대주주등(① 제22조제2항의 최대주주·최대출자자, 또는 ② 발행주식총수·출자총액의 25% 이상을 소유한 자로서 대통령령으로 정하는 자)의 특수관계인이어야 합니다.

② 취득 방법 요건(제2항 각 호 중 하나)
- 최대주주등으로부터 해당 법인의 주식등을 증여받거나 유상으로 취득한 경우, 또는
- 주식등을 유상 취득일로부터 소급하여 3년 이내에 최대주주등으로부터 증여받은 재산으로 최대주주등이 아닌 자로부터 해당 법인의 주식등을 취득한 경우

③ 상장 시기 요건
주식등을 증여받거나 취득한 날부터 **5년 이내**에 자본시장법 제8조의2제4항제1호의 증권시장(대통령령으로 정하는 증권시장)에 상장되어야 합니다.

④ 이익 발생 요건
상장으로 인해 가액이 증가하고, 취득자가 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액을 **초과하여 이익을 얻어야** 합니다.

⑤ 기준금액 초과 요건
그 이익에 상당하는 금액이 대통령령으로 정하는 기준금액 이상이어야 합니다(기준금액 미만이면 과세 제외).

이익 계산 기준일(정산기준일)은 상장일부터 3개월이 되는 날이며, 그 이전에 사망·증여·양도한 경우에는 각각 그 사망일·증여일·양도일을 기준으로 합니다.

추가 사항: 전환사채등을 증여받거나 유상 취득한 후 5년 이내에 주식으로 전환된 경우에는 전환사채등을 취득한 때에 주식을 취득한 것으로 보아 동일하게 적용하며, 거짓이나 부정한 방법으로 증여세를 감소시킨 경우에는 특수관계인이 아닌 자 간의 증여에도 적용하되 5년의 기간 제한은 없는 것으로 봅니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 최대주주등 특수관계인, 5년 이내 상장, 초과이익, 기준금액 미만 제외, 정산기준일 3개월 요건을 모두 정확히 지지한다. 추가 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-023 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-024 | 정답

질문 기준금액은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제3항 제1호에 따라 같은 조 제1항 제2호(취득일 현재 1주당 취득가액 또는 증여 당시 1주당 증여세 과세가액) 및 제3호(1주당 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익)의 합계액에 주식수를 곱한 금액의 100분의 30에 상당하는 가액과, 제2호의 금액 중 적은 금액이다.

실제 답변 전문

기준금액은 다음 두 가지 금액 중 **적은 금액**으로 산정합니다(제31조의3 제3항).

① **제1호**: 증여받거나 유상으로 취득한 주식등의 수에 (1주당 증여세 과세가액 또는 취득가액 + 1주당 기업가치의 실질적 증가로 인한 이익)의 합계액을 곱한 금액의 **100분의 30(30%)**에 상당하는 가액

② **제2호**: **3억원**

즉, 위 두 금액을 각각 산출한 뒤, 그 중 더 작은 금액이 기준금액이 됩니다. 이 기준금액은 법 제41조의3제1항 각 호 외의 부분 단서에서 규정하는 과세 여부 판단의 기준으로 활용되며, 제1항에 따라 계산한 이익이 이 기준금액 이상인 경우에 과세 대상이 됩니다(제6항 참조).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(제1호 30% 상당액과 제2호 금액 중 적은 금액)을 정확히 지지하고, 제2호를 3억원으로 구체화했다. 계산 구성요소도 일치한다.

원본: cm-024 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-026 | 정답

질문 유상증자로 배정받은 신주도 포함되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 제41조의3 제7항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우를 포함한다.

실제 답변 전문

네, 유상증자로 배정받은 신주도 포함됩니다. 제41조의3 제7항에 따르면, 주식등을 증여받거나 취득한 후 해당 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우도 제2항의 적용 범위에 포함된다고 명시하고 있습니다. 즉, 최초에 주식등을 증여받거나 취득한 이후 유상증자로 추가 배정받은 신주 역시 상장에 따른 이익의 증여 과세 대상에 포함됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(제41조의3 제7항, 증여·취득 후 자본금 증가를 위한 신주 인수·배정 포함)를 정확히 지지한다. 수치나 요건 오류가 없다.

원본: cm-026 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-027 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 세제 혜택은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조세특례제한법 제16조의2 제1항에 따라 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권 행사이익 중 연간 2억원 이내의 금액에 대해서는 소득세를 과세하지 아니하되, 벤처기업별 총 누적 금액은 5억원을 초과하지 못한다. 같은 조 제2항에 따라 적용대상은 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권 및 상법 제340조의2 또는 제542조의3에 따른 주식매수선택권(코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우로 한정)이다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 세제 혜택의 핵심은 **연간 2억원 이내의 행사이익에 대해 소득세를 비과세**하는 것입니다. 단, 벤처기업별 총 누적 비과세 금액은 5억원을 초과할 수 없습니다.

세부 요건 및 조건

1. **적용 대상자**: 벤처기업 또는 대통령령으로 정하는 벤처기업이 인수한 기업의 임원 또는 종업원(벤처기업 임원 등). 퇴직 후 행사하는 경우도 포함됩니다.

2. **부여 기한**: 2027년 12월 31일 이전에 해당 벤처기업으로부터 부여받은 주식매수선택권이어야 합니다.

3. **행사이익의 정의**: 주식매수선택권 행사 당시의 시가와 실제 매수가액과의 차액이며, 주식에는 신주인수권이 포함됩니다.

4. **비과세 한도**
 - 연간: 2억원 이내
 - 벤처기업별 총 누적: 5억원 초과 불가

5. **적용 대상 주식매수선택권**: 다음으로 한정됩니다.
 -「벤처기업육성에 관한 특별법」제16조의3에 따라 부여받은 주식매수선택권
 -「상법」제340조의2 또는 제542조의3에 따라 부여받은 주식매수선택권(코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우에 한정)

6. **특례 신청**: 특례 신청절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

연간 2억원 비과세, 누적 5억원 한도, 2027년 12월 31일 부여 기한, 적용 대상 주식매수선택권 범위를 모두 정확히 제시했다. 기준답변과 모순되는 내용이 없다.

원본: cm-027 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-028 | 정답

질문 적격주식매수선택권의 요건과 효과는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조특법 제16조의4 제1항 각 호에 따라 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖추고(제1호), 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 행사일이 속하는 과세기간까지의 전체 행사가액 합계가 5억원 이하일 것(제2호)을 요구한다. 신청한 경우 행사 시 소득세를 과세하지 아니하고, 같은 조 제2항에 따라 취득주식 양도 시 소득세법 제94조 제1항 제3호에도 불구하고 양도소득세를 과세한다. 다만 행사 당시 실제 매수가액이 부여 당시 시가보다 낮은 경우 그 차액은 행사 시 과세한다.

실제 답변 전문

결론: 적격주식매수선택권이란 벤처기업 임직원이 2027년 12월 31일 이전에 해당 벤처기업으로부터 부여받은 주식매수선택권으로서 아래 두 가지 요건을 모두 갖춘 것을 말하며, 이를 행사할 때 원칙적으로 소득세를 과세하지 않고 나중에 주식을 양도할 때 양도소득세로 과세하는 특례가 적용됩니다.

---

1. 적격주식매수선택권의 요건 (제16조의4 제1항 각 호)
① 「벤처기업육성에 관한 특별법」 제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖출 것
② 해당 벤처기업으로부터 부여받은 주식매수선택권의 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 해당 행사일이 속하는 과세기간까지 전체 행사가액의 합계(전체 행사가액)가 5억원 이하일 것

2. 과세특례의 효과
- **행사 시 소득세 비과세:** 적격주식매수선택권을 행사함으로써 발생한 행사이익에 대해 「소득세법」 제20조·제21조에도 불구하고 행사 시에 소득세를 과세하지 않을 수 있습니다(단, 벤처기업 임직원이 제2항 적용을 신청한 경우에 한함).
- **예외(시가 이하 발행이익):** 주식매수선택권 행사 당시 실제 매수가액이 부여 당시 시가보다 낮은 경우 그 차액(시가 이하 발행이익)은 행사 시에 소득세를 과세합니다.
- **양도 시 양도소득세 과세:** 적격주식매수선택권 행사로 취득한 주식(무상취득 주식 포함)을 양도할 때 발생하는 소득에 대해서는 「소득세법」 제94조 제1항 제3호에도 불구하고 양도소득세를 과세합니다. 양도소득금액은 '양도가액 - (실제 매수가액과 부여 당시 시가 중 큰 금액) - (비과세금액 - 시가 이하 발행이익에 대한 비과세금액)'으로 계산합니다.
- **법인세 손금 불산입:** 소득세를 과세하지 아니한 경우 해당 주식매수선택권 행사에 따라 발생하는 비용은 해당 벤처기업의 소득금액 계산 시 손금에 산입하지 않습니다.
- **전용계좌 개설 의무:** 특례를 적용받으려는 벤처기업 임직원은 주식매수선택권 행사로 취득한 주식만을 거래하는 전용계좌를 개설하여야 하며, 해당 계좌에서 취득 주식 외의 주식을 거래하면 소급하여 소득세가 과세됩니다.
- **소급 과세 사유:** ① 취득 주식을 증여하거나 행사일부터 1년 내 처분하는 경우(부득이한 사유 제외), ② 전체 행사가액이 5억원을 초과하는 경우, ③ 전용계좌에서 취득 주식 외의 주식을 거래하는 경우에는 해당 이익을 소득세로 소급 과세합니다.
- **벤처기업 지위 상실 시에도 적용:** 임직원이 적격주식매수선택권을 행사하는 시점에 해당 기업이 벤처기업에 해당하지 않더라도 특례가 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 두 요건(벤처기업법 제16조의3 및 대통령령 요건, 2년 역산 전체 행사가액 5억원 이하)과 효과(행사 시 비과세, 양도 시 양도소득세, 시가 미달 차액 행사 시 과세)를 모두 정확히 지지한다. 추가로 설명한 손금불산입·전용계좌·소급과세 등은 모순되지 않는 부가설명이다.

원본: cm-028 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-029 | 정답

질문 주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도할 때 취득가액은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사주식의 양도 시 취득가액)

당시 기준답변 소득세법 시행령 제163조 제13항에 따라 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가를 법 제97조 제1항 제1호에 따른 취득가액으로 한다.

실제 답변 전문

주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도하는 경우, 취득가액은 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가로 합니다.

이는 소득세법 시행령 제163조 제13항에 근거한 것으로, 실제 행사가격이 아니라 행사 당시의 시가를 법 제97조 제1항 제1호에 따른 취득가액으로 보도록 명시하고 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변이 행사 당시 시가를 취득가액으로 본다는 기준답변 결론과 조문 근거를 정확히 일치시켰다.

원본: cm-029 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-031 | 정답

질문 거래소 규정상 요구되는 재무서류는?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제5조 제4호에 따라 국내기업인 상장신청인은 해당 사업연도의 반기 종료 후 45일이 경과한 때 반기재무제표와 감사인의 검토보고서를 제출하여야 한다. 분기 기준 제출의무는 제5호에 따라 외국기업에 대해서만 규정되어 있다.

실제 답변 전문

코스닥시장 상장규정 제5조에 따라 IPO 단계(상장예비심사 신청일 이후 상장일 전)에 거래소에 제출해야 하는 재무서류는 다음과 같습니다.

① 국내기업의 경우 (제4호)
- 해당 사업연도의 반기 종료 후 45일이 경과한 때: **반기재무제표** + **감사인의 검토보고서** 제출

② 외국기업(국내소재외국지주회사 포함)의 경우 (제5호)
- 해당 사업연도의 분기 또는 반기 종료 후 45일이 경과한 때: **분기 또는 반기재무제표** + **감사인의 검토보고서** 제출
- 다만, 거래소가 기업의 설립지·회계 환경·해외증권시장 상장경력 등을 고려하여 필요하다고 인정하는 경우에는 **감사인의 감사보고서**를 제출하여야 합니다.

③ 최근 사업연도 결산 관련 (제6호)
- 최근 사업연도의 결산 승인을 위한 주주총회(또는 「상법」 제449조의2제1항에 따라 이사회 결의로 재무제표를 승인하는 경우 이사회) 개최 시: **최근 사업연도의 재무제표** + **감사인의 감사보고서** 제출

④ 그 외 재무서류 관련 신고사항 (제3호)
- 모집 또는 매출의 신고 시: **투자설명서(예비투자설명서 포함)** 및 그 기재내용의 **정정사항**을 포함하여 제출

즉, 국내기업은 반기 단위, 외국기업은 분기·반기 단위로 재무제표와 감사인 보고서를 제출하며, 최근 사업연도 결산 시에는 연간 재무제표와 감사보고서를 별도로 제출해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심인 국내기업 반기 종료 후 45일 반기재무제표+검토보고서, 분기 의무는 외국기업 한정을 모두 정확히 지지한다. 추가로 제6호·제3호 설명을 덧붙였으나 모순 없다.

원본: cm-031 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-032 | 정답

질문 반기보고서 제출기한 45일과 60일은 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제1항(2025.1.21 개정)에 따라 원칙은 기간 경과 후 45일 이내이나, 재무에 관한 사항과 그 부속명세 등을 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서와 분기보고서를 제출하는 경우에는 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 60일 이내에 제출할 수 있다. 60일 특례의 기준은 최초제출대상법인 여부가 아니라 연결기준 작성의 최초 2개 사업연도이다.

실제 답변 전문

결론: 원칙적으로 반기보고서는 해당 기간 경과 후 45일 이내에 제출해야 하며, 연결재무제표 기준으로 작성한 반기보고서를 최초로 제출하는 경우에 한해 최초 사업연도와 그 다음 사업연도(즉, 2개 사업연도)에 한하여 60일 이내로 연장된다.

구체적 구분 기준은 다음과 같다.

【45일 이내 - 원칙】
사업보고서 제출대상법인이 반기보고서를 제출하는 경우, 해당 기간(사업연도 개시일부터 6개월) 경과 후 45일 이내에 금융위원회와 거래소에 제출하여야 한다.

【60일 이내 - 예외】
사업보고서 제출대상법인이 ① 재무에 관한 사항과 그 부속명세, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 사항을 ② 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서를 금융위원회와 거래소에 제출하는 경우에는, ③ 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 기간 경과 후 60일 이내에 제출할 수 있다.

즉, 60일 적용의 핵심 요건은 '연결재무제표 기준 작성'이라는 조건과 '최초 및 그 다음 사업연도'라는 기간 제한이며, 이 두 요건을 모두 충족한 경우에만 45일 대신 60일이 적용된다. 분기보고서에도 동일한 기준이 적용된다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

원칙 45일, 연결기준 작성 반기·분기보고서의 최초 및 그 다음 사업연도에 한해 60일이라는 핵심 요건을 정확히 제시했다. 기준답변의 필수명제를 모두 지지하며 모순이 없다.

누락 사항 자본시장법 제160조 조문 명시 및 최초제출대상법인 기준이 아니라는 점 언급 부족

원본: cm-032 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-033 | 정답

질문 종전 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 법인도 60일인가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 조문의 "최초"는 연결재무제표를 기준으로 작성하여 제출하는 것을 수식하는 구조이므로 문언상 해당하는 것으로 읽힌다. 다만 이를 확인하는 하위규정이나 감독지침은 확인되지 않으므로 유권해석을 받는 것이 안전하다.

실제 답변 전문

네, 60일이 적용됩니다. 다만 조건이 있습니다.

제160조 제1항에 따르면, 사업보고서 제출대상법인이 재무에 관한 사항 등을 **연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한** 반기보고서·분기보고서를 제출하는 경우, **최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여** 기간 경과 후 **60일 이내**에 제출할 수 있습니다.

즉, 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 법인은 '연결재무제표 기준으로 작성한 보고서를 제출하는 최초의 사업연도'에 해당하므로, 원칙적인 45일 기한 대신 **60일 이내** 제출이 허용됩니다. 이 특례는 최초 사업연도와 그 **다음 사업연도**까지, 즉 **2개 사업연도**에 걸쳐 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(문언상 '최초의 연결기준 제출'에 해당하여 60일 적용)를 지지하고, 최초 및 그 다음 사업연도 2개 연도 특례라는 세부요건도 정확히 제시했다. 유권해석 권고를 언급하지 않았으나 결론과 핵심 요건에 모순은 없다.

누락 사항 하위규정·감독지침 미확인, 유권해석 권고 언급 없음

원본: cm-033 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-034 | 정답

질문 최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 경우의 직전 보고서 제출의무는?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제2항(2025.1.21 신설)에 따라 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내(제1항 전단에 따른 반기보고서 또는 분기보고서의 제출기간 중에 해당하게 된 경우에는 그 제출기한까지) 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출하여야 한다. 다만 증권신고서 등을 통하여 이미 그에 준하는 사항을 공시한 경우에는 제출하지 아니할 수 있다.

실제 답변 전문

최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 경우, 해당 법인은 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 **5일 이내**에 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 금융위원회와 거래소에 제출하여야 합니다. 다만, 반기보고서 또는 분기보고서의 제출기간 중에 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 경우에는 그 제출기한(즉, 45일 또는 60일 이내)을 따릅니다.

예외(제출 면제): 해당 법인이 증권신고서 등을 통하여 이미 직전 반기보고서 또는 분기보고서에 준하는 사항을 공시한 경우에는 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출하지 아니할 수 있습니다.

이는 제160조 제2항(2025.1.21 신설)에 근거합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 5일 이내 제출, 제출기간 중 해당 시 그 제출기한까지, 증권신고서 공시 시 면제 등 기준답변의 핵심 요건을 모두 지지한다. 근거 조항도 일치한다.

원본: cm-034 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-035 | 정답

질문 내부회계관리제도 구축의무와 그 면제 기준은?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제1항 본문은 모든 회사에 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직을 갖추도록 하고, 같은 항 단서는 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 회사와 대통령령으로 정하는 회사를 제외한다. 같은 법 시행령 제9조 제1항 제3호는 대통령령으로 정하는 회사에 직전 사업연도 말 자산총액이 5천억원 미만인 회사를 포함시키되, 가목 주권상장법인, 나목 공시대상기업집단 소속 국내 회사, 다목 사업보고서 제출대상법인, 라목 금융회사는 제외한다.

실제 답변 전문

내부회계관리제도 구축 의무는 원칙적으로 모든 회사에 적용되나, 일정 요건을 충족하는 회사는 면제됩니다. 아래에 구축 의무의 내용과 면제 기준을 상세히 설명합니다.

1. 구축 의무 (법 제8조 제1항)
회사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성과 공시를 위하여 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직(내부회계관리제도)을 갖추어야 합니다. 규정에는 ① 회계정보의 식별·측정·분류·기록·보고 방법, ② 오류 통제 및 수정 방법, ③ 정기적 점검·조정 등 내부검증, ④ 장부 관리 및 위·변조 방지 절차, ⑤ 임직원 업무 분장과 책임 등이 포함되어야 합니다.

2. 면제 기준

(1) 법 제8조 제1항 단서 — 자산총액 기준 면제
주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말의 자산총액이 **1천억원 미만**인 회사는 구축 의무가 면제됩니다.

(2) 시행령 제9조 제1항 — 대통령령으로 정하는 면제 회사
다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 회사도 면제됩니다.
- **유한회사**
-「법인세법」제51조의2 제1항 각 호 또는「조세특례제한법」제104조의31 제1항에 해당하는 회사(특정 세법상 요건 해당 회사)
- 직전 사업연도 말의 **자산총액이 5천억원 미만인 회사**. 단, 다음에 해당하는 회사는 이 면제에서 제외(즉, 의무 적용)됩니다.
  - 가. 주권상장법인
  - 나. 직전 사업연도 말 기준 공시대상기업집단에 속하는 국내 회사
  - 다. 직전 사업연도 말 기준 사업보고서 제출대상법인
  - 라. 금융회사
- 그 밖에 회사의 특성상 내부회계관리제도 운영이 어려운 회사로서 **금융위원회가 고시하는 기준**에 맞는 회사

요약하면, 주권상장법인은 자산총액 규모에 관계없이 원칙적으로 구축 의무가 있으며, 비상장법인은 자산총액 1천억원 미만이면 면제되고, 자산총액 5천억원 미만의 비상장·비공시대상·비금융회사도 면제됩니다. 유한회사 역시 면제 대상입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(모든 회사 의무, 비상장·자산 1천억원 미만 면제, 시행령 제9조 제1항 제3호 5천억원 미만 면제와 가~라목 제외)를 모두 정확히 지지한다. 추가로 유한회사 등 다른 호를 언급한 것은 모순이 아니다.

원본: cm-035 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-036 | 정답

질문 내부회계관리자는 등기임원이어야 하는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제3항은 회사의 대표자가 내부회계관리제도를 담당하는 상근이사 1명을 내부회계관리자로 지정하도록 하며, 담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 지정하도록 규정한다. 상근이사가 상법상 등기이사를 의미한다는 점을 직접 규정한 조문은 없으므로, 등기 여부는 상법상 이사 개념에 따른 해석에 의한다.

실제 답변 전문

내부회계관리자는 반드시 등기임원(이사)이어야 하는 것은 아닙니다. 다만 원칙적으로 '상근이사' 중에서 지정하되, 담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자(즉, 이사가 아닌 자도 가능)를 내부회계관리자로 지정할 수 있습니다.

근거 조문(제8조 제3항)에 따르면, 회사의 대표자는 내부회계관리제도의 관리·운영을 담당하는 '상근이사' 1명을 내부회계관리자로 지정하여야 합니다. 다만, 담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 내부회계관리자로 지정할 수 있도록 예외를 두고 있습니다. 따라서 이사가 존재하는 경우에는 상근이사(등기임원에 해당하는 경우가 일반적)가 지정되어야 하지만, 이사가 없는 경우에는 이사가 아닌 업무집행자도 내부회계관리자가 될 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(상근이사 1명 지정, 담당 이사 없으면 업무집행자 지정, 등기 필수 규정 없음)를 모두 지지한다. 결론도 등기임원이 반드시 요구되지는 않는다는 취지로 일치한다.

누락 사항 상근이사=등기이사 여부는 상법상 해석 문제라는 설명이 약함

원본: cm-036 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-037 | 정답

질문 감사인의 검토와 감사는 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제6항(2023.1.17 개정) 본문은 감사인이 검토하도록 하고, 단서는 주권상장법인(직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 주권상장법인은 제외)의 감사인은 감사하도록 규정한다.

실제 답변 전문

내부회계관리제도에 대한 감사인의 검토와 감사는 적용 대상 회사의 규모에 따라 구분됩니다.

결론: 일반 회사의 감사인은 '검토'를 수행하고, 일정 규모 이상의 주권상장법인의 감사인은 보다 높은 수준의 '감사'를 수행하여야 합니다.

구체적 구분 기준(제8조 제6항):

- **검토(일반 원칙):** 감사인은 회계감사를 실시할 때 해당 회사가 제8조에서 정한 사항을 준수했는지 여부 및 제4항에 따른 내부회계관리제도의 운영실태에 관한 보고내용을 '검토'하여야 합니다.

- **감사(예외·강화 기준):** 주권상장법인(단, 직전 사업연도 말의 자산총액이 1천억원 미만인 주권상장법인은 제외)의 감사인은 동일한 사항을 '검토'가 아닌 '감사'하여야 합니다.

즉, 자산총액 1천억원 미만의 주권상장법인 감사인은 검토를 수행하고, 자산총액 1천억원 이상의 주권상장법인 감사인은 감사를 수행합니다.

결과 보고(제8조 제7항): 검토 또는 감사를 한 감사인은 그 검토결과 또는 감사결과에 대한 종합의견을 감사보고서에 표명하여야 합니다.

다만, '검토'와 '감사'의 구체적인 절차·방법상 차이에 대해서는 제공된 조문에는 명시되어 있지 않으므로, 별도의 관련 기준서나 대통령령을 추가로 확인할 필요가 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(본문은 검토, 단서는 주권상장법인 중 자산총액 1천억원 이상은 감사)을 정확히 지지한다. 수치와 예외 요건도 일치한다.

원본: cm-037 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-038 | 정답

질문 대표자의 보고의무는 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제4항 본문은 대표자가 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사에게 운영실태를 보고하도록 하고, 단서는 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 이사회 및 감사에 대한 보고는 내부회계관리자가 하도록 할 수 있다고 규정한다. 주주총회 보고는 단서 대상이 아니다.

실제 답변 전문

대표자의 보고의무는 일부만 위임할 수 있습니다. 구체적으로, 주주총회에 대한 보고는 반드시 대표자가 직접 하여야 하며 위임이 불가능하지만, 이사회 및 감사에 대한 보고는 위임이 가능합니다.

제8조 제4항에 따르면, 회사의 대표자는 사업연도마다 주주총회·이사회·감사에게 내부회계관리제도의 운영실태를 보고하여야 합니다. 다만, 회사의 대표자가 필요하다고 판단하는 경우에 한하여 이사회 및 감사에 대한 보고는 내부회계관리자가 하도록 할 수 있습니다. 즉, 주주총회에 대한 보고는 위임 대상에서 제외되어 있어 대표자가 직접 수행하여야 하고, 이사회 및 감사에 대한 보고만 내부회계관리자에게 위임할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(주주총회 보고는 위임 불가, 이사회·감사 보고는 필요 판단 시 내부회계관리자에게 위임 가능)을 정확히 지지한다. 조항 인용도 일치한다.

원본: cm-038 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-039 | 정답

질문 사내규정 제정은 주주총회 결의사항인가, 이사회 결의사항인가?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제361조는 주주총회가 본법 또는 정관에 정하는 사항에 한하여 결의할 수 있다고 규정하고, 제393조 제1항은 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치·이전 또는 폐지 등 회사의 업무집행을 이사회의 결의로 하도록 규정한다. 사내규정 제정을 주주총회 결의사항으로 열거한 조문은 없으므로 업무집행에 관한 사항으로서 이사회 권한에 속한다.

실제 답변 전문

사내규정 제정은 이사회 결의사항입니다. 상법 제393조 제1항에 따르면 회사의 업무집행은 이사회의 결의로 하도록 규정하고 있으며, 사내규정 제정은 회사의 업무집행에 해당하므로 이사회 권한 범위에 속합니다. 반면, 상법 제361조에 따르면 주주총회는 '법 또는 정관에 정하는 사항에 한하여' 결의할 수 있으므로, 사내규정 제정이 법령이나 정관에 주주총회 결의사항으로 명시되어 있지 않은 한 주주총회 결의사항이 아닙니다. 다만, 제공된 조문에 '사내규정 제정'을 명시적으로 언급한 조항은 없으므로, 개별 회사의 정관에 별도로 주주총회 결의사항으로 규정되어 있는지 여부도 함께 확인할 필요가 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 상법 제393조 제1항과 제361조를 근거로 사내규정 제정이 이사회 권한이라는 기준답변 결론을 그대로 지지한다. 정관 확인 필요 언급은 기준답변과 모순되지 않는 부가설명이다.

원본: cm-039 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-040 | 정답

질문 정관 변경의 결의요건은?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 한다.

실제 답변 전문

정관 변경은 주주총회의 특별결의 사항으로, **출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상**이면서 동시에 **발행주식총수의 3분의 1 이상**의 수로 결의하여야 합니다(상법 제434조).

즉, 두 요건을 모두 충족해야 하며, 이는 일반 보통결의(출석 주주 의결권의 과반수 + 발행주식총수의 4분의 1 이상)보다 가중된 특별결의 요건입니다. 정관 변경은 이사회가 단독으로 결정할 수 없고 반드시 주주총회의 특별결의를 거쳐야 하는 사항입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

상법 제434조 특별결의 요건(출석 의결권 2/3 이상 및 발행주식총수 1/3 이상)을 정확히 제시했다. 보통결의와의 비교 및 주주총회 전속 사항 설명도 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-040 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-041 | 정답

질문 상장회사는 이사를 3명 이상 두어야 하는가?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제383조 제1항은 이사는 3명 이상이어야 한다고 규정하되, 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 1명 또는 2명으로 할 수 있다고 규정한다. 상장 여부를 기준으로 이사 수를 규율하는 조문은 없으며, 기준은 자본금 총액이다.

실제 답변 전문

네, 원칙적으로 이사는 3명 이상이어야 합니다. 다만, 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 1명 또는 2명으로 할 수 있습니다(상법 제383조 제1항). 또한 이사의 임기는 3년을 초과하지 못하며(제2항), 정관으로 그 임기 중 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지 연장할 수 있습니다(제3항). 다만, 상장회사에 특유한 독립이사 구성요건에 대해서는 제공된 조문에는 별도 규정이 없으므로, 자본시장법 등 관련 법령을 추가로 확인할 필요가 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 상법 제383조 제1항의 3명 이상 원칙과 자본금 10억원 미만 예외를 정확히 제시했다. 기준이 상장 여부가 아니라 자본금임을 명시적으로 말하진 않았으나, 상장회사 특유 규정은 없다고 언급해 모순이 없다.

누락 사항 상장 여부 기준 조문 부재의 명시적 진술 약함

원본: cm-041 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-042 | 정답

질문 사외이사 관련 개정 내용은?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제542조의8(2025.7.22 개정, 시행일 2026.7.23)은 제목이 "독립이사의 선임"으로 변경되었고, 제1항은 상장회사가 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 이사 총수의 3분의 1 이상을 독립이사로 하여야 한다고 규정한다. 독립이사는 제382조 제3항의 사외이사로서 사내이사, 집행임원 및 업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 이사를 말한다. 단서에 따라 대통령령으로 정하는 상장회사의 독립이사는 3명 이상이면서 이사 총수의 과반수여야 한다.

실제 답변 전문

2025년 7월 22일 개정된 상법 제542조의8의 주요 내용은 기존 '사외이사' 관련 규정을 '독립이사' 개념으로 전환·재편한 것입니다.

주요 개정 내용은 다음과 같습니다.

① **독립이사 정의 및 선임 비율(제1항 개정):** 상장회사는 원칙적으로 이사 총수의 3분의 1 이상을 독립이사(제382조 제3항의 사외이사로서 사내이사·집행임원·업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 이사)로 선임해야 합니다. 다만, 대통령령으로 정하는 일정 규모 이상의 상장회사는 독립이사를 3명 이상으로 하되, 이사 총수의 과반수가 되도록 하여야 합니다.

② **독립이사의 결격사유(제2항 개정):** 독립이사는 제382조 제3항 각 호의 사유 외에 ▲미성년자·피성년후견인·피한정후견인 ▲파산선고 후 복권되지 않은 자 ▲금고 이상의 형 집행 종료·면제 후 2년 미경과자 ▲법령 위반으로 해임·면직 후 2년 미경과자 ▲최대주주 및 특수관계인 ▲발행주식총수의 10% 이상 소유 주요주주 및 그 배우자·직계존비속 ▲대통령령으로 정하는 자에 해당하면 안 되며, 해당하게 된 경우 직을 상실합니다.

③ **결원 시 보충 선임(제3항 개정):** 독립이사의 사임·사망 등으로 구성요건에 미달하게 되면 그 사유 발생 후 처음 소집되는 주주총회에서 요건에 맞게 독립이사를 선임하여야 합니다.

④ **독립이사 후보추천위원회(제4항·제5항 개정):** 과반수 독립이사 의무 상장회사는 독립이사 후보추천위원회를 설치하여야 하며, 위원회는 독립이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성해야 합니다. 또한 주주총회일 6주 전에 일정 요건을 갖춘 주주가 추천한 독립이사 후보를 포함시켜야 합니다.

요약하면, 이번 개정의 핵심은 기존 '사외이사' 명칭을 '독립이사'로 변경하고, 독립이사의 정의·결격사유·선임절차 등을 정비한 것입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(제목·정의·3분의1 이상, 대통령령 상장회사는 3명 이상 및 과반수)을 모두 정확히 지지한다. 결격사유·후보추천위 등 추가 설명은 모순되지 않으며 시행일 언급 누락은 경미하다.

누락 사항 시행일 2026.7.23 미언급

원본: cm-042 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-043 | 정답

질문 감사 보수의 결정을 이사회에 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제388조는 이사의 보수를 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 정하도록 하고, 제415조는 제388조를 감사에 준용한다. 결정주체를 정관 또는 주주총회로 한정하고 있으므로 이사회 위임의 근거가 되는 조문은 없다. 나아가 제542조의12 제5항은 상장회사가 감사의 선임 또는 감사의 보수결정을 위한 의안을 상정하려는 경우 이사의 선임 또는 이사의 보수결정 의안과 별도로 상정하여 의결하도록 규정한다.

실제 답변 전문

감사의 보수는 이사회에 위임할 수 없으며, 정관에 액을 정하지 않은 때에는 반드시 주주총회의 결의로 정해야 합니다.

근거로는, 상법 제388조(이사의 보수)는 "이사의 보수는 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 이를 정한다"고 규정하고 있습니다. 그리고 상법 제415조(준용규정)는 제388조를 감사에 준용한다고 명시하고 있습니다. 따라서 감사의 보수 역시 정관에 액을 정하거나, 그렇지 않으면 주주총회의 결의로 정해야 하며, 이를 이사회에 위임하는 것은 해당 조문의 취지상 허용되지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(제388조·제415조 준용, 정관 또는 주주총회로 한정되어 이사회 위임 불가)을 정확히 지지한다. 상장회사 별도 상정 규정(제542조의12 제5항)은 언급하지 않았으나 질문의 핵심 쟁점은 아니다.

누락 사항 상법 제542조의12 제5항 별도 상정·의결 규정 미언급

원본: cm-043 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-044 | 정답

질문 감사위원 분리선출 인원은 몇 명인가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제542조의12 제2항 단서(2020.12.29 개정)는 감사위원회위원 중 1명(정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원)을 다른 이사들과 분리하여 선임하도록 규정한다. 자산규모에 따라 2명을 강제하는 문언은 확인되지 않는다.

실제 답변 전문

감사위원 분리선출 인원은 기본적으로 **1명**입니다.

상법 제542조의12 제2항 단서에 따르면, 감사위원회위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 합니다. 다만, **정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며**, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원으로 분리선출합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(1명, 정관으로 2명 이상 가능)을 정확히 지지한다. 조문 근거도 일치한다.

원본: cm-044 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-045 | 정답

질문 자기주식 소각의무에 관한 신설 규정의 내용은?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제341조의4(2026.3.6 신설) 제1항은 회사가 자기주식을 취득한 때에는 그 취득한 날부터 1년 이내에 소각하도록 규정한다. 제2항은 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받은 때에는 그 계획에 따라 보유 또는 처분할 수 있도록 하며, 제3항에 따라 그 계획은 매년 주주총회에서 승인받아야 한다. 각 호는 균등조건 처분(제1호), 주식매수선택권 부여 등 임직원 보상 목적(제2호), 우리사주제도 실시 목적(제3호), 법령에 따른 활용(제4호), 신기술의 도입·재무구조의 개선 등 경영상 목적으로서 제434

조에 따른 주주총회 결의로 정관에 사유를 규정한 경우(제5호)이다.

실제 답변 전문

제341조의4(자기주식의 소각의무 등)는 2026년 3월 6일 신설된 조문으로, 회사가 자기주식을 취득한 날부터 1년 이내에 소각하는 것을 원칙으로 합니다.

원칙(제1항): 회사가 자기주식을 취득한 때에는 그 취득한 날부터 1년 이내에 소각하여야 합니다.

예외(제2항): 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서, 회사가 '자기주식보유처분계획'을 작성하여 주주총회의 승인을 받은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있습니다.
1. 각 주주에게 주식 수에 비례하여 균등한 조건으로 처분하는 경우
2. 주식매수선택권 부여 등 임직원 보상 목적으로 활용하는 경우
3. 우리사주매수선택권 부여 등 우리사주제도 실시 목적으로 활용하는 경우
4. 법령에서 정하는 바에 따라 활용하는 경우
5. 신기술 도입·재무구조 개선 등 경영상 목적을 위해 필요한 경우로서, 제434조에 따른 주주총회 결의로 정관에 그 사유를 규정한 경우

매년 승인 의무(제3항): 회사는 자기주식보유처분계획을 매년 주주총회에서 승인받아야 합니다.

계획서 기재사항(제4항): 자기주식보유처분계획에는 ① 보유·처분 목적, ② 대상 자기주식의 종류·수·취득방법, ③ 보유 개시시점 및 예정 처분시점 기준의 자기주식 종류·수·취득방법, 나머지 주식의 종류·수, 발행주식총수 대비 자기주식 비율 변화, ④ 예정 보유 기간, ⑤ 예정 처분 시기를 기재하고, 이사 전원이 기명날인 또는 서명하여야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 1항 1년 내 소각, 2항 계획 승인 예외 5개 호, 3항 매년 승인을 모두 정확히 지지한다. 추가 기재사항 설명은 모순되지 않는다.

원본: cm-045 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-046 | 정답

질문 자기주식을 주주 외의 자에게 처분할 수 있는가?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제342조(2026.3.6 전문개정) 제1항은 원칙적으로 각 주주가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 취득하게 하도록 하고, 제2항은 제341조의4 제2항 제2호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 처분할 수 있도록 한다. 제3항에 따라 처분할 주식의 종류와 수, 처분가액과 납입기일, 상대방 및 처분방법 중 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정하며, 제4항에 따라 제417조부터 제432조까지의 규정이 성질에 반하지 아니하는 범위에서 준용된다.

실제 답변 전문

자기주식을 주주 외의 자에게 처분하는 것은 원칙적으로 가능합니다. 다만, 2026년 3월 6일 신설된 제341조의4에 따라 자기주식 처분은 주주총회의 승인을 받은 자기주식보유처분계획에 따라야 하는 제한이 생겼습니다.

【원칙: 소각의무】
제341조의4 제1항에 따르면, 회사가 자기주식을 취득한 때에는 취득한 날부터 1년 이내에 소각하여야 합니다.

【예외: 보유·처분 가능한 경우】
제341조의4 제2항에 따라, 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인(매년 승인 필요, 제3항)을 받은 경우에는 아래 각 호의 요건 중 하나에 해당하면 소각 대신 보유 또는 처분할 수 있습니다.
① 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 비례하여 균등한 조건으로 처분하는 경우(주주 대상)
② 주식매수선택권 부여 등 임직원 보상 목적으로 활용하는 경우
③ 우리사주매수선택권 부여 등 우리사주제도 실시 목적으로 활용하는 경우
④ 법령에서 정하는 바에 따라 활용하는 경우
⑤ 신기술 도입, 재무구조 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위해 필요한 경우로서 제434조에 따른 주주총회 결의로 정관에 그 사유를 규정한 경우

【주주 외의 자에 대한 처분】
제342조(자기주식의 처분)에 따르면, 처분할 주식의 '상대방 및 처분방법'은 정관에 규정이 없는 경우 이사회가 결정하도록 되어 있어 주주 외의 자를 처분 상대방으로 삼는 것 자체는 허용됩니다. 다만, 제341조의4 제2항 각 호의 요건(예: 임직원 보상, 우리사주, 법령상 활용, 정관에 규정된 경영상 목적 등)에 해당하고 주주총회 승인을 받은 자기주식보유처분계획의 범위 내에서만 주주 외의 자에게 처분할 수 있습니다. 단순히 각 주주에게 비례 배분하는 방식(제2항 제1호)이 아닌 경우라면, 반드시 나머지 각 호의 요건을 충족하여야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 원칙적으로 주주 균등조건 처분이고 제341조의4 제2항 제2호~제5호 사유에 해당할 때 주주 외의 자에게 처분 가능하다는 기준답변의 핵심 결론을 지지한다. 이사회 결정 사항도 언급했다. 제417조~제432조 준용 언급이 없고 도입부 표현이 다소 느슨하지만 결론과 모순되지 않는다.

누락 사항 제342조 제4항 제417조~제432조 준용 언급 없음

원본: cm-046 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-047 | 정답

질문 공모 시 우리사주조합원 배정은 어떤 근거로 이루어지는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 자본시장법 제165조의7 제1항에 따라 주권을 대통령령으로 정하는 증권시장에 상장하려는 법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우, 상법 제418조에도 불구하고 우리사주조합원에 대하여 모집·매출하는 주식총수의 100분의 20을 배정하여야 한다. 즉 정관상 제3자배정 근거나 경영상 목적 요건을 거치지 않는 법정 강제배정이다. 다만 같은 항 제1호(외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인), 제2호(대통령령으로 정하는 경우)는 예외이고, 같은 조 제2항에 따라 우리사주조합원 소유주식수가 총수의 100분의 20을 초과하는 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다.

실제 답변 전문

공모 시 우리사주조합원에 대한 주식 배정은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7을 근거로 이루어집니다.

결론: 대통령령으로 정하는 주권상장법인 또는 주권을 대통령령으로 정하는 증권시장에 상장하려는 법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우,「상법」제418조에도 불구하고 해당 법인의 우리사주조합원(「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합원)에게 모집·매출하는 주식총수의 **100분의 20(20%)** 을 배정하여야 합니다.

예외(배정 의무가 면제되는 경우):
1.「외국인투자 촉진법」에 따른 외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인이 주식을 발행하는 경우
2. 그 밖에 해당 법인이 우리사주조합원에 대하여 우선배정을 하기 어려운 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

적용 배제 요건: 우리사주조합원이 소유하는 주식수가 신규로 발행되는 주식과 이미 발행된 주식의 총수의 **100분의 20을 초과**하는 경우에는 위 배정 의무가 적용되지 않습니다.

또한, 금융위원회는 우리사주조합원에 대한 주식의 배정과 그 주식의 처분 등에 필요한 기준을 정하여 고시할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

자본시장법 제165조의7 제1항의 20% 강제배정, 상법 제418조 배제, 두 예외, 제2항 20% 초과 시 적용배제를 모두 정확히 제시했다. 기준답변의 핵심 명제와 모순이 없다.

누락 사항 제3자배정 근거·경영상 목적 요건 불요라는 취지 명시 약함

원본: cm-047 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-048 | 정답

질문 발행사항은 어느 기관이 결정하는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 상법 제416조에 따라 신주의 종류와 수, 발행가액과 납입기일, 인수방법 등으로서 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정한다. 다만 이 법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우는 그러하지 아니하다.

실제 답변 전문

발행사항은 원칙적으로 **이사회**가 결정합니다.

상법 제416조에 따르면, 회사가 성립 후 주식을 발행하는 경우 정관에 규정이 없는 사항은 이사회가 결정합니다. 다만, 이 법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우에는 주주총회가 결정할 수 있습니다.

이사회가 결정하는 구체적인 발행사항은 다음과 같습니다.
1. 신주의 종류와 수
2. 신주의 발행가액과 납입기일
2의2. 무액면주식의 경우 신주의 발행가액 중 자본금으로 계상하는 금액
3. 신주의 인수방법
4. 현물출자를 하는 자의 성명과 그 목적인 재산의 종류, 수량, 가액 및 이에 대하여 부여할 주식의 종류와 수
5. 주주가 가지는 신주인수권을 양도할 수 있는 것에 관한 사항
6. 주주의 청구가 있는 때에만 신주인수권증서를 발행한다는 것과 그 청구기간

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

상법 제416조에 따라 이사회가 결정하고 정관·법 규정 예외로 주주총회가 결정한다는 핵심 명제를 모두 지지한다. 발행사항 열거도 정확하다.

원본: cm-048 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-049 | 정답

질문 주관회사 또는 그 계열회사가 발행회사 지분을 보유하면 공동주관 의무가 발생하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제1항에 따라 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조 제4항 제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사와 공동으로 하여야 한다. 이해관계인은 같은 규정 제2조 제9호에 정의되어 있고, 라목에 공정거래법 제2조 제3호의 계열회사 및 그 임원이 포함된다.

실제 답변 전문

결론적으로, 주관회사(금융투자회사) 자신과 그 이해관계인이 합산하여 발행회사 주식등을 5% 이상 보유하고 있는 경우 공동주관 의무가 발생합니다.

【근거 및 요건 상세】

제6조 제1항에 따르면, 금융투자회사는 '자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등'을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모 주관업무를 수행할 경우, 반드시 다른 금융투자회사와 공동으로 수행하여야 합니다. 여기서 이해관계인에는 계열회사가 포함되므로, 주관회사 또는 그 계열회사(이해관계인)의 보유분을 합산하여 5% 이상이면 공동주관 의무가 생깁니다.

【공동주관사 자격 요건】
공동주관사는 해당 발행회사의 이해관계인에 해당하지 않으면서, 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 않은 금융투자회사이어야 합니다.

【예외(공동주관 불필요)】
다음의 경우에는 공동주관 의무가 면제됩니다.
① 기업인수목적회사(SPAC)의 기업공개
② 외국 기업의 기업공개

【보유비율 산정 관련 예외】
- 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호에 따라 취득한 코스닥 상장(예정)법인 주식, 지정자문인 계약 유지 중 취득한 코넥스 상장(예정)법인 주식은 보유비율 산정에서 제외됩니다.
- 기업공개의 경우, 상장예비심사신청일 이전에 취득하고 한국예탁결제원에 의무보유등록 확약서를 협회에 제출한 주식등도 보유비율 산정에서 제외됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(제6조 제1항, 자신+이해관계인 합산 5%, 단서 10%, 계열회사가 이해관계인 포함)을 모두 정확히 지지한다. 추가로 제시한 예외·자격요건은 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-049 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-050 | 정답

질문 100분의 10이 적용되는 경우는?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제15조 제4항 제2호 단서 각 목에 해당하는 발행회사로서, 가목 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인 제외), 나목 벤처기업, 다목 직전 3개 회계연도 평균 매출액 3천억원 미만 중견기업, 라목 신성장·원천기술 보유기업 또는 기술등급 상위 100분의 50 기업(공시대상기업집단 소속 기업 제외)이다. 다만 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 각 호의 업종은 제외된다.

실제 답변 전문

100분의 10은 두 가지 경우에 적용됩니다.

첫째, 제15조 제4항 제2호 단서에 따라, 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 보유하고 있는 경우 원칙적으로 100분의 5 이상이면 이해관계가 있는 자로 보지만, 발행회사가 ①「중소기업기본법」상 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인 제외), ②「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」상 벤처기업, ③직전 3개 회계연도 평균 매출액 3천억원 미만인 중견기업, ④신성장·원천기술 보유 기업 또는 기술등급 상위 50%에 해당하는 기업(공시대상기업집단 소속 기업 제외) 중 하나에 해당하는 경우에는 100분의 10 이상을 보유할 때 이해관계가 있는 자로 봅니다(단,「중소기업창업 지원법 시행령」제4조 각 호의 업종은 제외).

둘째, 제15조 제4항 제3호에 따라, 금융투자회사와 그 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식등을 100분의 10 이상 보유하고 있는 경우(다만, 제15조 제4항 제2호 단서에 해당하는 경우에는 100분의 15 이상) 이해관계가 있는 자로 봅니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 4개 유형과 제외 업종을 모두 정확히 제시했다. 추가로 제3호 관련 설명을 덧붙였으나 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-050 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-051 | 정답

질문 보유비율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제6조 제2항에 따라 자본시장법 시행규칙 제14조 제1항을 준용한다. 제4항에 따라 중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, 환매금지형 사모집합투자기구의 경우 출자 또는 투자한 비율만큼 보유한 것으로 본다.

실제 답변 전문

보유비율 산정은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙」제14조 제1항을 준용하여 이루어집니다(제6조 제2항). 다만, 아래와 같은 예외·특례가 적용됩니다.

준용 규정(시행규칙 제14조 제1항)
주식등의 종류별로 다음과 같이 수를 산정합니다.
- 주권: 그 주식의 수
- 신주인수권이 표시된 것: 신주인수권의 목적인 주식의 수
- 전환사채권: 권면액을 전환 시 발행할 주식의 발행가격으로 나눈 수(1 미만의 단수 불산입)
- 신주인수권부사채권: 신주인수권의 목적인 주식의 수
- 교환사채권·파생결합증권·증권예탁증권: 각각 교환대상·기초자산이 되는 증권별로 위 기준을 적용하여 산정

보유로 보지 않는 경우(제6조 제3항·제5항)
① 금융투자회사가 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 따라 취득한 코스닥시장 상장(예정)법인 주식, 또는 코넥스시장에서 지정자문인 계약을 체결·유지하며 취득한 코넥스시장 상장(예정)법인 주식은 보유한 것으로 보지 않습니다.
② 기업공개의 경우, 주식등 취득일이 상장예비심사신청일 이전이고 한국예탁결제원에 의무보유등록 확약서를 협회에 제출한 주식등은 보유한 것으로 보지 않습니다.
③ 장외법인공모의 경우, 주식등 취득일이 대표주관계약체결일 이전이고 의무보유등록(또는 보호예수) 확약서를 협회에 제출한 주식등은 보유한 것으로 보지 않습니다.

출자비율에 따른 안분 산정(제6조 제4항)
중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, 환매가 금지된 사모집합투자기구 등에 해당하는 경우, 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자·투자한 비율만큼 조합등이 보유한 주식등을 보유한 것으로 봅니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시행규칙 제14조 제1항 준용과 제4항 조합 출자비율 안분 산정을 모두 정확히 지지한다. 추가로 설명한 예외 조항들은 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-051 · arm=claude-sonnet-4-6 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

claude-sonnet-5

모델 claude-sonnet-5

오답: cm-002, cm-004, cm-005, cm-014, cm-030, cm-039, cm-050

cm-002 | 오답

질문 제4호의 기준일은 언제인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 투자기간은 조문상 상장예비심사신청일을 기준으로 하고, 100분의 10 한도의 기준이 되는 자본금은 상장신청일 현재를 기준

실제 답변 전문

제4호(벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등)의 투자기간 산정 기준일은 '상장예비심사 신청일'이다. 즉, 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 주식등의 투자기간이 2년 미만인지 여부를 상장예비심사 신청일을 기준으로 판단한다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

투자기간 기준일이 상장예비심사신청일이라는 핵심 명제는 맞다. 그러나 기준답변이 함께 요구한 '자본금 100분의 10 한도의 기준은 상장신청일 현재'라는 세부 기준일을 누락했다.

누락 사항 100분의 10 한도 산정 자본금은 상장신청일 현재 기준

원본: cm-002 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-004 | 오답

질문 제5호의 괴리율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제6항에 따라, 취득가격은 상장주선인이 상장예비심사신청일 전 6개월 동안 취득한 주식등의 취득수량 가중산술평균가격, 공모가격은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조 제1항에 따른 가격이며, 괴리율은 (공모가격에서 취득가격을 뺀 금액)을 취득가격으로 나누어 100을 곱한 비율이다.

실제 답변 전문

5호 괴리율은 취득가격과 공모가격을 각각 산정한 뒤 '(공모가격 - 취득가격)÷취득가격×100'의 산식으로 계산한다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

산식 자체는 기준답변과 일치하나, 취득가격(상장예비심사신청일 전 6개월간 상장주선인 취득 주식등의 수량 가중산술평균가격)과 공모가격(증권 인수업무규정 제5조 제1항)의 산정 기준을 제시하지 않았다. 질문이 산정 방법을 묻는 만큼 이 핵심 세부사항 누락은 감점 사유다.

누락 사항 취득가격: 상장주선인이 예비심사신청일 전 6개월간 취득한 주식등의 취득수량 가중산술평균가격 / 공모가격: 증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조 제1항에 따른 가격 / 근거 조항: 시행세칙 제23조 제6항

원본: cm-004 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-005 | 오답

질문 유가증권시장에도 벤처금융·전문투자자에 대한 의무보유 규정이 있는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 없다. 유가증권시장 상장규정 및 그 시행세칙 전문에서 "벤처금융"은 검색되지 않는다. 제27조 제1항은 제1호(최대주주등, 상장일부터 6개월. 다만 최대주주가 자본시장법 제9조 제19항에 따른 사모집합투자기구인 경우 1년), 제2호(상장 후 주식매수선택권 행사로 주식을 취득한 최대주주등, 상장일부터 6개월, 최대주주가 사모집합투자기구이면 1년), 제3호(상장예비심사신청일 전 1년 이내 제3자배정 발행주식등 취득자, 발행일부터 1년. 다만 그 날이 상장일부터 6개월 이내이면 상장일부터 6개월이 되는 날까지 연장), 제4호(같은 기간 내 최대주주등의 주식등 취득자, 상장일부터 6개월), 제5호(거래소가 인정하는 주주등, 2년 이내)로 구성된다.

실제 답변 전문

〔빈 문자열 응답: ""〕

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변이 비어 있어 어떤 명제도 지지하지 않는다.

누락 사항 유가증권시장에는 벤처금융·전문투자자 의무보유 규정 없음 / 제27조 제1항 각 호 구성 및 기간(6개월/1년/2년)

원본: cm-005 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-014 | 오답

질문 부여 기준시가 관련 규정은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의3 제5항에 따라 제1항 제1호·제2호의 자에게 신주인수 방식으로 부여하는 경우로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 때에는 시가보다 낮은 가격(권면액 이상)으로 정할 수 있다. 같은 법 시행령 제11조의3 제5항(2025.12.30 개정)은 그 요건을 "부여받는 자 1인이 부여일 기준 시가보다 낮은 행사가격으로 부여받았거나 부여받을 각 주식매수선택권에 대하여 계산식에 따라 계산한 금액의 합계가 20억원 이하일 것"으로 규정한다.

실제 답변 전문

〔빈 문자열 응답: ""〕

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변이 비어 있어 어떤 명제도 지지하지 못한다.

누락 사항 벤처기업법 제16조의3 제5항 근거 / 시가보다 낮은 가격(권면액 이상) 가능 / 시행령 제11조의3 제5항 요건 / 합계 20억원 이하 기준

원본: cm-014 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-030 | 오답

질문 증권신고서 제출 시 1분기 검토보고서를 첨부하여야 하는가?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-6조 제8항 제1호 라목의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서는, 그 정의를 규정한 제2-4조 제5항 제3호 라목에서 "자본시장법 시행령 제170조 제1항 제2호 단서에 따른 금융기관·주권상장법인이 분기재무제표가 확정된 이후에 신고서를 제출하는 경우에 첨부해야 할" 서류로 한정하고 있다. 따라서 상장 전 발행인에게는 첨부의무가 없다. 다만 같은 항 제1호 다목은 증권시장에 주권을 상장하기 위한 모집 또는 매출의 경우 반기재무제표가 확정된 이후에는 반기감사보고서 또는 반기검토보고서를 첨부하도록 규정한다.

실제 답변 전문

제공된 조문에 따르면 IPO(기존 법인의 지분증권 모집·매출) 시 증권신고서에 첨부해야 하는 서류 중 하나로 '회계감사인의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서'가 명시되어 있으므로, 1분기 검토보고서도 이 규정에 포함되는 첨부서류에 해당한다. 즉, 제2-6조 제8항 제1호 라목은 "회계감사인의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서"를 기존 법인이 지분증권을 모집 또는 매출할 때 첨부해야 할 서류로 규정하고 있으며, 이는 1분기·3분기 등 특정 분기에 한정하지 않고 분기재무제표가 존재·확정된 경우 해당 분기의 검토보고서를 포함하는 것으로 해석된다. 다만 같은 항 다목(반기감사보고서·반기검토보고서)의 경우에는 '증권시장에 주권을 상장하기 위한 모집 또는 매출의 경우 반기재무제표가 확정된 이후에는 반드시 첨부하여야 한다'는 명시적 예외·강제 규정이 있는 반면, 라목(분기감사·검토보고서)에는 이러한 별도의 강제조건이나 예외 규정이 조문에 나타나 있지 않다. 따라서 제공된 조문만으로는 "1분기 검토보고서가 반드시 확정 이후 첨부되어야 한다"는 반기보고서와 같은 강행 규정이 있는지는 명확히 확인되지 않으며, 다만 분기검토보고서가 첨부서류 목록에 포함되어 있다는 점은 분명하다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 정의·수식 범위 해석 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 제2-4조 제5항 제3호 라목 정의에 따라 분기검토보고서 첨부의무는 금융기관·주권상장법인에 한정되어 상장 전 발행인에게는 없다는 것인데, 시스템 답변은 IPO 시 첨부서류에 해당한다고 반대로 결론했다. 정의 조문 참조를 누락했다.

누락 사항 제2-4조 제5항 제3호 라목 정의 한정 / 시행령 제170조 제1항 제2호 단서(금융기관·주권상장법인) / 상장 전 발행인은 첨부의무 없음

원본: cm-030 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-039 | 오답

질문 사내규정 제정은 주주총회 결의사항인가, 이사회 결의사항인가?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제361조는 주주총회가 본법 또는 정관에 정하는 사항에 한하여 결의할 수 있다고 규정하고, 제393조 제1항은 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치·이전 또는 폐지 등 회사의 업무집행을 이사회의 결의로 하도록 규정한다. 사내규정 제정을 주주총회 결의사항으로 열거한 조문은 없으므로 업무집행에 관한 사항으로서 이사회 권한에 속한다.

실제 답변 전문

제공된 조문에는 '사내규정 제정'을 주주총회 또는 이사회의 결의사항으로 명시한 규정이 없어, 이 질문에 직접 답할 수 없다. 다만 일반 원칙을 보면, 제361조에 따라 주주총회는 상법 또는 정관에서 정한 사항에 한하여 결의할 수 있고, 제393조에 따라 중요한 자산의 처분·양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임·해임, 지점의 설치·이전·폐지 등 회사의 업무집행에 관한 사항은 이사회 결의로 한다고 규정하고 있을 뿐, 사내규정 제정 자체를 어느 기관의 권한으로 한다는 명시적 조항은 컨텍스트에 없다. 따라서 사내규정 제정이 이사회 업무집행 사항에 해당하는지, 혹은 정관에서 별도로 주주총회 결의사항으로 정했는지는 해당 회사의 정관 내용과 사내규정의 성격(업무집행 관련 여부)을 확인해야 판단할 수 있다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 사내규정 제정이 업무집행 사항으로 이사회 권한이라고 명확히 결론짓는다. 시스템 답변은 조문 근거가 없다며 판단을 회피하고 결론을 제시하지 않았다.

누락 사항 사내규정 제정은 이사회 결의사항이라는 결론 / 주주총회 결의사항으로 열거된 조문이 없음을 근거로 한 귀결

원본: cm-039 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-050 | 오답

질문 100분의 10이 적용되는 경우는?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제15조 제4항 제2호 단서 각 목에 해당하는 발행회사로서, 가목 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인 제외), 나목 벤처기업, 다목 직전 3개 회계연도 평균 매출액 3천억원 미만 중견기업, 라목 신성장·원천기술 보유기업 또는 기술등급 상위 100분의 50 기업(공시대상기업집단 소속 기업 제외)이다. 다만 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 각 호의 업종은 제외된다.

실제 답변 전문

제공된 조문에는 '공동주관회사 선임의무'와 관련하여 100분의 10이 적용되는 규정이 없다. 컨텍스트(제15조 불건전한 인수행위의 금지)는 발행회사와 금융투자회사 간 이해관계 유무를 판단하는 주식등 보유비율 기준(예: 제4항 각 호의 100분의 5, 100분의 10, 100분의 15 등)을 규정하고 있을 뿐, 공동주관회사 선임의무에 관한 내용은 포함되어 있지 않다. 따라서 질문에서 요구하는 '공동주관회사 선임의무' 관련 100분의 10 적용 사례를 이 조문만으로는 답할 수 없으며, 해당 의무를 규정한 별도의 조항(예: 대표주관회사 및 공동주관회사 선임 관련 규정)이 제공되어야 정확한 답변이 가능하다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 제15조 제4항 제2호 단서 각 목(중소기업, 벤처기업, 매출 3천억 미만 중견기업, 신성장·원천기술 보유기업 등)에 해당하는 발행회사에 100분의 10이 적용된다고 명시하나, 시스템 답변은 관련 규정이 없다며 회피했다.

누락 사항 제15조 제4항 제2호 단서 각 목 해당 발행회사 / 중소기업(특수목적기구·부동산법인 제외) / 벤처기업 / 직전 3개 회계연도 평균 매출 3천억원 미만 중견기업 / 신성장·원천기술 보유 또는 기술등급 상위 50% 기업

원본: cm-050 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-001 | 정답

질문 벤처금융 및 전문투자자의 100분의 10 한도는 합산 기준인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 제26조 제1항 제4호 조문상 "벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다"로 규정

실제 답변 전문

합산 기준이 아니라 벤처금융과 전문투자자 각각 별도로 100분의 10 한도가 적용된다.

제26조 제1항 제4호에 따르면 "벤처금융 또는 전문투자자가... 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다"고 규정되어 있어, '각각'이라는 표현을 통해 벤처금융과 전문투자자 각 주체별로 자본금의 10%까지를 한도로 산정함을 명시하고 있다. 즉 벤처금융의 취득분과 전문투자자의 취득분을 합산하여 10%를 적용하는 것이 아니라, 벤처금융은 그 자체로 10%, 전문투자자는 그 자체로 10%씩 별도로 한도가 적용되는 구조이다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 '각각 100분의 10' 규정을 정확히 인용하며 합산이 아닌 주체별 별도 한도임을 설명했다. 수치와 기준(상장신청일 자본금)도 일치한다.

원본: cm-001 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-003 | 정답

질문 재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 주식은 제3호와 제4호 중 어디에 해당하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제4항 제2호는 상장규정 제26조 제1항 제3호 단서의 "세칙으로 정하는 경우"에 벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 경우를 포함하고 있다. 따라서 제3호에서 제외되고 제4호가 적용된다.

실제 답변 전문

재무적투자자가 제3자배정 방식으로 주식을 취득한 경우, 원칙적으로 상장규정 제26조제1항제3호('상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자')의 적용 대상이 된다. 다만 그 재무적투자자가 '벤처금융' 또는 '전문투자자'에 해당하는 경우에는 상장규정 시행세칙 제23조제4항제2호에 따라 제3호의 의무보유 예외로 분류되어, 제26조제1항제4호('벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간 2년 미만인 주식등, 자본금 대비 각 10% 한도')가 적용된다. 즉, 재무적투자자가 단순 재무투자자로서 벤처금융·전문투자자 자격을 갖추지 않은 경우에는 제3호(의무보유 6개월, 기술성장기업·신속이전기업은 1년)가 적용되고, 벤처금융 또는 전문투자자로서 요건(투자기간 2년 미만, 자본금의 10% 한도)을 충족하는 경우에는 제4호(의무보유 1개월)가 적용된다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시행세칙 제23조 제4항 제2호에 따라 벤처금융·전문투자자는 제3호에서 제외되고 제4호가 적용된다는 기준답변의 핵심 명제를 정확히 지지한다. 추가로 설명한 요건·기간은 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-003 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-006 | 정답

질문 유가증권시장에서 전문투자자는 어떻게 취급되는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 시행세칙 제21조 제2항 제1호는 상장규정 제27조 제1항 제1호의 경우 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 경우 그 수량을 의무보유 대상 주식등에서 제외하도록 규정한다. 해당 전문투자자의 범위는 같은 조 제3항 각 호에서 열거하고 있다.

실제 답변 전문

유가증권시장 상장규정 시행세칙 제21조에 따르면, 전문투자자인 최대주주등이 '투자를 목적으로' 소유한 주식등은 신규상장 시 의무보유 대상 주식에서 제외된다(제21조 제2항 제1호, 규정 제27조 제1항 제1호 관련). 즉 일반 주주와 달리 전문투자자는 의무보유 의무를 부담하지 않을 수 있다.

다만 이때 '전문투자자'는 자본시장법 제9조 제5항의 전문투자자 전체를 의미하는 것이 아니라, 시행세칙 제21조 제3항에서 열거한 특정 범주에 해당하는 자로 한정된다. 구체적으로는 국가, 한국은행, 은행(법시행령 제4조제1호), 한국산업은행, 중소기업은행, 한국수출입은행, 농업협동조합중앙회, 수산업협동조합중앙회, 보험회사, 금융투자업자(단, 신탁업자·투자일임업자·투자자문업자 및 겸영금융투자업자는 제외), 증권금융회사, 종합금융회사, 여신전문금융회사, 상호저축은행 및 그 중앙회, 산림조합중앙회, 새마을금고연합회, 신용협동조합중앙회, 한국주택금융공사, 집합투자기구(사모집합투자기구 및 법시행령 제6조제1항 각 호의 법률에 따른 집합투자기구는 제외), 신용보증기금, 기술보증기금, 그 밖의 법률상 설립된 기금 및 그 관리·운용 법인, 공제사업 경영 법인, 그리고 그 밖에 거래소가 전문투자자의 성격·주식 소유 목적 등을 고려하여 타당하다고 인정하는 전문투자자가 이에 해당한다.

요컨대, 위 열거된 전문투자자에 해당하면서 투자 목적으로 주식을 소유한 최대주주등의 지분은 의무보유 대상 수량 산정에서 제외되어, 사실상 의무보유 의무가 면제되는 방식으로 취급된다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(세칙 제21조 제2항 제1호에 따른 전문투자자 최대주주등의 투자목적 보유분 의무보유 제외, 범위는 제3항 열거)를 정확히 지지한다. 열거 목록의 세부 나열은 다소 방대하나 결론과 모순되지 않는다.

원본: cm-006 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-007 | 정답

질문 상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 어떻게 되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 따라 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 모집·매출가격과 같은 가격으로 주식을 취득하여야 한다. 국내기업의 경우 제1호 나목에 따라 모집·매출 주식의 100분의 3(취득금액 10억원 초과 시 10억원 상당 수량)을 상장일부터 3개월 보유하고, 신속이전기업은 제1호 가목에 따라 100분의 5(25억원 한도)를 6개월 보유한다. 외국기업은 제2호에 따라 100분의 5(혁신기술기업 50억원, 그 외 25억원 한도)를 1년 보유한다. 유가증권시장 상장규정 제13조 제3항의 의무인수는 외국주권등 신규상장에 한정되며, 국내 모집·매출분의 100분의 5(50억원 한도)를 상장일부터 6개월 매각 제한한다.

실제 답변 전문

의무인수 수량과 보유기간은 시장 및 기업 유형에 따라 다르게 정해져 있으며, 코스닥시장과 유가증권시장 상장규정에서 각각 규정하고 있다.

[코스닥시장 상장규정 제13조제5항]
상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 모집·매출가격과 같은 가격으로 상장신청인의 주식을 취득하여 아래 기간까지 보유하여야 한다.
1. 국내기업
 - 신속이전기업(제31조제1항): 모집·매출 주식의 100분의 5(취득금액 25억원 초과 시 25억원 해당 수량)를 상장일부터 6개월간 의무보유. 다만 제31조제1항제3호마목·바목에 해당하는 신속이전기업은 1년간 의무보유하되, 상장일부터 6개월 경과 후 매 1개월마다 최초 취득 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각 가능.
 - 그 외 국내기업: 모집·매출 주식의 100분의 3(취득금액 10억원 초과 시 10억원 해당 수량)을 상장일부터 3개월간 의무보유. 단, 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙에서 정한 사유에 해당하면 6개월간 의무보유.
2. 외국기업(국내소재외국지주회사 포함)
 - 혁신기술기업: 모집·매출 주식의 100분의 5(취득금액 50억원 초과 시 50억원 해당 수량)를 상장일부터 1년간 의무보유. 6개월 경과 후 매 1개월마다 최초 취득 주식의 100분의 5까지 매각 가능.
 - 그 외 외국기업: 모집·매출 주식의 100분의 5(취득금액 25억원 초과 시 25억원 해당 수량)를 상장일부터 1년간 의무보유. 6개월 경과 후 매 1개월마다 최초 취득 주식의 100분의 5까지 매각 가능.

다만 제6항에 따라 상장신청인이 대형법인(외국기업 및 제31조제1항제3호마목·바목의 신속이전기업 제외)이거나, 적격 해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업인 경우에는 이러한 의무인수·보유 규정(제5항)이 적용되지 않을 수 있다.

[유가증권시장 상장규정 제13조제3항]
외국주권등을 신규상장하려는 법인의 경우, 상장주선인은 상장예비심사 신청 후 국내에서 모집·매출한 외국주권등의 100분의 5에 해당하는 수량(그 금액이 50억원을 초과하면 50억원에 해당하는 수량)을 모집·매출 시 발행가액으로 취득하여 상장신청일 현재 보유하여야 하며, 이 취득 증권을 상장일부터 6개월 이내에는 매각하지 않아야 한다(법령상 의무이행 등 거래소가 필요하다고 인정하는 경우는 예외). 다만 신규상장신청인이 적격 해외증권시장에 상장한 후 3년 이상 경과한 경우에는 이 수량 취득·보유 및 매각제한 규정(제3항제1호~제3호)이 적용되지 않는다.

따라서 구체적인 의무인수 수량과 보유기간은 상장신청인이 국내기업인지 외국기업인지, 신속이전기업·혁신기술기업 등 특례 대상에 해당하는지, 그리고 코스닥시장과 유가증권시장 중 어느 시장에 상장하는지에 따라 위와 같이 달라진다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 수치(국내 3%/10억/3개월, 신속이전 5%/25억/6개월, 외국기업 5%/50억·25억/1년, 유가증권 외국주권 5%/50억/6개월)를 모두 정확히 지지한다. 추가 예외·특례 설명은 모순이 아니다.

원본: cm-007 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-008 | 정답

질문 국내 일반기업의 3개월 보유기간이 6개월로 연장되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목 단서에 따라 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 시행세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우이다. 시행세칙 제15조 제5항(2023.12.28 신설)은 그 사유를 "상장주선인이 상장예비심사신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장 이후 2년 이내에 투자주의환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지사

유가 발생한 경우"로 규정한다. 즉 상장신청인의 유형만으로 자동 연장되는 것이 아니라 상장주선인의 과거 주선실적이 요건이다.

실제 답변 전문

국내 일반기업(신속이전기업 이외의 국내기업)의 상장주선인 의무보유기간은 원칙적으로 상장일부터 3개월이지만, 해당 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 그 기간이 6개월로 연장된다. 여기서 '세칙으로 정하는 사유'란, 상장주선인이 상장예비심사 신청일 기준 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장 후 2년 이내에 투자주의 환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지 사유가 발생한 경우를 말한다. 이 경우 의무보유 수량은 모집·매출하는 주식의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)이며, 이를 상장일부터 6개월 동안 의무보유하여야 한다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 혁신기술기업 요건과 세칙상 상장주선인의 과거 주선실적 사유(3년 이내 주선한 기술성장기업의 상장 후 2년 내 관리종목 지정 등)를 정확히 기술했다. 기준답변의 핵심 명제를 모두 지지한다.

원본: cm-008 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-009 | 정답

질문 의무인수가 면제되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제6항에 따라 대형법인(다만 외국기업이나 제31조 제1항 제3호 마목·바목에 따른 신속이전기업은 제외), 적격해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업의 경우 거래소가 제5항을 적용하지 않을 수 있다.

실제 답변 전문

상장주선인의 의무인수(제5항)는 상장신청인이 ①대형법인이거나 ②적격 해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업인 경우에는 면제될 수 있다. 다만 대형법인이라 하더라도 외국기업이거나 제31조제1항제3호마목·바목에 따른 신속이전기업인 경우에는 이 면제 대상에서 제외되어 의무인수·보유 규정이 그대로 적용된다.

근거: 제13조 제6항에 따르면 "거래소는 상장신청인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 기업의 상장주선인에 대하여 제5항을 적용하지 않을 수 있다"고 규정하며, 그 각 호는 1. 대형법인(다만, 외국기업이나 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업은 제외), 2. 적격 해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업이다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 두 면제 사유와 대형법인 예외를 정확히 제시했다. 근거 조항도 일치한다.

원본: cm-009 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-010 | 정답

질문 의무인수분이 공동주관회사 판단의 보유비율에 산입되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제3항에 따라 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 따라 취득하는 주식은 같은 조 제1항의 보유비율 산정에서 보유한 것으로 보지 아니한다.

실제 답변 전문

의무인수분은 공동주관회사 여부를 판단하는 보유비율 산정에 포함되지 않는다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조제3항은 제2항(주식등의 보유비율 산정)에도 불구하고, 금융투자회사가 한국거래소의「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(상장예정법인 포함)이 발행하는 주식, 그리고「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약 체결 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(상장예정법인 포함)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 '보유한 것으로 보지 아니한다'고 명시하고 있다. 여기서 인용된「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호는 상장주선인이 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 모집·매출가격과 같은 가격으로 일정 수량의 상장신청인 주식을 취득하여 일정 기간 의무보유하도록 한 '의무인수(의무보유 취득)' 규정이다. 따라서 상장주선인이 이 조항에 따라 의무적으로 취득·보유하는 주식(의무인수분)은 제6조제1항이 정한 5%(또는 10%) 보유비율 산정 시 보유량에 산입되지 않으며, 이는 발행회사와의 이해관계로 인한 공동주관회사 지정의무 판단 기준에서 제외됨을 의미한다. 다만 이 예외는 코스닥시장 상장법인(상장예정법인 포함) 및 지정자문인 계약이 유효한 코넥스시장 상장법인(상장예정법인 포함)에 한정되며, 그 밖의 경우에 대해서는 제공된 조문에 별도의 규정이 없다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(제6조 제3항에 따라 코스닥 상장규정 제13조 제5항 제1호 취득 주식은 보유비율 산정에서 제외)을 정확히 지지한다. 추가 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-010 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-011 | 정답

질문 사내규정 정비가 상장심사에서 요구되는 근거는?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제29조 제1항 제2호는 "기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성이 인정될 것"을 질적심사요건으로 규정하고, 같은 조 제2항은 세부 심사기준을 시행세칙으로 정하도록 위임한다.

실제 답변 전문

질적심사요건 중 경영투명성·경영안정성 판단 기준에 내부통제제도가 포함되어 있어, 이 부분이 사내규정 정비 요구의 근거가 된다. 코스닥시장 상장규정 제29조 제1항 제2호는 '기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성이 인정될 것'을 질적 심사요건으로 규정하고 있으며, 거래소는 이를 세칙으로 정하는 질적심사기준(제29조 제2항)에 따라 심사할 수 있다. 다만 '사내규정 정비'라는 표현이 조문에 직접 명시되어 있지는 않으며, 내부통제제도·기업지배구조 항목을 통해 간접적으로 관련된다는 점만 확인할 수 있다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심인 코스닥시장 상장규정 제29조 제1항 제2호와 제2항의 세칙 위임을 정확히 제시했다. 조문에 '사내규정 정비'가 직접 명시되지 않는다는 부연은 모순이 아니다.

원본: cm-011 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-012 | 정답

질문 제정 시기에 관한 규정이 있는가?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 상장규정 및 시행세칙에 제정 시기를 특정한 조문은 없다. 명시적 근거 미확인 사항이며, 운영 이력이 심사 대상이 된다는 점은 실무해설서 수준의 서술에 해당된다.

실제 답변 전문

제공된 조문에는 없다. 컨텍스트로 제시된 코스닥시장 상장규정 제29조(질적 심사요건)는 상장신청인의 질적 심사 요건(기업 계속성, 경영투명성·안정성, 세칙에 따른 심사 기준 등)만을 규정하고 있을 뿐, 해당 규정이나 관련 세칙의 제정 시기(제정일자, 시행일 등)에 관한 내용은 포함하고 있지 않다. 제정 시기를 확인하려면 상장규정의 부칙이나 제·개정 연혁 정보가 담긴 자료가 추가로 필요하다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 상장규정·세칙에 제정 시기를 특정한 조문이 없다는 점이며, 시스템 답변도 관련 조문에 제정 시기 규정이 없다고 결론지어 일치한다. 해석 초점이 규정 자체의 제정일로 다소 치우쳤으나 결론에 모순은 없다.

누락 사항 사내규정 운영 이력 심사는 실무해설서 수준 서술이라는 언급 부재

원본: cm-012 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-013 | 정답

질문 벤처기업이 주식매수선택권을 부여할 때의 요건은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업육성에관한특별법 제16조의3 제1항에 따라 정관으로 정하는 바에 따라 주주총회의 결의로 부여하며, 이 경우 주주총회 결의는 상법 제434조를 준용한다. 부여대상은 같은 항 제1호(임직원), 제2호(인수기업 임직원), 제3호(전문성 보유자)이다. 같은 조 제3항에 따라 부여 주식은 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없고, 제1항 제3호에 해당하는 경우에는 100분의 10을 초과할 수 없다. 같은 조 제4항에 따라 행사가격은 신주인수 방식의 경우 부여일 기준 시가와 권면액 중 높은 금액 이상이어야 한다. 상법 제340조의2부터 제340조의5까지에 우선하여 이 법이 적용된다(제16조의6 제3항).

실제 답변 전문

벤처기업이 주식매수선택권을 부여하려면, 주식회사인 벤처기업이 정관으로 정하는 바에 따라 주주총회의 결의(상법 제434조 준용)로 부여해야 하며, 대상자는 ①벤처기업의 임직원(대통령령으로 정하는 자 제외), ②벤처기업이 발행주식 총수의 30%를 초과하여 소유한 인수기업의 임직원(대통령령으로 정하는 자 제외), ③해당 기업이 필요로 하는 전문성을 보유한 자로서 대통령령으로 정하는 자 중 하나에 해당하여야 합니다.

부여 방법은 (1)미리 정한 행사가격으로 신주를 인수할 수 있는 권리, (2)행사가격으로 자기주식을 매수할 수 있는 권리, (3)행사가격과 행사일 기준 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 지급받을 수 있는 권리 중 하나로 정해야 합니다.

부여 한도는 원칙적으로 회사 발행주식 총수의 50%를 초과할 수 없으나, 위 대상자 중 ③(전문성 보유자)에게 부여하는 경우에는 발행주식 총수의 10%를 초과할 수 없습니다.

행사가격은 신주인수방식(방법 1)의 경우 부여일 기준 주식의 시가와 권면액 중 높은 금액 이상이어야 하고, 자기주식 매수 또는 차액정산 방식(방법 2, 3)의 경우 부여일 기준 주식의 시가 이상이어야 합니다. 다만 임직원 또는 인수기업 임직원에게 신주인수방식으로 부여하는 경우로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 때에는 시가보다 낮은 가격(다만 권면액 이상)으로 정할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(정관+주주총회 특별결의, 대상 3유형, 50%/10% 한도, 신주인수 행사가격 시가·권면액 중 높은 금액 이상)를 모두 지지한다. 추가 설명도 법령과 부합하며 모순이 없다.

누락 사항 상법 제340조의2~5에 우선 적용된다는 언급 없음

원본: cm-013 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-015 | 정답

질문 부여 후 신고의무는 어디에 이행하는가?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의6 제1항에 따라 중소벤처기업부장관에게 신고한다. 같은 법 시행령 제11조의5 제1항에 따라 부여 신고 시 정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록(제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정하는 경우)을 첨부하며, 신고서 서식은 중소벤처기업부령에 위임되어 있다.

실제 답변 전문

부여 후 신고의무는 중소벤처기업부장관에게 이행한다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

질문은 신고 상대방을 묻고 있고, 시스템 답변은 중소벤처기업부장관이라는 기준답변의 핵심 결론을 정확히 지지한다. 첨부서류 등은 부가 설명이며 질문의 핵심 요구사항은 아니다. 모순되는 내용이나 수치 오류도 없다.

누락 사항 근거 조항(벤처기업법 제16조의6 제1항) 미언급 / 첨부서류(정관, 주주총회·이사회 의사록) 미언급

원본: cm-015 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-016 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권은 언제부터 행사할 수 있는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권의 행사요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의5 제1항에 따라 제16조의3 제1항에 따른 결의가 있는 날 또는 제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임하거나 재직하여야 행사할 수 있다. 기산점은 부여일이 아니라 결의일 또는 이사회에서 정한 날이다. 시행령 제11조의4 제1항에 따라 사망 또는 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 경우는 예외이나, 정년에 따른 퇴임·퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 않는다.

실제 답변 전문

원칙적으로 주식매수선택권을 부여받은 자는 부여 결의가 있는 날 또는 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임 또는 재직해야 행사할 수 있다. 다만 제16조의3제1항제3호에 해당하는 자(즉, 외부 전문인력 등)에게 부여된 주식매수선택권은 결의일 또는 이사회에서 정한 날부터 2년이 경과하고, 시행령이 정한 요건(벤처기업과 주식매수선택권 부여와 관련된 용역계약을 체결하고 이를 이행할 것)을 충족한 경우에만 행사할 수 있다.

또한 대통령령으로 정하는 예외, 즉 주식매수선택권을 부여받은 자가 사망하거나 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 경우(정년에 따른 퇴임·퇴직은 제외)에는 2년 재임·재직 요건이 적용되지 않는다. 이 경우 벤처기업이 행사기한을 퇴임일·퇴직일까지로 정하였다면, 본인 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 임직원에게는 그 퇴임일·퇴직일부터 3개월 이상의 행사기간을 추가로 부여해야 한다.

아울러 용역계약 이행 요건과 관련하여, 벤처기업이 정당한 사유 없이 일방적으로 계약을 취소하는 등 부여받은 자의 책임 없는 사유로 용역계약을 이행하지 못한 경우에는 그 용역계약을 이행한 것으로 본다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(결의일 또는 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임·재직, 사망·본인 책임 아닌 사유 예외, 정년 제외)을 모두 정확히 지지한다. 추가 설명(외부전문인력 용역계약 요건, 3개월 행사기간)도 모순되지 않는다.

원본: cm-016 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-017 | 정답

질문 행사가격 설정에 필요한 부여일 기준 시가는 어떻게 평가하는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항(2024.7.2 개정)에 따라 상속세 및 증여세법 제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가하되, 시행령 제49조 중 "평가기준일 전후 6개월"은 각각 "평가기준일 전 6개월"로 본다.

실제 답변 전문

부여일 기준 시가는「상속세 및 증여세법」제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가하되, 시행령 제49조의 "평가기준일 전후 6개월"은 "평가기준일 전 6개월"로 보아 적용한다. 즉 시가 평가의 기준일(=부여일)을 기준으로 그 이전 6개월(전후가 아닌 전 6개월만) 이내의 기간 중 매매·감정·수용·경매·공매(매매등)가 있는 경우 상증세법 시행령 제49조 제1항 각 호에 따라 확인되는 가액(매매사실이 있으면 그 거래가액, 둘 이상 감정기관의 감정가액이 있으면 그 평균액, 수용·경매·공매사실이 있으면 그 보상가액·경매가액·공매가액 등)을 시가로 본다. 다만 이러한 매매등이 여러 건 있어 시가로 볼 가액이 둘 이상인 경우에는 부여일(평가기준일)에 가장 가까운 날에 해당하는 가액을 적용하고, 그 가액이 둘 이상이면 평균액을 적용한다(같은 시행령 제49조 제2항). 또한 상증세법 제60조 제3항에 따라 이러한 방법으로 시가를 산정하기 어려운 경우에는 같은 법 제61조부터 제65조까지에 규정된 보충적 평가방법으로 평가한 가액을 시가로 본다. 이는「벤처기업육성에 관한 특별법 시행령」제11조의3 제2항에서 주식매수선택권의 행사가격 설정에 필요한 부여일 기준 주식의 시가(및 행사일 기준 시가)를 위와 같이 상증세법령을 준용하여 평가하도록 정하고 있기 때문이다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 상증세법 제60조·시행령 제49조 준용 및 '평가기준일 전 6개월'로 본다는 핵심 명제를 정확히 지지한다. 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항 근거도 제시했다. 추가 설명은 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-017 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-018 | 정답

질문 상증세법 시행령 제49조 제1항의 구조는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 본문은 평가기준일 전후 6개월(증여재산의 경우 평가기준일 전 6개월부터 후 3개월까지) 이내의 매매·감정·수용·경매·공매가 있는 경우 각 호에 따라 확인되는 가액을 시가로 인정한다. 단서는 평가기간에 해당하지 않는 기간으로서 평가기준일 전 2년 이내의 기간 중 또는 평가기간 경과 후부터 제78조 제1항에 따른 기한까지의 기간 중에 매매등이 있는 경우에도, 가격변동의 특별한 사정이 없다고 보아 납세자·지방국세청장 또는 관할세무서장이 신청하는 때에는 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회의 심의를 거쳐 포함시킬 수 있도록 한다.

실제 답변 전문

상증세법 시행령 제49조 제1항은 상증세법 제60조 제2항의 '시가로 인정되는 것'을 구체화한 규정으로, 크게 본문과 3개 호, 그리고 단서로 구성되어 있다.

먼저 본문은 평가기준일(상속개시일 또는 증여일) 전후 6개월(증여재산은 평가기준일 전 6개월부터 평가기준일 후 3개월까지, 이를 '평가기간'이라 함) 이내에 매매·감정·수용·경매(민사집행법상 경매)·공매(이를 합쳐 '매매등'이라 함)가 있는 경우, 다음 각 호에 따라 확인되는 가액을 시가로 인정한다고 규정한다.

각 호의 구성은 다음과 같다.
- 제1호: 해당 재산의 매매사실이 있는 경우 그 거래가액. 다만 가목(특수관계인과의 거래 등으로 거래가액이 객관적으로 부당한 경우), 나목(거래된 비상장주식의 가액이 발행주식총액·출자총액의 1% 또는 3억원 중 적은 금액 미만인 경우, 다만 평가심의위원회 심의를 거쳐 정당한 사유가 인정되면 제외하지 않음)은 제외된다.
- 제2호: 해당 재산(법 제63조제1항제1호 및 제65조제2항 재산 제외)에 대해 둘 이상의 공신력 있는 감정기관이 평가한 감정가액이 있는 경우 그 평균액. 다만 가목(조건부 평가 등 납부목적에 부적합한 감정가액), 나목(원형대로 감정하지 않은 경우)은 제외되며, 감정가액이 법 제61조·제62조·제64조·제65조 평가액과 제4항에 따른 시가의 90% 중 적은 금액(기준금액)에 미달하는 경우에는 세무서장등이 다른 감정기관에 의뢰한 재감정가액을 적용한다(다만 그 가액이 납세자 제시 감정가액보다 낮으면 그렇지 않음).
- 제3호: 해당 재산의 수용·경매·공매사실이 있는 경우 그 보상가액·경매가액·공매가액. 다만 가목(물납재산을 상속인 등이 경매·공매로 취득한 경우), 나목(경매·공매로 취득한 비상장주식 가액이 1% 또는 3억원 중 적은 금액 미만인 경우), 다목(수의계약에 의한 취득), 라목(최대주주등의 상속인·특수관계인이 최대주주등 보유 비상장주식등을 경매·공매로 취득한 경우)에 해당하면 제외된다.

또한 단서 조항이 있는데, 평가기간에 해당하지 않는 기간으로서 평가기준일 전 2년 이내 또는 평가기간 경과 후 제78조제1항 기한까지의 기간 중에 매매등이 있는 경우에도, 가격변동의 특별한 사정이 없다고 인정되면 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청에 따라 제49조의2제1항의 평가심의위원회 심의를 거쳐 해당 매매등의 가액을 각 호의 가액에 포함시킬 수 있다는 예외를 두고 있다.

요약하면, 제1항은 '본문(시가인정 대상 및 평가기간)-제1호 매매가액(단서 제외사유 2개)-제2호 감정가액(단서 제외사유 2개 및 기준금액 미달시 재감정 규정)-제3호 수용·경매·공매가액(단서 제외사유 4개)-전체 단서(평가기간 밖 매매등에 대한 평가심의위원회 심의를 통한 포함 특례)'의 구조로 이루어져 있다. 다만 문의하신 '주식매수선택권 부여시가의 평가'와 직접 관련된 별도 조문 내용은 제공된 컨텍스트에는 없다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

본문의 평가기간(전후 6개월, 증여 전 6개월~후 3개월)과 단서의 평가기준일 전 2년 이내 및 제78조 제1항 기한까지, 평가심의위원회 심의를 통한 포함 특례를 정확히 서술했다. 각 호 설명도 추가되어 기준답변과 모순이 없다.

원본: cm-018 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-019 | 정답

질문 평가심의위원회는 어느 기관인가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회이며, 심의는 납세자, 지방국세청장 또는 관할세무서장의 신청을 전제로 한다.

실제 답변 전문

평가심의위원회는 국세청과 지방국세청에 각각 설치되어 있는 위원회이다. 상속세 및 증여세법 시행령 제49조의2 제1항에 따르면 매매등 가액의 시가 인정, 시가불인정 감정기관 지정, 비상장주식등의 가액평가 및 평가방법, 업종변경 승인, 건물·오피스텔·상업용 건물 가치 산정·고시를 위한 자문 등을 심의하기 위해 국세청과 지방국세청에 각각 평가심의위원회를 둔다.

구성을 보면, 국세청에 두는 평가심의위원회는 국세청장이 소속 공무원 중에서 임명하는 3명과 변호사·공인회계사·세무사·감정평가사·기업 인수합병 관련 전문가 중 국세청장이 위촉하는 9명 이내의 위원(업종변경 심의 시에는 관련 업종 전문가 2명 추가)으로 구성되고, 지방국세청에 두는 평가심의위원회는 지방국세청장이 임명하는 소속 공무원 2명, 위촉위원 8명, 그리고 국세청 평가심의위원회 위원 중 국세청장이 지정하는 공무원 위원 1명과 비공무원 위원 1명으로 구성된다. 공무원이 아닌 위원의 임기는 2년이며 한 차례만 연임할 수 있다.

다만 질문의 업무 문맥인 '주식매수선택권 부여시가의 평가'와 관련하여 평가심의위원회가 그 업무를 담당한다는 내용은 제공된 조문(상속세 및 증여세법 시행령 제49조·제49조의2)에는 명시되어 있지 않다. 해당 조문은 상속·증여재산의 시가 인정, 비상장주식 평가, 감정기관 지정 등에 관한 평가심의위원회를 규정하고 있을 뿐이므로, 주식매수선택권 부여시가 평가와 직접 연결된 근거는 확인되지 않는다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시행령 제49조의2 제1항의 평가심의위원회(국세청·지방국세청 설치)라는 핵심 명제를 정확히 지지하고 구성까지 설명했다. 다만 심의가 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청을 전제로 한다는 점은 언급하지 않고, 제49조 단서와의 연결도 부정하는 서술이 있다.

누락 사항 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 전제 / 제49조 제1항 단서와의 연계

원본: cm-019 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-020 | 정답

질문 공모가격이 평가액에 반영되는 기간과 방법은?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제63조 제2항 제1호·제2호에 해당하는 주식등에 대하여, 같은 법 시행령 제57조 제1항은 "평가기준일 현재 유가증권 신고(유가증권 신고를 하지 아니하고 상장신청을 한 경우에는 상장신청) 직전 6개월(증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월)부터 거래소에 최초로 주식등을 상장하기 전까지의 기간"으로 규

정하고, 해당 주식등은 제1호의 공모가격과 제2호의 가액(법 제63조 제1항 제1호 가목에 따라 평가한 가액) 중 큰 가액으로 평가하도록 한다.

실제 답변 전문

공모가격은 유가증권신고 직전 6개월(증여세가 부과되는 경우 3개월)부터 거래소 최초 상장 전까지의 기간 동안 평가액 산정에 반영되며, 이 기간 동안 해당 주식은 ①공모가격과 ②상장주식 평가방법(법 제63조제1항제1호가목, 없으면 나목)에 따라 평가한 가액 중 '더 큰 금액'으로 평가한다.

근거는 상속세 및 증여세법 시행령 제57조 제1항이다. 즉 법 제63조제2항제1호에서 말하는 '대통령령으로 정하는 기간'은 평가기준일 현재 유가증권 신고(신고 없이 상장신청만 한 경우에는 상장신청) 직전 6개월부터 거래소에 최초로 주식을 상장하기 전까지이며, 증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 그 기간이 3개월로 단축된다. 이 기간 중에는 다음 두 가지 가액 중 큰 가액으로 해당 주식등을 평가한다: 1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 금융위원회가 정하는 기준에 의해 결정된 공모가격, 2) 법 제63조제1항제1호가목에 따라 평가한 상장주식 가액(해당 가액이 없으면 나목의 비상장주식 평가액). 참고로 코스닥 등록(현행 등록신청) 준비 주식의 경우에도 같은 방식(직전 6개월, 증여세는 3개월)으로 공모가격과 나목 평가액 중 큰 가액을 적용하도록 제57조 제2항에서 별도로 규정하고 있다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기간(직전 6개월, 증여세 3개월~최초 상장 전)과 방법(공모가격과 제63조 제1항 제1호 가목 평가액 중 큰 가액)을 기준답변과 일치하게 설명했다. 추가된 나목·제2항 언급은 모순되지 않는 부연이다.

원본: cm-020 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-021 | 정답

질문 6개월과 3개월 중 어느 것이 적용되는가?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 증여세가 부과되는 주식등은 3개월, 그 외(상속세)는 6개월이다. 조문상 괄호 규정으로 명시되어 있다.

실제 답변 전문

원칙은 6개월이지만, 해당 주식등에 증여세가 부과되는 경우에는 3개월이 적용된다. 즉 상속세가 부과되는 경우 유가증권 신고(또는 상장·등록신청) 직전 6개월부터 최초 상장 전까지가 적용 기간이고, 증여세가 부과되는 경우에는 그 기간이 3개월로 단축된다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(증여세는 3개월, 그 외 상속세는 6개월)을 정확히 지지한다. 기간의 기산점 설명도 모순이 없다.

원본: cm-021 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-022 | 정답

질문 비상장주식의 보충적 평가방법은?
(업무 문맥: 비상장주식의 보충적 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 시행령 제54조 제1항(2025.12.30 개정)에 따라 1주당 순손익가치와 1주당 순자산가치를 각각 3과 2의 비율로 가중평균한 가액으로 하고, 부동산과다보유법인은 그 비율을 각각 2와 3으로 한다. 다만 가중평균한 가액이 1주당 순자산가치에 100분의 80을 곱한 금액보다 낮은 경우에는 그 금액을 가액으로 한다.

실제 답변 전문

비상장주식등의 보충적 평가방법은 1주당 순손익가치와 1주당 순자산가치를 원칙적으로 3:2의 비율(부동산과다보유법인의 경우 2:3)로 가중평균한 가액으로 하며, 다만 그 가중평균가액이 1주당 순자산가치의 100분의 80보다 낮으면 순자산가치의 100분의 80에 해당하는 금액을 비상장주식등의 가액으로 합니다.

구체적으로 보면, ①1주당 순손익가치는 '1주당 최근 3년간의 순손익액의 가중평균액 ÷ 3년 만기 회사채의 유통수익률을 고려하여 재정경제부령으로 정하는 이자율'로 계산합니다. ②1주당 순자산가치는 '당해 법인의 순자산가액 ÷ 발행주식총수(평가기준일 현재의 발행주식총수 기준)'로 계산합니다.

예외적으로 다음의 경우에는 원칙적인 가중평균 방식이 아니라 순자산가치만으로 평가합니다(제4항).
1. 상속세·증여세 과세표준신고기한 이내에 청산절차가 진행 중이거나 사업의 계속이 곤란하다고 인정되는 법인의 주식등
2. 사업개시 전 법인, 사업개시 후 3년 미만 법인 또는 휴업·폐업 중인 법인의 주식등(단, 적격분할·적격물적분할로 신설된 법인은 분할 전 동일 사업부분의 사업개시일부터 사업기간 산정)
3. 자산총액 중 부동산 등(소득세법 제94조제1항제4호다목1) 및 2))의 비율이 80% 이상인 법인의 주식등(다만 이 경우와 5호는 원칙적 가중평균가액이 순자산가치보다 낮은 경우로 한정)
5. 자산총액 중 주식등의 가액 비율이 80% 이상인 법인의 주식등
6. 정관상 존속기한이 확정되어 있고 평가기준일 현재 잔여 존속기한이 3년 이내인 법인의 주식등

또한 제3항에 따라, 평가대상 법인이 다른 비상장주식등을 발행한 법인의 발행주식총수(자기주식·자기출자지분 제외)의 10% 이하를 소유하는 경우에는 그 다른 비상장주식등에 대해 법인세법 시행령 제74조제1항제1호마목의 취득가액으로 평가할 수 있으며, 다만 시가가 있으면 시가를 우선 적용합니다.

아울러 제6항에 따라 납세자가 ①동종업종 상장법인 주식가액을 이용한 방법, ②현금흐름할인법, ③배당수익할인법, ④이에 준하는 일반적으로 공정·타당한 방법 중 하나로 평가한 가액을 첨부하여 평가심의위원회에 심의를 신청하는 경우, 그 심의 결과 제시된 평가가액 또는 평가방법에 따라 계산한 가액을 적용할 수 있습니다. 다만 이는 납세자가 평가한 가액이 보충적 평가방법에 따른 주식평가액의 70%~130% 범위 안에 있는 경우로 한정됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 3:2 가중평균, 부동산과다보유법인 2:3, 순자산가치 80% 하한 등 기준답변의 핵심 명제를 모두 정확히 지지한다. 추가로 예외·계산식을 설명한 부분은 모순되지 않는다.

원본: cm-022 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-023 | 정답

질문 상장차익 증여의제는 어떤 요건에서 성립하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제41조의3 제1항에 따라 최대주주등의 특수관계인이 제2항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 경우, 그 날부터 5년 이내에 상장됨에 따라 가액이 증가하여 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액을 초과하여 이익을 얻은 경우 그 이익을 증여재산가액으로 한다. 다만 그 이익이 대통령령으로 정하는 기준금액 미만인 경우는 제외한다. 제3항에 따라 이익은 상장일부터 3개월이 되는 날(정산기준일)을 기준으로 계산한다.

실제 답변 전문

상장차익 증여의제(상속세 및 증여세법 제41조의3)는 다음 요건을 모두 갖추어야 성립한다.

1) 인적 요건: 최대주주등(제22조제2항에 따른 최대주주·최대출자자, 또는 발행주식총수·출자총액의 25% 이상을 소유한 자로서 대통령령으로 정하는 자)의 특수관계인이 주식등을 증여받거나 취득해야 한다.
2) 취득 방식 요건: ①최대주주등으로부터 해당 법인의 주식등을 증여받거나 유상으로 취득한 경우, 또는 ②주식등을 유상취득한 날부터 소급 3년 이내에 최대주주등으로부터 증여받은 재산으로 최대주주등이 아닌 자로부터 해당 법인의 주식등을 취득한 경우 중 하나에 해당해야 한다(제2항). 자본금 증가를 위한 신주 인수·배정도 포함된다(제7항). 전환사채등을 증여·취득 후 5년 내 주식등으로 전환된 경우에도 동일하게 적용된다(제8항).
3) 상장 요건: 그 주식등을 증여받거나 취득한 날부터 5년 이내에 증권시장(자본시장법 제8조의2제4항제1호에 따른 시장으로서 대통령령으로 정하는 시장)에 상장되어야 한다.
4) 이익 발생 요건: 상장으로 가액이 증가하여, 증여받거나 취득한 자가 당초 증여세 과세가액(증여받은 재산으로 주식등을 취득한 경우는 제외) 또는 취득가액을 초과하는 이익을 얻어야 한다.
5) 기준금액 요건: 그 이익에 상당하는 금액이 대통령령으로 정하는 기준금액 이상이어야 한다(기준금액 미만이면 제외).

이 이익은 상장일부터 3개월이 되는 날(그 전에 보유자가 사망·증여·양도한 경우에는 그 날)을 정산기준일로 하여 계산하며(제3항), 상장일은 증권시장에서 최초로 매매거래를 시작한 날을 말한다(제5항). 이렇게 산정된 이익은 당초 증여세 과세가액에 가산하여 증여세 과세표준과 세액을 정산하되, 정산기준일 현재 가액이 당초 과세가액보다 적고 그 차액이 대통령령으로 정하는 기준 이상이면 차액에 상당하는 증여세액을 환급받을 수 있다(제4항).

또한 증여받은 재산과 다른 재산이 혼합되어 취득자금의 출처가 불분명한 경우에는 증여받은 재산으로 취득한 것으로 추정하며, 증여받은 재산을 담보로 한 차입금으로 취득한 경우에는 증여받은 재산으로 취득한 것으로 본다(제6항).

예외적으로, 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 증여세를 감소시킨 것으로 인정되는 경우에는 특수관계인이 아닌 자 간의 증여에도 이 규정(제1항·제2항)이 적용되며, 이 경우 5년이라는 기간 제한은 없는 것으로 본다(제9항).

이익의 구체적 계산방법 등 세부사항은 대통령령으로 정하도록 위임되어 있으나(제10항), 그 대통령령의 구체적 내용은 제공된 조문에는 없다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(최대주주등 특수관계인의 증여·취득, 5년 내 상장, 초과이익, 기준금액 미만 제외, 상장일 3개월 정산기준일)를 모두 정확히 지지한다. 추가 항·예외 설명도 조문 내용과 부합한다.

원본: cm-023 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-024 | 정답

질문 기준금액은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제3항 제1호에 따라 같은 조 제1항 제2호(취득일 현재 1주당 취득가액 또는 증여 당시 1주당 증여세 과세가액) 및 제3호(1주당 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익)의 합계액에 주식수를 곱한 금액의 100분의 30에 상당하는 가액과, 제2호의 금액 중 적은 금액이다.

실제 답변 전문

기준금액은 아래 두 금액 중 적은 금액으로 산정한다. 1) 제31조의3제1항제2호(증여일 또는 취득일 현재 1주당 증여세 과세가액 또는 취득가액)와 제3호(1주당 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익)의 가액을 합산한 금액에 증여받거나 유상으로 취득한 주식등의 수를 곱한 금액의 100분의 30에 상당하는 가액, 2) 3억원. 이 두 금액 중 더 작은 금액이 상속세 및 증여세법 제41조의3제1항 단서에서 말하는 '대통령령으로 정하는 기준금액'이 된다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(제2호+제3호 합계×주식수의 30%와 제2호 금액 중 적은 금액)을 지지하며, 시스템은 제2호를 3억원으로 명시했다. 기준답변의 '제2호의 금액'은 시행령 제31조의3 제3항 제2호(3억원)를 의미하므로 일치한다. 계산 구조와 요건이 정확하다.

원본: cm-024 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-025 | 정답

질문 이익 계산 시 이미 과세된 저가분이 조정되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제1항은 정산기준일 현재 1주당 평가가액에서 취득가액(또는 증여세 과세가액)과 기업가치 실질증가분을 차감하도록 규정할 뿐, 제35조·제39조에 따라 이미 과세된 부분을 별도로 차감하는 규정은 확인되지 않는다. 명시적 조정규정 미확인 사항이다.

실제 답변 전문

제공된 조문에는 이익 계산 시 이미 과세된 저가분을 조정한다는 내용이 없다. 제31조의3에서 규정하는 이익 계산식은 정산기준일 현재 1주당 평가가액에서 증여받거나 취득일 현재의 1주당 증여세 과세가액(또는 취득가액) 및 1주당 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익을 차감한 금액에 주식등의 수를 곱하여 산정하며, 기준금액(제1항제2호·제3호 합계액의 30% 또는 3억원 중 적은 금액) 이상인 경우에 한해 과세하는 구조만 규정되어 있을 뿐, 저가양수 등으로 이미 과세된 부분을 별도로 조정·차감하는 규정은 확인되지 않는다. 이 부분을 확인하려면 상속세 및 증여세법 제41조의3 본문 및 저가양수 관련 제35조 등 다른 조문을 추가로 살펴볼 필요가 있다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 기준답변과 동일하게 계산식 구성요소를 제시하고 이미 과세된 저가분의 별도 차감규정은 확인되지 않는다고 결론했다. 추가 확인 필요 언급도 모순되지 않는다.

원본: cm-025 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-026 | 정답

질문 유상증자로 배정받은 신주도 포함되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 제41조의3 제7항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우를 포함한다.

실제 답변 전문

포함된다. 상속세및증여세법 제41조의3 제7항에 따르면, 제2항을 적용할 때 주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우도 포함하도록 규정하고 있다. 따라서 유상증자로 배정받은 신주 역시 최초 증여·취득한 주식등과 마찬가지로 상장이익 증여세 과세대상에 포함된다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 제41조의3 제7항 내용을 정확히 지지하며 신주 인수·배정 포함을 명시했다. 수치나 요건 오류도 없다.

원본: cm-026 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-027 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 세제 혜택은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조세특례제한법 제16조의2 제1항에 따라 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권 행사이익 중 연간 2억원 이내의 금액에 대해서는 소득세를 과세하지 아니하되, 벤처기업별 총 누적 금액은 5억원을 초과하지 못한다. 같은 조 제2항에 따라 적용대상은 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권 및 상법 제340조의2 또는 제542조의3에 따른 주식매수선택권(코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우로 한정)이다.

실제 답변 전문

벤처기업 임원 등이 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권을 행사(퇴직 후 행사 포함)하여 얻은 이익(행사 당시 시가와 실제 매수가액의 차액, 신주인수권 포함) 중 연간 2억원 이내의 금액에 대해서는 소득세를 과세하지 않습니다. 다만 비과세되는 벤처기업 주식매수선택권 행사이익의 벤처기업별 총 누적 금액은 5억원을 초과할 수 없습니다.

이 특례가 적용되는 주식매수선택권은「벤처기업육성에 관한 특별법」제16조의3에 따라 부여받은 주식매수선택권, 또는「상법」제340조의2·제542조의3에 따라 부여받은 주식매수선택권(코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우로 한정)으로 한정됩니다. 특례 적용을 위한 신청절차 등 세부사항은 대통령령으로 정합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 요건(2027.12.31 이전 부여, 연 2억원 비과세, 기업별 누적 5억원 한도, 적용대상 근거조항)을 모두 정확히 제시했다. 수치·조건 오류가 없다.

원본: cm-027 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-028 | 정답

질문 적격주식매수선택권의 요건과 효과는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조특법 제16조의4 제1항 각 호에 따라 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖추고(제1호), 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 행사일이 속하는 과세기간까지의 전체 행사가액 합계가 5억원 이하일 것(제2호)을 요구한다. 신청한 경우 행사 시 소득세를 과세하지 아니하고, 같은 조 제2항에 따라 취득주식 양도 시 소득세법 제94조 제1항 제3호에도 불구하고 양도소득세를 과세한다. 다만 행사 당시 실제 매수가액이 부여 당시 시가보다 낮은 경우 그 차액은 행사 시 과세한다.

실제 답변 전문

적격주식매수선택권이란 벤처기업 또는 벤처기업이 인수한 기업의 임원·종업원(대통령령으로 정하는 벤처기업 임직원)이 2027년 12월 31일 이전에 해당 벤처기업으로부터 부여받아 행사한 주식매수선택권으로서, 다음 두 요건을 모두 갖춘 것을 말한다. 1) 「벤처기업육성에 관한 특별법」 제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖출 것, 2) 해당 주식매수선택권의 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 행사일이 속하는 과세기간까지 전체 행사가액의 합계(전체 행사가액)가 5억원 이하일 것.

이 요건을 갖춘 적격주식매수선택권을 행사하여 발생한 이익에 대해 벤처기업 임직원이 특례 적용을 신청하면, 「소득세법」 제20조·제21조에도 불구하고 주식매수선택권 행사 시 소득세를 과세하지 않을 수 있다(과세특례 효과). 다만 행사 당시 실제 매수가액이 부여 당시 시가보다 낮은 경우 그 차액(시가 이하 발행이익)에 대해서는 행사 시에 소득세를 과세한다.

이처럼 행사시 과세를 유예받은 경우, 그 주식(잉여금의 자본전입으로 무상취득한 주식 포함)을 양도할 때에는 「소득세법」 제94조제1항제3호에도 불구하고 양도소득세가 과세되며, 양도소득금액은 '양도가액 (실제 매수가액과 부여 당시 시가 중 큰 금액) (제16조의2에 따른 비과세금액 시가 이하 발행이익에 대해 제16조의2에 따라 비과세를 적용받은 금액)'의 계산식에 따라 산정한다. 또한 이 경우 제14조제1항제7호(성과공유 중소기업 관련 규정으로 보이나 본문상 명칭은 제공되지 않음)는 적용하지 않는다.

한편 소득세를 과세하지 않은 경우(사후에 아래와 같이 과세하는 경우 포함) 해당 주식매수선택권 행사에 따라 발생하는 비용은 「법인세법」 제19조·제20조·제52조에도 불구하고 벤처기업의 각 사업연도 소득금액 계산시 손금에 산입하지 않는다.

예외적으로, 벤처기업 임직원이 ① 적격주식매수선택권으로 취득한 주식을 증여하거나 행사일로부터 1년 이내에 처분한 경우(다만 해당 벤처기업의 파산 등 대통령령으로 정하는 부득이한 사유가 있는 경우는 제외), ② 전체 행사가액이 5억원을 초과한 경우, ③ 전용계좌를 통해 주식매수선택권 행사로 취득한 주식 외의 주식을 거래한 경우에는, 위 5억원 이하 요건 관련 기간 내에 주식매수선택권 행사로 얻은 모든 이익(①의 경우 증여·처분한 주식에 대한 행사이익)에 대해 소득세를 과세하며, 소득의 귀속시기는 각각 증여일 또는 처분일, 5억원을 초과한 날, 주식매수선택권 행사로 취득한 주식 외의 주식을 최초로 거래한 날이 속하는 과세연도로 한다.

그 밖에 적격주식매수선택권을 부여한 벤처기업 및 관련 금융투자업자는 부여·행사 관련 자료 및 취득주식 이체자료 등 대통령령으로 정하는 자료를 납세지 관할 세무서장에게 제출하여야 하며, 특례를 적용받으려는 임직원은 주식매수선택권 행사로 취득한 주식만을 거래하는 전용계좌를 개설하여야 한다. 또한 이 특례는 행사 시점에 부여 기업이 더 이상 벤처기업에 해당하지 않게 된 경우에도 적용된다. 신청·운영절차 등 세부사항은 대통령령으로 정한다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 두 요건(벤처기업법 제16조의3 및 대통령령 요건, 2년 역산 전체 행사가액 5억원 이하)과 효과(행사 시 비과세, 양도 시 양도소득세 과세, 시가 이하 차액은 행사 시 과세)를 모두 정확히 지지한다. 추가 설명(사후 과세 사유, 손금불산입 등)도 모순되지 않는다.

원본: cm-028 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-029 | 정답

질문 주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도할 때 취득가액은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사주식의 양도 시 취득가액)

당시 기준답변 소득세법 시행령 제163조 제13항에 따라 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가를 법 제97조 제1항 제1호에 따른 취득가액으로 한다.

실제 답변 전문

주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도할 때 취득가액은 그 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가로 한다. 이 시가는 소득세법 제97조제1항제1호에 따른 취득가액으로 인정된다. 즉, 실제로 주식을 취득하기 위해 지급한 행사가격이 아니라, 행사 시점의 해당 주식의 시가가 양도소득세 계산 시 취득가액으로 적용된다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 행사 당시 시가를 취득가액으로 본다는 기준답변의 핵심 명제를 정확히 지지한다. 근거 조항도 법 제97조 제1항 제1호로 일치한다. 모순이나 수치 오류 없음.

원본: cm-029 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-031 | 정답

질문 거래소 규정상 요구되는 재무서류는?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제5조 제4호에 따라 국내기업인 상장신청인은 해당 사업연도의 반기 종료 후 45일이 경과한 때 반기재무제표와 감사인의 검토보고서를 제출하여야 한다. 분기 기준 제출의무는 제5호에 따라 외국기업에 대해서만 규정되어 있다.

실제 답변 전문

IPO 단계(상장예비심사 신청 후~상장일 전)에서는 사유별로 요구되는 재무서류가 다르다. 국내기업의 경우 해당 사업연도 반기 종료 후 45일 경과 시 반기재무제표와 감사인의 검토보고서를 제출해야 하고, 외국기업(국내소재외국지주회사 포함)의 경우 해당 사업연도 분기 또는 반기 종료 후 45일 경과 시 분기 또는 반기 재무제표와 감사인의 검토보고서를 제출하되, 거래소가 기업의 설립지, 회계 환경, 해외증권시장 상장경력 등을 고려하여 필요하다고 인정하는 경우에는 검토보고서 대신 감사인의 감사보고서를 제출해야 한다. 또한 최근 사업연도의 결산 승인을 위한 주주총회(또는 상법 제449조의2제1항에 따라 이사회가 재무제표를 승인하는 경우 이사회) 개최 시에는 최근 사업연도의 재무제표와 그에 대한 감사인의 감사보고서를 제출해야 한다. 이 외에 모집 또는 매출 신고 시에는 투자설명서(예비투자설명서 포함) 및 그 기재내용의 정정사항을 함께 제출해야 하는 점도 규정되어 있다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

국내기업 반기 45일 경과 시 반기재무제표+검토보고서 제출, 분기 의무는 외국기업에만 적용된다는 핵심 명제를 모두 지지한다. 추가로 결산 주총 시 감사보고서 등 관련 의무를 설명한 것도 모순되지 않는다.

원본: cm-031 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-032 | 정답

질문 반기보고서 제출기한 45일과 60일은 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제1항(2025.1.21 개정)에 따라 원칙은 기간 경과 후 45일 이내이나, 재무에 관한 사항과 그 부속명세 등을 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서와 분기보고서를 제출하는 경우에는 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 60일 이내에 제출할 수 있다. 60일 특례의 기준은 최초제출대상법인 여부가 아니라 연결기준 작성의 최초 2개 사업연도이다.

실제 답변 전문

원칙은 45일이며, 60일은 연결재무제표 기준으로 반기·분기보고서를 최초로 작성·제출하는 법인에게 적용되는 예외적 유예기간이다. 즉, 사업보고서 제출대상법인은 반기보고서(사업연도 개시일부터 6개월간)와 분기보고서(3개월간·9개월간)를 그 기간 경과 후 45일 이내에 금융위원회와 거래소에 제출하는 것이 원칙이다(제160조 제1항 본문). 다만 재무에 관한 사항 등을 연결재무제표 기준으로 작성하여 제출하는 경우에는, 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 기간 경과 후 60일 이내에 제출할 수 있다(같은 항 단서). 즉 60일 기한은 연결기준 작성 최초 2개 사업연도에만 한시적으로 적용되고, 그 이후에는 다시 45일 기한으로 환원된다. 이 경우 제159조 제2항(분기보고서는 제3호 및 제3호의2 제외)·제4항·제6항 및 제7항이 준용된다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

45일 원칙과 연결기준 작성 최초 2개 사업연도에 한한 60일 특례를 정확히 설명했다. 서두에 '최초로 작성·제출하는 법인'이라는 표현이 있으나 이어서 연결기준 최초 2개 사업연도 기준임을 명확히 하여 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-032 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-033 | 정답

질문 종전 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 법인도 60일인가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 조문의 "최초"는 연결재무제표를 기준으로 작성하여 제출하는 것을 수식하는 구조이므로 문언상 해당하는 것으로 읽힌다. 다만 이를 확인하는 하위규정이나 감독지침은 확인되지 않으므로 유권해석을 받는 것이 안전하다.

실제 답변 전문

네, 60일입니다. 사업보고서 제출대상법인이 종전에는 별도(개별)재무제표 기준으로 작성하다가 처음으로 반기·분기보고서를 연결재무제표 기준으로 작성하여 제출하는 경우, 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 반기·분기보고서의 제출기한을 기간 경과 후 60일 이내로 할 수 있습니다. 다만 이는 원칙적인 제출기한인 45일에 대한 예외로서, 연결재무제표를 기준으로 재무에 관한 사항 등을 기재하여 작성한 경우에 한해 적용되며, 적용 기간은 최초 사업연도와 그 다음 사업연도까지 두 개 사업연도로 한정됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(문언상 60일 적용에 해당)을 지지하고, 45일 원칙과 최초 및 다음 사업연도 한정이라는 요건도 정확히 제시했다. 유권해석 권고를 언급하지 않은 점은 부수적이다.

누락 사항 하위규정·감독지침 부재 및 유권해석 필요성 언급 없음

원본: cm-033 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-034 | 정답

질문 최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 경우의 직전 보고서 제출의무는?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제2항(2025.1.21 신설)에 따라 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내(제1항 전단에 따른 반기보고서 또는 분기보고서의 제출기간 중에 해당하게 된 경우에는 그 제출기한까지) 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출하여야 한다. 다만 증권신고서 등을 통하여 이미 그에 준하는 사항을 공시한 경우에는 제출하지 아니할 수 있다.

실제 답변 전문

최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 법인은 그 대상 법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내에 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 금융위원회와 거래소에 제출하여야 하며, 만약 그 시점이 반기·분기보고서 제출기간 중이라면 그 제출기한 내에 제출하면 된다. 다만 증권신고서 등을 통해 이미 직전 반기·분기보고서에 준하는 사항을 공시한 경우에는 이를 제출하지 않을 수 있다.

이는 제160조 제2항에 근거한다. 이 규정은 제159조제1항 본문에 따라 최초로 사업보고서 제출의무가 발생한 법인에 대해, 그 직전 기간에 해당하는 반기보고서나 분기보고서도 소급하여 제출하도록 하는 취지이며, 제출기한은 원칙적으로 '해당하게 된 날부터 5일 이내'이지만 그 시점이 이미 진행 중인 반기·분기보고서의 제출기간(사업연도 개시일부터 3개월·6개월·9개월 경과 후 45일 이내, 연결재무제표 기준 최초 적용 시에는 60일 이내) 중이라면 그 제출기한을 그대로 따르도록 예외를 두고 있다. 또한 이미 증권신고서 등을 통해 직전 반기·분기보고서에 준하는 내용을 공시한 경우에는 별도 제출 의무가 면제된다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 5일 이내, 제출기간 중이면 그 제출기한까지, 증권신고서 공시 시 면제라는 핵심 요건을 모두 정확히 지지한다. 추가 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-034 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-035 | 정답

질문 내부회계관리제도 구축의무와 그 면제 기준은?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제1항 본문은 모든 회사에 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직을 갖추도록 하고, 같은 항 단서는 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 회사와 대통령령으로 정하는 회사를 제외한다. 같은 법 시행령 제9조 제1항 제3호는 대통령령으로 정하는 회사에 직전 사업연도 말 자산총액이 5천억원 미만인 회사를 포함시키되, 가목 주권상장법인, 나목 공시대상기업집단 소속 국내 회사, 다목 사업보고서 제출대상법인, 라목 금융회사는 제외한다.

실제 답변 전문

회사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성·공시를 위해 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직, 즉 내부회계관리제도를 갖추어야 한다. 다만 주권상장법인이 아니면서 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 회사, 그리고 시행령에서 정한 일정 회사는 이 의무가 면제된다.

[구축의무의 내용]
외부감사법 제8조제1항에 따라 회사는 ①회계정보의 식별·측정·분류·기록·보고 방법, ②오류 통제·수정 방법, ③정기적 점검·내부검증, ④장부 관리 및 위조·변조·훼손·파기 방지 통제절차, ⑤임직원 업무분장·책임, ⑥그 밖에 대통령령으로 정하는 사항(시행령 제9조제2항: 내부회계관리규정 제정·개정 절차, 내부회계관리자 자격요건·임면절차, 운영실태 보고 기준·절차, 평가·보고 기준·절차, 평가결과의 인사·보수 반영 절차, 연결재무제표 관련 사항, 위반 예방·사후조치 등)이 포함된 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직을 갖추어야 한다.

회사의 대표자는 내부회계관리제도의 관리·운영을 책임지며 담당 상근이사(없으면 해당 업무를 집행하는 자) 1명을 내부회계관리자로 지정해야 하고, 사업연도마다 주주총회·이사회·감사(또는 감사위원회)에 운영실태를 보고해야 한다(다만 이사회·감사에 대한 보고는 내부회계관리자가 하도록 할 수 있음). 감사는 운영실태를 평가하여 이사회에 사업연도마다 보고하고 평가보고서를 본점에 5년간 비치해야 한다. 감사인은 회계감사 시 내부회계관리제도 준수 여부와 운영실태 보고내용을 검토하여야 하며, 주권상장법인(직전 사업연도 말 자산총액 1천억원 미만인 주권상장법인은 제외)의 감사인은 이를 감사하여야 한다.

[면제 기준]
외부감사법 제8조제1항 단서에 따라 ① 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 회사, ② 대통령령(시행령 제9조제1항)으로 정하는 다음 회사는 내부회계관리제도 구축의무가 면제된다.
1. 유한회사
2.「법인세법」제51조의2제1항 각 호에 해당하거나「조세특례제한법」제104조의31제1항에 해당하는 회사
3. 직전 사업연도 말 자산총액이 5천억원 미만인 회사. 다만 다음에 해당하면 제외(즉 면제되지 않음): 가. 주권상장법인, 나. 직전 사업연도 말 기준 공시대상기업집단 소속 국내 회사, 다. 직전 사업연도 말 기준 사업보고서 제출대상법인, 라. 금융회사
4. 그 밖에 회사 특성상 내부회계관리제도 운영이 어려운 회사로서 금융위원회가 정하여 고시하는 기준에 맞는 회사

또한 사업보고서 제출대상법인은 금융위원회가 정하는 바에 따라 내부회계관리제도 운영실태보고서와 평가보고서 등을 공시하여야 한다(시행령 제9조제9항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(제8조 제1항 본문 의무, 단서의 비상장·자산 1천억원 미만 제외, 시행령 제9조 제1항 제3호의 5천억원 미만 및 가~라목 예외)를 모두 정확히 담고 있다. 추가 설명은 모순되지 않으며 상세할 뿐이다.

원본: cm-035 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-036 | 정답

질문 내부회계관리자는 등기임원이어야 하는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제3항은 회사의 대표자가 내부회계관리제도를 담당하는 상근이사 1명을 내부회계관리자로 지정하도록 하며, 담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 지정하도록 규정한다. 상근이사가 상법상 등기이사를 의미한다는 점을 직접 규정한 조문은 없으므로, 등기 여부는 상법상 이사 개념에 따른 해석에 의한다.

실제 답변 전문

내부회계관리자는 반드시 '이사'여야 하며, 다만 등기 여부와 무관하게 상근이사가 원칙이고 예외적으로 담당 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자로 지정할 수 있다. 즉 원칙적으로는 등기임원인 상근이사가 내부회계관리자가 되어야 하지만, 담당 이사가 없는 특수한 경우에는 등기임원이 아니더라도 해당 업무를 집행하는 자를 내부회계관리자로 지정할 수 있다.

근거: 외부감사법 제8조 제3항은 '회사의 대표자는 내부회계관리제도의 관리·운영을 책임지며, 이를 담당하는 상근이사(담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 말한다) 1명을 내부회계관리자로 지정하여야 한다'고 규정하고 있다. 즉 원칙은 상근이사(등기임원)이지만, 담당 이사가 없는 경우에는 예외적으로 그 업무를 집행하는 자(비등기임원 등)를 내부회계관리자로 지정할 수 있다는 예외 조항이 명시되어 있다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(상근이사 1명 지정, 담당 이사 없으면 업무집행자 지정, 등기 여부는 상법상 이사 개념 해석)을 시스템 답변이 대체로 지지한다. 상근이사=등기임원이라 단정한 부분은 기준답변이 '해석에 의한다'고 한 것보다 다소 단정적이나 결론과 모순되지 않는다.

누락 사항 상근이사가 등기이사임을 직접 규정한 조문은 없다는 점 언급 부족

원본: cm-036 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-037 | 정답

질문 감사인의 검토와 감사는 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제6항(2023.1.17 개정) 본문은 감사인이 검토하도록 하고, 단서는 주권상장법인(직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 주권상장법인은 제외)의 감사인은 감사하도록 규정한다.

실제 답변 전문

감사인의 검토와 감사는 회사의 유형(주권상장 여부 및 자산총액)에 따라 구분되며, 검토가 원칙이고 일정 규모 이상 상장법인에 대해서는 감사가 적용된다.

제8조 제6항에 따르면, 감사인은 회계감사를 실시할 때 원칙적으로 해당 회사가 내부회계관리제도 관련 사항을 준수했는지 여부 및 대표자의 운영실태 보고내용을 '검토'하여야 한다. 다만 예외적으로, 주권상장법인(단, 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 주권상장법인은 제외)의 경우에는 감사인이 이를 '검토'가 아닌 '감사'하여야 한다. 즉, 비상장회사 또는 자산총액 1천억원 미만인 상장법인은 검토 대상이고, 자산총액 1천억원 이상인 상장법인은 감사 대상으로 구분된다.

또한 제7항에 따라, 이렇게 검토 또는 감사를 실시한 감사인은 그 검토결과 또는 감사결과에 대한 종합의견을 감사보고서에 표명하여야 한다. 컨텍스트에는 검토와 감사의 구체적인 절차상 차이(예: 절차의 강도, 방법 등)에 대한 상세 내용은 명시되어 있지 않으며, 다만 적용 대상 회사의 구분 기준만 제시되어 있다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(본문=검토, 단서=주권상장법인 중 자산 1천억원 미만 제외는 감사)을 정확히 지지한다. 수치와 조건도 일치한다.

원본: cm-037 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-038 | 정답

질문 대표자의 보고의무는 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제4항 본문은 대표자가 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사에게 운영실태를 보고하도록 하고, 단서는 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 이사회 및 감사에 대한 보고는 내부회계관리자가 하도록 할 수 있다고 규정한다. 주주총회 보고는 단서 대상이 아니다.

실제 답변 전문

부분적으로 위임할 수 있다. 원칙적으로 회사의 대표자는 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사(또는 감사위원회)에 내부회계관리제도의 운영실태를 직접 보고해야 하지만, 대표자가 필요하다고 판단하는 경우에는 이사회 및 감사에 대한 보고는 내부회계관리자가 대신하도록 할 수 있다. 다만 주주총회에 대한 보고는 이러한 위임 규정의 대상에 포함되어 있지 않으므로 제공된 조문상으로는 대표자가 직접 해야 하는 것으로 보인다.

이는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제8조 제4항에 근거한다. 즉, 원칙은 대표자의 직접 보고이나, 이사회·감사에 대한 보고에 한해 대표자의 판단에 따라 내부회계관리자에게 위임할 수 있다는 예외가 명시되어 있다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(원칙적 대표자 보고, 이사회·감사 보고는 내부회계관리자에게 위임 가능, 주주총회 보고는 제외)을 모두 정확히 지지한다. 근거 조문도 일치한다.

원본: cm-038 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-040 | 정답

질문 정관 변경의 결의요건은?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 한다.

실제 답변 전문

정관 변경은 주주총회의 특별결의로 하며, 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수를 충족해야 한다. 이는 상법 제434조에 따른 요건이며, 제433조제1항에 따라 정관변경을 위한 주주총회 결의절차를 전제로 한다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

상법 제434조의 특별결의 요건(출석 의결권 2/3 이상, 발행주식총수 1/3 이상)을 정확히 제시했다. 기준답변과 일치하며 오류가 없다.

원본: cm-040 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-041 | 정답

질문 상장회사는 이사를 3명 이상 두어야 하는가?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제383조 제1항은 이사는 3명 이상이어야 한다고 규정하되, 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 1명 또는 2명으로 할 수 있다고 규정한다. 상장 여부를 기준으로 이사 수를 규율하는 조문은 없으며, 기준은 자본금 총액이다.

실제 답변 전문

원칙적으로 이사는 3명 이상이어야 한다. 다만 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 이사를 1명 또는 2명으로 둘 수 있다(제383조 제1항). 즉, 상장회사를 포함한 일반 주식회사는 이사가 3명 이상이어야 하는 것이 원칙이나, 자본금 10억원 미만이라는 예외 요건에 해당하면 3명 미만으로도 구성할 수 있다. 다만 이 경우에는 이사회 기능을 각 이사(또는 정관상 대표이사)가 담당하고, 이사회 관련 다수 조항(제390조, 제391조 등)이 적용되지 않는 등 별도의 특례가 적용된다(제383조 제4항~제6항). 제공된 조문에는 상장회사에 대한 별도의 이사 수 특례 규정은 포함되어 있지 않으므로, 상장회사에 특유한 추가 요건이 있는지는 이 조문만으로는 확인할 수 없다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 이사 3명 이상 원칙과 자본금 10억원 미만 예외를 정확히 제시하고, 기준은 상장 여부가 아니라 자본금임을 지지한다. 수치와 조문도 일치한다.

원본: cm-041 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-042 | 정답

질문 사외이사 관련 개정 내용은?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제542조의8(2025.7.22 개정, 시행일 2026.7.23)은 제목이 "독립이사의 선임"으로 변경되었고, 제1항은 상장회사가 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 이사 총수의 3분의 1 이상을 독립이사로 하여야 한다고 규정한다. 독립이사는 제382조 제3항의 사외이사로서 사내이사, 집행임원 및 업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 이사를 말한다. 단서에 따라 대통령령으로 정하는 상장회사의 독립이사는 3명 이상이면서 이사 총수의 과반수여야 한다.

실제 답변 전문

제공된 조문(상법 제542조의8)에는 '사외이사'라는 명칭 자체에 대한 별도의 개정 연혁은 나타나 있지 않으며, 해당 조문은 원래 '사외이사'가 아니라 '사외이사로서 사내이사 등으로부터 독립적인 기능을 수행하는 이사'를 지칭하는 '독립이사' 개념을 규정하고 있다. 즉 제382조제3항의 사외이사 중에서도 독립성 요건을 추가로 갖춘 자를 '독립이사'로 정의하고, 그 구성·자격·선임 절차에 관한 사항이 2025.7.22, 2018.9.18, 2011.4.14에 걸쳐 개정되었다.

구체적으로 제1항은 2025.7.22 개정을 통해 상장회사가 이사 총수의 3분의 1 이상을 독립이사로 하도록 하되, 대통령령으로 정하는 상장회사는 독립이사를 3명 이상으로 하면서 이사 총수의 과반수가 되도록 요건이 강화되었다. 제2항은 독립이사의 결격사유를 규정한 조항으로, 2011.4.14 및 2018.9.18에 이어 2025.7.22에 다시 개정되어 결격요건(미성년자·피성년후견인, 파산선고 미복권자, 금고 이상 형 집행 후 2년 미경과자, 특정 법률 위반 해임·면직 후 2년 미경과자, 최대주주 및 특수관계인, 주요주주 및 그 배우자·직계존비속, 기타 대통령령으로 정하는 자 등)이 정비되었다. 제3항은 독립이사 수가 제1항의 구성요건에 미달하게 된 경우 그 사유 발생 후 처음 소집되는 주주총회에서 요건에 맞게 독립이사를 다시 선임하도록 하는 내용으로 2025.7.22 개정되었다. 제4항과 제5항은 독립이사 후보추천위원회의 설치 및 그 위원 구성(독립이사가 과반수가 되도록 구성), 주주총회에서 독립이사 선임 시 동 위원회의 추천을 받은 자 중에서 선임하도록 하는 절차를 규정하며, 이 역시 2011.4.14 및 2025.7.22에 걸쳐 개정되었다.

다만 컨텍스트에는 개정 전후의 구체적 조문 문구 비교(예: 개정 전 '사외이사'라는 용어가 어떻게 규정되어 있었는지)는 제시되어 있지 않으므로, 사외이사라는 용어 자체의 정의나 그 요건 변화에 대한 세부 개정 연혁은 제공된 조문만으로는 확인할 수 없다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 2025.7.22 개정으로 독립이사 개념 도입, 1/3 이상 요건, 대통령령 대상 회사는 3명 이상·과반수 요건 등 기준답변의 핵심 명제를 모두 지지한다. 시행일(2026.7.23) 언급이 없고 제목 변경을 확인 못한다는 유보가 있으나 결론과 모순되지 않는다.

누락 사항 시행일 2026.7.23 미기재 / 조문 제목이 '독립이사의 선임'으로 변경된 점 미확인

원본: cm-042 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-043 | 정답

질문 감사 보수의 결정을 이사회에 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제388조는 이사의 보수를 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 정하도록 하고, 제415조는 제388조를 감사에 준용한다. 결정주체를 정관 또는 주주총회로 한정하고 있으므로 이사회 위임의 근거가 되는 조문은 없다. 나아가 제542조의12 제5항은 상장회사가 감사의 선임 또는 감사의 보수결정을 위한 의안을 상정하려는 경우 이사의 선임 또는 이사의 보수결정 의안과 별도로 상정하여 의결하도록 규정한다.

실제 답변 전문

감사의 보수는 이사회가 임의로 정할 수 없고, 정관에 액이 정해져 있지 않은 경우에는 반드시 주주총회의 결의로 정해야 한다. 제415조는 제388조(이사의 보수)를 감사에 준용하도록 규정하고 있으므로, 감사 보수 결정 절차는 이사 보수와 동일하게 '정관에 정함이 없으면 주주총회 결의'로 정해야 하며, 이를 이사회에 위임할 수 있다는 규정은 제공된 조문에는 없다. 따라서 제공된 조문만으로 볼 때 감사 보수 결정을 이사회에 위임하는 것은 근거가 없다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제388조·제415조 준용을 근거로 정관 또는 주주총회로 한정되며 이사회 위임 근거가 없다는 기준답변의 핵심 결론을 정확히 지지한다. 상장회사 별도 상정 규정(제542조의12 제5항) 언급은 없으나 질문의 핵심 쟁점인 위임 가능성 판단에는 영향이 없다.

누락 사항 제542조의12 제5항 별도 상정·의결 규정 미언급

원본: cm-043 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-044 | 정답

질문 감사위원 분리선출 인원은 몇 명인가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제542조의12 제2항 단서(2020.12.29 개정)는 감사위원회위원 중 1명(정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원)을 다른 이사들과 분리하여 선임하도록 규정한다. 자산규모에 따라 2명을 강제하는 문언은 확인되지 않는다.

실제 답변 전문

감사위원회위원 중 1명은 다른 이사들과 분리하여 주주총회 결의로 선임해야 하며, 정관으로 이보다 많은 인원(2명 이상)을 정할 수 있고, 이 경우 정관에서 정한 인원에 따른다. 즉 기본 분리선출 인원은 1명이나, 정관에 별도 규정이 있으면 그 인원(2명 이상)이 적용된다. 이는 상법 제542조의12 제2항 단서에 근거한다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(1명, 정관으로 2명 이상 가능)과 근거 조문이 일치한다. 수치나 조건 오류가 없다.

원본: cm-044 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-045 | 정답

질문 자기주식 소각의무에 관한 신설 규정의 내용은?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제341조의4(2026.3.6 신설) 제1항은 회사가 자기주식을 취득한 때에는 그 취득한 날부터 1년 이내에 소각하도록 규정한다. 제2항은 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받은 때에는 그 계획에 따라 보유 또는 처분할 수 있도록 하며, 제3항에 따라 그 계획은 매년 주주총회에서 승인받아야 한다. 각 호는 균등조건 처분(제1호), 주식매수선택권 부여 등 임직원 보상 목적(제2호), 우리사주제도 실시 목적(제3호), 법령에 따른 활용(제4호), 신기술의 도입·재무구조의 개선 등 경영상 목적으로서 제434조에 따른 주주총회 결의로 정관에 사유를 규정한 경우(제5호)이다.

실제 답변 전문

자기주식 소각의무 신설 규정(상법 제341조의4)의 핵심은, 회사가 자기주식을 취득한 때에는 취득일로부터 1년 이내에 이를 소각해야 한다는 것이다. 다만 일정한 예외 사유에 해당하는 경우에는 소각하지 않고 보유·처분할 수 있도록 하되, 이를 위해서는 '자기주식보유처분계획'을 작성하여 주주총회 승인을 받아야 한다.

구체적으로 보면 다음과 같다.

① 원칙: 회사가 자기주식을 취득한 날로부터 1년 이내에 소각하여야 한다(제1항).

② 예외: 제1항에도 불구하고 다음 중 하나에 해당하고, 회사가 자기주식보유처분계획을 작성해 주주총회 승인을 받은 경우에는 그 계획에 따라 보유 또는 처분할 수 있다(제2항).
1. 각 주주에게 보유 주식 수에 비례해 균등한 조건으로 처분하는 경우
2. 제340조의2 또는 제542조의3에 따른 주식매수선택권 부여 등 임직원 보상 목적으로 활용하는 경우
3. 「근로복지기본법」에 따른 우리사주매수선택권 부여 등 우리사주제도 실시 목적으로 활용하는 경우
4. 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령에서 정한 바에 따라 활용하는 경우
5. 신기술 도입, 재무구조 개선 등 경영상 목적 달성을 위해 필요한 경우로서 제434조에 따른 주주총회 결의로 정관에 그 사유를 규정한 경우

③ 이러한 자기주식보유처분계획은 매년 주주총회에서 승인을 받아야 한다(제3항).

④ 자기주식보유처분계획에는 다음 사항을 기재하고 이사 전원이 기명날인 또는 서명하여야 한다(제4항).
1. 자기주식의 보유 또는 처분 목적
2. 보유·처분 대상 자기주식의 종류와 수, 취득방법
3. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 한 자기주식의 종류·수·취득방법, 자기주식을 제외한 나머지 발행주식의 종류·수, 발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화
4. 예정된 보유 기간
5. 예정된 처분 시기

이 조문은 2026. 3. 6. 신설된 규정이다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

1년 내 소각 원칙, 보유처분계획 주주총회 승인, 5개 예외 호, 매년 승인 요건을 모두 정확히 서술했다. 제4항 기재사항 추가는 기준답변과 모순되지 않는 부가 설명이다.

원본: cm-045 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-046 | 정답

질문 자기주식을 주주 외의 자에게 처분할 수 있는가?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제342조(2026.3.6 전문개정) 제1항은 원칙적으로 각 주주가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 취득하게 하도록 하고, 제2항은 제341조의4 제2항 제2호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 처분할 수 있도록 한다. 제3항에 따라 처분할 주식의 종류와 수, 처분가액과 납입기일, 상대방 및 처분방법 중 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정하며, 제4항에 따라 제417조부터 제432조까지의 규정이 성질에 반하지 아니하는 범위에서 준용된다.

실제 답변 전문

가능하다. 다만 원칙은 아니며 예외적인 절차와 요건을 충족해야 한다. 제341조의4에 따르면 회사가 취득한 자기주식은 원칙적으로 취득일로부터 1년 이내에 소각하여야 하지만(제1항), 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받은 경우에는 그 계획에 따라 보유 또는 처분할 수 있다(제2항). 이때 인정되는 경우 중에는 각 주주에게 지분비율에 비례하여 균등하게 처분하는 경우(제1호)뿐 아니라, 주주 외의 자에게 처분하는 것으로 볼 수 있는 경우들도 포함되어 있다. 예를 들어 임직원에게 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상 목적(제2호), 우리사주제도 실시 목적(제3호), 법령에서 정한 활용(제4호), 신기술 도입·재무구조 개선 등 경영상 목적으로 정관에 사유를 규정하고 주주총회 특별결의(제434조)를 거친 경우(제5호)에는 주주가 아닌 자에게도 자기주식을 처분할 수 있다. 다만 이러한 처분은 매년 주주총회에서 자기주식보유처분계획을 승인받아야 하며(제3항), 계획서에는 보유·처분 목적, 대상 주식의 종류·수·취득방법, 보유·처분시점 기준 자기주식 비율 변화, 예정 보유기간 및 처분시기 등을 기재하고 이사 전원이 기명날인 또는 서명하여야 한다(제4항). 아울러 제342조에 따르면 회사가 보유하는 자기주식을 처분할 때 처분할 주식의 종류와 수, 처분가액과 납입기일, 처분 상대방 및 처분방법 중 정관에 규정이 없는 사항은 이사회가 결정하도록 되어 있어, 처분 상대방(주주 외의 자 포함)을 정하는 것은 원칙적으로 이사회 결의사항이 된다. 결국 자기주식을 주주 외의 자에게 처분하는 것은 제341조의4 제2항 각 호에 해당하고 주주총회 승인 등 절차를 거친 경우에 한하여 가능하며, 그 구체적 처분 조건은 제342조에 따라 정관 또는 이사회 결정으로 정해진다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

핵심 명제(원칙은 주주 균등조건, 제341조의4 제2항 2~5호 해당 시 주주 외의 자에게 처분 가능, 세부사항은 정관 없으면 이사회 결정)를 모두 지지한다. 제417~432조 준용 언급이 없고 일부 절차 서술이 다소 부정확하나 결론과 핵심 요건은 일치한다.

누락 사항 제417조~제432조 준용(제342조 제4항) 미언급

원본: cm-046 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-047 | 정답

질문 공모 시 우리사주조합원 배정은 어떤 근거로 이루어지는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 자본시장법 제165조의7 제1항에 따라 주권을 대통령령으로 정하는 증권시장에 상장하려는 법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우, 상법 제418조에도 불구하고 우리사주조합원에 대하여 모집·매출하는 주식총수의 100분의 20을 배정하여야 한다. 즉 정관상 제3자배정 근거나 경영상 목적 요건을 거치지 않는 법정 강제배정이다. 다만 같은 항 제1호(외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인), 제2호(대통령령으로 정하는 경우)는 예외이고, 같은

조 제2항에 따라 우리사주조합원 소유주식수가 총수의 100분의 20을 초과하는 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다.

실제 답변 전문

공모 시 우리사주조합원에 대한 주식 배정은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례)을 근거로 이루어진다. 이 규정에 따르면 대통령령으로 정하는 주권상장법인 또는 주권을 대통령령으로 정하는 증권시장에 상장하려는 법인(해당 법인)이 주식을 모집·매출하는 경우, 「상법」 제418조에도 불구하고 그 법인의 우리사주조합원(「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합원)에게 모집·매출하는 주식총수의 100분의 20을 배정하여야 한다.

다만 다음의 예외가 있다: ① 「외국인투자 촉진법」에 따른 외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인이 주식을 발행하는 경우, ② 그 밖에 해당 법인이 우리사주조합원에 우선배정을 하기 어려운 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 배정 의무가 적용되지 않는다. 또한 우리사주조합원이 이미 소유한 주식수가 신규 발행 주식과 기발행 주식 총수의 100분의 20을 초과하는 경우에도 제1항의 배정 의무는 적용되지 않는다(제2항).

아울러 제165조의6제1항제1호의 방식으로 신주를 발행하는 경우, 우리사주조합원에 대한 배정분에는 「상법」 제419조제1항부터 제3항까지(신주인수권자에 대한 최고 등)의 규정이 적용되지 않는다(제3항). 마지막으로 금융위원회는 우리사주조합원에 대한 주식 배정과 그 처분 등에 필요한 기준을 정하여 고시할 수 있다(제4항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(자본시장법 제165조의7 제1항, 상법 418조 불구, 20% 강제배정, 1·2호 예외, 제2항 20% 초과 시 배제)를 모두 지지한다. 추가로 제3항·제4항을 설명한 것은 모순이 아니다.

원본: cm-047 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-048 | 정답

질문 발행사항은 어느 기관이 결정하는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 상법 제416조에 따라 신주의 종류와 수, 발행가액과 납입기일, 인수방법 등으로서 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정한다. 다만 이 법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우는 그러하지 아니하다.

실제 답변 전문

발행사항은 원칙적으로 이사회가 결정한다. 다만 정관에 해당 사항이 규정되어 있으면 그에 따르고, 상법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하도록 정한 경우에는 주주총회가 결정한다.

상법 제416조에 따르면 회사가 성립 후 주식을 발행할 때 신주의 종류와 수, 발행가액과 납입기일, 무액면주식의 경우 자본금 계상액, 신주 인수방법, 현물출자자의 성명·재산의 종류·수량·가액 및 부여할 주식의 종류와 수, 신주인수권 양도에 관한 사항, 신주인수권증서 발행 및 청구기간 등은 정관에 규정이 없는 한 이사회가 결정하도록 되어 있다. 다만 상법에 별도 규정이 있거나 정관으로 주주총회 결정사항으로 정한 경우는 예외로 주주총회가 결정한다. 우리사주조합원에 대한 주식 배정과 관련한 발행사항도 이 조문의 적용을 받는 신주발행에 해당하므로 동일한 원칙이 적용된다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(상법 제416조, 정관 규정 없으면 이사회 결정, 예외로 주주총회)을 모두 정확히 지지한다. 추가 열거 사항도 조문에 부합한다.

원본: cm-048 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-049 | 정답

질문 주관회사 또는 그 계열회사가 발행회사 지분을 보유하면 공동주관 의무가 발생하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제1항에 따라 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조 제4항 제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사와 공동으로 하여야 한다. 이해관계인은 같은 규정 제2조 제9호에 정의되어 있고, 라목에 공정거래법 제2조 제3호의 계열회사 및 그 임원이 포함된다.

실제 답변 전문

공동주관 의무가 발생할 수 있다. 규정 제6조제1항에 따르면 금융투자회사 '자신과 자신의 이해관계인'이 합하여 발행회사 주식등의 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우 100분의 10) 이상을 보유하고 있는 경우, 해당 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무는 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인이 아니고 주식등을 보유하지 않은 회사)와 공동으로 수행하여야 한다. 다만 컨텍스트에는 '계열회사'라는 표현은 없고 '이해관계인'이라는 용어만 사용되고 있어, 계열회사가 이해관계인에 해당하는지 여부는 본 조문만으로는 명시되어 있지 않다. 예외로는 기업인수목적회사(SPAC)와 외국기업(「유가증권시장 상장규정」 제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」 제2조제1항제23호에 따른 외국기업 및 이를 지배 목적으로 하는 국내법인)의 기업공개는 공동주관 의무에서 제외된다. 또한 보유비율 산정에서 제외되는 경우로, 코스닥시장 상장법인이 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 따라 취득한 주식이나 코넥스시장 지정자문인 계약에 따라 취득한 주식은 보유로 보지 않으며, 상장예비심사신청일 이전 취득 후 의무보유등록 확약서를 제출한 주식(기업공개의 경우) 또는 대표주관계약체결일 이전 취득 후 의무보유등록(보호예수) 확약서를 제출한 주식(장외법인공모의 경우)도 보유로 보지 않는다. 이 경우 확약서는 대표주관계약체결일(또는 취득일)로부터 5영업일 이내에 협회에 제출해야 하며, 상장일 또는 발행일로부터 6개월간 의무보유등록(보호예수)하고 그 증명서를 10영업일 이내에 협회에 제출해야 한다. 조합 또는 집합투자기구를 통한 출자·투자 비율에 따른 간주보유 규정(제4항)도 존재한다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

핵심 명제인 5%(단서 10%) 이상 보유 시 공동주관 의무를 정확히 지지했다. 다만 계열회사가 이해관계인(제2조 제9호 라목)에 포함되는지 확인하지 못하고 불명확하다고 유보한 점은 다소 미흡하나 반대 결론은 아니다.

누락 사항 이해관계인 정의(제2조 제9호 라목)에 공정거래법상 계열회사 및 임원 포함 명시 누락

원본: cm-049 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-051 | 정답

질문 보유비율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제6조 제2항에 따라 자본시장법 시행규칙 제14조 제1항을 준용한다. 제4항에 따라 중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, 환매금지형 사모집합투자기구의 경우 출자 또는 투자한 비율만큼 보유한 것으로 본다.

실제 답변 전문

공동주관회사 선임의무와 관련된 주식등의 보유비율은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙 제14조제1항을 준용하여 산정한다. 구체적으로 주식등의 수는 증권의 종류(주권, 신주인수권부증권, 전환사채권, 신주인수권부사채권, 교환사채권, 파생결합증권, 증권예탁증권)에 따라 각각의 산정방식으로 계산하며, 예를 들어 주권은 그 주식의 수, 신주인수권이 표시된 것은 신주인수권의 목적인 주식의 수, 전환사채권은 권면액을 전환에 의하여 발행할 주식의 발행가격으로 나누어 얻은 수(1 미만 단수는 계산하지 않음), 신주인수권부사채권은 신주인수권의 목적인 주식의 수 등으로 산정한다. 교환사채권·파생결합증권·증권예탁증권의 경우에는 각각 교환대상 증권, 기초자산이 되는 증권, 기초가 되는 증권을 기준으로 위 각 호의 방법을 준용하여 계산한다.

다만 이는 법 시행규칙 제14조제1항(주식등의 수 산정방법)만을 준용하는 것이며, 보유비율 산정 시 예외적으로 보유로 보지 않는 경우도 있다. 즉, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조제3항에 따라 코스닥시장 상장규정 제13조제5항 제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장(예정)법인 발행 주식 및 코넥스시장 지정자문인 계약 체결 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장(예정)법인 발행 주식은 보유한 것으로 보지 않는다. 또한 제4항에 따라 중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, 환매금지형 사모집합투자기구 등의 경우에는 출자자·수익자가 해당 조합등에 출자·투자한 비율만큼만 보유한 것으로 본다. 아울러 제5항에 따라 상장예비심사신청일(또는 대표주관계약체결일) 이전에 취득하고 의무보유등록(또는 보호예수) 확약서를 협회에 제출한 주식등은 보유한 것으로 보지 않는 예외가 있다.

즉, 보유비율은 기본적으로 법 시행규칙 제14조제1항의 주식등 수 산정방식을 준용하여 계산하되, 위와 같은 예외 사유에 해당하는 주식등은 보유량 산정에서 제외된다는 점을 함께 고려해야 한다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시행규칙 제14조제1항 준용과 제4항 출자·투자비율 보유 간주를 모두 정확히 지지했다. 추가로 설명한 예외들은 기준답변과 모순되지 않는 보충 설명이다.

원본: cm-051 · arm=claude-sonnet-5 · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

원본 경로

04_EXPERIMENTS/LEGACY_ADR/ADR-0056-cm-core-51-open-model-ceiling

질문별 상세 프롬프트·입력 조문·중간 호출은 위 폴더의 실험/질문-NNN-cm-NNN.md, 실행 기록은 artifacts/에 있습니다. 상대 경로의 기준은 /home/jin/8-AGENT입니다.